

JUSTEL - Geconsolideerde wetgeving

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1804/03/21/1804032150/justel	1804-03-21/30
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1804/03/21/1804032151/justel	1804-03-21/31
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1804/03/21/1804032152/justel	1804-03-21/32
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1804/03/21/1804032153/justel	1804-03-21/33
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1804/03/21/1804032154/justel	1804-03-21/34
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1804/03/21/1804032155/justel	1804-03-21/35
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1804/03/21/1804032156/justel	1804-03-21/36
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1851/12/16/1851121650/justel	1851-12-16/01
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1951/04/30/1951043003/justel	1951-04-30/30
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1969/11/04/1969110450/justel	1969-11-04/31
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/02/20/1991022051/justel	1991-02-20/32
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/07/11/2013A09377/justel	2013-07-11/22
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/04/13/2019A12168/justel	2019-04-13/29

Titel

Burgerlijkwetboek

Nota's : art. 374/1-374/2 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2018-07-30/54, art. 2;
Inwerkingtreding : onbepaald

art. 362-3 gewijzigd in de toekomst door W 2018-06-18/03, art. 157, 082; Inwerkingtreding :
onbepaald

Bron : JUSTITIE

Inwerkingtreding : 13-09-1807

Inhoudstafel

[INLEIDENDE TITEL](#) - BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN.

Art. 1-2

[BOEK I](#) - PERSONEN.

[TITEL I](#) - GENOT EN VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN.

[HOOFDSTUK I.](#) [¹ ...]¹

Art. 3-5

[HOOFDSTUK II.](#) [¹ ...]¹

[AFDELING I.](#) [¹ ...]¹

[AFDELING II.](#) [¹ ...]¹

[TITEL II.](#) [¹ - DE BURGERLIJKE STAND.]¹

[HOOFDSTUK I.](#) [¹ - Algemene principes van de burgerlijke stand.]¹

[Afdeling 1.](#) [¹ Doelstellingen van de burgerlijke stand]¹

Art. 6

[Afdeling 2.](#) [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand]¹

Art. 7-13

[Afdeling 3.](#) [¹ De akten van de burgerlijke stand]¹

Art. 14-22

[Afdeling 4.](#) [¹ Bewijskracht van akten van de burgerlijke stand]¹

Art. 23-27

[Afdeling 5.](#) [¹ Uittreksels en afschriften]¹

Art. 28-30

[Afdeling 6.](#) [¹ Wijzigingen van akten van de burgerlijke stand]¹

Art. 31

[Afdeling 7.](#) [¹ Meldingen op akten van de burgerlijke stand]¹

Art. 32

[Afdeling 8.](#) [¹ Verbetering en nietigverklaring van akten van de burgerlijke stand]¹

[Onderafdeling 1.](#) [¹ Verbetering door de ambtenaar van de burgerlijke stand]¹

Art. 33-34

[Onderafdeling 2.](#) [¹ Ambtshalve nietigverklaring van een akte door de ambtenaar van de burgerlijke stand]¹

Art. 34/1

[Onderafdeling 2.](#) [Onderafdeling 3](#) [¹ Verbetering en nietigverklaring door de familierechtbank]¹

Art. 35

[Afdeling 9.](#) [¹ Aansprakelijkheid van en controle op de ambtenaar van de burgerlijke stand]¹

Art. 36-40

[HOOFDSTUK II.](#) [¹ - De verschillende akten van de burgerlijke stand.]¹

[Afdeling 1.](#) [¹ Algemene bepaling]¹

Art. 41

[Afdeling 2.](#) [¹ De akten van geboorte]¹

[Onderafdeling 1.](#) [¹ De akte van geboorte]¹

Art. 42-44

[Onderafdeling 2.](#)[¹ Akte van geboorte van een vondeling]¹

Art. 45-46

[Onderafdeling 3.](#) [¹ Akte van geboorte in geval van geboorte aan boord van een schip of een luchtvaartuig]¹

Art. 47

[Onderafdeling 4.](#) [¹ Gemeenschappelijke bepalingen]¹

Art. 48-49

[Afdeling 3.](#) [¹ De akten van erkenning]¹

[Onderafdeling 1.](#) [¹ Akte van prenatale erkenning]¹

Art. 50

[Onderafdeling 2.](#) [¹ Akte van erkenning]¹

Art. 51

[Afdeling 4.](#) [¹ Akte van verklaring van naamskeuze]¹

Art. 52

[Afdeling 5.](#) [¹ Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht]¹

Art. 53

[Afdeling 6.](#) [¹ Akte van huwelijk]¹

Art. 54

[Afdeling 7.](#) [¹ Akten van overlijden]¹

[Onderafdeling 1.](#) [¹ Akte van overlijden]¹

Art. 55-56

[Onderafdeling 2.](#) [¹ Akte van overlijden in geval van een overlijden aan boord van een schip of een luchtvaartuig]¹

Art. 57

[Onderafdeling 3.](#)[¹ Akte van een levenloos kind]¹

Art. 58-59

[Onderafdeling 4.](#) [¹ Gemeenschappelijke bepaling]¹

Art. 60

[Afdeling 8.](#) [¹ Akte van afwezigheid]¹

Art. 61

[Afdeling 9.](#) [¹ Akte van voornaamsverandering]¹

Art. 62

[Afdeling 10.](#) [¹ Akte van naamsverandering]¹

Art. 63

[Afdeling 11.](#) [¹ Akte van echtscheiding]¹

Art. 64

[Afdeling 12.](#) [¹ Akte van adoptie]¹

Art. 65

[Afdeling 13.](#) [¹ Akte van herroeping of herziening van adoptie [² ...]² of van nietigverklaring]¹

Art. 66

[Afdeling 14.](#) [¹ Akten van Belgische nationaliteit]¹

Art. 67

[Afdeling 15.](#) [¹ Akte opgemaakt op basis van een buitenlandse akte]¹

Art. 68-69

[Afdeling 16.](#) [¹ Akte opgemaakt op basis van een buitenlandse rechterlijke of buitenlandse administratieve beslissing]¹

Art. 70

[HOOFDSTUK 3.](#) [¹ De databank voor de akten van de burgerlijke stand]¹

[Afdeling 1.](#) [¹ Algemene bepalingen]¹

Art. 71-72

[Afdeling 2.](#) [¹ Beheer van de DABS]¹

Art. 73-77

[Afdeling 3.](#) [¹ Toegang tot de DABS]¹

Art. 78-101

[TITEL III.](#) - WOONPLAATS.

Art. 102-111

[TITEL IV.](#) - AFWEZIGEN.

[HOOFDSTUK I.](#) - (AFWEZIGHEID).

[Afdeling I.](#) - Vermoeden van afwezigheid

Art. 112-117

[Afdeling II.](#) - Verklaring van afwezigheid

Art. 118-124

[Afdeling III.](#) - Gevolgen van de afwezigheid of van het vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige kinderen

Art. 125

[HOOFDSTUK II.](#) - Gerechtelijke verklaring van overlijden

Art. 126-135

[TITEL IV/1.](#) [¹ - Aanpassing van de registratie van het geslacht.]¹

Art. 135/1, 135/2, 136-142

[TITEL V.](#) - HET HUWELIJK.

[HOOFDSTUK I.](#) - HOEDANIGHEDEN EN VOORWAARDEN VEREIST OM EEN HUWELIJK TE MOGEN AANGAAN.

Art. 143-145, 145/1, 146, 146bis, 146ter, 147-155, 155bis, 156-160, 160bis, 161-164

[HOOFDSTUK II.](#) [¹ - Formaliteiten betreffende het huwelijk.]¹

[Afdeling I.](#) [¹ - Aangifte van het huwelijk]¹

Art. 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7

[Afdeling 2.](#) [¹ - Voltrekking van het huwelijk]¹

Art. 165, 165/1, 166-170, 170bis, 170ter, 171

[HOOFDSTUK III.](#)

Art. 172-179

[HOOFDSTUK IV.](#) - VORDERINGEN TOT NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK.

Art. 180-193, 193bis, 193ter, 194-202

[HOOFDSTUK V.](#) - VERPLICHTINGEN DIE UIT HET HUWELIJK (OF DE AFSTAMMING) ONTSTAAN.

Art. 203, 203bis, 203ter, 203quater, 204-205, 205bis, 206-211

[HOOFDSTUK VI.](#) - WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN.

Art. 212-226, 226bis, 226ter, 226quater, 226quinquies, 226sexies, 226septies

[HOOFDSTUK VII.](#) - ONTBINDING VAN HET HUWELIJK.

Art. 227

[HOOFDSTUK VIII.](#) - TWEEDE HUWELIJK.

Art. 228

[TITEL VI.](#) - ECHTSCHEIDING.

[HOOFDSTUK I.](#) - GRONDEN TOT ECHTSCHEIDING.

Art. 229-233

[HOOFDSTUK II.](#) - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

[AFDELING I.](#) - VORM VAN DE ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

Art. 234-266, 266bis

[AFDELING II.](#) - VOORLOPIGE MAATREGELEN WAARTOE DE EIS TOT ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN AANLEIDING KAN GEVEN.

Art. 267-271

[AFDELING III.](#) - GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VORDERING TOT ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

Art. 272-274

[HOOFDSTUK III.](#) - ECHTSCHIEDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING.

Art. 275-294, 294bis

[HOOFDSTUK IV.](#) - GEVOLGEN VAN ECHTSCHIEDING.

Art. 295-301, 301bis, 302-307, 307bis

[HOOFDSTUK V.](#) - SCHEIDING VAN TAFEL EN BED.

Art. 308-310, 310bis, 311, 311bis, 311ter, 311quater

[TITEL VII.](#) - (...) AFSTAMMING.

[HOOFDSTUK 1.](#) - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN MOEDERSZIJDE.

Art. 312-314

[HOOFDSTUK 2.](#) - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN VADERSZIJDE.

[AFDELING 1.](#) - VERMOEDEN VAN VADERSCHAP.

Art. 315-316, 316bis, 317-318

[AFDELING 2.](#) - ERKENNING.

Art. 319, 319bis, 320-321

[AFDELING 3.](#) - ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP.

Art. 322-325

[HOOFDSTUK 2/1.](#) [¹ - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN MEEMOEDERSZIJDE.]¹

[AFDELING 1.](#) [¹ - ALGEMENE BEPALINGEN.]¹

Art. 325/1

[AFDELING 2.](#) [¹ - VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP.]¹

Art. 325/2, 325/3

[AFDELING 3.](#) [¹ - ERKENNING.]¹

Art. 325/4, 325/5, 325/6, 325/7

[AFDELING 4.](#) [¹ - ONDERZOEK NAAR HET MEEMOEDERSCHAP.]¹

Art. 325/8, 325/9, 325/10

[HOOFDSTUK 3.](#) - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN NOPENS DE WIJZE WAAROP DE AFSTAMMING WORDT VASTGESTELD.

[AFDELING 1.](#) - HET TIJDSTIP VAN DE VERWEKKING.

Art. 326

[AFDELING 2.](#) - DE ERKENNING.

Art. 327, 327/1, 327/2, 328, 328bis, 329, 329bis, 330, 330/1, 330/2, 330/3

[HOOFDSTUK 4.](#) - VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE AFSTAMMING.

[AFDELING 1.](#) - ALGEMEEN.

Art. 331, 331bis, 331ter, 331quater, 331quinquies, 331sexies, 331septies, 331octies, 331nonies, 331decies

[AFDELING 2.](#) - DE VORDERINGEN IN HET BIJZONDER.

Art. 332, 332bis, 332ter, 332quater, 332quinquies

[AFDELING 3.](#) - BEKENDMAKING VAN DE RECHTERLIJKE BESLISSING IN [¹ de DABS]¹.

Art. 333

[HOOFDSTUK 5.](#) - GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING.

Art. 334, 334bis, 334ter, 334quater, 335, 335bis, 335ter, 335quater, 335quinquies, 335sexies

[HOOFDSTUK 6.](#) - VORDERING TOT UITKERING VOOR LEVENSONDERHOUD, OPVOEDING EN PASSENDE OPLEIDING.

Art. 336-338, 338bis, 339, 339bis, 340-342

[TITEL VIII.](#) - Adoptie.

[HOOFDSTUK I.](#) - Intern recht.

[Afdeling 1.](#) - Algemene bepaling.

Art. 343

[Afdeling 2.](#) - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide vormen van adoptie.

[§ 1.](#) Voorwaarden voor adoptie.

[A.](#) Grondvoorwaarden.

Art. 344-1-344-3

[B.](#) Leeftijd.

Art. 345

[C.](#) Geschiktheid.

Art. 346-1, 346-1/1, 346-1/2, 346-2, 346-2/1

[D.](#) Nieuwe adoptie.

Art. 347-1-347-3

[E.](#) Toestemmingen.

Art. 348-1-348-5, 348-5/1, 348-6-348-11

[§ 2.](#) Gevolgen van de adoptie.

Art. 349-1-349-3

[§ 3.](#) Vaststelling van de afstamming van de geadopteerde na de adoptie.

Art. 350

[§ 4.](#) Herziening van de adoptie.

Art. 351

[§ 5.](#) Tussenpersonen.

Art. 352

[Afdeling 3.](#) - Bepalingen eigen aan iedere vorm van adoptie

[§ 1.](#) Gewone adoptie.

[A.](#) Gevolgen.

Art. 353-1-353-4, 353-4bis, 353-5-353-18

[B.](#) Herroeping.

Art. 354-1-354-3

[§ 2.](#) Volle adoptie.

[A.](#) Leeftijdsvoorwaarde.

Art. 355

[B.](#) Gevolgen.

Art. 356-1-356-4

[HOOFDSTUK II.](#) - Internationaal recht.

[Afdeling 1.](#) - Bijzondere bepalingen van internationaal privaatrecht.

Art. 357-359-6

[Afdeling 2.](#) - Totstandkoming van een adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind onderstelt.

[§ 1.](#) Definities.

Art. 360-1-360-2

[§ 2.](#) Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in een andere Staat.

Art. 361-1-361-2, 361-2/1, 361-3-361-6

[§ 3.](#) Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in België.

Art. 362-1-362-4

[§ 4.](#) Beschermingsmaatregelen.

Art. 363-1-363-6

[Afdeling 3.](#) - Uitwerking van buitenlandse beslissingen inzake adoptie in België

[§ 1.](#) Erkenning van adopties beheerst door het Verdrag.

Art. 364-1-364-3

[§ 2.](#) Erkenning van adopties die niet door het Verdrag zijn beheerst.

Art. 365-1-365-5

[§ 2/1.](#) [¹ Afwijkende bepaling inzake erkenning van de adopties in het hoger belang van het kind.]¹

Art. 365-6

[§ 3.](#) Erkenning van buitenlandse beslissingen van herroeping, herziening en nietigverklaring van een adoptie.

Art. 366-1-366-3

[§ 4.](#) [¹ Akte van adoptie]¹

Art. 367-1-367-3

[HOOFDSTUK III.](#) - Administratieve formaliteiten.

Art. 368-1-370

[TITEL VIII/1.](#) [¹ - Namen en voornamen.]¹

[HOOFDSTUK 1.](#) [¹ - Vastheid van naam.]¹

Art. 370/1

[HOOFDSTUK 2.](#) [¹ - Toegelaten voornamen.]¹

Art. 370/2

[HOOFDSTUK 3.](#) [¹ - Verandering van naam en voornamen.]¹

Art. 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 370/8/1, 370/9

[TITEL VIIIbis.](#) - VERLATING VAN EEN MINDERJARIGE. (opgeheven)

Art. 370bis, 370ter, 370quater

[TITEL IX.](#) [¹ - Ouderlijk gezag en pleegzorg.]¹

[HOOFDSTUK I.](#) [¹ - Ouderlijk gezag.]¹

Art. 371-374, 374/1, 374/2, 375, 375bis, 376-387, 387bis, 387ter

[HOOFDSTUK II.](#) [¹ - Pleegzorg.]¹

Art. 387quater, 387quinquies, 387sexies, 387septies, 387octies, 387novies, 387decies, 387undecies, 387duodecies, 387terdecies, 387quaterdecies

[HOOFDSTUK III.](#) [¹ - Broers en zussen.]¹

Art. 387quinquiesdecies, 387sexiesdecies, 387septiesdecies

[TITEL X.](#) - MINDERJARIGHEID, VOOGDIJ EN ONTVOOGDING.

[HOOFDSTUK I.](#) - MINDERJARIGHEID.

Art. 388

[HOOFDSTUK II.](#) - VOOGDIJ.

[Afdeling I.](#) - Ontstaan van de voogdij.

Art. 389

[Afdeling II.](#) - Organisatie van de voogdij.

Art. 390-401

[Afdeling III.](#) - Toeziende voogd.

Art. 402-404

[Afdeling IV.](#) - Werking van de voogdij.

Art. 405-412

[Afdeling V.](#) - Voogdijrekeningen en voogdijverslag.

Art. 413-420

[HOOFDSTUK IIbis.](#) - PLEEGVOOGDIJ.

Art. 475bis, 475ter, 475quater, 475quinquies, 475sexies, 475septies

[HOOFDSTUK III.](#) - ONTVOOGDING.

Art. 476-487

[HOOFDSTUK IV.](#) [¹ Opschorting van het stemrecht van de minderjarigen ouder dan zestien jaar voor de verkiezing van het Europees Parlement]¹

Art. 487bis, 487ter, 487quater, 487quinquies, 487sexies, 487septies, 487octies

[TITEL XI.](#) - [¹ Meerderjarigheid en beschermde personen]¹

[HOOFDSTUK I.](#) - MEERDERJARIGHEID.

Art. 488

[HOOFDSTUK Ibis.](#) - VOORLOPIG BEWIND OVER DE GOEDEREN TOEBEHOREND AAN EEN MEERDERJARIGE.

Art. 488bis

[HOOFDSTUK II.](#) - [¹ Beschermde personen]¹

[Afdeling 1.](#) - [¹ Toepassingsgebied]¹

Art. 488/1, 488/2

[Afdeling 2.](#) - [¹ Buitengerechtelijke bescherming]¹

Art. 489-490, 490/1, 490/2

[Afdeling 3.](#) - [¹ Rechterlijke bescherming]¹

[Onderafdeling 1.](#) [¹ Definities]¹

Art. 491

[Onderafdeling 2.](#) - [¹ De onbekwaamheid]¹

Art. 492, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5

[Onderafdeling 3.](#) - [¹ Sanctionering]¹

Art. 493, 493/1, 493/2, 493/3

[HOOFDSTUK II/1.](#) [¹ Het bewind]¹

[Afdeling 1.](#) [¹ Definities]¹

Art. 494

[Afdeling 2.](#) [¹ Ontstaan van het bewind]¹

Art. 495

[Afdeling 3.](#) [¹ Organisatie van het bewind]¹

Art. 496, 496/1, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 496/6, 496/7

[Afdeling 4.](#) [¹ De werking van het bewind]¹

[Onderafdeling 1.](#) [¹ Algemene bepalingen]¹

Art. 497, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 497/6, 497/7, 497/8

[Onderafdeling 2.](#) - [¹ Bijstand]¹

Art. 498, 498/1, 498/2, 498/3, 498/4

[Onderafdeling 3.](#) - [¹ Vertegenwoordiging en beheer]¹

Art. 499, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 499/8, 499/9, 499/10, 499/11, 499/12, 499/13, 499/14, 499/15, 499/16, 499/17, 499/18, 499/19, 499/20, 499/21, 499/22

[Onderafdeling 4.](#) - [¹ Het bewind uitgeoefend door de ouders]¹

Art. 500, 500/1, 500/2, 500/3, 500/4

[Onderafdeling 5.](#) [¹ Vertrouwenspersoon]¹

Art. 501, 501/1, 501/2, 501/3

[Afdeling 5.](#) [¹ De beëindiging van het bewind]¹

Art. 502-512

[HOOFDSTUK III.](#)

Art. 513-515

[BOEK II.](#) - GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM.

[TITEL I.](#) - ONDERSCHIEDING VAN DE GOEDEREN.

Art. 516

[HOOFDSTUK I.](#) - ONROERENDE GOEDEREN.

Art. 517-526

[HOOFDSTUK II.](#) - ROERENDE GOEDEREN.

Art. 527-536

[HOOFDSTUK III.](#) - GOEDEREN MET BETREKKING TOT HUN BEZITTERS.

Art. 537-543

[TITEL II.](#) - EIGENDOM.

Art. 544-546

[HOOFDSTUK I.](#) - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN DOOR EEN ZAAK WORDT VOORTGEBRACHT.

Art. 547-550

[HOOFDSTUK II.](#) - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN MET DE ZAAK VERENIGD WORDT EN EEN LICHAAM ERMEE UITMAAKT.

Art. 551

[AFDELING I.](#) - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ONROERENDE ZAKEN.

Art. 552-564

[AFDELING II.](#) - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN.

Art. 565-577

[HOOFDSTUK III.](#) - MEDEEIGENDOM.

[AFDELING I.](#) - (GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN.)

Art. 577-2

[AFDELING II.](#) - (GEDWONGEN MEDEEIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN.)

[Onderafdeling I.](#) - Algemene bepalingen.

Art. 577-3-577-4

[Onderafdeling II.](#) - Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars.

Art. 577-5

[Onderafdeling III.](#) - [¹ Organen van de vereniging van mede-eigenaars.]¹

Art. 577-6-577-8, 577-8/1, 577-8/2

[Onderafdeling IV.](#) - Rechtsvorderingen. - Openbaarheid. - Tegenstelbaarheid en overdracht.

Art. 577-9-577-11, 577-11/1, 577-11/2

[Onderafdeling V.](#) - Ontbinding en vereffening.

Art. 577-12-577-13, 577-13/1

[Onderafdeling VI.](#) - Dwingend karakter.

Art. 577-14

[TITEL III.](#) - VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING.

[HOOFDSTUK I.](#) - VRUCHTGEBRUIK.

Art. 578-581

[AFDELING I.](#) - RECHTEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.

Art. 582-599

[AFDELING II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.

Art. 600-616

[AFDELING III.](#) - HOE VRUCHTGEBRUIK EINDIGT.

Art. 617-624, 624/1

[HOOFDSTUK II.](#) - GEBRUIK EN BEWONING.

Art. 625-636

[TITEL IV.](#) - ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN.

Art. 637-639

[HOOFDSTUK I.](#) - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE ONTSTAAN UIT DE LIGGING VAN DE PLAATSEN.

Art. 640-648

[HOOFDSTUK II.](#) - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR DE WET GEVESTIGD ZIJN.

Art. 649-652

[AFDELING I.](#) - GEMENE MUUR EN GEMENE GRACHT.

Art. 653-673

[AFDELING II.](#) - AFSTAND EN TUSSENWERKEN VEREIST BIJ BEPAALDE BOUWWERKEN.

Art. 674

[AFDELING III.](#) - UITZICHTEN OP HET EIGENDOM VAN DE NABUUR.

Art. 675-680, 680bis

[AFDELING IV.](#) - DAKDROP.

Art. 681

[AFDELING V.](#) - RECHT VAN UITWEG.

Art. 682-685

[HOOFDSTUK III.](#) - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR 'S MENSEN TOEDOEN GEVESTIGD WORDEN.

[AFDELING I.](#) - ONDERSCHIEDEN SOORTEN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN DIE OP GOEDEREN KUNNEN WORDEN GEVESTIGD.

Art. 686-689

[AFDELING II.](#) - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN GEVESTIGD WORDEN.

Art. 690-696

[AFDELING III.](#) - RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN HET ERF WAARAAN DE ERFDIENSTBAARHEID VERSCHULDIGD IS.

Art. 697-702

[AFDELING IV.](#) - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN TENIET GAAN.

Art. 703-710, 710bis

[BOEK III.](#) - OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT.

[ALGEMENE BEPALINGEN.](#)

Art. 711-717

[TITEL I.](#)

[HOOFDSTUK I.](#)

Art. 718-724

[HOOFDSTUK II.](#)

Art. 725-730

[HOOFDSTUK III.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 731-738

[AFDELING II.](#)

Art. 739-744

[AFDELING III.](#)

Art. 745

[\(AFDELING IV.](#)

Art. 745bis, 745ter, 745quater, 745quinquies, 745sexies, 745septies

[Afdeling IVbis.](#)

Art. 745octies

[AFDELING](#)

Art. 746-749

[AFDELING](#)

Art. 750-754, 754/1, 755

[HOOFDSTUK IV.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 756-766

[AFDELING II.](#)

Art. 767-773

[HOOFDSTUK V.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 774-783

[AFDELING II.](#)

Art. 784, 784/1, 785-792

[AFDELING III.](#)

Art. 793-803, 803bis, 804-810, 810bis

[AFDELING IV.](#)

Art. 811-814

[HOOFDSTUK VI.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 815-842

[AFDELING II.](#)

Art. 843, 843/1, 844-858, 858bis, 858ter, 859-869

[AFDELING III.](#)

Art. 870-882

[AFDELING IV.](#)

Art. 883-886

[AFDELING V.](#)

Art. 887-892

[HOOFDSTUK VII.](#)

Art. 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 892/5, 892/6, 892/7, 892/8

[TITEL II.](#)

[HOOFDSTUK I.](#)

Art. 893-900

[HOOFDSTUK II.](#)

Art. 901-912

[HOOFDSTUK III.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 913-915, 915bis, 916-919

[AFDELING II.](#)

Art. 920-922, 922/1, 923-930

[HOOFDSTUK IV.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 931-952

[AFDELING II.](#)

Art. 953-966

[HOOFDSTUK V.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 967-980

[AFDELING II.](#)

Art. 981-1001

[AFDELING III.](#)

Art. 1002

[AFDELING IV.](#)

Art. 1003-1009

[AFDELING V.](#)

Art. 1010-1013

[AFDELING VI.](#)

Art. 1014-1024

[AFDELING VII.](#)

Art. 1025-1034

[AFDELING VIII.](#)

Art. 1035-1047

[HOOFDSTUK VI.](#)

Art. 1048-1074

[HOOFDSTUK VII.](#)

Art. 1075-1080

[HOOFDSTUK VIII.](#)

Art. 1081-1090

[HOOFDSTUK IX.](#)

Art. 1091-1100

[TITEL IIbis.](#)

[HOOFDSTUK I.](#)

Art. 1100/1, 1100/2

[HOOFDSTUK II.](#)

Art. 1100/3

[HOOFDSTUK III.](#)

Art. 1100/4

[HOOFDSTUK IV.](#)

Art. 1100/5

[HOOFDSTUK V.](#)

Art. 1100/6

[HOOFDSTUK VI.](#)

Art. 1100/7

[TITEL III.](#) - CONTRACTEN OF VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN.

[HOOFDSTUK I.](#) - VOORAFGAANDE BEPALINGEN.

Art. 1101-1107

[HOOFDSTUK II.](#)

Art. 1108

[AFDELING I.](#)

Art. 1109-1122

[AFDELING II.](#)

Art. 1123-1125

[AFDELING III.](#)

Art. 1126-1130

[AFDELING IV.](#)

Art. 1131-1133

[HOOFDSTUK III.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 1134-1135

[AFDELING II.](#)

Art. 1136-1141

[AFDELING III.](#)

Art. 1142-1145

[AFDELING IV.](#)

Art. 1146-1155

[AFDELING V.](#)

Art. 1156-1164

[AFDELING VI.](#)

Art. 1165-1167

[HOOFDSTUK IV.](#)

[AFDELING I.](#)

[§ 1.](#)

Art. 1168-1180

[§ II.](#)

Art. 1181-1182

[§ III.](#)

Art. 1183-1184

[AFDELING II.](#)

Art. 1185-1188

[AFDELING III.](#)

Art. 1189-1196

[AFDELING IV.](#)

[§ 1.](#)

Art. 1197-1199

[§ II.](#)

Art. 1200-1216

[AFDELING V.](#)

Art. 1217-1219

[§ I.](#)

Art. 1220-1221

[§ II.](#)

Art. 1222-1225

[AFDELING VI.](#)

Art. 1226-1233

[HOOFDSTUK V.](#)

Art. 1234

[AFDELING I.](#)

[§ I.](#)

Art. 1235-1240, 1240bis, 1240ter, 1241-1248

[§ II.](#)

Art. 1249-1252

[§ III.](#)

Art. 1253-1256

[§ IV.](#)

Art. 1257-1264

[§ V.](#)

Art. 1265-1270

[AFDELING II.](#)

Art. 1271-1281

[AFDELING III.](#)

Art. 1282-1288

[AFDELING IV.](#)

Art. 1289-1299

[AFDELING V.](#)

Art. 1300-1301

[AFDELING VI.](#)

Art. 1302-1303

[AFDELING VII.](#)

Art. 1304-1314

[HOOFDSTUK VI.](#) - BEWIJS VAN DE VERBINTENISSEN EN BEWIJS VAN DE BETALING.

Art. 1315-1316

[AFDELING I.](#) - SCHRIFTELIJK BEWIJS.

[§ I.](#) DE AUTHENTIEKE TITEL.

Art. 1317-1321

[§ II.](#)

Art. 1322-1332

[§ III.](#)

Art. 1333

[§ IV.](#)

Art. 1334-1336

[§ V. AKTEN VAN ERKENNING EN VAN BEVESTIGING.](#)

Art. 1337-1340

[AFDELING II.](#)

Art. 1341-1348

[AFDELING II/1.](#)

Art. 1348bis

[AFDELING III.](#)

Art. 1349

[§ 1.](#)

Art. 1350-1352

[§ II.](#)

Art. 1353

[AFDELING IV.](#)

Art. 1354-1356

[AFDELING V.](#)

Art. 1357

[§ I.](#)

Art. 1358-1365

[§ II.](#)

Art. 1366-1369

[TITEL IV. - VERBINTENISSEN BUITEN OVEREENKOMST.](#)

Art. 1370

[HOOFDSTUK I.](#)

Art. 1371-1381

[HOOFDSTUK II. - MISDRIJVEN EN ONEIGENLIJKE MISDRIJVEN.](#)

Art. 1382-1386

[TITEL IVbis. - VERGOEDING VAN DE SCHADE DOOR ABNORMALEN VEROORZAAKT.](#)

Art. 1386bis

[TITEL V.](#)

[HOOFDSTUK I.](#)

Art. 1387-1389, 1389/1, 1389/2, 1389/3, 1390-1397, 1397/1

[HOOFDSTUK II.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 1398

[§ 1.](#)

Art. 1399-1401

[§ 2.](#)

Art. 1402-1404

[§ 3.](#)

Art. 1405

[§ 4.](#)

Art. 1406-1408

[AFDELING II.](#)

Art. 1409-1414

[AFDELING III.](#)

Art. 1415-1424

[AFDELING IV.](#)

Art. 1425

[GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING VOOR HET BESTUUR VAN DE EIGEN VERMOGENS](#)

Art. 1426

[AFDELING V.](#)

[§ 1.](#)

Art. 1427-1429, 1429bis, 1430-1431

[§ 2.](#)

Art. 1432-1438

[§ 3.](#)

Art. 1439-1441

[§ 4.](#)

Art. 1442-1444

[§ 5.](#)

Art. 1445-1449

[§ 6.](#)

Art. 1450

[HOOFDSTUK III.](#)

Art. 1451

[§ 1.](#)

Art. 1452-1456

[§ 2.](#)

Art. 1457-1460

[§ 3.](#)

Art. 1461-1464

[§ 4.](#)

Art. 1465

[HOOFDSTUK IV.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 1466-1469, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1469/6, 1469/7, 1469/8, 1469/9, 1469/10, 1469/11, 1469/12, 1469/13

[AFDELING II.](#)

Art. 1470-1474

[AFDELING III.](#)

Art. 1474/1

[TITEL Vbis.](#) - (ingevoegd bij) Wettelijke samenwoning.

Art. 1475-1476, 1476bis, 1476ter, 1476quater, 1476quinqies, 1477-1581

[OVERGANGSRECHT.](#)

[TITEL VI.](#) - KOOP.

[HOOFDSTUK I.](#) - AARD EN VORM VAN DE KOOP.

Art. 1582-1593

[HOOFDSTUK II.](#) - WIE KOPEN OF VERKOPEN KAN.

Art. 1594-1597

[HOOFDSTUK III.](#) - ZAKEN DIE VERKOCHT KUNNEN WORDEN.

Art. 1598-1601

[HOOFDSTUK IV.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER.

[AFDELING I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 1602-1603

[AFDELING II.](#) - LEVERING.

Art. 1604-1624

[AFDELING III.](#) - VRIJWARING.

Art. 1625

[§ I.](#) VRIJWARING VOOR UITWINNING.

Art. 1626-1640

[§ II.](#) VRIJWARING VOOR GEBREKEN VAN DE VERKOCHTE ZAAK.

Art. 1641-1649

[Afdeling IV.](#) Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten.

Art. 1649bis, 1649ter, 1649quater, 1649quinquies, 1649sexies, 1649septies, 1649octies, 1649nonies

[HOOFDSTUK V.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER.

Art. 1650-1657

[HOOFDSTUK VI.](#) - NIETIGHEID EN ONTBINDING VAN DE KOOP.

Art. 1658

[AFDELING I.](#) - RECHT VAN WEDERINKOOP.

Art. 1659-1673

[AFDELING II.](#) - VERNIETIGING VAN DE KOOP UIT HOOFDE VAN BENADELING.

Art. 1674-1685

[HOOFDSTUK VII.](#) - VEILING VAN ONVERDEELDE GOEDEREN.

Art. 1686-1688

[HOOFDSTUK VIII.](#) - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN EN ANDERE ONLICHAMELIJKE RECHTEN.

Art. 1689-1701

[TITEL VIbis.](#) [¹ - Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten.]¹

[HOOFDSTUK I.](#) [¹ - Definities en toepassingsgebied.]¹

Art. 1701/1, 1701/2

[HOOFDSTUK II.](#) [¹ - Levering van de digitale inhoud of digitale dienst.]¹

Art. 1701/3

[HOOFDSTUK III.](#) [¹ - Conformiteit van de digitale inhoud of digitale dienst.]¹

[Afdeling 1.](#) [¹ - Conformiteitsvereisten.]¹

Art. 1701/4

[Afdeling 2.](#) [¹ - Subjectieve conformiteitsvereisten.]¹

Art. 1701/5

[Afdeling 3.](#) [¹ - Objectieve conformiteitsvereisten.]¹

Art. 1701/6

[Afdeling 4.](#) [¹ - Verkeerde integratie van de digitale inhoud of digitale dienst.]¹

Art. 1701/7

[HOOFDSTUK IV.](#) [¹ - Aansprakelijkheid van de handelaar.]¹

Art. 1701/8

[HOOFDSTUK V.](#) [¹ - Remedies in geval van leveringsverzuim en van conformiteitsgebrek.]¹

[Afdeling 1.](#) [¹ - Remedies in geval van leveringsverzuim.]¹

Art. 1701/9

[Afdeling 2.](#) [¹ - Remedies in geval van conformiteitsgebrek.]¹

Art. 1701/10, 1701/11, 1701/12

[HOOFDSTUK VI.](#) [¹ - Verplichtingen van de handelaar bij ontbinding.]¹

Art. 1701/13

[HOOFDSTUK VII.](#) [¹ - Verbintenissen van de consument bij ontbinding.]¹

Art. 1701/14

[HOOFDSTUK VIII.](#) [¹ - Termijnen en middelen voor terugbetaling door de handelaar.]¹

Art. 1701/15

[HOOFDSTUK IX.](#) [¹ - Recht op verhaal.]¹

Art. 1701/16

[HOOFDSTUK X.](#) [¹ - Wijziging van de digitale inhoud of digitale dienst.]¹

Art. 1701/17

[HOOFDSTUK XI.](#) [¹ - Dwingend karakter.]¹

Art. 1701/18

[HOOFDSTUK XII.](#) [¹ - Sancties.]¹

Art. 1701/19

[TITEL VII.](#) - RUIL.

Art. 1702-1707

[TITEL VIII.](#) - HUUR.

[HOOFDSTUK I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 1708-1712

[HOOFDSTUK II.](#) - HUUR VAN GOEDEREN.

Art. 1713

[AFDELING I.](#) - (ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE HUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN).

Art. 1714

Art. 1714_WAALS_GEWEST

Art. 1714bis

Art. 1714bis_VLAAMS_GEWEST

Art. 1714bis_WAALS_GEWEST

Art. 1714bis_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1715

Art. 1715_WAALS_GEWEST

Art. 1716

Art. 1716_VLAAMS_GEWEST

Art. 1716_WAALS_GEWEST

Art. 1716_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1716bis, 1717

Art. 1717_WAALS_GEWEST

Art. 1717_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1718

Art. 1718_WAALS_GEWEST

Art. 1719

Art. 1719_WAALS_GEWEST

Art. 1720

Art. 1720_WAALS_GEWEST

Art. 1720_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1721

Art. 1721_WAALS_GEWEST

Art. 1722

Art. 1722_WAALS_GEWEST

Art. 1723

Art. 1723_WAALS_GEWEST

Art. 1724

Art. 1724_WAALS_GEWEST

Art. 1725

Art. 1725_WAALS_GEWEST

Art. 1726

Art. 1726_WAALS_GEWEST

Art. 1727

Art. 1727_WAALS_GEWEST

Art. 1728

Art. 1728_WAALS_GEWEST

Art. 1728bis

Art. 1728bis_WAALS_GEWEST

Art. 1728bis_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1728ter

Art. 1728ter_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1728ter_WAALS_GEWEST

Art. 1728quater

Art. 1728quater_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1728quater_WAALS_GEWEST

Art. 1729

Art. 1729_WAALS_GEWEST

Art. 1730

Art. 1730_WAALS_GEWEST

Art. 1730_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1731

Art. 1731_WAALS_GEWEST

Art. 1732

Art. 1732_WAALS_GEWEST

Art. 1733

Art. 1733_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1733_WAALS_GEWEST

Art. 1734-1735

Art. 1735_WAALS_GEWEST

Art. 1736

Art. 1736_WAALS_GEWEST

Art. 1737

Art. 1737_WAALS_GEWEST

Art. 1738

Art. 1738_WAALS_GEWEST

Art. 1739

Art. 1739_WAALS_GEWEST

Art. 1740

Art. 1740_WAALS_GEWEST

Art. 1741

Art. 1741_WAALS_GEWEST

Art. 1742

Art. 1742_WAALS_GEWEST

Art. 1743

Art. 1743_WAALS_GEWEST

Art. 1743_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1744

Art. 1744_WAALS_GEWEST

Art. 1745

Art. 1745_WAALS_GEWEST

Art. 1746-1747

Art. 1747_WAALS_GEWEST

Art. 1748

Art. 1748_WAALS_GEWEST

Art. 1748_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1749

Art. 1749_WAALS_GEWEST

Art. 1750

Art. 1750_WAALS_GEWEST

Art. 1750_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1751

Art. 1751_WAALS_GEWEST

Art. 1752

Art. 1752_WAALS_GEWEST

Art. 1752bis, 1753

Art. 1753_WAALS_GEWEST

Art. 1754

Art. 1754_WAALS_GEWEST

Art. 1754_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1755

Art. 1755_WAALS_GEWEST

Art. 1755_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1756

Art. 1756_WAALS_GEWEST

Art. 1756_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 1757

Art. 1757_WAALS_GEWEST

Art. 1758

Art. 1758_WAALS_GEWEST

Art. 1758bis, 1758ter, 1759, 1759bis, 1760

Art. 1760_WAALS_GEWEST

Art. 1761-1762, 1762bis

Art. 1762bis_WAALS_GEWEST

[AFDELING II.](#) - REGELS BETREFFENDE DE HUUROVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT DE HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER IN HET BIJZONDER. (Voor de autonome Tekst : 1991-02-20/32)

[AFDELING II. WAALS_GEWEST.](#)

[AFDELING IIbis.](#) - REGELS BETREFFENDE DE HANDELSHUUR IN HET BIJZONDER. (Voor de autonome Tekst : 1951-04-30/30)

[AFDELING III.](#) - REGELS BETREFFENDE DE PACT IN HET BIJZONDER. (Voor de autonome Tekst : 1969-11-04/31)

[HOOFDSTUK III.](#) - HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN.

Art. 1779

[AFDELING I.](#) - HUUR VAN DIENSTBODEN EN WERKLIEDEN.

Art. 1780-1781

[AFDELING II.](#) - ONDERNEMERS VAN VERVOER TE LAND EN TE WATER.

Art. 1782-1786

[AFDELING III.](#) - BESTEKKEN EN AANNEMINGEN.

Art. 1787-1799

[HOOFDSTUK IV.](#) - VEEPACHT.

[AFDELING I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 1800-1803

[AFDELING II.](#) - EENVOUDIGE VEEPACHT.

Art. 1804-1817

[AFDELING III.](#) - VEEPACHT BIJ HELFTEN.

Art. 1818-1820

[AFDELING IV.](#) - VEEPACHT DOOR DE EIGENAAR TOEGESTAAN AAN ZIJN PACHTER OF ZIJN DEELPACHTER.

[§ I.](#) VEEPACHT AAN DE PACHTER TOEGESTAAN.

Art. 1821-1826

[§ II.](#) VEEPACHT AAN DE DEELPACHTER TOEGESTAAN.

Art. 1827-1830

[AFDELING V.](#) - CONTRACT ONEIGENLIJK VEEPACHT GENOEMD.

Art. 1831

[TITEL IX.](#) - (VENNOOTSCHAPPEN).

[HOOFDSTUK I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 1832-1834

[HOOFDSTUK II.](#) - VERSCHILLENDE SOORTEN VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Art. 1835

[AFDELING I.](#) - ALGEMENE VENNOOTSCHAPPEN.

Art. 1836-1840

[AFDELING II.](#) - BIJZONDERE VENNOOTSCHAP.

Art. 1841-1842

[HOOFDSTUK III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN ONDERLING EN TEN AANZIEN VAN DERDEN.

[AFDELING I.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN ONDERLING.

Art. 1843-1861

[AFDELING II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN TEN AANZIEN VAN DERDEN.

Art. 1862-1864

[HOOFDSTUK IV.](#) - VERSCHILLENDE WIJZEN WAAROP DE VENNOOTSCHAP EINDIGT.

Art. 1865-1872

[BEPALING BETREFFENDE DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.](#)

Art. 1873

[TITEL X.](#) - LENING.

Art. 1874

[HOOFDSTUK I.](#) - BRUIKLENING OF COMMODAAT.

[AFDELING I.](#) - AARD VAN DE BRUIKLENING.

Art. 1875-1879

[AFDELING II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE LENER.

Art. 1880-1887

[AFDELING III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DEGENE DIE IN BRUIKLEEN GEEFT.

Art. 1888-1891

[HOOFDSTUK II.](#) - VERBRUIKLENING OF EENVOUDIGE LENING.

[AFDELING I.](#) - AARD VAN DE VERBRUIKLENING.

Art. 1892-1897

[AFDELING II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE UITLENER.

Art. 1898-1901

[AFDELING III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE LENER.

Art. 1902-1904

[HOOFDSTUK III.](#) - LENING OP INTEREST.

Art. 1905-1907, 1907bis, 1907ter, 1908-1914

[TITEL XI.](#) - BEWAARGEVING EN SEKWESTER.

[HOOFDSTUK I.](#) - BEWAARGEVING IN HET ALGEMEEN EN VERSCHILLENDE SOORTEN VAN BEWAARGEVING.

Art. 1915-1916

[HOOFDSTUK II.](#) - EIGENLIJKE BEWAARGEVING.

[AFDELING I.](#) - AARD EN WEZEN VAN HET CONTRACT VAN BEWAARGEVING.

Art. 1917-1920

[AFDELING II.](#) - VRIJWILLIGE BEWAARGEVING.

Art. 1921-1926

[AFDELING III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAARNEMER.

Art. 1927-1946

[AFDELING IV.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAARGEVER.

Art. 1947-1948

[AFDELING V.](#) - BEWAARGEVING UIT NOODZAAK.

Art. 1949-1954, 1954bis, 1954ter, 1954quater

[HOOFDSTUK III.](#) - SEKWESTER.

[AFDELING I.](#) - VERSCHILLENDE SOORTEN VAN SEKWESTER.

Art. 1955

[AFDELING II.](#) - BIJ OVEREENKOMST BEDONGEN SEKWESTER.

Art. 1956-1960

[AFDELING III.](#) - GERECHTELIJK SEKWESTER OF GERECHTELIJK BEWAARGEVING.

Art. 1961-1963

[TITEL XII.](#) - KANSCONTRACTEN.

Art. 1964

[HOOFDSTUK I.](#) - SPEL EN WEDDENSCHAP.

Art. 1965-1967

[HOOFDSTUK II.](#) - CONTRACT VAN LIJFRENTÉ.

[AFDELING I.](#) - VOORWAARDEN DIE VOOR DE GELDIGHEID VAN HET CONTRACT VEREIST ZIJN.

Art. 1968-1976

[AFDELING II.](#) - GEVOLGEN VAN HET CONTRACT TUSSEN DE CONTRACTERENDE PARTIJEN.

Art. 1977-1983

[TITEL XIII.](#) - LASTGEVING.

[HOOFDSTUK I.](#) - AARD EN VORM VAN DE LASTGEVING.

Art. 1984, 1984bis, 1985-1990

[HOOFDSTUK II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE LASTHEBBER.

Art. 1991-1997

[HOOFDSTUK III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE LASTGEVER.

Art. 1998-2002

[HOOFDSTUK IV.](#) - VERSCHILLENDE WIJZEN WAAROP LASTGEVING EINDIGT.

Art. 2003-2010

[TITEL XIV.](#)

[HOOFDSTUK I.](#)

Art. 2011-2020

[HOOFDSTUK II.](#)

[AFDELING I.](#)

Art. 2021-2027

[AFDELING II.](#)

Art. 2028-2032

[AFDELING III.](#)

Art. 2033

[HOOFDSTUK III.](#)

Art. 2034-2039

[HOOFDSTUK IV.](#)

Art. 2040-2043

[HOOFDSTUK V.](#)

Art. 2043bis, 2043ter, 2043quater, 2043quinquies, 2043sexies, 2043septies, 2043octies

[TITEL XV.](#) - DADING.

Art. 2044-2058

[TITEL XVI.](#) - LIJFSDWANG IN BURGERLIJKE ZAKEN.

Art. 2059-2070

[TITEL XVII.](#) [¹ - Zakelijke zekerheden op roerende goederen]¹

Art. 2071-2072

[TITEL XVIII.](#) - VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN.

[TITEL XIX.](#) - GERECHTELIJKE UITWINNING EN RANGREGELING ONDER DE SCHULDEISERS.

Art. 2204-2218

[TITEL XX.](#) - VERJARING.

[HOOFDSTUK I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 2219-2227

[HOOFDSTUK II.](#) - BEZIT.

Art. 2228-2235

[HOOFDSTUK III.](#) - OORZAKEN DIE DE VERJARING VERHINDEREN.

Art. 2236-2241

[HOOFDSTUK IV.](#) - OORZAKEN DIE DE VERJARING STUITEN OF SCHORSEN.

[AFDELING I.](#) - OORZAKEN DIE DE VERJARING STUITEN.

Art. 2242-2250

[AFDELING II.](#) - OORZAKEN DIE DE LOOP VAN DE VERJARING SCHORSEN.

Art. 2251-2259

[HOOFDSTUK V.](#) - TIJD DIE VOOR DE VERJARING VEREIST IS.

[AFDELING I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 2260-2261

[AFDELING II.](#) - (ALGEMENE TERMIJNEN VAN VERJARING.)

Art. 2262, 2262bis, 2263-2264

[AFDELING III.](#) - TIENJARIGE EN TWINTIGJARIGE VERJARING.

Art. 2265-2270

[AFDELING IV.](#) - ENIGE BIJZONDERE VERJARINGEN.

Art. 2271-2276, 2276bis, 2276ter, 2276quater, 2276quinquies, 2277, 2277bis, 2277ter, 2278-2280

[TITEL XXI.](#) - (KENNISGEVING).

Art. 2281

[HOOFDSTUK II.](#) - STELSEL VAN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN.

Art. 1399

[EERSTE DEEL.](#) - WETTELIJKE GEMEENSCHAP.

Art. 1400

[AFDELING I.](#) - BATEN EN LASTEN DIE DE GEMEENSCHAP UITMAKEN.

[§ I.](#) BATEN VAN DE GEMEENSCHAP.

Art. 1401-1408

[§ II.](#) LASTEN VAN DE GEMEENSCHAP EN VORDERINGEN TEGEN DE GEMEENSCHAP DIE DAARUIT ONTSTAAN.

Art. 1409-1420

[AFDELING II.](#) - BEHEER VAN DE GEMEENSCHAP EN GEVOLGEN VAN DE HANDELINGEN VAN IEDER VAN BEIDE ECHTGENOTEN TEN OPZICHTE VAN DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP.

Art. 1421-1440

[AFDELING III.](#) - ONTBINDING VAN DE GEMEENSCHAP EN ENIGE GEVOLGEN DAARVAN.

Art. 1441-1452

[AFDELING IV.](#) - AANVAARDING VAN DE GEMEENSCHAP, EN BEVOEGDHEID OM DAARVAN AFSTAND TE DOEN, MET DE VOORWAARDEN DIENAANGAANDE.

Art. 1453-1466

[AFDELING V.](#) - VERDELING VAN DE AANVAARDE GEMEENSCHAP.

Art. 1467

[§ 1.](#) VERDELINGEN VAN DE BATEN.

Art. 1468-1481

[§ II.](#) LASTEN VAN DE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE IN DE SCHULDEN.

Art. 1482-1491

[AFDELING VI.](#) - AFSTAND VAN DE GEMEENSCHAP EN GEVOLGEN DAARVAN.

Art. 1492-1495

[BEPALING BETREFFENDE DE WETTELIJKE GEMEENSCHAP, INGEVAL EEN VAN](#) DE ECHTGENOTEN OF BEIDE ECHTGENOTEN KINDEREN HEBBEN UIT EEN VROEGER HUWELIJK.

Art. 1496

[TWEDE DEEL.](#) BEDONGEN GEMEENSCHAP EN OVEREENKOMSTEN WAARBIJ DE WETTELIJKE GEMEENSCHAP KAN WORDEN GEWIJZIGD OF ZELFS UITGESLOTEN.

Art. 1497

[AFDELING I.](#) - GEMEENSCHAP TOT DE AANWINSTEN BEPERKT.

Art. 1498-1499

[AFDELING II.](#) - BEDING WAARBIJ DE ROERENDE GOEDEREN GEHEEL OF TEN DELE VAN DE GEMEENSCHAP WORDEN UITGESLOTEN.

Art. 1500-1504

[AFDELING III.](#) - BEDING WAARBIJ ONROERENDE GOEDEREN ALS ROEREND GOED WORDEN INGEBRACHT.

Art. 1505-1509

[AFDELING IV.](#) - BEDING VAN SCHEIDING VAN SCHULDEN.

Art. 1510-1513

[AFDELING V.](#) - BEVOEGDHEID AAN DE VROUW VERLEEND OM HAAR INBRENG VRIJ EN ONBELAST TERUG TE NEMEN.

Art. 1514

[AFDELING VI.](#) - BEDONGEN VOORUITNEMING.

Art. 1515-1519

[AFDELING VII.](#) - BEDINGEN WAARBIJ AAN DE ECHTGENOTEN EEN ONGELIJK AANDEEL IN DE GEMEENSCHAP WORDT TOEGEKEND.

Art. 1520-1525

[AFDELING VIII.](#) - ALGEMENE GEMEENSCHAP.

Art. 1526

[BEPALINGEN AAN DE ACHT VOORAFGAANDE AFDELINGEN GEMEEN.](#)

Art. 1527-1528

[AFDELING IX.](#) - OVEREENKOMSTEN WAARBIJ DE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN WORDT UITGESLOTEN.

Art. 1529

[§ 1.](#) BEDING WAARBIJ BEPAALD WORDT DAT DE ECHTGENOTEN ZONDER GEMEENSCHAP HUWEN.

Art. 1530-1539

[HOOFDSTUK III.](#) - DOTAAL STELSEL.

Art. 1540-1541

[AFDELING I.](#) - AANBRENGST VAN HUWELIJKSGOED.

Art. 1542-1548

[AFDELING II.](#) - RECHTEN VAN DE MAN BETREFFENDE DE DOTALE GOEDEREN, EN ONVERVREEMDBAARHEID VAN HET DOTALE ERF.

Art. 1549-1563

[AFDELING III.](#) - TERUGGAVE VAN HET HUWELIJKSGOED.

Art. 1564-1573

[AFDELING IV.](#) - PARAFERNALE GOEDEREN.

Art. 1574-1580

[BIJZONDERE BEPALING.](#)

Art. 1581

[Inleidende bepalingen.](#) Overdracht van zakelijke rechten.

Art. 1-2, 2bis, 3-6

[HOOFDSTUK I.](#) _ Algemene bepalingen.

Art. 7-8, 8/1, 9-11

[HOOFDSTUK II.](#) _ Voorrechten.

Art. 12-16

[AFDELING I.](#) _ Voorrechten op roerende en onroerende goederen.

Art. 17

[AFDELING II.](#) _ Voorrechten op roerende goederen.

Art. 18

[§ I.](#) ALGEMENE VOORRECHTEN OP ROERENDE GOEDEREN.

Art. 19

[§ II.](#) VOORRECHTEN OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN.

Art. 20

[§ III.](#) RANG VAN DE VOORRECHTEN OP ROERENDE GOEDEREN IN GEVAL VAN SAMENLOOP VAN DIE VOORRECHTEN.

Art. 21-25, 25bis, 26

[AFDELING III.](#) _ Voorrechten op onroerende goederen.

Art. 27-28

[AFDELING IV.](#) _ Hoe voorrechten bewaard worden.

Art. 29-38, 38/1, 38bis, 39-40

[HOOFDSTUK III.](#) _ Hypotheken.

Art. 41-45, 45bis, 46

[AFDELING I.](#) _ Wettelijke hypotheken.

Art. 47

Art. 47_WAALS_GEWEST

Art. 48

[§ 1.](#) WAARBORGEN DOOR VOOGDEN TE VERSTREKKEN IN HET BELANG VAN MINDERJARIGEN EN ONBEKWAAMVERKLAARDEN.

Art. 49-63

[§ 2.](#) WAARBORGEN TEN BEHOEVE VAN GEHUWDE VROUWEN. (Opgeheven. - Overgangsbepaling)

Art. 64-72

[AFDELING II.](#) - Bedongen hypotheken.

Art. 73-80

[AFDELING III.](#) _ Rang van de hypotheeken onderling.

Art. 81

[AFDELING IV.](#) [¹ - Hypotheeken voor alle sommen]¹

Art. 81bis

[AFDELING V.](#) - [¹ Overdracht van bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen.]¹

Art. 81ter, 81quater, 81quinqies, 81sexies, 81septies, 81octies, 81nonies, 81decies, 81undecies

[HOOFDSTUK IV.](#) _ Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheeken.

Art. 82-90, 90bis, 90ter, 91

[HOOFDSTUK V.](#) _ Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen.

Art. 92-95

[HOOFDSTUK VI.](#) _ Gevolgen van de voorrechten en hypotheeken tegen derden-bezitters.

Art. 96-107

[HOOFDSTUK VII.](#) _ Tenietgaan van de voorrechten en hypotheeken.

Art. 108

[HOOFDSTUK VIII.](#) _ Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheeken worden gezuiverd.

Art. 109-122

[HOOFDSTUK IX.](#) _ Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid [¹ ...]¹.

Art. 123-134

[HOOFDSTUK X.](#) _ Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden.

Art. 135-138

[Hoofdstuk XI.](#) - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen.

Art. 139-143

[Hoofdstuk XII.](#) _ Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen.

Art. 144

[Hoofdstuk XIII.](#)[¹ De organisatie van de hypotheekbewaring]¹

Art. 145-146

[Afdeling IIbis.](#) Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder.

[§ 1.](#) Handelshuur.

Art. 1

Art. 1_WAALS_GEWEST

Art. 2

Art. 2_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST

Art. 2_WAALS_GEWEST

Art. 2_VLAAMS_GEWEST

[§ 2.](#) Duur van de handelshuur.

Art. 3

Art. 3_WAALS_GEWEST

Art. 4-5

[§ 3.](#) Herziening van de huur.

Art. 6

[§ 4.](#) Recht van de huurder om het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te maken.

Art. 7-9

[§ 5.](#) Overdracht van huur en onderhuur.

Art. 10-11, 11bis

[§ 6.](#) Overdracht van het gehuurde goed.

Art. 12

[§ 7.](#) Recht op hernieuwing van de huur.

Art. 13

Art. 13_WAALS_GEWEST

Art. 14-24

[§ 8.](#) Vergoeding wegens uitzetting.

Art. 25-28

[§ 9.](#) Rechtspleging.

Art. 29-36

[Afdeling 3.](#) - Regels betreffende de pacht in het bijzonder.

[§ 1.](#) - Pacht.

Art. 1-2

Art. 2_WAALS_GEWEST

Art. 2_VLAAMS_GEWEST

Art. 2bis_WAALS_GEWEST

Art. 2ter_WAALS_GEWEST

Art. 3

Art. 3_WAALS_GEWEST

[§ 2.](#) - Pachttijd.

Art. 4

Art. 4_WAALS_GEWEST

Art. 5

[§ 3.](#) - Opzegging door de verpachter.

Art. 6

Art. 6_VLAAMS_GEWEST

Art. 6_WAALSE_GEWEST, 7

Art. 7_WAALS_GEWEST

Art. 8

Art. 8_WAALS_GEWEST

Art. 8BIS

Art. 8bis_WAALS_GEWEST

Art. 9

Art. 9_WAALS_GEWEST

Art. 9_VLAAMS_GEWEST

Art. 10

Art. 10_WAALS_GEWEST

Art. 10bis_WAALS_GEWEST

Art. 11

Art. 11_WAALS_GEWEST

Art. 11bis

Art. 11bis_WAALS_GEWEST

Art. 12

Art. 12_WAALS_GEWEST

Art. 12_VLAAMS_GEWEST

Art. 13

[§ 4.](#) - Opzegging door de pachter en beëindiging in onderlinge overeenstemming.

Art. 14

[§ 5.](#) - Vergissingen inzake oppervlakte en gevallen van bezitsaanmatiging.

Art. 15-16

[§ 6.](#) - Pachtprijs en andere geldelijke lasten.

Art. 17

Art. 17_WAALS_GEWEST

Art. 18

Art. 18_WAALS_GEWEST

Art. 19

Art. 19_WAALS_GEWEST

Art. 20-23

[§ 7.](#) - Exploitatie van het gepachte goed.

Art. 24

Art. 24_WAALS_GEWEST

Art. 25-26

Art. 26_WAALS_GEWEST

Art. 27-28

Art. 28_WAALS_GEWEST

Art. 29, 29bis

[§ 8.](#) - Onderpacht en pachtoverdracht.

Art. 30

Art. 30_WAALS_GEWEST

Art. 30bis_WAALS_GEWEST

Art. 31

Art. 31_WAALS_GEWEST

Art. 32-34

Art. 34_WAALS_GEWEST

Art. 34bis

Art. 34bis_WAALS_GEWEST

Art. 35

Art. 35_WAALS_GEWEST

Art. 36

Art. 36_WAALS_GEWEST

Art. 36bis_WAALS_GEWEST

Art. 37

Art. 37_WAALS_GEWEST

[§ 9.](#) - Overlijden van de pachter.

Art. 38-39

Art. 39_WAALS_GEWEST

Art. 40-41

Art. 41_WAALS_GEWEST

Art. 42-43

Art. 43_WAALS_GEWEST

Art. 44

[§ 10.](#) - Vergoedingen toekomende aan de afgaande pachter.

Art. 45

Art. 45_WAALS_GEWEST

Art. 46

Art. 46_VLAAMS_GEWEST

[§ 11.](#) - Vervreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter.

Art. 47

Art. 47_WAALS_GEWEST

Art. 48

Art. 48_WAALS_GEWEST

Art. 48bis

Art. 48bis_WAALS_GEWEST

Art. 49

Art. 49_WAALS_GEWEST

Art. 50-52

Art. 52_WAALS_GEWEST

Art. 53-54

Art. 54_WAALS_GEWEST

Art. 55

Art. 55_WAALS_GEWEST

[§ 12.](#) - Algemene bepalingen.

Art. 56-57

Art. 57_WAALS_GEWEST

Art. 57bis_WAALS_GEWEST

Art. 58

Art. 1, 1bis, 2-5, 5bis, 5ter, 6-11, 11bis, 12, M

[HOOFDSTUK 1.](#) - Pandrecht

[Afdeling 1.](#) - Algemeen

Art. 1-25

[Afdeling 2.](#) - Publiciteit

Art. 26-38

[Afdeling 3](#) - Tegenwerpelijheid door buitenbezitstelling van lichamelijke goederen

Art. 39-45

[Afdeling 4](#) - Uitwinning

Art. 46-56

[Afdeling 5](#) - Rangconflicten

Art. 57-58

[Afdeling 6](#) - Pandrecht op geldsom

Art. 59

[Afdeling 7](#) [¹ - Pandrecht op schuldvorderingen]¹

Art. 60-68

[HOOFDSTUK 2.](#) - Eigendomsvoorbehoud

Art. 69-72

[HOOFDSTUK 3.](#) - Retentierecht

Art. 73-76

[Boek 8.](#) - Bewijs

[Hoofdstuk 1.](#) Algemene bepalingen

[Afdeling 1.](#) Definities

Art. 8.1.

[Afdeling 2.](#) Aanvullend karakter van de bewijsregels

Art. 8.2

[Afdeling 3.](#) Voorwerp van het bewijs

Art. 8.3

[Afdeling 4.](#) Bewijslast

Art. 8.4

[Afdeling 5.](#) Bewijsstandaard

Art. 8.5-8.6

[Afdeling 6.](#) Wettelijke vermoedens

Art. 8.7

[Hoofdstuk 2.](#) Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen

[Afdeling 1.](#) Algemene bepalingen

Art. 8.8-8.9

[Afdeling 2.](#) Uitzonderingen op het gereguleerde bewijsstelsel

Art. 8.10-8.14

[Hoofdstuk 3.](#) Bewijsmiddelen

[Afdeling 1.](#) Bewijs door ondertekend geschrift

[Onderafdeling 1.](#) Authentieke akte

Art. 8.15-8.17

[Onderafdeling 2.](#) Onderhandse akte

Art. 8.18-8.22

[Onderafdeling 3.](#) Onderhandse akte die mede wordt ondertekend door de advocaten van de partijen

Art. 8.23

[Onderafdeling 4.](#) Andere geschriften

Art. 8.24

[Onderafdeling 5.](#) Afschriften

Art. 8.25-8.26

[Onderafdeling 6.](#) Teruggave van de akte door de schuldeiser aan de schuldenaar

Art. 8.27

[Afdeling 2.](#) Bewijs door getuigen

Art. 8.28

[Afdeling 3.](#) Bewijs door feitelijke vermoedens

Art. 8.29

[Afdeling 4.](#) Bekentenis

Art. 8.30-8.32

[Afdeling 5.](#) Eed

Art. 8.33

Tekst

[INLEIDENDE TITEL.](#) - BEKENDMAKING, GEVOLGEN EN TOEPASSING VAN DE WETTEN IN HET ALGEMEEN.

Artikel [1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/24, art. 1, 096; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 2.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 097; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[BOEK I.](#) - PERSONEN.

[TITEL I.](#) - GENOT EN VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN.

[HOOFDSTUK I.](#) [[1](#) ...]^{[1](#)}

([1](#))<W 2018-06-18/03, art. 3, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 3.](#)[[1](#) (oud artikel 7)]^{[1](#)} De uitoefening van de burgerlijke rechten is onafhankelijk van de hoedanigheid van staatsburger, die alleen overeenkomstig de Grondwet wordt verkregen en behouden.

([1](#))<W 2018-06-18/03, art. 3, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 4.](#)[[1](#) (oud artikel 8)]^{[1](#)} Ieder Belg heeft het genot van de burgerlijke rechten.

([1](#))<W 2018-06-18/03, art. 3, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 5.](#)[[1](#) (oud artikel 11)]^{[1](#)} <W 15-12-1980, art. 84> Een vreemdeling heeft in België het genot van alle aan de Belgen verleende burgerlijke rechten behoudens de uitzonderingen door de wet gesteld.

Een vreemdeling die gemachtigd is zich in het Rijk te vestigen en die in het bevolkingsregister is ingeschreven, heeft het genot van alle aan de Belgen verleende burgerlijke rechten zolang hij in België verblijf houdt.

([1](#))<W 2018-06-18/03, art. 3, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[HOOFDSTUK II.](#) [[1](#) ...]^{[1](#)}

([1](#))<W 2018-06-18/03, art. 3, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[AFDELING I.](#) [[1](#) ...]^{[1](#)}

([1](#))<W 2018-06-18/03, art. 3, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[AFDELING II.](#) [[1](#) ...]^{[1](#)}

([1](#))<W 2018-06-18/03, art. 3, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[TITEL II.](#) [[1](#) - DE BURGERLIJKE STAND.]^{[1](#)}

([1](#))<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[HOOFDSTUK I.](#) [[1](#) - Algemene principes van de burgerlijke stand.]^{[1](#)}

([1](#))<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling 1.](#) [[1](#) Doelstellingen van de burgerlijke stand]^{[1](#)}

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 6. [¹ § 1. De burgerlijke stand heeft als voornaamste doelstellingen :

- de rechtsfeiten en rechtshandelingen vast te stellen die de staat van een persoon bepalen of wijzigen;
- de rechtzekerheid inzake de staat van de persoon te garanderen;
- het bewijs van de staat van de persoon te verzekeren, door middel van de akten van de burgerlijke stand, en dit bewijs zorgvuldig te bewaren.

§ 2. De staat van een persoon is het geheel van bepaalde hoedanigheden van een persoon die zijn rechtspositie in de familie en in de maatschappij bepalen en die hem onderscheiden van de andere personen wat het bezit en de uitoefening van bepaalde rechten betreft.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Afdeling 2. [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 7. [¹ Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het beheer van de burgerlijke stand.

De burgemeester, of een hiertoe door het college aangeduide schepen, vervult de taak van ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij zorgt in het bijzonder voor het nauwkeurig naleven van alle bepalingen in verband met de akten van de burgerlijke stand.

Bij verhindering van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt deze tijdelijk vervangen door de burgemeester, een schepen of een raadslid in de volgorde van hun benoemingen.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 8. [¹ Wanneer binnengemeentelijke territoriale organen werden opgericht overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet, kan het college van burgemeester en schepenen, in afwijking van artikel 7, één of meer schepenen aanwijzen voor de taak van de ambtenaar van de burgerlijke stand wanneer de burgemeester deze taak niet uitoefent, die elk voor één of meer binnengemeentelijke territoriale organen bevoegd zullen zijn.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 3, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 9. [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand kan voor alle taken inzake het opmaken van akten van burgerlijke stand, met inbegrip van het afleveren van afschriften en uittreksels ervan [² en het indienen van een verzoekschrift als bedoeld in artikel 35, § 1, tweede lid]², een speciale schriftelijke machtiging verlenen aan één of meer beambten van het gemeentebestuur. [³ Deze machtiging wordt gemeld voor de handtekening van de beambten van het gemeentebestuur, aan wie de machtiging is verleend.][³

[² Deze machtiging is niet mogelijk voor :

1° de opmaak van de akte van huwelijk, in toepassing van artikel 165/1, eerste lid;

2° de opmaak van de akte van nietigverklaring in toepassing van artikel 34/1.][²][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 2, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 2, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 10. [¹ De consulaire ambtenaren, bij het Consulair Wetboek bevoegd verklaard inzake burgerlijke stand, zijn bevoegd voor de bediening van de burgerlijke stand onder de voorwaarden bepaald in het Consulair Wetboek.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 11. [¹ [² De officier aangeduid door de minister van Defensie of de hiertoe gedelegeerde autoriteit maakt, van zodra mogelijk, een proces-verbaal van overlijden op]² van de personen van Belgische nationaliteit in dienst van de Belgische strijdkrachten, alsook van het personeel van Defensie van Belgische nationaliteit waarvan de aanwezigheid bij deze Strijdkrachten is vereist, overeenkomstig de bepalingen van dit Wetboek indien het, bij militaire operaties buiten het Belgisch grondgebied, onmogelijk is om een akte van overlijden op te stellen volgens de bepalingen van het Consulair wetboek.][¹

[² Het proces-verbaal van overlijden bevat de gegevens bedoeld in artikel 56 en wordt zo spoedig mogelijk bezorgd aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand, die onmiddellijk een akte van overlijden opmaakt op basis van het proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt als bijlage in de DABS opgenomen. Het op papier opgemaakte proces-verbaal wordt bewaard door de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt tot op het ogenblik van de overdracht van het proces-verbaal aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.][²

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 3, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 12.](#) [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn gemachtigde mag geen akte van de burgerlijke stand opmaken die betrekking heeft op zichzelf, zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende partner, zijn bloedverwanten in de opgaande en in de nederdalende lijn of zijn bloedverwanten in de zijlijn tot de tweede graad.

Artikel 7, derde lid, is in dit geval van toepassing.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 13.](#) [¹ Tenzij de wet anders bepaalt, is de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand deze van :
- de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de betrokkene, de betrokkenen of één van hen; of bij gebrek hieraan,

[² - de laatste plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de betrokkene, de betrokkenen of één van hen; of bij gebrek hieraan,]²

- de actuele verblijfplaats van de betrokkene, de betrokkenen of één van hen; of bij gebrek hieraan,

- Brussel.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 4, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Afdeling 3.](#) [¹ De akten van de burgerlijke stand]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 14.](#) [¹ De akten van de burgerlijke stand zijn authentieke akten.

De akten van de burgerlijke stand worden, behoudens wettelijke uitzonderingen, in gedematerialiseerde vorm opgemaakt in de Databank Akten Burgerlijke Stand (afgekort DABS).

Ze worden bewaard via een gekwalificeerde dienst van elektronische archivering, beoogd in artikel I.18, 18°, van het Wetboek van economisch recht en beantwoorden aan de voorwaarden van boek XII, titel 2 van hetzelfde wetboek.

Indien het door uitzonderlijke omstandigheden onmogelijk is om een akte in gedematerialiseerde vorm op te maken, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand in de plaats hiervan een proces-verbaal op. Van zodra mogelijk maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte in gedematerialiseerde vorm op. Het proces-verbaal wordt als bijlage in de DABS opgenomen. Het op papier opgemaakte proces-verbaal wordt bewaard door de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt, tot op het ogenblik van de overdracht van het proces-verbaal aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 15.](#) [¹ De bijlagen worden slechts in de DABS gevoegd, bij de akten van de burgerlijke stand waarop ze betrekking hebben, wanneer de wet dit uitdrukkelijk vermeldt en voor zover ze niet beschikbaar zijn in een andere authentieke bron.

Indien de partijen bijlagen hebben overgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, worden de originelen van deze bijlagen aan hen teruggegeven.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 16.](#) [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt in de akten die hij opmaakt niets anders dan wat hem door de partijen moet worden verklaard en wat hem door de wet wordt opgelegd.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 17.](#) [¹ De personen waarop de akte betrekking heeft of die betrokken zijn bij de totstandkoming ervan zijn verplicht de ambtenaar van de burgerlijke stand alle informatie mee te delen die de ambtenaar nodig heeft om de akte op te maken, voor zover deze informatie niet beschikbaar is in een andere authentieke bron.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 18.](#) [¹ § 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand tekent de door hem opgemaakte of, overeenkomstig afdeling 6, gewijzigde akten [² en processen-verbaal]², tenzij de wet anders bepaalt.

§ 2. [² Onverminderd artikel 8.15, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan de handtekening uit een handgeschreven handtekening bestaan in geval van toepassing van artikel 14, vierde lid.}]²] ¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 5, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 19.](#) [¹ Door de ondertekening van de in artikel 18, § 1, bedoelde akten waarborgt de ambtenaar van de burgerlijke stand :

- de juiste verbinding van die akten met de akten waarop deze akten betrekking hebben, van de betrokkene of, in voorkomend geval, van zijn afstammelingen tot de eerste graad, en
- de wijziging van de akten waarop deze akten betrekking hebben, van de betrokkene of, in voorkomend geval, van zijn afstammelingen tot de eerste graad, tenzij de wet anders bepaalt.

De akten van de burgerlijke stand die de wijziging van de in het eerste lid bedoelde akten tot stand brengen zijn zichtbaar in de DABS.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 20.](#) [¹ Er wordt niets bij afkorting in de akten van de burgerlijke stand vermeld.

De data worden in cijfers uitgedrukt.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 21.](#) [¹ De belanghebbende partijen kunnen zich bij alle akten [² en aangiften]², met uitzondering van de huwelijksakte, laten vertegenwoordigen door een lasthebber door middel van een bijzondere en authentieke volmacht.

De volmacht wordt als bijlage [² bij de akte]² in de DABS opgenomen.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 6, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 22.](#) [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de akte voorlezen. In elk geval wordt de akte voorgelezen op verzoek van één van de verschijnende partijen.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling 4.](#) [¹ Bewijskracht van akten van de burgerlijke stand]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 23.](#) [¹ Enkel de akten van de burgerlijke stand gelden als enige bewijs van de staat van de persoon, tenzij de wet het anders bepaalt.

Enkel de processen-verbaal als bedoeld in de artikelen 14, vierde lid, 47 en 57 gelden als enige bewijs van de staat van de persoon, zolang er op basis hiervan geen akte van de burgerlijke stand werd opgemaakt.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 24.](#) [¹ De na [² 31 maart 2019]² in de DABS opgenomen akten, alsook de afschriften en uittreksels daarvan, gelden tot bewijs van valsheid in geschrifte.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 61, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 25.](#) [¹ § 1. De in gedematerialiseerde vorm in de DABS opgenomen akten van de burgerlijke stand op basis van de vóór [² 31 maart 2019]² op papier opgemaakte akten, gelden tot bewijs van het tegendeel.

De oorspronkelijke papieren akten gelden tot bewijs van valsheid in geschrifte.

In geval van tegenstrijdigheid tussen een oorspronkelijke papieren akte en dezelfde, in gedematerialiseerde vorm in de DABS opgenomen akte, heeft de oorspronkelijke papieren akte voorrang op deze laatste.

§ 2. De in gedematerialiseerde vorm in de DABS opgenomen akten van de burgerlijke stand op basis van op papier opgemaakte processen-verbaal als bedoeld in de artikelen 14, vierde lid, 47 en 57 gelden tot bewijs van het tegendeel.

De oorspronkelijke op papier opgemaakte processen-verbaal als bedoeld in de artikelen 14, vierde lid, 47 en 57 gelden tot bewijs van valsheid in geschrifte.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 61, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 26.](#) [¹ Indien een akte van de burgerlijke stand vernietigd of verloren is gegaan, kan de akte vervangen worden overeenkomstig artikel 35.

De vernietiging of het verlies en de inhoud van de akte kunnen bewezen worden door geschriften, door andere authentieke bronnen of door getuigen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 27. [¹ Elke persoon kan de vervangende akte van de burgerlijke stand aan elke verzoekende overheid overleggen, indien hij aantoont dat hij nog steeds in de onmogelijkheid verkeert de betrokken akte van de burgerlijke stand te verkrijgen, voor zover de juistheid van de erin vervatte gegevens niet wordt weerlegd.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Afdeling 5. [¹ Uittreksels en afschriften]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 28. [¹ § 1. Er kunnen zowel uittreksels als afschriften worden afgeleverd van de akten van de burgerlijke stand.

§ 2. Een uittreksel vermeldt de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Afschriften vermelden, in voorkomend geval, de basis voor de opmaak van de akte zoals bepaald in artikel 41, § 1, 5°.

§ 3. [² Een afgedrukte versie van de buitenlandse akte of de buitenlandse gerechtelijke of administratieve beslissing, en, in voorkomend geval, de beëdigde vertaling ervan, zoals als bijlage opgenomen in de DABS, worden, op verzoek, gehecht aan het afschrift van een akte van de burgerlijke stand opgemaakt op basis van een buitenlandse akte of op basis van een buitenlandse gerechtelijke of administratieve beslissing.]²¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 7, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 29. [¹ § 1. [² Eenieder heeft recht op een uittreksel van:

1° akten van overlijden;

2° akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;

3° anderen akten van meer dan honderd jaar oud.]²

[² § 1/1. Eenieder heeft recht op een afschrift van:

1° akten van overlijden opgemaakt na 31 maart 2019;

2° akten van overlijden opgemaakt voor 31 maart 2019 van meer dan vijfenzeventig jaar oud;

3° akten van huwelijk van meer dan vijfenzeventig jaar oud;

4° anderen akten van meer dan honderd jaar oud.]²

[² § 1/2. Enkel de volgende personen hebben recht op een uittreksel of afschrift van andere akten dan deze bedoeld in de paragrafen 1 en 1/1:

1° elke persoon van wie de akte de staat van de persoon vaststelt of wijzigt;

2° de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon bedoeld in de bepaling onder 1° ;

3° de echtgenoot of echtgenote, de wettelijk samenwonende, de bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn in de eerste graad en de erfgenamen van de persoon bedoeld in de bepaling onder 1°, mits bewijs van een gerechtvaardigd belang;

4° de erfgenamen van de persoon bedoeld in de bepaling onder 1° voor akten die gewijzigd werden met toepassing van titel IV/1 of met toepassing van artikel 1385quaterdecies, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, mits bewijs van een gerechtvaardigd belang.

De Koning bepaalt, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, een limitatieve lijst van gerechtvaardigde belangen alsook de wijze waarop deze gerechtvaardigde belangen kunnen worden bewezen voor de toepassing van het eerste lid.]²

§ 2. Uittreksels en afschriften worden afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand die erom wordt verzocht dan wel elektronisch via de DABS.

De uittreksels en afschriften worden bij aflevering voorzien van een elektronisch zegel, zoals voorzien in artikel 3.27 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

De Koning stelt vast door wie en op welke wijze de afschriften en uittreksels voor akten bedoeld in § 1, eerste lid, van respectievelijk meer dan vijftig, vijfenzeventig en honderd jaar oud worden afgeleverd.

§ 3. De uittreksels en afschriften bestemd om in het buitenland te worden gebruikt, worden, voor zover vereist, gelegaliseerd door de minister van Buitenlandse Zaken of door de door hem gemachtigde ambtenaar.

§ 4. De uittreksels en afschriften vermelden de gegevens zoals voorzien in de modellen die hiertoe door de Koning worden bepaald.

§ 5. De uittreksels en afschriften vermelden de datum van afgifte en worden geauthentificeerd door het

elektronisch zegel van de DABS.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 8, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[Art. 30.](#)¹ § 1. Voor akten van de burgerlijke stand opgemaakt vóór [² 31 maart 2019]² neemt een afschrift van een akte de vorm aan van een afdruk van de in gedematerialiseerde vorm in de DABS opgenomen oorspronkelijke akte met de hierop aangebrachte randmeldingen en de metadata van de wijzigingen van deze akte na [² 31 maart 2019]².

§ 2. Voor akten van de burgerlijke stand opgemaakt vóór [² 31 maart 2019]² worden de uittreksels opgemaakt op dezelfde wijze als deze afgeleverd voor akten opgemaakt na [² 31 maart 2019]².

§ 3. Wanneer het afgeleverde uittreksel of afschrift op basis van een op papier opgemaakte akte voor [² 31 maart 2019]² niet wordt aanvaard of wanneer het wordt betwist voor het doel waartoe het dient, wordt een uittreksel of afschrift afgeleverd op basis van het papieren register met toevoeging van de bijwerkingen op de akte in de DABS.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 61, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Afdeling 6.](#) [¹ Wijzigingen van akten van de burgerlijke stand]¹

(1)<W 2020-07-31/03, art. 3, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

[Art. 31.](#)¹ § 1. In geval een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing een wijziging van één of meerdere akten van de burgerlijke stand tot gevolg heeft, en voor zover hiervan geen akte van de burgerlijke stand kan worden opgemaakt zoals bepaald in hoofdstuk 2, maakt de bevoegde ambtenaar de gewijzigde akte of akten op.

Indien het een Belgische rechterlijke beslissing betreft, stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens nodig voor de wijziging via de DABS naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand en neemt de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing als bijlage op in de DABS.

De gewijzigde akte vermeldt :

1° de rechterlijke instantie die de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing heeft uitgesproken en de datum van de uitspraak;

2° de aard van het beschikkend gedeelte van de rechterlijke beslissing, met name of het gaat om :

a) een betwisting van de afstamming en/of vaststelling van een afstammingsband [² of de nietigverklaring van een erkenning]²;

b) een verbetering van een akte;

c) [³ ...]³

§ 2. [² De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte of akten van de burgerlijke stand verbetert overeenkomstig artikel 33 of een akte wijzigt op basis van een andere akte of van een aangifte maakt onmiddellijk de gewijzigde akte of akten op.

De gewijzigde akte maakt hier melding van.

[³ Elke verbetering of wijziging van een akte bedoeld in het eerste lid wordt via de DABS genotificeerd aan de bevoegde procureur des Konings.]³²

§ 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand tekent de gewijzigde akte of akten.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 4, 089; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 9, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Afdeling 7.](#) [¹ Meldingen op akten van de burgerlijke stand]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 32.](#)¹ § 1. [³ De volgende rechterlijke beslissingen of administratieve beslissingen geven aanleiding tot een melding:

1° een nietigverklaring van een akte, als bedoeld in de artikelen 122, vierde lid, 134, vierde lid, 193ter, derde lid, in artikel 391octies, § 4, tweede lid, van het Strafwetboek, en in artikel 79quater, § 4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

2° een vergunning tot naamsverandering, als bedoeld in artikel 370/7, tweede lid, en de intrekking of de vernietiging van een vergunning tot naamsverandering als bedoeld in artikel 370/8, tweede lid;

3° een echtscheiding, als bedoeld in de artikelen 1275, § 2, tweede lid, en 1303, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;

4° een scheiding van tafel en bed of een verzoening na een scheiding van tafel en bed, als bedoeld in de artikelen 1306, tweede lid, en 1307, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.}]³

De melding wordt ondertekend door een elektronisch zegel, zoals voorzien in artikel 3.27 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

§ 2. De meldingen bevatten :

1° de vermelding van de basis bedoeld in artikel 41, § 1, 5°, a) en c);

2° het aktenummer van de akte waarop de melding betrekking heeft;

3° [3 in het geval van een vergunning tot naamsverandering: de vergunning, bedoeld in artikel 370/7, eerste lid, alsook de datum ervan, en in voorkomend geval, de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en de nieuwe naam van de betrokkene;}]³

[3 3° /1 in het geval van de intrekking of de vernietiging van een vergunning tot naamsverandering: de beslissing tot intrekking of het arrest van de Raad van State, bedoeld in artikel 370/8, alsook de datum ervan en de naam die de betrokkene droeg voorafgaand aan de ingetrokken of vernietigde vergunning tot naamsverandering;}]³

4° in het geval van een echtscheiding : de gegevens bedoeld in artikel 64, 1° en 3°;}]¹

[2 5° in het geval van een nietigverklaring: de gegevens bedoeld in artikel 66;}]²

[3 6° in geval van een scheiding van tafel en bed of een verzoening na een scheiding van tafel en bed: het aktenummer van de huwelijksakte en de namen en voornamen van de partijen.}]³

[3 § 3. In geval van een fout in de verzending van de gegevens met het oog op de meldingen bedoeld in paragraaf 1, worden de meldingen vervangen door de griffier of door de ambtenaar bedoeld in artikel 370/3, § 2/1, in geval van een naamsverandering.}]³

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 5, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 10, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Afdeling 8. [1 Verbetering en nietigverklaring van akten van de burgerlijke stand]¹

(1)<W 2020-07-31/03, art. 7, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

Onderafdeling 1. [1 Verbetering door de ambtenaar van de burgerlijke stand]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 33.[1 § 1. De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand of de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van opmaak van de akte die een materiële vergissing vaststellen op een akte van de burgerlijke stand, op basis van een authentieke akte of officieel attest, verbetert deze akte van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of de akten die de materiële vergissing staven beschikbaar zijn in de DABS.

Indien de akten niet beschikbaar zijn in de DABS verzoekt hij, voor akten die in België werden opgemaakt of in België werden overgeschreven vóór [2 31 maart 2019]², de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt of overgeschreven tot opname van de akten in de DABS.

In zoverre de ambtenaar van de burgerlijke stand niet beschikt over de officiële attesten, vraagt hij deze zelf op bij de bevoegde Belgische instanties of instellingen.

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand niet over de documenten beschikt op basis van de voorgaande leden, legt de betrokkene de akten of officiële attesten die de materiële vergissing staven zelf voor.

§ 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in § 1, eerste lid, maakt de gewijzigde akte of akten van de burgerlijke stand ten gevolge van de verbetering op.

De authentieke akte of het officiële attest, op basis waarvan de akte wordt verbeterd, wordt als bijlage in de DABS opgenomen.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 61, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 34.[1 § 1. Een materiële vergissing houdt in dat een ambtenaar van de burgerlijke stand, bij de opmaak of wijziging van een akte van de burgerlijke stand, bij vergissing een gegeven heeft opgenomen in deze akte dat niet volledig overeenstemt met de vermelding van dit gegeven op de authentieke akten of officiële attesten die hij op dat ogenblik in zijn bezit had.

Onder een materiële vergissing wordt verstaan :

1° een schrijf- of typfout in namen en voornamen, of een verwisseling tussen beide;

2° een schrijf- of typfout in datum, plaats of uur van het rechtsfeit of de rechtshandeling die de akte vaststelt;

3° de verwisseling van personen vermeld in de akte;

4° het ontbreken van voornamen of delen van een naam van een persoon in een andere akte van de burgerlijke stand dan de akte van geboorte van de betrokkene, die wel voorkomen in de akte van geboorte van

de betrokkene;

5° de vermelding van foutieve diakritische gegevens;

6° een fout in of het ontbreken van de gegevens van een getuige in de akte van huwelijk;

7° het foutief of niet overnemen in een akte van de burgerlijke stand van bepaalde gegevens vermeld in de authentieke akten of officiële attesten die bij het opmaken van de akte werden voorgelegd.

[² Elke verbetering van een akte overeenkomstig artikel 33 wordt via de DABS genotificeerd aan de bevoegde procureur des Konings.]²

§ 2. De gevallen vermeld in paragraaf 1, tweede lid, worden, naar analogie, beschouwd als materiële vergissing, indien ze worden vastgesteld in een proces-verbaal als bedoeld in de artikelen 14, vierde lid, 45, 47, 55, § 2, en 57.

Het verbeterde proces-verbaal wordt als bijlage in de DABS opgenomen.

§ 3. Worden ook beschouwd als materiële vergissingen : fouten in een akte van de burgerlijke stand gebaseerd op een medisch attest als bedoeld in de artikelen 42, 48, 55, § 1, en 58.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de akte van de burgerlijke stand verbeteren voor zover het medisch attest werd verbeterd door de arts of vroedvrouw.

Het verbeterde medisch attest wordt als bijlage in de DABS opgenomen.]¹

(1)<W 2020-07-31/03, art. 6, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 11, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Onderafdeling 2. [¹ Ambtshalve nietigverklaring van een akte door de ambtenaar van de burgerlijke stand]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2020-07-31/03, art. 8, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

Art. 34/1.[¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van de burgerlijke stand heeft opgemaakt kan deze akte ambtshalve nietig verklaren, in de volgende gevallen :

1° de akte heeft betrekking op een rechtsfeit dat of rechtshandeling die nooit heeft plaatsgevonden;

2° de akte heeft betrekking op een rechterlijke of administratieve beslissing die nooit werd uitgesproken;

3° de akte werd opgemaakt zonder dat aan de wettelijke vereiste voorwaarden hiervoor voldaan was;

4° de ambtenaar van de burgerlijke stand was niet bevoegd of niet gemachtigd om de akte op te maken.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan in de gevallen bedoeld in het eerste lid ook een proces-verbaal als bedoeld in de artikelen 14, [² vierde lid]², 45, 47, 55, § 2, en 57 ambtshalve nietig verklaren.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onmiddellijk de akte van nietigverklaring op en verbindt deze met de akte van de burgerlijke stand waarop de nietigverklaring betrekking heeft en maakt, in voorkomend geval, de gewijzigde akte of akten van de burgerlijke stand op.

De ambtshalve nietigverklaring is slechts mogelijk binnen een maand na de opmaak van de akte van de burgerlijke stand of van het proces-verbaal, en voor zover deze de rechtstoestand van de personen op wie de akte of het proces-verbaal betrekking heeft niet in gevaar brengt. Na verloop van deze termijn is artikel 35 van toepassing.

[² Elke ambtshalve nietigverklaring van een akte wordt via de DABS genotificeerd aan de bevoegde procureur des Konings.]²

Het beheerscomité DABS, bedoeld in artikel 74, maakt jaarlijks een lijst op van het aantal akten dat ambtshalve werd vernietigd. Ze bezorgt deze lijst aan de minister van Justitie, voor 31 januari van het jaar volgend op het voorbije burgerlijke jaar. De minister van Justitie legt deze lijst neer in de Kamer van volksvertegenwoordigers.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2020-07-31/03, art. 9, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 12, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Onderafdeling 2. Onderafdeling 3 [¹ Verbetering en nietigverklaring door de familierechtbank]¹

(1)<W 2020-07-31/03, art. 10, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

Art. 35.[¹ § 1. De persoon die een akte wil laten verbeteren [² of laten nietig verklaren]² of een ontbrekende akte wil laten vervangen overeenkomstig [² artikel 26]² kan hiertoe een verzoekschrift indienen bij de familierechtbank.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van opmaak van de akte die deze akte wil laten verbeteren [³ of laten nietig verklaren]³, kan hiertoe een verzoekschrift [² ondertekend door hemzelf of een advocaat]² indienen bij de familierechtbank.

[³ De procureur des Konings kan bij de familierechtbank de verbetering of de nietigverklaring van een akte vorderen of een ontbrekende akte laten vervangen bedoeld in artikel 26, indien hij een fout in of het ontbreken van de akte vaststelt.]³

§ 2. [³ ...]³

§ 3. De griffier stuurt de gegevens nodig voor de opmaak van de gewijzigde akte overeenkomstig afdeling 6 ten gevolge van de verbetering [², voor de opmaak van de akte van nietigverklaring]² of voor de opmaak van de vervangende akte via de DABS onmiddellijk naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand en neemt de in

kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing als bijlage op in de DABS.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onmiddellijk de gewijzigde akte of akten van de burgerlijke stand ten gevolge van de verbetering ^[2], de akten van nietigverklaring ^[2] of de vervangende akte op ^[2] en verbindt deze, in voorkomend geval, met de akten van de burgerlijke stand waarop ze betrekking hebben ^[2].^[1]

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2020-07-31/03, art. 11, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
(3)<W 2023-09-13/08, art. 13, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Afdeling 9. ^[1] Aansprakelijkheid van en controle op de ambtenaar van de burgerlijke stand ^[1]

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 36. ^[1] De ambtenaar van de burgerlijke stand is verantwoordelijk voor de door hem opgemaakte, verbeterde ^[2], gewijzigde of ambtshalve nietig verklaarde ^[2] akten van de burgerlijke stand. ^[1]

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2020-07-31/03, art. 12, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

Art. 37. ^[1] In geval van ernstige twijfel omtrent het opmaken van de akten van de burgerlijke stand kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de procureur des Konings verzoeken hierover advies uit te brengen. ^[1]

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 38. ^[1] ^[2] De ambtenaar van de burgerlijke stand is ^[2] burgerrechtelijk aansprakelijk voor het niet naleven van de in het kader van zijn functie opgelegde voorschriften, behoudens verhaal op de personen die hem verhinderd hebben deze voorschriften uit te voeren, indien daartoe grond bestaat. ^[1]

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2023-09-13/08, art. 14, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 39. ^[1] Elke onrechtmatige verandering en elke valsheid in de akten van de burgerlijke stand leveren grond op tot schadevergoeding aan de partijen, onverminderd de straffen voorzien in het Strafwetboek. ^[1]

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 40. ^[1] § 1. De procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waartoe de gemeente van de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt behoort, houdt toezicht op de naleving van de bepalingen inzake de burgerlijke stand.

Het College van procureurs-generaal kan richtlijnen uitvaardigen ter verduidelijking van de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde controle wordt uitgeoefend. Deze richtlijnen zijn bindend voor alle leden van het openbaar ministerie. De procureurs-generaal bij de hoven van beroep waken over de uitvoering van deze richtlijnen binnen hun rechtsgebied.

§ 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings bedoeld in paragraaf 1 onmiddellijk op de hoogte van elke fout of onregelmatigheid die hij vaststelt.

§ 3. De procureur des Konings onderzoekt en vervolgt de door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de uitoefening van zijn functie gepleegde inbreuken. ^[1]

-
- (1)<W 2023-09-13/08, art. 15, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

HOOFDSTUK II. ^[1] - De verschillende akten van de burgerlijke stand. ^[1]

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Afdeling 1. ^[1] Algemene bepaling ^[1]

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 41. ^[1] § 1. De akten van de burgerlijke stand vermelden steeds :

1° de naam, de voornaam en de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand of de overeenkomstig artikel 9 gemachtigde beambte, die de akte heeft opgemaakt;

2° de datum van opmaak van de akte;

3° de plaats van opmaak van de akte;

4° het aktenummer;

5° in voorkomend geval, de vermelding van de basis voor de opmaak van de akte, met name :

a) de rechterlijke beslissing, alsook de rechterlijke instantie, de datum van de uitspraak, de datum van het in

kracht van gewijsde treden ervan, en het identificatienummer van deze rechterlijke beslissing;

b) het proces-verbaal, zoals voorzien in de artikelen 14, vierde lid, 47, 55, § 2 of 57;

c) [2] het koninklijk besluit bedoeld in artikel 370/4, § 1, in artikel 370/8, eerste lid, alsook de datum hiervan en, in voorkomend geval, de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of het arrest tot vernietiging bedoeld in artikel 370/8, eerste lid;]²

d) de buitenlandse akte, alsook de autoriteit die de akte heeft opgemaakt en de datum en plaats van opmaak;

e) de buitenlandse rechterlijke of administratieve beslissing, alsook de buitenlandse autoriteit die de beslissing heeft genomen en de datum van de beslissing.

De basis voor de opmaak van de akte wordt als bijlage in de DABS opgenomen.

De akten van de burgerlijke stand vermelden, voor zover nodig, de datum waarop het proces-verbaal, de beslissing of de akte op basis waarvan ze werden opgemaakt, uitwerking heeft.

§ 2. De personen op wie de akte betrekking heeft worden geïdentificeerd aan de hand van [2] het Rijksregisternummer]². [2] De getuigen bedoeld in artikel 54, 4°, zijn geen personen op wie de akte betrekking heeft.]²

[2] Het Rijksregisternummer]² maakt geen deel uit van de akte van de burgerlijke stand. Hoofdstuk 1, afdeling 8, is hierop niet van toepassing.

[2] § 2/1. Om het operationeel beheer van de DABS te waarborgen zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de DABS, bedoeld in artikel 73, gemachtigd om:

1° gebruik te maken van het Rijksregisternummer; en

2° toegang te verkrijgen tot de gegevens uit het Rijksregister die nodig zijn voor het operationeel beheer.]²

§ 3. De akten van de burgerlijke stand vermelden verder de gegevens zoals voorzien in dit hoofdstuk.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 16, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Afdeling 2. [1] De akten van geboorte]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Onderafdeling 1. [1] De akte van geboorte]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 42.[1] De kennisgeving van de geboorte, met medisch attest, wordt gedaan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats, uiterlijk de eerst volgende werkdag na de geboorte door :

1° in geval van geboorte in een ziekenhuis of andere verzorgingsinrichting, de verantwoordelijke van de inrichting of zijn afgevaardigde;

2° in de overige gevallen de arts, vroedvrouw, de andere personen die bij de geboorte aanwezig waren of de persoon bij wie de geboorte heeft plaatsgehad.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 43.[1] § 1. De vader of de meemoeder, en de moeder, of één van hen, doen de geboorteaangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats, binnen vijftien dagen na de geboorte. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

§ 2. Indien er geen aangifte werd gedaan overeenkomstig § 1, of wanneer de ouders zich hiervan onthouden, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte op, op basis van de kennisgeving bedoeld in artikel 42.

§ 3. De Koning kan de voorwaarden bepalen voor een elektronische aangifte van de geboorte.

§ 4. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van geboorte onmiddellijk op.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 44.[1] De akte van geboorte vermeldt :

1° de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind, hetzij, in de gevallen bedoeld in artikel 43, § 2, en artikel 45, de op het ogenblik van de opmaak van de akte beschikbare gegevens;

2° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder en van de vader, indien de afstamming langs vaderszijde vaststaat, of van de meemoeder, indien de afstamming langs haar zijde vaststaat;

3° in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de vader of de meemoeder, met vermelding van :

a) de toestemming van de personen bedoeld in artikel 329bis;

b) de naam en de voornamen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind indien deze in de erkenning heeft toegestemd;

c) de datum, plaats en autoriteit waar de toestemming werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het identificatienummer van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de toestemming werd vastgesteld.]]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Onderafdeling 2.]]¹ Akte van geboorte van een vondeling]]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 45.]]¹ Elke persoon die een pasgeboren kind gevonden heeft, geeft hiervan onmiddellijk kennis aan de openbare hulpdiensten en deelt hen alle nuttige informatie hierover mee.

De hulpdienst doet aangifte van de geboorte van de vondeling bij de ambtenaar van de burgerlijke stand]² van de plaats waar het kind gevonden is]]².

]]² Deze ambtenaar]]² van de burgerlijke stand maakt de akte van geboorte op. Het proces-verbaal van de politie wordt als bijlage opgenomen in de DABS.]]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2023-09-13/08, art. 17, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 46.]]¹ De akte van geboorte vermeldt in dit geval de gegevens bedoeld in artikel 44, 1°.]]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Onderafdeling 3.]]¹ Akte van geboorte in geval van geboorte aan boord van een schip of een luchtvaartuig]]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 1, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 47.]]¹ § 1. In geval van geboorte tijdens een zeereis aan boord van een schip onder Belgische vlag, of tijdens de vlucht van een Belgisch luchtvaartuig, ontvangt de gezagvoerder persoonlijk de geboorteaangifte van de vader of de meemoeder en de moeder of één van hen, of, bij gebrek hieraan, van een persoon die bij de geboorte aanwezig was. Het kind wordt ingeschreven op de passagierslijst. De gezagvoerder maakt, van zodra mogelijk en uiterlijk bij het eerste aanleggen of de eerste landing, van de geboorteaangifte een proces-verbaal op dat de gegevens bedoeld in artikel 44 bevat.

§ 2. Indien de eerstvolgende aanlegplaats of landingsplaats in België is, bezorgt de gezagvoerder zo spoedig mogelijk het proces-verbaal aan de dichtstbijzijnde ambtenaar van de burgerlijke stand, die onmiddellijk een akte van geboorte opmaakt op basis van het proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt als bijlage bij de akte van geboorte in de DABS opgenomen. Het op papier opgemaakte proces-verbaal wordt bewaard door de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt tot op het ogenblik van de overdracht van het proces-verbaal aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

§ 3. Indien de eerstvolgende aanlegplaats of landingsplaats in het buitenland is, bezorgt de gezagvoerder zo spoedig mogelijk het proces-verbaal aan de consulaire beroepspost in wiens consulaire ressort de haven of landingsplaats zich bevindt.]]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Onderafdeling 4.]]¹ Gemeenschappelijke bepalingen]]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 48.]]¹ Indien het geslacht van een kind onduidelijk is, kunnen de vader of de meemoeder en de moeder, of één van hen, aangifte doen van het geslacht binnen drie maanden na de geboorte, met voorlegging van een medisch attest.]]¹

]]² De ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats wijzigt de geboortekte door toevoeging van het geslacht van het kind.]]²

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2023-09-13/08, art. 18, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 49.]]¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van geboorte opmaakt van een kind van wie de afstamming ten aanzien van zijn ouders niet vaststaat of die een akte van de burgerlijke stand wijzigt ten gevolge van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarbij een vordering betreffende de betwisting van de afstamming wordt toegewezen ten aanzien van de ouders of ten aanzien van de enige ouder met betrekking tot wie de afstamming vaststaat, notificeert dit binnen drie dagen elektronisch via de DABS aan de vrederechter bedoeld in artikel 390.

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag,

dan wordt de vervaldag uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Afdeling 3. [¹ De akten van erkenning]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Onderafdeling 1. [¹ Akte van prenatale erkenning]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 50. [¹ De akte van prenatale erkenning vermeldt :

1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder;
2° de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en de hoedanigheid van de erkenner;
3° de toestemming van de moeder, met vermelding van de datum, plaats en autoriteit voor wie de toestemming werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het identificatienummer van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de toestemming werd vastgesteld. De rechterlijke beslissing wordt als bijlage in de DABS opgenomen.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Onderafdeling 2. [¹ Akte van erkenning]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 51. [¹ De akte van erkenning vermeldt :

1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van het kind;
2° de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning;
3° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats en de hoedanigheid van de erkenner;
4° in voorkomend geval, de toestemming van de personen bedoeld in artikel 329bis of de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld, met vermelding van :
a) de naam en de voornamen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind indien deze in de erkenning heeft toegestemd;
b) de datum, plaats en autoriteit voor wie de toestemming werd gegeven, of de rechterlijke instantie, de datum en het identificatienummer van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waarin de vervangende toestemming of de machtiging tot erkenning werd vastgesteld;
5° in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de vader of de meemoeder en de moeder;
[² 5° /1 in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door het meerderjarige kind;]²
6° in voorkomend geval, de nieuwe voornaam;
7° in voorkomend geval, het feit dat de in artikel 329bis, § 3, bedoelde personen niet hebben toegestemd.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-12-19/05, art. 2, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

Afdeling 4. [¹ Akte van verklaring van naamskeuze]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 52. [¹ De akte van verklaring van naamskeuze vermeldt :

1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van het kind of de kinderen op wie de verklaring betrekking heeft;
2° de naam, de voornamen, de geboortedatum, en de geboorteplaats van de moeder en de vader of de meemoeder;
3° de verklaring van naamskeuze door de ouders en de nieuwe naam van het kind of de kinderen;
4° de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Afdeling 5. [¹ Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 53.](#)^[1] De akte van aanpassing van de registratie van het geslacht vermeldt :
- de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene;
- het nieuwe geslacht van de betrokkene.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling 6.](#) ^[1] Akte van huwelijk]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 54.](#)^[1] De akte van huwelijk vermeldt :
1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten;
2° de datum ^[2] en de plaats ^[2] van het huwelijk;
3° de door een echtgenoot gekozen naam ^[3] en/of de voornaam ^[3] na voltrekking van het huwelijk, overeenkomstig het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft;
4° in voorkomend geval, de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de getuigen.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 13, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 19, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Afdeling 7.](#) ^[1] Akten van overlijden]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Onderafdeling 1.](#) ^[1] Akte van overlijden]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 55.](#)^[1] § 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden maakt onmiddellijk een akte van overlijden op, van zodra hem een overlijdensattest wordt voorgelegd dat werd opgesteld door de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

§ 2. In geval van overlijden van een onbekend persoon, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een proces-verbaal op dat alle informatie bevat die hij heeft kunnen inwinnen omtrent de overledene.

Het proces-verbaal wordt als bijlage opgenomen bij de akte van overlijden in de DABS.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 56.](#)^[1] De akte van overlijden vermeldt :
1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene, of, in geval het gaat om een onbekende, de op het ogenblik van de opmaak van de akte beschikbare gegevens;
2° de plaats, de datum en het uur van het overlijden of ^[2] van de vaststelling van het overlijden]².]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 20, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Onderafdeling 2.](#) ^[1] Akte van overlijden in geval van een overlijden aan boord van een schip of een luchtvaartuig]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 57.](#)^[1] § 1. In geval van overlijden tijdens een zeereis, aan boord van een schip onder Belgische vlag, of tijdens de vlucht van een Belgisch luchtvaartuig, maakt de gezagvoerder, van zodra mogelijk en uiterlijk bij het eerste aanleggen of de eerste landing, een proces-verbaal op dat de gegevens bedoeld in artikel 56 bevat. Het overlijden wordt vermeld op de passagierslijst.

§ 2. Indien de eerstvolgende aanlegplaats of landingsplaats in België is, bezorgt de gezagvoerder zo spoedig mogelijk het proces-verbaal aan de dichtstbijzijnde ambtenaar van de burgerlijke stand, die onmiddellijk een akte van overlijden opmaakt op basis van het proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt als bijlage opgenomen. Het op papier opgemaakte proces-verbaal wordt bewaard door de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt tot op het ogenblik van de overdracht van het proces-verbaal aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

§ 3. Indien de eerstvolgende aanlegplaats of landingsplaats in het buitenland gelegen is, bezorgt de gezagvoerder zo spoedig mogelijk het proces-verbaal aan de consulaire beroepspost in wiens consulaire ressort de haven of landingsplaats zich bevindt.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Onderafdeling 3.^[1] Akte van een levenloos kind]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 58.^[1] § 1. Wanneer een kind overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw na een zwangerschapsduur van honderdtachtig dagen te rekenen van de verwekking, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand ^[2] van de plaats van de bevalling]² een akte van een levenloos kind op, op basis van een medisch attest voorgelegd door een persoon die de inlichtingen kan mededelen welke vereist zijn voor het opmaken van de voornoemde akte.

§ 2. Wanneer een kind overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw na een zwangerschapsduur van honderdveertig dagen tot honderdnegenenzeventig dagen te rekenen van de verwekking, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een medisch attest en op verzoek van de moeder of op verzoek van de vader of de meemoeder die is gehuwd met de moeder of die een prenatale erkenning heeft gedaan, of, op verzoek van de vader of de meemoeder die niet is gehuwd met de moeder noch het verwekt kind heeft erkend en met toestemming van de moeder, een akte van een levenloos kind op.

^[3] § 2/1. Indien de moeder voor 31 maart 2019 bevallen is na een zwangerschapsduur van honderdtachtig dagen te rekenen van de verwekking, kunnen de ouders, bij een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder, in geval van vooroverlijden van de andere ouder, bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand, vragen om de voornamen en/of de naam van hun kind te vermelden in de akte van een levenloos kind overeenkomstig artikel 59, eerste lid, 5° en 6°. De ambtenaar van de burgerlijke stand wijzigt de akte van een levenloos kind ten gevolge van deze verklaring.

Indien de moeder voor 31 maart 2019 bevallen is na een zwangerschapsduur van honderdveertig dagen tot honderdnegenenzeventig dagen te rekenen van de verwekking, kunnen de ouders bij een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder, in geval van vooroverlijden van de andere ouder, aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand vragen een akte van een levenloos kind op te maken overeenkomstig paragraaf 2.^[3]

§ 3. Het kind dat overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw, heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De akte van een levenloos kind heeft geen rechtsgevolgen uitgezonderd deze uitdrukkelijk door de wet bepaald.^[1]

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 21, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

(3)<W 2024-03-28/60, art. 49, 105; Inwerkingtreding : 08-04-2024>

Art. 59.^[1] De akte van een levenloos kind vermeldt :

1° de datum, de plaats, het uur van de bevalling en het geslacht van het kind;

2° de zwangerschapsduur;

3° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder;

4° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de vader of de meemoeder, die gehuwd is met de moeder of die een prenatale erkenning heeft gedaan, of, op zijn of haar verzoek en met toestemming van de moeder, de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de vader of de meemoeder die niet gehuwd is met de moeder noch het verwekt kind heeft erkend;

5° de voornamen van het kind, indien om de vermelding ervan wordt verzocht;

6° de naam van het kind waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van honderdtachtig dagen te rekenen van de verwekking, indien om de vermelding ervan wordt verzocht.

Voor de toekenning van de naam bedoeld in het eerste lid, 6°, zijn de artikelen 335 en 335ter van overeenkomstige toepassing.^[1]

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Onderafdeling 4. ^[1] Gemeenschappelijke bepaling]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 60.^[1] De ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van overlijden opmaakt van de enige ouder of adoptieve ouder van een minderjarige of van een persoon die optrad als voogd over een minderjarige, notificeert dit binnen drie dagen elektronisch via de DABS aan de vrederechter bedoeld in artikel 390.

De ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van overlijden opmaakt, notificeert dit binnen drie dagen elektronisch via de DABS aan de in artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrederechter, ingeval de overledene een krachtens artikel 492/1 beschermde persoon of zijn bewindvoerder was.

De vervalldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervalldag uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag.^[1]

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling 8.](#) [¹ Akte van afwezigheid]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 61.](#) [¹ De akte van afwezigheid vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de afwezige.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling 9.](#) [¹ Akte van voornaamsverandering]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 62.](#) [¹ De akte van voornaamsverandering vermeldt :

- 1° de naam, de voornaam of voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene;
- 2° de nieuwe voornaam of voornamen van de betrokkene.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling 10.](#) [¹ Akte van naamsverandering]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 63.](#) [¹ De akte van naamsverandering vermeldt :

- 1° [² in voorkomend geval, de datum van het verzoek;]²
- 2° de naam en de voornamen van de betrokkene;
- 3° de geboortedatum en geboorteplaats van de betrokkene;
- 4° de nieuwe naam van de betrokkene;

[³ 5° in geval van toepassing van artikel 335sexies, het aktenummer van de akte van erkenning die als basis heeft gediend voor de opmaak van de akte van naamsverandering;]³

[⁴ 6° wanneer artikel 370/8/1 van toepassing is, de wettelijke grondslag op basis waarvan de naamsverandering wordt toegestaan.]⁴¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2020-07-31/03, art. 14, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
(3)<W 2023-12-19/05, art. 3, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>
(4)<W 2024-01-07/03, art. 2, 107; Inwerkingtreding : 01-07-2024>

[Afdeling 11.](#) [¹ Akte van echtscheiding]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 64.](#) [¹ De akte van echtscheiding vermeldt :

1° [² het aktenummer van de Belgische huwelijksakte of, bij gebrek hieraan, de datum en plaats van het huwelijk;]²

2° [² ...]²

3° de naam en de voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn;

[³ 3° /1 in voorkomend geval, de naam en/of de voornaam na echtscheiding;]³

4° de geboortedatum en geboorteplaats van de personen die uit de echt gescheiden zijn.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2020-07-31/03, art. 15, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
(3)<W 2023-09-13/08, art. 22, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Afdeling 12.](#) [¹ Akte van adoptie]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 65.](#) [¹ De akte van adoptie vermeldt :

- 1° de naam, de voornamen, de geboorteplaats en de geboortedatum van de adoptanten;
- 2° de naam, de voornamen, de geboorteplaats en de geboortedatum van de geadopteerde;
- 3° de nieuwe naam en, in voorkomend geval, de nieuwe voornaam van de geadopteerde na de adoptie;

4° de vorm van adoptie : gewone of volle adoptie;
5° in voorkomend geval, de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale centrale autoriteit;]¹

[² 6° in geval van een adoptie geregeld in Titel VIII, hoofdstuk 1, de datum van het verzoekschrift.]²

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 16, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

Afdeling 13. [¹ Akte van herroeping of herziening van adoptie [² ...]² of van nietigverklaring]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-07-20/19, art. 3, 100; Inwerkingtreding : 01-10-2023>

Art. 66. [¹ De akte van herroeping of herziening van adoptie [³ ...]³ of van nietigverklaring, vermeldt :

1° het aktenummer van de akte waarop het betrekking heeft;

2° [² indien het een rechterlijke beslissing betreft,]² de aard van het beschikkend gedeelte van de rechterlijke beslissing, met name of het gaat om :

- een herroeping of herziening van een adoptie;

[³ ...]³

- een nietigverklaring van een aanpassing van de registratie van het geslacht;

- een nietigverklaring van een volledige akte;

- een nietigverklaring van een volledige akte ten gevolge van een beslissing genomen op basis van artikel 463 van het Wetboek van strafvordering;]¹

[² 3° in geval van toepassing van artikel 34/1, de reden van de nietigverklaring van de akte.]²

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 17, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(3)<W 2023-07-20/19, art. 3, 100; Inwerkingtreding : 01-10-2023>

Afdeling 14. [¹ Akten van Belgische nationaliteit]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 67. [¹ § 1. De akten van nationaliteit bedoeld in de artikelen 15 en 22, § 4, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit vermelden :

1° de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft;

2° de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld;

3° in geval van nationaliteitstoekenning op basis van de artikelen 8, § 1, 2°, b), 9, 2°, b), en 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verklaarder of verklaarders.

§ 2. De akte van vervallenverklaring van Belgische nationaliteit vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft [² en de wettelijke basis van de vervallenverklaring]².]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 23, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Afdeling 15. [¹ Akte opgemaakt op basis van een buitenlandse akte]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 68. [¹ § 1. Iedere Belg, of zijn wettelijke vertegenwoordiger, legt elke buitenlandse authentieke akte die op hem betrekking heeft, voor zover deze een wijziging van de staat van een persoon tot gevolg heeft, voor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens een akte van de burgerlijke stand, als bedoeld in dit hoofdstuk, op basis van een buitenlandse authentieke akte op.

De buitenlandse authentieke akte wordt voorgelegd aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand van de persoon die de akte voorlegt.

De procureur des Konings kan verzoeken dat op basis van een buitenlandse akte een akte wordt opgemaakt.

§ 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op basis van een buitenlandse akte op indien hem een buitenlandse authentieke akte wordt voorgelegd bij de opmaak of de wijziging van een akte van de burgerlijke stand of bij een aanpassing van het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.]¹

(1)<W 2023-09-13/08, art. 24, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[Art. 69.](#)^[1] § 1. De akte van de burgerlijke stand op basis van een buitenlandse akte vermeldt uitsluitend de gegevens zoals voorzien in dit hoofdstuk en die erkend kunnen worden overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht.

Indien de buitenlandse akte een materiële vergissing zoals bedoeld in artikel 34 bevat, vastgesteld op basis van een in de DABS opgenomen akte, vermeldt de akte op basis van een buitenlandse akte de door de ambtenaar van de burgerlijke stand verbeterde of aangevulde gegevens van de buitenlandse akte.

§ 2. Een afschrift of een uittreksel van de buitenlandse akte en, in voorkomend geval, de beëdigde vertaling ervan, wordt als bijlage in de DABS opgenomen.]^[1]

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling 16.](#) ^[1] Akte opgemaakt op basis van een buitenlandse rechterlijke of buitenlandse administratieve beslissing]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 70.](#)^[1] § 1. Iedere Belg of zijn wettelijke vertegenwoordiger legt elke buitenlandse in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of buitenlandse definitieve administratieve beslissing, die op hem betrekking heeft, voor zover deze een wijziging van de staat van een persoon tot gevolg heeft, voor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van de burgerlijke stand op basis van een buitenlandse rechterlijke of buitenlandse administratieve beslissing op, of wijzigt een akte van de burgerlijke stand overeenkomstig hoofdstuk 1, afdeling 6, op basis van deze beslissing.

De buitenlandse beslissing wordt voorgelegd aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand van de persoon die de buitenlandse beslissing voorlegt.

De procureur des Konings kan verzoeken dat op basis van een buitenlandse rechterlijke of buitenlandse administratieve beslissing een akte wordt opgemaakt.

§ 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van de burgerlijke stand, bedoeld in dit hoofdstuk, op basis van een buitenlandse rechterlijke of buitenlandse administratieve beslissing op of wijzigt een akte van de burgerlijke stand, indien hem een buitenlandse in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing of een buitenlandse definitieve administratieve beslissing wordt voorgelegd bij de opmaak of wijziging van een akte van de burgerlijke stand of bij een aanpassing van het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

§ 3. Een afschrift van de buitenlandse rechterlijke beslissing of van de buitenlandse administratieve beslissing en, in voorkomend geval, de beëdigde vertaling ervan, wordt als bijlage in de DABS opgenomen.]^[1]

(1)<W 2023-09-13/08, art. 25, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[HOOFDSTUK 3.](#) ^[1] De databank voor de akten van de burgerlijke stand]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling 1.](#) ^[1] Algemene bepalingen]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 71.](#)^[1] De DABS wordt opgericht bij de Federale Overheidsdienst Justitie en heeft tot taak:

1° het ondersteunen van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de consulaire ambtenaren in hun wettelijke opdrachten inzake het opmaken en bijhouden van de akten en de registers van de burgerlijke stand;

2° het als authentieke bron waarborgen van de opslag, de bewaring en de ter beschikkingstelling van alle in de DABS opgenomen akten van de burgerlijke stand, zonder te raken aan de wettelijke opdrachten van het Rijksregister als authentieke bron voor de identificatiegegevens van natuurlijke personen;

3° het verzekeren van een dienstverlening aan de burgers, ongeacht waar ze zich bevinden;

4° het vereenvoudigen van administratieve procedures door het verplicht hergebruik van de in de DABS beschikbare akten en gegevens;

5° het ondersteunen van de rechterlijke orde bij de uitvoering van hun opdrachten;

6° te voorzien in een uniform en centraal toezicht op het opmaken en het bewaren van de akten en het afleveren van uittreksels en afschriften ervan;

7° de uitvoering van de internationale verdragen en akkoorden op het gebied van de burgerlijke stand mogelijk te maken;

8° het opmaken van globale en geanonimiseerde statistieken met betrekking tot de burgerlijke stand mogelijk te maken;

9° het instaan voor de bewaring van de akten van de burgerlijke stand tot op het ogenblik van de overdracht ervan aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën;

10° te voorzien in een gelijktijdige actualisatie van de gegevens van het Rijksregister op basis van de gegevens opgenomen in de DABS.]^[1]

(1)<W 2023-09-13/08, art. 26, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 72.](#)^[1] In de DABS worden opgenomen:

1° alle in gedematerialiseerde vorm opgemaakte akten van de burgerlijke stand, de wijzigingen van akten van de burgerlijke stand, de meldingen op akten van de burgerlijke stand en de door de wet vereiste bijlagen, voor zover deze niet beschikbaar zijn in een andere authentieke bron;

2° alle administratieve bijwerkingen van de akten van de burgerlijke stand sinds de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing;

3° de metadata en de gedematerialiseerde kopieën van de door de gemeenten en Belgische consulaten opgenomen akten van de burgerlijke stand die op papier werden opgemaakt voor de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing;

4° de metadata en de gedematerialiseerde kopieën van de in toepassing van artikel 31 van het Wetboek van internationaal privaatrecht geregistreerde, geweigerde of erkende buitenlandse akten van de burgerlijke stand, buitenlandse rechterlijke beslissingen van de burgerlijke stand en administratieve buitenlandse beslissingen van echtscheiding en naamsverandering.

De DABS geldt als authentieke bron voor alle akten opgemaakt na 31 maart 2019, en de gegevens die erin zijn opgenomen.]^[1]

(1)<W 2023-09-13/08, art. 27, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Afdeling 2.](#) ^[1] Beheer van de DABS]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 73.](#)^[1] De Federale Overheidsdienst Justitie, de gemeentelijke overheden en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zijn de gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in de DABS in de zin van artikel 4, 7), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).]^[1]

(1)<W 2023-09-13/08, art. 28, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[Art. 74.](#)^[1] § 1. Het beheerscomité van de DABS, hierna genoemd "beheerscomité", oefent de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid uit.

Het beheerscomité heeft een coördinerende functie.

Het beheerscomité bepaalt ook welke nieuwe toegangen tot de DABS worden verleend, in uitvoering van artikel 78, § 3.

Het beheerscomité staat daarnaast in voor de inrichting en het beheer van de DABS en bepaalt de noodzakelijke maatregelen om de onveranderlijkheid, de vertrouwelijkheid en de bewaring van de akten van de burgerlijke stand in de DABS te waarborgen.

§ 2. De gemeentelijke overheden en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken staan in voor de invoer en de wijziging van de akten van de burgerlijke stand, de inzameling en de validatie van de gegevens opgenomen in de DABS.

§ 3. De Federale Overheidsdienst Justitie, de gemeentelijke overheden en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken staan samen in voor het beheer en de ter beschikkingstelling van de gegevens opgenomen in de DABS.

§ 4. Het beheerscomité is samengesteld uit:

1° vijf vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheden;

2° twee vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Justitie;

3° een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Het beheerscomité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheden.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels van de samenstelling en de werking van het beheerscomité.

§ 5. Een overlegcomité wordt opgericht. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels van de samenstelling en de werking ervan en stelt haar taken vast.

Het overlegcomité wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de gemeentelijke overheden.

Het overlegcomité is samengesteld als volgt:

1° de leden van het beheerscomité;

2° een vertegenwoordiger van het College van het openbaar ministerie;

3° een vertegenwoordiger van het College van de hoven en rechtbanken;

4° twee vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

5° een vertegenwoordiger van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Indien de coördinatie tussen de DABS en het Rijksregister of een impact van de DABS op de werking van het Rijksregister wordt beoogd, en in het bijzonder de uitvoering van artikel 71, 10°, is het overlegcomité

samengesteld als volgt:

- 1° de leden van het beheerscomité;
- 2° twee vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.]¹

(1)<W 2023-09-13/08, art. 29, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[Art. 75.](#)¹ De Federale Overheidsdienst Justitie stelt een functionaris voor de gegevensbescherming aan voor de persoonsgegevens en de informatie die in het kader van deze wet worden verwerkt.

Deze is meer bepaald belast met :

- 1° het verstrekken van deskundige adviezen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging van de persoonsgegevens en informatie en inzake hun verwerking;
- 2° het informeren en adviseren van de Federale Overheidsdienst Justitie over haar verplichtingen binnen het kader van deze wet en binnen het algemeen kader van de bescherming van de gegevens en de privacy;
- 3° het opstellen, het toepassen, het bijwerken en het controleren van een beleid inzake de beveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
- 4° het vormen van het contactpunt voor de Gegevensbeschermingsautoriteit;
- 5° de uitvoering van de andere opdrachten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging die door de Koning worden bepaald, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bij het uitoefenen van zijn opdrachten handelt de functionaris voor de gegevensbescherming volledig onafhankelijk. Hij brengt rechtstreeks verslag uit aan de Federale Overheidsdienst Justitie die het beheerscomité daarvan in kennis stelt, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn opdrachten.

De Koning kan, na advies van de Gegevens-beschermingsautoriteit, nadere regels volgens dewelke de functionaris voor de gegevensbescherming zijn opdrachten uitvoert, bepalen.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 76.](#)¹ De gegevens bedoeld in [² artikel 72]², worden bewaard tot op het ogenblik van de overdracht ervan aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De Koning bepaalt, na advies te hebben ingewonnen van het beheerscomité, de nadere regels van deze overdracht.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2023-09-13/08, art. 30, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 77.](#)

<Opgeheven bij W 2023-09-13/08, art. 31, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Afdeling 3.](#) [¹ Toegang tot de DABS]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 78.](#)¹ § 1. De DABS is geen openbaar register.

§ 2. De gegevens van de DABS kunnen elektronisch meegedeeld worden aan de volgende personen, overheden of instellingen, in het kader van de uitoefening van hun wettelijke opdrachten:

- 1° de ambtenaren van de burgerlijke stand en de door hen gemachtigde beambten;
- 2° de Belgische consulaire ambtenaren, de door hen gemachtigde agenten alsook de ambtenaren van de bevoegde diensten zoals aangewezen door de Koning, voor de consulaire werkzaamheden, in het bijzonder deze inzake de burgerlijke stand;
- 3° de parketten;
- 4° de magistraten bij de rechtscolleges en hun griffies;
- 5° de ambtenaren van de diensten aangewezen door de Koning, die bevoegd zijn voor het personenrecht en voor de burgerlijke stand.

§ 3. De relevante in de DABS beschikbare elektronische gegevens kunnen meegedeeld worden aan alle overheidsdiensten, instellingen of beroepsgroepen, in het kader van hun wettelijke opdracht of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan hen is opgedragen en dit, voor zover mogelijk, volgens de principes van de dienstenintegratie.

Hiertoe wordt een protocol afgesloten overeenkomstig artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tenzij de modaliteiten van de mededeling ervan op eenzelfde wijze gedocumenteerd zijn in een wet of regelgevende norm.]¹

(1)<W 2023-09-13/08, art. 32, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 79.](#)¹ De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, [² door wie, waar en welke akten]² raadpleegbaar zijn voor genealogische [² of historische]² doeleinden.]¹

[² De aflevering van afschriften en uittreksels of de raadpleging van de akten in het kader van genealogisch of

historisch onderzoek kunnen aanleiding geven tot een vergoeding die niet meer mag bedragen dan de kostprijs, vastgesteld door de afleverende autoriteit.]²

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2023-09-13/08, art. 33, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 80.

<Opgeheven bij W 2023-09-13/08, art. 34, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 81.¹ De overheden, de instellingen en de personen die gemachtigd zijn de ² authentieke² gegevens van de DABS te raadplegen ² ...², mogen de betreffende gegevens niet meer opvragen via de betrokkene ² of een andere overheid of instelling².]¹

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2023-09-13/08, art. 35, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 82.¹ § 1. ² Het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming wordt uitgeoefend ten aanzien van de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand die de vermelding, de inschrijving of de wijziging verbetert overeenkomstig hoofdstuk 1, afdeling 8.²

§ 2. Alle overheden en instellingen, die toegang hebben tot de gegevens van de DABS zijn gehouden, van zodra zij hetzij foutieve of het ontbreken van gegevens vaststellen in de DABS, hetzij vaststellen dat een inschrijving of wijziging niet is gebeurd, dit te melden aan het ² ...² beheerscomité.]¹

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2023-09-13/08, art. 36, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 83.² § 1. ² ¹ Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mededeling van de in ² artikel 72² bedoelde gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen.

Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen toepasselijk.]¹

² § 2. De overheidsdiensten, de instellingen en de beroepsgroepen die op enige wijze toegang hebben gekregen tot de gegevens van de DABS moeten de uitgevoerde verwerkingen kunnen verantwoorden, ongeacht of deze uitgevoerd zijn door een individuele gebruiker of door een automatisch informaticasysteem.

Daartoe houden zij minstens logbestanden bij van elke verzameling, raadpleging, mededeling en verwijdering van akten van de burgerlijke stand, meldingen en van metagegevens.

Het logbestand vermeldt:

1° het uniek identificatienummer van de individuele gebruiker en/of van het proces of het systeem dat toegang tot de gegevens heeft verkregen;

2° het uniek identificatienummer van de betrokkene van wie de persoonsgegevens werden verwerkt;

3° de (categorieën van) persoonsgegevens die verwerkt werden;

4° de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt werden, met name de verzameling, de wijziging, de raadpleging, de mededeling of de verwijdering;

5° de reden van de verwerking, met vermelding van de verwerkingsactiviteit, het dossiernummer en de wettelijke basis ervan;

6° de datum en het tijdstip van de verwerking;

7° de systemen die deze persoonsgegevens hebben verwerkt.

De logbestanden worden tien jaar bewaard vanaf de datum van de raadpleging. De logbestanden worden ter beschikking gehouden van de Gegevens beschermingsautoriteit.]²

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2023-09-13/08, art. 37, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 84.

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 85.

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 86.

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 87.

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 88.

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 89.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 90.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 91.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 92.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 93.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 94.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 95.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 96.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 97.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 98.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 99.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 100.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 101.](#)

<Opgeheven bij W 2018-06-18/03, art. 4, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[TITEL III. - WOONPLAATS.](#)

[Art. 102.](#) De woonplaats van ieder Belg, wat betreft de uitoefening van zijn burgerlijke rechten, is daar waar hij zijn hoofdverblijf heeft.

[Art. 103.](#) Verandering van woonplaats wordt teweeggebracht doordat men werkelijk gaat wonen in een andere plaats, met het voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf te vestigen.

[Art. 104.](#) Het voornemen wordt bewezen door een uitdrukkelijke verklaring, gedaan zowel bij het gemeentebestuur van de plaats die men verlaat, als bij dat van de plaats waar men zijn woonplaats heeft overgebracht.

[Art. 105.](#) Bij gebreke van een uitdrukkelijke verklaring wordt het bewijs van het voornemen afgeleid uit de omstandigheden.

[Art. 106.](#) De burger die tot een tijdelijk of herroepelijk openbaar ambt benoemd wordt, behoudt de woonplaats die hij tevoren had, indien hij het tegenovergestelde voornemen niet heeft te kennen gegeven.

[Art. 107.](#) Het aanvaarden van een voor het leven verleend ambt heeft tot gevolg dat de woonplaats van de ambtenaar onmiddellijk wordt overgebracht naar de plaats waar hij zijn ambt moet uitoefenen.

[Art. 108.](#) <W 1995-04-13/37, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> De niet-ontvoogde minderjarige heeft zijn woonplaats in de gezamenlijke verblijfplaats van zijn ouders of, indien die niet samenleven, in de verblijfplaats van één van beiden.

Degene die onder voogdij is geplaatst, heeft zijn woonplaats bij zijn voogd.

[Art. 109.](#) Meerderjarigen die gewoonlijk bij een ander dienen of werken, hebben dezelfde woonplaats als de persoon bij wie zij dienen of werken, indien zij met hem in hetzelfde huis wonen.

[Art. 110.](#) De woonplaats bepaalt de plaats waar een erfenis openvalt.

[Art. 111.](#) Wanneer de partijen of een van hen in een akte, met het oog op de uitvoering van die akte, woonplaats kiezen in een andere plaats dan de werkelijke woonplaats, kunnen de op die akte betrekking hebbende betekeningen, rechtsvorderingen en vervolgingen aan de overeengekomen woonplaats en voor de rechter van die woonplaats geschieden.

[TITEL IV.](#) - AFWEZIGEN.

[HOOFDSTUK I.](#) - (AFWEZIGHEID). <W 2007-05-09/44, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Afdeling I.](#) - Vermoeden van afwezigheid <Ingevoegd bij W 2007-05-09/44, art. 3; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 112.](#) <W 2007-05-09/44, art. 4, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. Wanneer een persoon sinds meer dan drie maanden niet meer verschijnt in zijn woon- of verblijfplaats en men van hem gedurende ten minste drie maanden geen nieuws heeft ontvangen en daaruit onzekerheid voortvloeit over zijn leven of zijn dood, kan de ^[1] vrederechter^[1], op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings, het vermoeden van afwezigheid vaststellen.

§ 2. ^[1] ...^[1].

§ 2. (vroeger § 3) ^[1] Het openbaar ministerie is ermee belast te waken over de belangen van de vermoedelijk afwezigen. Overeenkomstig de artikelen 766, tweede lid, en 767 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het openbaar ministerie gehoord over zijn schriftelijk of mondeling advies of vorderingen met betrekking tot alle rechtsvorderingen die de afwezigen aangaan.^[1]

(1)<W 2013-07-30/23, art. 5, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 113.](#) <W 2007-05-09/44, art. 5, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. ^[1] Wanneer hij^[1] vaststelt dat er een vermoeden van afwezigheid is en de vermoedelijk afwezige geen algemeen gevolmachtigde heeft aangewezen om zijn goederen te beheren, wijst de vrederechter bij een met redenen omklede beschikking een gerechtelijk bewindvoerder aan met inachtneming van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen.

Binnen drie dagen na de uitspraak geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van de beschikking van de vrederechter aan de bewindvoerder. De gerechtelijk bewindvoerder laat binnen acht dagen na zijn aanwijzing schriftelijk weten of hij die aanvaardt.

Wordt de aanwijzing, bedoeld in het vorige lid, niet aanvaard, dan stelt de vrederechter ambtshalve een andere gerechtelijk bewindvoerder aan.

Na de aanvaarding door de gerechtelijk bewindvoerder wordt een afschrift van de beschikking van zijn aanwijzing medegedeeld aan de procureur des Konings.

§ 2. De vrederechter kan te allen tijde, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van iedere belanghebbende, van de procureur des Konings of van de gerechtelijk bewindvoerder, bij een met redenen omklede beschikking, een einde maken aan het mandaat van deze laatste, de bevoegdheden wijzigen die hem werden opgedragen of hem vervangen.

De vrederechter kan daartoe eenieder horen die hij geschikt acht om hem in te lichten.

§ 3. Elke beslissing tot aanwijzing of tot vervanging van een gerechtelijk bewindvoerder, tot beëindiging van zijn mandaat of tot wijziging van zijn bevoegdheden, wordt, door toedoen van de griffier, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in twee dagbladen verspreid in het gerechtelijk arrondissement van de laatste woonplaats in België van de vermoedelijk afwezige of, indien deze nooit een woonplaats in België heeft gehad, van het gerechtelijk arrondissement Brussel en in één nationaal verspreid dagblad in de taal van de procedure.

De bekendmaking moet geschieden binnen vijftien dagen na de uitspraak; de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te wijten zou zijn, zijn aansprakelijk jegens de betrokkenen indien bewezen wordt dat de vertraging of het verzuim het gevolg is van collusie.

Binnen dezelfde termijn wordt de beslissing door de griffier betekend aan de burgemeester van de woonplaats van de beschermde persoon teneinde te worden aangetekend in het bevolkingsregister.

^[2] § 4. Vanaf de beschikking tot aanwijzing van de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde gerechtelijk bewindvoerder kan de vrederechter, op uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van deze gerechtelijk bewindvoerder en om de goederen van de vermoedelijk afwezige te beheren, alle informatie over de vermoedelijk afwezige opvragen bij het centraal aanspreekpunt gehouden door de Nationale Bank van België, overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. De rechter bezorgt de ontvangen informatie aan de gerechtelijk bewindvoerder.^[2]

(1)<W 2013-07-30/23, art. 6, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2024-05-15/03, art. 34, 106; Inwerkingtreding : 07-06-2024>

[Art. 114.](#) <W 2007-05-09/44, art. 6, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. Uiterlijk één maand na de aanvaarding van zijn aanwijzing stelt de gerechtelijk bewindvoerder een verslag op met betrekking tot de vermogenstoestand van de vermoedelijk afwezige en zendt dit over aan de vrederechter.

De gerechtelijk bewindvoerder geeft jaarlijks rekenschap van zijn beheer aan de vrederechter door voorlegging van een schriftelijk verslag dat minstens de volgende gegevens vermeldt :

- 1° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de gerechtelijk bewindvoerder;
- 2° de naam, de voornaam en de laatste bekende woonplaats van de vermoedelijk afwezige;
- 3° een overzicht van de inkomsten en uitgaven tijdens de voorbije periode en een overzicht van de stand van het beheerde vermogen bij de aanvang en op het einde van deze periode.

Indien hij zulks nodig acht, kan de vrederechter van de gerechtelijk bewindvoerder waarborgen eisen, hetzij bij zijn aanwijzing, hetzij gedurende de uitoefening van zijn mandaat.

§ 2. De schriftelijke verslagen opgemaakt met toepassing van § 1, worden op de griffie van het vredegerecht bewaard in een dossier op naam van de vermoedelijk afwezige.

Het dossier omvat eveneens :

- 1° een afschrift van het vonnis van de ^[1]vrederechter¹ tot vaststelling van het vermoeden van afwezigheid;
- 2° een afschrift van de beschikking tot aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder;
- 3° een afschrift van alle beschikkingen getroffen met toepassing van dit hoofdstuk;
- 4° de door de vrederechter gevoerde briefwisseling met betrekking tot het gerechtelijk bewind.

Aan het dossier wordt een inventaris van de stukken met vermelding van de datum van hun neerlegging toegevoegd.

§ 3. De vrederechter kan aan de gerechtelijk bewindvoerder, bij een met redenen omklede beslissing, na de overlegging door deze van het verslag bedoeld in § 1, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan drie procent van de inkomsten van de goederen van de vermoedelijk afwezige. Naast de bezoldiging worden de gemaakte kosten vergoed, na door de vrederechter behoorlijk te zijn nagezien. Hij kan hem nochtans, na overlegging van met redenen omklede staten, een bezoldiging toekennen in verhouding tot de vervulde buitengewone ambtsverrichtingen.

Het is de gerechtelijk bewindvoerder verboden, buiten de in het eerste lid vermelde bezoldigingen, enige bezoldiging of voordeel, van welke aard ook of van wie ook, te ontvangen met betrekking tot het uitoefenen van het mandaat van gerechtelijk bewindvoerder.

(Oud hoofdstuk II vervallen) <W 2007-05-09/44, art. 7, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

(1)<W 2013-07-30/23, art. 7, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 115.](#) <W 2007-05-09/44, art. 8, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. De gerechtelijk bewindvoerder heeft tot taak de goederen van de vermoedelijk afwezige als een goede huisvader te beheren. Hij kan zich in zijn beheer laten bijstaan door een of meer personen die onder zijn verantwoordelijkheid optreden.

§ 2. Wanneer de belangen van de gerechtelijk bewindvoerder in strijd zijn met die van de vermoedelijk afwezige, kan hij slechts optreden krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter. Deze machtiging wordt verleend bij een met redenen omklede beschikking op verzoek van de gerechtelijk bewindvoerder. De artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

§ 3. Bij gebreke van aanwijzingen in de in artikel 113 bedoelde beschikking, vertegenwoordigt de gerechtelijk bewindvoerder de vermoedelijk afwezige in alle rechtshandelingen en procedures als eiser of als verweerder, behalve wanneer de echtgenoot van de vermoedelijk afwezige gemachtigd is om alleen te handelen overeenkomstig artikel 220, § 2, of artikel ^[2]2.3.34 van het Burgerlijk Wetboek².

De gerechtelijk bewindvoerder kan slechts krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter :

1° de vermoedelijke afwezige in rechte vertegenwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan die :

- met betrekking tot huurcontracten;
- met betrekking tot bewoning zonder akte of bewijs;
- met betrekking tot sociale wetgeving ten gunste van de vermoedelijk afwezige;
- met betrekking tot de burgerlijke partijstelling;
- bedoeld in de artikelen 1187, tweede lid, 1193bis en 1225 van het Gerechtelijk Wetboek;
- 2° de roerende en onroerende goederen van de vermoedelijk afwezige vervreemden;
- 3° leningen aangaan en hypotheek toestaan alsook toestemming geven tot het doorhalen van een hypothecaire inschrijving, met of zonder kwijting, en tot de overschrijving van een bevel tot uitvoerend beslag zonder betaling;
- 4° berusten in een vordering betreffende onroerende rechten;
- 5° een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel verwerpen of aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden;
- 6° een schenking of een legaat onder bijzondere titel aanvaarden;
- 7° een pachtovereenkomst of een handelshuurovereenkomst sluiten alsook een handelshuurovereenkomst hernieuwen en een huurovereenkomst voor een duur van meer dan negen jaar sluiten;
- 8° een dading aangaan of een arbitrageovereenkomst sluiten;
- 9° een onroerend goed aankopen.

De vrederechter wordt geadieerd bij eenzijdig verzoekschrift. Hij wint alle dienstige inlichtingen in; hij kan de mening vragen van eenieder die hij geschikt acht om hem in te lichten, onverminderd de artikelen 1186 en 1193bis van het Gerechtelijk Wetboek, inzake verkopen van onroerende goederen.

De artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

Indien de vrederechter dat nuttig acht, wordt de handelszaak van de vermoedelijk afwezige voortgezet door zijn gerechtelijk bewindvoerder onder de door de vrederechter vastgestelde voorwaarden. Het bestuur ervan kan worden opgedragen aan een bijzondere bewindvoerder onder het toezicht van de gerechtelijk bewindvoerder. De bijzondere bewindvoerder wordt aangewezen door de [[1](#) ondernemingsrechtbank][1](#) op verzoek van de vrederechter.

§ 4. Onverminderd het eventueel bestaande huwelijksvermogensstelsel tussen de vermoedelijk afwezige en de gerechtelijk bewindvoerder, worden de gelden en de goederen van de vermoedelijk afwezige volledig en duidelijk afgescheiden van het persoonlijk vermogen van de bewindvoerder. De banktegoeden van de vermoedelijk afwezige worden op zijn naam ingeschreven.

(1)<W 2018-04-15/14, art. 252, 088; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

(2)<W 2022-01-19/18, art. 7, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 116.](#) <W 2007-05-09/44, art. 9, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Is de vermoedelijk afwezige betrokken bij een verdeling of een erfenis, dan wordt hij vertegenwoordigd door de gerechtelijk bewindvoerder aangewezen overeenkomstig artikel 113.

Is er geen bewindvoerder aangewezen en heeft de vermoedelijk afwezige geen algemeen gevolmachtigde aangewezen om zijn goederen te beheren, dan kan de vrederechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings, een notaris aanwijzen om hem te vertegenwoordigen.

Iedere verdeling waarbij de vermoedelijk afwezige betrokken is, geschiedt overeenkomstig artikel 1225 van het Gerechtelijk Wetboek.

[Art. 117.](#) <W 2007-05-09/44, art. 10, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. Indien de vermoedelijk afwezige terugkeert, kan hij derdenverzet instellen tegen het vonnis waarbij de [[1](#) vrederechter][1](#) het vermoeden van afwezigheid heeft vastgesteld.

Indien de vermoedelijk afwezige terugkeert of indien men van hem nieuws ontvangt tijdens de periode van de vermoedelijke afwezigheid, maakt de vrederechter bij een met redenen omklede beschikking een einde aan het mandaat van de gerechtelijk bewindvoerder, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de vermoedelijk afwezige, van de procureur des Konings of van iedere belanghebbende.

De vermoedelijk afwezige krijgt de goederen terug die tijdens de periode van de vermoedelijke afwezigheid voor zijn rekening werden beheerd of verworven. De handelingen die de gerechtelijk bewindvoerder of de notaris bedoeld in artikel 116, tweede lid, op regelmatige wijze heeft verricht, kunnen hem worden tegengeworpen, behalve wanneer daarbij bedrog is gepleegd.

§ 2. Indien de vermoedelijk afwezige afwezig wordt verklaard, indien hij overleden is of indien hij gerechtelijk overleden wordt verklaard, maakt de vrederechter bij een met redenen omklede beschikking een einde aan het mandaat van de gerechtelijk bewindvoerder, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de procureur des Konings of van iedere belanghebbende.

§ 3. Onverminderd de toepassing van de artikelen 1358 tot 1369 van het Gerechtelijk Wetboek, dient de gerechtelijk bewindvoerder binnen dertig dagen na de beschikking waarmee een eind wordt gemaakt aan zijn mandaat, zijn eindverslag in ter griffie van het vrederecht.

Indien de vermoedelijk afwezige gehuwd was op de dag van zijn verdwijnen en indien hij afwezig of gerechtelijk overleden wordt verklaard, maakt de gerechtelijk bewindvoerder een inventaris op van alle roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen dat toebehoort aan de vermoedelijk afwezige en aan zijn echtgenoot, en dient hij de inventaris binnen de in § 1 bedoelde termijn in ter griffie van het vrederecht.

Indien de vermoedelijk afwezige wettelijk samenwoonde op de dag van zijn verdwijning en indien hij afwezig of gerechtelijk overleden wordt verklaard, maakt de gerechtelijk bewindvoerder een inventaris op van alle roerende en onroerende goederen die geacht worden in onverdeeldheid te zijn op grond van artikel 1478 en dient hij die inventaris binnen de in het eerste lid bedoelde termijn in ter griffie van het vrederecht. Hij handelt op dezelfde wijze ingeval de wettelijk samenwonende van de vermoedelijk afwezige na de vaststelling van het vermoeden van afwezigheid de wettelijke samenwoning overeenkomstig artikel 1476, § 2, tweede lid, beëindigt. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de gerechtelijk bewindvoerder in kennis van de beslissing om de wettelijke samenwoning te beëindigen.

Het eindverslag en, in voorkomend geval, de inventaris worden bij het dossier bedoeld in artikel 114, § 2, gevoegd.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 8, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Afdeling II.](#) - Verklaring van afwezigheid <Ingevoegd bij W 2007-05-09/44, art. 11; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 118.](#) <W 2007-05-09/44, art. 11, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. Wanneer er vijf jaar verlopen zijn sinds het vonnis waarbij het vermoeden van afwezigheid werd vastgesteld, of zeven jaar sinds men voor het laatst nieuws ontvangen heeft van de afwezige, kan de verklaring van afwezigheid worden uitgesproken door de [[1](#) familierechtbank][1](#) op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings.

§ 2. De griffier moet, in voorkomend geval, een eensluidend verklaard afschrift van het vonnis houdende verklaring van afwezigheid ter kennis brengen van de in artikel [[1](#) 112, § 1][1](#), bedoelde vrederechter.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 9, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 119.](#) <W 2007-05-09/44, art. 13, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Het in artikel 118 bedoelde verzoek wordt, door toedoen van de griffier, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, in twee dagbladen verspreid in het gerechtelijk arrondissement van de laatste woonplaats in België van de afwezige of, indien deze nooit een woonplaats in België heeft gehad, in het gerechtelijk arrondissement Brussel en in één nationaal verspreid dagblad in de taal van de procedure.

De rechtbank kan alle andere maatregelen bevelen die zij nodig acht om dit verzoek bekend te maken.

(Oud hoofdstuk III vervallen) <W 2007-05-09/44, art. 14, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

(Oude afdeling I vervallen) <W 2007-05-09/44, art. 14, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 120.](#) <W 2007-05-09/44, art. 15, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> De [[1](#) familierechtbank]¹ mag een vonnis houdende verklaring van afwezigheid eerst wijzen een jaar na de laatste bekendmaking bepaald in artikel 119, eerste lid.

Het vonnis houdende verklaring van afwezigheid wordt bij uittreksel bekendgemaakt op de wijze bepaald in artikel 119, binnen de termijn bepaald door de rechtbank.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 10, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 121.](#)¹ § 1. Het beschikkend gedeelte van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid vermeldt de gegevens opgesomd in artikel 56; het stelt, in voorkomend geval, de onmogelijkheid vast om sommige van die gegevens te vermelden.

Op verzoek van de procureur des Konings stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens nodig voor de opmaak van de akte van afwezigheid ten gevolge van de in kracht van gewijsde gegane beslissing houdende verklaring van afwezigheid via de DABS naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste plaats van inschrijving van de afwezige in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister in België, of bij gebrek hieraan, deze van Brussel, maakt onmiddellijk de akte van afwezigheid ten gevolge van de rechterlijke beslissing op.

§ 2. De beslissing houdende verklaring van afwezigheid heeft alle gevolgen van het overlijden vanaf de datum van de opmaak van de akte van afwezigheid.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 5, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 122.](#) <W 2007-05-09/44, art. 17, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Indien de afwezige terugkeert, kan hij derdenverzet instellen tegen het vonnis van verklaring van afwezigheid uitgesproken door de [[1](#) familierechtbank]¹, [[2](#) waarna de akte van afwezigheid kan worden verbeterd overeenkomstig artikel 35]².

Indien het bewijs van het bestaan van de afwezige geleverd wordt na de dag waarop de beslissing houdende verklaring van afwezigheid in kracht van gewijsde is gegaan, [[2](#) kan de akte van afwezigheid worden verbeterd overeenkomstig artikel 35]².

[[2](#) In de gevallen bedoeld in het eerste en tweede lid stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens van het vonnis of arrest door naar de DABS, met vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden.

De DABS maakt op basis hiervan een melding op en verbindt deze met de akte van afwezigheid.]²

(1)<W 2013-07-30/23, art. 11, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 6, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 123.](#) <W 2007-05-09/44, art. 18, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Het op grond van artikel 122 gewezen vonnis houdende verbetering wordt bij uittreksel bekendgemaakt op de bij artikel 119 bepaalde wijze en binnen de door de rechtbank bepaalde termijn.

[Art. 124.](#) <W 2007-05-09/44, art. 19, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Indien de afwezige terugkeert of indien het bewijs van zijn bestaan geleverd wordt, krijgt de afwezige door het vonnis houdende verbetering zijn goederen en de goederen die hij tijdens zijn afwezigheid had moeten verkrijgen, terug in de staat waarin zij zich bevinden, alsook de prijs van de goederen die mochten zijn vervreemd, en de goederen die door wederbelegging mochten zijn verkregen.

Zijn huwelijk en zijn huwelijksvermogensstelsel blijven ontbonden. Onverminderd de toepassing van de artikelen 1205 tot [[1](#) 1224/2]¹ van het Gerechtelijk Wetboek, krijgt de afwezige zijn deel van de goederen van het gemeenschappelijk vermogen in de staat waarin zij zich bevinden, alsook de prijs van de goederen die mochten zijn vervreemd, op grond van de inventaris opgemaakt overeenkomstig artikel 117, § 3, tweede lid.

Ingeval de afwezige wettelijk samenwoonde, krijgt hij zijn deel van de goederen die geacht worden in onverdeeldheid te zijn terug in de staat waarin zij zich bevinden, alsmede het deel van de prijs van de goederen die mochten zijn vervreemd op grond van de inventaris die werd opgesteld overeenkomstig artikel 117, § 3, derde lid.

Er wordt een einde gemaakt aan de maatregelen ten aanzien van de minderjarige kinderen.

(1)<W 2011-08-13/17, art. 2, 054; Inwerkingtreding : 01-04-2012>

[Afdeling III.](#) - Gevolgen van de afwezigheid of van het vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige kinderen <Ingevoegd bij W 2007-05-09/44, art. 20; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 125.](#) <W 2007-05-09/44, art. 23, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Indien er minderjarige kinderen zijn, moet de griffier een eensluidend verklaard afschrift van elke beslissing gewezen op grond van de artikelen 112, 113, 117, 118 en 122 ter kennis brengen van de territoriaal bevoegde vrederechter. Deze laatste handelt overeenkomstig de regels voor de voogdij.

[HOOFDSTUK II.](#) - Gerechtelijke verklaring van overlijden <W 2007-05-09/44, art. 22, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 126.](#) <W 2007-05-09/44, art. 23, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Bij ontstentenis van een akte van overlijden, kan de [[1](#) familierechtbank][1](#), op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings, die ambtshalve optreedt of op verzoek van de minister van Justitie, het overlijden verklaren van iedere persoon die in levensbedreigende omstandigheden verdween, indien zijn lichaam niet kon worden teruggevonden of niet kon worden geïdentificeerd, en zijn overlijden, gelet op de omstandigheden, als zeker kan worden beschouwd.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 12, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 127.](#) <W 2007-05-09/44, art. 24, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Onverminderd de toepassing van artikel 1226 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de procureur des Konings het verzoek tot verklaring van overlijden van diverse personen instellen bij een enkel verzoekschrift en kan de [[1](#) familierechtbank][1](#) in dat geval uitspraak doen bij een enkel vonnis.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 13, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 128.](#) <W 2007-05-09/44, art. 25, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Is de verdwenen persoon betrokken bij een verdeling of een erfenis, dan gaat de rechtbank, overeenkomstig artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek, over tot het aanwijzen van de notaris die zijn belangen moet vertegenwoordigen tot het tijdstip waarop het vonnis houdende verklaring van overlijden wordt uitgesproken.

[Art. 129.](#) <W 2007-05-09/44, art. 26, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> De rechtbank kan bepalen dat het verzoek in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. In dat geval bepaalt de rechtbank de termijn tijdens welke hij, na deze bekendmaking, zijn uitspraak over het verzoek zal opschorten.

[Art. 130.](#) <W 2007-05-09/44, art. 27, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Binnen vijftien dagen na de uitspraak brengt de griffier het beschikkend gedeelte van het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis van de partijen. De termijn van hoger beroep bedraagt twee maanden te rekenen van deze kennisgeving. Het hoger beroep wordt bij verzoekschrift bij [[1](#) de familiekamer van][1](#) het hof van beroep ingesteld. Op straffe van nietigheid moet het binnen acht dagen na de datum waarop het verzoekschrift is ontvangen bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief ter kennis worden gebracht van de griffie van de [[1](#) rechtbank van eerste aanleg][1](#) die de bestreden beslissing heeft gewezen. De griffier maakt van het beroep melding op de kant van de bestreden beslissing. De regels die gelden in eerste aanleg zijn van toepassing voor hoger beroep.

De griffier van het hof van beroep geeft kennis van het arrest overeenkomstig de bepalingen die gelden in eerste aanleg. De termijn voor voorziening in cassatie bedraagt één maand vanaf deze kennisgeving.

De termijn voor voorziening in cassatie en de voorziening tegen het arrest waarbij het overlijden wordt vastgesteld hebben schorsende kracht.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 14, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 131.](#) <W 2007-05-09/44, art. 28, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> De gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden stelt de datum van het overlijden vast, rekening houdend met de vermoedens voortvloeiend uit de omstandigheden van de zaak; zo niet stelt ze die datum vast op de dag van de verdwijning. Deze datum mag niet onbepaald zijn.

Het beschikkend gedeelte van de gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden bevat de in [[1](#) artikel 56][1](#) omschreven vermeldingen; het stelt in voorkomend geval de onmogelijkheid vast melding te maken van sommige ervan.

(1)<W 2018-06-18/03, art. 7, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 132.](#)[1](#) Op verzoek van de procureur des Konings stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens nodig voor de opmaak van de akte van overlijden ten gevolge van de in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing tot verklaring van overlijden via de DABS naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste plaats van inschrijving van de overledene in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister in België, of bij gebrek hieraan, deze van Brussel, maakt de akte van overlijden ingevolge de rechterlijke beslissing onmiddellijk op.

In geval van een collectief vonnis wordt een akte van overlijden per betrokkene opgemaakt.¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 8, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 133.](#)¹...

De vonnissen en arresten waarbij een verzoek tot verklaring van overlijden wordt afgewezen, beletten niet dat een soortgelijk verzoek later ontvankelijk zou zijn, ingeval het gegrond is op nieuw bewijsmateriaal.

(1)<W 2018-06-18/03, art. 9, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 134.](#)¹ Indien de persoon die gerechtelijk overleden is verklaard terugkeert kan hij derdenverzet instellen tegen de rechterlijke beslissing tot gerechtelijke verklaring van overlijden uitgesproken door de familierechtbank, waarna de akte van overlijden kan verbeterd worden overeenkomstig artikel 35.

Indien het bewijs van het bestaan van de gerechtelijk overleden verklaarde geleverd wordt na de datum waarop de rechterlijke beslissing tot gerechtelijke verklaring van overlijden in kracht van gewijsde is gegaan, kan de akte van overlijden verbeterd worden overeenkomstig artikel 35.

In de gevallen bedoeld in het eerste en tweede lid stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens van het vonnis of arrest door naar de DABS, met vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden.

De DABS maakt op basis hiervan een melding op en verbindt deze met de akte van overlijden.

Het verbeterende vonnis wordt bij uittreksel bekendgemaakt overeenkomstig artikel 119 binnen de door de rechtbank bepaalde termijn.

Indien de persoon die gerechtelijk overleden is verklaard terugkeert, is artikel 124 van toepassing.¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 10, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 135.](#) <W 2007-05-09/44, art. 33, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007> De hoofdgriffiers van de hoven en rechtbanken stellen de minister van Buitenlandse Zaken onmiddellijk in kennis van enige krachtens dit hoofdstuk gevoerde rechtspleging.

[TITEL IV/1.](#) ¹ - Aanpassing van de registratie van het geslacht.¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 1, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 135/1.](#)¹ § 1. Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg of in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

§ 2. De aangifte wordt gedaan bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bij de aangifte geeft de Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters de ambtenaar van de burgerlijke stand het adres waarop hem een weigering om de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht op te maken kan worden meegedeeld.

§ 3. Bij de aangifte overhandigt de betrokkene aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een door hem ondertekende verklaring, die vermeldt dat hij er ²...² van overtuigd is dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit en dat hij de administratieve en juridische gevolgen van een aanpassing van de registratie van het geslacht in zijn akte van geboorte wenst.

De ambtenaar van de burgerlijke stand ² licht de betrokkene² in over het verdere verloop van de procedure, de administratieve en juridische gevolgen ervan en stelt de in het vijfde lid bedoelde informatiebrochure ter beschikking evenals de contactgegevens van transgenderorganisaties.

De ambtenaar neemt akte van de verklaring en geeft een ontvangstbewijs af aan de betrokkene.

De ambtenaar van de burgerlijke stand die akte neemt van de verklaring, geeft hiervan binnen drie dagen kennis aan de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. De procureur des Konings geeft hiervan onverwijld een ontvangstmelding.

De Koning stelt een informatiebrochure op.

§ 4. De procureur des Konings kan, binnen drie maanden te rekenen van de datum van het ontvangstbewijs, een negatief advies uitbrengen wegens strijdigheid met de openbare orde.

Bij gebrek aan een negatief advies of in geval van verzending van een attest dat er geen negatief advies wordt uitgebracht bij het verstrijken van de termijn van drie maanden, wordt het advies geacht positief te zijn.

§ 5. Ten vroegste drie maanden en ten laatste zes maanden na afgifte van het ontvangstbewijs verschijnt de betrokkene een tweede keer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand voor wie de aangifte werd gedaan.

²...²

Bij gebrek aan negatief advies van de procureur des Konings kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opmaken en deze verbinden met de andere akten van de burgerlijke stand van de betrokkene die zijn geslacht vermelden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht op te maken bij negatief advies van de procureur des Konings.

§ 6. De ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht op te maken, brengt zijn met reden omklede beslissing en, in voorkomend geval, het negatief advies van

de procureur des Konings onverwijld ter kennis van de betrokkene.

§ 7. De betrokkene kan tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand verhaal instellen overeenkomstig artikel 1385duodecies van het Gerechtelijk Wetboek.

§ 8. De procureur des Konings vordert de nietigheid van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akte van geboorte wegens strijdigheid met de openbare orde.

§ 9. ^[2] Indien de betrokkene een nieuwe aanpassing van de registratie van het geslacht in de akte van geboorte heeft verkregen, volgens de procedure bepaald in dit artikel, heeft de vorige aanpassing van de geslachtsregistratie geen gevolgen meer vanaf de opmaak van de nieuwe akte van aanpassing van de geslachtsregistratie.

De regels tot vaststelling van de afstamming van toepassing op het nieuw geregistreerde geslacht van de betrokkene zijn van toepassing op kinderen geboren na de opmaak van de akte van aanpassing van de geslachtsregistratie.^[2]

§ 10. De niet-ontvoogde minderjarige met onderscheidingsvermogen kan vanaf de leeftijd van zestien jaar aangifte doen overeenkomstig dit artikel, mits overhandiging bij de aangifte van een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater, die bevestigt dat de betrokkene over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit. Bij de aangifte wordt de betrokkene bijgestaan door zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Ingeval deze personen weigeren om de niet-ontvoogde minderjarige bij te staan, kan de minderjarige, bij verzoekschrift ondertekend door hemzelf of zijn advocaat, de familierechtbank verzoeken hem te machtigen om deze handeling met bijstand van een voogd ad hoc te verrichten.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 12, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-07-20/19, art. 4, 100; Inwerkingtreding : 01-10-2023>

[Art. 135/2.](#) ^[1] § 1. De akte van aanpassing van de registratie van het geslacht laat de afstamming ten aanzien van reeds geboren kinderen en de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen onverlet.

Alle vorderingen met betrekking tot deze afstamming en de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen kunnen nog worden ingesteld na de opmaak van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht.

§ 2. Indien de betrokkene na de aanpassing van de registratie van het geslacht van vrouw naar man in de akte van geboorte een kind baart, is boek I, titel VII, hoofdstuk I naar analogie van toepassing evenals de hoofdstukken 3, 4 en 5.

In geval de betrokkene een kind verwekt of heeft toegestemd in de verwekking overeenkomstig de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten waarvan de verwekking van het kind het gevolg is, en het kind wordt geboren na de aanpassing van de registratie van het geslacht van man naar vrouw in de akte van geboorte, is boek I, titel VII, hoofdstuk 2 naar analogie van toepassing evenals de hoofdstukken 3, 4 en 5.

De persoon ten aanzien van wie de afstamming wordt vastgesteld volgens de bepalingen van het tweede lid wordt in de akte van geboorte steeds als meemoeder vermeld.

In alle overige gevallen wordt voor de toepassing van boek I, titel VII, uitgegaan van het nieuwe geslacht.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 13, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 136.](#) (Opgeheven) <W 2007-05-09/44, art. 34, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 137.](#) (Opgeheven) <W 2007-05-09/44, art. 34, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 138.](#) (Opgeheven) <W 2007-05-09/44, art. 34, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 139.](#) (Opgeheven) <W 2007-05-09/44, art. 34, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 140.](#) (Opgeheven) <W 14-05-1981, Art. 1>

[Art. 141.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 16>

[Art. 142.](#) (Opgeheven) <W 2007-05-09/44, art. 34, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[TITEL V.](#) - HET HUWELIJK.

[HOOFDSTUK I.](#) - HOEDANIGHEDEN EN VOORWAARDEN VEREIST OM EEN HUWELIJK TE MOGEN AANGAAN.

[Art. 143.](#) <W 2003-02-13/36, art. 3, 015; Ed : 01-06-2003> Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht.

Indien het huwelijk werd aangegaan tussen personen van hetzelfde geslacht, is artikel 315 niet van toepassing.

[Art. 144.](#) <W 19-01-1990, art. 7> Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

[Art. 145.](#) <W 19-01-1990, art. 8> Om gewichtige redenen kan de [[1](#) familierechtbank]¹ de in het vorige artikel vervatte verbodsbepaling opheffen. (De vordering wordt bij verzoekschrift ingediend, ofwel door beide ouders, ofwel door een van hen, ofwel door de voogd, ofwel door de minderjarige indien de ouders of de voogd niet in het huwelijk toestemmen.) <W 2001-04-29/39, art. 4, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

De procedure wordt ingeleid tegen een bepaalde dag. De rechtbank doet uitspraak binnen vijftien dagen, de ouders (of de voogd), de minderjarige en de aanstaande echtgenoot opgeroepen en de procureur des Konings gehoord. <W 2001-04-29/39, art. 4, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

Hoger beroep kan (binnen acht dagen na de kennisgeving per gerechtsbrief van het vonnis) worden ingesteld en [[1](#) de familiekamer van het hof van beroep]¹ doet uitspraak binnen vijftien dagen. (Het vonnis wordt eveneens door de griffier aan het bevoegde openbaar ministerie medegedeeld) Tegen het vonnis of arrest is geen verzet mogelijk. <W 2006-05-09/35, art. 2, 032; Inwerkingtreding : 10-05-2007>

(1)<W 2013-07-30/23, art. 15, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 145/1.](#) [[1](#) De persoon die krachtens artikel 492/1, § 1, derde lid, 2°, uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om een huwelijk aan te gaan, kan, op zijn verzoek, door de in artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrederechter alsnog worden gemachtigd een huwelijk aan te gaan.

De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon.

[[3](#) ...]³

Een eensluidend verklaard afschrift van de beschikking wordt eveneens overgezonden aan de in [[2](#) artikel 164/1]² bedoelde ambtenaar van de burgerlijke stand.]¹

[[2](#) De beschikking wordt als bijlage bij de huwelijksakte in de DABS opgenomen.]²

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 3, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 14, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 2, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 146.](#) Er is geen huwelijk wanneer er geen toestemming is.

[Art. 146bis.](#) <Ingevoegd bij W 1999-05-04/63, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2000> Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.

[Art. 146ter.](#) <Ingevoegd bij W 2007-04-25/76, art. 3; Inwerkingtreding : 25-06-2007> Er is evenmin een huwelijk wanneer het wordt aangegaan zonder vrije toestemming [[1](#) van beide echtgenoten of de toestemming]¹ van minstens een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging.

(1)<W 2013-06-02/08, art. 4, 059; Inwerkingtreding : 03-10-2013>

[Art. 147.](#) [[1](#) Men mag geen huwelijk aangaan:

1° vóór de ontbinding van een bestaand huwelijk;

2° vóór de beëindiging van een bestaande wettelijke samenwoning, tenzij het dezelfde partijen betreft.]¹

(1)<W 2023-02-08/05, art. 2, 099; Inwerkingtreding : 11-03-2023>

[Art. 148.](#) <W 19-01-1990, art. 9> Zonder toestemming van zijn ouders mag een minderjarige geen huwelijk aangaan.

Die toestemming wordt vastgesteld door de [[2](#) familierechtbank]² waarbij de vordering tot ontheffing van het leeftijd vereiste aanhangig is gemaakt.

Ingeval de ouders weigeren hun toestemming te geven, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk verlenen als zij de weigering een misbruik acht te zijn.

Ingeval één van de ouders zijn toestemming weigert te geven, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk verlenen indien de weigering niet gegrond wordt geacht. De ouder die niet verschijnt, wordt geacht niet in het huwelijk toe te stemmen.

Ingeval één van de ouders in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven [[1](#) of wilsonbekwaam is]¹ en de andere ouder zijn toestemming weigert, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk verlenen als zij de weigering een misbruik acht te zijn.

Ingeval beide ouders in de onmogelijkheid verkeren hun wil te kennen te geven [[1](#) of wilsonbekwaam zijn]¹ of ingeval zij niet verschijnen, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk verlenen.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 4, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2013-07-30/23, art. 16, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 149.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 10>

[Art. 150.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 11>

[Art. 151.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 12>

[Art. 152.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 13>

[Art. 153.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 14>

[Art. 154.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 15>

[Art. 155.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

[Art. 155bis.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

[Art. 156.](#) (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

[Art. 157.](#) (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

[Art. 158.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

[Art. 159.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

[Art. 160.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

[Art. 160bis.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 24>

[Art. 161.](#) Het huwelijk is verboden tussen alle (...) bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn. <W 31-03-1987, art. 25>

[Art. 162.](#) In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen (broers, tussen zusters of tussen broer en zuster) (...). <W 31-03-1987, art. 25> <W 2001-03-27/38, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 21-05-2001> <W 2003-02-13/36, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003>
(Lid opgeheven) <W 2001-03-27/38, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 21-05-2001>

[Art. 163.](#) <W 2003-02-13/36, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003> Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef.

[Art. 164.](#)^[1] De rechtbank kan, om gewichtige redenen, het in artikel 161 bedoelde verbod voor aanverwanten en het in artikel 163 bedoelde verbod opheffen.

De procedure wordt op eenzijdig verzoekschrift ingeleid door een van de toekomstige echtgenoten. De rechtbank doet uitspraak na de toekomstige echtgenoten te hebben opgeroepen en na het advies van de procureur des Konings ter zake te hebben ingewonnen.]^[1]

(1)<W 2018-12-21/09, art. 118, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[HOOFDSTUK II.](#) ^[1] - Formaliteiten betreffende het huwelijk.]^[1]

(1)<W 2018-06-18/03, art. 15, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling I.](#) ^[1] - Aangifte van het huwelijk]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 16, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 164/1.](#) ^[1] § 1. Personen die willen huwen, moeten hiervan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister heeft op die datum, met voorlegging van de in artikel 164/2 bedoelde documenten.

Indien geen van de toekomstige echtgenoten een inschrijving heeft in één van de in het eerste lid bedoelde registers, of indien de actuele verblijfplaats van één of elk van hen om gegronde redenen niet met deze inschrijving overeenstemt, kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de actuele verblijfplaats van één van de toekomstige echtgenoten.

Voor Belgen die in het buitenland verblijven en die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van één van de toekomstige echtgenoten, of van de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van de toekomstige echtgenoten zijn inschrijving heeft op de datum van de aangifte, of van de geboorteplaats van één

van de toekomstige echtgenoten. Bij gebrek hieraan kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

§ 2. De aangifte gebeurt door één of beide toekomstige echtgenoten.

De ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de aangifte binnen een maand na de afgifte van het in artikel 164/2, § 5, bedoelde bericht van ontvangst, behalve indien hij twijfels heeft over de geldigheid of echtheid van de in artikel 164/2 bedoelde overgelegde documenten. In dat geval geeft hij hiervan kennis aan de toekomstige echtgenoten en spreekt hij zich ten laatste drie maanden na de afgifte van het in artikel 164/2, § 5, bedoelde bericht van ontvangst uit over de geldigheid of echtheid van de overgelegde documenten en het ondertekenen van de aangifte. Indien hij binnen deze termijn geen beslissing heeft genomen, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand onverwijld de aangifte te ondertekenen.

§ 3. Wanneer de belanghebbende partijen in gebreke blijven de in artikel 164/2 bedoelde documenten over te leggen of indien hij de geldigheid of echtheid van deze documenten niet erkent, weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand over te gaan tot de ondertekening van de aangifte.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt zijn met redenen omklede beslissing onmiddellijk ter kennis van de belanghebbende partijen. Op hetzelfde ogenblik wordt een afschrift hiervan, samen met een kopie van alle nuttige documenten, overgemaakt aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de weigering plaatsvond.

Door de belanghebbende partijen kan tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen de maand na de kennisgeving van zijn beslissing, beroep worden ingesteld bij de familierechtbank.

De Koning bepaalt een model van aangifte, de wijze van verzending van de documenten en de wijze waarop de meldingen gebeuren.

De Koning kan de voorwaarden bepalen voor een elektronische aangifte van huwelijk.

§ 4. De ambtenaar van de burgerlijke stand die de aangifte heeft ondertekend gaat na of er geen huwelijksbeletselen zijn.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 17, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 164/2. [¹ § 1. Bij ontvangst van de aangifte gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand na of voor elk van de echtgenoten de akte van geboorte beschikbaar is in de DABS. Indien de akte van geboorte in België werd opgemaakt of in België werd overgeschreven voor [² 31 maart 2019]², verzoekt hij de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt of overgeschreven tot opname van de akte in de DABS.

Indien de akte van geboorte niet op deze wijze beschikbaar is, leggen de toekomstige echtgenoten, voor elk van hen, zelf een uittreksel van de geboorteakte voor.

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert de identiteit van de echtgenoten aan de hand van het identiteitsbewijs zoals bedoeld in de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en gaat na of de echtgenoten ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

§ 2. De echtgenoten voegen bij de aangifte de volgende documenten :

1° voor zover zij niet beschikken over een identiteitsbewijs bedoeld in paragraaf 1, een ander bewijs van identiteit;

2° in voorkomend geval, een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals, in voorkomend geval, een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden;

3° in voorkomend geval, een gelegaliseerd schriftelijk bewijs van de bij de aangifte van het huwelijk afwezige toekomstige echtgenoot, waaruit diens instemming met de aangifte blijkt;

4° ieder ander authentiek stuk of bewijs waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan.

§ 3. De echtgenoot die niet is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, voegt bovendien de volgende documenten bij de aangifte :

1° een bewijs van nationaliteit;

2° een bewijs van de ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van het laatste voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken huwelijk en in voorkomend geval een bewijs van de ontbinding of de nietigverklaring van de huwelijken gesloten voor een buitenlandse overheid, tenzij ze een voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken huwelijk voorafgaan. Het bewijs van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk dient niet te worden voorgelegd indien de rechterlijke beslissing in België werd ingeschreven. De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat dit na in de DABS.

§ 4. De documenten bedoeld in paragraaf 2, 1° en paragraaf 3, 1°, worden als bijlage in de DABS opgenomen.

§ 5. Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van de paragrafen 1 tot 3 over al deze documenten beschikt voor elk van de echtgenoten, levert hij een ontvangstbewijs af van de aangifte.

§ 6. Indien hij zich onvoldoende ingelicht acht, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een afschrift van de desbetreffende akten van de burgerlijke stand opvragen, en de belanghebbende verzoeken om ieder ander bewijs tot staving van die gegevens over te leggen.

§ 7. Indien de overgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand om een voor eensluidend verklaarde vertaling ervan verzoeken.

§ 8. Bij de aangifte van het huwelijk deelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de toekomstige echtgenoten mee dat ze een beroep kunnen doen op ten hoogste vier getuigen, die ze zelf kiezen en die minimum achttien jaar oud zijn.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 18, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 61, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 164/3.](#) ^[1] Onverminderd artikel 368-10 kan de echtgenoot, die in de onmogelijkheid verkeert zich een akte van geboorte te verschaffen, de akte van geboorte vervangen door :

1° indien zijn akte van geboorte werd opgesteld in een land waarvoor de onmogelijkheid of zware moeilijkheden om de bedoelde akte van de burgerlijke stand te verkrijgen, werden aanvaard :

a) hetzij een gelijkwaardig document afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van zijn land van geboorte;

b) hetzij, ingeval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaffen, een akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van zijn hoofdverblijfplaats;

2° indien zijn akte van geboorte niet werd opgesteld in een land waarvoor de onmogelijkheid of zware moeilijkheden om de akte van de burgerlijke stand in kwestie te verkrijgen, werden aanvaard een akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van hun hoofdverblijfplaats.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en op voordracht van de minister van Buitenlandse Zaken, een lijst van landen waarvoor de in lid 1, 1°, bedoelde onmogelijkheid of zware moeilijkheden worden aanvaard.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 19, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 164/4.](#) ^[1] In de akte van bekendheid verklaren twee getuigen, van minimum achttien jaar oud, de voornamen, de naam, het beroep en de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de toekomstige echtgenoot, en die van zijn ouders, indien deze bekend zijn, de geboorteplaats en, zo mogelijk, de geboortedatum en de redenen die beletten de akte over te leggen. De getuigen tekenen met de vrederechter de akte van bekendheid. Indien een getuige niet kan tekenen wordt dit vermeld.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 20, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 164/5.](#) ^[1] De vrederechter bedoeld in artikel 164/3 maakt de akte van bekendheid onmiddellijk over aan de familierechtbank van de plaats waar het huwelijk moet worden voltrokken. De familierechtbank, na de procureur des Konings te horen, weigert te homologeren indien zij oordeelt dat de verklaringen van de getuigen en de redenen die het overleggen van de akte van geboorte beletten onvoldoende zijn.

De gehomologeerde akte van bekendheid wordt als bijlage in de DABS opgenomen.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 21, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 164/6.](#) ^[1] Indien één van de toekomstige echtgenoten geen akte van bekendheid kan verkrijgen, kan die akte vervangen worden door een beëdigde verklaring van de toekomstige echtgenoot zelf voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, met toelating van de familierechtbank, op verzoekschrift verleend en na het horen van het openbaar ministerie.

De toelating tot afleggen van een beëdigde verklaring wordt als bijlage in de DABS opgenomen.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 22, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 164/7.](#) ^[1] Een ieder die reeds een akte van bekendheid heeft verkregen of aan wie de rechtbank krachtens de artikelen 164/3 tot 164/6 reeds toelating heeft verleend een beëdigde verklaring af te leggen, en die aantoon dat hij nog steeds in de onmogelijkheid verkeert de akte van geboorte over te leggen, kan deze vervangen door de akte van bekendheid of door de toelating, voor zover de juistheid van de gegevens die zij bevat, niet wordt weerlegd.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 23, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Afdeling 2.](#) ^[1] - Voltrekking van het huwelijk]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 24, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 165.](#) <W 1999-05-04/63, art. 13, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2000> § 1. Het huwelijk mag niet worden voltrokken vóór de 14e dag na de datum van ^[3] ondertekening van de aangifte zoals bedoeld in artikel 164/1]^[3].

§ 2. De procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waarin de verzoekers voornemens zijn te huwen, kan, om gewichtige redenen vrijstelling verlenen van de aangifte en van elke wachttijd, en een verlenging van de in § 3 bedoelde termijn van zes maanden toestaan.

^[2] ...]^[2].

§ 3. Indien het huwelijk niet is voltrokken binnen de zes maanden sinds het verstrijken van de in § 1 bedoelde termijn van 14 dagen, mag het niet meer worden voltrokken dan nadat een ^[3] nieuwe aangifte ondertekend werd zoals bedoeld in artikel 164/1]^[3].

^[1] Ingeval de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken, kan de rechter die zich

uitsprekt over het beroep tegen deze weigering om een verlenging van deze termijn van zes maanden worden verzocht.]]¹

-
- (1)<W 2009-02-19/36, art. 3, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>
(2)<W 2013-12-21/50, art. 7,7°, 060; Inwerkingtreding : 15-06-2014 (KB 2014-04-19/02, art. 1)>
(3)<W 2018-06-18/03, art. 25, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 165/1.](#)¹ Op de door de partijen gekozen dag, met uitzondering van zon- en feestdagen, na verloop van de termijn bedoeld in artikel 165, licht de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis, eventueel in aanwezigheid van de getuigen, aan de partijen de inhoud toe van hoofdstuk VI van deze titel. Om de beurt verklaren de partijen dat zij elkaars echtgenoot willen zijn. Daarna verklaart de ambtenaar in naam van de wet dat zij door het huwelijk verbonden zijn. Hij maakt daarvan zonder vertraging de akte op in de DABS.

In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met een neutraal karakter [³ ...]³ aanwijzen om huwelijken te voltrekken.]]¹

² In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad toestaan om huwelijken op zon- en/of feestdagen te voltrekken.]]²

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 26, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(2)<W 2019-03-23/01, art. 2, 087; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(3)<W 2022-12-06/02, art. 2, 098; Inwerkingtreding : 31-12-2022>

[Art. 166.](#)<W 1999-05-04/63, art. 14, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2000> De voltrekking van het huwelijk geschiedt in het openbaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand die de [¹ ...]¹ aangifte heeft opgemaakt.

-
- (1)<W 2023-09-13/08, art. 38, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 167.](#)<W 1999-05-04/63, art. 15, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2000> De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde.

Indien er een ernstig vermoeden bestaat dat niet is voldaan aan de in het vorige lid gestelde voorwaarden kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk uitstellen, na eventueel het advies van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de verzoekers voornemens zijn te huwen te hebben ingewonnen, gedurende ten hoogste twee maanden vanaf de door belanghebbende partijen vooropgestelde huwelijksdatum, teneinde bijkomend onderzoek te verrichten. ¹ De procureur des Konings kan deze termijn verlengen met een periode van hoogstens drie maanden. In dat geval geeft hij daarvan kennis aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die de belanghebbende partijen ervan in kennis stelt.]]¹

Indien hij binnen de in vorig lid gestelde termijn nog geen definitieve beslissing heeft genomen, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand [¹ onverwijld]¹ het huwelijk te voltrekken, zelfs in die gevallen waar de in artikel 165, § 3 bedoelde termijn van zes maanden reeds is verstreken.

In geval van een weigering zoals bedoeld in het eerste lid, brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn met redenen omklede beslissing zonder verwijl ter kennis van de belanghebbende partijen. Tezelfdertijd wordt een afschrift hiervan, samen met een kopie van alle nuttige documenten, overgezonden aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de weigering plaatsvond [¹ en aan de Dienst Vreemdelingenzaken, in geval zijn beslissing gemotiveerd is op basis van artikel 146bis]¹.

Indien één van de aanstaande echtgenoten of beiden op de dag van de weigering hun inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of hun actuele verblijfplaats niet hebben binnen de gemeente, wordt de weigeringsbeslissing tevens onmiddellijk ter kennis gebracht van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van inschrijving in een van deze registers of van de actuele verblijfplaats in België van deze aanstaande echtgenoot of echtgenoten.

Tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te voltrekken, kan door belanghebbende partijen binnen de maand (na de kennisgeving van zijn beslissing) beroep worden aangetekend bij de [² familierechtbank]². <W 2000-03-01/48, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 16-04-2000>

-
- (1)<W 2013-06-02/08, art. 5, 059; Inwerkingtreding : 03-10-2013. Overgangsbepaling : art. 24>
(2)<W 2013-07-30/23, art. 17, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 168.](#) (Opgeheven) <W 26-12-1891, art. 10>

[Art. 169.](#) (Opgeheven) <W 26-12-1891, art. 10>

[Art. 170.](#) (Opgeheven) <W 2004-07-16/31, art. 139, 020; Inwerkingtreding : 01-10-2004>

[Art. 170bis.](#)

<Opgeheven bij W 2013-12-21/50, art. 7,8°, 060; Inwerkingtreding : 15-06-2014 (KB 2014-04-19/02, art. 1)>

[Art. 170ter.](#)(Opgeheven) <W 2004-07-16/31, art. 139, 020; Inwerkingtreding : 01-10-2004>

[Art. 171.](#) (Opgeheven) <W 2004-07-16/31, art. 139, 020; Inwerkingtreding : 01-10-2004>

[HOOFDSTUK III.](#) <Opgeheven bij W 2009-02-19/36, art.4, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>

[Art. 172.](#)

<Opgeheven bij W 2009-02-19/36, art. 4, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>

[Art. 173.](#)

<Opgeheven bij W 2009-02-19/36, art. 4, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>

[Art. 174.](#)

<Opgeheven bij W 2009-02-19/36, art. 4, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>

[Art. 175.](#)

<Opgeheven bij W 2009-02-19/36, art. 4, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>

[Art. 176.](#)

<Opgeheven bij W 2009-02-19/36, art. 4, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>

[Art. 177.](#)

<Opgeheven bij W 2009-02-19/36, art. 4, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>

[Art. 178.](#)

<Opgeheven bij W 2009-02-19/36, art. 4, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>

[Art. 179.](#)

<Opgeheven bij W 2009-02-19/36, art. 4, 044; Inwerkingtreding : 21-03-2009>

[HOOFDSTUK IV.](#) - VORDERINGEN TOT NIETIGVERKLARING VAN HET HUWELIJK.

[Art. 180.](#) (Eerste lid opgeheven) <W 2007-04-25/76, art. 4, 036; Inwerkingtreding : 25-06-2007>

Wanneer er dwaling in de persoon heeft plaatsgehad, kan tegen het huwelijk alleen worden opgekomen door degene van de echtgenoten die in dwaling werd gebracht.

[Art. 181.](#) In het geval van het vorige artikel is de vordering tot nietigverklaring niet meer ontvankelijk, wanneer de samenwoning is voortgezet gedurende zes maanden (nadat de dwaling door de echtgenoot is ontdekt). <W 2007-04-25/76, art. 5, 036; Inwerkingtreding : 25-06-2007>

[Art. 182.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 21>

[Art. 183.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 22>

[Art. 184.](#) <W 31-03-1987, art. 26> Tegen elk huwelijk dat is aangegaan met overtreding van (de bepalingen van de artikelen 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 of 353-13,) kan worden opgekomen door de echtgenoten zelf, door allen die daarbij belang hebben en door het openbaar ministerie. <W 2007-04-25/76, art. 6, 036; Inwerkingtreding : 25-06-2007>

[¹ De procureur des Konings vordert de nietigheid van een huwelijk dat is aangegaan met overtreding van de artikelen 146bis of 146ter.]¹

(1)<W 2013-06-02/08, art. 6, 059; Inwerkingtreding : 03-10-2013>

[Art. 185.](#) <W 19-01-1990, art. 23> Tegen een huwelijk dat is aangegaan door een minderjarige echtgenoot of door minderjarige echtgenoten die van de [¹ familierechtbank]¹ geen toestemming hebben gekregen om een huwelijk aan te gaan, kan evenwel niet meer worden opgekomen wanneer zes maanden verlopen zijn sinds die echtgenoot of de echtgenoten de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 18, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 186.](#)[¹ De persoon die krachtens artikel 492/1, § 1, derde lid, 3°, uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om de nietigverklaring van het huwelijk te vorderen, kan, op zijn verzoek, door de in artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrederechter, alsnog worden gemachtigd de vordering tot nietigverklaring van het huwelijk in te stellen.

De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon.

[² ...]²]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 5, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 3, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 187.](#) In alle gevallen waarin, overeenkomstig artikel 184, de vordering tot nietigverklaring kan worden ingesteld door allen die daarbij belang hebben, kan zulks niet geschieden door de bloedverwanten in de zijlijn of door de kinderen, (die niet uit dit huwelijk geboren zijn), zolang beide echtgenoten in leven zijn, doch eerst wanneer zij daarbij een reeds verkregen en dadelijk belang hebben. <W 31-03-1987, art. 27>

[Art. 188.](#) De echtgenoot ten nadele van wie een tweede huwelijk is aangegaan, kan de nietigverklaring ervan vorderen zelfs tijdens het leven van de echtgenoot die met hem verbonden was.

[Art. 189.](#) Indien de nieuwe echtgenoten de nietigheid van het eerste huwelijk inroepen, moet vooraf worden beslist of dat huwelijk geldig dan wel nietig is.

[Art. 190.](#) In alle gevallen waarin artikel 184 toepasselijk is en met inachtneming van de in artikel 185 gestelde beperkingen, kan en moet de procureur des Konings de nietigverklaring van het huwelijk vorderen tijdens het leven van beide echtgenoten en hen doen veroordelen om van elkaar te scheiden.

[Art. 191.](#) Tegen elk huwelijk dat niet in het openbaar is aangegaan en dat niet voor de bevoegde openbare ambtenaar is voltrokken (of waarvan geen aangifte is gedaan zoals bepaald in ¹artikel 164/1¹), kan worden opgekomen door de echtgenoten zelf, door de ouders, door de grootouders en door allen die daarbij een reeds verkregen en dadelijk belang hebben, alsook door het openbaar ministerie. <W 1999-05-04/63, art. 18, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2000>

(1)<W 2023-09-13/08, art. 39, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 192.](#) <W 2000-03-01/48, art. 4, 008; Inwerkingtreding : 16-04-2000> Indien het huwelijk niet is voorafgegaan door de vereiste aangifte, of indien door de wet toegelaten vrijstellingen niet zijn verkregen, of indien de voorgeschreven termijnen bij de aangifte en de huwelijksvoltrekking niet in acht zijn genomen, wordt de openbare ambtenaar gestraft met geldboete van zesentwintig frank tot driehonderd frank en worden de gehuwden of degenen onder wier gezag zij gehandeld hebben, gestraft met geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank.

[Art. 193.](#) De in het vorige artikel bepaalde straffen worden opgelegd aan de daarin genoemde personen, wegens elke overtreding van de in (artikel 166) gestelde regels, ook al mochten die overtredingen niet voldoende geacht worden om de nietigheid van het huwelijk te doen uitspreken. <W 2000-03-01/48, art. 5, 008; Inwerkingtreding : 16-04-2000>

[Art. 193bis.](#) <Ingevoegd bij W 14-11-1947, art. 1> Onverminderd de toepassing van de artikelen 184, 190 en 191 hiervoren en van ¹artikelen 138bis, § 1, en 139 van het Gerechtelijk Wetboek¹, kan het openbaar ministerie als tussenkomende partij optreden bij alle rechtsvorderingen tot nietigverklaring van een huwelijk.

(1)<W 2014-05-05/09, art. 2, 063; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

[Art. 193ter.](#)¹ Indien, in geval van een verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk, de huwelijksakte in België werd opgemaakt of in België werd overgeschreven voor 31 maart 2019, verzoekt de griffier de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt of overgeschreven tot opname van de akte in de DABS. Indien de huwelijksakte in het buitenland werd opgemaakt, verzoekt hij de verzoekende partij om een akte van huwelijk te laten opmaken op basis van de buitenlandse akte door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

Elk exploit van betekening van een vonnis of arrest dat een huwelijk nietig verklaart, wordt door de instrumenterende gerechts-deurwaarder onmiddellijk in afschrift meegedeeld aan het openbaar ministerie en de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken.

Wanneer de nietigheid van het huwelijk is uitgesproken bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens van de rechterlijke beslissing door naar de DABS, met de vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden ervan.

De DABS maakt op basis hiervan een melding op en verbindt deze met de huwelijksakte.

Indien de huwelijksakte op dat ogenblik niet beschikbaar is in de DABS, maakt de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van nietigverklaring op en verbindt deze met de akte van huwelijk van zodra ze beschikbaar is.

Indien het gaat om de nietigverklaring van een huwelijk dat is aangegaan met overtreding van de artikelen 146bis of 146ter wordt de nietigverklaring, met vermelding van de datum van het in kracht van gewijsde treden van de rechterlijke beslissing, onmiddellijk via de DABS aan de Dienst Vreemdelingenzaken genotificeerd.¹

(1)<W 2023-09-13/08, art. 40, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 194.](#) Niemand kan op de hoedanigheid van echtgenoot en op de burgerlijke gevolgen van het huwelijk aanspraak maken, ¹indien hij geen akte van huwelijk kan voorleggen, behalve in het geval bedoeld in artikel 26¹.

(1)<W 2023-09-13/08, art. 41, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 195.](#) Het bezit van staat kan degenen die beweren met elkaar gehuwd te zijn en zich tegenover elkaar op dat bezit beroepen, niet ontslaan van de verplichting om [¹ de akte van huwelijk]¹ over te leggen.

(1)<W 2023-09-13/08, art. 42, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 196.](#) Wanneer er bezit van staat aanwezig is en [¹ de akte van huwelijk]¹ wordt overgelegd, zijn de echtgenoten niet ontvankelijk om tegen elkaar de nietigverklaring van die akte te vorderen.

(1)<W 2023-09-13/08, art. 43, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 197.](#) [¹ Het is niet mogelijk om de afstamming van kinderen, geboren uit twee personen die openlijk als gehuwden geleefd hebben en die beiden overleden zijn, te betwisten, met als enkele reden het niet voorleggen van de akte van huwelijk, wanneer deze afstamming blijkt uit een bezit van staat dat door de akte van geboorte niet wordt tegengesproken.]¹

(1)<W 2023-09-13/08, art. 44, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 198.](#) [¹ Wanneer het bewijs van de wettelijke voltrekking van een huwelijk is verkregen als gevolg van een strafrechtelijke procedure, verzekert de opmaak van de akte van huwelijk ten gevolge van de rechterlijke beslissing, vanaf de dag van de voltrekking, alle burgerlijke gevolgen aan het huwelijk zowel ten aanzien van de echtgenoten als de uit het huwelijk geboren kinderen.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 28, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 199.](#) Zijn de echtgenoten of is een van hen overleden zonder het bedrog te hebben ontdekt, dan kan de strafvordering worden ingesteld door allen die er belang bij hebben het huwelijk geldig te doen verklaren, alsook door de procureur des Konings.

[Art. 200.](#) Is de openbare ambtenaar reeds overleden wanneer het bedrog ontdekt wordt, dan wordt de rechtsvordering voor de burgerlijke rechtbank ingesteld tegen zijn erfgenamen door de procureur des Konings, in tegenwoordigheid van de belanghebbende partijen en op hun aangifte.

[Art. 201.](#) <W 31-03-1987, art. 29> Het huwelijk dat nietig verklaard is, heeft niettemin gevolgen ten aanzien van de echtgenoten, wanneer het te goeder trouw is aangegaan.
Is de goede trouw slechts bij een van beide echtgenoten aanwezig, dan heeft het huwelijk alleen gevolgen ten voordele van die echtgenoot.

[Art. 202.](#) <W 31-03-1987, art. 30> Het heeft eveneens gevolgen ten voordele van de kinderen, ook al is geen van beide echtgenoten te goeder trouw geweest.

[HOOFDSTUK V.](#) - VERPLICHTINGEN DIE UIT HET HUWELIJK (OF DE AFSTAMMING) ONTSTAAN. <W 31-03-1987, art. 31>

[Art. 203.](#) [¹ § 1. De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

§ 2. Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.

§ 3. De langstlevende echtgenoot is gehouden tot de verplichting gesteld in paragraaf 1 ten aanzien van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot van wie hij niet de vader of de moeder is, binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, door schenking of bij testament.]¹

[² Deze verplichting vervalt ten aanzien van het kind dat onwaardig is om van de vooroverleden echtgenoot te erven. De rechter schort zijn uitspraak op tot de beslissing die tot onwaardigheid leidt in kracht van gewijsde is getreden.]²

(1)<W 2010-03-19/05, art. 2, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

(2)<W 2012-12-10/14, art. 2, 057; Inwerkingtreding : 21-01-2013>

[Art. 203bis.](#) [¹ § 1. Elke ouder draagt bij in de kosten die voortvloeien uit de bij artikel 203, § 1, bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen.

§ 2. Onverminderd de rechten van het kind, kan elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1.

§ 3. De kosten omvatten de gewone kosten en de buitengewone kosten.

De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind.

Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.

[⁴ In de gevallen waarin buitengewone kosten het voorwerp moeten zijn van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord, behalve in geval van hoogdringendheid en overmacht, is aan de vereiste van een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord voldaan wanneer de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij aangetekende zending, elektronische aangetekende zending of faxbericht, nalaat hierop op dezelfde wijze te reageren binnen eenentwintig dagen, te rekenen van de dag na de verzending. Als het verzoek tijdens de schoolvakanties van minstens één week of meer geformuleerd is, wordt deze termijn tot dertig dagen verlengd.

Wanneer een uitgave wordt geweigerd, zal de betwisting door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

De Koning stelt de buitengewone kosten vast, alsook de wijze van afrekening van deze kosten en bepaalt welke buitengewone kosten het voorwerp moeten zijn van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk akkoord, behalve in geval van hoogdringendheid en overmacht. Bij gerechtelijke beslissing of overeenkomst kan worden afgeweken van de door de Koning vastgestelde buitengewone kosten en wijze van afrekening.][⁴

§ 4. Op vraag van één van de ouders kan de [³ familierechtbank]³ de partijen verplichten een rekening te openen bij een door de [² Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]² op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling, die bestemd wordt tot de betaling van de bijdragen vastgesteld op grond van artikel 203, § 1.

In dat geval bepaalt de [³ rechtbank]³ minstens :

1° de bijdrage van elk der ouders in de kosten bedoeld in artikel 203, § 1, alsook de sociale voordelen die aan het kind toekomen die op deze rekening gestort dienen te worden;

2° het maandelijks tijdstip waarop deze bijdragen en sociale voordelen gestort dienen te worden;

3° de wijze waarop over de op deze rekening gestorte sommen kan worden beschikt;

4° de kosten die betaald worden met deze gelden;

5° de organisatie van het toezicht op de uitgaven;

6° de manier waarop tekorten aangevuld zullen worden;

7° de bestemming van de overschotten die op deze rekening gestort worden.

Stortingen van bijdragen gedaan ter uitvoering van dit artikel, worden beschouwd als betalingen van onderhoudsbijdragen in het kader van de in artikel 203, § 1, gedefinieerde onderhoudsverplichting.][¹

(1)<W 2010-03-19/05, art. 3, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

(2)<W 2011-03-03/01, art. 331; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

(3)<W 2013-07-30/23, art. 19, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(4)<W 2018-12-21/09, art. 125, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

Art. 203ter.^[1] Indien de schuldenaar een van de verplichtingen opgelegd bij de artikelen 203, 203bis, 205, 207, 336 of 353-14, van dit Wetboek of de krachtens artikel 1288, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek of de krachtens een notariële of gehomologeerde overeenkomst tussen partijen aangegane verbintenis niet nakomt, kan de schuldeiser, onverminderd het recht van derden, zich voor de vaststelling van het bedrag van de uitkering en voor de tenuitvoerlegging van het vonnis doen machtigen om, met uitsluiting van voornoemde schuldenaar, onder de voorwaarden en binnen de grenzen door het vonnis gesteld, de inkomsten van deze laatste of iedere andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen.

In alle geval staat de [² familierechtbank]² de machtiging toe indien de onderhoudsplichtige zich gedurende twee, al dan niet opeenvolgende, termijnen in de loop van twaalf maanden die aan het indienen van het verzoekschrift voorafgaan, geheel of ten dele onttrokken heeft aan zijn verplichting tot betaling van levensonderhoud uitgezonderd ingeval de [² familierechtbank]² anders oordeelt, wegens uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak.

De rechtspleging en de bevoegdheden van de rechter worden geregeld volgens de artikelen 1253ter tot 1253quinquies van het Gerechtelijk Wetboek.

Het vonnis kan worden tegengeworpen aan alle tegenwoordige of toekomstige derden-schuldenaars, na kennisgeving door de griffier bij gerechtsbrief op verzoek van de eiser.

Wanneer het vonnis ophoudt gevolg te hebben, geeft de griffier daarvan bericht aan de derden-schuldenaars bij gerechtsbrief.

De griffier vermeldt in zijn kennisgeving wat de derdeschuldenaar moet betalen of ophouden te betalen.][¹

(1)<W 2010-03-19/05, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

(2)<W 2013-07-30/23, art. 20, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 203quater.^[1] § 1. De krachtens artikel 203, § 1, bepaalde onderhoudsbijdrage, vastgesteld hetzij bij vonnis overeenkomstig artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij bij overeenkomst, wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Deze basisbijdrage is gebonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het vonnis dat de bijdrage van elk van de ouders bepaalt, wordt uitgesproken, tenzij de [² rechtbank]² er anders over beslist. Om de twaalf maanden wordt het bedrag van de bijdrage van rechtswege

aangepast in verhouding tot de verhoging of de verlaging van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de overeenstemmende maand.

Deze aanpassing wordt op de bijdrage toegepast vanaf de vervaldag die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer.

De [2 rechtbank]2 kan nochtans een andere formule toepassen voor de aanpassing van de onderhoudsbijdrage. De partijen kunnen eveneens bij overeenkomst afwijken van deze aanpassingsformule.

§ 2. In het belang van het kind, kan de [2 rechtbank]2 op vraag van één van de partijen beslissen dat de onderhoudsbijdrage van rechtswege verhoogd wordt in de door hem bepaalde omstandigheden.]1

(1)<Ingevoegd bij W 2010-03-19/05, art. 5, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

(2)<W 2013-07-30/23, art. 21, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 204. Het kind heeft tegen zijn ouders geen vordering tot het bekomen van een stand, hetzij als huwelijksuitzet, hetzij op een andere wijze.

Art. 205. <W 14-05-1981, art. 3> De kinderen zijn levensonderhoud verschuldigd aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in de opgaande lijn die behoeftig zijn.

Art. 205bis. <Ingevoegd bij W 14-05-1981, art. 4> § 1. De nalatenschap van de eerststervende echtgenoot, al was hij gescheiden van tafel en bed, is levensonderhoud verschuldigd aan de langstlevende, indien deze ten tijde van het overlijden behoeftig is.

§ 2. [2 De nalatenschap van degene die overleden is zonder nakomelingen achter te laten is levensonderhoud verschuldigd aan de bloedverwanten in opgaande lijn van de erflater die ten tijde van het overlijden of door het overlijden behoeftig zijn. Dit levensonderhoud wordt toegekend ofwel in de vorm van een maandelijkse lijfrente vastgesteld zoals de rente, in voorkomend geval, verschuldigd tijdens het leven van de erflater in toepassing van artikel 205 zou zijn vastgesteld, ofwel in de vorm van een kapitaal dat overeenstemt met de gekapitaliseerde waarde van deze lijfrente.

Het bedrag van het levensonderhoud toegekend in de vorm van een kapitaal of de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente kan nooit één vierde van de massa bedoeld in artikel [4 4.153 van het Burgerlijk Wetboek]4 overschrijden per opgaande lijn van bloedverwanten.

Het bedrag van het kapitaal of de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente wordt bepaald rekening houdende met de levensverwachting van de schuldeiser die volgt uit de Belgische prospectieve sterftetafels die jaarlijks worden gepubliceerd door het Federaal Planbureau en met de gemiddelde rentevoeten over het laatste jaar van de lineaire obligaties waarvan de maturiteit kleiner is dan de levensverwachting van de schuldeiser. De in aanmerking te nemen rentevoeten worden toegepast na aftrek van de roerende voorheffing en mogen niet lager zijn dan 0 % per jaar.

[3 De minister van Justitie bepaalt jaarlijks, op voorstel van het Federaal Planbureau, twee tabellen, een voor mannen en een voor vrouwen, die toelaten om het bedrag van het kapitaal of de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente te berekenen op de wijze zoals voorgeschreven in het derde lid. Met uitzondering van de eerste tabellen, worden deze tabellen, ieder jaar, op 1 juli bepaald. Ze worden elk jaar in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.]3]2

§ 3. De uitkering tot onderhoud is een last van de nalatenschap. Zij wordt opgebracht door alle erfgenamen en, zo nodig, door de bijzondere legatarissen, naar evenredigheid van hetgeen zij genieten.

Indien echter de overledene verklaard heeft dat bepaalde legaten bij voorkeur boven de andere moeten worden voldaan, dragen die legaten in de uitkering tot onderhoud slechts bij voor zover de inkomsten van de andere daartoe niet voldoende zijn.

§ 4. Indien het levensonderhoud niet als kapitaal uit de nalatenschap wordt genomen, wordt aan de rechthebbende voldoende zekerheid verschaft om de uitkering van het onderhoud te waarborgen.

§ 5. De termijn waarbinnen de uitkering tot onderhoud gevorderd moet worden, is een jaar, te rekenen van het overlijden.

[1 § 6. De nalatenschap is van de in §§ 1 en 2 bedoelde verplichting vrijgesteld indien de eiser onwaardig is om tot deze nalatenschap te komen, ongeacht of hij daadwerkelijk tot de nalatenschap geroepen is of niet.]1

(1)<W 2012-12-10/14, art. 3, 057; Inwerkingtreding : 21-01-2013>

(2)<W 2017-07-31/25, art. 2, 083; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

(3)<W 2018-07-22/01, art. 58, 084; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

(4)<W 2022-01-19/18, art. 8, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

Art. 206. Schoonzonen en schoondochters zijn eveneens en in dezelfde omstandigheden levensonderhoud verschuldigd aan hun schoonouders, doch deze verplichting houdt op :

1° wanneer (de schoonvader of de schoonmoeder) een tweede huwelijk aangaat; <W 2003-02-13/36, art. 9, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

2° wanneer degene van de echtgenoten die de aanverwantschap heeft doen ontstaan en de kinderen uit zijn huwelijk met de andere echtgenoot geboren, overleden zijn.

Art. 207. De verplichtingen die uit deze bepalingen voortvloeien, zijn wederkerig.

[Art. 208.](#) Levensonderhoud wordt slechts toegestaan naar verhouding van de behoeften van hem die het vordert en van het vermogen van hem die het verschuldigd is.

[Art. 209.](#) Wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt of hij die het geniet, tot zodanige staat komt dat de ene het niet meer kan verschaffen of de andere het niet meer nodig heeft, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte, kan ontheffing of vermindering ervan gevorderd worden.

[Art. 210.](#) Wanneer de persoon die het levensonderhoud moet verstrekken, bewijst dat hij de uitkering tot onderhoud niet kan betalen, kan de [[1](#) familierechtbank]¹, met inachtneming van de omstandigheden der zaak, bevelen dat hij degene aan wie hij levensonderhoud verschuldigd is, bij zich zal in huis nemen en hem aldaar kost en onderhoud zal verschaffen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 22, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 211.](#) De rechtbank beslist eveneens of de vader of de moeder die aanbiedt het kind waaraan levensonderhoud verschuldigd is, bij zich in huis te nemen en het aldaar kost en onderhoud te verschaffen, alsdan zal vrijgesteld zijn van de verplichting om de uitkering tot onderhoud te betalen.

[HOOFDSTUK VI.](#) - WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN.

[Art. 212.](#) <W 14-07-1976, art. 1> De rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de echtgenoten worden geregeld door de bepalingen van dit hoofdstuk, die van toepassing zijn door het enkele feit van het huwelijk.

Zij worden bovendien geregeld door de bepalingen betreffende het wettelijk stelsel of door die van hun huwelijkscontract, welke niet mogen afwijken van de bepalingen van dit hoofdstuk.

Het huwelijk wijzigt de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten niet, behoudens bij toepassing van artikel 476.

[Art. 213.](#) <W 14-07-1976, art. 1> Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.

[Art. 214.](#) <W 14-07-1976, art. 1> De echtelijke verblijfplaats wordt door de echtgenoten in onderlinge overeenstemming vastgesteld. Bij gebreke van overeenstemming tussen de echtgenoten doet de [[2](#) familierechtbank]² uitspraak in het belang van het gezin.

[¹ Ingeval een der echtgenoten vermoedelijk afwezig is, of ingeval de vrederechter oordeelt dat een der echtgenoten in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven of wilsonbekwaam is, dan wordt de echtelijke verblijfplaats vastgesteld door de andere echtgenoot.]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 6, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2013-07-30/23, art. 23, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 215.](#) <W 14-07-1976, art. 1> § 1. De ene echtgenoot kan zonder de instemming van de andere niet onder bezwarende titel of om niet onder de levenden beschikken over de rechten die hij bezit op het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient, noch dat goed met hypotheek bezwaren.

Hij kan zonder die instemming evenmin onder bezwarende titel of om niet onder de levenden beschikken over het huisraad dat aanwezig is in het goed dat het gezin tot voornaamste woning dient, noch dat huisraad in pand geven.

Indien de echtgenoot wiens instemming vereist is, deze zonder gewichtige redenen weigert, kan de andere echtgenoot zich door de [[1](#) familierechtbank]¹, laten machtigen om de handelingen alleen te verrichten.

§ 2. Het recht op de huur van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, behoort aan beide echtgenoten gezamenlijk, niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst.

De opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende die huur moeten gezonden of betekend worden aan elk der echtgenoten afzonderlijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk. (Elk van de echtgenoten kan evenwel de nietigheid van deze documenten, die aan de andere echtgenoot worden toegezonden of van deze laatste uitgaan, slechts invoeren indien de verhuurder kennis heeft van hun huwelijk.) <W 20-02-1991, art. 3>

Elk geschil tussen de echtgenoten omtrent de uitoefening van dat recht wordt beslist door de [[1](#) familierechtbank]¹.

De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op handelshuurovereenkomsten, noch op pachtcontracten.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 24, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 216.](#) <W 14-07-1976, art. 1> § 1. Iedere echtgenoot heeft het recht een beroep uit te oefenen zonder de instemming van de andere echtgenoot.

Indien deze evenwel oordeelt dat hieraan een ernstig nadeel verbonden is voor zijn zedelijke of stoffelijke belangen of voor die van de minderjarige kinderen, heeft hij het recht zich tot de [[1](#) familierechtbank]¹ te wenden.

De rechtbank kan de uitoefening van het beroep afhankelijk stellen van een voorafgaande wijziging van het

huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.

Het bepaalde in de twee vorenstaande leden is niet van toepassing op de uitoefening van openbare mandaten.

§ 2. De ene echtgenoot mag in zijn beroepsbetrekkingen de naam van de andere alleen met diens instemming gebruiken.

De instemming kan alleen om gewichtige redenen worden ingetrokken. Tegen intrekking kan de echtgenoot opkomen bij de ^[1] familierechtbank^[1].

(1)<W 2013-07-30/23, art. 25, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 217. <W 14-07-1976, art. 1> Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk.

Hij kan het overschot besteden voor de aanschaf van goederen in zoverre dit verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep; die goederen staan uitsluitend onder zijn bestuur.

Wat er daarna nog overblijft is onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.

Art. 218. <W 14-07-1976, art. 1> Iedere echtgenoot kan, zonder de instemming van de andere, op zijn naam een depositorekening voor geld of effecten doen openen en een brandkast huren.

Ten opzichte van de bewaarnemer of de verhuurder wordt alleen hij geacht het bestuur of de toegang te hebben.

De bewaarnemer en de verhuurder moeten de andere echtgenoot in kennis stellen van de opening van de rekening of de huur van de brandkast.

Art. 219. <W 14-07-1976, art. 1> Iedere echtgenoot kan tijdens het huwelijk aan de andere algemene of bijzondere last geven om hem te vertegenwoordigen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn huwelijksvermogensstelsel hem laat of toekent.

Die lastgeving kan te allen tijde worden herroepen.

Art. 220. <W 14-07-1976, art. 1> § 1. ^[1] Ingeval een der echtgenoten vermoedelijk afwezig is, of ingeval de rechtbank oordeelt, op grond van feiten vastgesteld in een met redenen omkleed proces-verbaal, dat een der echtgenoten in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven of wilsonbekwaam is, dan kan de andere echtgenoot zich door de ^[2] familierechtbank^[2] laten machtigen om de in artikel 215, § 1, bedoelde handelingen alleen te verrichten.^[1]

§ 2. Indien de echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven ^[1] of wilsonbekwaam is^[1], geen lasthebber heeft aangesteld of geen wettelijke vertegenwoordiger heeft, kan de andere echtgenoot aan de ^[2] familierechtbank^[2] vragen om in zijn plaats te worden gesteld voor de uitoefening van al zijn bevoegdheden of een gedeelte ervan.

§ 3. In de gevallen bepaald in § 1, kan de andere echtgenoot zich door de ^[3] familierechtbank^[3] laten machtigen om de door derden verschuldigde geldsommen geheel of ten dele te ontvangen ten behoeve van de huishouding.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 7, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-05-12/02, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2013-07-30/23, art. 26, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie W 2014-05-08/02, art. 40, 066; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 221. <W 14-07-1976, art. 1> Iedere echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn vermogen.

Wanneer een der echtgenoten deze verplichting niet nakomt, kan de andere, ^[1] zonder dat een fout moet worden bewezen en^[1] onverminderd de rechten van derden, zich door de ^[1] familierechtbank^[1] laten machtigen om, met uitsluiting van zijn echtgenoot, diens inkomsten of de inkomsten uit de goederen die hij krachtens hun huwelijksvermogensstelsel beheert, alsook alle andere hem door derden verschuldigde geldsommen te ontvangen onder de voorwaarden en binnen de perken die het vonnis bepaalt.

^[1] In geen geval wordt de overdracht van geldsommen toegestaan aan de echtgenoot die schuldig is bevonden aan een in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek bedoeld feit dat is gepleegd tegen de persoon van de verweerder, of aan een poging tot het plegen van een in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek bedoeld feit tegen diezelfde persoon.^[1]

Het vonnis kan worden tegengeworpen aan alle tegenwoordige of toekomstige derden-schuldenaars, na kennisgeving door de griffier op verzoek van de eiser.

Wanneer het vonnis ophoudt gevolg te hebben, geeft de griffier daarvan bericht aan de derden-schuldenaars.

^[1] ...^[1].

Wanneer naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed wordt ingediend, blijft de machtiging niettemin uitvoerbaar tot aan de beslissing van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 27, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 222.](#) <W 14-07-1976, art. 1> Iedere schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen, verbindt de andere echtgenoot hoofdelijk.

Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn.

[Art. 223.](#)^[1] Indien een der echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt, beveelt de familierechtbank, op verzoek van de andere echtgenoot, dringende maatregelen, volgens het bepaalde in de artikelen [^[2] 1253ter/4 tot 1253ter/6]^[2] van het Gerechtelijk Wetboek.

Hetzelfde geschiedt op verzoek van een der echtgenoten, indien de verstandhouding tussen hen ernstig verstoord is.]^[1]

(1)<W 2013-07-30/23, art. 28, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2014-05-08/02, art. 41, 066; Inwerkingtreding : 01-09-2014

[Art. 224.](#) <W 14-07-1976, art. 1> § 1. Op verzoek van de andere echtgenoot en onverminderd de toekenning van schadevergoeding, kunnen worden nietigverklaard :

1. de handelingen door een der echtgenoten verricht met overtreding van de bepalingen van artikel 215;
2. de handelingen door een der echtgenoten met overtreding van een krachtens artikel 223 gevraagd of verkregen verbod tot vervreemding of hypotheekering verricht na de overschrijving van het desbetreffende verzoekschrift of vonnis;
3. de schenkingen door een der echtgenoten, die de belangen van het gezin in gevaar brengen;
4. de persoonlijke zekerheden door een der echtgenoten gesteld, die de belangen van het gezin in gevaar brengen.

§ 2. De vordering tot nietigverklaring of schadevergoeding moet op straffe van verval worden ingesteld binnen een jaar na de dag waarop de handeling ter kennis is gekomen van de echtgenoot-eiser.

Indien de echtgenoot overlijdt voordat verval is ingetreden, beschikken zijn erfgenamen vanaf het overlijden over een nieuwe termijn van een jaar.

[Art. 225.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 1>

[Art. 226.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 1>

[Art. 226bis.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 1>

[Art. 226ter.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 1>

[Art. 226quater.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 1>

[Art. 226quinquies.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 1>

[Art. 226sexies.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 1>

[Art. 226septies.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 1>

[HOOFDSTUK VII.](#) - ONTBINDING VAN HET HUWELIJK.

[Art. 227.](#) Het huwelijk wordt ontbonden :

1° door de dood van een van de echtgenoten;

2° door echtscheiding (...) <W 15-12-1949, art. 28, 2°>

[HOOFDSTUK VIII.](#) - TWEEDE HUWELIJK.

[Art. 228.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 35>

[TITEL VI.](#) - ECHTSCHIEDING.

[HOOFDSTUK I.](#) - GRONDEN TOT ECHTSCHIEDING.

[Art. 229.](#) <W 2007-04-27/00, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007> § 1. De echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge die ontwrichting. Het bewijs van de onherstelbare ontwrichting kan met alle wettelijke middelen worden geleverd.

§ 2. De onherstelbare ontwrichting bestaat wanneer de aanvraag gezamenlijk wordt gedaan door de twee echtgenoten, na meer dan zes maanden feitelijk gescheiden te zijn of wanneer de aanvraag tot tweemaal toe werd gedaan overeenkomstig artikel 1255, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.

§ 3. De onherstelbare ontwrichting bestaat ook wanneer de aanvraag wordt gedaan door één enkele echtgenoot na meer dan één jaar feitelijke scheiding of wanneer de aanvraag tot tweemaal toe werd gedaan

overeenkomstig artikel 1255, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

[Art. 230.](#) <Hersteld bij W 2007-04-27/00, art. 3, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007> De echtgenoten kunnen ook door onderlinge toestemming uit de echt scheiden volgens de voorwaarden die vastgesteld zijn in deel IV, boek IV, hoofdstuk XI, afdeling 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

[Art. 231.](#)^[1] De persoon die krachtens artikel 492/1 uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om de echtscheiding te vorderen, kan, op zijn verzoek, door de in artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrederechter, alsnog worden gemachtigd de vordering tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting als bedoeld in artikel 229 in te stellen of een verzoek tot echtscheiding door onderlinge toestemming als bedoeld in artikel 230 in te dienen.

De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon.

[² ...]^{2]}¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 8, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 4, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 232.](#) (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 4, 2°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

[Art. 233.](#) (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 4, 3°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

[HOOFDSTUK II.](#) - ECHTSCHIEDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

[AFDELING I.](#) - VORM VAN DE ECHTSCHIEDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

[Art. 234.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 235.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 236.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 237.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 238.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 239.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 240.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 241.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 242.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 243.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 244.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 245.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 246.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 247.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 248.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 249.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 250.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 251.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 252.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 253.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 254.](#) (Opgeheven) <W 14-12-1935, art. 1>

[Art. 255.](#) (Opgeheven) <W 14-12-1935, art. 1>

[Art. 256.](#) (Opgeheven) <W 14-12-1935, art. 1>
[Art. 257.](#) (Opgeheven) <W 14-12-1935, art. 1>
[Art. 258.](#) (Opgeheven) <KB 239 07-02-1936, art. 5>
[Art. 259.](#) (Opgeheven) <W 15-07-1970, art. 58>
[Art. 260.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 261.](#) (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>
[Art. 262.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 263.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 264.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 265.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 266.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 266bis.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[AFDELING II.](#) - VOORLOPIGE MAATREGELEN WAARTOE DE EIS TOT ECHTSCHIEDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN AANLEIDING KAN GEVEN.

[Art. 267.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 268.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 269.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 270.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 271.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[AFDELING III.](#) - GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VORDERING TOT ECHTSCHIEDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

[Art. 272.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 273.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 274.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[HOOFDSTUK III.](#) - ECHTSCHIEDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING.

[Art. 275.](#) (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 4, 4°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
[Art. 276.](#) (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 4, 5°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
[Art. 277.](#) (Opgeheven) <W 20-11-1969, art. 2>
[Art. 278.](#) (Opgeheven) <W 20-07-1962, art. 5>
[Art. 279.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 280.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 281.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 282.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 283.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>
[Art. 284.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 285.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 286.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 287.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 288.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 289.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 290.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 291.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 292.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 293.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 294.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 294bis.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[HOOFDSTUK IV.](#) - GEVOLGEN VAN ECHTSCHIEDING.

[Art. 295.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 296.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 37>

[Art. 297.](#) (Opgeheven) <W 30-06-1956, art. 4>

[Art. 298.](#) (Opgeheven) <W 15-05-1972, art. 1>

[Art. 299.](#)^[1] Behoudens overeenkomst in tegenovergestelde zin, leidt de echtscheiding tot het verval van de overlevingsrechten die de echtgenoten elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend.]^[1]

(1)<W 2018-07-22/01, art. 2, 084; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 300.](#) (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 6, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

[Art. 301.](#)<W 2007-04-27/00, art. 7, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007> § 1. ^[5] De echtgenoten kunnen op elk ogenblik overeenkomen omtrent de eventuele uitkering tot levensonderhoud, het bedrag ervan en de nadere regels volgens welke het overeengekomen bedrag zal kunnen worden herzien.]^[5]

§ 2. Bij gebrek aan overeenkomst zoals bedoeld in § 1, kan de ^[4] familierechtbank^[4] in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toestaan ten laste van de andere echtgenoot.

De rechtbank kan het verzoek om een uitkering weigeren indien de verweerder bewijst dat verzoeker een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt.

In geen geval wordt de uitkering tot levensonderhoud toegekend aan de echtgenoot die schuldig werd bevonden aan een in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek bedoeld feit dat is gepleegd tegen de persoon van de verweerder of aan een poging tot het plegen van een in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek bedoeld feit tegen diezelfde persoon.

In afwijking van artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering kan de rechter in afwachting dat de beslissing over de strafvordering in kracht van gewijsde is getreden, aan de verzoeker een provisionele uitkering toekennen, hierbij rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak. Hij kan het toekennen van deze provisionele uitkering ondergeschikt maken aan het stellen van een waarborg die hij bepaalt en waarvoor hij de nadere regels vaststelt.

§ 3. De rechtbank legt het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die ten minste de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken.

De rechtbank houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te waarderen, baseert de rechter zich met name op de duur van het huwelijk, de leeftijd van partijen, hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de organisatie van hun noden en het ten laste nemen van de kinderen tijdens het samenleven of daarna. De rechter kan indien nodig beslissen dat de uitkering degressief zal zijn en in welke mate.

De onderhoudsuitkering mag niet hoger liggen dan een derde van het inkomen van de uitkeringsplichtige echtgenoot.

§ 4. De duur van de uitkering mag niet langer zijn dan die van het huwelijk.

In geval van buitengewone omstandigheden, kan de rechtbank de termijn verlengen, indien de uitkeringsgerechtigde aantoonst dat hij bij het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, om redenen onafhankelijk van zijn wil, nog steeds in staat van behoefte verkeert. In dit geval beantwoordt het bedrag van de uitkering aan het bedrag dat noodzakelijk is om de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde te dekken.

§ 5. Indien de verweerder aantoonst dat de staat van behoefte van verzoeker het gevolg is van een eenzijdig door deze laatste genomen beslissing en zonder dat de noden van de familie deze keuze gerechtvaardigd hebben, kan hij worden ontheven van het betalen van de uitkering of slechts verplicht worden tot het betalen van een verminderde uitkering.

§ 6. De rechtbank die de uitkering toekent, stelt vast dat deze van rechtswege aangepast wordt aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijsen.

Het basisbedrag van de uitkering stemt overeen met het indexcijfer van de consumptieprijsen van de maand gedurende welke het vonnis of het arrest dat de echtscheiding uitspreekt, kracht van gewijsde heeft verkregen, tenzij de rechtbank er anders over beslist. Om de twaalf maanden wordt het bedrag van de uitkering van rechtswege aangepast in verhouding tot de verhoging of de verlaging van het indexcijfer van de consumptieprijsen van de overeenstemmende maand.

Deze wijzigingen worden op de uitkeringen toegepast vanaf de vervalddag die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer.

De rechtbank kan nochtans in bepaalde omstandigheden een ander systeem van aanpassing van de uitkering aan de kosten van levensonderhoud toepassen.

§ 7. ^[2] Uitgezonderd indien de partijen uitdrukkelijk het tegenovergestelde zijn overeengekomen, kan de rechtbank, op vordering van een van de partijen, de uitkering later verhogen, verminderen of afschaffen, indien, ingevolge nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen, het bedrag ervan niet meer is aangepast.^[2]

Indien ten gevolge van de ontbinding van het huwelijk, de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen of van de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestond, aanleiding geeft tot een wijziging van hun financiële toestand, die een aanpassing rechtvaardigt van de uitkering tot levensonderhoud welke het voorwerp was van een vonnis of overeenkomst, gewezen of gesloten vóór de opmaak van de vereffeningssrekeningen, kan de rechtbank eveneens de uitkering aanpassen, ^[2 ...]^[2].

§ 8. De uitkering kan op elk ogenblik worden vervangen door een kapitaal mits een door de rechtbank gehomologeerd akkoord tussen de partijen. Op verzoek van de uitkeringsplichtige, kan de rechtbank eveneens op elk ogenblik de omzetting in een kapitaal toestaan.

§ 9. De echtgenoten kunnen voor de ontbinding van het huwelijk geen afstand doen van de rechten op een uitkering tot levensonderhoud.

Zij mogen in de loop van de procedure evenwel tot een vergelijk komen over het bedrag van die uitkering ^[5 ...]^[5].

§ 10. De uitkering is niet meer verschuldigd bij overlijden van de uitkeringsplichtige, maar de uitkeringsgerechtigde mag levensonderhoud vorderen ten laste van de nalatenschap volgens de in artikel^[3] 205bis, § 1 en §§ 3 tot 6^[3], bepaalde voorwaarden.

De uitkering eindigt in ieder geval definitief in geval van een nieuw huwelijk van de uitkeringsgerechtigde of op het ogenblik waarop deze laatste een verklaring van wettelijke samenwoning doet, tenzij de partijen anders overeenkomen.

De rechter kan de onderhoudsverplichting beëindigen wanneer de uitkeringsgerechtigde samenleeft met een andere persoon als waren zij gehuwd.

§ 11. De rechtbank kan beslissen dat in geval de uitkeringsplichtige zijn verplichting tot betaling niet nakomt, het de uitkeringsgerechtigde toegestaan is diens inkomsten of diens goederen die hij overeenkomstig hun huwelijksvermogensstelsel beheert, alsmede alle andere bedragen die hem door derden verschuldigd zijn, in ontvangst te nemen.

Deze beslissing kan worden tegengeworpen aan elke derde, huidige of toekomstige schuldenaar, op grond van de kennisgeving ervan die hen door de griffier gedaan wordt op verzoek van de eiser.

§ 12. ^[1 ...]^[1]

(1)<W 2010-03-19/05, art. 6, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

(2)<W 2010-06-02/23, art. 2, 051; Inwerkingtreding : 01-07-2010>

(3)<W 2012-12-10/14, art. 4, 057; Inwerkingtreding : 21-01-2013>

(4)<W 2013-07-30/23, art. 29, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(5)<W 2017-07-06/24, art. 63, 075; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

[Art. 301bis](#). (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 8, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

[Art. 302](#).<W 1995-04-13/37, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> Na de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding worden het gezag over de persoon van het kind en het beheer van zijn goederen ofwel door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend ofwel door degene aan wie ze werden toevertrouwd, hetzij bij (een overeenkomst tussen partijen die gehomologeerd werd zoals bepaald is in artikel 1256) van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij bij een beschikking van de ^[1] familierechtbank^[1] overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, onverminderd het bepaalde in artikel 387bis van dit Wetboek. <W 2007-04-27/00, art. 9, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

(1)<W 2013-07-30/23, art. 30, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 303.](#) (opgeheven) <W 1995-04-13/37, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995>

[Art. 304.](#) De ontbinding van het huwelijk door een in rechte (uitgesproken) echtscheiding ontnemt aan de kinderen uit dat huwelijk geen enkel voordeel dat hun door de wetten of door de huwelijksvoorwaarden van hun ouders was verzekerd; maar de rechten zullen aan de kinderen slechts op dezelfde wijze en in dezelfde omstandigheden toekomen als wanneer er geen echtscheiding geweest was. <W 2007-04-27/00, art. 10, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

[Art. 305.](#) (Opgeheven) <W 01-07-1972, art. 12>

[Art. 306.](#) (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 11, 1°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

[Art. 307.](#) (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 11, 2°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

[Art. 307bis.](#) (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 11, 1°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

[HOOFDSTUK V.](#) - SCHEIDING VAN TAFEL EN BED.

[Art. 308.](#) <W 2007-04-27/00, art. 12, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007> Na uitspraak van de scheiding van tafel en bed blijft de plicht van hulp bestaan.

[Art. 309.](#) (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

[Art. 310.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 310bis.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 18>

[Art. 311.](#) Scheiding van tafel en bed heeft altijd scheiding van goederen ten gevolge.

[Art. 311bis.](#) <W 2007-04-27/00, art. 13, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007> De artikelen 229, 299, [[1](#)], 231][1](#) 302 en 304 van hetzelfde Wetboek zijn van toepassing bij scheiding van tafel en bed.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 9, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 311ter.](#) (Opgeheven) <W 20-07-1962, art. 25>

[Art. 311quater.](#) (Opgeheven) <W 20-07-1962, art. 25>

[TITEL VII.](#) - (...) AFSTAMMING.

[HOOFDSTUK 1.](#) - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN MOEDERSZIJDE.

[Art. 312.](#) <W 31-03-1987, art. 38> § 1. Het kind heeft als moeder de persoon die als zodanig in de akte van geboorte is vermeld.

§ 2. (Tenzij het kind het bezit van staat heeft ten aanzien van de moeder, kan de op deze wijze vastgelegde afstamming van moederszijde betwist worden door alle wettelijke middelen, binnen het jaar van de ontdekking van het leugenachtige karakter van de afstamming van moederszijde, door de vader, het kind, de vrouw ten opzichte van wie de afstamming is vastgesteld en door de persoon die het moederschap van het kind opeist.) <W 2006-12-27/32, art. 367, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

§ 3. (opgeheven) <W 2006-12-27/32, art. 367, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 313.](#) <W 31-03-1987, art. 38> § 1. Indien de naam van de moeder niet in de akte van geboorte is vermeld of bij ontstentenis van zulk een akte, kan zij het kind erkennen (onder de bij artikel 329bis bepaalde voorwaarden). <W 2006-07-01/75, art. 4, A, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

§ 2. De erkenning is evenwel niet ontvankelijk indien daaruit blijkt dat tussen haar en de vader een huwelijksbeletsel bestaat waarvan [[4](#) de familierechtbank][4](#) geen ontheffing kan verlenen [[3](#) ...][3](#). <W 2006-07-01/75, art. 4, B, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

§ 3. Indien de moeder gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk geboren is, moet de erkenning worden medegedeeld aan (de echtgenoot of de echtgenote). <W 2003-02-13/36, art. 10, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

Indien de akte is opgemaakt door een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand [[1](#) ...][1](#), geeft deze [[2](#) binnen drie dagen][2](#) kennis van de akte; indien zij niet is opgemaakt door een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand [[1](#) ...][1](#), wordt de akte betekend op verzoek van de moeder, het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Totdat de kennisgeving of betekening heeft plaatsgehad kan de erkenning niet worden tegengeworpen (aan de echtgenoot of de echtgenote), aan de kinderen geboren uit diens huwelijk met degene die het kind erkent en aan

de kinderen die door de beide echtgenoten geadopteerd zijn. <W 2003-02-13/36, art. 10, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

[⁵ § 4. Als de erkenning betrekking heeft op een meerderjarig kind dat reeds nakomelingen heeft en aanleiding geeft tot diens naamsverandering, wordt de akte medegedeeld of betekend aan de afstammelingen in de eerste graad die de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben overeenkomstig de nadere regels bedoeld in paragraaf 3, tweede lid..]⁵

-
- (1)<W 2017-09-19/06, art. 2, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
(2)<W 2018-06-18/03, art. 29, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(3)<W 2018-12-21/09, art. 99, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>
(4)<W 2018-12-21/09, art. 119, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>
(5)<W 2023-12-19/05, art. 4, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

[Art. 314.](#) <W 31-03-1987, art. 38> Bij gebreke van de akte van geboorte, van de vermelding van de naam van de moeder in die akte of wanneer het kind onder valse namen is ingeschreven en niet is erkend, kan de afstamming van moederszijde gerechtelijk worden vastgesteld (onder de bij artikel 332quinquies bepaalde voorwaarden). <W 2006-07-01/75, art. 5, A, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

De vordering is evenwel niet ontvankelijk indien daaruit blijkt dat tussen de moeder en de vader een huwelijksbeletsel bestaat waarvan [² de familierechtbank]² geen ontheffing kan verlenen [¹ ...]¹ [¹ , tenzij de familierechtbank oordeelt dat de vaststelling van de afstamming van moederszijde niet strijdig is met het belang van het kind]¹. <W 2006-07-01/75, art. 5, B, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

De eiser moet het bewijs leveren dat het kind hetzelfde is als dat van wie de vermeende moeder is bevallen.

Hij kan zulks bewijzen door aan te tonen dat het ten aanzien van de vermeende moeder het bezit van staat heeft.

Bij gebreke van bezit van staat kan het bewijs van de afstamming door alle wettelijke middelen worden geleverd. Het tegenbewijs kan eveneens door alle wettelijke middelen worden geleverd.

-
- (1)<W 2018-12-21/09, art. 100, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 119, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[HOOFDSTUK 2.](#) - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN VADERSZIJDE.

[AFDELING 1.](#) - VERMOEDEN VAN VADERSCHAP.

[Art. 315.](#) <W 31-03-1987, art. 38> Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot tot vader.

[Art. 316.](#) <W 31-03-1987, art. 38> Deze regel geldt niet wanneer (uit een beslissing houdende vaststelling van het vermoeden van afwezigheid) blijkt dat het kind geboren is meer dan 300 dagen na de verdwijning van de echtgenoot, onverminderd de rechten van de te goeder trouw handelende derden. <W 2007-05-09/44, art. 36, 3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 316bis.](#) <ingevoegd bij W 2006-07-01/75, art. 6; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Tenzij de echtgenoten op het tijdstip van de aangifte van de geboorte een gemeenschappelijke verklaring afgelegd hebben, is het in artikel 315 bedoelde vermoeden van vaderschap niet meer van toepassing :

1° wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de [¹ familierechtbank]¹ de overeenkomst tussen de partijen heeft bekrachtigd in verband met de aan de echtgenoten gegeven machtiging om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken overeenkomstig artikel (1256), van het Gerechtelijk Wetboek, of [¹ na een beschikking genomen krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek]¹ die de echtgenoten machtigt om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, of na neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in artikel 1288bis van hetzelfde Wetboek; <W 2007-04-27/00, art. 14, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

2° wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum waarop de echtgenoten, blijkens het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister, op verschillende adressen zijn ingeschreven, voor zover ze nadien niet opnieuw zijn ingeschreven op hetzelfde adres;

3° wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen na een krachtens artikel 223 [¹ ...]¹ uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel verstreken is, of nadat de echtgenoten feitelijk zijn herenigd.

[² Indien een gemeenschappelijke verklaring overeenkomstig het eerste lid werd afgelegd, wordt deze als bijlage opgenomen in de DABS.]²

-
- (1)<W 2013-07-30/23, art. 31, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(2)<W 2018-06-18/03, art. 30, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 317.](#) <W 31-03-1987, art. 38> Het kind dat geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze, heeft de nieuwe echtgenoot tot vader.

Wordt dit vaderschap betwist, dan wordt de vorige echtgenoot geacht de vader te zijn, behalve wanneer ook zijn vaderschap wordt betwist of wanneer het vaderschap van een derde komt vast te staan.

[Art. 318.](#) <W 2006-07-01/75, art. 7, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het vermoeden van vaderschap worden betwist [¹ voor de familierechtbank]¹ door de moeder, het kind, de man ten aanzien van wie de afstamming vaststaat [² de man die het vaderschap van het kind opeist en de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist]².

(lid 2 geschrapt.) <W 2006-12-27/32, art. 368, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

§ 2. (De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte.) De vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind opeist moet worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is en die van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt (of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de echtgenoot zijn vader niet is) [² De vordering van de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist, moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten heeft toegestemd in de verwekking en de verwekking hiervan het gevolg kan zijn.]². <W 2006-12-27/32, art. 368, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap [³ binnen een jaar na zijn overlijden of na de ontdekking van de geboorte of binnen een jaar na hun ontdekking van het feit dat de overledene niet de vader van het kind is]³, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de neerdalende lijn. [³ Indien de echtgenoot overleden is vóór de geboorte van het kind kan zijn vaderschap worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de neerdalende lijn binnen een jaar na de ontdekking van de geboorte of binnen een jaar na hun ontdekking van het feit dat de overledene niet de vader van het kind is.]³

Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 317 kan daarenboven worden betwist door de vorige echtgenoot.

§ 3. Onverminderd het bepaalde in §§ 1 en 2, wordt het vermoeden van vaderschap teniet gedaan indien door alle wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader is.

De betwisting van het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot wordt bovendien, behoudens tegenbewijs, gegrond verklaard :

1° in de gevallen bedoeld in artikel 316bis ;

2° wanneer de afstamming van moederszijde door erkenning of bij rechterlijke beslissing is vastgesteld;

3° wanneer de vordering werd ingesteld vooraleer de afstamming van moederszijde is komen vast te staan.

§ 4. De vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap is niet ontvankelijk, als de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere daad die de voortplanting tot doel had, [⁴ in het kader van een gedeeld ouderschapsproject tussen de echtgenoten,]⁴ tenzij de verwekking van het kind hiervan niet het gevolg kan zijn. [⁴ De familierechtbank gaat in elk geval na of er al dan niet sprake was van dergelijk gedeeld ouderschapsproject.]⁴

§ 5. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologische vader van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap is komen vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De [¹ familierechtbank]¹ gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering afgewezen.

[² § 6. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist, is maar gegrond als bewezen wordt dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten heeft toegestemd in de medisch begeleide voortplanting en de verwekking van het kind hiervan het gevolg kan zijn. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van een afstammingsband ten opzichte van de verzoekster met zich. De familierechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies, §§ 1, 1/1, 2 en 4, is voldaan. Zo niet, wordt de vordering afgewezen.]²

(1)<W 2013-07-30/23, art. 32, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2014-12-18/01, art. 11, 071; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 101, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

(4)<W 2024-03-28/60, art. 50, 105; Inwerkingtreding : 08-04-2024>

[AFDELING 2. - ERKENNING.](#)

[Art. 319.](#) [¹ Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317, noch het meemoederschap bedoeld in hoofdstuk 2/1, kan de vader het kind erkennen onder de bij artikel 329bis bepaalde voorwaarden.]¹

(1)<W 2014-05-05/08, art. 6, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 319bis](#). <W 2006-07-01/75, art. 9, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat is verwekt bij een vrouw van wie hij niet de echtgenoot is, moet die erkenning ter kennis van de echtgenoot of van de echtgenote worden gebracht.

Te dien einde, indien de akte van erkenning is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand [¹ ...]¹, wordt [² binnen drie dagen]² een afschrift van de akte door hem verzonden bij een ter post aangetekende brief. Indien de akte niet is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand [¹ ...]¹, wordt ze betekend bij deurwaardersexploot op verzoek van de vader, het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Totdat deze mededeling heeft plaatsgehad, kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan de echtgenoot of de echtgenote, aan de kinderen geboren uit diens huwelijk met degene die het kind erkent en aan de kinderen die door de beide echtgenoten geadopteerd zijn.

[³ Als de erkenning betrekking heeft op een meerderjarig kind dat reeds nakomelingen heeft en aanleiding geeft tot diens naamsverandering, wordt de akte medegedeeld of betekend aan de afstammelingen in de eerste graad die de leeftijd van twaalf jaar bereiken overeenkomstig de nadere regels bedoeld in het tweede lid.]³

-
- (1)<W 2017-09-19/06, art. 3, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
(2)<W 2018-06-18/03, art. 31, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
(3)<W 2023-12-19/05, art. 5, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

[Art. 320](#). (Opgeheven) <W 2006-07-01/75, art. 23, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 321](#). <W 31-03-1987, art. 38> De vader kan het kind niet erkennen, wanneer uit die erkenning een huwelijksbeletsel zou blijken tussen hem en de moeder waarvoor [² de familierechtbank]² geen ontheffing kan verlenen ([¹ ...]¹. <W 2006-07-01/75, art. 10, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

-
- (1)<W 2018-12-21/09, art. 102, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 119, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[AFDELING 3](#). - ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP.

[Art. 322](#). [² Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317, noch op grond van een erkenning en wanneer het meemoederschap bedoeld in hoofdstuk 2/1 evenmin vaststaat, kan het bij vonnis, uitgesproken door de familierechtbank, worden vastgesteld onder de bij artikel 332quinquies bepaalde voorwaarden.]²

(Indien de verweerder gehuwd is en het kind tijdens het huwelijk verwekt is bij een vrouw waarvan hij niet de echtgenoot is, moet het vonnis waarbij de afstamming wordt vastgesteld, aan de echtgenoot of de echtgenote worden betekend. Totdat die betekening heeft plaatsgehad, kan het vonnis niet worden tegengeworpen aan de echtgenoot of de echtgenote, noch aan de kinderen geboren uit het huwelijk met de verweerder of geadopteerd door beide echtgenoten.) <W 2003-02-13/36, art. 12, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

-
- (1)<W 2013-07-30/23, art. 33, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(2)<W 2014-05-05/08, art. 7, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 323](#). (Opgeheven) <W 2006-07-01/75, art. 24, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 324](#). <W 31-03-1987, art. 38> De afstamming wordt bewezen door het bezit van staat ten aanzien van de vermeende vader.

Bij gebreke van bezit van staat wordt de afstamming van vaderszijde door alle wettelijke middelen bewezen.

Behalve wanneer er twijfel over bestaat, wordt het vaderschap vermoed wanneer is komen vast te staan dat de verweerder gedurende het wettelijk tijdperk van de verwekking gemeenschap heeft gehad met de moeder.

[Art. 325](#). <W 31-03-1987, art. 38> Het onderzoek naar het vaderschap is onontvankelijk, wanneer uit het vonnis een huwelijksbeletsel tussen de vermeende vader en de moeder zou blijken waarvoor [² de familierechtbank]² geen ontheffing kan verlenen [¹ ...]¹ [¹], tenzij de familierechtbank oordeelt dat de vaststelling van de afstamming van vaderszijde niet strijdig is met het belang van het kind]¹. <W 2006-07-01/75, art. 11, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

-
- (1)<W 2018-12-21/09, art. 103, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 119, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[HOOFDSTUK 2/1](#). [¹ - VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN MEEMOEDERSZIJDE.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 8, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[AFDELING 1](#). [¹ - ALGEMENE BEPALINGEN.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 9, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 325/1.](#) [¹ Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens hoofdstuk 2, kan het meemoederschap worden vastgesteld krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 10, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[AFDELING 2.](#) [¹ - VERMOEDEN VAN MEEMOEDERSCHAP.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 11, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 325/2.](#) [¹ Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen driehonderd dagen na ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenote tot meemoeder.

De bepalingen van artikel 316 tot 317 zijn van overeenkomstige toepassing.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 12, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 325/3.](#)[¹ § 1. Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenote, kan het vermoeden van meemoederschap worden betwist voor de familierechtbank door de moeder, het kind, de meemoeder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist en de man die het vaderschap van het kind opeist.

§ 2. De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte.

De vordering van de echtgenote moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat zij niet heeft toegestemd in de daad die de voortplanting tot doel had of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de verwekking van het kind niet het gevolg kan zijn van de daad die de voortplanting tot doel had en waarin zij heeft toegestemd.

De vordering van de vrouw die het meemoederschap opeist, moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat zij heeft toegestemd in de verwekking overeenkomstig de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten en de verwekking het gevolg kan zijn van die daad.

De vordering van de man die het vaderschap van het kind opeist, moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is.

De vordering van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de echtgenote niet heeft toegestemd in de daad die de voortplanting tot doel had of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de verwekking van het kind niet het gevolg kan zijn van de daad die de voortplanting tot doel had waarin de echtgenote heeft toegestemd.

Het meemoederschap dat vaststaat krachtens artikel 317 kan daarenboven worden betwist door de vorige echtgenoot of echtgenote.

§ 3. Onverminderd het bepaalde in §§ 1 en 2, wordt de vordering tot betwisting van het vermoeden van meemoederschap gegrond verklaard, tenzij door alle wettelijke middelen bewezen wordt dat de echtgenote voorafgaand aan de verwekking haar toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere daad die de voortplanting tot doel had, [² in het kader van een gedeeld ouderschapsproject tussen de echtgenoten,]² tenzij de verwekking van het kind hiervan niet het gevolg kan zijn. [² De familierechtbank gaat in elk geval na of er al dan niet sprake was van dergelijk gedeeld ouderschapsproject.]²

§ 4. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de man die beweert de biologische vader van het kind te zijn, is bovendien maar gegrond als diens vaderschap is komen vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De familierechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering afgewezen.

§ 5. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist, is bovendien maar gegrond als bewezen wordt dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten heeft toegestemd tot medisch begeleide voortplanting en de verwekking van het kind hiervan het gevolg kan zijn. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van een afstammingsband van de verzoeker met zich. De familierechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies, §§ 1, 1/1, 2 en 4, is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering afgewezen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 13, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

(2)<W 2024-03-28/60, art. 51, 105; Inwerkingtreding : 08-04-2024>

[AFDELING 3.](#) [¹ - ERKENNING.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 14, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 325/4.](#) ^[1] Wanneer het meemoederschap niet vaststaat krachtens artikel 325/2, kan de meemoeder het kind erkennen onder de bij artikel 329bis bepaalde voorwaarden.

In afwijking van artikel 329bis, § 2, derde lid, wordt het verzoek verworpen als vaststaat dat de verzoeker niet heeft toegestemd in de verwekking overeenkomstig de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten of de verwekking hiervan niet het gevolg kan zijn.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 15, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 325/5.](#) ^[1] De meemoeder kan het kind niet erkennen, wanneer uit die erkenning een huwelijksbeletsel zou blijken tussen haar en de moeder waarvoor ^[3] de familierechtbank ^[3] geen ontheffing kan verlenen ^[2 ...]².¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 16, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 104, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 119, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[Art. 325/6.](#) ^[1] Wanneer de meemoeder gehuwd is en een kind erkent van een persoon van wie zij niet de echtgenote is, moet die erkenning ter kennis van de echtgenoot of van de echtgenote worden gebracht.

Te dien einde, indien de akte van erkenning is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand ^[2 ...]², wordt ^[3] binnen drie dagen ^[3] een afschrift van de akte door hem verzonden bij een ter post aangetekende brief. Indien de akte niet is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand ^[2 ...]², wordt ze betekend bij deurwaardersexploot op verzoek van de meemoeder, het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Totdat deze mededeling heeft plaatsgehad, kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan de echtgenoot of de echtgenote, aan de kinderen geboren uit diens huwelijk met degene die het kind erkent en aan de kinderen die door de beide echtgenoten geadopteerd zijn.]¹

^[4] Als de erkenning betrekking heeft op een meerderjarig kind dat reeds nakomelingen heeft en aanleiding geeft tot diens naamsverandering, wordt de akte medegedeeld of betekend aan de afstammelingen in de eerste graad die de leeftijd van twaalf jaar bereiken overeenkomstig de nadere regels bedoeld in het tweede lid.]⁴

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 17, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

(2)<W 2017-09-19/06, art. 4, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

(3)<W 2018-06-18/03, art. 32, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(4)<W 2023-12-19/05, art. 6, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

[Art. 325/7.](#) ^[1] § 1. Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het meemoederschap worden betwist voor de familierechtbank door de man die het vaderschap opeist, de moeder, het kind, de vrouw die het kind erkend heeft en de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist.

De erkenner en zij die de voorafgaande, in artikel 329bis vereiste of bedoelde toestemmingen hebben gegeven, zijn echter alleen gerechtigd de erkenning te betwisten, indien zij bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.

De erkenning kan niet worden betwist door hen die partij zijn geweest bij de beslissing waarbij de erkenning is toegestaan overeenkomstig artikel 329bis, of bij de beslissing waarbij de krachtens dat artikel gevorderde vernietiging is afgewezen

^[2] De vordering van de moeder en de persoon die het kind erkend heeft, moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de verwekking van het kind niet het gevolg kan zijn van de daad waarin de persoon die het kind erkend heeft overeenkomstig de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten heeft toegestemd.]²

De vordering van de vrouw die het meemoederschap opeist, moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat zij heeft toegestemd in de verwekking overeenkomstig de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten en de verwekking het gevolg kan zijn van die daad ^[3], of binnen een jaar nadat zij kennis heeft genomen van de erkenning, indien deze plaatsvindt na de ontdekking van het feit dat zij de meemoeder van het kind is]³.

De vordering van de man die het vaderschap van het kind opeist, moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is ^[3], of binnen een jaar nadat hij kennis heeft genomen van de erkenning, indien deze plaatsvindt na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is]³.

De vordering van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de verwekking niet het gevolg kan zijn van de daad waarin de erkenner overeenkomstig de wet van 7 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten heeft toegestemd.

§ 2. Onverminderd het bepaalde in § 1, wordt de erkenning tenietgedaan, indien door alle wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet heeft toegestemd in de verwekking overeenkomstig de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten of

de verwekking hiervan niet het gevolg kan zijn.

§ 3. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologische vader van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap is komen vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De familierechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering afgewezen.

§ 4. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de vrouw die het meemoederschap opeist, is maar gegrond als bewezen wordt dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten heeft toegestemd tot medisch begeleide voortplanting en de verwekking van het kind hiervan het gevolg kan zijn. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De familierechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies, §§ 1, 1/1, 2 en 4, is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering afgewezen.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 18, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
(2)<W 2014-12-18/01, art. 13, 071; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
(3)<W 2018-12-21/09, art. 105, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

AFDELING 4. [¹ - ONDERZOEK NAAR HET MEEMOEDERSCHAP.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 19, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

Art. 325/8. [¹ Wanneer het meemoederschap niet vaststaat krachtens artikel 325/2 noch op grond van een erkenning, kan het bij vonnis worden vastgesteld onder de bij artikel 332quinquies, §§ 1, 1/1, 2 en 4, bepaalde voorwaarden.

Indien de verweerder gehuwd is en de vordering een kind betreft van een persoon van wie zij niet de echtgenote is, moet het vonnis uitgesproken door de familierechtbank waarbij de afstamming wordt vastgesteld, aan de echtgenoot of echtgenote worden betekend. Totdat die betekening heeft plaatsgehad, kan het vonnis niet worden tegengeworpen aan de echtgenoot of echtgenote, noch aan de kinderen geboren uit het huwelijk met de verweerder of geadopteerd door beide echtgenoten.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 20, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

Art. 325/9. [¹ De afstamming wordt bewezen door het bezit van staat ten aanzien van de vermeende meemoeder.

Bij gebreke van bezit van staat wordt de afstamming van meemoederszijde bewezen door de toestemming tot medisch begeleide voortplanting gegeven overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten als de verwekking van het kind hiervan het gevolg kan zijn.

De rechtbank wijst de vordering hoe dan ook af indien het bewijs wordt geleverd dat degene wiens afstamming wordt onderzocht niet heeft toegestemd tot medisch begeleide voortplanting overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten of de verwekking van het kind hiervan niet het gevolg kan zijn.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 21, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

Art. 325/10. [¹ Het onderzoek naar het meemoederschap is onontvankelijk, wanneer uit het vonnis een huwelijksbeletsel tussen de vermeende meemoeder en de moeder zou blijken waarvoor [³ de familierechtbank]³ geen ontheffing kan verlenen [² ...]² [² , tenzij de familierechtbank oordeelt dat de vaststelling van het meemoederschap niet strijdig is met het belang van het kind]².]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-05/08, art. 22, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 106, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>
(3)<W 2018-12-21/09, art. 119, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

HOOFDSTUK 3. - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN NOPENS DE WIJZE WAAROP DE AFSTAMMING WORDT VASTGESTELD.

AFDELING 1. - HET TIJDSTIP VAN DE VERWEKKING.

Art. 326. <W 31-03-1987, art. 38> Het kind wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed te zijn verwekt in het tijdvak van de 300e tot en met de 180e dag voor de geboortedag en op het tijdstip dat voor hem het gunstigst is, gelet op het onderwerp van de vordering dat het heeft ingesteld of van het verweermiddel dat het heeft voorgedragen.

AFDELING 2. - DE ERKENNING.

[Art. 327.](#)^[1] § 1. De erkenning gebeurt in de akte van geboorte of bij akte van erkenning.

§ 2. De akte van erkenning wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand ^[2] die de aangifte heeft ondertekend, overeenkomstig artikel 327/1, § 1, eerste lid.^[2]^[1]

^[3] Deze ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de akte van erkenning met de akten van de burgerlijke stand van het kind en van zijn afstammelingen.^[3]

(1)<W 2017-09-19/06, art. 5, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 33, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 45, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 327/1.](#)^[1] § 1. Ieder die een kind wil erkennen moet daarvan onder voorlegging van de in artikel 327/2 bedoelde documenten, aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de erkenner, de persoon die de voorafgaande toestemming moet geven of het kind zijn inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister heeft ^[3] op het ogenblik van de aangifte^[3] of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van geboorte van het kind.

Indien geen van de personen bedoeld in het eerste lid een inschrijving heeft in een van de in het eerste lid bedoelde registers, of indien de actuele verblijfplaats van één van hen of allen om gegronde redenen niet met deze inschrijving overeenstemt, kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de actuele verblijfplaats van een van hen.

Bij ontstentenis hiervan kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

§ 2. ^[2] De ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de aangifte binnen een maand na de afgifte van het in ^[3] artikel 327/2, § 5,^[3] bedoelde bericht van ontvangst, behalve indien hij twijfels heeft over de geldigheid of echtheid van de in artikel 327/2 bedoelde overgelegde documenten. In dat geval geeft hij hiervan kennis aan de aangever en spreekt hij zich ten laatste drie maanden na de afgifte van het in ^[3] artikel 327/2, § 5,^[3] bedoelde bericht van ontvangst uit over de geldigheid of echtheid van de overgelegde documenten en het ondertekenen van de aangifte. Indien hij binnen deze termijn geen beslissing heeft genomen, dient de ambtenaar van de burgerlijke stand onverwijld de aangifte te ondertekenen.^[2]

§ 3. ^[2] Wanneer de aangever in gebreke blijft de in artikel 327/2 bedoelde documenten over te leggen of indien de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen de in paragraaf 2 bepaalde termijn de geldigheid of echtheid van deze documenten niet erkent, weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand over te gaan tot de ondertekening van de aangifte bedoeld in paragraaf 2.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt zijn met redenen omklede beslissing onmiddellijk ter kennis van de aangever.

Op hetzelfde ogenblik wordt een afschrift hiervan, samen met een kopie van alle nuttige documenten, overgemaakt aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de weigering plaatsvond.

De aangever kan tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand beroep instellen bij de familierechtbank binnen de maand na de kennisgeving van zijn beslissing.

De Koning bepaalt een model van aangifte, de wijze van verzending van de documenten en de wijze waarop de meldingen gebeuren.

De Koning kan de voorwaarden bepalen voor een elektronische aangifte van erkenning.^[2]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2017-09-19/06, art. 6, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 34, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 46, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 327/2.](#)^[1] § 1. Bij ontvangst van de aangifte van een erkenning gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand voor het kind na of de akte van geboorte beschikbaar is in de DABS. Indien de akte van geboorte in België werd opgemaakt of in België werd overgeschreven voor ^[2] 31 maart 2019^[2], verzoekt hij de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt of overgeschreven tot opname van de akte in de DABS.

Indien de akte van geboorte niet op deze wijze beschikbaar is, legt de persoon die het kind wil erkennen zelf een uittreksel van de akte van geboorte voor.

Hij controleert de identiteit van de persoon die het kind wil erkennen en, in voorkomend geval, van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, aan de hand van het identiteitsbewijs zoals bedoeld in de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en gaat na of deze personen ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

§ 2. De persoon die het kind wil erkennen voegt bij de aangifte de volgende documenten :

1° voor zover deze persoon niet beschikt over een identiteitsbewijs bedoeld in paragraaf 1, een ander bewijs van identiteit;

2° in voorkomend geval, een bewijs van zijn actuele verblijfplaats of, in voorkomend geval, van de persoon die voorafgaande toestemming moet geven of van het kind;

3° in voorkomend geval, een authentieke akte waaruit de toestemming blijkt van de persoon die zijn voorafgaande toestemming in de erkenning moet geven;

^[3] 3° /1 in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze op basis van artikel 335, § 3, eerste lid, of van artikel 335ter, § 2, eerste lid, en de toestemming van het minderjarig kind met betrekking tot die keuze indien het

de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt;]³

4° in geval van een erkenning voor de geboorte, een attest van een arts of een vroedvrouw dat de zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke bevallingsdatum aangeeft;

5° ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een kind te erkennen.

§ 3. De persoon die het kind wil erkennen en die niet is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, voegt bovendien de volgende documenten bij de aangifte :

1° een bewijs van nationaliteit van hem en, in voorkomend geval, van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat;

2° een bewijs van de ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van het laatste voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken huwelijk en in voorkomend geval een bewijs van de ontbinding of de nietigverklaring van de huwelijken gesloten voor een buitenlandse overheid, tenzij ze een voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken huwelijk voorafgaan, indien het krachtens artikel 62 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht toepasselijk recht, bepaalt dat een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgenoot of echtgenote;

3° in voorkomend geval, een bewijs van de ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van het laatste voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken huwelijk en in voorkomend geval een bewijs van de ontbinding of de nietigverklaring van de huwelijken gesloten voor een buitenlandse overheid, tenzij ze een voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken huwelijk voorafgaan, van de moeder ingeval van een erkenning voor de geboorte of in de akte van geboorte.

§ 4. De documenten bedoeld in paragraaf 2, 1°, en paragraaf 3, 1°, worden als bijlage in de DABS opgenomen.

§ 5. Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van de paragrafen 1 tot 3 over al deze documenten beschikt, levert hij een ontvangstbewijs af van de aangifte.

§ 6. Indien hij zich onvoldoende ingelicht acht kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een afschrift van de desbetreffende akten van de burgerlijke stand opvragen, en de belanghebbende verzoeken om ieder ander bewijs tot staving van die gegevens over te leggen.

§ 7. Indien de overgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand om een voor eensluidend verklaarde vertaling ervan verzoeken.

§ 8. De artikelen 164/3 tot 164/7 zijn naar analogie van toepassing.

In afwijking van artikel 164/5 maakt de vrederechter de akte van bekendheid onmiddellijk over aan de familierechtbank van de plaats van de aangifte van de erkenning.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 35, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 61, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

(3)<W 2023-12-19/05, art. 7, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

Art. 328.^[2] § 1. De erkenning kan geschieden door een ontvoogde minderjarige en door een niet-ontvoogde minderjarige met onderscheidingsvermogen.^[2]

^[1] ^[2] § 2.^[2] De persoon die op grond van artikel 492/1, § 1, derde lid, 7°, uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om een kind te erkennen, kan, op zijn verzoek, door de in artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrederechter alsnog worden gemachtigd een kind te erkennen.

De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon.

^[5] ...]⁵

^[4] De beschikking wordt als bijlage opgenomen in de DABS.^[4]

^[2] § 3.^[2] De erkenning kan geschieden ten gunste van een verwekt kind, dan wel van een overleden kind indien dit afstammelingen heeft nagelaten. Indien het kind overleden is zonder afstammelingen na te laten, kan de erkenning slechts geschieden binnen het jaar na zijn geboorte.^[1]

^[3] De erkenning ten gunste van een verwekt kind kan gebeuren op elk ogenblik van de zwangerschap op basis van een zwangerschapsattest opgesteld door een geneesheer of een vroedvrouw.^[3]

(1)<W 2013-03-17/14, art. 10, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 181, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2017-02-20/15, art. 2, 073; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

(4)<W 2018-06-18/03, art. 36, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(5)<W 2018-12-21/09, art. 5, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Art. 328bis.^[1] De vorderingen die worden bedoeld in de artikelen 318 en 325/3 kunnen voor de geboorte ingesteld worden door de man die het vaderschap van het kind opeist en door de vrouw die het meemoederschap opeist.

De vordering die wordt bedoeld in artikel 325/4 kan voor de geboorte ingesteld worden door de vrouw die het meemoederschap opeist.

De vordering die wordt bedoeld in artikel 329bis kan voor de geboorte ingesteld worden door de man die het vaderschap van het kind opeist]^[1]

(1)<W 2014-12-18/01, art. 14, 071; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 329.](#)^[1] Ten aanzien van een kind kunnen niet meer dan twee afstammingsbanden uitwerking hebben.

Zo een kind wordt erkend door meer dan een persoon van hetzelfde geslacht, heeft alleen de eerste erkenning gevolg zolang ze niet is vernietigd. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een erkenning door de meemoeder van een kind dat door de moeder erkend werd. ^[2] Deze bepaling is evenmin van toepassing in geval van een erkenning door de vader van een kind dat erkend werd door een moeder overeenkomstig artikel ^[3] 135/2^[3], § 2, eerste lid.^[2]

Zo een kind wordt erkend door een vader en een meemoeder, heeft alleen de eerste erkenning gevolg zolang ze niet is vernietigd.^[1]

(1)<W 2014-05-05/08, art. 24, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

(2)<W 2017-06-25/03, art. 6, 077; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 47, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 329bis.](#)<ingevoegd bij W 2006-07-01/75, art. 15; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. De erkenning van het meerderjarige of het ontvoogde minderjarige kind is alleen ontvankelijk zo het kind daarin vooraf toestemt.

^[1] § 1/1. De toestemming van het meerderjarige kind is niet vereist indien de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat het kind niet wilsbekwaam is. Hetzelfde geldt ingeval het kind, bij beschikking van de vrederechter krachtens artikel 492/1, onbekwaam wordt verklaard om met zijn erkenning in te stemmen. Het kind dat zijn mening zelfstandig kan uiten, wordt rechtstreeks door de rechter gehoord. Ingeval het kind niet zelf zijn mening kan uiten, vertolkt de vertrouwenspersoon de mening van het kind. De rechter hecht passend belang aan deze mening.^[1]

^[4] De beschikking wordt als bijlage opgenomen in de DABS.^[4]

§ 2. Indien het kind minderjarig en niet ontvoogd is, is de erkenning alleen ontvankelijk mits de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of, indien de erkenning voor de geboorte van het kind gebeurt, de moeder, vooraf daarin toestemt.

Bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind vereist, indien het de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Deze toestemming is niet vereist ^[1] ...^[1] indien de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat het kind geen onderscheidingsvermogen heeft.

^[4] De beschikking wordt als bijlage opgenomen in de DABS.^[4]

Bij gebreke van die toestemmingen dagvaardt degene die het kind wil erkennen de personen wier toestemming vereist is voor de rechtbank. De partijen worden in raadkamer gehoord. De rechtbank poogt ze te verzoenen. Indien de rechtbank de partijen tot verzoening brengt, ontvangt zij de nodige toestemmingen. Bij gebreke van verzoening wordt het verzoek verworpen als vaststaat dat de verzoeker niet de biologische vader of moeder is.

^[5] De rechtbank kan bovendien^[5] de erkenning weigeren als ze ^[5] ...^[5] is met de belangen van het kind.

Indien tegen degene die het kind wil erkennen een strafvordering is ingesteld wegens een in artikel 375 van het Strafwetboek bedoeld feit dat gepleegd is op de persoon van de moeder tijdens de wettelijke periode van verwekking, kan de erkenning niet plaatsvinden en wordt de in het vierde lid bedoelde termijn van één jaar opgeschort tot de beslissing over de strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan. Als degene die het kind wil erkennen op grond daarvan schuldig wordt verklaard, kan de erkenning niet plaatsvinden en wordt het verzoek om toestemming tot erkenning verworpen.

§ 3. Is het kind minderjarig en niet ontvoogd en heeft het geen bekende ouder, of is de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat overleden ^[1], vermoedelijk afwezig, in de onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven dan wel wilsbekwaam^[1], dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een letterlijk afschrift van de erkenning ter kennis brengen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en van het kind zelf, indien het de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, tenzij dezen vooraf in de erkenning hebben toegestemd.

Indien de erkenning niet ontvangen is door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand, moet zij op verzoek van de erkenner worden betekend aan de in het eerste lid bedoelde personen.

Binnen zes maanden te rekenen van de betekening of de kennisgeving kunnen de personen aan wie zij is gedaan ^[2], bij dagvaarding, gezamenlijk verzoekschrift of verzoekschrift op tegenspraak de vernietiging van de erkenning vorderen van de territoriaal bevoegde familierechtbank^[2].

De griffier stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand ^[3] ...^[3] die de akte van erkenning heeft opgemaakt, onmiddellijk in kennis van die vordering.

Nadat de partijen werden gehoord, doet de rechtbank uitspraak over de vordering tot nietigverklaring. Ze vernietigt de erkenning indien het bewijs wordt geleverd dat de verweerder niet de biologische vader of moeder is. Bovendien vernietigt ze de erkenning als die ^[5] ...^[5] strijdig is met de belangen van het kind ^[5] ...^[5].

Het vierde lid van § 2 is van overeenkomstige toepassing. Totdat de termijn van zes maanden verstreken is of totdat de afwijzende beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan het kind en aan zijn wettelijke vertegenwoordiger die er zich niettemin op kunnen beroepen.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 11, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2013-07-30/23, art. 34, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie W 2014-05-08/02, art. 42, 066; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2017-09-19/06, art. 8, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

(4)<W 2018-06-18/03, art. 37, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(5)<W 2018-12-21/09, art. 107, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[Art. 330.](#) <W 2006-07-01/75, art. 16, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het moederschap worden betwist [¹ voor de familierechtbank]¹ door de vader, het kind, de vrouw die het kind heeft erkend en de vrouw die het moederschap van het kind opeist. Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het vaderschap worden betwist [¹ voor de familierechtbank]¹ door de moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend [²], de man die het vaderschap van het kind opeist en de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist]².

De erkenner en zij die de voorafgaande, in artikel 329bis vereiste of bedoelde toestemmingen hebben gegeven, zijn echter alleen gerechtigd de erkenning te betwisten, indien zij bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.

De erkenning kan niet worden betwist door hen die partij zijn geweest bij de beslissing waarbij de erkenning is toegestaan overeenkomstig artikel 329bis, of bij de beslissing waarbij de krachtens dat artikel gevorderde vernietiging is afgewezen.

De vordering van de vader, de moeder of de persoon die het kind erkend heeft, moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de persoon die het kind erkend heeft, niet de vader of de moeder is; die van de persoon die [² et vaderschap of moederschap]² opeist moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij of zij de vader of de moeder van het kind is [³], of binnen een jaar nadat hij of zij kennis heeft genomen van de erkenning, indien deze plaatsvindt na de ontdekking van het feit dat hij of zij de vader of de moeder van het kind is]³; die van het kind moet op zijn vroegst worden ingesteld op de dag waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en moet uiterlijk worden ingesteld op de dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt (of binnen een jaar na het ontdekken van het feit dat de persoon die het erkend heeft noch zijn vader, noch zijn moeder is). [² De vordering van de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist, moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten heeft toegestemd in de verwekking en de verwekking hiervan het gevolg kan zijn [³], of binnen een jaar nadat zij kennis heeft genomen van de erkenning, indien deze plaatsvindt na de ontdekking van het feit dat zij de meemoeder van het kind is]³.]² <W 2006-12-27/32, art. 370, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

§ 2. Onverminderd het bepaalde in § 1, wordt de erkenning tenietgedaan, indien door alle wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader of de moeder is.

§ 3. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologische vader of moeder van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap of moederschap is komen vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De rechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering afgewezen.

[² § 4. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist, is maar gegrond als bewezen wordt dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet 6 van juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten heeft toegestemd in de medisch begeleide voortplanting en de verwekking van het kind hiervan het gevolg kan zijn. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van een afstammingsband ten opzichte van de verzoekster met zich. De familierechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies, §§ 1, 1/1, 2 en 4 is voldaan. Zo niet, wordt de vordering afgewezen.]²

(1)<W 2013-07-30/23, art. 35, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie <W 2014-05-08/02, art. 43, 066; Inwerkingtreding : 01-09-2014>>

(2)<W 2014-12-18/01, art. 15, 071; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 108, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[Art. 330/1.](#) [¹ Er is, ingeval van aangifte van erkenning, geen afstammingsband tussen het kind en de erkenner wanneer uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van de erkenner, kennelijk enkel gericht is op het voor zichzelf, voor het kind of voor de persoon die zijn voorafgaande toestemming voor de erkenning moet geven, bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de vaststelling van een afstammingsband.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-09-19/06, art. 9, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

[Art. 330/2.](#) [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert [³ de akte van erkenning op te maken]³ indien hij vaststelt dat de erkenning betrekking heeft op een in artikel 330/1 bedoelde situatie.

Indien er een ernstig vermoeden bestaat dat de verklaring betrekking heeft op een in artikel 330/1 bedoelde situatie, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand [³ de opmaak van de akte van erkenning]³ uitstellen, na eventueel het advies van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de persoon die het kind wil erkennen voornemens is het kind te erkennen, te hebben ingewonnen, gedurende ten hoogste twee maanden vanaf de [² ondertekening van de aangifte]² teneinde bijkomend onderzoek te verrichten. De procureur des Konings kan deze termijn verlengen met hoogstens drie maanden. In dat geval, geeft hij van zijn beslissing kennis aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die op zijn beurt de belanghebbende partijen ervan in kennis

stelt.

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen de in het tweede lid bepaalde termijn geen definitieve beslissing heeft genomen, dient hij onverwijld [³ de akte van erkenning op te maken]³.

In geval van een in het eerste lid bedoelde weigering, brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand, zijn met redenen omklede beslissing onverwijld ter kennis van de belanghebbende partijen. Terzelfdertijd wordt een afschrift hiervan, samen met een afschrift van alle nuttige documenten, verzonden naar de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de beslissing tot weigering genomen werd en naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

In geval van weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenning te akteren, kan de persoon die de afstammingsband wil laten vaststellen een vordering tot onderzoek naar het moederschap, vaderschap of meemoederschap instellen bij de familierechtbank van de plaats van de aangifte van de erkenning.

In het in het vijfde lid bedoelde geval vermeldt het exploit van dagvaarding of het verzoekschrift, op straffe van nietigheid, de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand.]¹

[³ Tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van erkenning op te maken, kan door de persoon die het kind wil erkennen binnen de maand na de kennisgeving van deze beslissing beroep worden aangetekend bij de familierechtbank.

De personen wier toestemming vereist is worden in het geding geroepen.

De rechtbank bepaalt of het gaat om een in artikel 330/1 bedoelde situatie, rekening houdend met de aanwezige belangen en waarbij het belang van het kind de eerste overweging is.]³

(NOTA : bij arrest nr.58/2020 van 07-05-2020 (B.St. 11-06-2020, p. 42477), heeft het Grondwettelijk Hof leden 5 en 6 van dit artikel vernietigd)

(1)<Ingevoegd bij W 2017-09-19/06, art. 10, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 38, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(3)<W 2020-07-31/03, art. 39, 089; Inwerkingtreding : 17-08-2020>

[Art. 330/3.](#)[¹ § 1. De procureur des Konings vordert de nietigheid van de erkenning in het geval bedoeld in artikel 330/1.

§ 2. Elk exploit van betekening van een vonnis of arrest dat een erkenning nietig verklaart, wordt door de optredende gerechtsdeurwaarder onmiddellijk in afschrift meegedeeld aan het openbaar ministerie en de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken.

[² [³ Wanneer de nietigheid van de erkenning is uitgesproken bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, stuurt de griffier onmiddellijk via de DABS de gegevens nodig voor de opmaak van de gewijzigde akte of akten van de burgerlijke stand van het kind en van zijn afstammelingen en, in voorkomend geval, van de akte van nietigverklaring van de erkenning, ten gevolge van de rechterlijke beslissing, naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand, met de vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden ervan.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wijzigt op basis hiervan de akten van de burgerlijke stand van het kind en van zijn afstammelingen en maakt, in voorkomend geval, de akte van nietigverklaring van de erkenning op en verbindt deze met de akte van erkenning.]³

De griffier brengt de partijen hiervan onmiddellijk in kennis.

[⁴ Indien het gaat om de nietigverklaring van een erkenning die gedaan is met overtreding van artikel 330/1 wordt de nietigverklaring, met vermelding van de datum van het in kracht van gewijsde treden van de rechterlijke beslissing, onmiddellijk via de DABS aan de Dienst Vreemdelingenzaken genotificeerd.]⁴]²]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-09-19/06, art. 11, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 39, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(3)<W 2020-07-31/03, art. 19, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(4)<W 2023-09-13/08, art. 48, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[HOOFDSTUK 4.](#) - VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE AFSTAMMING.

[AFDELING 1.](#) - ALGEMEEN.

[Art. 331.](#)<W 31-03-1987, art. 38> § 1. [¹ ...]¹.

§ 2. Telkens als de afstamming wordt betwist, kunnen de strafrechtbanken en de andere gerechten eerst uitspraak doen nadat de beslissing van de [¹ familierechtbank]¹ omtrent de staat in kracht van gewijsde is getreden.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 36, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 331bis.](#) <W 31-03-1987, art. 38> Rechtsvorderingen met betrekking tot de afstamming zijn niet ontvankelijk indien het kind niet levensvatbaar geboren is.

[Art. 331ter.](#) <W 2006-07-01/75, art. 17, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> Wanneer de wet geen kortere termijn stelt, verjaren de vorderingen betreffende de afstamming door verloop van dertig jaar te rekenen van de dag waarop het bezit van staat geëindigd is, of, bij gebreke van bezit van staat, vanaf de geboorte, of te rekenen

van de dag waarop het kind in het bezit van staat is gekomen overeenkomstig de staat die hem werd betwist, waarbij artikel 2252 onverkort van toepassing blijft.

Artikel 2253 is niet van toepassing.

De in dit artikel bepaalde verjaringstermijn geldt niet voor de op artikel 329bis gegronde vorderingen.

[Art. 331quater](#). <W 31-03-1987, art. 38> Van het vorderingsrecht betreffende de afstamming kan niet worden afgezien.

[Art. 331quinquies](#). <W 31-03-1987, art. 38> Erfgenamen kunnen de reeds begonnen rechtsvordering voortzetten, tenzij de verzoeker er uitdrukkelijk afstand van heeft gedaan.

[Art. 331sexies](#). <W 2006-07-01/75, art. 18, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> [¹ § 1.]¹ Onverminderd artikel 329bis, § 2, tweede lid, en § 3, eerste lid, [² artikel 332quinquies en, wat betreft de meerderjarige, § 1/1 van die bepaling, worden de niet-ontvoogde minderjarige en de wilsonbekwame meerderjarige, in gedingen betreffende hun afstamming, als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger, of wordt de wilsonbekwame meerderjarige, in voorkomend geval, bijgestaan door zijn bewindvoerder]². [¹ Bij gebreke van wettelijke vertegenwoordiger, of indien er tegenstrijdigheid van belangen is, wordt hij vertegenwoordigd]¹, door een voogd ad hoc die aangewezen wordt [³ naargelang het geval, door de familierechtbank of door de vrederechter]³ op verzoek van elke belanghebbende of van de procureur des Konings.

[¹ § 2. [² ...]²]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 12, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 182, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2017-07-06/24, art. 64, 075; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

[Art. 331septies](#). <W 31-03-1987, art. 38> De [¹ familierechtbanken]¹ beslechten de geschillen betreffende de afstamming waarvoor de wet geen regeling getroffen heeft, door de meest waarschijnlijke afstamming met alle rechtsmiddelen vast te stellen.

Zo de andere bewijsmiddelen onvoldoende zijn, wordt het bezit van staat in aanmerking genomen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 37, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 331octies](#). <W 31-03-1987, art. 38> De rechtbanken kunnen, zelfs ambtshalve, een bloedonderzoek of enig ander onderzoek volgens beproefde wetenschappelijke methode gelasten.

[Art. 331nonies](#). <W 31-03-1987, art. 38> Het bezit van staat moet voortdurend zijn.

Het wordt bewezen door feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking van afstamming aantonen.

Die feiten zijn onder meer :

- dat het kind altijd de naam heeft gedragen van degene van wie wordt gezegd dat het afstamt;
- dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behandeld;
- dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud en opvoeding heeft voorzien;
- dat het kind die persoon heeft behandeld [¹ als zijn vader, moeder of meemoeder]¹;
- dat het kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij;
- dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt.

(1)<W 2014-05-05/08, art. 25, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 331decies](#). <W 31-03-1987, art. 38> Rechterlijke beslissingen inzake afstamming kunnen worden tegengeworpen zelfs aan personen die geen partij waren in het geding; dezen kunnen echter derdenverzet instellen.

In afwijking van artikel 811 van het Gerechtelijk Wetboek kan de [¹ familierechtbank]¹, zelfs ambtshalve, gelasten dat alle belanghebbenden jegens wie zij oordeelt dat de beslissing mede moet gelden, in het geding worden geroepen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 38, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[AFDELING 2](#). - DE VORDERINGEN IN HET BIJZONDER.

[Art. 332](#). (Opgeheven) <W 2006-07-01/75, art. 24, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>.

[Art. 332bis](#). [¹ De vorderingen tot betwisting van staat moeten op zodanige wijze worden ingesteld dat het kind of zijn afstammelingen en degene van zijn ouders wiens vaderschap, meemoederschap of moederschap niet wordt betwist in het geding worden geroepen, alsook de persoon wiens vaderschap, meemoederschap of moederschap wordt betwist.]¹

(1)<W 2014-05-05/08, art. 26, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 332ter.](#) <W 31-03-1987, art. 38> De rechtsvordering tot inroeping van staat kan worden ingesteld door het kind en door elk van zijn ouders persoonlijk.

Na het overlijden van het kind, kan de vordering worden ingesteld door diens afstammelingen, die dat evenwel enkel kunnen doen voor de vijftiengste verjaardag van hun ouder.

[¹] De vordering moet op zodanige wijze worden ingesteld dat het kind of zijn afstammelingen en degene van de ouders wiens vaderschap, moederschap of meemoederschap vaststaat, alsook de persoon wiens vaderschap, moederschap of meemoederschap wordt onderzocht, in het geding worden geroepen.

Indien de rechtsvordering tot onderzoek naar het moederschap tot gevolg kan hebben dat het vaderschap of het meemoederschap komt vast te staan op grond van de artikelen 315, 317 of 325/2, dan moet ze ook worden ingesteld tegen de echtgenoot of echtgenote en, in voorkomend geval, tegen de vorige echtgenoot of echtgenote van de vermeende moeder. [¹]

(1)<W 2014-05-05/08, art. 27, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 332quater.](#) <W 31-03-1987, art. 38> Indien een van de personen die krachtens de voorgaande artikelen moet worden gedagvaard overleden is, wordt de rechtsvordering tot betwisting van staat alleen ingesteld tegen de anderen en wordt de rechtsvordering tot inroeping van staat ingesteld tegen de anderen en de erfgenamen van de overledene.

Indien allen die krachtens de voorgaande bepalingen moeten worden gedagvaard overleden zijn, wordt de vordering ingesteld bij eenzijdig verzoekschrift en zijn de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing, met uitzondering van de artikelen 1029, tweede lid, en 1032.

[Art. 332quinquies.](#) <W 2006-07-01/75, art. 20, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. De vorderingen tot onderzoek naar het moederschap of het vaderschap zijn onontvankelijk indien het meerderjarige of het ontvoogde minderjarige kind zich daartegen verzet.

[¹] § 1/1. Er wordt geen rekening gehouden met het verzet van het meerderjarige kind indien de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat het kind niet wilsbekwaam is. Hetzelfde geldt ingeval het kind, bij beschikking van de vrederechter krachtens artikel 492/1, onbekwaam wordt verklaard zich te verzetten tegen een rechtsvordering tot onderzoek naar het moederschap of het vaderschap. Het kind dat zijn mening zelfstandig kan uiten, wordt rechtstreeks door de rechter gehoord. Ingeval het kind zijn mening niet zelf kan uiten, vertolkt de vertrouwenspersoon de mening van het kind. De rechter hecht passend belang aan die mening. [¹]

§ 2. Indien het verzet uitgaat van een minderjarig kind dat niet ontvoogd is en de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, [² van degene van de ouders van het kind ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, of van het openbaar ministerie]², wijst de rechtbank, zonder afbreuk te doen aan § 3, de vordering slechts af indien [³ ...]³ de vaststelling van de afstamming [³ ...]³ strijdig is met de belangen van het kind.

[¹] Er wordt geen rekening gehouden met het verzet van het minderjarige kind indien de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat het kind geen onderscheidingsvermogen heeft. [¹]

§ 3. De rechtbank wijst de vordering hoe dan ook af indien het bewijs wordt geleverd dat degene wiens afstamming wordt onderzocht niet de biologische vader of moeder van het kind is.

§ 4. Indien tegen de man die een vaderschapsonderzoek vordert een strafvordering is ingesteld wegens een in artikel 375 van het Strafwetboek bedoeld feit dat gepleegd is op de persoon van de moeder tijdens de wettelijke periode van verwekking, wordt op verzoek van een van de partijen de uitspraak verdaagd, tot wanneer de beslissing over de strafvordering in kracht van gewijsde is getreden. Indien de betrokkene hiervoor wordt veroordeeld, zal (de vordering tot onderzoek naar het vaderschap) op vraag van één van de partijen worden verworpen. <W 2006-12-27/32, art. 371, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

(1)<W 2013-03-17/14, art. 13, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2017-09-19/06, art. 12, 079; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 109, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[AFDELING 3.](#) - BEKENDMAKING VAN DE RECHTERLIJKE BESLISSING IN [¹ de DABS]¹.

(1)<W 2018-06-18/03, art. 40, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 333.](#) <W 31-03-1987, art. 38> § 1. Elk exploit van betekening van een vonnis of arrest waarbij een vordering betreffende de afstamming wordt toegewezen, [² wordt onmiddellijk door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder in afschrift meegedeeld aan het openbaar ministerie en de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken.]²

§ 2. [¹] Na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of van voorziening in cassatie of, in voorkomend geval, na de uitspraak van het arrest waarbij de voorziening wordt afgewezen, stuurt de griffier onmiddellijk de gegevens nodig voor de opmaak van de gewijzigde akte van de burgerlijke stand ingevolge een rechterlijke beslissing waarbij een vordering betreffende de afstamming wordt toegewezen via de DABS naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wijzigt de akten van de burgerlijke stand van het kind en van zijn afstammelingen.]¹

[³ § 3. Als de beslissing aanleiding geeft tot de naamsverandering van een meerderjarig kind dat reeds nakomelingen heeft, brengt de griffier het beschikkend gedeelte van het vonnis of van het arrest bij gerechtsbrief ter kennis van de afstammelingen in de eerste graad die de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben.]³

(1)<W 2018-06-18/03, art. 41, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 20, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(3)<W 2023-12-19/05, art. 8, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

HOOFDSTUK 5. - GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING.

Art. 334. <W 31-03-1987, art. 38> Ongeacht de wijze waarop de afstamming is vastgesteld, hebben de kinderen en hun afstammelingen dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen ten opzichte van de ouders en hun bloed- en aanverwanten en hebben de ouders en hun bloed- en aanverwanten dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen ten opzichte van de kinderen en hun afstammelingen.

Art. 334bis. (Opgeheven) <W 2006-07-01/75, art. 24, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

Art. 334ter. <W 31-03-1987, art. 38> De erkenning waaruit blijkt dat een kind tijdens het huwelijk werd verwekt door een der echtgenoten en een andere persoon dan de echtgenoot, heeft tot gevolg dat degene die het kind erkent, alle voordelen verliest die de andere echtgenoot bij huwelijksovereenkomst heeft toegestaan in het vooruitzicht van een verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, evenals de schenkingen welke in die overeenkomst vervat liggen, tenzij die echtgenoot bij een voor notaris verleden akte uitdrukkelijk zijn wil te kennen geeft de bepalingen van de huwelijksovereenkomst geheel of ten dele te handhaven.

De herroeping van de voordelen en van de schenkingen doet geen afbreuk aan de rechten van derden te goeder trouw.

In hetzelfde geval kan de echtgenoot degene die het kind erkent, geheel of ten dele van de erfopvolging uitsluiten, met uitzondering van het erfrecht dat hij krachtens artikel 915bis, § 2, bezit.

In alle gevallen waarbij uit de vaststelling van de afstamming blijkt dat een kind tijdens het huwelijk werd verwekt door een der echtgenoten en een andere persoon dan de echtgenoot, gelden dezelfde gevolgen als die welke het eerste lid aan een vrijwillige erkenning verbindt en de echtgenoot kan het recht uitoefenen dat hem bij het derde lid wordt verleend.

Art. 334quater. [¹ In geval van betwisting van de afstamming, een nietigverklaring van een frauduleuze erkenning of een nietigverklaring van een akte van de burgerlijke stand, in voorkomend geval naar aanleiding van een beslissing genomen op grond van artikel 463 van het Wetboek van Strafvordering, die leidt tot de vernietiging van de afstammingsband ten aanzien van een Belgische ouder, spreekt de rechter zich uit over het eventuele behoud van de Belgische nationaliteit van het kind.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2024-03-28/60, art. 165, 105; Inwerkingtreding : 08-04-2024>

Art. 335. [¹ § 1. Het kind wiens afstamming van vaderszijde en afstamming van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan draagt ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

De ouders kiezen de naam van het kind op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt akte van deze keuze. [⁴ In geval van onenigheid draagt het kind de naam van de vader en de naam van de moeder naast elkaar in alfabetische volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. Wanneer de vader en de moeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest de betrokkene het deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Bij afwezigheid van keuze wordt het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven bepaald op basis van de alfabetische volgorde.]⁴

[⁴ De weigering om een keuze te maken wordt beschouwd als een geval van onenigheid.

Indien de ouders samen de geboorte van het kind aangeven, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand, overeenkomstig het tweede lid, de door de ouders gekozen naam of de onenigheid tussen de ouders, vast.

Indien een ouder alleen de geboorte van het kind aangeeft, geeft deze de door de ouders gekozen naam of de onenigheid tussen de ouders aan de ambtenaar van de burgerlijke stand aan.]⁴

§ 2. Het kind wiens afstamming alleen van moederszijde vaststaat, draagt de naam van zijn moeder.

Het kind wiens afstamming alleen van vaderszijde vaststaat, draagt de naam van zijn vader.

[⁷ In geval van een rechtsvordering die aanleiding geeft tot de vaststelling of het handhaven van deze enige afstammingsband, wordt de naam bepaald overeenkomstig het eerste en het tweede lid.]⁷

§ 3. [⁷ ...]⁷

[⁷ Indien de afstamming van vaderszijde of van moederszijde wordt vastgesteld door erkenning na de vaststelling van de afstamming ten aanzien van de andere ouder, wordt de naam van het kind vastgesteld

overeenkomstig de regels bedoeld in paragraaf 1 op het ogenblik van de aangifte van erkenning.

In geval van een rechtsvordering die aanleiding geeft tot de vaststelling van een tweede afstammingsband of de vervanging van een van deze banden, wordt de naam van het kind vastgesteld overeenkomstig de regels bedoeld in paragraaf 1 of in artikel 335ter, § 1.]⁷

[⁷ ...]⁷

§ 4. [⁷ In alle gevallen waarin de afstamming van een kind wordt gewijzigd wanneer het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, wordt er zonder zijn instemming geen verandering aan zijn naam aangebracht.]⁷

[⁶ [⁷ Wanneer een keuze mogelijk is overeenkomstig de regels bedoeld in paragraaf 1 ten aanzien van een meerderjarig kind, wordt de keuze uitgeoefend door deze laatste.]]⁷

[⁷ ...]⁷].¹

[⁷ § 5. In geval van wijziging van de afstamming ingevolge een rechtsvordering die aanleiding geeft tot een verandering van naam, wijzigt de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van geboorte van het kind en de akten van de burgerlijke stand waarop ze betrekking heeft, alsook, in voorkomend geval, de akten van zijn afstammelingen in de eerste graad.]]⁷

(NOTA : bij arrest nr 2/2016 van 14-01-2016 gepubliceerd in het B.St. 14-03-2016, p. 16846-16851, heeft het Grondwettelijk Hof dit artikel 335, § 1, tweede lid, derde zin, van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind aan de geadopteerde vernietigd. Hij handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling tot 31 december 2016.)

-
- (1)<W 2014-05-08/10, art. 2, 068; Inwerkingtreding : 01-06-2014>
 - (3)<W 2014-12-18/01, art. 2, 071; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
 - (4)<W 2016-12-25/13, art. 2, 072; Inwerkingtreding : 01-01-2017. Overgangsbepalingen : art. 4>
 - (5)<W 2018-06-18/03, art. 42, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
 - (6)<W 2018-12-21/09, art. 114, 086; Inwerkingtreding : 31-03-2019>
 - (7)<W 2023-12-19/05, art. 9, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

Art. 335bis. [¹ De overeenkomstig artikel 335, §§ 1 en 3, bepaalde naam geldt ook voor de andere kinderen wier afstamming later ten aanzien van dezelfde vader en moeder komt vast te staan.]]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-08/10, art. 3, 068; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

Art. 335ter. [¹ § 1. Het kind wiens afstamming van moederszijde en afstamming van meemoederszijde tegelijkertijd komen vast te staan draagt ofwel de naam van zijn moeder, ofwel de naam van zijn meemoeder, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

De moeder en de meemoeder kiezen de naam van het kind op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt akte van deze keuze. [² In geval van onenigheid draagt het kind de naam van de moeder en de naam van de meemoeder naast elkaar in alfabetische volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. Wanneer de moeder en de meemoeder, of een van hen, een dubbele naam dragen, kiest de betrokkene het deel van de naam dat aan het kind wordt doorgegeven. Bij afwezigheid van keuze wordt het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven bepaald op basis van de alfabetische volgorde.]]²

[² De weigering om een keuze te maken wordt beschouwd als een geval van onenigheid.

Indien de moeder en de meemoeder samen de geboorte van het kind aangeven, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand, overeenkomstig het tweede lid, de door de ouders gekozen naam of de onenigheid tussen de ouders, vast.

Indien de moeder of de meemoeder alleen de geboorte van het kind aangeeft, geeft zij de door de ouders gekozen naam of de onenigheid tussen de ouders, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand aan.]]²

§ 2. [⁵ ...]⁵

[⁵ Indien de afstamming ten aanzien van de meemoeder door erkenning wordt vastgesteld na de vaststelling van de afstamming van moederszijde, wordt de naam van het kind vastgesteld overeenkomstig de regels bedoeld in paragraaf 1 op het ogenblik van de aangifte van erkenning.

In geval van een rechtsvordering die aanleiding geeft tot de vaststelling van een tweede afstammingsband of de vervanging van een van deze banden, wordt de naam van het kind vastgesteld overeenkomstig de regels bedoeld in paragraaf 1 of in artikel 335, § 1.]]⁵

[⁵ ...]⁵

§ 3. [⁵ In alle gevallen waarin de afstamming van een kind wordt gewijzigd wanneer het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, wordt er zonder zijn instemming geen verandering aan zijn naam aangebracht.]]⁵

[⁴ [⁵ Wanneer een keuze mogelijk is overeenkomstig de regels bedoeld in paragraaf 1 ten aanzien van een meerderjarig kind, wordt de keuze uitgeoefend door deze laatste.]]⁵

[⁵ ...]⁵].⁴

§ 4. De overeenkomstig de paragrafen 1 en 2, bepaalde naam geldt ook voor de andere kinderen wier afstamming later ten aanzien van dezelfde moeder en meemoeder komt vast te staan.][¹

[⁵ § 5. In geval van wijziging van de afstamming ingevolge een rechtsvordering die aanleiding geeft tot een verandering van naam, wijzigt de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van geboorte van het kind en de akten van de burgerlijke stand waarop ze betrekking heeft, alsook, in voorkomend geval, de akten van zijn afstammelingen in de eerste graad.][⁵

(1)<Ingevoegd bij W 2014-12-18/01, art. 16, 071; Inwerkingtreding : 01-01-2015> in plaats van de wijziging van art. 335 door <W 2014-05-05/08, art. 28, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

(2)<W 2016-12-25/13, art. 3, 072; Inwerkingtreding : 01-01-2017. Overgangsbepalingen : art. 4>

(3)<W 2018-06-18/03, art. 43, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(4)<W 2018-12-21/09, art. 115, 086; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(5)<W 2023-12-19/05, art. 10, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

Art. 335quater. [¹ In afwijking van de artikelen 335, §§ 1 en 3, en 335ter, §§ 1 en 2, kunnen de vader en de moeder of de moeder en de meemoeder, naargelang het geval, de naam van het kind kiezen op het tijdstip van de verklaring van keuze van het toepasselijke recht, zoals bedoeld in artikel 39, § 1, tweede lid, van het Wetboek van internationaal privaatrecht. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt akte van deze keuze.

[²De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van verklaring van naamskeuze op ten gevolge van de in het eerste lid bedoelde verklaring en verbindt deze met de akte van geboorte van het kind en met de akten van de burgerlijke stand waarop ze betrekking heeft.][²]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 65, 075; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 43, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 335quinquies. [¹ e rechter neemt in zijn vonnis akte van de gekozen of door de wet vastgestelde naam van het kind in alle gevallen van wijziging van de afstamming ingevolge een rechtsvordering die aanleiding geeft tot een verandering van naam.][¹

(1)<W 2023-12-19/05, art. 11, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

Art. 335sexies. [¹ § 1. De naam van de ouder die is gekozen of vastgelegd ter gelegenheid van een verandering van afstamming overeenkomstig de artikelen 335, §§ 2 tot 4, en 335ter, §§ 2 en 3, geldt ook geheel of ten dele voor de afstammelingen in de eerste graad die zijn geboren voor deze verandering, indien het de naam van die ouder is die hun werd toegekend of die een deel van de dubbele naam die hun werd gegeven vormt. De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand maakt daarvan onmiddellijk een akte van naamsverandering op en verbindt deze met de akten van de burgerlijke stand die daarop betrekking hebben.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 wordt die naam aan het kind dat de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, enkel toegekend met diens instemming. Op verzoek van het kind, in voorkomend geval bijgestaan door zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger indien het een niet-ontvoogde minderjarige betreft, maakt de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand daarvan een akte van naamsverandering op en verbindt deze met de akten van de burgerlijke stand die daarop betrekking hebben. Het verzoek wordt ingediend in het jaar dat volgt op de dag waarop de beslissing inzake de afstamming van de ouder of de akte van erkenning hem werd medegedeeld of betekend.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2023-12-19/05, art. 12, 103; Inwerkingtreding : 01-03-2024>

HOOFDSTUK 6. - VORDERING TOT UITKERING VOOR LEVENSONDERHOUD, OPVOEDING EN PASSENDE OPLEIDING.

Art. 336.[¹ Het kind wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat, kan van degene die gedurende het wettelijke tijdvak van de verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, een onderhoudsbijdrage vorderen op grond van artikel 203, § 1.][¹

(1)<W 2010-03-19/05, art. 7, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

Art. 337. <W 31-03-1987, art. 38> § 1. De vordering komt aan het kind persoonlijk toe. (...). <W 2006-07-01/75, art. 22, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

§ 2. De vordering gaat niet over op de erfgenamen van het kind. Deze kunnen echter de begonnen rechtsvordering voortzetten.

§ 3. Na het overlijden van de persoon die gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking met de moeder gemeenschap heeft gehad, kan de vordering worden voortgezet maar niet meer ingesteld tegen zijn erfgenamen.

[Art. 338.](#) <W 31-03-1987, art. 38> § 1. De eiser biedt de [[2](#) familierechtbank][2](#) een verzoekschrift aan, bevattende een beknopte opgave van de feiten en vergezeld van de bewijsstukken, zo die er zijn.

[[2](#) In voorkomend geval verwijst de rechtbank de vordering naar de kamer voor minnelijke schikking, [[3](#) overeenkomstig artikel [[4](#) 734/1, § 2][4](#) van het Gerechtelijk Wetboek][3](#).][2](#)

§ 2. Indien de verweerder het bestaan heeft erkend van de gemeenschap die tot grondslag dient van de vordering en indien de partijen het eens zijn over het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud, maakt de [[2](#) rechtbank][2](#) daarvan proces-verbaal op.

[[2](#) ...][2](#).

§ 3. [[1](#) ...][1](#)

(1)<W 2010-06-02/35, art. 13, 053; Inwerkingtreding : 10-07-2010>

(2)<W 2013-07-30/23, art. 39, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 44, 066; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2018-06-15/03, art. 2, 081; Inwerkingtreding : 12-07-2018>

(4)<W 2023-12-19/05, art. 13, 103; Inwerkingtreding : 06-01-2024>

[Art. 338bis.](#) <W 31-03-1987, art. 38> De vordering wordt afgewezen indien de verweerder door alle wettelijke middelen het bewijs levert dat hij de vader niet is.

[Art. 339.](#)[1](#) De artikelen 203, 203bis en 203quater zijn van overeenkomstige toepassing.[1](#)

(1)<W 2010-03-19/05, art. 8, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

[Art. 339bis.](#) <W 31-03-1987, art. 38> De last van de uitkering gaat over op de nalatenschap van de uitkeringsplichtige overeenkomstig artikel [[1](#) 205bis, §§ 3, 4 en 6][1](#).
De uitkering kan worden gewijzigd overeenkomstig artikel 209.

(1)<W 2012-12-10/14, art. 5, 057; Inwerkingtreding : 21-01-2013>

[Art. 340.](#) <W 31-03-1987, art. 38> De uitkering is niet meer verschuldigd zodra de afstamming van vaderszijde vaststaat ten aanzien van een ander dan de uitkeringsplichtige of indien het kind geadopteerd wordt.

[Art. 341.](#) <W 31-03-1987, art. 38>. Een vonnis waarbij de verweerder krachtens artikel 336 wordt veroordeeld tot het betalen van een uitkering, heeft dezelfde gevolgen als de vaststelling van het vaderschap, wat de huwelijksbeletselen betreft.

[Art. 342.](#) (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 38>

[TITEL VIII.](#) - Adoptie. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[HOOFDSTUK I.](#) - Intern recht. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Afdeling 1.](#) - Algemene bepaling. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 343.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> § 1. Er wordt verstaan onder :
a) adoptant : een persoon, echtgenoten (...), of samenwonenden (...); <W 2006-05-18/44, art. 2, 1., 027; Inwerkingtreding : 30-06-2006>

b) (samenwonenden : twee personen (...)) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd of twee personen (...) die op een permanente en affectieve wijze samenwonen sedert ten minste drie jaar op het tijdstip van de indiening van het verzoek om adoptie, voor zover zij niet door een band van bloedverwantschap [[1](#) ...][1](#) zijn verbonden die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor [[3](#) de familierechtbank][3](#) geen ontheffing kan verlenen;) <W 2004-12-27/30, art. 241, 021; Inwerkingtreding : 10-01-2005> <W 2006-05-18/44, art. 2, 2., 027; Inwerkingtreding : 30-06-2006>

[[2](#) b/1) voormalige partner : de voormalige echtgenoot of de voormalige wettelijk samenwonende, of een van de gescheiden personen die op een permanente en affectieve wijze hebben samengewoond gedurende ten minste drie jaar, voor zover zij niet door een band van bloedverwantschap zijn verbonden die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor [[3](#) de familierechtbank][3](#) geen ontheffing kan verlenen;][2](#)

c) kind : een persoon van minder dan achttien jaar.

§ 2. Er bestaan twee vormen van adoptie : de gewone adoptie en de volle adoptie.

(1)<W 2010-06-02/24, art. 2, 052; Inwerkingtreding : 01-07-2010>

(2)<W 2017-02-20/17, art. 2, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 119, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[Afdeling 2.](#) - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide vormen van adoptie. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017;

[§ 1.](#) Voorwaarden voor adoptie. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[A.](#) Grondvoorwaarden. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 344-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Adopties moeten steeds gegrond zijn op wettige redenen en ingeval zij betrekking hebben op een kind kunnen zij slechts plaatsvinden in het hoger belang van dat kind en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen.

[Art. 344-2.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Een persoon van wie de afstamming van moederszijde vaststaat, kan niet door zijn moeder worden geadopteerd. Een persoon van wie de afstamming van vaderszijde vaststaat, kan niet door zijn vader worden geadopteerd.

[Art. 344-3.](#) [¹ Een persoon kan het kind van zijn voormalige partner adopteren voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn :

1° het kind werd geadopteerd door de voormalige partner tijdens het huwelijk of een, adoptieve of andere, afstammingsband werd vastgesteld tussen het kind en de voormalige partner tijdens de wettelijke samenwoning of tijdens het samenleven bedoeld in artikel 343, § 1, b/1);

2° het kind heeft slechts één vastgestelde afstammingsband; en

3° die persoon onderhoudt met het kind een duurzame feitelijke relatie, zowel op affectief als op materieel vlak.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-02-20/17, art. 3, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

[B.](#) Leeftijd. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 345.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De adoptant of de adoptanten moeten de leeftijd van vijftientwintig jaar hebben bereikt en ten minste vijftien jaar ouder zijn dan de geadopteerde.

Het volstaat evenwel de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt en ten minste tien jaar ouder te zijn dan de geadopteerde wanneer het gaat om een afstammeling in de eerste graad of om een geadopteerde van de echtgenoot [¹, van de samenwonende of van de voormalige partner][¹, zelfs overleden, van de adoptant.

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot adoptie.

(1)<W 2017-02-20/17, art. 4, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

[C.](#) Geschiktheid. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 346-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De adoptant of de adoptanten die een kind wensen te adopteren moeten bekwaam en geschikt zijn om te adopteren.

Een persoon die daartoe over de vereiste sociaal-psychologische eigenschappen beschikt, is geschikt om te adopteren.

[Art. 346-1/1.](#) [¹ De persoon of de personen met gewone verblijfplaats in België die een kind wensen te adopteren dat zijn gewone verblijfplaats ook in België heeft, moeten alvorens enige stappen met het oog op een adoptie te ondernemen, een vonnis verkrijgen waaruit blijkt dat zij bekwaam en geschikt zijn om een adoptie aan te gaan.

In afwijking van het eerste lid, moet de adoptant geen vonnis verkrijgen waaruit blijkt dat hij bekwaam en geschikt is om te adopteren alvorens hij de procedure tot totstandkoming van de adoptie opstart, wanneer hij een kind wenst te adopteren :

1° dat met hem, met zijn echtgenoot, met de persoon met wie hij samenwoont of met zijn voormalige partner, zelfs overleden, verwant is tot in de derde graad; of

2° met wie hij, vóór de voorgenomen adoptie, het dagelijkse leven heeft gedeeld; of

3° met wie hij, vóór de voorgenomen adoptie, een duurzame sociale en affectieve band tot stand heeft gebracht.

In die gevallen wordt de geschiktheid van de adoptant door de familierechtbank beoordeeld tijdens de procedure tot totstandkoming van de adoptie.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 2, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 346-1/2.](#) [¹ De geschiktheid wordt door de familierechtbank beoordeeld op grond van een door haar te bevelen maatschappelijk onderzoek.

Wanneer de procedure tot totstandkoming van de adoptie betrekking heeft op een kind bedoeld in artikel 346-1/1, tweede lid, heeft het maatschappelijk onderzoek dat wordt bevolen zowel betrekking op de geschiktheid van de kandidaat-adoptant als op het belang van het in de procedure bedoelde kind om te worden geadopteerd.

Wanneer de adoptant een in artikel 346-1/1, tweede lid, 1°, bedoeld kind wenst te adopteren, beslist de rechter over de opportuniteit om al dan niet dat maatschappelijk onderzoek te bevelen.

Om de geschiktheid van de adoptant te beoordelen houdt de rechtbank in het bijzonder rekening met de persoonlijke, familiale en medische toestand van de betrokkene, en met zijn beweegredenen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 3, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 346-2.](#)¹ Vooraleer over hun geschiktheid wordt geoordeeld, moeten, in alle gevallen, de persoon of personen die een kind wensen te adopteren, de voorbereiding hebben gevolgd die door de bevoegde gemeenschap wordt verstrekt, en die meer bepaald de informatie inhoudt over de stappen in de procedure, de juridische en de andere gevolgen van de adoptie, en over de mogelijkheid en het nut van nazorg na de adoptie.

De voorbereiding is niet verplicht voor de adoptant of de adoptanten die voornoemde voorbereiding reeds gevolgd hebben bij een vorige adoptie en van wie de geschiktheid om te adopteren door de familierechtbank is erkend. De voorbereiding moet niet worden hernieuwd in het kader van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren.]¹

(1)<W 2017-07-06/24, art. 4, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 346-2/1.](#) ¹ De federale centrale autoriteit bedoeld in artikel 360-1, 2°, stuurt de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap bedoeld in artikel 360-1, 3°, onverwijld de beslissingen die haar in afschrift zijn toegezonden door de griffier van de familierechtbank of van het hof van beroep, met betrekking tot de geschiktheid, de ongeschiktheid of de verlenging van de termijn van geschiktheid van de adoptant of de adoptanten, alsook het in artikel 1231-1/5 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde schriftelijk advies van het openbaar ministerie.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 5, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[D. Nieuwe adoptie.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 347-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> ¹ Een persoon die] ¹ reeds is geadopteerd, ongeacht of het daarbij gaat om een gewone dan wel om een volle adoptie, kan nogmaals worden geadopteerd, zowel bij wijze van een gewone als ¹, in geval van een kind,] ¹ van een volle adoptie, indien alle voorwaarden gesteld voor het totstandkomen van de nieuwe adoptie zijn vervuld en indien, ofwel :

1° de vorige adoptant of adoptanten overleden zijn;
2° de vorige adoptie herzien is of de vorige gewone adoptie ten aanzien van de adoptant of van de adoptanten herroepen is;

3° zeer gewichtige redenen bestaan die vereisen dat op verzoek van het openbaar ministerie een nieuwe adoptie wordt uitgesproken.

(1)<W 2017-02-20/17, art. 6, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

[Art. 347-2.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Een persoon die reeds door twee adoptanten geadopteerd is, ongeacht of het daarbij gaat om een gewone of om een volle adoptie, kan door de nieuwe echtgenoot ¹, de nieuwe samenwonende of de voormalige partner] ¹ nogmaals worden geadopteerd, zowel bij wijze van een gewone als van een volle adoptie, indien alle voorwaarden gesteld voor het totstandkomen van de nieuwe adoptie zijn vervuld en indien, ofwel :

1° de andere vorige adoptant overleden is;
2° de vorige gewone adoptie ten aanzien van de andere adoptant herroepen is;
3° zeer gewichtige redenen bestaan die vereisen dat op verzoek van het openbaar ministerie een nieuwe adoptie wordt uitgesproken.

(1)<W 2017-02-20/17, art. 7, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

[Art. 347-3.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> ¹ Na de opmaak van de akte van adoptie op basis van] ¹ een vonnis waarbij de gewone adoptie van een kind wordt uitgesproken, kunnen de adoptant of de adoptanten een verzoekschrift indienen dat erop is gericht deze adoptie in een volle adoptie om te zetten. Deze omzetting wordt slechts toegestaan indien alle voorwaarden, inzonderheid deze betreffende de toestemming, gesteld voor het totstandkomen van de volle adoptie, zijn vervuld.

(1)<W 2023-09-13/08, art. 49, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[E. Toestemmingen.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 348-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Eenieder die op het tijdstip van de uitspraak van het vonnis van adoptie, de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, moet in zijn adoptie toestemmen of

daarin hebben toegestemd.

[¹] In afwijking van het eerste lid is de toestemming niet vereist indien de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat de meerderjarige persoon wilsonbekwaam is. Hetzelfde geldt ingeval de meerderjarige persoon, bij beschikking van de vrederechter krachtens artikel 492/1, onbekwaam wordt verklaard om met zijn adoptie in te stemmen. De meerderjarige persoon die zijn mening zelfstandig kan uiten wordt rechtstreeks door de rechter gehoord. Ingeval de meerderjarige persoon zijn mening niet zelf kan uiten, vertolkt de vertrouwenspersoon de mening van die meerderjarige persoon. De rechter hecht passend belang aan deze mening.

De toestemming is evenmin vereist als de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat de minderjarige geen onderscheidingsvermogen heeft.]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 14, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 348-2.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Wanneer de adoptant, een van de adoptanten of de geadopteerde gehuwd is en niet van tafel en bed is gescheiden of samenwoont op het tijdstip van verschijning voor de [² familierechtbank]² die over het verzoekschrift tot adoptie uitspraak moet doen, moet zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenwoont in de adoptie toestemmen, [¹ behalve indien deze vermoedelijk afwezig is, geen gekende verblijfplaats heeft of ingeval de [² familierechtbank]² oordeelt, op grond van feiten vastgesteld in een met redenen omkleed proces-verbaal, dat hij in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven of wilsonbekwaam is]¹.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 15, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2013-07-30/23, art. 42, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 348-3.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Wanneer de afstamming van een kind [¹ ...]¹ ten aanzien van zijn moeder en van zijn vader vaststaat, moeten beiden in de adoptie toestemmen. Indien echter een van hen [¹ vermoedelijk afwezig is, geen gekende verblijfplaats heeft, in de onmogelijkheid verkeert om zijn wil te kennen te geven of wilsonbekwaam is]¹, is de toestemming van de andere voldoende.

Wanneer de afstamming van een kind [¹ ...]¹ slechts ten aanzien van een van zijn ouders vaststaat, dient enkel deze in de adoptie toe te stemmen.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 16, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 348-4.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Zowel de moeder als de vader kunnen hun toestemming slechts geven twee maanden na de geboorte van het kind.

Zij worden over de adoptie en de gevolgen van hun toestemming geïnformeerd door de [¹ familierechtbank]¹ voor wie de toestemming dient te worden gegeven en door haar sociale dienst.

Deze informatie heeft inzonderheid betrekking op de rechten, de bijstand en de voordelen waarop de families, de vaders en moeders, al dan niet alleenstaand, en hun kinderen bij wet of decreet aanspraak kunnen maken, alsook op de middelen waarop een beroep kan worden gedaan om sociale, financiële, psychologische of andere problemen die hun situatie meebrengt, op te lossen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 43, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 348-5.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Wanneer de afstamming van een kind of [¹ ...]¹ niet vaststaat of wanneer de vader en de moeder van een kind [¹ ...]¹, of de enige ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, overleden zijn, [¹ vermoedelijk afwezig zijn, geen gekende verblijfplaats hebben of in de onmogelijkheid verkeren om hun wil te kennen te geven of wilsonbekwaam zijn]¹, wordt de toestemming door de voogd gegeven. <W 2007-05-09/44, art. 36, 6°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

In geval van adoptie door de voogd, wordt de toestemming gegeven door de toeziende voogd. Ingeval de belangen van de toeziende voogd tegenstrijdig zijn met die van de minderjarige, wordt de toestemming gegeven door een voogd ad hoc aangewezen door de rechtbank op verzoek van iedere betrokken persoon of van de procureur des Konings.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 17, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 348-5/1.](#) [¹ In afwijking van de artikelen 348-3 en 348-5 wordt, in geval van adoptie zoals bedoeld in artikel 361-5, de toestemming gegeven door een voogd ad hoc aangewezen door de rechtbank op verzoek van iedere betrokken persoon of van de procureur des Konings.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 66, 075; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

[Art. 348-6.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Voor de nieuwe adoptie van een kind [¹ dat]¹ voorheen op gewone wijze is geadopteerd, zijn vereist :

1° de toestemming van de personen die in de vorige adoptie hebben toegestemd;

2° de toestemming van de vorige adoptant of adoptanten, behalve indien de vorige adoptie ten aanzien van die

persoon of personen herroepen of herzien is.

[¹ Indien een van die personen vermoedelijk afwezig is, geen gekende verblijfplaats heeft of in de onmogelijkheid verkeert om zijn wil te kennen te geven of wilsonbekwaam is]¹, is zijn toestemming niet vereist. De toestemming van de oorspronkelijke vader of moeder, van de voogd en van de toeziende voogd, van de echtgenoot van de geadopteerde, of van de persoon met wie hij samenwoont, die vroeger onverantwoord geweigerd hebben in de adoptie toe te stemmen, evenals die van de vader en de moeder wanneer het kind door hen verlaten werd verklaard, is evenmin vereist.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 18, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 348-7.](#)[¹ Voor de nieuwe adoptie van een kind dat voorheen ten volle is geadopteerd, is de toestemming van de vorige adoptant of adoptanten vereist, behalve indien zij vermoedelijk afwezig zijn, geen gekende verblijfplaats hebben, in de onmogelijkheid verkeren hun wil te kennen te geven, wilsonbekwaam zijn, of indien de vorige adoptie ten aanzien van hen is herzien.]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 19, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 348-8.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Eenieder van wie de toestemming in de adoptie vereist is, kan zulks doen door middel van ofwel :

1° een persoonlijke verklaring gedaan voor de [¹ familierechtbank]¹ die het verzoekschrift tot adoptie behandelt en waarvan deze een proces-verbaal opstelt;

2° een akte verleden ten overstaan van een notaris naar keuze of ten overstaan van de vrederechter van zijn woonplaats.

Er moet nader worden bepaald dat de toestemming wordt gegeven voor een gewone adoptie of voor een volle adoptie.

De intrekking van de toestemming is slechts mogelijk tot het tijdstip van de uitspraak van het vonnis en, ten laatste, zes maanden na de indiening van het verzoekschrift tot adoptie en dient te geschieden in dezelfde vorm als vereist is voor de toestemming in de adoptie.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 44, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 348-9.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Ieder lid van de oorspronkelijke familie van het kind van wie de toestemming vereist is, kan in de akte of in de verklaring houdende zijn toestemming nader bepalen dat :

1° hij de identiteit van de adoptant of van de adoptanten niet wenst te kennen; in dat geval, wijst hij een persoon aan die hem in het kader van de procedure zal vertegenwoordigen; of dat

2° hij later in de procedure niet wenst tussenbeide te komen; in dat geval, wijst hij eveneens een persoon aan die hem zal vertegenwoordigen.

De persoon die gebruik maakt van een van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheden doet keuze van woonplaats.

[Art. 348-10.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Eenieder van wie de toestemming vereist is en die niet in de adoptie wenst toe te stemmen, kan zijn weigering te kennen geven door middel van ofwel :

1° een persoonlijke verklaring gedaan voor de [¹ familierechtbank]¹ die het verzoekschrift tot adoptie behandelt en waarvan deze een proces-verbaal opstelt;

2° een akte verleden ten overstaan van een notaris naar keuze of ten overstaan van de vrederechter van zijn woonplaats.

Niet-verschijning voor de rechtbank na door de griffier bij gerechtsbrief te zijn opgeroepen, wordt als weigering van de toestemming beschouwd.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 45, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 348-11.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Ingeval een persoon die overeenkomstig de artikelen 348-2 tot 348-7 in de adoptie moet toestemmen, dit weigert te doen, kan de adoptie op verzoek van de adoptant, van de adoptanten of van het openbaar ministerie toch worden uitgesproken indien de [¹ familierechtbank]¹ van oordeel is dat de toestemming op onverantwoorde wijze is geweigerd.

[² Wanneer evenwel de vader of de moeder van het kind weigert in de adoptie toe te stemmen, kan de rechtbank de adoptie pas uitspreken wanneer na een grondig maatschappelijk onderzoek gebleken is dat deze persoon zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht, behalve wanneer het gaat om een nieuwe adoptie of wanneer het gaat om de adoptie van het kind of van het adoptief kind van een echtgeno(o)t(e), van een samenwonende partner of van een voormalige partner ten aanzien van wie een gemeenschappelijk ouderlijk engagement bestaat.]²

[² Om het onverantwoorde karakter te beoordelen van de weigering om toestemming te verlenen, houdt de rechtbank rekening met het belang van het kind.]²

(1)<W 2013-07-30/23, art. 46, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2017-02-20/17, art. 8, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

[§ 2.](#) Gevolgen van de adoptie. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 349-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Een adoptie uitgesproken bij een beslissing [¹ waarvan een akte van adoptie werd opgemaakt]¹ overeenkomstig artikel 1231-19 van het Gerechtelijk Wetboek, heeft gevolgen vanaf de neerlegging van het verzoekschrift.

(1)<W 2018-06-18/03, art. 44, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 349-2.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De adoptant of de adoptanten kunnen in de loop van de procedure aan de rechtbank vragen dat de voornamen van de geadopteerde worden gewijzigd. Indien de geadopteerde de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, moet hij in deze wijziging toestemmen.

[Art. 349-3.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Een adoptie kan niet bij wege van nietigheid worden bestreden.

[§ 3.](#) Vaststelling van de afstamming van de geadopteerde na de adoptie. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 350.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van de adoptant of van een van de adoptanten nadat het vonnis van adoptie in kracht van gewijsde is gegaan, maakt vanaf dat tijdstip en voor de toekomst een einde aan de adoptie ten aanzien van die adoptant of van die adoptanten.

Vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van een andere persoon dan de adoptant of de adoptanten nadat het vonnis van adoptie in kracht van gewijsde is gegaan, maakt daaraan geen einde. Indien het om een gewone adoptie gaat, heeft deze afstamming gevolgen voorzover deze niet strijdig zijn met die van de adoptie. Indien het een volle adoptie betreft, heeft die afstamming slechts de toepassing van de verbodsbepalingen inzake het huwelijk bedoeld in de artikelen 161 tot 164 tot gevolg.

[§ 4.](#) Herziening van de adoptie. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 351.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Uitsluitend wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat de adoptie is totstandgekomen ingevolge de ontvoering van, de verkoop van of de handel in kinderen, wordt de herziening van het vonnis waarbij deze adoptie is uitgesproken, ten aanzien van de adoptant of van de adoptanten gevorderd door het openbaar ministerie.

De herziening kan eveneens worden gevorderd door een persoon die tot de derde graad deel uitmaakt van de biologische familie van het kind.

[³ In afwijking van het eerste en het tweede lid kan de herziening enkel door de geadopteerde gevorderd worden wanneer deze laatste meerderjarig is.]³

[² Indien het bewijs van de feiten als bedoeld in het eerste lid is geleverd, verklaart de familierechtbank dat de adoptie wordt herzien.]²

[² De adoptie heeft geen gevolgen meer vanaf de opmaak van de akte van herziening van adoptie.]²

(1)<W 2013-07-30/23, art. 47, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 45, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(3)<W 2024-03-28/60, art. 52, 105; Inwerkingtreding : 08-04-2024>

[§ 5.](#) Tussenpersonen. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 352.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Niemand kan in het kader van een adoptie als tussenpersoon optreden zonder daartoe vooraf door de bevoegde gemeenschap te zijn erkend.

[Afdeling 3.](#) - Bepalingen eigen aan iedere vorm van adoptie <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[§ 1.](#) Gewone adoptie. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[A.](#) Gevolgen. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 353-1.](#) [¹ De adoptie verleent aan de geadopteerde in plaats van zijn naam, die van zijn adoptant.

In geval van gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden draagt de geadopteerde ofwel de naam van een van de adoptanten, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

De partijen kunnen evenwel de rechtbank vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, of in geval van gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden, door de naam van een van de adoptanten, die zij kiezen overeenkomstig het tweede lid. De

samenstelling van de naam van de geadopteerde is beperkt tot één naam voor de geadopteerde en één naam voor de adoptant(en).

Het vonnis maakt melding van de verklaring waarmee de adoptanten hun keuze te kennen geven.^[1]

(1)<W 2014-05-08/10, art. 4, 068; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

[Art. 353-2.](#)^[1] § 1. In geval van adoptie van het kind of adoptief kind ^[2] van een echtgenoot, van een samenwonende of van een voormalige partner^[2], draagt de geadopteerde ofwel de naam ^[2] van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner^[2], ofwel de naam van de adoptant, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

^[3] De partijen kunnen de rechtbank evenwel vragen dat de geadopteerde één van zijn namen behoudt, voorafgegaan of gevolgd door één naam van de adoptant of van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner. De samenstelling van de naam van de geadopteerde is beperkt tot één naam voor de geadopteerde en één naam voor de adoptant of voor de echtgenoot, voor de samenwonende of voor de voormalige partner.^[3]

Indien de naam van de geadopteerde bij de vorige adoptie vervangen werd door die van de adoptant, kunnen de partijen de rechtbank vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt. De partijen kunnen de rechtbank ook verzoeken dat de nieuwe naam van de geadopteerde voortaan samengesteld wordt uit de naam die hij bij die vorige adoptie heeft gekregen, voorafgegaan of gevolgd door die van de nieuwe adoptant.

Indien de naam van de geadopteerde bij de vorige adoptie overeenkomstig artikel 353-1, derde lid, samengesteld was uit de naam van de adoptant en de naam van de geadopteerde, kunnen de partijen de rechtbank vragen dat de geadopteerde zijn naam behoudt. De partijen kunnen de rechtbank ook verzoeken dat de nieuwe naam van de geadopteerde wordt samengesteld uit de naam van de geadopteerde en de naam van de adoptant, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

Het vonnis maakt melding van de verklaring waarmee de adoptanten hun keuze te kennen geven.

§ 2. In geval van nieuwe adoptie zoals bedoeld in artikel 347-1, wordt de overdracht van de naam geregeld door artikel 353-1.^[1]

(1)<W 2014-05-08/10, art. 5, 068; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

(2)<W 2017-02-20/17, art. 9, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

(3)<W 2017-07-06/24, art. 67, 075; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

[Art. 353-3.](#)<W 2006-05-18/44, art. 5, 027; Inwerkingtreding : 30-06-2006> Is de geadopteerde ouder dan achttien jaar, dan kunnen de partijen de rechtbank vragen dat de naam van de geadopteerde onveranderd blijft ^[1] ...^[1].

(1)<W 2014-05-08/10, art. 6, 068; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

[Art. 353-4.](#)

<Opgeheven bij W 2014-05-08/10, art. 7, 068; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

[Art. 353-4bis.](#)^[1] De door de adoptant of de adoptanten gekozen naam geldt ook voor de later door hen geadopteerde kinderen.

Het eerste lid is evenwel niet van toepassing wanneer de adoptanten een naam aan een geadopteerd kind toekennen overeenkomstig de artikelen 353-1, derde lid, 353-2, § 1, tweede lid tot vierde lid, en 353-3.^[1]

(1)<W 2017-07-06/24, art. 68, 075; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

[Art. 353-5.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Voor de verzoeken bedoeld in de artikelen ^[2] artikelen 353-1, derde lid, ^[3] 353-2, § 1, tweede tot vierde lid^[3], en 353-3^[2] is de instemming vereist van de adoptant of van de adoptanten, van de geadopteerde ouder dan twaalf jaar en indien hij minder dan achttien jaar oud is, van de personen die krachtens de artikelen 348-3, 348-5, 348-6 of 348-7, moeten toestemmen in de adoptie.

Bij gebreke van overeenstemming beslist de ^[1] familierechtbank^[1] in het hoger belang van het kind en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 48, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2014-05-08/10, art. 9, 068; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

(3)<W 2017-07-06/24, art. 69, 075; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

[Art. 353-6.](#)<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De naamsverandering van de geadopteerde als gevolg van de adoptie, geldt mede voor diens afstammelingen, zelfs geboren vóór de adoptie.

De afstammelingen in de eerste graad ouder dan achttien jaar kunnen evenwel verklaren hun naam voor zichzelf en voor hun afstammelingen te behouden. Dit recht wordt uitgeoefend door hiertoe, binnen de vijftien dagen na de kennisgeving bedoeld in artikel 1231-4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een verzoekschrift

te richten aan de [¹ familierechtbank]¹ die over de adoptie uitspraak moet doen. Akte van de wil de naam te behouden wordt verleend in het beschikkend gedeelte van het vonnis.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 49, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 353-7.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De adoptie heeft van rechtswege geen enkeladelrechtelijk gevolg.

[Art. 353-8.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De adoptant is ten aanzien van de geadopteerde bekleed met de rechten van het ouderlijk gezag, met inbegrip van het wettelijk genot, het recht om zijn ontvoogding te vorderen en toe te stemmen in zijn huwelijk.

Wanneer de adoptant overlijdt [¹, vermoedelijk afwezig is, in de onmogelijkheid verkeert het ouderlijk gezag uit te oefenen gedurende de minderjarigheid van de geadopteerde of wilsonbekwaam is]¹, wordt de voogdij geregeld overeenkomstig dit boek, titel X, hoofdstuk II.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 20, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 353-9.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Bij adoptie door echtgenoten of samenwonenden, of ingeval de geadopteerde het kind of het adoptief kind is van de echtgenoot van de adoptant [², van de persoon met wie de adoptant samenwoont of van de voormalige partner van de adoptant]², wordt het ouderlijk gezag gezamenlijk door [² beide echtgenoten, samenwonenden of voormalige partners]² uitgeoefend. De bepalingen van dit boek, titel IX, zijn van overeenkomstige toepassing.

Wanneer de beide adoptanten overlijden [¹ afwezig zijn, in de onmogelijkheid verkeren het ouderlijk gezag uit te oefenen gedurende de minderjarigheid van de geadopteerde of wilsonbekwaam zijn]¹, wordt de voogdij geregeld overeenkomstig dit boek, titel X, hoofdstuk II.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 21, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2017-02-20/17, art. 10, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

[Art. 353-10.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Bij overlijden van de adoptant of van de adoptanten, kunnen de moeder en de vader van het geadopteerde kind gezamenlijk of alleen aan de [¹ familierechtbank]¹ vragen dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst. Wordt dit verzoek ingewilligd, dan neemt de voogdij waarin voorheen was voorzien een einde.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 50, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 353-11.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 22, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 353-12.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De band van verwantschap die uit de adoptie ontstaat, strekt zich uit tot de afstammelingen van de geadopteerde.

[Art. 353-13.](#) [¹ Het huwelijk is verboden :

- 1° tussen de adoptant en de geadopteerde of zijn afstammelingen;
- 2° tussen de geadopteerde en de vorige echtgenoot van de adoptant;
- 3° tussen de adoptant en de vorige echtgenoot van de geadopteerde;
- 4° tussen de adoptieve kinderen van een zelfde adoptant;
- 5° tussen de geadopteerde en de kinderen van de adoptant.

[² De familierechtbank]² kan om gewichtige redenen ontheffing verlenen van de in het eerste lid, 2° tot 5°, vermelde verbodsbepalingen.]¹

[² De procedure wordt op eenzijdig verzoekschrift ingeleid door een van de toekomstige echtgenoten. De rechtbank doet uitspraak na de toekomstige echtgenoten te hebben opgeroepen en na het advies van de procureur des Konings ter zake te hebben ingewonnen.]²

(1)<W 2010-06-02/24, art. 3, 052; Inwerkingtreding : 01-07-2010>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 119, 086; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[Art. 353-14.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De adoptant of de adoptanten zijn levensonderhoud verschuldigd aan de geadopteerde en aan diens afstammelingen indien zij behoeftig zijn. [¹ Artikel 203, 203bis en 203quater zijn van overeenkomstige toepassing.]¹

De geadopteerde en zijn afstammelingen zijn levensonderhoud verschuldigd aan de adoptant of aan de adoptanten, indien zij behoeftig zijn : indien de geadopteerde zonder afstammelingen sterft, is zijn nalatenschap levensonderhoud verschuldigd aan de adoptant of aan de adoptanten ingeval deze personen ten tijde van het overlijden behoeftig zijn. Artikel [² 205bis, §§ 3 tot 6]², is van toepassing op deze verplichting tot levensonderhoud.

De verplichting tot uitkering van levensonderhoud blijft bestaan tussen de geadopteerde en zijn ouders. Deze

laatst zijn aan de' geadopteerde evenwel alleen levensonderhoud verplicht indien hij dit niet kan verkrijgen van de adoptant of adoptanten.

Ingeval een persoon het kind of het adoptief kind van zijn echtgenoot [³, van de persoon met wie hij samenwoont of van zijn voormalige partner]³, adopteert, zijn zowel de adoptant als zijn echtgenoot [³, de persoon met wie hij samenwoont of zijn voormalige partner]³ hem overeenkomstig artikel 203 levensonderhoud verschuldigd. [¹ Artikel 203bis en 203quater zijn van overeenkomstige toepassing.]¹

(1)<W 2010-03-19/05, art. 9, 048; Inwerkingtreding : 01-08-2010; zie ook art. 17>

(2)<W 2012-12-10/14, art. 6, 057; Inwerkingtreding : 21-01-2013>

(3)<W 2017-02-20/17, art. 11, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

Art. 353-15.

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

Art. 353-16.

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

Art. 353-17.

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

Art. 353-18.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Wanneer overeenkomstig artikel 347-1, 3°, een gewone adoptie wordt uitgesproken na een vorige gewone adoptie, houden de gevolgen van de eerste adoptie, met uitzondering van de huwelijksbeletsels, van rechtswege op te gelden vanaf het tijdstip dat de gevolgen van de nieuwe adoptie van kracht worden. Wanneer overeenkomstig artikel 347-2, 3°, een nieuwe gewone adoptie wordt uitgesproken na een vorige gewone adoptie, geldt zulks ook ten aanzien van de vorige adoptant, zo deze niet de echtgenoot van de nieuwe adoptant is [¹, de persoon met wie deze laatste samenwoont of de voormalige partner]¹.

Wanneer overeenkomstig artikel 347-1, 1° of 3°, een gewone adoptie wordt uitgesproken na een vorige volle adoptie, blijven de gevolgen van de eerste adoptie slechts bestaan voor zover zij niet strijdig zijn met die van de nieuwe adoptie. Wanneer overeenkomstig artikel 347-2, 1° of 3°, een nieuwe gewone adoptie wordt uitgesproken na een vorige volle adoptie, geldt dit ook ten aanzien van de vorige adoptant, zo deze niet de echtgenoot van de nieuwe adoptant is of de persoon met wie deze laatste samenwoont.

(1)<W 2017-02-20/17, art. 12, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

B. Herroeping. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

Art. 354-1.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De herroeping van de gewone adoptie kan om zeer gewichtige redenen worden uitgesproken op verzoek van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, van de geadopteerde of van de procureur des Konings.

In geval van gewone adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden kan de [¹ familierechtbank]¹ de herroeping uitspreken ten aanzien van slechts een van hen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 51, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 354-2.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Bij herroeping van de gewone adoptie van een kind ten aanzien van de adoptant of van de adopterende echtgenoten of samenwonenden, kunnen de vader en de moeder of een van hen vragen dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst. Bij gebreke van een dergelijk verzoek of indien het wordt afgewezen, wordt de voogdij geregeld overeenkomstig dit boek, titel X, hoofdstuk II. [² In dit geval stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de bevoegde vrederechter onmiddellijk in kennis van de opmaak van de akte van herroeping van adoptie.]²

Niettemin kunnen de moeder en de vader van het kind of een van hen, de [¹ familierechtbank]¹ later verzoeken dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst. Indien de [¹ familierechtbank]¹ dit toestaat, houdt de voogdij bedoeld in het vorige lid op.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 52, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 46, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 354-3.[¹ De adoptie heeft geen gevolgen meer vanaf de opmaak van de akte van herroeping. De huwelijksbeletsels bedoeld in artikel 353-13 blijven van toepassing.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 47, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

§ 2. Volle adoptie. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

A. Leeftijdsvoorwaarde. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 355.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Volle adoptie is slechts toegestaan ten aanzien van een persoon die bij de neerlegging van het verzoekschrift tot adoptie minder dan achttien jaar oud is.

[B.](#) Gevolgen. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 356-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De volle adoptie verleent aan het kind en zijn afstammelingen een statuut met dezelfde rechten en verplichtingen, als ware het kind geboren uit de adoptant of uit de adoptanten.

Ondervoorbehoud van de huwelijksbeletsels omschreven in de artikelen 161 tot 164, houdt het kind dat ten volle is geadopteerd, op tot zijn oorspronkelijke familie te behoren.

Kinderen of adoptieve kinderen [[1](#) van de echtgenoot van de adoptant, van de persoon met wie de adoptant samenwoont of van de voormalige partner van de adoptant][1](#), zelfs overleden, houden evenwel niet op te behoren tot de familie van [[1](#) die echtgenoot, van de persoon met wie hij samenwoont of van de voormalige partner][1](#). Indien deze nog in leven is, wordt het ouderlijk gezag over de geadopteerde gezamenlijk uitgeoefend door de adoptant en [[1](#) die echtgenoot, persoon met wie hij samenwoont of voormalige partner][1](#).

(1)<W 2017-02-20/17, art. 13, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

[Art. 356-2.](#)[1](#) Door de volle adoptie verkrijgt het kind in plaats van zijn naam, die van de adoptant.

In geval van gelijktijdige volle adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden, verklaren deze voor de rechtbank dat de geadopteerde ofwel de naam van een van de adoptanten zal dragen, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

In geval van volle adoptie van het kind of van het adoptief kind [[3](#) van een echtgenoot, van een samenwonende of van de voormalige partner][3](#), verklaren deze voor de rechtbank dat de geadopteerde ofwel de naam [[3](#) van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner][3](#), ofwel de naam van de adoptant zal dragen, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.

Het vonnis maakt melding van de verklaring waarmee de adoptanten hun in het tweede en derde lid bedoelde keuze te kennen geven.

[[2](#) De door de adoptanten overeenkomstig het tweede en derde lid gekozen naam geldt ook voor de andere kinderen wier afstamming later ten aanzien van dezelfde ouders komt vast te staan.][2](#)[1](#)

(1)<W 2014-05-08/10, art. 10, 068; Inwerkingtreding : 01-06-2014>

(2)<W 2014-12-18/01, art. 3, 071; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

(3)<W 2017-02-20/17, art. 14, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

[Art. 356-3.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Wanneer overeenkomstig artikel 347-1, 3°, een volle adoptie wordt uitgesproken, houden de gevolgen van de vorige adoptie van rechtswege op te gelden vanaf het tijdstip waarop deze van de nieuwe adoptie van kracht worden, met uitzondering van de huwelijksbeletsels.

Wanneer overeenkomstig artikel 347-2, 3°, een nieuwe volle adoptie wordt uitgesproken, houden de gevolgen van de vorige adoptie van rechtswege op te gelden ten aanzien van de vorige adoptant die niet de echtgenoot is van de nieuwe adoptant [[1](#), de persoon met wie deze samenwoont of de voormalige partner][1](#), vanaf het tijdstip waarop de nieuwe adoptie van kracht wordt, met uitzondering van de huwelijksbeletsels.

(1)<W 2017-02-20/17, art. 15, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>

[Art. 356-4.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Volle adoptie is onherroepelijk. Herziening is mogelijk overeenkomstig artikel 351.

[HOOFDSTUK II.](#) - Internationaal recht. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Afdeling 1.](#) - Bijzondere bepalingen van internationaal privaatrecht. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 357.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Ongeacht het recht dat van toepassing is op de totstandkoming van de adoptie, moeten de voorwaarden voor adoptie gesteld in artikel 344-1 steeds vervuld zijn en moeten de adoptant of de adoptanten bekwaam en geschikt zijn om te adopteren.

[Art. 358.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Art. 348-1 is van toepassing, ongeacht het recht dat van toepassing is op de toestemming van de geadopteerde.

Volle adoptie kan in België slechts plaatsvinden indien, ingeval zulks vereist is, het kind, zijn moeder, zijn vader of zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben toegestemd in een adoptie die tot gevolg heeft dat de bestaande band

van afstamming tussen het kind en zijn moeder en vader wordt verbroken.

[Art. 359-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbaar of particulier, die in het kader van een adoptie als tussenpersoon optreedt, dient te voldoen aan de voorwaarden die hem door het recht van de Staat onder wiens bevoegdheid hij valt worden opgelegd.

[Art. 359-2.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Wanneer de adoptie van een kind die in het buitenland heeft plaatsgevonden en in België is erkend, de bestaande band van afstamming niet verbreekt, kan zij in België in een volle adoptie worden omgezet indien de toestemmingen bedoeld in artikel 361-4, 1°, b) en c), zijn gegeven of worden gegeven met het oog op een adoptie met dergelijke gevolgen.

[1 Wanneer de oorspronkelijke afstamming van het kind niet vaststaat of wanneer de vader en de moeder van het kind, of de enige ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, overleden zijn, vermoedelijk afwezig zijn, geen gekende verblijfplaats hebben of in de onmogelijkheid verkeren om hun wil te kennen te geven of wilsonbekwaam zijn en het kind geen wettelijke vertegenwoordiger heeft in de Staat van herkomst, wordt in afwijking van artikel 361-4, 1°, c), de toestemming tot de omzetting in volle adoptie gegeven door een voogd ad hoc aangewezen door de rechtbank op verzoek van iedere betrokken persoon of van de procureur des Konings.]¹

(1)<W 2023-12-19/05, art. 14, 103; Inwerkingtreding : 06-01-2024>

[Art. 359-3.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> (...) de bepalingen van deze afdeling die op adoptie van toepassing zijn, gelden voor de omzetting van een adoptie die niet voor gevolg heeft gehad de bestaande band van afstamming te verbreken in een volle adoptie. <W 2004-07-16/31, art. 131, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 359-4.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Bij herroeping van een adoptie zijn de beschermingsmaatregelen bedoeld in artikel 363-4 van toepassing.

[Art. 359-5.](#) (Opgeheven) <W 2004-07-16/31, art. 139, 020; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 359-6.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De nietigheid van een adoptie kan in België niet worden uitgesproken, zelfs niet indien het recht van de Staat waar zij is totstandgekomen dit toestaat.

[Afdeling 2.](#) - Totstandkoming van een adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind onderstelt. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[§ 1.](#) Definities. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 360-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> In deze afdeling wordt verstaan onder :

1° "het Verdrag" : het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te 's Gravenhage op 29 mei 1993;

2° "federale centrale autoriteit" : de autoriteit aangewezen door de Minister van Justitie om in België de opdrachten van een centrale autoriteit te verrichten zoals die in het Verdrag zijn omschreven en waarmee zij op grond van dit Wetboek wordt belast, alsook alle andere taken waarmee dit wetboek haar belast;

3° "centrale autoriteit van de gemeenschap" : de autoriteit aangewezen door de bevoegde gemeenschap;

4° "erkende adoptiedienst" : elke rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden gesteld om als tussenpersoon inzake adoptie te kunnen optreden en die door de bevoegde gemeenschap is erkend;

5° "Staat van herkomst" : de Staat waar het kind op het tijdstip van de vaststelling van zijn adopteerbaarheid zijn gewone verblijfplaats heeft;

6° "Staat van opvang" : de Staat naar welke het kind na zijn adoptie of met het oog op zijn adoptie in deze Staat werd, wordt of moet worden overgebracht;

7° "bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst" of "bevoegde autoriteit van de Staat van opvang" :

a) indien het gaat om een door het Verdrag gebonden Staat, de centrale autoriteit van die Staat in de zin van het Verdrag;

b) indien het gaat om een niet door het Verdrag gebonden Staat, iedere autoriteit die als dusdanig door het recht van die Staat werd erkend.

[Art. 360-2.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing wanneer het kind :

1° vanuit de Staat van herkomst naar België werd, wordt of moet worden overgebracht, hetzij na zijn adoptie in deze Staat door een persoon of door personen met gewone verblijfplaats in België, hetzij met het oog op een dergelijke adoptie in België of in deze Staat, of

2° in België zijn gewone verblijfplaats heeft en het naar een andere Staat werd, wordt of moet worden overgebracht, hetzij na zijn adoptie in België door een persoon of personen met gewone verblijfplaats in die andere Staat, hetzij met het oog op een dergelijke adoptie in België of in die andere Staat, of

3° in België verblijft zonder gemachtigd te zijn er zich te vestigen of er langer dan drie maanden te verblijven, teneinde er te worden geadopteerd door een persoon of personen die er hun gewone verblijfplaats hebben. De adopties bedoeld in dit artikel worden "interlandelijke adopties" genoemd.

[§ 2.](#) Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in een andere Staat. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 361-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De persoon of de personen met gewone verblijfplaats in België die een kind wensen te adopteren dat zijn gewone verblijfplaats in een andere Staat heeft, moeten alvorens enige stappen met het oog op een adoptie te ondernemen, een vonnis verkrijgen waaruit blijkt dat zij bekwaam en geschikt zijn om een [\[4 ...\]](#)⁴ adoptie aan te gaan.

Vooraleer hun geschiktheid wordt beoordeeld, moeten zij de voorbereiding hebben gevolgd die de bevoegde gemeenschap organiseert teneinde hen inzonderheid inlichtingen te verstrekken betreffende de verschillende stappen van de adoptieprocedure, de juridische gevolgen en de andere gevolgen van de adoptie alsook over de mogelijkheid en het nut van nazorg na de adoptie. [\[2](#) De voorbereiding is niet verplicht voor de adoptant of de adoptanten die deze voorbereiding reeds hebben gevolgd bij een eerdere adoptie en van wie de geschiktheid om te adopteren door de [\[3](#) familierechtbank]³ is erkend.]²

Deze verplichting geldt voor alle adoptanten, zelfs voor diegenen die een kind wensen te adopteren dat met hen verwant is.

[\[1](#) De voorbereiding moet niet worden hernieuwd in het kader van de procedure tot verlenging van de geschiktheid om te adopteren.]¹

-
- (1)<W 2009-12-30/14, art. 62, 046; Inwerkingtreding : 16-01-2010>
(2)<W 2012-06-20/15, art. 3, 056; Inwerkingtreding : 20-08-2012>
(3)<W 2013-07-30/23, art. 53, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(4)<W 2017-07-06/24, art. 6, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 361-2.](#)¹ De federale centrale autoriteit stuurt de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap onverwijld alle beslissingen die haar overeenkomstig de artikelen 1231-1/8, 1231-1/14 en 1231-57 van het Gerechtelijk Wetboek zijn toegezonden met betrekking tot de geschiktheid, de ongeschiktheid of de verlenging van de geschiktheid van de adoptant of de adoptanten, alsook het in artikel 1231-1/5 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde schriftelijk advies van het openbaar ministerie.]¹

-
- (1)<W 2017-07-06/24, art. 7, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 361-2/1.](#) ¹ Het rapport bedoeld in artikel 15 van het Verdrag op grond waarvan aan de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst voldoende gegevens ter beschikking moeten worden gesteld met betrekking tot hun persoon om haar de mogelijkheid te bieden voor ieder kind voor wie een adoptie nodig is, de persoon of personen aan te wijzen die het kind de meest geschikte omgeving en de beste waarborgen voor een goede integratie kunnen bieden, bevat gegevens inzake hun identiteit, hun wettelijke bekwaamheid, hun persoonlijke, familiale en medische toestand, hun sociaal milieu, hun beweegredenen en hun geschiktheid om een adoptie aan te gaan, alsmede inzake de kinderen voor wie zij de zorg op zich zouden kunnen nemen.

Wanneer een beslissing tot verlenging van de termijn van geschiktheid van de adoptant of adoptanten de geschiktheidsvoorwaarden wijzigt, wordt een tweede verslag bijgevoegd dat enkel betrekking heeft op de nieuwe voorwaarden van die beslissing.

Ook het schriftelijk advies van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 1231-1/5 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt bijgevoegd.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 8, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 361-3.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De overbrenging van het kind naar België met het oog op een adoptie kan slechts plaatsvinden en de adoptie slechts uitgesproken worden wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan :

1° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap heeft de stukken bedoeld in artikel 361-2 bezorgd aan de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst;

2° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap heeft van de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst ontvangen :

a) een verslag dat gegevens bevat omtrent de identiteit van het kind, zijn adopteerbaarheid, zijn persoonlijke achtergrond, zijn gezinssituatie, zijn medisch verleden en dat van zijn familie, zijn sociaal milieu [\[1 ...\]](#)¹, alsmede zijn bijzondere behoeften; en

b) de andere voor de adoptie vereiste stukken;

3° de adoptant of de adoptanten hebben schriftelijk ermee ingestemd het kind met het oog op zijn adoptie ten laste te nemen;

4° het bewijs werd geleverd dat de wet het kind toelaat of zal toelaten België binnen te komen en er permanent te verblijven;

5° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap en de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst

van het kind hebben schriftelijk hun goedkeuring gehecht aan de beslissing om het aan de adoptant of aan de adoptanten toe te vertrouwen.

(1)<W 2017-07-06/24, art. 9, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 361-4.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Behoudens indien de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap gelijkwaardige documenten aanvaardt of, ingeval het gaat om één of meerdere documenten bedoeld in 3° hieronder, indien deze autoriteit de overlegging ervan vrijstelt wanneer deze materieel onmogelijk blijkt, zijn de stukken bedoeld in artikel 361-3, eerste lid, 2°, b), de volgende :

- 1° een voor eensluidend verklaard afschrift :
 - a) van de akte van geboorte van het kind;
 - b) van de akte houdende toestemming van het kind in de adoptie, wanneer zij vereist is;
 - c) van de akten van toestemming van de andere personen, instellingen en autoriteiten van wie de toestemming tot de adoptie is vereist;
- 2° een nationaliteitsbewijs en een attest waaruit de gewone verblijfplaats van het kind blijkt;
- 3° een attest waarbij de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst :
 - a) verklaart dat het kind adopteerbaar is;
 - b) na de mogelijkheden tot plaatsing van het kind in de Staat van herkomst behoorlijk te hebben onderzocht, vaststelt dat de interlandelijke adoptie aan het hoger belang van het kind en de eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, beantwoordt;
 - c) vaststelt en motiveert waarom de beslissing om het kind toe te vertrouwen aan de adoptant of de adoptanten, eveneens aan dit belang en deze eerbied beantwoordt;
 - d) bevestigt dat de personen, instellingen en autoriteiten van wie de toestemming voor de adoptie is vereist, de nodige raadgevingen hebben ontvangen en dat zij behoorlijk zijn ingelicht over de gevolgen van die toestemming, inzonderheid met betrekking tot het handhaven of het verbreken van de bestaande rechtsbanden tussen het kind en zijn oorspronkelijke familie ingevolge een adoptie;
 - e) bevestigt dat zij vrij hun toestemming hebben gegeven met inachtneming van de vereiste wettelijke vormen, dat zij niet tegen betaling of in ruil voor enige andere tegenprestatie werd verkregen, en niet werd ingetrokken;
 - f) bevestigt dat de toestemmingen van de moeder en de vader, indien deze vereist zijn, gegeven werden na de geboorte van het kind;
 - g) bevestigt dat het kind, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit, de nodige raadgevingen heeft ontvangen en dat het behoorlijk is ingelicht over de gevolgen van de adoptie en van zijn toestemming in de adoptie indien deze vereist is, en dat zijn wensen en mening in aanmerking zijn genomen;
 - h) bevestigt dat de toestemming van het kind in de adoptie, indien deze vereist is, vrij werd gegeven, met inachtneming van de vereiste wettelijke vormen, dat deze niet tegen betaling of in ruil voor enige tegenprestatie werd verkregen, en niet werd ingetrokken.

[Art. 361-5.](#)<ingevoegd bij W 2005-12-06/30, art. 2; Inwerkingtreding : 26-12-2005>In afwijking van de artikelen 361-3 en 361-4 kan, ingeval het recht dat van toepassing is in de Staat van herkomst van het kind noch de adoptie noch de plaatsing met het oog op adoptie kent, de overbrenging van het kind naar België met het oog op adoptie slechts plaatsvinden en de adoptie slechts worden uitgesproken wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan :

- 1° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap heeft van de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst van het kind een verslag ontvangen dat gegevens bevat over de identiteit van het kind, zijn persoonlijke achtergrond, zijn gezinssituatie, zijn medisch verleden en dat van zijn familie, zijn sociaal milieu [¹...] alsmede zijn bijzondere behoeften;
- 2° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap heeft van de adoptant of de adoptanten de volgende stukken ontvangen :
 - a) een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte van het kind;
 - b) een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte houdende toestemming in zijn overbrenging naar het buitenland van het kind dat de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en waarin wordt bevestigd dat deze toestemming vrij werd gegeven met inachtneming van de vereiste wettelijke vormen, dat zij niet tegen betaling of in ruil voor enige andere tegenprestatie werd verkregen, en niet werd ingetrokken;
 - c) hetzij een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van overlijden van de ouders, hetzij een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van verlatenverklaring van het kind en een bewijs van het plaatsen onder de voogdij van de openbare overheid;
 - d) een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst houdende totstandkoming van een vorm van voogdij over het kind door de adoptant of de adoptanten, alsmede een voor echt verklaarde vertaling van deze beslissing door een beëdigd vertaler;
 - e) een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst tot machtiging van de overbrenging van het kind naar het buitenland om zich aldaar permanent te vestigen, alsmede een voor echt verklaarde vertaling van deze beslissing door een beëdigd vertaler;
 - f) een bewijs dat de wet het kind toelaat of zal toelaten België binnen te komen en er permanent te verblijven;
 - g) een bewijs van de nationaliteit van het kind en van zijn gewone verblijfplaats.
- 3° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap is in het bezit gesteld van het vonnis betreffende de geschiktheid van de adoptant of de adoptanten en [¹ van het schriftelijk advies van het openbaar ministerie, overeenkomstig artikel 1231-1/8 van het Gerechtelijk Wetboek]¹;
- 4° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap en de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst

van het kind hebben schriftelijk hun goedkeuring gehecht aan de beslissing om het aan de adoptant of aan de adoptanten toe te vertrouwen.

(1)<W 2017-07-06/24, art. 10, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 361-6.](#) <ingevoegd bij W 2005-12-06/30, art. 3; Inwerkingtreding : 26-12-2005> De centrale autoriteiten van de gemeenschappen delen onverwijld aan de federale centrale autoriteit de buitenlandse beslissingen mee bedoeld in de artikelen 361-3 en 361-5 op grond waarvan de overbrenging van het kind van de Staat van herkomst naar België toegelaten werd met het oog op adoptie.

[§ 3.](#) Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in België. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 362-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Wanneer de bevoegde autoriteit van een andere Staat aan de federale centrale autoriteit een verslag heeft toegestuurd over een persoon of personen die een kind wensen te adopteren dat zijn gewone verblijfplaats in België heeft, bezorgt zij het binnen veertien dagen aan de centrale autoriteit van de gemeenschap.

[Art. 362-2.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Een kind dat zijn gewone verblijfplaats in België heeft, kan slechts worden geadopteerd door een persoon of personen die hun gewone verblijfplaats in een andere Staat hebben indien de [[1](#) familierechtbank]¹ bij wie de procedure aanhangig is gemaakt volgens artikel 1231-34 van het Gerechtelijk Wetboek :

1° op grond van een door haar bevolen maatschappelijk onderzoek en rekening houdend met de culturele en psychosociale elementen eigen aan het kind, heeft vastgesteld dat het kind interlandelijk adopteerbaar is;

2° heeft vastgesteld dat, gelet op de mogelijkheden tot plaatsing van het kind in België, de interlandelijke adoptie aan het hoger belang van het kind en aan de eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, beantwoordt;

3° zich ervan heeft vergewist dat de personen, instellingen en autoriteiten van wie de toestemming voor de adoptie is vereist, de nodige raadgevingen hebben ontvangen en dat zij behoorlijk zijn ingelicht over de gevolgen van die toestemming, inzonderheid met betrekking tot het handhaven of het verbreken van de bestaande rechtsbanden tussen het kind en zijn oorspronkelijke familie ingevolge een adoptie;

4° zich ervan heeft vergewist dat de toestemming van de personen, instellingen en autoriteiten van wie de toestemming voor de adoptie is vereist, vrij en met inachtneming van de vereiste wettelijke vormen werd gegeven, dat zij niet is verkregen tegen betaling of in ruil voor enige tegenprestatie en niet is ingetrokken;

5° zich ervan heeft vergewist dat de toestemmingen van de moeder en de vader, indien deze vereist zijn, gegeven werden na de geboorte van het kind;

6° zich ervan heeft vergewist dat het kind rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit, de nodige raadgevingen heeft ontvangen en behoorlijk werd ingelicht over de gevolgen van de adoptie en van zijn toestemming in de adoptie, indien deze vereist is, en dat zijn wensen en mening in aanmerking zijn genomen;

7° zich ervan heeft vergewist dat de toestemming van het kind in de adoptie, indien deze vereist is, vrij en met inachtneming van de vereiste wettelijke vormen werd gegeven, dat deze niet tegen betaling of in ruil voor enige tegenprestatie is verkregen en niet werd ingetrokken.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 55, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 362-3.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Bovendien kan de adoptie slechts plaatsvinden indien de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschappen :

1° van de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang het verslag bedoeld in artikel 362-1 heeft ontvangen dat gegevens bevat omtrent de identiteit van de adoptant of de adoptanten, hun wettelijke bekwaamheid en hun geschiktheid om te adopteren, hun persoonlijke achtergrond, hun gezinssituatie en hun gezondheidstoestand, hun sociaal milieu, hun beweegredenen, hun geschiktheid om een interlandelijke adoptie aan te gaan en omtrent de kinderen waarvoor zij de zorg op zich zouden kunnen nemen;

2° van de federale centrale autoriteit het verslag heeft ontvangen bedoeld in artikel 1231-38 van het Gerechtelijk Wetboek;

3° op grond van inzonderheid de verslagen bedoeld in 1° en 2°, en rekening houdend met de omstandigheden van de opvoeding van het kind en met zijn etnische, godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond, heeft vastgesteld dat de beslissing om het kind toe te vertrouwen aan de adoptant of de adoptanten aan het hoger belang van het kind en aan de eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, beantwoordt;

4° het in 2° bedoelde verslag heeft overgezonden aan de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang, samen met het bewijs dat de vereiste toestemmingen zijn gegeven en met de redenen voor haar conclusie inzake de plaatsing.

[Art. 362-4.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De beslissing om een kind dat in België zijn gewone verblijfplaats heeft, toe te vertrouwen aan een adoptant of aan adoptanten die hun gewone verblijfplaats in een andere Staat hebben, kan slechts worden genomen en het kind kan met het oog op zijn adoptie in deze Staat, België slechts verlaten, indien de bepalingen van de artikelen 362-2 en 362-3 zijn nageleefd en wanneer daarenboven :

1° de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang schriftelijk heeft bevestigd dat de adoptant of de adoptanten bekwaam en geschikt zijn om te adopteren;

2° de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang schriftelijk heeft bevestigd dat het kind gemachtigd is het grondgebied van de Staat van opvang binnen te komen en aldaar permanent te verblijven;

3° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap zich ervan heeft vergewist dat de adoptant of de adoptanten ermee hebben ingestemd dat kind te adopteren;

4° de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang dit voornemen om te adopteren schriftelijk heeft goedgekeurd;

5° de autoriteiten bedoeld in de punten 3° en 4° schriftelijk hebben aanvaard dat de adoptieprocedure wordt voortgezet.

§ 4. Beschermingsmaatregelen. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

Art. 363-1. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De adoptant of de adoptanten en de bloedverwanten van het kind of enig ander persoon die het onder zijn bewaring heeft of van wie de toestemming in de adoptie vereist is, mogen met elkaar niet in contact treden zolang de bepalingen van de artikelen 361-1 en 361-3, 1° tot 5°, of van de artikelen 362-2 tot 362-4 niet in acht zijn genomen, behalve indien de adoptie plaatsvindt tussen leden van een zelfde familie of indien is voldaan aan de voorwaarden gesteld door de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst van het kind [¹], en dat in dat laatste geval contact werd toegestaan door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschappen in België¹.

(In het geval bedoeld in artikel 361-5 mogen de adoptant of de adoptanten en de ouders van het kind of enig ander persoon die het onder zijn bewaring heeft of van wie de toestemming in de adoptie vereist is, met elkaar niet in contact treden zolang de bepalingen van de artikelen 361-1 en 361-5, 4°, niet in acht zijn genomen, behalve indien de adoptie plaatsvindt tussen leden van eenzelfde familie.) <W 2005-12-06/30, art. 4, 024; Inwerkingtreding : 26-12-2005>

(1)<W 2017-07-06/24, art. 11, 075; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

Art. 363-2. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Elke autoriteit bevoegd inzake adoptie die vaststelt dat een van de bepalingen van het Verdrag of van de wet niet is nageleefd of kennelijk dreigt niet te worden nageleefd, stelt elke verdere beslissing of handeling uit en geeft daarvan onverwijld kennis aan de betrokkenen, aan de federale centrale autoriteit en aan de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap opdat zij ervoor zouden zorgen dat alle nuttige maatregelen worden genomen.

Art. 363-3. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Wanneer de adoptant of een van de adoptanten bewust een bepaling van het Verdrag of van de wet heeft overtreden of tijdens de adoptieprocedure bedrog heeft gepleegd, weigert de [¹ familierechtbank]¹ de adoptie uit te spreken. Van deze regel kan slechts worden afgeweken indien behoorlijk vastgestelde redenen met betrekking tot de eerbied voor de rechten van het kind zulks vereisen.

De griffier bezorgt de beslissing tot weigering aan de federale centrale autoriteit, welke de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap en, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteiten van de Staat van herkomst hiervan in kennis stelt.

De Belgische rechter weigert in elk geval de adoptie uit te spreken :

1° wanneer wordt vastgesteld dat aan het verzoek tot adoptie een ontvoering van, een verkoop van of een handel in kinderen is voorafgegaan; of

2° wanneer hij vaststelt dat de adoptie erop is gericht de wetsbepalingen inzake de nationaliteit of die betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te omzeilen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 56, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 363-4. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Wanneer de adoptie moet plaatsvinden na de overbrenging van het vreemde kind naar België en blijkt dat het verdere verblijf van het kind in het opvanggezin niet langer aan zijn hoger belang en aan de eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, beantwoordt, nemen de bevoegde autoriteiten, in nauw overleg, de nodige maatregelen om het kind te beschermen, inzonderheid om :

1° het kind weg te halen bij de personen die het wensten te adopteren en om er voorlopig zorg voor te dragen;

2° in overleg met de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst van het kind, onverwijld te zorgen voor een nieuwe plaatsing van het kind met het oog op zijn adoptie of bij gebreke daarvan, voor een duurzame alternatieve opvang; in dat geval kan het kind slechts worden geadopteerd indien de bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst op behoorlijke wijze is voorgelicht omtrent de nieuwe adoptieouders en indien de toestemmingen met het oog op die nieuwe adoptie zijn gegeven;

3° in laatste instantie te zorgen voor de terugkeer van het kind naar de Staat van herkomst indien zijn hoger belang en de eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, zulks vereisen.

Het kind wordt geraadpleegd overeenkomstig artikel 1231-11 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het eerste en tweede lid zijn eveneens van toepassing in geval van erkenning van een buitenlandse beslissing van herroeping of herziening van een adoptie.

[Art. 363-5.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De maatregelen bedoeld in het vorige artikel worden meer bepaald in de volgende gevallen getroffen :

1° de adoptant of de adoptanten hebben zonder geldige reden verzuimd een verzoekschrift tot adoptie of tot erkenning van de adoptie in te dienen binnen zes maanden te rekenen van de aankomst van het kind in België of hebben duidelijk afgezien van hun voornemen om te adopteren;

2° de bevoegde Belgische rechtbank heeft geweigerd de adoptie uit te spreken of te erkennen, en die beslissing is definitief geworden.

[Art. 363-6.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> In geval van repatriëring op grond van de artikelen 363-4 en 363-5 komen de kosten voor verblijf, verzorging, alsmede de reiskosten van het kind hoofdelijk ten laste van de adoptant of de adoptanten en, in voorkomend geval, van de erkende adoptiedienst die op hun verzoek is opgetreden en waarvan de aansprakelijkheid is vastgesteld, of van enig ander persoon die op onwettige wijze bij de adoptie als tussenpersoon is opgetreden.

[Afdeling 3.](#) - Uitwerking van buitenlandse beslissingen inzake adoptie in België <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[§ 1.](#) Erkenning van adopties beheerst door het Verdrag. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 364-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Iedere adoptie die is tot stand gekomen in een andere Staat die door het Verdrag is gebonden, wordt in België van rechtswege erkend indien zij door de bevoegde autoriteit van die Staat in overeenstemming met het Verdrag is verklaard door het getuigschrift bedoeld in artikel 364-2. De erkenning kan slechts worden geweigerd wanneer de adoptie, rekening houdend met het hoger belang van het kind en met de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, kennelijk strijdig is met de openbare orde.

Iedere door het Verdrag beheerste adoptie die heeft plaatsgevonden in een andere Staat welke door dit Verdrag is gebonden en die niet voldoet aan de hoger omschreven voorwaarden, wordt in België niet erkend.

[Art. 364-2.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Eenieder die zich in België wenst te beroepen op een adoptie die in het buitenland is totstandgekomen, legt de beslissing of de akte houdende adoptie voor samen met het getuigschrift waaruit blijkt dat zij in overeenstemming is met het Verdrag :

1° indien de geadopteerde zijn gewone verblijfplaats heeft in een Staat waarmee België geen overeenkomst betreffende de opheffing van grenscontroles op personen heeft gesloten : aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire overheid of aan die van de Staat welke de belangen van België behartigt, en wel vooraleer het kind naar België wordt overgebracht; deze overheid onderzoekt de authenticiteit van de stukken en bezorgt hiervan een kopie aan de federale centrale autoriteit die nagaat of de adoptie niet kennelijk strijdig is met de openbare orde;

2° in de andere gevallen : aan de federale centrale autoriteit; deze onderzoekt de authenticiteit van de stukken en gaat na of de adoptie niet kennelijk strijdig is met de openbare orde.

Wanneer de voorwaarden in het geval omschreven in 1° zijn vervuld, stelt de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire overheid of die van de Staat welke de belangen van België behartigt, een paspoort op naam van het kind op indien het Belg is, of verleent aan het kind de machtiging om in België te verblijven. Zij stelt de federale centrale autoriteit daarvan in kennis.

[Art. 364-3.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De bepalingen van deze paragraaf zijn eveneens van toepassing op de erkenning van de door het Verdrag beheerste vreemde beslissingen van omzetting van adoptie.

[§ 2.](#) Erkenning van adopties die niet door het Verdrag zijn beheerst. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 365-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Rechterlijke beslissingen en openbare akten houdende totstandkoming van een adoptie in een andere Staat, worden in België erkend indien :

1° de adoptie is tot stand gekomen door de autoriteit welke door het recht van die Staat als bevoegd wordt beschouwd, conform de geldende vormvereisten en procedures in die Staat;

2° de beslissing houdende adoptie in die Staat als in kracht van gewijsde gegaan kan worden beschouwd;

3° de artikelen 361-1 tot 361-4 in acht zijn genomen wanneer het kind van zijn Staat van herkomst naar België werd, wordt of moet worden overgebracht, na adoptie in die Staat door een persoon of personen die op dat tijdstip hun gewone verblijfplaats in België hadden. (De inachtneming van de in de artikelen 361-3 en 361-4 bedoelde voorwaarden wordt door de bevoegde gemeenschap bevestigd.) <W 2008-06-08/31, art. 73, 043; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 365-2.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Evenwel wordt de erkenning geweigerd wanneer de adoptanten bewust bedrog hebben gepleegd tijdens de procedure of indien de adoptie is totstandgekomen met het oog op het ontduiken van de wet. Van deze regel kan slechts worden afgeweken indien behoorlijk vastgestelde redenen met betrekking tot de eerbied voor de rechten van het kind dit vereisen.

De erkenning wordt in elk geval geweigerd :

1° indien de adoptie, rekening houdend met het hoger belang van het kind en met de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen, kennelijk strijdig is met de openbare orde; of

2° indien een kind dat in België zijn gewone verblijfplaats heeft, met het oog op zijn adoptie naar het buitenland is overgebracht met miskenning van de artikelen 362-2 tot 362-4; of

3° indien de adoptie erop was gericht de wetsbepalingen inzake de nationaliteit of die betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te omzeilen.

[Art. 365-3.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Eenieder die in België een buitenlandse adoptie die niet door het Verdrag is beheerst wenst te laten erkennen, zendt het verzoek tot erkenning :

1° voor de overbrenging van het kind naar België indien de geadopteerde zijn gewone verblijfplaats heeft in een Staat waarmee België geen overeenkomst betreffende de opheffing van de grenscontroles op personen heeft gesloten :

a) hetzij aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire overheid of aan die van de Staat welke de belangen van België behartigt, die het aan de federale centrale autoriteit bezorgt;

b) hetzij rechtstreeks aan de federale centrale autoriteit;

2° in de andere gevallen : aan de federale centrale autoriteit. De federale centrale autoriteit gaat na of is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 365-1 en 365-2.

Wanneer de voorwaarden in het geval omschreven in 1° zijn vervuld, stelt de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire overheid of die van de Staat welke de belangen van België behartigt, een paspoort op naam van het kind op indien het Belg is, of verleent aan het kind de machtiging om in België te verblijven.

[Art. 365-4.](#)^[1] § 1. Bij ontvangst van het verzoek gaat de federale centrale autoriteit na of de akte van geboorte van de geadopteerde beschikbaar is in de DABS.

Indien de akte van geboorte in België werd opgemaakt of in België werd overgeschreven voor ^[2] 31 maart 2019^[2], verzoekt de federale centrale autoriteit de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt of overgeschreven tot opname van de akte in de DABS.

De federale centrale autoriteit gaat ook na of de geadopteerde en de adoptant of adoptanten zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De federale centrale autoriteit vraagt een uittreksel uit het strafregister (model 2) op aan het Centraal Strafregister voor de adoptant of adoptanten met gewone verblijfplaats in België.

§ 2. Het verzoek bevat voor de adoptant of adoptanten die niet zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, de volgende documenten :

1° een bewijs van identiteit;

2° een bewijs van datum en plaats van geboorte;

3° een bewijs van nationaliteit;

4° een bewijs van de gewone verblijfplaats.

Het verzoek bevat voor de geadopteerde die niet is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, de volgende documenten :

1° een bewijs van nationaliteit;

2° een bewijs van de gewone verblijfplaats.

§ 3. Het verzoek bevat voorts de volgende documenten :

1° een afschrift van de beslissing of van de akte houdende adoptie;

2° een beëdigde vertaling van de beslissing of van de akte houdende adoptie;

3° een afschrift van de akte van geboorte van de geadopteerde, indien deze niet beschikbaar is in de DABS;

4° een bewijs van de gewone verblijfplaats van de adoptant of adoptanten en de geadopteerde indien deze niet overeenkomt met de gewone verblijfplaats vermeld in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister;

5° een stuk waarin de identiteit is vermeld van de moeder en van de vader van het kind, ingeval deze gekend is en mag worden meegedeeld, of bij gebreke daarvan de identiteit en de hoedanigheid van de persoon die het kind tijdens de buitenlandse adoptieprocedure heeft vertegenwoordigd alsook, in voorkomend geval, het bewijs dat zij evenals het kind in de adoptie hebben toegestemd, tenzij zulks formeel blijkt uit de buitenlandse beslissing of akte;

6° indien het kind zijn gewone verblijfplaats had in het buitenland en de adoptie daarna is totstandgekomen in een andere Staat dan die waar het gewoonlijk verbleef, een stuk uitgereikt door een autoriteit van de Staat waar het kind zijn gewone verblijfplaats had, waaruit blijkt dat machtiging is verleend om het kind over te brengen met het oog op zijn adoptie, tenzij dit formeel blijkt uit de buitenlandse beslissing of akte;

7° een afschrift van het vonnis betreffende de geschiktheid van de adoptanten, van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 1231-32 van het Gerechtelijk Wetboek en van de schriftelijke toestemming bedoeld in artikel 361-3, 5°, wanneer het kind van zijn Staat van herkomst naar België werd, wordt of moet worden overgebracht, na adoptie in die Staat door een persoon of personen die op dat tijdstip hun gewone verblijfplaats in België hadden;

8° alle stukken waaruit blijkt dat de personen of openbare en particuliere instellingen die desgevallend in het kader van de adoptieprocedure als tussenpersoon zijn opgetreden, voldeden aan de voorwaarden die terzake worden gesteld door de wet van de andere Staat onder wiens bevoegdheid zij vallen;

9° een uittreksel uit het strafregister voor de adoptant of adoptanten zonder gewone verblijfplaats in België.

§ 4. Indien voornoemde stukken niet worden overgelegd, kan de federale centrale autoriteit een termijn bepalen waarbinnen dit moet geschieden. Met uitzondering van de stukken bedoeld in paragraaf 3, 1° en 2°, kan zij ook

documenten aanvaarden welke met die stukken zijn gelijkgesteld.

Indien zij van oordeel is voldoende te zijn ingelicht, kan zij vrijstelling verlenen van de overlegging van één of meer stukken bedoeld in paragraaf 2 en paragraaf 3, 4° en 6° tot 9°, wanneer de overlegging ervan materieel onmogelijk blijkt.

Wanneer het verzoek tot erkenning betrekking heeft op een adoptie die geen interlandelijke adoptie is in de zin van artikel 360-2, kan de federale centrale autoriteit, wanneer zij zich voldoende ingelicht acht, vrijstelling verlenen van de overlegging van een of meer stukken bedoeld in paragraaf 2 en paragraaf 3, 3° tot 9°.^[1]

(1)<W 2018-06-18/03, art. 48, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 61, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 365-5.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De bepalingen van hoofdstuk II, afdeling 3, § 2, zijn van toepassing op de erkenning van niet door het Verdrag beheerste vreemde beslissingen tot omzetting van adoptie.

[§ 2/1.](#) ^[1] Afwijkende bepaling inzake erkenning van de adopties in het hoger belang van het kind.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2012-04-11/13, art. 2, 055; Inwerkingtreding : 17-05-2012. Overgangsbepalingen: art. 3>

[Art. 365-6.](#)^[1] § 1. Wanneer de adoptie van een kind dat zijn gewone verblijfplaats in een andere Staat heeft, tot stand is gekomen vooraleer de adoptant of de adoptanten met gewone verblijfplaats in België de door de bevoegde gemeenschap georganiseerde voorbereiding gevolgd hebben en een vonnis hebben verkregen waaruit blijkt dat zij bekwaam en geschikt zijn om een interlandelijke adoptie aan te gaan overeenkomstig artikel 361-1, onderzoekt de federale centrale autoriteit het dossier.

§ 2. Bij wijze van afwijking en in zeer uitzonderlijke gevallen geeft de federale centrale autoriteit de adoptant of de adoptanten de toestemming om de in artikel 361-1 bedoelde procedure op te starten indien de volgende ^[2] vier^[2] voorwaarden cumulatief vervuld zijn :

1° de adoptie is niet tot stand gekomen met het oog op het ontduiken van de wet;

2° het kind is tot in de vierde graad verwant met de adoptant, met zijn echtgenoot of met de persoon met wie hij samenwoont, zelfs overleden, of het kind heeft het dagelijkse leven op duurzame wijze gedeeld met de adoptant of de adoptanten met een relatie zoals geldt voor ouders alvorens de adoptant of de adoptanten enige stappen met het oog op de adoptie hebben ondernomen;

3° behalve indien het gaat om een kind van de echtgenoot of de persoon met wie de adoptant samenwoont, heeft het kind geen andere duurzame oplossing van familiale opvang dan de interlandelijke adoptie, rekening houdend met zijn hoger belang en de rechten die hem zijn toegekend op grond van het internationale recht;

4° de in de artikelen 364-1 tot 365-5 bedoelde erkenningsvoorwaarden kunnen in acht worden genomen;

5° ^[2] ...^[2]

^[2] Ingeval de federale centrale autoriteit heeft kunnen controleren dat de in 1°, 2° en 4° bedoelde voorwaarden zijn vervuld, vraagt zij aan de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap, met het oogmerk te controleren of de in 3° bedoelde voorwaarde ook is vervuld, een met redenen omkleed advies met betrekking tot de opportuniteit om de regularisatie mogelijk te maken, gelet op het hoger belang van het kind en op de rechten die hem zijn toegekend op grond van het internationaal recht. Het advies van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap heeft inzonderheid betrekking op de inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, op de adopteerbaarheid van het kind en op het bestaan voor het kind van een andere duurzame oplossing van familiale opvang dan interlandelijke adoptie.^[2]

§ 3. De artikelen 367-1 en 367-3, § 1 en § 3, eerste lid, zijn van toepassing.

§ 4. De centrale autoriteiten wisselen de verzamelde gegevens onderling uit.

§ 5. Wanneer de federale centrale autoriteit het afschrift van het vonnis ontvangt waaruit blijkt dat de adoptant(en) bekwaam en geschikt zijn om een interlandelijke adoptie aan te gaan, spreekt ze zich uit over het verzoek tot erkenning van de vreemde beslissing houdende adoptie overeenkomstig de artikelen 364-1 tot 365-4.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2012-04-11/13, art. 2, 055; Inwerkingtreding : 17-05-2012. Overgangsbepalingen: art. 3>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 155, 062; Inwerkingtreding : 15-05-2014>

[§ 3.](#) Erkenning van buitenlandse beslissingen van herroeping, herziening en nietigverklaring van een adoptie.
<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

[Art. 366-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Een vreemde beslissing van herroeping of herziening van adoptie wordt erkend in België wanneer :

1° de beslissing is genomen door de autoriteit welke door het recht van die Staat als bevoegd wordt beschouwd, conform de geldende vormvereisten en procedures in die Staat;

2° de beslissing in die Staat als in kracht van gewijsde gegaan kan worden beschouwd;

De erkenning wordt evenwel geweigerd wanneer de verzoekers bewust bedrog hebben gepleegd tijdens de procedure of wanneer de beslissing het gevolg is van wetsontduiking. Van deze regel kan slechts worden afgeweken indien behoorlijk vastgestelde redenen met betrekking tot de eerbied van de rechten van het kind dit vereisen.

De erkenning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de beslissing kennelijk strijdig is met de openbare orde.

[Art. 366-2.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Eenieder die in België een vreemde beslissing van herroeping of herziening van een adoptie wenst te laten erkennen, richt zijn verzoek hiertoe tot de federale centrale autoriteit. Deze gaat na of is voldaan aan de door artikel 366-1 opgelegde voorwaarden.

Het verzoek bedoeld in het vorige lid wordt in tweevoud opgesteld en bevat :

- 1° een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing;
- 2° een door een beëdigd vertaler voor echt verklaarde vertaling van de beslissing;
- 3° een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte van de geadopteerde;
- 4° een authentiek stuk waarin de identiteit, de datum en plaats van geboorte, de nationaliteit en de gewone verblijfplaats van de adoptanten of van de adoptant zijn vermeld;
- 5° een authentiek stuk waarin de nationaliteit en de gewone verblijfplaats van de geadopteerde zijn vermeld;
- 6° een stuk waarin de identiteit is vermeld van de moeder en van de vader van het kind, ingeval deze gekend is en mag worden meegedeeld, of bij gebreke daarvan de identiteit en de hoedanigheid van de persoon die het kind tijdens de buitenlandse adoptieprocedure heeft vertegenwoordigd.

Indien voornoemde stukken niet worden overgelegd, kan de federale centrale autoriteit een termijn bepalen waarbinnen dit moet geschieden. Zij kan ook documenten aanvaarden welke met die stukken zijn gelijkgesteld, behalve wat de in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde stukken betreft. Indien zij van oordeel is voldoende te zijn ingelicht, kan zij vrijstelling verlenen van de overlegging van één of meerdere stukken bedoeld in het eerste lid, 4° tot 6°.

[Art. 366-3.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Onverminderd artikel 351 kan een vreemde beslissing tot nietigverklaring van een adoptie in België geen gevolgen hebben.

[§ 4.](#) [¹ Akte van adoptie]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 49, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 367-1.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Iedere beslissing van de federale centrale autoriteit inzake een verzoek houdende erkenning in België van een in deze afdeling bedoelde vreemde beslissing dient te worden gemotiveerd en overhandigd aan de verzoekers of wordt hen betekend bij ter post aangetekend schrijven. Wanneer de federale centrale autoriteit een vreemde beslissing houdende adoptie erkent, bepaalt zij in haar beslissing uitdrukkelijk of deze met een gewone dan wel met een volle adoptie overeenstemt.

[Art. 367-2.](#)[¹ Wanneer is voldaan aan de voorwaarden voor de erkenning in België van een in een andere Staat gewezen beslissing houdende totstandkoming, omzetting, herroeping of herziening van een adoptie, stuurt de federale centrale autoriteit de gegevens nodig voor de opmaak van volgende akten via de DABS naar de ambtenaar van de burgerlijke stand :

- de akte van adoptie [² , in het geval van een beslissing tot totstandkoming of omzetting van adoptie, of de akte van herroeping of herziening van adoptie, in het geval van een herroeping of herziening van adoptie]²;
- de akte van geboorte, op basis van de buitenlandse akte.

[² De overeenkomstig artikel 368-1, § 2 bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van adoptie of, in voorkomend geval, de akte van herroeping of herziening van adoptie en de akte van geboorte onmiddellijk op en verbindt deze met elkaar alsook met de akten van de burgerlijke stand van de geadopteerde en van zijn afstammelingen.]² De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de federale centrale autoriteit hiervan in kennis.

De federale centrale autoriteit stelt de centrale autoriteiten van de gemeenschappen hiervan in kennis.

De akte van adoptie geldt als bewijs van de erkenning van de buitenlandse beslissing door de federale centrale autoriteit.

De Koning bepaalt de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan. Dit geschiedt zonder heffing van enige rechten of taksen.

Onverminderd beroep tegen een beslissing die overeenkomstig deze afdeling door de federale centrale autoriteit is gewezen, wordt iedere op grond van het eerste lid gewezen beslissing, op eenvoudig vertoon van een afschrift van de akte van adoptie, door iedere overheid of rechtsmacht, erkend, alsook door ieder ander persoon.]¹

(1)<W 2018-06-18/03, art. 50, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 50, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 367-3.](#)<Ingevoegd bij W 2004-12-27/30, art. 243; Inwerkingtreding : 10-01-2005> § 1. De verzoekers kunnen beroep instellen bij de [¹ familierechtbank]¹ te Brussel binnen zestig dagen te rekenen van de overhandiging of de betekening van de beslissing van de federale centrale autoriteit.

Iedere belanghebbende of het openbaar ministerie kan beroep instellen binnen de termijn van een jaar te rekenen van de datum van de beslissing tot weigering om de adoptie te erkennen of van de datum van de in artikel 367-2, bedoelde [² akte van adoptie [³ , akte van herroeping of herziening van adoptie]³ en akte van geboorte]².

De vordering wordt ingesteld en behandeld overeenkomstig de in de artikelen 1034bis tot 1034sexies van het

Gerechtigd Wetboek bedoelde procedure. De verzoeker moet woonplaats kiezen in het rechtsgebied van de [1] familierechtbank].

De federale centrale autoriteit stelt de centrale autoriteiten van de gemeenschappen in kennis van het beroep.

§ 2. [2] Wanneer het vonnis in kracht van gewijsde treedt, stuurt de griffier onmiddellijk via de DABS de gegevens nodig voor de opmaak van de akte van adoptie [3] of, in voorkomend geval, de akte van herroeping of herziening van adoptie]3 ten gevolge van dit vonnis, met vermelding van de datum van het in kracht van gewijsde treden, alsook, voor zover mogelijk, de gegevens nodig voor de akte van geboorte op basis van de buitenlandse akte, voor zover deze nog niet opgenomen zijn in de DABS, naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onmiddellijk de akte van adoptie [3] of, in voorkomend geval, de akte van herroeping of herziening van adoptie]3 en, voor zover mogelijk, de geboorteakte op, die met elkaar worden verbonden. [3 De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akten van naams- en/of voornaamsverandering van de afstammelingen van de geadopteerde op indien de naam of de voornamen van de geadopteerde of van de afstammelingen veranderen.]3

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt onmiddellijk de federale centrale autoriteit, de partijen en de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op de hoogte van de opmaak van de akte van adoptie [3] of, in voorkomend geval, de akte van herroeping of herziening van adoptie]3 en, in voorkomend geval, van de geboorteakte.

De federale centrale autoriteit stelt de centrale autoriteiten van de gemeenschappen hiervan in kennis.

De partijen kunnen steeds om een afschrift van de akte van adoptie verzoeken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, als bewijs van erkenning van de buitenlandse beslissing door de federale centrale autoriteit.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze bedoeld in artikel 368-1, § 2.]2

§ 3. [2 ...]2

(1)<W 2013-07-30/23, art. 57, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 51, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 51, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

HOOFDSTUK III. - Administratieve formaliteiten. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

Art. 368-1.[1 § 1. [2 De ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd voor de opmaak van:

1° een akte van adoptie ten gevolge van een in België gewezen beslissing houdende uitspraak of omzetting van een adoptie;

2° een akte van herroeping of herziening van adoptie ten gevolge van een in België gewezen beslissing tot herroeping of herziening van een adoptie;

3° een akte van geboorte van de geadopteerde, op basis van de buitenlandse akte van geboorte, wanneer de adoptie in België is uitgesproken of erkend.

De buitenlandse akten en buitenlandse beslissingen worden als bijlage in de DABS opgenomen.]2

§ 2. [2 De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze:

1° van de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister van de geadopteerde, of bij gebrek hieraan, van de adoptant, van de adoptanten of van één van hen, of bij gebrek hieraan;

2° van de actuele verblijfplaats in België van de geadopteerde, of bij gebrek hieraan, van de adoptant, van de adoptanten of van één van hen, of bij gebrek hieraan;

3° van Brussel.]2

§ 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de federale centrale autoriteit onmiddellijk in kennis van de opmaak van de akte van adoptie, en in voorkomend geval, van de akte van geboorte. De federale centrale autoriteit stelt vervolgens de centrale autoriteiten van de gemeenschappen hiervan in kennis.]1

(1)<W 2018-06-18/03, art. 52, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 52, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 368-2.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> [1 Wanneer een akte van adoptie wordt opgemaakt ten gevolge van een buitenlandse beslissing waarbij een adoptie overeenkomstig het Verdrag wordt uitgesproken of omgezet]1, stelt de federale centrale autoriteit op verzoek van iedere belanghebbende partij het in artikel 23 van het Verdrag bedoelde schriftelijke bewijsstuk op volgens het model bepaald door de Koning.

(1)<W 2018-06-18/03, art. 53, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 368-3. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Ingeval de bevoegde autoriteit waarvoor het stuk is bestemd hierom verzoekt, moet een voor eensluidende verklaarde vertaling van dit stuk worden bezorgd. Behoudens vrijstelling zijn de kosten van vertaling ten laste van de adoptant of van de adoptanten.

[Art. 368-4.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Behoudens andersluidende bepalingen in internationale verdragen moeten de door een buitenlandse autoriteit uitgereikte stukken die in België moeten worden overgelegd met het oog op de totstandkoming, de erkenning, de omzetting, de herroeping of de herziening van een adoptie op verzoek van de adoptant, de adoptanten of een van hen, of van de geadopteerde behoorlijk worden gelegaliseerd.

[Art. 368-5.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De Belgische diplomatieke of consulaire overheden of deze van de Staat welke de belangen van België behartigt, bevoegd inzake notariaat en burgerlijke stand, ontvangen en reiken op het grondgebied van de Staat waar zij zijn geaccrediteerd, alle akten, volmachten, verklaringen en getuigschriften uit welke verband houden met die materies en betrekking hebben op een voornemen tot adoptie die in België moet tot stand komen of worden erkend of op een in België uitgesproken of erkende adoptie.

[Art. 368-6.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De bevoegde autoriteiten zorgen voor de bewaring van de gegevens waarover zij beschikken in verband met de herkomst van de geadopteerde, in het bijzonder deze betreffende de identiteit van zijn moeder en vader, en ook van de gegevens die nodig zijn voor het volgen van zijn gezondheidstoestand, over het medisch verleden van de geadopteerde en van zijn familie, met het oog op de totstandkoming van de adoptie en teneinde het de geadopteerde, indien hij dit wenst, later mogelijk te maken zijn herkomst te achterhalen.

[¹ Zij waarborgen aan de geadopteerde of aan zijn wettelijke vertegenwoordiger of, in geval van overlijden van de geadopteerde, aan zijn afstammelingen de toegang tot die gegevens.

Het schriftelijk verzoek tot raadpleging van de herkomstgegevens van de geadopteerde gericht aan de federale centrale autoriteit en uitgaande van de minderjarige geadopteerde die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, wordt alleen in aanmerking genomen indien het mee ondertekend is door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Indien de wettelijke vertegenwoordiger weigert het verzoek mee te ondertekenen beslist de federale centrale autoriteit rekening houdend met de maturiteit van de verzoeker om al dan niet toegang te verlenen tot de gegevens en brengt ze haar beslissing ter kennis van de wettelijke vertegenwoordiger.]¹

Het verzamelen, bewaren en de toegang tot deze gegevens worden geregeld bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

(1)<W 2018-06-18/03, art. 158, 082; Inwerkingtreding : 12-07-2018>

[Art. 368-7.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Onder voorbehoud van artikel 368-6 mogen de persoonlijke gegevens die overeenkomstig het Verdrag of de wet zijn verzameld of overgezonden, in het bijzonder de verslagen betreffende het kind, zijn oorspronkelijke familie en de adoptanten, niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die waarvoor zij zijn verzameld of overgezonden.

[Art. 368-8.](#) <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Iedere Belgische overheid die met een vreemde overheid in contact wenst te treden in verband met een adoptie, moet zich daartoe tot de federale centrale autoriteit wenden.

Iedere Belgische overheid die door een vreemde overheid wordt gecontacteerd in verband met een adoptie, stelt hiervan onverwijld de federale centrale autoriteit in kennis.

[Art. 368-9.](#) [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van herroeping van adoptie opmaakt ten gevolge van een rechterlijke beslissing waarbij de adoptie van een minderjarig kind wordt herroepen zonder dat beslist wordt dat het weer onder het ouderlijk gezag van zijn ouders wordt geplaatst, notificeert dit binnen drie dagen elektronisch via de DABS aan de vrederechter, bedoeld in artikel 390.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 54, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 368-10.](#) [¹ § 1. Elke persoon van wie de adoptie in België is uitgesproken of erkend en die onmogelijk zijn akte van geboorte kan verkrijgen, kan de akte van adoptie overleggen.

§ 2. Indien de gegevens in de akte van adoptie onvoldoende zijn voor het doel waarvoor zij moeten worden gebruikt, start de verzoekende overheid onmiddellijk zelf een onderzoek naar bijkomende gegevens, zonder de termijn van drie maanden te overschrijden. Indien de verzoekende overheid deze gegevens niet zelf kan verkrijgen, of de door haar verkregen gegevens onvoldoende zijn, stelt zij de belanghebbende hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen dezelfde periode van drie maanden op de hoogte en kan zij deze verzoeken om ieder ander bewijs tot staving van die gegevens over te leggen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 55, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

[Art. 369.](#) (Opgeheven) <W 2003-04-24/32, art. 3, 017; Inwerkingtreding : onbepaald>

[Art. 370.](#) (Opgeheven) <W 2003-04-24/32, art. 3, 017; Inwerkingtreding : onbepaald>

[TITEL VIII/1.](#) [¹ - Namen en voornamen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 56, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

HOOFDSTUK 1. [¹ - Vastheid van naam.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 57, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 370/1. [¹ Niemand mag publiekelijk een andere naam of andere voornamen dragen dan deze vermeld in zijn akte van geboorte.

Deze namen en voornamen kunnen slechts gewijzigd of verbeterd worden op de wijze en in de gevallen bepaald door de wet.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 58, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

HOOFDSTUK 2. [¹ - Toegelaten voornamen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 59, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 370/2. [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand mag in de akte van geboorte geen voornamen opnemen die aanleiding geven tot verwarring dan wel het kind of derden kunnen schaden.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 60, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

HOOFDSTUK 3. [¹ - Verandering van naam en voornamen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 61, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 370/3. [¹ § 1. Elk verzoek tot verandering van naam of voornamen wordt geformuleerd door de betrokkene zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

§ 2. [⁴ Met uitzondering van de verzoeken op grond van artikel 370/8/1 wordt het verzoek tot naamsverandering gericht aan de minister van Justitie, overeenkomstig artikel 370/4, § 1.]⁴

Het verzoek is ontvankelijk indien het registratierecht bedoeld in artikel 249 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten werd voldaan.

[³ § 2/1. In voorkomend geval verzoekt de ambtenaar van de voor naamsveranderingen bevoegde dienst aangewezen door de Koning, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die beschikt over de buitenlandse akte of de buitenlandse rechterlijke of administratieve beslissing die aan de basis lag van een voorafgaande naamsverandering tot opname ervan in de DABS.]³

§ 3. [³ Elke persoon die van voornamen wenst te veranderen, dient daartoe een verzoek in bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.]³

§ 4. [² Elke persoon die de overtuiging heeft dat de voornaam niet overeenkomt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit, voegt bij zijn verzoek een verklaring op eer daarover.]²

De niet-ontvoogde minderjarige kan vanaf de leeftijd van twaalf jaar om de voornaamsverandering verzoeken om deze reden, met bijstand van zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Ingeval deze personen weigeren om de niet-ontvoogde minderjarige bij te staan, kan de minderjarige de familierechtbank bij verzoekschrift, ondertekend door hemzelf of zijn advocaat verzoeken hem te machtigen om deze handeling met bijstand van een voogd ad hoc te verrichten.

[² ...]²¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 62, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-07-20/19, art. 5, 100; Inwerkingtreding : 01-10-2023>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 53, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

(4)<W 2024-01-07/03, art. 3, 107; Inwerkingtreding : 01-07-2024>

Art. 370/4. [¹ § 1. [³ De Koning staat de naamsverandering, na controle van de gerechtelijke antecedenten toe, indien het bewijs van ernstige redenen wordt geleverd en indien de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring en de verzoeker of derden niet kan schaden.

Wanneer de betrokkene het slachtoffer is geweest van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 391quater en 391quinquies van het Strafwetboek, worden de ernstige redenen voorondersteld.

De naamsverandering geldt voor de betrokkene en voor de niet-ontvoogde minderjarige kinderen die de naam van de betrokkene of een deel van diens naam dragen, indien het verzoek door de wettelijke vertegenwoordiger tot hen wordt uitgebreid. Hij geldt van rechtswege voor de niet-ontvoogde minderjarige kinderen aan wie de naam of een deel van de naam van de betrokkene werd toegekend na de indiening van het verzoek.

In afwijking van het derde lid geldt de naamsverandering voor het kind dat de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt enkel mits het daarin toestemt.]³

§ 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan, na controle van de gerechtelijke antecedenten van de betrokkene, de voornaamsverandering toestaan indien de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot

verwarring en de verzoeker of derden niet kunnen schaden.

In geval van ernstige twijfel bij de beoordeling van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies van de procureur des Konings inwinnen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand staat de voornaamsverandering toe aan de in artikel 370/3, § 4, bedoelde personen.

De gemeentelijke retributie mag niet hoger zijn dan 10 procent van het normale tarief in het geval van de personen bedoeld in artikel 370/3, § 4.

De personen bedoeld in de artikelen 11 bis, § 3, lid 3, 15, § 1, vijfde lid, en 21, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, worden vrijgesteld van gemeentelijke retributie.

§ 3. In geval van weigering van de naams- of voornaamsverandering wordt de verzoeker daarvan in kennis gesteld door de minister van Justitie, ingeval het een verzoek tot naamsverandering betreft, dan wel door de ambtenaar van de burgerlijke stand, ingeval het een verzoek tot voornaamswijziging betreft.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 63, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 54, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

(3)<W 2024-01-07/03, art. 4, 107; Inwerkingtreding : 01-07-2024>

Art. 370/5. ^[1] Binnen drie maanden na het verzoek maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand die de voornaamsverandering toestaat, een akte van voornaamsverandering op en verbindt deze met de akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de begunstigde en de geboorteakten van diens afstammelingen tot de eerste graad.

De voornaamsverandering heeft gevolg vanaf de datum van de opmaak van de akte.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 64, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 370/6. ^[1] In het Belgisch Staatsblad wordt melding gemaakt van de vergunning tot naamsverandering ^[2] bedoeld in artikel 370/4, § 1^[2].

De vergunning tot naamsverandering is definitief te rekenen van die vermelding in het Belgisch Staatsblad.

Op basis van uitzonderlijke omstandigheden die naar behoren zijn vastgesteld en na advies van het openbaar ministerie, kan de Koning vrijstelling verlenen van de vermelding bedoeld in het eerste lid. De vergunning tot naamsverandering vermeldt deze vrijstelling en is definitief op datum van haar ondertekening.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 65, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2024-01-07/03, art. 5, 107; Inwerkingtreding : 01-07-2024>

Art. 370/7. ^[1] Binnen vijftien dagen na het definitief worden van de vergunning tot naamsverandering stuurt de ^[3] ambtenaar als bedoeld in artikel 370/3, § 2/1^[3] de gegevens van de vergunning tot naamsverandering naar de DABS.

De DABS maakt op basis hiervan een melding op en verbindt deze met de akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de begunstigten bedoeld in artikel 370/4, § 1, tweede lid.

Indien een begunstigde niet beschikt over een ^[2] akte van de burgerlijke stand^[2] in de DABS, stuurt de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Justitie onmiddellijk de gegevens nodig voor de opmaak van een akte van naamsverandering naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt voor deze persoon onmiddellijk de akte van naamsverandering op en verbindt deze met de akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de begunstigde.

De naamsverandering heeft gevolg vanaf de datum van de opmaak van de melding of, in voorkomend geval, van de akte van naamsverandering.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 66, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 21, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 55, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 370/8. ^[1] Wanneer de vergunning tot naamsverandering wordt ^[2] ingetrokken door de Koning of vernietigd door de Raad van State, stuurt de ambtenaar als bedoeld in artikel 370/3, § 2/1^[2] onmiddellijk de gegevens van de beslissing tot intrekking of het arrest tot vernietiging naar de DABS, met vermelding van de dag waarop het arrest in kracht van gewijsde is gegaan.

De DABS maakt op basis hiervan een melding op en verbindt deze met de melding en de akten bedoeld in artikel 370/7, tweede lid.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 67, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2023-09-13/08, art. 56, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 370/8/1. ^[1] § 1. Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige persoon kan eenmalig en onverminderd artikel 370/3, § 2, een verklaring tot naamsverandering doen voor een van de bij de artikelen 335, § 1, eerste lid, 335ter, § 1, eerste lid, 353-1, 353-2 en 356-2 bedoelde namen, al naargelang het geval.

Het verzoek wordt gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:

1° van de gemeente waar de betrokkene in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister is ingeschreven, of;

2° indien de betrokkene in het buitenland verblijft, van de gemeente waar hij het laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister, of bij ontstentenis;

3° van Brussel.

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert de gerechtelijke anteceden ten. In geval van ernstige twijfels kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies van de procureur des Konings inwinnen.

§ 2. Binnen de maand na het verzoek maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van naamsverandering op in de DABS. Indien het in paragraaf 1, derde lid, bedoelde advies van de procureur des Konings wordt gevraagd, wordt die termijn met twee maanden verlengd.

§ 3. De naamsverandering geldt volledig of gedeeltelijk voor de niet-ontvoogde minderjarige afstammelingen in de eerste graad, indien het de naam van die ouder is die hun is toegekend of die deel uitmaakt van de hun gegeven dubbele naam.

In afwijking van het eerste lid wordt de nieuwe naam slechts aan de afstammeling die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt toegekend met diens toestemming, die wordt verkregen op het moment van het verzoek, in voorkomend geval in aanwezigheid van zijn ouders of van zijn wettelijke vertegenwoordiger indien het een niet-ontvoogde minderjarige betreft.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt daarvan onmiddellijk een akte van naamsverandering op en verbindt die met de akten van de burgerlijke stand die op hem betrekking hebben.

§ 4. In geval van weigering wordt de verzoeker daarvan in kennis gesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2024-01-07/03, art. 6, 107; Inwerkingtreding : 01-07-2024>

[Art. 370/9.](#)¹ § 1. Wanneer de minister van Justitie de naamswijziging weigert toe te staan, dan kan de betrokkene, overeenkomstig artikel 370/4, § 1, een vordering instellen via een verzoekschrift dat wordt gericht aan de familierechtbank.

[⁴ Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand de naamswijziging op grond van artikel 370/8/1 weigert toe te staan of indien hij niet binnen de in artikel 370/8/1, § 2, bedoelde termijn een beslissing neemt, kan de betrokkene beroep instellen via een aan de familierechtbank gericht verzoekschrift.]⁴

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand de voornaamsverandering weigert toe te staan, dan kan de betrokkene, overeenkomstig artikel 370/4, § 2, een vordering instellen via een verzoekschrift dat wordt gericht aan de familierechtbank.

[² De artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.]²

§ 2. De vordering moet worden ingesteld binnen dertig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de minister van Justitie dan wel de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis geeft van de weigering de naams- dan wel voornaamsverandering toe te staan.

§ 3. De familierechtbank beoordeelt de ernst van de redenen die aan het verzoek tot naamsverandering ten grondslag liggen en gaat na of de gewenste naam al dan niet aanleiding geeft tot verwarring en de aanvrager of derden al dan niet kunnen schaden.

De familierechtbank gaat na of de gewenste voornaam al dan niet aanleiding geeft tot verwarring en de aanvrager of derden al dan niet kunnen schaden.

§ 4. Wanneer het vonnis of het arrest dat de naamsverandering toestaat in kracht van gewijsde is getreden, stuurt de griffier onmiddellijk via de DABS de gegevens nodig voor de opmaak, overeenkomstig artikel 31, van de [³ akten van naams-verandering]³ van de begunstigden zoals bedoeld in artikel 370/4, § 1, tweede lid naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

[³ ...]³

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onmiddellijk deze akten op en verbindt ze met de akten van de burgerlijke stand van de begunstigden.

De naamsverandering heeft gevolg vanaf de datum van de opmaak [³ ...]³ van de akte van naamsverandering.

§ 5. Wanneer het vonnis of het arrest dat de voornaamsverandering toestaat in kracht van gewijsde is getreden, stuurt de griffier onmiddellijk via de DABS de gegevens nodig voor de opmaak, [³ van de akte van voornaamsverandering]³ van de begunstigde naar de ambtenaar van de burgerlijke stand bedoeld in artikel 370/3, § 3.

[³ ...]³

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onmiddellijk deze akte op en verbindt ze met de andere akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de begunstigde en met de akten van geboorte van zijn afstammelingen in de eerste graad.

De voornaamsverandering heeft gevolg vanaf de datum van de opmaak van [³ ...]³ van de akte van voornaamsverandering.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 68, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 22, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(3)<W 2023-09-13/08, art. 57, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

(4)<W 2024-01-07/03, art. 7, 107; Inwerkingtreding : 01-07-2024>

[TITEL VIIIbis](#). - VERLATING VAN EEN MINDERJARIGE. (opgeheven) <W 1999-05-07/58, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 09-07-1999>

[Art. 370bis](#). (opgeheven) <W 1999-05-07/58, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 09-07-1999>

[Art. 370ter](#). (opgeheven) <W 1999-05-07/58, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 09-07-1999>

[Art. 370quater](#). (opgeheven) <W 1999-05-07/58, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 09-07-1999>

[TITEL IX](#). [¹ - Ouderlijk gezag en pleegzorg.]¹

(1)<W 2017-03-19/08, art. 2, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[HOOFDSTUK I](#). [¹ - Ouderlijk gezag.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 3, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[Art. 371](#). <W 1995-04-13/37, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> Een kind en zijn ouders zijn op elke leeftijd aan elkaar respect verschuldigd.

[Art. 372](#). <W 1995-04-13/37, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> Een kind blijft onder het gezag van zijn ouders tot aan zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding.

[Art. 373](#). <W 1995-04-13/37, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> Wanneer de ouders samenleven, oefenen zij het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uit.

Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met de andere ouder wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met gezag verband houdt behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.

Bij gebreke van instemming kan één van beide ouders de zaak bij de [¹ familierechtbank]¹ aanhangig maken. De rechtbank kan één van de ouders toestemming verlenen alleen op te treden voor één of meer bepaalde handelingen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 58, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 374](#). <W 1995-04-13/37, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> (§ 1.) Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en geldt het in artikel 373, tweede lid, bepaalde vermoeden. <W 2006-07-18/38, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 14-09-2006>

Bij gebreke van overeenstemming over de organisatie van de huisvesting van het kind, over de belangrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning en over de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt met het belang van het kind, kan de bevoegde [¹ familierechtbank]¹ de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders.

Hij kan eveneens bepalen welke beslissingen met betrekking tot de opvoeding alleen met instemming van beide ouders kunnen worden genomen.

Hij bepaalt de wijze waarop de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, persoonlijk contact met het kind onderhoudt. Dat persoonlijk contact kan enkel om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd. De ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind. Hij kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het kind tot de [¹ familierechtbank]¹ wenden.

In elk geval bepaalt de rechter de wijze waarop het kind wordt gehuisvest en de plaats waar het in het bevolkingsregister wordt ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf.

(§ 2. Ingeval de ouders niet samenleven en hun geschil [¹ bij de familierechtbank]¹ aanhangig wordt gemaakt, wordt het akkoord over de huisvesting van de kinderen door de rechtbank gehomologeerd, tenzij het akkoord kennelijk strijdig is met het belang van het kind.

Bij gebrek aan akkoord, in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag, onderzoekt de rechtbank op vraag van minstens één van de ouders bij voorrang de mogelijkheid om de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen de ouders vast te leggen.

Ingeval de rechtbank echter van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde huisvesting, niet de meest passende oplossing is, kan zij evenwel beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen.

[² Ingeval de ouders meerdere kinderen hebben, streeft de rechtbank eenzelfde regeling voor alle broers en zussen na. In voorkomend geval verduidelijkt de rechtbank hoe de broers en zussen persoonlijke contacten met elkaar onderhouden.]²

De rechtbank oordeelt in ieder geval bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, en rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van de kinderen en de ouders.) <W 2006-07-18/38, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 14-09-2006>

(1)<W 2013-07-30/23, art. 59, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2021-05-20/20, art. 2, 092; Inwerkingtreding : 19-06-2021>

Art. 374/1. ^[1] De ouder aan wie het gezag over de persoon van het kind is toevertrouwd, ofwel luidens de in artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde overeenkomst die werd gehomologeerd met toepassing van artikel 1298 van hetzelfde Wetboek, ofwel ingevolge de overeenstemming tussen de ouders die werd bekrachtigd overeenkomstig artikel 1256 van hetzelfde Wetboek, ofwel bij beslissing van de voorzitter van de rechtbank rechtsprekend in kortgeding, overeenkomstig artikel 1280 van hetzelfde Wetboek, ofwel bij rechterlijke uitspraak met toepassing van de artikelen 223 of 374, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, mag de rechter verzoeken voor te schrijven dat op het op naam van het kind afgegeven identiteitsdocument en paspoort wordt vermeld dat het zonder de instemming van die ouder geen buitengrens mag overschrijden van de ruimte als bepaald in de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.

Als het ouderlijk gezag gezamenlijk door de vader en de moeder van het kind wordt uitgeoefend, komt het recht om te verzoeken om de toevoeging van de in het eerste lid bedoelde vermelding toe aan die ouder over wie de rechter heeft bepaald dat het kind in het bevolkingsregister wordt ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf.

Op verzoek van degene die het omgangsrecht heeft in de zin van artikel 5 van het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, opgemaakt te 's Gravenhage op 25 oktober 1980, kan de rechter beslissen dat op het identiteitsdocument en op het paspoort van het kind wordt vermeld dat ook de instemming van die persoon vereist is om de minderjarige een buitengrens te laten overschrijden.

De rechter brengt de beslissing ter kennis van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind verblijft.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-22/38, art. 2, 069; Inwerkingtreding : onbepaald>

Art. 374/2. ^[1] De bevoegdheid om een op artikel 374/1 gebaseerd verzoek te behandelen, berust bij de rechter bij wie een aan de gang zijnde echtscheidingsprocedure aanhangig is gemaakt, en in alle andere gevallen bij de bevoegde rechter.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-22/38, art. 3, 069; Inwerkingtreding : onbepaald>

Art. 375. <W 31-03-1987, art. 42> ^[1] Indien de afstamming niet is vastgesteld ten aanzien van een van de ouders of indien een van beiden overleden of vermoedelijk afwezig is dan wel in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven of wilsonbekwaam is, oefent de andere dat gezag alleen uit. Tenzij deze onmogelijkheid voortvloeit uit een uitdrukkelijke beslissing genomen overeenkomstig artikel 492/1 of uit een vermoeden van afwezigheid, wordt ze vastgesteld door de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig artikel 1236bis van het Gerechtelijk Wetboek.^[1]

(Als van beide ouders er geen overblijft die in staat is het ouderlijk gezag uit te oefenen, moet een voogdijregeling worden uitgewerkt.) <W 1995-04-13/37, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995>

(1)<W 2013-03-17/14, art. 23, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 375bis. <ingevoegd bij W 1995-04-13/37, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. ^[3] Alle broers en zussen hebben op elke leeftijd het recht persoonlijk contact met elkaar te onderhouden. ^[3] Datzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft.

Bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen, wordt over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind op verzoek van de partijen of van de procureur des Konings beslist door de ^[1] familierechtbank^[1]. ^[2] De familierechtbank weigert de uitoefening van het recht op persoonlijk contact enkel als de uitoefening van het recht ingaat tegen het belang van het kind.^[2]

(1)<W 2013-07-30/23, art. 60, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2018-06-15/03, art. 3, 081; Inwerkingtreding : 12-07-2018>

(3)<W 2021-05-20/20, art. 3, 092; Inwerkingtreding : 19-06-2021>

Art. 376. <W 1995-04-13/37, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> Wanneer de ouders het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uitoefenen, beheren zij ook gezamenlijk zijn goederen en treden zij gezamenlijk als zijn vertegenwoordiger op.

Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met instemming van de andere ouder wanneer hij, alleen, een daad van beheer van de goederen van het kind stelt, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.

Oefenen de ouders het gezag over de persoon van het kind niet gezamenlijk uit, dan heeft alleen de ouder die dat gezag uitoefent, het recht om de goederen van het kind te beheren en het kind te vertegenwoordigen, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.

De andere ouder behoudt het recht om toezicht te houden op het beheer. Met dat doel kan hij bij degene die het gezag uitoefent of bij derden alle nuttige informatie inwinnen en zich in het belang van het kind tot de [¹ familierechtbank]¹ wenden.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 61, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 377.](#) (opgeheven) <W 1995-04-13/37, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995>

[Art. 378.](#)<W 2001-04-29/39, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> (§ 1.) Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel [³ 4.163, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek]³ is de machtiging van de vrederechter vereist om [² de in artikel 410, § 1, 1° tot 6° en 8° tot 14° bepaalde handelingen]² te verrichten waarvoor de voogd bijzondere machtiging van de vrederechter moet verkrijgen. <W 2003-02-13/54, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>

[¹ De territoriale bevoegdheid van de vrederechter wordt geregeld overeenkomstig artikel 629quater van het Gerechtelijk Wetboek. Bij gebrek aan woonplaats of gewone woonplaats van de minderjarige is de bevoegde vrederechter :

- die van de laatste gemeenschappelijke woonplaats in België van de ouders of in voorkomend geval, die van de laatste woonplaats in België van de ouder die het ouderlijk gezag alleen uitoefent, en bij ontstentenis daarvan,
- die van de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats in België van de ouders of in voorkomend geval, die van de laatste verblijfplaats in België van diegene die het ouderlijk gezag alleen uitoefent.]¹

In het belang van de minderjarige kan de met toepassing van het vorige lid bevoegde vrederechter in een met redenen omklede beschikking beslissen om het dossier over te zenden aan de vrederechter van het kanton waar de minderjarige op duurzame wijze zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd.) <W 2003-02-13/54, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>

De vrederechter beslist over het door de partijen of door hun advocaat ondertekende verzoekschrift. Indien de zaak slechts door een van de ouders bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, wordt de andere gehoord of ten minste bij gerechtsbrief opgeroepen. Door die oproeping wordt hij partij in het geding.

(In geval van belangentegenstelling tussen de beide ouders, of wanneer één van hen verstek laat gaan, kan de vrederechter één van de ouders machtiging verlenen om alleen de handeling te verrichten waarvoor om de machtiging wordt verzocht.) <W 2003-02-13/54, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>

In geval van belangentegenstelling tussen het kind en zijn ouders wordt door de vrederechter hetzij op verzoek van enig belanghebbende, hetzij ambtshalve een voogd ad hoc aangewezen.

(§ 2. De handelingen bedoeld in artikel 410, § 1, 7°, zijn niet onderworpen aan de machtiging bedoeld in § 1. In geval van belangentegenstelling tussen de minderjarige en zijn ouders wordt door de rechter bij wie de zaak aanhangig is, hetzij op verzoek van enig belanghebbende, hetzij ambtshalve, een voogd ad hoc aangewezen.) <W 2003-02-13/54, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>

(1)<W 2013-07-30/23, art. 62, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2017-07-31/25, art. 3, 083; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

(3)<W 2022-01-19/18, art. 9, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 379.](#)<W 31-03-1987, art. 46> De ouders die belast zijn met het beheer van de goederen van hun minderjarige kinderen, zijn rekening en verantwoording verschuldigd wat betreft de eigendom en de opbrengsten van de goederen waarvan ze niet het genot hebben, en wat betreft de eigendom alleen, van de goederen waarvan hun volgens de wet het genot toekomt.

(Iedere rechterlijke beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over geldsommen die toekomen aan een minderjarige, beveelt ambtshalve dat voornoemde geldsommen worden geplaatst op een rekening die op zijn naam is geopend. Behoudens het recht op wettelijk genot, is de rekening onbeschikbaar tot het tijdstip van de meerderjarigheid van de minderjarige.

Wanneer de beslissing bedoeld in het vorige lid in kracht van gewijsde is gegaan, geeft de griffier daarvan kennis door toezending van een afschrift bij een ter post aangetekende brief aan de schuldenaars, waarna deze laatsten zich slechts met nakoming van de beslissing van de [¹ familierechtbank]¹ rechtsgeldig kunnen bevrijden. Wanneer een voogdij is opengevallen, zendt hij eveneens een afschrift aan de griffier van het vredegerecht waarvan de voogdij afhangt.) <W 2003-02-13/54, art. 3, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>

(1)<W 2013-07-30/23, art. 63, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 380.](#) (Opgeheven) <W 15-05-1912, art. 64>

[Art. 381.](#) (Opgeheven) <W 15-05-1912, art. 64>

[Art. 382.](#) (Opgeheven) <W 15-05-1912, art. 64>

[Art. 383.](#) (Opgeheven) <W 15-05-1912, art. 64>

[Art. 384.](#) <W 1995-04-13/37, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> De ouders hebben het genot van de goederen van hun kinderen tot aan hun meerderjarigheid of hun ontvoogding. Het genot wordt gekoppeld

aan het beheer : het behoort toe , hetzij aan de beide ouders samen hetzij aan de ouder die belast is met het beheer van de goederen van het kind.

[Art. 385.](#) (opgeheven) <W 1995-04-13/37, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995>

[Art. 386.](#) <W 31-03-1987, art. 49> De lasten van dit genot zijn :

- 1° Die waartoe vruchtgebruikers gehouden zijn;
- 2° Levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van de kinderen, overeenkomstig hun vermogen;
- 3° De betaling van de rentetermijnen of interesten van de kapitalen;
- 4° De begrafenis kosten en de kosten van de laatste ziekte.

[Art. 387.](#) Het strekt zich niet uit tot de goederen welke de kinderen door afzonderlijke arbeid en nijverheid verwerven, noch tot die welke hun geschonken of vermaakt worden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de ouders daarvan het genot niet zullen hebben.

[¹] In afwijking van het eerste lid heeft de ouder die ten aanzien van een van zijn kinderen onwaardig is, geen recht op het genot van de goederen van dat kind. [¹]

(1) <W 2012-12-10/14, art. 7, 057; Inwerkingtreding : 21-01-2013>

[Art. 387bis.](#) [¹] In alle gevallen, en onverminderd de artikelen 584 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek [³ en artikel 7/1 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade] [³], kan de familierechtbank in het belang van het kind, op verzoek van beide ouders of van één van hen, dan wel van de procureur des Konings, alle beschikkingen met betrekking tot het ouderlijk gezag opleggen of wijzigen, volgens het bepaalde in de artikelen [² 1253ter/4 tot 1253ter/6] 1 van het Gerechtelijk Wetboek. [¹]

(1) <W 2013-07-30/23, art. 64, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2) <W 2014-05-08/02, art. 46, 066; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3) <W 2017-03-19/08, art. 4, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[Art. 387ter.](#) <Ingevoegd bij W 2006-07-18/38, art. 4; Inwerkingtreding : 14-09-2006> § 1. [¹] Ingeval één van de ouders weigert de rechterlijke beslissingen met betrekking tot de verblijfsregeling van de kinderen of het recht op persoonlijk contact uit te voeren, kan de zaak opnieuw voor de reeds geadieerde familierechtbank worden gebracht [² , overeenkomstig de in artikel 1253ter/7 van het Gerechtelijk Wetboek voorziene procedure] [²]

De rechter doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken.

[¹ ...] [¹].

Hij kan nieuwe beslissingen nemen met betrekking tot het ouderlijk gezag of de huisvesting van het kind.

Onverminderd strafvervolgning kan hij de partij die het slachtoffer is van de miskenning van de in het eerste lid bedoelde beslissing toestaan een beroep te doen op dwangmaatregelen. Hij bepaalt de aard van deze maatregelen en de nadere regels betreffende de uitoefening ervan, rekening houdend met het belang van het kind en wijst, indien hij zulks nodig acht, de personen aan die gemachtigd zijn de gerechtsdeurwaarder te vergezellen voor de tenuitvoerlegging van zijn beslissing.

De rechter kan een dwangsom uitspreken om te waarborgen dat de te nemen beslissing zal worden nageleefd en, in die hypothese, stellen dat voor de tenuitvoerlegging van die dwangsom, artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is.

De beslissing is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.

§ 2. Dit artikel is eveneens van toepassing wanneer de rechten van de partijen geregeld zijn door een overeenkomst zoals voorzien in artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek. In dit geval, en onverminderd § 3, wordt de zaak bij de [¹ familierechtbank] [¹] aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift op tegenspraak.

§ 3. In geval van absolute noodzaak, en onverminderd de mogelijkheid om een beroep te doen op artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, kan bij eenzijdig verzoekschrift de toestemming worden gevraagd om een beroep te doen op de dwangmaatregelen als bedoeld in § 1. De artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. De verzoekende partij moet het verzoekschrift staven met alle dienstige stukken die aantonen dat de weigerende partij daadwerkelijk werd aangemaand haar verplichtingen na te komen en dat zij zich heeft verzet tegen de tenuitvoerlegging van de beslissing.

De inschrijving van het verzoekschrift is kosteloos. Het verzoekschrift wordt gevoegd bij het dossier van de rechtspleging die aanleiding heeft gegeven tot de beslissing die niet werd nageleefd, tenzij de zaak inmiddels bij een andere rechter aanhangig is gemaakt.

[³] § 3/1. Paragraaf 1, vierde tot zesde lid, is eveneens van toepassing op de buitenlandse gerechtelijke beslissingen gegeven in dezelfde materies en die uitvoerbaar zijn in België.

Onverminderd paragraaf 3, eerste lid, wordt de familierechtbank gevat volgens de procedure bedoeld in de artikelen 1034bis tot 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek. De territoriale bevoegdheid wordt bepaald overeenkomstig artikel 35/2, § 4, van het Wetboek van internationaal privaatrecht.

Wanneer de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde buitenlandse beslissing onder de Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale

kinderontvoering (herschikking) valt, verstrekt de verzoeker de rechtbank het gepaste certificaat dat is afgegeven overeenkomstig die Verordening.]]³

§ 4. Dit artikel doet geen afbreuk aan de internationale bepalingen die België verbinden op het vlak van de internationale ontvoering van kinderen.

-
- (1)<W 2013-07-30/23, art. 65, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(2)<W 2014-05-08/02, art. 47, 066; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(3)<W 2022-07-20/06, art. 27, 095; Inwerkingtreding : 01-08-2022>

HOOFDSTUK II. [1 - Pleegzorg.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 5, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

Art. 387quater. [1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing bij een plaatsing van een minderjarig niet ontvoegd kind in het kader van pleegzorg overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 6, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

Art. 387quinquies. [1 Gedurende de periode van plaatsing oefenen de pleegzorgers het verblijfsrecht en het recht om alle dagdagelijkse beslissingen over het kind te nemen uit.

De ouders behouden de bevoegdheid om de belangrijke beslissingen te nemen omtrent de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind.

Deze laatste bevoegdheid komt evenwel toe aan de pleegzorgers in geval van dringende noodzakelijkheid. In dat geval, brengen ze hun beslissing onverwijld ter kennis van de ouders of, indien de ouders niet kunnen worden verwittigd, van het bevoegde orgaan voor pleegzorg.]]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 7, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

Art. 387sexies. [1 De ouders of de voogd en de pleegzorgers komen, met tussenkomst van het bevoegde orgaan voor pleegzorg, schriftelijk overeen op welke wijze de ouders of de voogd, hun recht op persoonlijk contact, bepaald in artikel 387undecies, kunnen uitoefenen, rekening houdend met de mogelijkheden en leefomstandigheden van de ouders.

De overeenkomst kan ter homologatie worden voorgelegd aan de familierechtbank, overeenkomstig de artikelen 1253ter/4 en 1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek. De homologatie kan slechts worden geweigerd indien ze in strijd is met het belang van het kind.

Indien de ouders of de voogd en de pleegzorgers geen akkoord kunnen bereiken, doet de rechter uitspraak op verzoek van de meest gerede partij.]]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 8, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

Art. 387septies. [1 § 1. De ouders of de voogd en de pleegzorgers kunnen schriftelijk, met tussenkomst van het bevoegde orgaan voor pleegzorg, overeenkomen om ook de bevoegdheid om de belangrijke beslissingen te nemen omtrent de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind, ook buiten het geval van dringende noodzakelijkheid volledig of gedeeltelijk te delegeren aan de pleegzorgers, met uitzondering van de rechten en plichten omtrent de staat van de persoon van het kind. Ook de rechten en plichten omtrent het beheer van de goederen van het kind kunnen bij overeenkomst aan de pleegzorgers worden gedelegeerd.

De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk de rechten en plichten die ter uitoefening van het ouderlijk gezag worden gedelegeerd aan de pleegzorgers. De overeenkomst bepaalt de modaliteiten van uitoefening tussen de ouders en de pleegzorgers van de gedelegeerde bevoegdheden.

§ 2. De overeenkomst wordt ter homologatie voorgelegd aan de familierechtbank, overeenkomstig de artikelen 1253ter/4 en 1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek. De homologatie kan slechts worden geweigerd indien ze in strijd is met het belang van het kind.

De gehomologeerde overeenkomst kan geen afbreuk doen aan de door de bevoegde organen voor pleegzorg bepaalde duurtijd van de pleegzorg.]]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 9, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

Art. 387octies. [1 § 1. Bij gebrek aan een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 387septies en op voorwaarde dat het kind gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan het verzoek voortdurend was geplaatst in het gezin van de pleegzorgers, kunnen de pleegzorgers de familierechtbank verzoeken om ook buiten het geval van dringende noodzakelijkheid, de bevoegdheid om de belangrijke beslissingen te nemen omtrent de gezondheid, de opvoeding, de opleiding, de ontspanning en de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind, volledig of gedeeltelijk, aan hen te delegeren, met uitzondering van de rechten en plichten omtrent de staat van de persoon van het kind. Ook de rechten en plichten omtrent het beheer van de goederen van het kind kunnen aan de pleegzorgers worden gedelegeerd.

Het verzoek wordt ingesteld overeenkomstig de artikelen 1253ter/4 tot 1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het vonnis kan geen afbreuk doen aan de door de bevoegde organen voor pleegzorg bepaalde duurtijd van de pleegzorg.

Zij stellen hun vordering al naar gelang het geval in tegen beide ouders, de enige ouder of de voogd van het kind.

§ 2. Het vonnis of arrest vermeldt uitdrukkelijk de rechten en plichten die ter uitoefening van het ouderlijk gezag worden gedelegeerd aan de pleegzorgers.]¹

(NOTA : bij arrest nr.36/2019 van 28-02-2019 (B.St. 15-03-2019, p. 27019), heeft het Grondwettelijk Hof dit artikel vernietigd)

(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 10, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[Art. 387novies.](#) [¹ De pleegzorgers oefenen de overeenkomstig dit hoofdstuk aan hen gedelegeerde bevoegdheden over het kind gezamenlijk uit.

Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke pleegzorger geacht te handelen met de andere pleegzorger wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met de aan hen gedelegeerde bevoegdheden verband houdt, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.

Bij gebreke van instemming kan een van beide pleegzorgers de zaak bij de familierechtbank aanhangig maken overeenkomstig artikel 387duodecies.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 11, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[Art. 387decies.](#) [¹ Bij de uitoefening van de hun overeenkomstig dit hoofdstuk gedelegeerde rechten en plichten nemen de pleegzorgers zoveel mogelijk de door de ouders of de voogd gekozen beginselen zoals, in voorkomend geval, vastgelegd overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbescherming, in acht, in het bijzonder bij de bevoegdheden als bedoeld in artikel 374, § 1, tweede lid.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 12, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[Art. 387undecies.](#) [¹ De ouders of de voogd behouden het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding van het kind, ongeacht of ze het ouderlijk gezag uitoefenen. Zij kunnen bij de pleegzorgers of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het kind tot de familierechtbank wenden. De ouders of de voogd behouden eveneens het recht op persoonlijk contact met het kind. Dit persoonlijk contact kan enkel om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 13, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[Art. 387duodecies.](#) [¹ De familierechtbank kan in het belang van het kind, op verzoek van beide ouders of van één van hen, de voogd, de pleegzorgers dan wel van de procureur des Konings alle beslissingen met betrekking tot het ouderlijk gezag opleggen, wijzigen of beëindigen, overeenkomstig de artikelen 1253ter/4 tot 1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 14, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[Art. 387terdecies.](#) [¹ De gedelegeerde rechten en plichten ter uitoefening van het ouderlijk gezag die overeenkomstig dit hoofdstuk werden toegekend aan de pleegzorgers doven van rechtswege uit:

1° bij de meerderjarigheid van het kind;

2° bij het overlijden van de pleegzorgers;

3° bij het overlijden, de ontvoogding of de adoptie van het kind;

4° indien er een einde komt aan de plaatsing overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 15, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[Art. 387quaterdecies.](#) [¹ Voor de toepassing van artikel 375bis wordt de persoon bij wie een kind minstens één jaar voortdurend werd geplaatst, vermoed een bijzondere affectieve band te hebben met dit kind.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-19/08, art. 16, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2017>

[HOOFDSTUK III.](#) [¹ - Broers en zussen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2021-05-20/20, art. 4, 092; Inwerkingtreding : 19-06-2021>

[Art. 387quinquiesdecies.](#) [¹ Dit hoofdstuk is van toepassing op de maatregelen bedoeld in de hoofdstukken I en II en op de plaatsing van een minderjarig niet ontvoegd kind in het kader van de jeugdbijstand en de jeugdbescherming, met uitzondering van plaatsingen ingevolge het plegen van een als misdrijf omschreven feit.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2021-05-20/20, art. 5, 092; Inwerkingtreding : 19-06-2021>

[Art. 387sexiesdecies.](#) [¹ In deze titel worden gelijkgesteld met broers en zussen, kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2021-05-20/20, art. 6, 092; Inwerkingtreding : 19-06-2021>

[Art. 387septiesdecies.](#) [¹ Minderjarige broers en zussen hebben het recht om niet van elkaar te worden gescheiden. Dit recht moet in het belang van elk kind worden beoordeeld. Ingeval het belang van een kind vereist dat dit recht niet wordt uitgeoefend, streven de ouders, de pleegzorgers, de rechtbank en de daartoe bevoegde overheid het behoud van persoonlijke contacten tussen dit kind en elk van zijn broers en zussen na tenzij ook dit strijdig is met het belang van dit kind.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2021-05-20/20, art. 7, 092; Inwerkingtreding : 19-06-2021>

[TITEL X.](#) - MINDERJARIGHEID, VOOGDIJ EN ONTVOOGDING.

[HOOFDSTUK I.](#) - MINDERJARIGHEID.

[Art. 388.](#) De minderjarige is de persoon van het mannelijke of vrouwelijke geslacht die de volle leeftijd van (achttien) jaren nog niet bereikt heeft. <W 19-01-1990, art. 1>

[HOOFDSTUK II.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> - VOOGDIJ.

[Afdeling I.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> - Ontstaan van de voogdij.

[Art. 389.](#)¹ De voogdij over minderjarigen ontstaat indien beide ouders overleden zijn, wettelijk onbekend zijn, in de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen of wilsonbekwaam zijn.

Tenzij deze onmogelijkheid voortvloeit uit een uitdrukkelijke beslissing genomen overeenkomstig artikel 492/1, uit een vermoeden van afwezigheid of uit een verklaring van afwezigheid, wordt ze vastgesteld door de [² familierechtbank]² overeenkomstig artikel 1236bis van het Gerechtelijk Wetboek.]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 24, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-05-12/02, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Afdeling II.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> - Organisatie van de voogdij.

[Art. 390.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 13, § 2, van de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, behoren de organisatie van en het toezicht op de voogdij tot de bevoegdheid van de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige als bepaald bij artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek of bij gebreke van woonplaats, tot de bevoegdheid van de vrederechter van de verblijfplaats van de minderjarige.

De vrederechter van de plaats waar de voogdij is opgevallen is onveranderlijk.

De vrederechter van de plaats waar de voogdij is opgevallen kan op verzoek van de voogd of ambtshalve evenwel bevelen dat de voogdij in het belang van het kind wordt overgebracht naar de woonplaats of de verblijfplaats van de voogd. De beslissing is bindend voor de rechter aan wie de zaak wordt overgedragen. Met uitzondering van het hoger beroep ingesteld door de procureur des Konings is zij niet vatbaar voor enig rechtsmiddel.

[Art. 391.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Wanneer de voogdij ontstaat of openvaalt, beveelt de vrederechter op verzoek van iedere belanghebbende of zelfs ambtshalve de dringende maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoon van de minderjarige en voor de bewaring van zijn goederen.

De aanwijzing van een voogd maakt geen einde aan deze maatregelen. Zij vervallen slechts indien de rechter ze intrekt of indien de eventueel door hem voorgeschreven termijn verstrijkt.

De vrederechter wordt bij eenvoudige brief aangezocht.

[Art. 392.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De ouder, die het laatst het ouderlijk gezag uitoefent, kan een voogd aanwijzen, hetzij bij testament, hetzij bij wege van een verklaring voor de vrederechter van zijn woonplaats of voor een notaris.

Op voorwaarde dat de ouders gezamenlijk handelen, kunnen zij zulks ook doen bij een verklaring voor de vrederechter of voor een notaris. Zij kunnen hun keuze op ieder ogenblik wijzigen door het doen van een nieuwe verklaring.

[¹ Er wordt van de verklaring een authentieke akte opgesteld [² ...]². Binnen vijftien dagen na het afleggen van de verklaring laat de griffier of de notaris deze verklaring opnemen in het centraal register, bedoeld in artikel 496, vierde lid.]¹

De verklaring [¹ bedoeld in het tweede lid]¹ blijft geldig na het overlijden van een van de ouders zolang de overlevende ouder deze niet heeft herroepen of geen voogd heeft aangewezen overeenkomstig het eerste lid.

[¹ Vooraleer de vrederechter een voogd aanwijst, gaat de griffier na of in het in het derde lid bedoelde register een verklaring werd opgenomen. Als dit het geval is, laat hij door de [² griffier van het vredegericht dat, of door de notaris die de verklaring tot aanwijzing van een voogd heeft ontvangen]², een eensluidend verklaard afschrift verzenden.]¹

Elk van de ouders kan de verklaring herroepen. De herroeping geschiedt voor de vrederechter of voor de notaris die de verklaring heeft ontvangen. Wanneer de verklaring is afgelegd voor een notaris, geschiedt de herroeping voor dezelfde notaris of voor een andere notaris, die de notaris die de verklaring heeft ontvangen hiervan op de hoogte moet brengen. Van de herroeping wordt melding gemaakt op de verklaring. [¹ Binnen vijftien dagen na de herroeping laat de griffier of de notaris deze herroeping opnemen in het centraal register, bedoeld in artikel 496, vierde lid.]¹

Indien de persoon die overeenkomstig het eerste en het tweede lid is aangewezen, de voogdij aanvaardt, homologeert de vrederechter de aanwijzing tenzij ernstige redenen met betrekking tot het belang van het kind, die nauwkeurig zijn omschreven in de gronden van de beschikking, uitsluiten dat de keuze van beide ouders of een van hen wordt gevolgd.

(1)<W 2018-12-21/09, art. 1, 086; Inwerkingtreding : 31-12-2019>
(2)<W 2020-07-31/03, art. 35, 089; Inwerkingtreding : 17-08-2020>

Art. 393. <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Indien de ouders geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die hen in het voorgaande artikel wordt geboden of indien het niet mogelijk was hun keuze te volgen, kiest de vrederechter zodra hij kennis heeft van het ontstaan van de voogdij, een voogd die geschikt is om de minderjarige op te voeden en zijn goederen te beheren, bij voorkeur uit de naaste familieleden. Hij benoemt de voogd nadat hij zich verzekerd heeft van zijn aanvaarding.

[¹ Ingeval van broers en zussen in de zin van artikel 387sexiesdecies, duidt de vrederechter bij voorkeur dezelfde voogd aan voor alle broers en zussen, rekening houdend met het belang van elk kind. In voorkomend geval verduidelijkt de vrederechter hoe de broers en zussen persoonlijke contacten met elkaar onderhouden.]¹

(1)<W 2021-05-20/20, art. 8, 092; Inwerkingtreding : 19-06-2021>

Art. 394. <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Indien de minderjarige twaalf jaar oud is wordt hij door de vrederechter gehoord vooraleer deze een voogd benoemt of de aanwijzing van de voogd homologeert.

Hij hoort eveneens de bloedverwanten in de opgaande lijn in de tweede graad, de meerderjarige broers en zusters van de minderjarige en de broers en zusters van de ouders van de minderjarige of doet hen ten minste oproepen.

De vrederechter moet bovendien eenieder horen van wie de mening voor hem nuttig kan zijn.

De oproepingen geschieden bij gerechtsbrief.

Art. 395. <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> § 1. Indien het belang van de minderjarige zulks wegens uitzonderlijke omstandigheden vereist, kan de vrederechter de voogdij splitsen door een voogd over de persoon en een voogd over de goederen te benoemen.

Geschillen tussen de voornoemde voogden worden door hem op verzoek beslecht.

§ 2. Rechtshandelingen en beslissingen die zowel betrekking hebben op de persoon als op de goederen van de minderjarige, mogen alleen met instemming van beide voogden worden genomen.

Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke voogd geacht te handelen met instemming van de andere voogd, wanneer hij alleen een handeling stelt die met de voogdij verband houdt, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.

Art. 396. <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Niemand is verplicht een voogdij of een toeziende voogdij op zich te nemen.

Indien de voogd wettige redenen aanvoert, kan de vrederechter hem in de loop van de voogdij ontlasten van zijn opdracht.

Indien niemand aanvaardt de voogdij uit te oefenen, worden de artikelen 63 tot 68 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegepast. (Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn stelt binnen acht dagen volgend op de aanwijzing van de voogd en van de toeziende voogd de vrederechter in kennis van hun identiteit.) <W 2003-02-13/54, art. 4, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>

Art. 397. <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Mogen geen voogd zijn :

1° personen die niet de vrije beschikking over hun goederen hebben;
2° personen ten aanzien van wie de jeugdrechtsbank een van de maatregelen heeft bevolen die zijn bedoeld in de artikelen 29 tot 32 van (de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade). <W 2006-05-15/35, art. 23; 026; Inwerkingtreding : 16-10-2006>

[Art. 398.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Zijn uitgesloten van de voogdij of kunnen, indien zij de voogdij reeds uitoefenen, daaruit worden ontzet :

1° personen van kennelijk wangedrag;
2° personen van wie het beheer getuigt van onbekwaamheid of ontrouw;
3° personen die zelf of van wie de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de feitelijk samenwonende, een bloedverwant in de opgaande lijn of een bloedverwant in de nederdalende lijn tegen de minderjarige een rechtsgeding voeren waarbij de staat van de minderjarige, zijn vermogen of een aanzienlijk deel van zijn goederen zijn betrokken.

[Art. 399.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Wanneer grond bestaat om de voogd te ontzetten, spreekt de vrederechter op verzoek van de toeziende voogd, van het openbaar ministerie of zelfs ambtshalve de ontzetting uit.

[Art. 400.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De voogdij is een persoonlijke opdracht die niet overgaat op de erfgenamen van de voogd.

[Art. 401.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Indien grond bestaat om de voogd te vervangen, wordt overeenkomstig artikel 393 een nieuwe voogd aangewezen, zulks onverminderd artikel 391. De nieuwe voogd vat zijn taak aan op het tijdstip dat de beschikking wordt gegeven.

[Afdeling III.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> - Toeziende voogd.

[Art. 402.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Bij elke voogdij is er een toeziende voogd die de vrederechter benoemt nadat hij zich verzekerd heeft van zijn aanvaarding.

Indien de voogd een bloed- of aanverwant in een bepaalde lijn van de minderjarige is, wordt de toeziende voogd bij voorkeur uit de andere lijn gekozen.

De artikelen 395, 396, eerste en tweede lid, 397, 398 en 399 zijn van toepassing op de toeziende voogd.

De taken van de toeziende voogd eindigen op hetzelfde tijdstip als de voogdij.

[Art. 403.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De toeziende voogd houdt toezicht op de voogd. Indien hij vaststelt dat de voogd tekort schiet in de opvoeding van de minderjarige of in het beheer van zijn goederen, moet hij de vrederechter daarvan onverwijld in kennis stellen.

De voogd dient alle medewerking te verlenen teneinde de toeziende voogd in staat te stellen dit toezicht uit te oefenen.

[Art. 404.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De toeziende voogd vertegenwoordigt de minderjarige wanneer de belangen van deze laatste tegengesteld zijn aan die van de voogd. Indien de belangen van de toeziende voogd eveneens in strijd zijn met de belangen van de minderjarige, benoemt de vrederechter op verzoek van iedere belanghebbende of zelfs ambtshalve een voogd ad hoc, en een toeziend voogd ad hoc.

Bij het openvallen van de voogdij vervangt de toeziende voogd de voogd niet van rechtswege. In dat geval moet hij op straffe van vergoeding van de schade die daaruit voor de minderjarige zou kunnen voortvloeien, een nieuwe voogd doen benoemen.

[Afdeling IV.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> - Werking van de voogdij.

[Art. 405.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> § 1. De voogd draagt zorg voor de persoon van de minderjarige, die hij opvoedt overeenkomstig de beginselen waarvoor de ouders eventueel hebben gekozen, inzonderheid wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 374, tweede lid.

Hij vertegenwoordigt de minderjarige in alle burgerlijke handelingen.

Hij beheert de goederen van de minderjarige zoals een goede huisvader en is gehouden tot vergoeding van de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slecht beheer.

Hij kan zich in het beheer van de goederen van de minderjarige laten bijstaan door personen die onder zijn verantwoordelijkheid handelen, na uitdrukkelijke machtiging van de vrederechter.

De voogd besteedt de inkomsten van de minderjarige aan diens onderhoud en verzorging en vordert de toepassing van de sociale wetgeving in het belang van de minderjarige.

§ 2. In geval van een ernstige betwisting tussen de minderjarige en de voogd of in voorkomend geval de toeziende voogd, kan de minderjarige, op eenvoudig mondeling of schriftelijk verzoek, zich tot de procureur des Konings richten indien hij twaalf jaar oud is in zaken betreffende zijn persoon en indien hij vijftien jaar oud is in zaken betreffende zijn goederen.

De procureur des Konings wint alle nuttige inlichtingen in. Indien hij het verzoek gegrond acht, maakt hij de zaak bij verzoekschrift aanhangig bij de vrederechter opdat deze het geschil beslecht.

De vrederechter beslist na de minderjarige, de voogd en de toeziende voogd te hebben gehoord.

[Art. 406.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> § 1. De voogd doet binnen een maand volgend op de kennisgeving van zijn benoeming een boedelbeschrijving met waardeschatting opstellen van zowel de onroerende als de roerende goederen in voorkomend geval nadat hij, bij verzegeling, eerst de ontzegeling heeft gevorderd.

De boedelbeschrijving wordt opgemaakt met toepassing van de artikelen 1175 tot 1184 van het Gerechtelijk Wetboek, tenzij de vrederechter bij een met redenen omklede beschikking beslist een onderhandse inventaris toe te laten. De vrederechter kan in deze beschikking bepalen aan welke vereisten deze onderhandse inventaris dient te voldoen.

De vrederechter kan op verzoek van de voogd de termijn verlengen indien uitzonderlijke omstandigheden, die in de gronden van de beschikking zijn omschreven, zulks rechtvaardigen. Deze aldus verlengde termijn kan evenwel zes maanden niet te boven gaan.

Indien binnen deze termijn geen boedelbeschrijving als bedoeld in het eerste lid werd opgesteld en medegedeeld aan de vrederechter, wijst de vrederechter een notaris aan die de boedelbeschrijving zal opmaken.

De kosten zijn voor rekening van de voogd.

§ 2. De vrederechter beslist bij een met redenen omklede beschikking of een boedelbeschrijving moet worden opgesteld waarin een gedetailleerde lijst en een schatting zijn opgenomen dan wel of daarentegen een algemene beschrijving en schatting van de waarde van de roerende goederen voldoende zijn.

De boedelbeschrijving geschiedt in ieder geval in aanwezigheid van de toeziende voogd.

De boedelbeschrijving wordt na de afsluiting neergelegd in het procesdossier.

indien de voogd schuldeiser is van de minderjarige, moet hij zulks op straffe van verval aan de vrederechter mededelen in antwoord op de vraag die deze laatste hem moet stellen. De verklaring wordt opgetekend in een proces-verbaal dat bij het procesdossier wordt gevoegd.

[Art. 407.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> § 1. Binnen een maand nadat de boedelbeschrijving bij het procesdossier is gevoegd, bepaalt de vrederechter, na de voogd, de toeziende voogd en de minderjarige, als laatstgenoemde vijftien jaar oud is, te hebben gehoord, bij een met redenen omklede beschikking :

1° het bedrag waarover de voogd jaarlijks beschikt voor het onderhoud en de opvoeding van de minderjarige;

2° het bedrag waarover de voogd jaarlijks beschikt voor het beheer van de goederen van de minderjarige;

3° vanaf welk bedrag voor de voogd de verplichting begint om het saldo van de inkomsten boven de uitgaven te beleggen en de termijn na verloop waarvan de voogd, bij gebrek van belegging, van rechtswege rekening en verantwoording verschuldigd is voor de interest;

4° de door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen erkende instelling waar de rekeningen worden geopend waarop de kapitaalstortingen plaatsvinden en de effecten alsmede de waardepapieren van de minderjarige worden gedeponereerd;

5° de voorwaarden waaronder de gestorte kapitalen of neergelegde titels en waarden kunnen worden teruggenomen;

6° het bedrag waarvoor, rekening houdend met de aard en de omvang van het vermogen van de minderjarige, een hypothecaire inschrijving moet worden genomen op de onroerende goederen van de voogd, het onroerend goed of de onroerende goederen waarop de griffier op kosten van de minderjarige de inschrijving neemt, of de waarborgen welke de voogd die geen onroerend goed bezit of vrijgesteld is van de hypothecaire inschrijving, in voorkomend geval moet bieden;

7° de maatregelen die moeten worden genomen met het oog op de voortzetting, de verhuring, de overdracht of de beëindiging van de handelszaken en ondernemingen die de minderjarige heeft verkregen.

§ 2. De vrederechter kan gedurende de voogdij op verzoek van de voogd, van de toeziende voogd, van de procureur des Konings, van enige andere belanghebbende of zelfs ambtshalve, zijn vroegere beslissingen betreffende de in paragraaf 1 opgesomde aangelegenheden wijzigen na de voogd, de toeziende voogd en de minderjarige indien hij vijftien jaar oud is, te hebben gehoord.

§ 3. De vrederechter kan een in § 1, 4°, bedoelde instelling de opdracht toevertrouwen om bij haar gedeponeerde en aan de minderjarige toebehorende kapitalen, effecten en waardepapieren te beheren.

De vrederechter bepaalt de voorwaarden van dit beheer.

[Art. 408.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Effecten aan toonder, alsook andere waardepapieren die aan de minderjarige behoren of die hem in de loop van de voogdij toekomen, worden gedeponereerd op de rekening die overeenkomstig artikel 407, § 1, 4°, op zijn naam is geopend.

Onverminderd artikel 409, § 2, vierde lid, vernieuwt de voogd op de vervaldag zonder bijzondere machtiging de plaatsing van het nominaal kapitaal in gelijkaardige waarden.

[Art. 409.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> § 1. Het saldo van de inkomsten bedoeld in artikel 407, § 1, 3°, wordt belegd overeenkomstig de voorwaarden die de vrederechter vaststelt in de beschikking welke bij het ontstaan van de voogdij of tijdens de voogdij overeenkomstig artikel 407 wordt genomen.

§ 2. De voogd kan slechts met medeondertekening van de toeziende voogd kwijting geven van de kapitalen die de minderjarige in de loop van de voogdij ontvangt.

Hij plaatst deze kapitalen overeenkomstig artikel 407, § 1, 4°, op de rekening die op naam van de minderjarige is geopend.

Zulks moet geschieden binnen een termijn van 15 dagen te rekenen van de ontvangst van de kapitalen. Na het verstrijken van die termijn is de voogd van rechtswege de interesten verschuldigd.

Na het advies van de voogd, van de toeziende voogd en van de minderjarige indien hij vijftien jaar oud is, te hebben ingewonnen, bepaalt de vrederechter op verzoek van de voogd de voorwaarden waaronder later een meer rendabele plaatsing kan geschieden.

[Art. 410.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> § 1. De vrederechter moet de voogd bijzondere machtiging verlenen om :

1° de goederen van de minderjarige, met uitzondering van de vruchten en de onbruikbare voorwerpen, te vervreemden, tenzij het beheer is opgedragen aan een instelling bedoeld in artikel 407, § 1, 4°;

2° een lening aan te gaan;

3° de goederen van de minderjarige te hypothekeren of in pand te geven;

4° een pachtcontract, een handelshuurovereenkomst of een gewone huurovereenkomst van meer dan negen jaar te sluiten alsook een handelshuurovereenkomst te hernieuwen;

5° ^[2] een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel te verwerpen ^[4], onverminderd artikel ^[5] 4.40, § 3, van het Burgerlijk Wetboek ^[5] ^[4] of te aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden; de vrederechter kan bij een met redenen omklede beschikking machtiging verlenen om een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel zuiver te aanvaarden, rekening houdende met de aard en de omvang van het geërfde vermogen en voor zover de baten kennelijk de lasten van het geërfde vermogen overschrijden; ^[2]

6° een schenking of een legaat onder bijzondere titel te aanvaarden;

7° de minderjarige in rechte te vertegenwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan die bedoeld in de artikelen 1150, 1180-1° en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek; (Geen enkele machtiging is evenwel vereist in geval van burgerlijke partijstelling ^[1] ... ^[1];) <W 2003-02-13/54, art. 5, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>

8° een overeenkomst van onverdeeldheid te sluiten;

9° een onroerend goed aan te kopen;

10° ^[3] de minderjarige te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van vermoedelijk erfgenaam bij een door de wet toegelaten erfovereenkomst, waarbij de vermelde erfovereenkomst echter niet, in hoofde van de minderjarige, de verzaking aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap tot gevolg kan hebben; ^[3]

11° een dading aan te gaan of een arbitrage-overeenkomst te sluiten;

12° een handelszaak voort te zetten die is verkregen door wettelijke erfopvolging of door erfopvolging krachtens uiterste wil. Het bestuur van de handelszaak mag worden opgedragen aan een bijzondere bewindvoerder onder het toezicht van de voogd. De vrederechter kan zijn toestemming te allen tijde intrekken;

13° souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen, zelfs als het om voorwerpen van geringe waarde gaat te vervreemden.

(14° te beschikken over de goederen die onbeschikbaar zijn op grond van een beslissing genomen krachtens artikel 379, op grond van artikel ^[5] 4.40, §§ 1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek ^[5] of overeenkomstig een beslissing van de familieraad genomen voor de inwerkingtreding van de wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen.) <W 2003-02-13/54, art. 5, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>

§ 2. De verkoop van de roerende of onroerende goederen van de minderjarige gebeurt openbaar. Aan de voogd kan evenwel machtiging worden verleend om de roerende of onroerende goederen onderhands te verkopen.

Deze machtiging wordt verleend indien het belang van de minderjarige zulks vereist. Er wordt uitdrukkelijk in vermeld waarom de onderhandse verkoop de belangen van de minderjarige dient. Onroerende goederen worden verkocht overeenkomstig het ontwerp van verkoopakte opgesteld door een notaris en goedgekeurd door de vrederechter.

De vrederechter wint de nodige inlichtingen in. Hij kan inzonderheid het advies inwinnen van eenieder die hij daartoe geschikt acht.

Souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen kunnen niet worden vervreemd tenzij zulks volstrekt noodzakelijk is en worden ter beschikking van de minderjarige gehouden tot zijn meerderjarigheid.

In elk geval wordt de minderjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt uitgenodigd om, indien hij dit wenst, gehoord te worden vooraleer machtiging kan worden verleend.

(1) <W 2010-04-18/06, art. 2, 049; Inwerkingtreding : 20-05-2010>

(2) <W 2017-07-06/24, art. 70, 075; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

(3) <W 2017-07-31/25, art. 4, 083; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

(4) <W 2020-07-31/03, art. 77, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(5) <W 2022-01-19/18, art. 10, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 411.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De voogd en de toeziende voogd kunnen geen goederen van de minderjarige verkrijgen, noch rechtstreeks, noch door een tussenpersoon, behalve op grond van ^[1] boek 4, titel 1, ondertitels 9 en 10, van het Burgerlijk Wetboek ^[1] of in het kader van een gerechtelijke of minnelijke verdeling overeenkomstig artikel 1206 van het Gerechtelijk Wetboek. Zij kunnen de goederen van de minderjarige slechts in huur nemen wanneer de vrederechter daartoe op schriftelijk verzoek machtiging verleent. In dat geval bepaalt de vrederechter in zijn beschikking de huurvoorwaarden, alsook de

bijzondere waarborgen verbonden aan de aldus toegestane huur.

(1)<W 2022-01-19/18, art. 11, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 412.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De vrederechter kan alle maatregelen nemen om zich te informeren over de familiale, morele en materiële toestand van de minderjarige, alsook over diens leefomstandigheden.

In het bijzonder kan hij de procureur des Konings verzoeken om, door de bemiddeling van de bevoegde sociale dienst, over al deze punten alle dienstige inlichtingen in te winnen.

[Afdeling V.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> - Voogdijrekeningen en voogdijverslag.

[Art. 413.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De voogd legt jaarlijks de rekening inzake zijn beheer neer in het procesdossier. Deze rekening wordt eveneens overhandigd aan de toeziende voogd en aan de minderjarige indien hij vijftien jaar oud is. De vrederechter kan, ambtshalve of op verzoek van de toeziende voogd, de voogd oproepen teneinde in raadkamer toelichtingen te geven.

De Koning bepaalt de inhoud en de vorm van de rekeningen inzake het beheer.

[Art. 414.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Indien de voogd moet worden vervangen, worden de voogdijrekeningen afgesloten op de dag van de beschikking waarbij de nieuwe voogd wordt benoemd, zulks onverminderd de toepassing van artikel 391.

[Art. 415.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Binnen een maand na beëindiging van de taken van de voogd wordt de definitieve voogdijrekening in aanwezigheid van de vrederechter en van de toeziende voogd met het oog op de goedkeuring ervan overhandigd aan de minderjarige die meerderjarig of ontvoogd is geworden, aan de nieuwe voogd of aan de titularis van het ouderlijk gezag, waarbij de kosten in voorkomend geval ten laste van de minderjarige of de voogd komen. De voogdijrekening wordt eveneens overhandigd aan de minderjarige die vijftien jaar oud is.

Er wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin bevonden wordt dat de rekening en verantwoording is gedaan, dat de rekening is goedgekeurd en dat de voogd kwijting is verleend.

Elke goedkeuring van de voogdijrekening voorafgaand aan de datum van het proces-verbaal bedoeld in het tweede lid, is nietig.

Bij betwisting wordt overeenkomstig de artikelen 1358 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek rekening en verantwoording voor de rechtbank gedaan.

[Art. 416.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Zolang de definitieve voogdijrekening niet is goedgekeurd, kunnen tussen de minderjarige en zijn vroegere voogd geen geldige overeenkomsten worden gesloten.

Op voorlegging van een eensluidend afschrift van het overeenkomstig artikel 415 opgemaakte proces-verbaal verleent de nieuwe voogd of de minderjarige opheffing van de zekerheidstelling die de voogd inzake zijn beheer heeft gegeven.

[Art. 417.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De goedkeuring van de rekening doet geenszins afbreuk aan de aansprakelijkheidsvorderingen die de minderjarige tegen de voogd en tegen de toeziende voogd kan instellen.

[Art. 418.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Het bedrag van het door de voogd verschuldigde saldo brengt van rechtswege intrest op zodra de rekening is goedgekeurd en ten laatste drie maanden na beëindiging van de voogdij. De intresten van het bedrag dat de minderjarige aan de voogd verschuldigd is, beginnen slechts te lopen op de dag dat tot betaling is aangemaand na goedkeuring van de rekening.

[Art. 419.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Vorderingen van de minderjarige tegen zijn voogd of zijn toeziende voogd betreffende feiten en rekeningen van de voogdij verjaren na 5 jaar te rekenen van de meerderjarigheid, zelfs indien de minderjarige ontvoogd is geworden.

[Art. 420.](#) <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De voogd brengt jaarlijks bij de vrederechter en de toeziende voogd verslag uit over de opvoeding en de opvang van de minderjarige, alsook over de maatregelen die hij heeft genomen voor de ontplooiing van de persoon van de minderjarige. Het verslag wordt bij het procesdossier gevoegd.

(NOTA : art. 421 tot 426 opgeheven door <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001>)

(NOTA : art. 427 tot 475 opgeheven door <W 2001-04-29/39, art. 13, 012, Inwerkingtreding : 01-08-2001>)

[HOOFDSTUK IIbis.](#) - PLEEGVOOGDIJ.

[Art. 475bis.](#) <W 31-03-1987, art. 58> Wanneer iemand die ten minste 25 jaar oud is, zich verbindt om een niet ontvoogd minderjarig kind te onderhouden, op te voeden en in staat te stellen de kost te verdienen, kan hij zijn

pleegvoogd worden, met instemming van degenen wier toestemming vereist is voor de adoptie van minderjarigen.

Een echtgenoot kan slechts met toestemming van de andere echtgenoot pleegvoogd worden.

[Art. 475ter](#). <W 31-03-1987, art. 58> De overeenkomst waarbij de pleegvoogdij tot stand komt en, in voorkomend geval, de toestemming van de echtgenoot van de pleegvoogd worden vastgesteld bij authentieke akte opgemaakt door de vrederechter van de verblijfplaats van de minderjarige of door een notaris.

Deze overeenkomst heeft eerst haar gevolgen nadat zij, op aanvraag van de pleegvoogd, bekrachtigd is door de [\[1\] familierechtbank](#)¹.

De [\[1\] familierechtbank](#)¹ behandelt de aanvraag in raadkamer. De pleegvoogd en, in voorkomend geval, zijn echtgenoot, het kind indien het meer dan 15 jaar oud is, zijn voogd en toeziende voogd indien het reeds onder voogdij staat, alsmede degenen die overeenkomstig het vorige artikel hun instemming met de pleegvoogdij hebben betuigd, worden door de rechtbank gehoord, althans opgeroepen. (...). [\[1\]](#) De procureur des Konings wordt gehoord of brengt een schriftelijk advies uit.¹ <W 2001-04-29/39, art. 14, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

(1)<W 2013-07-30/23, art. 67, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 475quater](#). <W 31-03-1987, art. 58> De pleegvoogd beheert de goederen van zijn pleegkind, zonder het genot ervan te hebben en zonder de uitgaven voor onderhoud en opvoeding te mogen toerekenen op de inkomsten van de minderjarige.

Hij oefent eveneens het recht van bewaring over het pleegkind uit, voor zover het zijn gewone verblijfplaats bij hem heeft.

(Gedurende de pleegvoogdij hebben de ouders van het kind alsmede degenen die het hebben geadopteerd of ten volle geadopteerd, niet langer het genot van de goederen van de minderjarige.) <W 31-03-1987, art. 59>

(Voor het overige wijkt de pleegvoogdij niet af van de regels betreffende de uitoefening van de rechten en verplichtingen die voortvloeien (uit het ouderlijk gezag) of de voogdij en met name van het recht om toe te stemmen in het huwelijk, de adoptie of de volle adoptie van de minderjarige en om zijn ontvoogding te vorderen.) <W 19-01-1990, art. 31> <W 2001-04-29/39, art. 15, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 475quinqüies](#). <W 31-03-1987, art. 58> De pleegvoogdij neemt een einde bij de meerderjarigheid van het pleegkind. Indien het pleegkind evenwel op dat ogenblik niet in staat is om de kost te verdienen, kan de pleegvoogd door de [\[1\] familierechtbank](#)¹ worden veroordeeld om het schadeloos te stellen. Deze schadeloosstelling bestaat in hulpmiddelen die geschikt zijn om het pleegkind een beroep te verschaffen, onverminderd de overeenkomsten die met het oog op dit geval mochten zijn gesloten.

De pleegvoogdij neemt ook een einde bij overlijden van de pleegvoogd. Indien het pleegkind op dat ogenblik behoeftig is, moet het uit de nalatenschap van de pleegvoogd middelen van bestaan verkrijgen, waarvan, zo daarin niet tevoren door een uitdrukkelijke overeenkomst is voorzien, het bedrag en de aard geregeld worden ofwel in der minne tussen de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige en de rechthebbenden op de nalatenschap van de pleegvoogd, ofwel door de [\[1\] familierechtbank](#)¹ in geval van geschil.

De pleegvoogdij en de verplichtingen van de pleegvoogd of zijn nalatenschap nemen ook een einde wanneer het pleegkind komt te overlijden of wanneer het ontvoogd, geadopteerd of (ten volle geadopteerd) wordt. <W 31-03-1987, art. 60>

(1)<W 2013-07-30/23, art. 68, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 475sexies](#). <W 2001-04-29/39, art. 16, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De [\[1\] familierechtbank](#)¹ kan aan de pleegvoogdij een einde maken op verzoek :

1° hetzij van de pleegvoogd;

2° hetzij van degenen die overeenkomstig artikel 475bis met de pleegvoogdij hebben ingestemd of van degenen die het kind hebben erkend of gewettigd na de totstandkoming van de pleegvoogdij;

3° hetzij van de procureur des Konings.

De [\[1\] familierechtbank](#)¹ behandelt het verzoek op de wijze omschreven in artikel 475ter, derde lid.

Indien zij aan de pleegvoogdij een einde maakt, kan zij desgevraagd, na het advies van de personen bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, te hebben ingewonnen en na de procureur des Konings te hebben gehoord, de verplichting van de pleegvoogd om het kind te onderhouden en het de mogelijkheid te bieden in zijn levensonderhoud te voorzien, beperken of opheffen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 69, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 475septies](#). <W 31-03-1987, art. 58> De pleegvoogd die het beheer over enig goed van zijn pleegkind heeft gehad, moet daarvan rekening en verantwoording doen (overeenkomstig de artikelen 413 tot 420). <W 2001-04-29/39, art. 13, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[HOOFDSTUK III.](#) - ONTVOOGDING.

[Art. 476](#). Het huwelijk van de minderjarige heeft van rechtswege zijn ontvoogding ten gevolge.

(Ieder van de echtgenoten is van rechtswege curator over zijn minderjarige echtgenoot. Wanneer beiden minderjarig zijn, wordt de curatele geregeld overeenkomstig artikel 480.) <W 30-04-1958, art. 4>

[Art. 477.](#) <W 08-04-1965, art. 21, 1> De minderjarige die de volle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt, kan door de [[1](#) familierechtbank][1](#) worden ontvoogd op verzoek van zijn ouders of, wanneer dezen het niet eens zijn, op verzoek van een hunner.

De vader of de moeder die geen verzoek heeft ingediend evenals, in voorkomend geval, degene aan wie de bewaring van het kind is toevertrouwd, moeten alleszins vooraf worden gehoord of opgeroepen.

(De minderjarige wiens vader of moeder overleden is of wiens afstamming slechts ten aanzien van een van zijn ouders vaststaat en die de volle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt, kan door de [[1](#) familierechtbank][1](#) worden ontvoogd op verzoek van de enige ouder.) <W 31-03-1987, art. 61A>

(Als die ouder een zodanig verzoek niet indient, kan de ontvoogding worden verzocht door de procureur des Konings.) <W 31-03-1987, art. 61B>

(1)<W 2013-07-30/23, art. 70, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 478.](#) <W 2001-04-29/39, art. 18, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De minderjarige die geen ouders heeft en die vijftien jaar oud is, kan worden ontvoogd indien de voogd en de toeziende voogd hem daartoe geschikt oordelen.

De voogd en de toeziende voogd dienen daartoe een verzoek in bij de [[1](#) familierechtbank][1](#), die optreedt overeenkomstig artikel 477. Wanneer zij het niet eens zijn, wordt het verzoek door een van hen ingediend. In dat geval moet de [[1](#) familierechtbank][1](#) degene die geen verzoek heeft ingediend, horen of oproepen.

Op verzoek van het openbaar ministerie wordt een eensluidend verklaard afschrift van het overeenkomstig dit artikel uitgesproken vonnis overgezonden aan de vrederechter van de plaats waar de voogdij is opgevalen.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 71, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 479.](#) <W 2001-04-29/39, art. 19, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Wanneer de voogd niets heeft ondernomen om de minderjarige die voldoet aan de in artikel 478 gestelde voorwaarden te ontvoogden en wanneer een of meer bloedverwanten of aanverwanten tot in de vierde graad van deze minderjarige hem geschikt oordelen om te worden ontvoogd, kunnen zij de procureur des Konings verzoeken zich met het oog op de ontvoogding tot de [[1](#) familierechtbank][1](#) te wenden.

De minderjarige kan te dien einde eveneens een verzoek indienen bij de procureur des Konings.

Artikel 478, derde lid, is van toepassing.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 72, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 480.](#) <W 10-03-1975, art. 2> Indien de ontvoogde minderjarige geen curator van rechtswege heeft, wordt hem een curator toegevoegd door de [[1](#) familierechtbank][1](#), hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van enige belanghebbende :

De [[1](#) familierechtbank][1](#) benoemt op verzoek een curator ad hoc. De verzoeker kan aan de rechtbank een of meer kandidaten voor die taak voorstellen.

De voogdijrekening wordt gedaan aan de ontvoogde minderjarige, al naar het geval bijgestaan door de curator of door de curator ad hoc.

(1)<W 2013-07-30/23, art. 73, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 481.](#) De ontvoogde minderjarige mag verhuringen aangaan waarvan de duur negen jaren niet te boven gaat; hij neemt zijn inkomsten in ontvangst, geeft daarvan kwijting en verricht alle daden van louter beheer, zonder dat hij daartegen in zijn recht kan worden hersteld in de gevallen waarin de meerderjarige zelf dit niet zou kunnen.

[Art. 482.](#) Hij mag geen onroerende rechtsovereenkomst instellen, noch zich op zodanige rechtsovereenkomst verdedigen, noch zelfs roerende kapitalen in ontvangst nemen en daarvan kwijting geven zonder de bijstand van zijn curator, die in het laatste geval op de belegging van het ontvangen kapitaal toeziet.

[Art. 483.](#) <W 2001-04-29/39, art. 20, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De ontvoogde minderjarige mag onder geen enkel voorwendsel leningen aangaan zonder machtiging van de vrederechter gegeven overeenkomstig artikel 410, § 1.

[Art. 484.](#) Evenmin mag hij zijn onroerende goederen verkopen of vervreemden of enige daad verrichten buiten die van louter beheer, (zonder de regels betreffende de voogdij in acht te nemen). <W 2001-04-29/39, art. 21, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

Verbintenissen die hij door aankopen of op andere wijze mocht hebben aangegaan, kunnen verminderd worden, ingeval zij buitensporig zijn; de rechtbanken nemen hierbij in aanmerking het vermogen van de minderjarige, de goede of kwade trouw van de personen die met hem hebben gehandeld, het nut of de nutteloosheid van de uitgaven.

[Art. 485.](#) <W 08-04-1965, art. 21, 4> Aan iedere ontvoogde minderjarige die er niet toe in staat blijkt zichzelf te leiden of wiens verbintenissen ingevolge het vorige artikel zijn verminderd, kan het voordeel van de ontvoogding ontnomen worden; de ontvoogding wordt ingetrokken met inachtneming van dezelfde vormen als bij het verlenen van de ontvoogding zijn nagekomen, de minderjarige gehoord of opgeroepen.

De procureur des Konings kan eveneens de intrekking van de ontvoogding aanvragen, (...). <W 2001-04-29/39, art. 22, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 486.](#) Vanaf de dag dat de ontvoogding is ingetrokken, komt de minderjarige terug onder voogdij en hij blijft onder voogdij totdat hij zijn meerderjarigheid zal hebben bereikt.

[Art. 487.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 33>

[HOOFDSTUK IV.](#) [¹ Opschorting van het stemrecht van de minderjarigen ouder dan zestien jaar voor de verkiezing van het Europees Parlement]¹

(1)<W 2023-12-25/12, art. 15, 104; Inwerkingtreding : 13-01-2024>

[Art. 487bis.](#)[¹ Met betrekking tot de minderjarige ouder dan 16 jaar die niet de bevoegdheid heeft om zelf zijn rechten en plichten uit te oefenen op autonome wijze, kan de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de minderjarige, van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings, bij een met redenen omklede beschikking, het stemrecht van deze minderjarige opschorten totdat deze meerderjarig is, overeenkomstig de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, en rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden en de gezondheidstoestand van de minderjarige.]¹

(1)<W 2023-12-25/12, art. 16, 104; Inwerkingtreding : 13-01-2024>

[Art. 487ter.](#)
<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 25, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 487quater.](#)
<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 25, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 487quinquies.](#)
<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 25, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 487sexies.](#)
<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 25, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 487septies.](#)
<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 25, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 487octies.](#)
<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 25, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[TITEL XI.](#) - [¹ Meerderjarigheid en beschermde personen]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 26, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[HOOFDSTUK I.](#) - MEERDERJARIGHEID.

[Art. 488.](#) <W 19-01-1990, art. 2> De meerderjarigheid is vastgesteld op de volle leeftijd van achttien jaren; op die leeftijd is men bekwaam tot alle handelingen van het burgerlijk leven.

[HOOFDSTUK Ibis.](#) - VOORLOPIG BEWIND OVER DE GOEDEREN TOEBEHOREND AAN EEN MEERDERJARIGE.
<W 18-07-1991, art. 2>

[Art. 488bis.](#)<Ingevoegd bij W 18-07-1991, art. 3 tot 13> A. De meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren, kan met het oog op de bescherming ervan, een voorlopige bewindvoerder toegevoegd worden, als hem nog geen wettelijke vertegenwoordiger werd toegevoegd.

B. (§ 1. Op zijn verzoek, op verzoek van elke belanghebbende of van de procureur des Konings kan aan de te beschermen persoon een voorlopige bewindvoerder worden toegevoegd door de vrederechter van zijn verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van zijn woonplaats.

De vrederechter kan die maatregel ambtshalve nemen, wanneer bij hem een verzoek werd ingediend als bedoeld in de artikelen 5, § 1, en 23 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke of wanneer bij hem een omstandig verslag wordt ingediend als bedoeld in artikelen 13, 14 en

25 van dezelfde wet. Artikel 7, § 1, van dezelfde wet is in dit geval eveneens van toepassing.

§ 2. Eenieder kan ten overstaan van de vrederechter van zijn verblijfplaats en subsidiair van zijn woonplaats of ten overstaan van een notaris een verklaring afleggen waarin hij zijn voorkeur te kennen geeft omtrent een aan te wijzen voorlopige bewindvoerder indien hijzelf niet meer in staat zou zijn om zijn goederen te beheren. Van deze verklaring wordt (een proces-verbaal of een authentieke akte) opgesteld. Het proces-verbaal wordt medeondertekend door de persoon die de verklaring heeft afgelegd. De vrederechter kan zich op verzoek en op kosten van de verzoeker naar diens verblijfplaats en in voorkomend geval, naar diens woonplaats begeven om een verklaring op te nemen. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

Binnen vijftien dagen na het afleggen van voormelde verklaring laat de griffier of de notaris deze verklaring opnemen in een centraal register dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat.

De Koning bepaalt de nadere regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal register. De Koning bepaalt welke autoriteiten gratis toegang hebben. (De Koning bepaalt het tarief van de kosten voor de opneming van de verklaringen.) <W 2003-12-22/42, art. 382, 019; Inwerkingtreding : 31-12-2003>

Vooraleer de vrederechter kennis neemt van een verzoekschrift, moet de griffier nagaan of in het tweede lid bedoeld register een verklaring werd opgenomen. In dat geval, laat hij door de notaris of de vrederechter, bij wie de verklaring werd afgelegd, een eensluidend verklaard uittreksel verzenden.

Eenieder kan op ieder moment op dezelfde wijze als bepaald in het eerste en tweede lid de verklaring herroepen en desgevallend een nieuwe voorkeur uitdrukken. Er wordt voorts gehandeld zoals bepaald in de vorige leden. De vrederechter of notaris voor wie de herroeping plaatsheeft, stelt de vrederechter of notaris voor wie de oorspronkelijke verklaring werd afgelegd, hiervan in kennis. Deze laatste vermeldt de wijziging op de oorspronkelijke akte.

De vrederechter kan om ernstige redenen, gemotiveerd afwijken van de in het eerste lid, uitgedrukte wil.

§ 3. De vader (en/of de moeder, de echtgenoot,) de wettelijk samenwonende, de persoon met wie de beschermde persoon een feitelijk gezin vormt, de vertrouwenspersoon of een lid van de naaste familie die als voorlopige bewindvoerder werd aangesteld, kan ten overstaan van de vrederechter een verklaring afleggen waarin de voorkeur te kennen wordt gegeven over de aan te wijzen voorlopige bewindvoerder indien het mandaat door hem of haar niet zelf verder kan worden uitgeoefend. Van deze verklaring wordt een proces-verbaal opgesteld, dat onmiddellijk bij het dossier bedoeld in artikel 488bis, c), § 4 wordt gevoegd. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

Telkens wanneer de vrederechter een voorlopige bewindvoerder aanstelt ter vervanging of opvolging van de voorlopige bewindvoerder bedoeld in het voorgaande lid, moet hij vooraf nagaan of in het dossier een verklaring werd opgenomen. De vrederechter kan om een ernstige reden, bij gemotiveerde beschikking afwijken van de in het eerste lid bedoelde verklaring.

§ 4. De te beschermen persoon heeft het recht zich, voor de duur van het voorlopig bewind, te laten bijstaan door een door hemzelf of, als hij er zelf geen aanwijst en indien nodig, door de vrederechter aangewezen vertrouwenspersoon, zoals bedoeld in § 7, (en in de artikelen) 488bis, c), § 2 en § 3, 488bis, d), en 488bis, f), § 1 en § 5. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

De aanwijzing gebeurt door een verzoek daartoe gericht aan de vrederechter door de te beschermen persoon of door een derde in het belang van de te beschermen persoon bij de aanvang of tijdens de duur van het voorlopig bewind.

Indien de vertrouwenspersoon vaststelt dat de voorlopige bewindvoerder tekort schiet in de uitoefening van zijn taak, moet hij, als belanghebbende, de vrederechter verzoeken de beschikking te herzien, overeenkomstig artikel 488bis, d).

§ 5. Het verzoek tot aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder vermeldt, op straffe van nietigheid :

1. de dag, maand en het jaar;
2. de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoeker, alsook de graad van verwantschap of de aard van de betrekkingen die er bestaan tussen de verzoeker en de te beschermen persoon;
3. het voorwerp van de vordering en in het kort de gronden ervan;
4. de naam, voornaam, de verblijf- of woonplaats van de te beschermen persoon en in voorkomend geval van zijn vader en/of zijn moeder, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende of de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt;
5. de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen.

Het verzoekschrift moet worden ondertekend door de verzoeker of zijn advocaat en vergezeld zijn van een attest van verblijfplaats, of, bij ontstentenis, van woonplaats van de te beschermen persoon dat ten hoogste vijftien dagen oud is.

Het verzoekschrift vermeldt bovendien en voor zover mogelijk :

1. de plaats en datum van geboorte van de te beschermen persoon;
2. de aard en de samenstelling van de te beheren goederen;
3. de naam, de voornaam en de woonplaats van de meerderjarige familieleden in de dichtste graad, doch niet verder dan de tweede graad.

Als het verzoekschrift onvolledig is, vraagt de vrederechter de verzoeker om het binnen acht dagen aan te vullen.

Het verzoekschrift kan tevens suggesties vermelden betreffende de keuze van de aan te stellen voorlopige bewindvoerder, alsook betreffende de aard en de omvang van diens bevoegdheden.

De artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

§ 6. Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt, behoudens in spoedeisende gevallen, een omstandige geneeskundige verklaring bij het verzoekschrift gevoegd, die ten hoogste vijftien dagen oud is, en de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon beschrijft.

De verklaring vermeldt of de te beschermen persoon zich kan verplaatsen, en in het bevestigend geval, indien zulks gelet op zijn toestand, aangewezen is. Tevens vermeldt deze verklaring (of de te beschermen persoon nog kennis kan nemen) van de rekenschap van het beheer. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

Deze geneeskundige verklaring mag niet worden opgesteld door een geneesheer die een bloed- of aanverwant is van de te beschermen persoon of van de verzoeker, of op enigerlei wijze verbonden is aan de instelling waar de te beschermen persoon zich bevindt.

Indien er om redenen van dringendheid geen geneeskundige verklaring bij het verzoekschrift is gevoegd, gaat de vrederechter na of het aangevoerde motief van dringendheid gerechtvaardigd is.

In bevestigend geval, vraagt de vrederechter binnen acht dagen na de datum waarop het verzoekschrift is ontvangen dat de verzoeker een omstandige geneeskundige verklaring bezorgt, die voldoet aan de vereisten bepaald in het eerste tot derde lid.

§ 7. De vrederechter wint alle dienstige inlichtingen in; hij kan een geneesheer-deskundige aanstellen die advies moet uitbrengen over de gezondheidstoestand en de wilsafhankelijkheid van de te beschermen persoon.

De te beschermen persoon en desgevallend, zijn vader en/of zijn moeder, de echtgenoot, de wettelijke samenwonende, voor zover (de te beschermen persoon met hen samenleeft,) of de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt, worden door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om door de vrederechter in raadkamer te worden gehoord, desgevallend in aanwezigheid van hun advocaten en de vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

Bij de gerechtsbrief wordt een afschrift van het verzoekschrift en desgevallend een uittreksel van de verklaring bedoeld in artikel 488bis, b), § 2 gevoegd.

In de gerechtsbrief wordt vermeld dat de te beschermen persoon het recht heeft een advocaat en een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Daarenboven verwittigt de griffier bij gerechtsbrief de in het verzoekschrift vermelde familieleden dat er een verzoekschrift werd ingediend, van de plaats en het tijdstip van het verhoor van de te beschermen persoon.

De personen die bij gerechtsbrief worden opgeroepen, overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk worden aldus partij in het geding tenzij verzet hiertegen ter zitting. Van deze bepaling geeft de griffier kennis in de gerechtsbrief.

Deze familieleden kunnen persoonlijk op de zitting verschijnen en vragen gehoord te worden. Zij kunnen hun opmerkingen ook schriftelijk vóór de dag van de zitting aan de vrederechter meedelen. Er wordt overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid gehandeld indien de vrederechter overweegt ambtshalve een maatregel te nemen. Deze laatste mag zich eveneens begeven naar de verblijfplaats van de persoon of naar de plaats waar hij zich bevindt. Hiervan wordt een proces-verbaal opgesteld.

De vrederechter kan daarnaast eenieder horen die hij geschikt acht om hem in te lichten. De oproeping gebeurt door de griffier bij gerechtsbrief.) <W 2003-05-03/62, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2003 behalve § 2 waarvan Inwerkingtreding : 03-01-2005>

C. (§ 1. Bij gemotiveerde beschikking wijst de vrederechter een voorlopige bewindvoerder aan met inachtneming van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen, de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon en zijn gezinstoestand.

Onverminderd de artikelen 488bis, b), §§ 2 en 3, kiest de vrederechter bij voorkeur als voorlopige bewindvoerder desgevallend zijn vader en/of zijn moeder, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt, een lid van de naaste familie of in voorkomend geval, de vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon. In voorkomend geval, houdt hij hierbij rekening met de suggesties die in het verzoekschrift worden vermeld.

De voorlopige bewindvoerder mag niet gekozen worden onder de bestuurs- of personeelsleden van de instelling waarin de te beschermen persoon zich bevindt.

De Koning kan de uitoefening van de functie van voorlopige bewindvoerder afhankelijk maken van bepaalde voorwaarden onder meer om het aantal personen te beperken waarvoor een voorlopige bewindvoerder de goederen dient te beheren.

De aanwijzing geschiedt bij afzonderlijke beschikking wanneer bij de vrederechter een verzoekschrift ingediend is, bepaald in artikel 5, § 1, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke of wanneer bij hem een omstandig verslag wordt ingediend, als bedoeld in de artikelen 13 en 25, § 1, van dezelfde wet.

Binnen drie dagen na de uitspraak geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van de beschikking aan de aangestelde voorlopige bewindvoerder. De voorlopige bewindvoerder laat binnen acht dagen na zijn aanwijzing schriftelijk weten of hij die aanvaardt. Dit stuk wordt gevoegd bij het dossier.

Wordt de aanwijzing, bedoeld in het vorige lid, niet aanvaard, dan stelt de vrederechter ambtshalve een andere voorlopige bewindvoerder aan.

Na de aanvaarding door de voorlopige bewindvoerder wordt een afschrift van de beschikking van aanwijzing van de voorlopige bewindvoerder medegedeeld aan de procureur des Konings.

Binnen drie dagen na de ontvangst van de aanvaarding geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van de beschikking aan de verzoeker, aan de tussenkomende partijen, aan de te beschermen persoon en desgevallend aan de vertrouwenspersoon. Een niet ondertekend afschrift wordt, in voorkomend geval, bij gewone brief aan hun advocaten gezonden.

Een uitgifte van de beslissing kan onderaan op een exemplaar van het verzoekschrift worden gesteld.

§ 2. Uiterlijk één maand na de aanvaarding van zijn aanwijzing moet de voorlopige bewindvoerder een verslag opstellen met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon en dit verzenden aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens vertrouwenspersoon.

Daarenboven kan de vrederechter hem ervan ontslaan om dit verslag aan de beschermde persoon over te

zenden, voorzover deze niet in staat is ervan kennis te nemen.

§ 3. De voorlopige bewindvoerder geeft jaarlijks en binnen dertig dagen na het einde van zijn mandaat rekenschap aan de personen vermeld in § 2. In dit schriftelijk verslag worden minstens de volgende gegevens vermeld :

1. de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de voorlopige bewindvoerder;
2. de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de beschermde persoon en, in voorkomend geval, van zijn vertrouwenspersoon;
3. een overzicht van de inkomsten en uitgaven tijdens de voorbije periode en een overzicht van de stand van het beheerde vermogen bij de aanvang en op het einde van deze periode;
4. de data waarop de voorlopige bewindvoerder in de loop van het jaar persoonlijk contact heeft gehad met de beschermde persoon of diens vertrouwenspersoon;
5. de materiële levensvoorwaarden en de leefsituatie van de beschermde persoon alsmede de wijze waarop de voorlopige bewindvoerder daarop heeft ingespeeld.

In geval van overlijden van de beschermde persoon tijdens de duur van het voorlopig bewind legt de voorlopige bewindvoerder binnen dertig dagen zijn eindverslag neer ter griffie. Hiervan kan ter griffie kennis genomen worden door de erfgenamen van de beschermde persoon en de notaris die belast wordt met de aangifte en de verdeling van de nalatenschap. Dit geldt onverminderd de toepassing van artikel 1358 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Indien hij zulks nodig acht, kan de vrederechter van de voorlopige bewindvoerder waarborgen eisen, hetzij bij zijn aanwijzing, (hetzij gedurende de uitoefening) van zijn opdracht. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

De voorlopige bewindvoerder brengt de beschermde persoon op de hoogte van de handelingen die hij verricht. In bijzondere omstandigheden kan de vrederechter hem vrijstellen van deze verplichting. In dit geval brengt de voorlopige bewindvoerder de vertrouwenspersoon van de beschermde persoon (op de hoogte) Bij ontstentenis van een vertrouwenspersoon, kan de vrederechter een andere persoon of instelling aanwijzen die door de voorlopige bewindvoerder op de hoogte moet worden gebracht. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

§ 4. De schriftelijke verslagen opgemaakt met toepassing van §§ 2 en 3, worden op de griffie van het vredegerecht bewaard in een dossier op naam van de beschermde persoon.

Het dossier omvat eveneens :

1. een afschrift van de oorspronkelijke beschikking tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder;
2. de naam en het adres van de door de beschermde persoon aangewezen vertrouwenspersoon;
3. de naam en het adres van de andere persoon of instelling die door de vrederechter werd aangewezen met toepassing van de bepalingen van § 3;
4. een afschrift van alle beschikkingen getroffen met toepassing van de artikelen 488bis, d), tot 488bis, h);
5. de door de vrederechter gevoerde briefwisseling met betrekking (tot het voorlopige bewind.) <W 2003-05-03/62, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2003> <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

D. (De vrederechter kan te allen tijde, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de beschermde persoon of van elke belanghebbende evenals van de procureur des Konings of de voorlopige bewindvoerder, bij een gemotiveerde beschikking, een einde maken aan de opdracht van deze laatste, de bevoegdheden wijzigen die hem werden opgedragen of hem vervangen.

De vorderingen vermeld in het voorgaande lid worden bij eenzijdig verzoekschrift ingediend en worden door de verzoeker of zijn advocaat ondertekend. De vrederechter kan verder eenieder horen die hij geschikt acht om hem in te lichten. De voorlopige bewindvoerder behoort in alle gevallen te worden gehoord of opgeroepen.

De opdracht van de voorlopige bewindvoerder eindigt van rechtswege zodra de wettelijke vertegenwoordiger, benoemd in geval van onbekwaamverklaring of verklaring van verlengde minderjarigheid van de beschermde persoon, zijn taak aanvat, ingeval van aanstelling van een voorlopige bewindvoerder krachtens artikel 1246 van het Gerechtelijk Wetboek [¹], in geval van toekenning van de definitieve invrijheidstelling aan de geïnterneerde persoon]¹ en in geval van overlijden van de beschermde persoon. [¹ Het openbaar ministerie geeft de vrederechter kennis van de definitieve invrijheidstelling van de geïnterneerde persoon.]¹

Door een aan de vrederechter en aan de voorlopige bewindvoerder gerichte gewone brief kan de beschermde persoon op elk ogenblik afzien van de bijstand van de door hem aangewezen vertrouwenspersoon of een andere vertrouwenspersoon aanwijzen. Er bestaat tevens de mogelijkheid dit mondeling te doen, waarvan akte wordt opgesteld door de rechter met bijstand van de griffier, waarvan afschrift gezonden wordt aan de voorlopige bewindvoerder. Deze melding wordt opgenomen in het dossier.

De vrederechter kan, in het belang van de te beschermen persoon te allen tijde, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de voorlopige bewindvoerder of de procureur des Konings, bij een gemotiveerde beschikking beslissen dat de vertrouwenspersoon zijn functie niet meer kan uitoefenen.) <W 2003-05-03/62, art. 4, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2003>

E. § 1. Elke beslissing houdende aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder of wijziging van diens bevoegdheden wordt, door toedoen van de griffier, bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad opgenomen.

Hetzelfde geldt voor de beslissingen van opheffing of van vernietiging.

De bekendmaking moet geschieden binnen vijftien dagen na de uitspraak; de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te wijten zou zijn, zijn aansprakelijk jegens de betrokkenen indien bewezen wordt dat de vertraging of het verzuim het gevolg is van collusie.

(Binnen dezelfde termijn wordt de beslissing door de griffier betekend aan de burgemeester van de woonplaats van de beschermde persoon teneinde te worden aangetekend in het bevolkingsregister. De burgemeester verstrekt een uittreksel uit het bevolkingsregister met vermelding van de naam, het adres en de staat van bekwaamheid van een persoon aan de persoon zelf of aan elke derde die een belang aantoonst.) <W 2003-05-03/62, art. 5, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2003>

§ 2. Rekening houdend met de beperkte opdracht van de voorlopige bewindvoerder, kan de vrederechter bepalen dat de beslissingen bedoeld in § 1, door toedoen van de griffier, uitsluitend ter kennis zullen worden gebracht van de personen die hij aanwijst.

§ 3. De Koning kan andere maatregelen van openbaarmaking in het belang van derden voorschrijven.

F. (§ 1. De voorlopige bewindvoerder heeft tot taak de goederen van de beschermde persoon als een goed huisvader te beheren of de beschermde persoon in dat beheer bij te staan.

Bij de uitvoering van zijn opdracht pleegt hij op regelmatige tijdstippen overleg met de beschermde persoon of diens vertrouwenspersoon.

Hij kan zich in zijn beheer laten bijstaan door een of meer personen die onder zijn verantwoordelijkheid optreden.

Wanneer zijn belangen in strijd zijn met die van de beschermde persoon kan hij slechts optreden krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter.

Deze machtiging wordt verleend bij gemotiveerde beschikking op verzoek van de voorlopige bewindvoerder. De procedure van artikel 488bis, b), § 7, tweede en derde lid, is van toepassing.

§ 2. De rechter bepaalt, met inachtneming van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen evenals met de gezondheidstoestand van de beschermde persoon, de omvang van de bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder.

De vrederechter kan de handelingen of categorieën van handelingen aanwijzen die de beschermde persoon maar kan stellen met bijstand van zijn voorlopige bewindvoerder.

§ 3. Bij gebreke van aanwijzingen in de in artikel 488bis, c), bedoelde beschikking, vertegenwoordigt de voorlopige bewindvoerder de beschermde persoon in alle rechtshandelingen en procedures als eiser en als verweerder.

Evenwel kan hij slechts krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter :

a) de beschermde persoon in rechte vertegenwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan die bedoeld in de artikelen 1150, 1180-1°, 1187, tweede lid, en 1206, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek (en andere dan die met betrekking tot) huurcontracten, tot bewoning zonder akte of bewijs, tot sociale wetgeving ten gunste van de beschermde persoon en tot de burgerlijke partijstelling; <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

b) de roerende en onroerende goederen van de beschermde persoon vervreemden;

c) leningen aangaan en hypotheeken toestaan alsook toestemming geven tot het doorhalen van een hypothecaire inschrijving, met of zonder kwijting, en van de overschrijving van een bevel tot uitvoerend beslag zonder betaling;

d) berusten in een vordering betreffende onroerende rechten;

e) (een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel verwerpen of aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden;) <KB 2005-06-15/35, art. 2, 023; Inwerkingtreding : 30-06-2005>

f) (een schenking, of een legaat onder bijzondere titel aanvaarden;) <KB 2005-06-15/35, art. 2, 023; Inwerkingtreding : 30-06-2005>

g) een pachtovereenkomst of een handelshuurovereenkomst sluiten alsook een handelshuurovereenkomst hernieuwen en een huurovereenkomst voor een duur van meer dan negen jaar sluiten;

h) een dading aangaan;

i) een onroerend goed aankopen.

De vrederechter wordt geadieerd bij eenvoudig verzoekschrift. Hij wint alle dienstige inlichtingen in; hij kan onder meer de mening vragen van de beschermde persoon en van eenieder die hij geschikt acht om hem in te lichten, onverminderd de artikelen 1186 en 1193bis van het Gerechtelijk Wetboek, inzake verkopen van onroerende goederen.

Indien de vrederechter dat nuttig acht, wordt de handelszaak van de beschermde persoon voortgezet door zijn voorlopige bewindvoerder onder de door de vrederechter vastgestelde voorwaarden. Het bestuur ervan kan worden opgedragen aan een bijzondere bewindvoerder onder het toezicht van de voorlopige bewindvoerder. De bijzondere bewindvoerder wordt aangewezen door de ^[2] ondernemingsrechtbank^[2] op verzoek van de vrederechter.

§ 4. De woning van de beschermde persoon en het huisraad waarmee deze woning gestoffeerd is, moeten zo lang mogelijk te zijner beschikking blijven.

Als het, in het bijzonder bij langdurige opnemings of verblijf, noodzakelijk wordt of in het belang is van de beschermde persoon dat over de rechten in verband (daarmee wordt beschikt,) moet daartoe de machtiging bedoeld in § 3 verleend worden door de vrederechter. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

Deze machtiging wordt verleend krachtens de rechtspleging bepaald in artikel 488bis, f), § 3.

Souvenirs (en andere persoonlijke voorwerpen) worden niet vervreemd, tenzij dit strikt noodzakelijk is, en moeten door toedoen van de voorlopige bewindvoerder ter beschikking gehouden worden van de beschermde persoon. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

§ 5. Binnen de perken van de inkomsten die hij ontvangt betaalt de voorlopige bewindvoerder de kosten van onderhoud en behandeling die ten laste zijn van de beschermde persoon en stelt hij hem, na daarover met hem of met de vertrouwenspersoon te hebben overlegd, de sommen ter beschikking die hij nodig acht voor de verbetering van diens lot, een en ander onverminderd hetgeen bij wet en verordening bepaald is omtrent de vergoeding van de kosten van onderhoud van de zieken, gehandicapten en bejaarden. (Bovendien moet hij de toepassing) van de sociale wetgeving vorderen in het belang van de beschermde persoon. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

§ 6. De gelden en de goederen van de beschermde persoon worden volledig en duidelijk afgescheiden van het

persoonlijk vermogen van de voorlopig bewindvoerder. De banktegoeden van de beschermde persoon worden op zijn naam ingeschreven.) <W 2003-05-03/62, art. 6, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2003>

G. (De verkoop van de roerende en onroerende goederen van de beschermde persoon vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken IV en V van het vierde boek van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek.) <W 2003-05-03/62, art. 7, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2003>

H. (§ 1. De vrederechter kan aan de voorlopige bewindvoerder, bij een gemotiveerde beslissing, na de overlegging door de voorlopige bewindvoerder van het verslag bedoeld in artikel 488bis, c), § 3, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag niet hoger (mag zijn dan drie procent) van de inkomsten van de beschermde persoon. Naast de bezoldiging worden de gemaakte kosten vergoed, na door de vrederechter behoorlijk te zijn nagezien. Hij kan hem nochtans, na overlegging van met redenen omklede staten, een bezoldiging toekennen in verhouding tot de vervulde buitengewone ambtsverrichtingen. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

Het is de voorlopige bewindvoerder verboden, buiten de in het eerste lid vermelde bezoldigingen, enige bezoldiging of voordeel, van welke aard ook of van wie ook, te ontvangen met betrekking tot het uitoefenen (van het gerechtelijk mandaat) van voorlopige bewindvoerder. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

§ 2. De beschermde persoon kan slechts geldig schenken onder levenden of een uiterste wilsbeschikking maken na machtiging, op zijn verzoek, door de vrederechter. De vrederechter oordeelt over de wilsgeschiktheid van de beschermde persoon.

De vrederechter mag de machtiging om te schenken weigeren indien de beschermde persoon of zijn onderhoudsgerechtigden door de schenking behoeftig dreigen te worden.

De bepalingen van de artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. In afwijking van artikel 1026, 5°, van hetzelfde Wetboek, volstaat de handtekening van de verzoeker.

De vrederechter kan een geneesheer-deskundige aanstellen die advies moet uitbrengen over de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon.

De vrederechter wint alle dienstige inlichtingen in (en kan eenieder) die hij geschikt acht om hem in te lichten, oproepen bij gerechtsbrief om door hem in raadkamer te worden gehoord. Hij roept in ieder geval de voorlopige bewindvoerder op in geval van schenking. <Erratum, zie B.St. 13.04.2004, p. 20488>

De procedure van artikel 488bis, b), § 6, is van overeenkomstige toepassing.

§ 3. Onverminderd § 2 is de beschermde persoon bekwaam om een huwelijkscontract aan te gaan en zijn huwelijksvermogensstelsel te wijzigen met bijstand van de voorlopige bewindvoerder, na machtiging door de vrederechter op basis van het door de notaris opgestelde ontwerp.

In bijzondere gevallen kan de vrederechter de voorlopige bewindvoerder machtigen alleen op te treden.

De rechtspleging van artikel 488bis, f), § 3, tweede lid, is van toepassing.) <W 2003-05-03/62, art. 8, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2003>

I. Alle handelingen die door de beschermde persoon zijn verricht in strijd met de bepalingen van artikel 488bis, f), zijn nietig. Deze nietigheid kan uitsluitend door de beschermde persoon of de voorlopige bewindvoerder worden ingeroepen.

Het eerste lid is toepasselijk op de handelingen verricht na de indiening van het verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder.

J. De vordering tot nietigverklaring op grond van het voorgaand artikel verjaart door verloop van vijf jaren.

Deze termijn loopt, tegen de beschermde persoon, vanaf het tijdstip waarop hij van de betwiste handeling kennis heeft gekregen, of vanaf de betekening die hem ervan is gedaan na afloop van de opdracht van de voorlopige bewindvoerder.

Hij loopt, tegen zijn erfgenamen, vanaf het tijdstip waarop zij kennis ervan hebben gekregen of vanaf de betekening die hun ervan is gedaan na het overlijden van hun rechtsvoorganger.

De verjaring die tegen deze laatste is beginnen lopen, loopt verder tegen de erfgenamen.

De beschermde persoon of zijn erfgenamen kunnen echter, ook na verloop van die termijn, vergoeding voor geleden schade vorderen van een medecontractant die te kwader trouw was.

K. Betekeningen en kennisgevingen aan personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd, worden gedaan aan diens woonplaats of verblijfplaats.

(NOTA : dit artikel 488bis, A tot 488bis, K worden opgeheven door W 2013-03-17/14, art. 27, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(1)<W 2014-05-05/11, art. 85, 070; Inwerkingtreding : 01-10-2016 (zie art. 136. Overgangsbepalingen: art. 134 en 135)>

(2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 088; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

HOOFDSTUK II. - [¹ Beschermde personen]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 28, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Afdeling 1. - [¹ Toepassingsgebied]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 29, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 488/1.¹ De meerderjarige die wegens zijn gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in staat is zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan onder bescherming worden geplaatst, indien en

voor zover de bescherming van zijn belangen dit vereist.

[² Voor een minderjarige kan vanaf de volle leeftijd van zeventien jaar een verzoek tot plaatsing onder bescherming ingediend worden indien vaststaat dat hij bij zijn meerderjarigheid in de toestand zal verkeren als bedoeld in het eerste lid. De bescherming treedt in werking op het tijdstip waarop de beschermde persoon meerderjarig wordt.]²]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 30, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2014-04-25/23, art. 183, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 488/2. [¹ Een beschermingsmaatregel over de goederen kan worden bevolen voor meerderjarige personen die zich in staat van verkwisting bevinden, indien en voor zover de bescherming van hun belangen dit vereist.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 31, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Afdeling 2. - [¹ Buitengerechtelijke bescherming]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 32, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 489. [¹ De bepalingen van deze afdeling zijn uitsluitend van toepassing op daden van vertegenwoordiging die betrekking hebben op de goederen [² en de personen, en op daden van beheer zoals bedoeld in artikel 494, g)]²].¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 33, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 6, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Art. 490. [¹ De bijzondere of algemene lastgeving verleend door een wilsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige persoon waarvoor geen enkele beschermingsmaatregel werd getroffen als bedoeld in artikel 492/1, en die in het bijzonder tot doel heeft om voor hem een buitenrechterlijke bescherming te regelen [² , en de beëindiging van deze lastgeving krachtens het vijfde lid worden geregistreerd]² in het centraal register dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Het verzoek tot registratie gebeurt door de neerlegging van een voor eensluidend verklaard afschrift van de overeenkomst ter griffie van het vrederecht van de verblijfplaats van de lastgever en subsidiair van zijn woonplaats, of door tussenkomst van de notaris die de lastgevingsovereenkomst heeft opgesteld.

In deze overeenkomst kunnen een aantal beginselen worden opgenomen die de lasthebber bij de uitoefening van zijn opdracht in acht moet nemen.

Binnen vijftien dagen na het verzoek tot registratie van de lastgevingsovereenkomst laat de griffier of de notaris deze opnemen in het centraal register dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De Koning bepaalt de nadere regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal register. Hij bepaalt welke overheden gratis toegang hebben tot het centraal register en bepaalt het tarief van de kosten voor de registratie van de overeenkomsten.

[² De lasthebber, de meerderjarige lastgever die wilsbekwaam is of de ontvoogde minderjarige voor wie geen beschermingsmaatregel werd getroffen als bedoeld in artikel 492/1, delen hun beslissing om de overeenkomst te beëindigen aan de in het tweede lid bedoelde griffier of notaris mee. De lasthebber deelt deze informatie mee aan de vrederechter.]² De lastgever kan op dezelfde wijze ook de beginselen wijzigen die de lasthebber bij de uitoefening van zijn opdracht in acht moet nemen en die zijn opgenomen in die overeenkomst. De griffier of de notaris die in kennis is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te beëindigen, brengt de griffier of notaris door wiens tussenkomst de overeenkomst werd geregistreerd hiervan op de hoogte. Deze laatste vermeldt de wijziging op de oorspronkelijke akte of op het afschrift. Er wordt voorts gehandeld overeenkomstig het vierde lid.]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 34, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 7, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Art. 490/1. [¹ § 1. § 1. De in artikel 490 bedoelde bijzondere of algemene lastgeving eindigt niet van rechtswege wanneer de lastgever verkeert in de toestand als bedoeld in artikel 488/1 en 488/2.

In afwijking van het eerste lid kunnen in dat geval niet als lasthebber optreden :

1° de personen op wie een in afdeling 3 bedoelde rechterlijke beschermingsmaatregel van toepassing is;

2° de personen die krachtens artikel 496/6 geen bewindvoerder mogen zijn.

§ 2. De vrederechter kan hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de lastgever, de lasthebber, iedere belanghebbende evenals de procureur des Konings, een beslissing treffen omtrent de uitvoering van de lastgeving. [³ ...]³

Ingeval de vrederechter vaststelt dat de lastgever zich bevindt in de toestand als bedoeld in artikel 488/1 of 488/2, dat de lastgeving beantwoordt aan het belang van de lastgever en dat de lasthebber zijn opdracht heeft aanvaard, beveelt hij dat de lastgeving geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 490/2. De beslissing wordt bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de verzoeker, de lastgever en de lasthebber.

In het tegenovergestelde geval kan de vrederechter, bij een met bijzondere redenen omklede beschikking, met

toepassing van artikel 492/1 een rechterlijke beschermingsmaatregel bevelen die de lastgeving geheel of gedeeltelijk beëindigt, of daarbovenop komt. [3 ...]3

§ 3. [2 De lasthebber beoordeelt het tijdstip waarop de lastgever komt te verkeren in een toestand als bedoeld in artikel 488/1 of 488/2, in voorkomend geval, overeenkomstig hetgeen wordt bepaald in de lastgevingsovereenkomst bedoeld in artikel 490. Deze beoordeling is tegenstelbaar aan een derde te goeder trouw.]2

[3 ...]3]1

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 35, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 184, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 8, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Art. 490/2.[1 § 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling is de in artikel 490 bedoelde lastgeving onderworpen aan de artikelen 1984 tot 2010.

Bij de uitvoering van zijn opdracht neemt de lasthebber, voor zover mogelijk, de door de lastgever overeenkomstig artikel 490, derde lid, opgegeven beginselen in acht.

[2 De lasthebber betreft de lastgever zoveel mogelijk en in verhouding tot diens begripsvermogen bij de uitoefening van zijn opdracht. Hij pleegt bij de uitvoering van zijn opdracht op regelmatige tijdstippen en ten minste eenmaal per jaar overleg met de lastgever en, in voorkomend geval, de door de lastgever aangewezen personen.]2

Wanneer de belangen van de lasthebber in strijd zijn met die van de lastgever, stelt de vrederechter, ambtshalve of op verzoek van de lastgever of iedere belanghebbende, een lasthebber ad hoc aan. [2 ...]2

De gelden en de goederen van de lastgever worden volledig en duidelijk afgescheiden van het persoonlijke vermogen van de lasthebber. De banktegoeden van de lastgever worden op zijn naam ingeschreven.

[2 Heeft de lastgever meerdere lasthebbers aangewezen, dan worden de geschillen tussen hen beslecht in het belang van de lastgever, na getracht te hebben het standpunt van de partijen dichter bij elkaar te brengen overeenkomstig artikel 1247 van het Gerechtelijk Wetboek.]2

§ 2. [2 De vrederechter kan te allen tijde de bijzondere of algemene lastgeving bedoeld in artikel 490 geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de wijze waarop de lasthebber de opdracht uitvoert van die aard is dat de belangen van de lastgever in het gedrang komen. Hij kan deze lastgeving geheel of gedeeltelijk vervangen door rechterlijke beschermingsmaatregelen die beter overeenstemmen met de belangen van de lastgever. Hij kan de tenuitvoerlegging van de lastgeving of de uitoefening van de bevoegdheden van de lasthebber onderwerpen aan dezelfde vormvereisten als degene die van toepassing zijn op de rechterlijke beschermingsmaatregelen.

De vrederechter kan ofwel ambtshalve, ofwel op verzoek van enige belanghebbende of van de procureur des Konings, uitspraak doen over de uitvoeringsmodaliteiten van de lastgeving of over de bevoegdheden van de lasthebber. In geval van niet-naleving van de uitvoeringsmodaliteiten van de lastgeving of van de bevoegdheden van de lasthebber, gelden dezelfde sancties als degene waarin is voorzien voor een rechterlijke beschermingsmaatregel.]2

§ 3. De buitengerechtelijke beschermingsmaatregel neemt een einde :

1° [2 ingeval niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden bedoeld in de artikelen 488/1 en 488/2;]2

2° door [2 de registratie]2 van de opzegging van de lastgeving door de lasthebber overeenkomstig artikel 490, vijfde lid;

3° door [2 de registratie]2 van de herroeping van de lastgeving door de lastgever overeenkomstig artikel 490, vijfde lid;

4° door het overlijden van de lastgever of van de lasthebber of door diens plaatsing onder een rechterlijke beschermingsmaatregel, overeenkomstig artikel 492/1;

5° door een beslissing van de vrederechter genomen overeenkomstig § 2 of artikel 490/1, § 2, derde lid.]1

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 36, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 9, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Afdeling 3. - [1 Rechterlijke bescherming]1

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 37, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Onderafdeling 1. [1 Definities]1

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 38, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 491.[1 Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :

a) beschermde persoon : een meerderjarige persoon die door een rechterlijke beslissing overeenkomstig artikel 492/1 onbekwaam werd verklaard om één of meer handelingen te stellen;

b) [2 ...]2

c) [2 ...]2

d) [2 ...]2

e) bekwaamheid : de bevoegdheid om rechten en plichten zelf en zelfstandig uit te oefenen;
f) bijstand : wijze waarop de in hoofdstuk II/1, afdeling 4, onderafdeling 2, bedoelde onbekwaamheid wordt opgevangen waarbij de beschermde persoon zelf, maar niet zelfstandig een bepaalde handeling mag stellen;
g) vertegenwoordiging : wijze waarop de in hoofdstuk II/1, afdeling 4, onderafdeling 3, bedoelde onbekwaamheid wordt opgevangen waarbij de beschermde persoon niet zelfstandig, noch zelf een bepaalde handeling mag stellen.]]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 39, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 185, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Onderafdeling 2. - [[¹ De onbekwaamheid]]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 40, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 492.[[¹ De vrederechter kan ten aanzien van de persoon bedoeld in de artikelen 488/1 en 488/2 een rechterlijke beschermingsmaatregel bevelen wanneer en in de mate hij vaststelt dat dit noodzakelijk is en dat de bestaande wettelijke of buitengerechtelijke bescherming niet volstaat.

[[² ...]]²

De buitengerechtelijke beschermingsmaatregel blijft van toepassing in de mate dat hij verenigbaar is met de rechterlijke beschermingsmaatregel. In voorkomend geval bepaalt de vrederechter de voorwaarden waaronder de lastgeving verder kan worden uitgevoerd.]]¹

(1)<W 2014-04-25/23, art. 186, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 10, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Art. 492/1.[[¹ § 1. De vrederechter die een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de persoon beveelt, bepaalt de handelingen in verband met de persoon waarvoor de beschermde persoon onbekwaam is, met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden en zijn gezondheidstoestand. Hij somt deze handelingen uitdrukkelijk op in zijn beschikking.

Bij gebreke van aanwijzingen in de in het eerste lid bedoelde beschikking blijft de beschermde persoon bekwaam voor alle handelingen in verband met zijn persoon.

De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in ieder geval uitdrukkelijk over de bekwaamheid van de beschermde persoon met betrekking tot :

- 1° de keuze van zijn verblijfplaats;
- 2° het geven van de toestemming tot huwen bedoeld [[⁹ in de artikelen 146 en 165/1]]⁹;
- 3° het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot nietigverklaring van het huwelijk, bedoeld in de artikelen 180, 184 en 192;
- 4° het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontrichting van het huwelijk, bedoeld in artikel 229;
- 5° het indienen van een verzoek tot echtscheiding door onderlinge toestemming bedoeld in artikel 230;
- 6° het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot scheiding van tafel en bed bedoeld in artikel 311bis;
- 7° het erkennen van een kind overeenkomstig [[² artikel 328]]² ;
- 8° het voeren van gedingen als eiser of als verweerder betreffende zijn afstamming bedoeld in boek I, titel VII;
- 9° de uitoefening van het ouderlijk gezag over de persoon van de minderjarige, bedoeld in boek I, titel IX [[² en van de ouderlijke prerogatieven]]² ;
- 10° de aflegging van een verklaring van wettelijke samenwoning bedoeld in artikel 1476, § 1, alsook de beëindiging van de wettelijke samenwoning, bedoeld in artikel 1476, § 2;
- 11° in voorkomend geval, het afleggen van een verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, bedoeld in hoofdstuk III van het Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984;
- 12° de uitoefening van de rechten bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens;
- 13° de uitoefening van het recht bedoeld in de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord;
- 14° het richten van een verzoek tot naams- of voornaamswijziging, bedoeld in [[⁹ artikel 370/3]]⁹;
- 15° [[⁸ de uitoefening van de politieke rechten bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Grondwet;]]⁸
- 16° het verlenen van de toestemming om een experiment op de menselijke persoon uit te voeren overeenkomstig artikel 6 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon;
- 17° het verlenen van de toestemming tot het wegnemen van organen zoals bedoeld in artikel 5 of artikel 10 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen [[⁵ of het verzet daartegen overeenkomstig artikel 10 van dezelfde wet]]⁵;
- 18° de uitoefening van het recht op weigering om een autopsie uit te voeren op zijn kind van minder dan achttien maanden, bedoeld in artikel 3 van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden;
- [[² 19° [[⁵ het verlenen van de toestemming tot de wegneming van lichaamsmateriaal bij levenden bedoeld in de artikelen 10, 12 en 20, § 1, van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek,

of het verzet daartegen overeenkomstig de artikelen 12 en 20, § 2, van dezelfde wet;]^{5,2}

[³ 20° de uitoefening van activiteiten van wapenhandelaar, tussenpersoon, wapenverzamelaar of van andere personen bedoeld in hoofdstuk IV van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens;]³

[⁶ 21° de ondertekening of authenticatie met behulp van de elektronische identiteitskaart overeenkomstig artikel 6, § 7, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

22° de aflegging van de in artikel 135/1 bedoelde aangifte van de overtuiging dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.]⁶

[⁵ De rechter spreekt zich in alle gevallen ook uit over de bevoegdheid van de bewindvoerder om de rechten van de patiënt uit te oefenen op basis van artikel 14, § 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt voor het geval hij zelf deze rechten niet kan uitoefenen volgens voornoemde wet.]⁵

[² De onbekwaamheid om het ouderlijk gezag bedoeld in het derde lid, 9° uit te oefenen, heeft de onbekwaamheid voor de uitoefening van het wettelijk bewind bedoeld in § 2, derde lid, 17° tot gevolg.]²

§ 2. De vrederechter die een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de goederen beveelt, bepaalt, met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden, van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen en van de gezondheidstoestand van de beschermde persoon, de handelingen of categorieën van handelingen in verband met de goederen waarvoor deze onbekwaam is.

Bij gebreke van aanwijzingen in de in het eerste lid bedoelde beschikking is de beschermde persoon bekwaam voor alle handelingen met betrekking tot de goederen.

De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in ieder geval uitdrukkelijk over de bekwaamheid van de beschermde persoon met betrekking tot :

1° het vervreemden van zijn goederen;

2° het aangaan van een lening;

3° het in pand geven of hypotheekeren van zijn goederen alsook het geven van de toestemming tot doorhaling van een hypothecaire inschrijving, met of zonder kwijting, en van de overschrijving van een bevel tot uitvoerend beslag zonder betaling;

4° het afsluiten van een pachtcontract, een handelshuurovereenkomst of een gewone huurovereenkomst [⁵ ...]⁵;

5° het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel;

6° het aanvaarden van een schenking of een legaat onder bijzondere titel;

7° het optreden in rechte als eiser en verweerder;

8° het afsluiten van een overeenkomst van onverdeeldheid;

9° het aankopen van een onroerend goed;

10° het aangaan van een dading of het afsluiten van een arbitrageovereenkomst;

11° het voortzetten van een handelszaak;

12° het berusten in een vordering betreffende onroerende rechten;

13° het schenken onder levenden;

14° [⁷ een huwelijksstelsel te kiezen of te wijzigen;]⁷

[² 14/1° een overeenkomst als bedoeld in artikel 1478, vierde lid, af te sluiten en te wijzigen;]²

15° het maken of herroepen van een uiterste wilsbeschikking;

16° het stellen van handelingen met betrekking tot het dagelijkse beheer;

17° de uitoefening van het wettelijk bewind over de goederen van de minderjarige bedoeld in boek I, titel IX;

[⁴ 18° het aangaan van een door de wet toegelaten erfovereenkomst;]⁴

[⁵ 19° de uitoefening van zijn rechten en plichten in fiscale en sociale zaken;

20° het aangaan van periodieke schulden.]⁵

In voorkomend geval verduidelijkt de vrederechter in zijn beschikking welke de in het derde lid, 16°, bedoelde handelingen zijn die betrekking hebben op het dagelijkse beheer [⁵ en of en onder welke voorwaarden de beschermde persoon een bankkaart kan gebruiken om die handelingen te stellen]⁵.

§ 3. Ingeval de vrederechter zowel een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de persoon als een rechterlijke beschermingsmaatregel met betrekking tot de goederen beveelt, bepaalt hij in twee onderscheiden delen van zijn beschikking de handelingen met betrekking tot de persoon en de handelingen met betrekking tot de goederen waarvoor de beschermde persoon onbekwaam is.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 42, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 187, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2018-01-07/01, art. 29, 078; Inwerkingtreding : 01-03-2018>

(4)<W 2017-07-31/25, art. 5, 083; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

(5)<W 2018-12-21/09, art. 11, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

(6)<W 2018-12-21/09, art. 11,d, 086; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(7)<W 2022-01-19/18, art. 12, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

(8)<W 2023-03-28/02, art. 1, 101; Inwerkingtreding : 01-10-2023>

(9)<W 2023-09-13/08, art. 58, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

[Art. 492/2.](#) ^[1] De vrederechter kan de vertegenwoordiging bij het verrichten van een rechtshandeling of proceshandeling slechts bevelen ingeval de bijstand bij het verrichten van die handeling niet volstaat.

Indien de beschikking geen andersluidende aanwijzing bevat, wordt de beschermde persoon alleen bijgestaan bij het verrichten van de handelingen waarvoor hij onbekwaam is verklaard.

Ten aanzien van een in artikel 488/2 bedoelde persoon kan de vrederechter enkel de bijstand bevelen bij bepaalde of alle handelingen die betrekking hebben op de goederen van de beschermde persoon.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 43, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 492/3.](#) ^[1] De rechterlijke beschermingsmaatregel heeft gevolgen vanaf de bekendmaking van de beschikking in het Belgisch Staatsblad wat betreft de handelingen bedoeld in ^[5] artikel 499/7, §§ 1 en 2, de artikelen 4.40, § 3, 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 1478, vierde lid] ^[5] ^[3] evenals de door de wet toegelaten erfovereenkomsten] ^[3]. Voor de andere handelingen heeft de rechterlijke beschermingsmaatregel gevolgen vanaf de indiening van het verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 44, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-05-12/02, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2017-07-31/25, art. 6, 083; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

(4)<W 2020-07-31/03, art. 78, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(5)<W 2022-01-19/18, art. 13, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 492/4.](#) ^[1] De vrederechter kan te allen tijde hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de beschermde persoon of diens vertrouwenspersoon of bewindvoerder of van elke belanghebbende evenals van de procureur des Konings, bij een met redenen omklede beschikking, een einde maken aan de rechterlijke beschermingsmaatregel of de inhoud ervan wijzigen. ^[3] ...] ^[3] In voorkomend geval eindigt de rechterlijke beschermingsmaatregel op de dag van de beschikking.

^[3] De vrederechter evalueert de rechterlijke beschermingsmaatregel ambtshalve indien hij het nodig acht of indien er zich een fundamentele wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan en handelt, in voorkomend geval, overeenkomstig het eerste lid. De bewindvoerder brengt de vrederechter op de hoogte telkens er zich een fundamentele wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan.]³

^[4] De rechterlijke beschermingsmaatregel eindigt van rechtswege in geval van overlijden van de beschermde persoon of door het verstrijken van de duur waarvoor hij is genomen.]⁴ Het openbaar ministerie geeft de vrederechter kennis van de definitieve invrijheidstelling van de geïnterneerde.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 45, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 188, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 12, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

(4)<W 2021-11-28/01, art. 140, 093; Inwerkingtreding : 10-12-2021>

[Art. 492/5.](#)

<Opgeheven bij W 2018-12-21/09, art. 13, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Onderafdeling 3.](#) - ^[1] Sanctionering] ¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 47, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 493.](#) ^[1] § 1. De handelingen die door de beschermde persoon zijn verricht in strijd met zijn overeenkomstig artikel 492/1, § 1, vastgestelde onbekwaamheid met betrekking tot zijn persoon, zijn rehtens nietig.

Indien de in het eerste lid bedoelde handelingen voorwaardelijk werden toegestaan door de vrederechter maar door de beschermde persoon werden verricht zonder dat die voorwaarden in acht werden genomen, kan de nietigheid van die handelingen worden ingeroepen.

§ 2. De in ^[2] ^[6] artikel 499/7, § 2, artikelen 4.40, § 3, 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 1478, vierde lid] ^[6] bedoelde voorwaarden,] ^[2] bedoelde handelingen ^[3], evenals de door de wet toegelaten erfovereenkomsten,] ^[3] die door de beschermde persoon zijn verricht in strijd met zijn overeenkomstig artikel 492/1, § 2, vastgestelde onbekwaamheid met betrekking tot zijn goederen, zijn rehtens nietig.

Onder voorbehoud van het eerste lid, zijn de handelingen die door de beschermde persoon zijn verricht in strijd met zijn onbekwaamheid met betrekking tot zijn goederen, vastgesteld overeenkomstig artikel 492/1, § 2, nietig in geval van benadeling. De nietigheid wordt door de rechter beoordeeld rekening houdend met de rechten van derden te goeder trouw. De rechter kan echter de verbintenissen die de beschermde persoon door aankopen of op een andere wijze mocht hebben aangegaan ook verminderen, ingeval zij buitensporig zijn; de rechter houdt daarbij rekening met het vermogen van de beschermde persoon, de goede trouw van de personen die met hem hebben gehandeld en het nut of de nutteloosheid van de uitgaven.

Indien handelingen bedoeld ^[6] in de artikelen 4.40, § 3, 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1478, vierde lid] ^[6] ^[3], evenals de door de wet toegelaten erfovereenkomsten,] ^[3] voorwaardelijk werden

toegestaan door de vrederechter, maar door de beschermde persoon werden verricht zonder dat die voorwaarden in acht werden genomen, zijn deze handelingen rechtens nietig. ^[2] Hetzelfde geldt indien de gestelde handeling een testament is dat niet voldoet ^[6] aan de in artikel 4.139, derde lid, of, in voorkomend geval, artikel 4.139, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek^[6].^[2]

§ 3. De nietigheid kan uitsluitend door de beschermde persoon en zijn bewindvoerder worden ingeroepen. ^[2] De nietige handeling kan tijdens de duur van de beschermingsmaatregel bevestigd worden door zijn bewindvoerder of, ingeval het een handeling betreft bedoeld ^[6] in de artikelen 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1478, vierde lid^[6], ^[3] of een door de wet toegelaten erfovereenkomst,^[3] door de beschermde persoon. Als het om een ^[6] in artikel 499/7, de artikelen 4.40, § 3, 4.139 en 2.3.5 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 1478, vierde lid^[6], bedoelde handeling ^[3] of een door de wet toegelaten erfovereenkomst,^[3] gaat, verleent de vrederechter een bijzondere machtiging aan de bewindvoerder of, in voorkomend geval, aan de beschermde persoon.^[2] ^[4] ...^[4]

Wanneer de beschermde persoon als zodanig wordt toegelaten tot herstel in zijn recht tegen zijn verbintenissen, kan hetgeen ten gevolge van die verbintenissen is betaald tijdens de bescherming van hem niet worden teruggevorderd, tenzij bewezen is dat het betaalde hem tot voordeel heeft gestrekt.

§ 4. Dit artikel is van toepassing op de handelingen die de beschermde persoon die zich laat bijstaan, heeft gesteld in strijd met artikel 498/1.^[1]

(1)<W 2013-03-17/14, art. 48, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-05-12/02, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2017-07-31/25, art. 7, 083; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

(4)<W 2018-12-21/09, art. 14, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

(5)<W 2020-07-31/03, art. 79, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

(6)<W 2022-01-19/18, art. 14, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

Art. 493/1. ^[1] De vordering tot nietigverklaring verjaart door verloop van vijf jaren.

Deze termijn loopt tegen de beschermde persoon vanaf het tijdstip waarop hij van de betwiste handeling kennis heeft gekregen, of vanaf de betekening die hem ervan is gedaan na afloop van de opdracht van de bewindvoerder.

De termijn loopt tegen zijn erfgenamen vanaf het tijdstip waarop zij kennis ervan hebben gekregen of vanaf de betekening die hun ervan is gedaan na het overlijden van hun rechtsvoorganger.

De verjaring die tegen de beschermde persoon is beginnen lopen, loopt verder tegen de erfgenamen.

De beschermde persoon of zijn erfgenamen kunnen echter, ook na verloop van die termijn, vergoeding voor geleden schade vorderen van de medecontractant die te kwader trouw was.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 49, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 493/2. ^[1] Elke handeling die is verricht voordat de rechterlijke beschermingsmaatregel gevolgen had, kan worden vernietigd, indien ^[2] de oorzaak van de beschermingsmaatregel getroffen op grond van artikel 488/1^[2] kennelijk bestond ten tijde van het verrichten van die handelingen.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 50, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 189, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 493/3. ^[1] Na het overlijden van de beschermde persoon kunnen de door hem ten bezwarende titel verrichte handelingen niet worden betwist op grond van zijn gezondheidstoestand, dan voor zover de rechterlijke bescherming was uitgesproken of gevorderd voor zijn overlijden, tenzij het bewijs van wilsonbekwaamheid uit de betwiste handeling zelf voortvloeit.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 51, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

HOOFDSTUK II/1. ^[1] Het bewind^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 52, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Afdeling 1. ^[1] Definities^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 53, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 494. ^[1] Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

a) beschermde persoon : een meerderjarige persoon die door een beslissing genomen overeenkomstig artikel 492/1 onbekwaam werd verklaard om één of meerdere handelingen te stellen;

b) bewindvoerder over de persoon : persoon die de beschermde persoon bijstaat of vertegenwoordigt bij het stellen van handelingen met betrekking tot zijn persoon waarvoor hij onbekwaam werd verklaard overeenkomstig artikel 492/1;

c) bewindvoerder over de goederen : persoon die de beschermde persoon bijstaat of vertegenwoordigt bij het stellen van handelingen met betrekking tot zijn goederen waarvoor hij onbekwaam werd verklaard overeenkomstig artikel 492/1;

d) vertrouwenspersoon : persoon die als bemiddelaar optreedt tussen de bewindvoerder over de persoon, de bewindvoerder over de goederen en de beschermde persoon, de mening vertolkt van de beschermde persoon in de bij de wet bepaalde gevallen indien hij daar zelf niet toe in staat is of hem ondersteunt bij het uiten van zijn mening ingeval hij dit niet zelfstandig kan en toezicht uitoefent op de goede werking van het bewind;

e) bijstand : het optreden van de bewindvoerder ter vervolgmaking van de rechtsgeldigheid van een handeling gesteld door de beschermde persoon zelf;

f) vertegenwoordiging : het optreden van de bewindvoerder in naam en voor rekening van de beschermde persoon;

g) beheer : het optreden van de bewindvoerder door het stellen van handelingen met betrekking tot de goederen die niet vatbaar zijn voor vertegenwoordiging.]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 54, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Afdeling 2. [¹ Ontstaan van het bewind]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 55, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 495.¹ Het bewind over beschermde personen ontstaat wanneer de vrederechter :
- een rechterlijke beschermingsmaatregel beveelt overeenkomstig artikel 492/1 en een persoon die de beschermde persoon bijstand verleent bij het stellen van handelingen moet worden aangewezen;
- een rechterlijke beschermingsmaatregel beveelt overeenkomstig artikel 492/1 en een persoon die de beschermde persoon vertegenwoordigt bij het stellen van handelingen moet worden aangewezen.]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 56, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Afdeling 3. [¹ Organisatie van het bewind]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 57, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 496.¹ Iedere persoon voor wie geen rechterlijke beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 492/1 werd genomen kan, ten overstaan van de vrederechter van zijn verblijfplaats of, bij gebrek daaraan, van zijn woonplaats of ten overstaan van een notaris een verklaring afleggen waarin hij zijn voorkeur te kennen geeft omtrent de aan te wijzen bewindvoerder of vertrouwenspersoon indien de vrederechter een rechterlijke beschermingsmaatregel zou bevelen.

In dezelfde verklaring kunnen een aantal beginselen worden opgenomen die de bewindvoerder met een opdracht van vertegenwoordiging in acht moet nemen bij de uitoefening van zijn opdracht.

Van deze verklaring wordt een authentieke akte opgesteld. De vrederechter met bijstand van de griffier kan zich op verzoek en op kosten van de verzoeker, zelfs buiten zijn kanton, naar diens verblijfplaats of woonplaats begeven om een verklaring op te nemen.

Binnen vijftien dagen na het afleggen van voormelde verklaring laat de griffier of de notaris deze verklaring opnemen in een centraal register dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat.

De Koning bepaalt de nadere regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal register. De Koning bepaalt welke overheden gratis toegang tot het centraal register hebben. De Koning bepaalt het tarief van de kosten voor de opneming van de verklaringen.

[² ...]²

De in het eerste lid bedoelde persoon kan op ieder moment op dezelfde wijze als bepaald in het eerste en tweede lid de verklaring herroepen en desgevallend een nieuwe voorkeur uitdrukken. Er wordt voorts gehandeld zoals bepaald in de vorige leden. De vrederechter of notaris voor wie de herroeping plaatsheeft, stelt de vrederechter of notaris voor wie de oorspronkelijke verklaring werd afgelegd, hiervan in kennis. Deze laatste vermeldt de herroeping op de gewijzigde akte.]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 58, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 15, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Art. 496/1. [¹ § 1. De ouders, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de persoon met wie de beschermde persoon een feitelijk gezin vormt of een lid van de naaste familie die als bewindvoerder werd aangesteld, kunnen ten overstaan van de vrederechter die het administratief dossier beheert een verklaring afleggen waarin de voorkeur te kennen wordt gegeven over de aan te wijzen bewindvoerder indien de bewindvoerder het mandaat zelf niet langer kan uitoefenen.

Van deze verklaring wordt een akte opgesteld, waarvan een eensluidend verklaard afschrift wordt gevoegd bij het administratief dossier bedoeld in artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek.

Telkens als de vrederechter een bewindvoerder aanstelt ter vervanging of opvolging van de in het eerste lid bedoelde bewindvoerder, gaat hij vooraf na of in het administratief dossier een verklaring werd opgenomen.

§ 2. De persoon die tot vertrouwenspersoon werd aangesteld door de beschermde persoon kan ten overstaan

van de vrederechter die het administratief dossier beheert een verklaring afleggen waarin de voorkeur te kennen wordt gegeven over de aan te wijzen vertrouwenspersoon indien hij deze functie zelf niet langer kan uitoefenen. Van deze verklaring wordt een akte opgesteld, waarvan een eensluidend verklaard afschrift wordt gevoegd bij het administratief dossier bedoeld in artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek.

Telkens als de vrederechter die het administratief dossier beheert een vertrouwenspersoon aanstelt ter vervanging of opvolging van de in het eerste lid bedoelde vertrouwenspersoon, gaat hij vooraf na of in het administratief dossier een verklaring werd opgenomen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 59, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 496/2. [¹ Indien de persoon die overeenkomstig de artikelen 496 en 496/1 is aangewezen, de bewindvoering aanvaardt, homologeert de vrederechter de aanwijzing, tenzij ernstige redenen met betrekking tot het belang van de beschermde persoon, die nauwkeurig zijn omschreven in de gronden van de beschikking, uitsluiten dat de keuze wordt gevolgd.

De vrederechter mag de homologatie ook weigeren op grond van het uittreksel uit het strafregister van de aangewezen persoon.]]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 60, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 496/3. [¹ Indien van de mogelijkheden bedoeld in de artikelen 496 en 496/1 geen gebruik is gemaakt of indien het niet mogelijk was de gemaakte keuze te volgen, kiest de vrederechter een bewindvoerder die geschikt is om de te beschermen persoon bij te staan of te vertegenwoordigen.

De vrederechter kiest als bewindvoerder over de persoon bij voorkeur de ouders of één van beide ouders, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt, een lid van de naaste familie, een persoon die instaat voor de dagelijkse zorg van de te beschermen persoon of de te beschermen persoon en zijn omgeving begeleidt in deze zorg of een private stichting die zich uitsluitend inzet voor de te beschermen persoon [² of een stichting van openbaar nut die voor de te beschermen personen over een statutair ingesteld comité belast met het opnemen van bewindvoeringen beschikt]², rekening houdend met de mening van deze persoon, alsook met zijn persoonlijke omstandigheden, zijn leefomstandigheden en zijn gezinstoestand.

De vrederechter wijst bij voorkeur de bewindvoerder over de persoon aan tot bewindvoerder over de goederen, tenzij dit strijdig is met het belang van de te beschermen persoon of er geen vertrouwenspersoon werd aangewezen. Bij afwezigheid van bewindvoerder over de persoon of ingeval de vrederechter oordeelt dat een andere persoon tot bewindvoerder over de goederen moet aangewezen worden, kiest hij als bewindvoerder over de goederen bij voorkeur de ouders of één van beide ouders, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de persoon met wie de te beschermen persoon een feitelijk gezin vormt, een lid van de naaste familie, een persoon die instaat voor de dagelijkse zorg van de te beschermen persoon of de te beschermen persoon en zijn omgeving begeleidt in deze zorg, of een private stichting die zich uitsluitend inzet voor de te beschermen persoon [² of een stichting van openbaar nut die voor de te beschermen personen over een statutair ingesteld comité belast met het opnemen van bewindvoeringen beschikt]², of de lasthebber bedoeld in artikel 490, rekening houdend met de mening van de te beschermen persoon alsook met zijn persoonlijke omstandigheden, de aard en samenstelling van het te beheren vermogen en de gezinstoestand van de te beschermen persoon.]]¹

[² Indien de vrederechter een private stichting of een stichting van openbaar nut wenst aan te wijzen tot bewindvoerder, onderzoekt hij vooraf of de statuten van deze stichting en de reglementen die ter uitvoering van de statuten zijn uitgevaardigd, aansluiten bij de doelstellingen en bepalingen van dit hoofdstuk.]]²

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 61, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 190, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 496/4. [¹ § 1. De vrederechter kan, met uitzondering van de ouders van de te beschermen persoon, slechts één persoon tot bewindvoerder over de persoon aanwijzen.

§ 2. De vrederechter kan in het belang van de te beschermen persoon verscheidene bewindvoerders over de goederen aanstellen. In voorkomend geval verduidelijkt hij de bevoegdheden van de onderscheiden bewindvoerders en de wijze waarop zij deze bevoegdheden uitoefenen.

Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke bewindvoerder geacht te handelen met instemming van de andere bewindvoerder of bewindvoerders, wanneer hij alleen een handeling stelt [² ...]², behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.]]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 62, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 191, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 496/5. [¹ Niemand is verplicht de bewindvoering op zich te nemen.]]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 63, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 496/6. [¹ Mogen geen bewindvoerders zijn :

- 1° personen ten aanzien van wie een rechterlijke of een buitengerechtelijke beschermingsmaatregel werd genomen;
- 2° rechtspersonen, met uitzondering van de private stichting die zich uitsluitend inzet voor de beschermde persoon ^[2] of een stichting van openbaar nut die voor de te beschermen personen over een statutair ingesteld comité belast met het opnemen van bewindvoeringen beschikt^[2];
- 3° bestuurs- of personeelsleden van de instelling waar de beschermde persoon verblijft;
- 4° wat uitsluitend het bewind over de goederen betreft, personen die niet vrij over hun goederen kunnen beschikken;
- 5° personen die, krachtens artikel 32 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, volledig ontzet zijn uit het ouderlijk gezag.]¹

 (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 64, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
 (2)<W 2014-04-25/23, art. 192, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 496/7.^[1] Onverminderd artikel 492/4 kan de vrederechter te allen tijde, hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van de beschermde persoon, van diens vertrouwenspersoon of bewindvoerder of van elke belanghebbende evenals van de procureur des Konings, bij een met redenen omklede beschikking, de bewindvoerder vervangen of diens bevoegdheden wijzigen. Ingeval er verscheidene bewindvoerders over de goederen werden aangesteld, kan hij daarenboven een einde maken aan de opdracht van een bewindvoerder of de wijze waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen wijzigen. ^[2 ...]²
 Indien hij zulks nodig acht, kan de vrederechter van de bewindvoerder over de goederen waarborgen eisen, hetzij bij zijn aanwijzing, hetzij gedurende de uitoefening van zijn opdracht.]¹

 (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 65, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
 (2)<W 2018-12-21/09, art. 16, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Afdeling 4. ^[1] De werking van het bewind]¹

 (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 66, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Onderafdeling 1. ^[1] Algemene bepalingen]¹

 (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 67, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 497.^[1] De bewindvoering is een persoonlijke opdracht die niet overgaat op de erfgenamen van de bewindvoerder.

De bewindvoering heeft tot doel de belangen van de beschermde persoon te behartigen. Zij bevordert, in de mate van het mogelijke, de autonomie van de beschermde persoon.]¹

 (1)<W 2013-03-17/14, art. 68, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 497/1. ^[1] De Koning kan de uitoefening van de functie van bewindvoerder afhankelijk maken van bepaalde voorwaarden, onder meer door het aantal personen te beperken van wie men bewindvoerder kan zijn.]¹

 (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 69, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

Art. 497/2.^[1] De volgende handelingen zijn ^[5], in zoverre de beschermde persoon daarvoor handelingsonbekwaam werd verklaard]⁵ niet vatbaar voor bijstand of vertegenwoordiging door de bewindvoerder :

- 1° het geven van de toestemming tot huwen, bedoeld in de ^[7] artikelen 146 en 165/1]⁷;
- 2° het instellen van een vordering tot nietigverklaring van een huwelijk, bedoeld in de artikelen 180, 184 en 192;
- 3° het vaststellen van de echtelijke verblijfplaats, bedoeld in artikel 214, tweede lid;
- 4° de toestemming om over de gezinswoning te beschikken, bedoeld in artikel 220, § 1;
- 5° het instellen van een vordering tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, bedoeld in artikel 229;
- 6° het instellen van een vordering tot scheiding van tafel en bed, bedoeld in artikel 311bis;
- 7° het indienen van een verzoek tot echtscheiding door onderlinge toestemming, bedoeld in artikel 230;
- 8° de erkenning van een kind, bedoeld in artikel 328;
- 9° de toestemming tot de erkenning, bedoeld in artikel 329bis, § 2;
- 10° het verzet tegen een rechtsvordering tot onderzoek naar het moederschap of het vaderschap, bedoeld in artikel 332quinquies, § 2;
- 11° ^[2 ...]²
- 12° het verlenen van de toestemming tot zijn adoptie, bedoeld in artikel 348-1;
- 13° de uitoefening van het ouderlijk gezag over het minderjarige kind van de beschermde persoon, ^[2] met uitzondering van de uitoefening van het wettelijk bewind over de goederen van de minderjarige bedoeld in boek I,

titel IX,² alsook van de ouderlijke prerogatieven met betrekking tot de staat van de persoon van dit minderjarige kind;

14° het afleggen van een verklaring tot wettelijke samenwoning, bedoeld in artikel 1476, § 1, alsook de beëindiging van de wettelijke samenwoning, bedoeld in artikel 1476, § 2;

15° het verlenen van de toestemming tot sterilisatie;

16° het verlenen van de toestemming tot een handeling van medisch begeleide voortplanting zoals bedoeld in de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten;

17° ^{[6} de in artikel 135/1 bedoelde aangifte van de overtuiging dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit;^{6]}

18° het verzoek tot euthanasie bedoeld in artikel 3 en 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie;

19° het verzoek tot uitvoering van een zwangerschapsafbreking bedoeld ^{[4} in artikel 2 van de wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen]⁴;

20° het verlenen van de toestemming tot het stellen van handelingen die de fysieke integriteit of de intieme levenssfeer van de beschermde persoon raken, onverminderd de afwijkende bepalingen opgenomen in bijzondere wetten;

21° het verlenen van de toestemming voor het gebruik van gameten of embryo's in vitro voor onderzoeksdoeleinden bedoeld in artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro;

22° de uitoefening van het recht op weigering om een autopsie uit te voeren op zijn kind van minder dan achttien maanden bedoeld in artikel 3 van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden;

23° het verlenen van de toestemming tot afneming van bloed en bloedderivaten zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong;

24° het schenken onder levenden, met uitzondering van de gebruikelijke geschenken in verhouding tot het vermogen van de beschermde persoon ^{[2} en van het bepaalde in artikel 499/7, § 4]²;

25° het maken of herroepen van een uiterste wilsbeschikking;

26° de uitoefening van politieke rechten bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Grondwet;^{1]}

^{[3} 27° het aangaan van een door de wet toegelaten erfovereenkomst, in de hoedanigheid van beschikker, of in de hoedanigheid van vermoedelijk erfgenaam wanneer de erfovereenkomst, in hoofde van de beschermde persoon, de verzaking aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap tot gevolg heeft;^{3]}

^{[5} 28° het verlenen van de toestemming tot het wegnemen van organen bedoeld in artikel 5 of 10 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen.^{5]}

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 70, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 193, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2017-07-31/25, art. 8, 083; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

(4)<W 2018-10-15/03, art. 4, 085; Inwerkingtreding : 08-11-2018>

(5)<W 2018-12-21/09, art. 17, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

(6)<W 2018-12-21/09, art. 17,b, 086; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

(7)<W 2023-09-13/08, art. 59, 102; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 497/3.^{[1} § 1. ^{[2} Geschillen tussen de bewindvoerder over de persoon en de bewindvoerder over de goederen of tussen de bewindvoerders over de goederen worden beslecht in het belang van de beschermde persoon, na getracht te hebben het standpunt van de partijen dichter bij elkaar te brengen overeenkomstig artikel 1247 van het Gerechtelijk Wetboek.^{2]}

^{[2} De in het eerste lid bedoelde procedure is ook van toepassing op de geschillen tussen enerzijds de bewindvoerder over de persoon of de bewindvoerder over de goederen en anderzijds de beschermde persoon.^{2]}

§ 2. Rechtshandelingen en beslissingen die zowel betrekking hebben op de persoon als op de goederen van de beschermde persoon mogen alleen met instemming van de bewindvoerder over de persoon en de bewindvoerder over de goederen worden genomen.

Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke bewindvoerder geacht te handelen met instemming van de andere bewindvoerder wanneer hij alleen een handeling stelt die met de rechterlijke beschermingsregeling verband houdt, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen^{1]}

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 71, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 18, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Art. 497/4.^{[1} In geval van belangentegenstelling tussen de beschermde persoon en zijn bewindvoerder wijst de vrederechter of de rechter bij wie de zaak aanhangig is, hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van de vertrouwenspersoon, van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings, een bewindvoerder ad hoc aan.

[² ...]²]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 72, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 19, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

Art. 497/5.[¹ [³ § 1. Na onderzoek en goedkeuring van het verslag bedoeld in de artikelen 498/3, 498/4, 499/14 of 499/17, overeenkomstig artikel 497/8, kan de vrederechter de bewindvoerder, op basis van een bijzonder met redenen omkleed verzoekschrift, bij een met bijzondere redenen omklede beslissing, een forfaitaire vergoeding toekennen voor de door hem geleverde prestaties en gemaakte kosten in het kader van het dagelijks beheer van het vermogen van de beschermde persoon.

De forfaitaire basisvergoeding voor de bewindvoerder bedraagt duizend euro per jaar en per bewind.

In afwijking van het tweede lid mag de forfaitaire basisvergoeding echter niet hoger zijn dan het gemiddelde maandinkomen van de beschermde persoon.

Het eerste jaar van het bewind wordt het bedrag bedoeld in het tweede of derde lid verhoogd met honderdvijfentwintig euro.

Bovendien kan een bijkomende forfaitaire vergoeding, per jaar en per bewind, toegekend worden van vijf procent van de jaarlijkse inkomsten van de beschermde persoon boven twintigduizend euro.

De Koning bepaalt de inkomsten van de beschermde persoon die voor deze paragraaf in aanmerking kunnen worden genomen.

Indien verschillende personen werden aangesteld als bewindvoerders, over de persoon of over de goederen, bepaalt de vrederechter het aandeel in de vergoeding dat elk van hen ontvangt, in verhouding tot hun werkelijk geleverde prestaties.

Indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen of ingeval de vrederechter vaststelt dat de bewindvoerder tekortschiet in de uitoefening van zijn opdracht, kan hij bij een met bijzondere redenen omklede beslissing weigeren een vergoeding toe te kennen of een lagere vergoeding toekennen dan deze voorzien in deze paragraaf.

In afwijking van het eerste lid kan de vrederechter geen vergoeding toekennen aan de ouder(s) van de beschermde persoon voor de geleverde prestaties in het kader van het dagelijks beheer van het vermogen van de beschermde persoon. De vrederechter kan de ouder(s) echter een bedrag van driehonderd euro per jaar toekennen om de kosten voor deze prestaties te vergoeden.

§ 2. De vrederechter kan de bewindvoerder, na mededeling van met redenen omklede staten, een vergoeding toekennen die in overeenstemming is met de vervulde buitengewone ambtsverrichtingen.

Onder buitengewone ambtsverrichtingen worden de materiële en intellectuele prestaties verstaan die niet kaderen in het dagelijks beheer van het vermogen van de beschermde persoon. [⁴ ...]⁴.

De vergoeding voor de buitengewone ambtsverrichtingen, met inbegrip van de gemaakte kosten in het kader van de buitengewone ambtsverrichtingen, met uitzondering van de kosten bedoeld [⁴ in paragraaf 2/1]⁴, bedraagt maximum honderdvijfentwintig euro per uur. De vrederechter houdt bij de vaststelling van dit bedrag rekening met de aard, de complexiteit en de omvang van de door de bewindvoerder geleverde prestaties alsook met de in het kanton gebruikelijke tarieven.

De verplaatsingskosten met betrekking tot de buitengewone ambtsverrichtingen worden vergoed volgens de kilometervergoeding bedoeld in artikel 74 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Behoudens uitzonderlijke gevallen worden enkel de verplaatsingen tussen het kanton van de, overeenkomstig artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegde vrederechter en de plaats waar de buitengewone ambtsverrichtingen worden vervuld, vergoed.

De Koning kan bepalen welke ambtsverrichtingen als buitengewoon kunnen worden beschouwd [⁴ ...]⁴.

[⁴ § 2/1. In afwijking van de paragrafen 1 en 2, kunnen de uitzonderlijke kosten, gemaakt in het kader van de prestaties bedoeld in paragraaf 1 of van de buitengewone ambtsverrichtingen bedoeld in paragraaf 2, terugbetaald worden volgens de door de Koning bepaalde voorwaarden. De Koning kan bepalen welke kosten als uitzonderlijk kunnen worden beschouwd.]⁴

§ 3. De bedragen die worden uitgedrukt in euro opgenomen in de paragrafen 1 en 2 worden jaarlijks op 1 januari van rechtswege geïndexeerd, in functie van de afgevlakte gezondheidsindex van de maand november van het vorige jaar. Het aanvangsindexcijfer is de afgevlakte gezondheidsindex van januari 2023.

De rechter past de bedragen toe die gelden op het moment van de indiening van het verzoek van de bewindvoerder.]³

[³ § 4.]³ Het is de bewindvoerder verboden, buiten de [³ in dit artikel bedoelde vergoedingen, enige vergoeding]³ of voordeel, van welke aard ook of van wie ook, te ontvangen met betrekking tot de uitoefening van het gerechtelijk mandaat van bewindvoerder.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 73, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 20, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

(3)<W 2023-11-08/06, art. 9, 108; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

(4)<W 2024-05-15/03, art. 35, 106; Inwerkingtreding : 01-07-2024>

[Art. 497/6.](#)^[1] De vrederechter kan de maatregelen bedoeld in artikel 1246 van het Gerechtelijk Wetboek nemen om inlichtingen in te winnen over de familiale, morele en materiële toestand van de te beschermen persoon alsook over diens levensomstandigheden.]¹

(1)<W 2018-12-21/09, art. 21, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 497/7.](#) ^[1] De bewindvoerder over de persoon en de bewindvoerder over de goederen brengen elkaar en de vertrouwenspersoon op de hoogte van de handelingen die zij in uitvoering van hun opdracht verrichten.]]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 75, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 497/8.](#)^[1] De vrederechter onderzoekt en keurt de verslagen bedoeld in de artikelen 498/3, 498/4, 499/6, 499/14 of 499/17 goed nadat minstens werd nagegaan of:

- 1° het verslag en, indien nodig, de bij het verslag gevoegde documenten, zijn neergelegd;
- 2° het verslag ten minste de wettelijk vereiste elementen bevat;
- 3° het verslag in overeenstemming is met het door de Koning opgestelde model;
- 4° indien er meerdere bewindvoerders zijn, de wijze van opmaak van het verslag bedoeld in artikel 498/3, § 2, derde lid, werd nageleefd; en
- 5° er geen ernstige aanwijzingen zijn van tekortkomingen of fraude in het beheer van de bewindvoerder.]¹

(1)<W 2018-12-21/09, art. 22, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Onderafdeling 2.](#) - [¹ Bijstand]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 77, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 498.](#)^[1] Deze onderafdeling is van toepassing ingeval de vrederechter een rechterlijke beschermingsmaatregel van bijstand heeft bevolen overeenkomstig artikel 492/1.

In afwijking van het eerste lid is deze onderafdeling in ieder geval van toepassing indien de vrederechter een rechterlijke beschermingsmaatregel heeft bevolen ten aanzien van een persoon die verkeert in de toestand bedoeld in artikel 488/2.]]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 78, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 498/1.](#)^[1] De vrederechter die overeenkomstig artikel 492/2 de bijstand beveelt, bepaalt de nadere regels ervan. De vrederechter kan bepalen dat de bijstand bestaat in het door de bewindvoerder verlenen van een voorafgaande toestemming tot het verrichten van één welbepaalde handeling, [² van een categorie van welbepaalde handelingen of van handelingen die gericht zijn op een welbepaald doel. De vrederechter verduidelijkt in het laatste geval uitdrukkelijk de handelingen die verband houden met dit doel in zijn beschikking bedoeld in artikel 492/1]]². De toestemming tot het verrichten van handelingen die gericht zijn op een welbepaald doel moet in ieder geval schriftelijk worden verleend.

Bij gebreke van aanwijzingen in de in het eerste lid bedoelde beschikking bestaat de bijstand uit de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming tot het verrichten van de handeling of, ingeval het een in artikel 499/7 bedoelde handeling betreft en er een geschrift wordt opgemaakt, in de medeondertekening van dit geschrift door de bewindvoerder.]]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 79, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 194, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 498/2.](#) ^[1] De bewindvoerder over de persoon verleent bijstand aan de beschermde persoon bij het verrichten van een handeling met betrekking tot de persoon die op grond van artikel 492/1 onder de rechterlijke beschermingsmaatregel valt, tenzij de voorgenomen handeling de belangen van de beschermde persoon kennelijk schaadt.

De bewindvoerder over de goederen verleent bijstand aan de beschermde persoon bij het verrichten van een handeling met betrekking tot de goederen die op grond van artikel 492/1 onder de rechterlijke beschermingsmaatregel valt, tenzij de voorgenomen handeling de belangen van de beschermde persoon schaadt.

De bewindvoerder betreft de beschermde persoon zoveel mogelijk en in verhouding tot diens begripsvermogen bij de uitoefening van zijn opdracht.

Ingeval de bewindvoerder bij de uitvoering van zijn opdracht de beschermde persoon schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Niettemin wordt de aansprakelijkheid wegens schuld minder streng toegepast ten aanzien van degene die de opdracht van bijstand om niet op zich neemt, dan ten aanzien van hem die daarvoor de bezoldiging bedoeld in artikel 497/5, eerste lid, ontvangt.]]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 80, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 498/3.](#)^[1] § 1. De vrederechter bepaalt het tijdstip waarop of de omstandigheden waarin en de wijze waarop de bewindvoerder over de persoon verslag uitbrengt over de handelingen waarvoor hij de beschermde persoon bijstand heeft verleend.

Bij gebreke van aanwijzingen in de in artikel 492/1, § 1, bedoelde beschikking ^[2] deelt de bewindvoerder jaarlijks een schriftelijk verslag mee^[2] aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens vertrouwenspersoon en bewindvoerder over de goederen. De vrederechter kan de bewindvoerder ervan ontslaan dit verslag aan de beschermde persoon te overhandigen, voor zover deze niet in staat is ervan kennis te nemen.

In dit schriftelijk verslag worden minstens de volgende gegevens vermeld :

1° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de bewindvoerder, of zijn benaming en maatschappelijke zetel;

2° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de beschermde persoon en diens vertrouwenspersoon;

3° een overzicht van de handelingen waarvoor de bewindvoerder bijstand heeft verleend aan de beschermde persoon.

§ 2. De bewindvoerder over de goederen ^[2] deelt jaarlijks een schriftelijk verslag mee^[2] aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens vertrouwenspersoon en diens bewindvoerder over de persoon. De vrederechter kan de bewindvoerder ervan ontslaan dit verslag aan de beschermde persoon te overhandigen, voor zover deze niet in staat is ervan kennis te nemen.

In dit schriftelijk verslag worden minstens de volgende gegevens vermeld :

1° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de bewindvoerder of zijn benaming en maatschappelijke zetel;

2° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de beschermde persoon en diens vertrouwenspersoon;

3° een overzicht van de handelingen waarvoor de bewindvoerder bijstand heeft verleend aan de beschermde persoon.

Ingeval de vrederechter verscheidene bewindvoerders over de goederen heeft aangesteld, bepaalt hij de wijze waarop ze dit schriftelijk verslag dienen uit te brengen.

^[2] § 2/1. Wanneer slechts één bewindvoerder wordt aangewezen als bewindvoerder over de persoon en over de goederen, brengt die bewindvoerder jaarlijks één enkel verslag uit.^[2]

§ 3. ^[2] De vrederechter gaat na of het verslag voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 497/8 en indien dat het geval is, keurt hij het verslag goed^[2]. Eventuele opmerkingen of aanmerkingen waarmee de bewindvoerder in de toekomst rekening dient te houden [...] worden ^[2] hem ter kennis gebracht^[2].

Het verslag wordt bij het in artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde administratief dossier gevoegd.

§ 4. De Koning bepaalt een model van verslag.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 81, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 23, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 498/4.](#)^[1] ^[2] De bewindvoerder deelt binnen een maand na de beëindiging van zijn opdracht een eindverslag, opgesteld overeenkomstig artikel 498/3, § 1, derde lid, en/of 498/3, § 2, tweede lid, mee aan de vrederechter, aan de persoon ten aanzien van wie de rechterlijke beschermingsmaatregel is beëindigd of aan de nieuwe bewindvoerder. Het verslag wordt in laatstgenoemd geval eveneens meegedeeld aan de beschermde persoon en diens vertrouwenspersoon.^[2] De vrederechter kan de bewindvoerder er evenwel van ontslaan om dit verslag over te zenden aan de beschermde persoon, voor zover deze niet in staat is ervan kennis te nemen.

^[2] De vrederechter gaat na of het verslag voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 497/8. Naargelang van het resultaat keurt hij het verslag goed of weigert hij het. In voorkomend geval wordt melding gemaakt van de reden voor de weigering om het verslag goed te keuren.^[2]

^[2] ...^[2]

Het verslag ^[2] wordt^[2] bij het in artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde administratief dossier gevoegd.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 82, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 24, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Onderafdeling 3.](#) - ^[1] Vertegenwoordiging en beheer^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 83, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499.](#)^[1] Deze onderafdeling is van toepassing ingeval de vrederechter een rechterlijke beschermingsmaatregel van vertegenwoordiging heeft bevolen overeenkomstig artikel 492/1.^[1]

(1)<W 2013-03-17/14, art. 84, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/1.](#)^[1] § 1. De bewindvoerder over de persoon vertegenwoordigt de beschermde persoon bij het verrichten van een rechtshandeling of proceshandeling met betrekking tot de persoon, voor zover deze handeling valt onder de rechterlijke beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 492/1, § 1.

§ 2. De bewindvoerder over de goederen beheert de beschermde persoon bij het verrichten van een rechtshandeling of proceshandeling met betrekking tot deze goederen, voor zover deze handeling valt onder de rechterlijke beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 492/1, § 2.

§ 3. De bewindvoerder neemt bij de uitoefening van zijn opdracht zoveel mogelijk de beginselen in acht waarvoor de beschermde persoon overeenkomstig artikel 496, tweede lid, heeft gekozen. De vrederechter kan de bewindvoerder evenwel ontslaan van de verplichting welbepaalde beginselen in acht te nemen ingeval de omstandigheden sedertdien dermate gewijzigd zijn dat er ernstige twijfels rijzen bij de bedoeling van de beschermde persoon om deze beginselen in acht te laten nemen.

De bewindvoerder betreft de beschermde persoon zoveel mogelijk en in verhouding tot diens begripsvermogen bij de uitoefening van zijn opdracht. Hij pleegt bij de uitvoering van zijn opdracht op regelmatige tijdstippen ^[2] en ten minste één maal per jaar ^[2] overleg met de beschermde persoon of diens vertrouwenspersoon.

De bewindvoerder brengt de beschermde persoon op de hoogte van de handelingen die hij verricht. In bijzondere omstandigheden kan de vrederechter hem vrijstelling verlenen van deze verplichting. Bij ontstentenis van een bewindvoerder over de persoon of over de goederen of van een vertrouwenspersoon kan de vrederechter een andere persoon of instelling aanwijzen die door de bewindvoerder op de hoogte moet worden gebracht.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 85, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 25, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 499/2.](#) ^[1] De bewindvoerder over de goederen besteedt de inkomsten van de beschermde persoon aan diens onderhoud, verzorging en welzijn, en vordert de toepassing van de sociale wetgeving in het belang van de beschermde persoon.

Hij stelt de beschermde persoon, na daarover met hem en diens vertrouwenspersoon en bewindvoerder over de persoon te hebben overlegd, de nodige sommen ter beschikking.

Een en ander geldt onverminderd hetgeen bij wet en verordening bepaald is omtrent de vergoeding van de kosten van onderhoud van de zieken, gehandicapten en bejaarden.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 86, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/3.](#) ^[1] De gelden en de goederen van de beschermde persoon worden volledig en duidelijk afgescheiden van het persoonlijk vermogen van de bewindvoerder.

De banktegoeden van de beschermde persoon worden op zijn naam ingeschreven.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 87, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/4.](#) ^[1] De vrederechter bepaalt, in zijn beschikking bedoeld in artikel 492/1, § 2, het bedrag van de gelden geplaatst op een rekening van de beschermde persoon dat de bewindvoerder mag afhalen of overschrijven zonder voorafgaande machtiging binnen de periode die hij bepaalt.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 88, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/5.](#) ^[1] De bewindvoerder kan zich in zijn beheer laten bijstaan door een of meer personen die onder zijn verantwoordelijkheid optreden.

De vrederechter kan een door de Nationale Bank van België, overeenkomstig de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling de opdracht toevertrouwen om bij haar gedeponeerde en aan de beschermde persoon toebehorende kapitalen, effecten en waardepapieren te beheren. De vrederechter bepaalt de voor dit beheer geldende voorwaarden.]^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 89, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/6.](#) ^[1] De bewindvoerder over de persoon ^[2] deelt uiterlijk zes weken na de kennisgeving van de beslissing waarbij een maatregel ter bescherming van de persoon bevolen is een verslag over de levenssituatie van de beschermde persoon mee] ^[2] aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens vertrouwenspersoon. De vrederechter kan hem ervan ontslaan dit verslag aan de beschermde persoon over te zenden, voor zover deze niet in staat is ervan kennis te nemen.

Uiterlijk ^[2] zes weken na de kennisgeving van de beslissing waarbij een maatregel ter bescherming van de persoon bevolen werd] ^[2] stelt de bewindvoerder over de goederen een verslag op met betrekking tot de vermogenstoestand en de inkomstenbronnen van de beschermde persoon en ^[2] deelt hij dit verslag mee] ^[2] aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens vertrouwenspersoon. De vrederechter kan hem ervan ontslaan dit verslag aan de beschermde persoon over te zenden, voor zover deze niet in staat is ervan

kennis te nemen.

De vrederechter kan de bewindvoerder, gelet op de omvang van zijn opdracht, evenwel van de in het eerste en tweede lid bedoelde verplichting ontslaan.

Het verslag wordt gevoegd bij het administratief dossier bedoeld in artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek.

De Koning bepaalt een model van schriftelijk verslag.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 90, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 26, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 499/7](#).^[1] § 1. Onverminderd de bepalingen opgenomen in bijzondere wetten moet de vrederechter de bewindvoerder over de persoon bijzondere machtiging verlenen om :

1° de verblijfplaats van de beschermde persoon te wijzigen;

2° [\[4 ...\]](#)⁴

3° de beschermde persoon in rechte te vertegenwoordigen als eiser bij rechtsplegingen en handelingen.

[\[4 ...\]](#)⁴

^[6] In het geval bedoeld in het eerste lid, 1°, kan de vrederechter de plaatsing van de persoon in een buitenlandse instelling of een buitenlandse plaats waar bescherming kan worden geboden overeenkomstig artikel 33 van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen in overweging nemen na advies van de buitenlandse Centrale Autoriteit of van de bevoegde buitenlandse autoriteit van de Staat waar de persoon zal worden opgevangen.

De rechter moet, in het geval van deze plaatsing in het buitenland, aan die autoriteit zijn behoorlijk gemotiveerd voorstel tot plaatsing en een rapport over de betrokkene meedelen, vergezeld van een vertaling ervan in de officiële taal of één van de officiële talen waar de persoon opgevangen zal worden.

De in het derde lid bedoelde vertaalde documenten worden, samen met de stukken die de rechter relevant acht, aan hem overgezonden via de Centrale Autoriteit bedoeld in artikel 1252/9 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze beschermingsmaatregel kan niet worden bevolen indien de buitenlandse Centrale Autoriteit of de bevoegde buitenlandse autoriteit binnen een redelijke termijn blijkt geeft van enig bezwaar.

De kosten van de vertaling van de documenten bedoeld in het derde en vierde lid zijn ten laste van de persoon waarvan de plaatsing in het buitenland wordt overwogen.]⁶

§ 2. De vrederechter moet de bewindvoerder over de goederen bijzondere machtiging verlenen om :

1° de goederen van de beschermde persoon, met uitzondering van de vruchten en de onbruikbare voorwerpen, te vervreemden, tenzij het beheer is opgedragen aan een in artikel 499/5, tweede lid, bedoelde instelling;

2° een lening aan te gaan;

3° de goederen van de beschermde persoon te hypothekeken of in pand te geven of toestemming te geven tot doorhaling van een hypothecaire inschrijving, met of zonder kwijting, en van de overschrijving van een bevel tot uitvoerend beslag zonder betaling en van het ontslag van ambtshalve inschrijving;

4° een pachtcontract, een handelshuurovereenkomst of een gewone huurovereenkomst van meer dan negen jaar te sluiten, alsook een handelshuurovereenkomst te hernieuwen;

5° een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel te verwerpen ^[5], onverminderd artikel ^[7] 4.40, § 3, van het Burgerlijk Wetboek ^[7] ^[5] of te aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden. De vrederechter kan bij een met redenen omklede beschikking machtiging verlenen om een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat ^[2] onder algemene titel ^[2] zuiver te aanvaarden, rekening houdende met de aard en de omvang van het geërfde vermogen en voor zover de baten kennelijk de lasten van het geërfde vermogen overschrijden;

6° een schenking of een legaat onder bijzondere titel te aanvaarden;

7° de beschermde persoon in rechte te vertegenwoordigen als eiser bij rechtsplegingen en handelingen, behoudens voor :

- rechtsplegingen en handelingen bedoeld in de artikelen 1150, 1180, 1°, 1187, tweede lid, en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek;

- burgerlijke partijstelling;

- geschillen met betrekking tot huurcontracten of met betrekking tot bewoning zonder akte of bewijs en

- vorderingen tot toepassing van de sociale wetgeving ten gunste van de beschermde persoon;

8° een overeenkomst van onverdeeldheid te sluiten;

9° een onroerend goed aan te kopen;

10° een dading aan te gaan of een overeenkomst tot arbitrage te sluiten;

11° een handelszaak voort te zetten. Het bestuur van de handelszaak mag worden opgedragen aan een bijzondere bewindvoerder onder het toezicht van de bewindvoerder voor de goederen. De bijzondere bewindvoerder wordt aangewezen door de vrederechter. De vrederechter kan zijn toestemming tot voortzetting van de handelszaak te allen tijde intrekken;

12° souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen, zelfs als het om voorwerpen van geringe waarde gaat, te vervreemden onverminderd artikel 499/9;

13° te berusten in een vordering betreffende onroerende rechten;

14° de betalingsdienaars te machtigen op de betaalinstrumenten van de beschermde persoon enig onderscheidingsteken aan te brengen;

^[3] 15° een door de wet toegelaten erfovereenkomst aan te gaan, in de hoedanigheid van vermoedelijk erfgenaam, waarbij de vermelde erfovereenkomst echter niet, in hoofde van de beschermde persoon, de

verzaking aan rechten in een niet opengevallen nalatenschap tot gevolg kan hebben.]³

De afhaling en overschrijving van gelden geplaatst op een rekening van de beschermde persoon worden voor de toepassing van het eerste lid, 1°, niet beschouwd als vervreemdingen, voor zover zij voldoen aan de eisen bepaald bij artikel 499/4.

§ 3. Ingeval een rechtshandeling of proceshandeling zowel de persoon als het vermogen van de beschermde persoon betreft, kan de vrederechter [⁴ een bewindvoerder tevens machtigen]⁴ om alleen op te treden. [⁴ ...]⁴ De bewindvoerder die de machtiging verkrijgt, brengt de andere bewindvoerder onverwijld op de hoogte van zijn optreden.

§ 4. De vrederechter kan de bewindvoerder over de goederen een bijzondere machtiging verlenen om te schenken ingeval de beschermde persoon daar zelf wilsonbekwaam toe is en uit de verklaring bedoeld in artikel 496, tweede lid, of uit vroegere schriftelijke of mondelinge verklaringen van de beschermde persoon, geuit op een tijdstip waarop hij wilsonbekwaam was, de wil tot schenken uitdrukkelijk blijkt. De schenking moet in verhouding staan tot het vermogen van de beschermde persoon en mag bovendien de beschermde persoon of zijn onderhoudsgerechtigden niet behoeftig dreigen te maken. [⁴ ...]⁴.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 91, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2014-04-25/23, art. 195, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(3)<W 2017-07-31/25, art. 9, 083; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
(4)<W 2018-12-21/09, art. 27, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
(5)<W 2020-07-31/03, art. 80, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
(6)<W 2019-03-10/03, art. 2, 091; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
(7)<W 2022-01-19/18, art. 15, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 499/8.](#) [¹ De verkoop van de roerende en onroerende goederen van de beschermde persoon vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van het vierde deel, boek IV, hoofdstukken IV en V, van het Gerechtelijk Wetboek.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 92, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/9.](#) [¹ Souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen kunnen niet worden vervreemd, tenzij zulks volstrekt noodzakelijk is, en worden ter beschikking van de beschermde persoon gehouden tot de beëindiging van de rechterlijke beschermingsmaatregel.

De woning van de beschermde persoon en het huisraad waarmee deze woning gestoffeerd is, moeten zo lang mogelijk te zijner beschikking blijven. Als het, in het bijzonder bij langdurige opnemings of verblijf elders, noodzakelijk wordt of in het belang is van de beschermde persoon dat over de rechten in verband daarmee wordt beschikt, moet door de vrederechter daartoe machtiging worden verleend.

In elk geval worden de beschermde persoon die over het vereiste begripsvermogen beschikt en diens vertrouwenspersoon en bewindvoerder over de persoon uitgenodigd om, indien zij dit wensen, gehoord te worden vooraleer machtiging kan worden verleend.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 93, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/10.](#) [¹ Met uitzondering van de echtgenoot of echtgenote, kan de bewindvoerder geen goederen van de beschermde persoon verkrijgen, noch rechtstreeks, noch door een tussenpersoon, behalve na bijzondere machtiging verleend door de vrederechter overeenkomstig de procedure bepaald [² in deel 4, boek IV, hoofdstuk X, afdeling 1, van het Gerechtelijk Wetboek]² of krachtens [³ boek 4, titel 1, ondertitels 9 en 10, van het Burgerlijk Wetboek]³, of in het kader van een gerechtelijke of minnelijke verdeling goedgekeurd overeenkomstig artikel 1206 van het Gerechtelijk Wetboek. Hij kan de goederen van de beschermde persoon slechts in huur nemen als de vrederechter daartoe op schriftelijk verzoek machtiging verleent. In dat geval bepaalt de vrederechter in zijn beschikking de huurvoorwaarden, alsook de bijzondere waarborgen verbonden aan de aldus toegestane huur.]¹

-
- (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 94, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 28, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
(3)<W 2022-01-19/18, art. 16, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 499/11.](#) [¹ Ingeval geen bewindvoerder over de persoon die tot opdracht heeft te oordelen over de verblijfplaats van de beschermde persoon werd aangesteld, kan deze enkel gewijzigd worden met goedkeuring van de bewindvoerder over de goederen. Bij weigering kan de beschermde persoon of elke belanghebbende zich wenden tot de vrederechter [² ...]². De vrederechter oordeelt over het belang van de beschermde persoon.]¹

[³ Indien de plaatsing van de beschermde persoon in een buitenlandse instelling of op een plaats waar bescherming kan worden geboden, overwogen wordt in een Staat die partij is bij het Verdrag van 's-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen, kan deze plaatsing, op vraag van de beschermde persoon of van elke belanghebbende, toegestaan worden door de vrederechter na het vervullen van de formaliteiten bedoeld in artikel 499/7, § 1, tweede tot vijfde lid.]³

- (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 95, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2018-12-21/09, art. 29, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
(3)<W 2019-03-10/03, art. 3, 091; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

[Art. 499/12.](#) ^[1] Betekeningen en kennisgevingen aan personen aan wie een bewindvoerder is toegevoegd, worden gedaan aan deze personen zelf en aan de woonplaats of verblijfplaats van de bewindvoerder, voor zover de betekening of de kennisgeving verband houdt met de opdracht van de bewindvoerder.]^[1]

- (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 96, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/13.](#) ^[1] Alle handelingen die door de bewindvoerder zijn verricht in strijd met ^[4] artikel 499/7, artikel 4.40, § 3, artikel 2.3.5, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1478, zevende lid ^[4], zijn rechtens nietig.

Deze nietigheid kan uitsluitend door de beschermde persoon of een bewindvoerder ad hoc worden ingeroepen.

Indien de in het eerste lid bedoelde handelingen voorwaardelijk werden toegestaan door de vrederechter, maar door de bewindvoerder werden verricht zonder dat die voorwaarden in acht werden genomen, kan de nietigheid van deze handelingen worden ingeroepen.

De nietige handeling kan door de bewindvoerder worden bevestigd, mits de vormen die gelden voor het verrichten van de te bevestigen handeling worden nageleefd.

Op de vordering tot nietigverklaring is artikel 493/1 van toepassing.

Wanneer de beschermde persoon wordt toegelaten tot herstel in zijn recht tegen zijn verbintenissen, kan hetgeen ten gevolge van die verbintenissen is betaald tijdens de bescherming, van hem niet worden teruggevorderd, tenzij bewezen is dat het betaalde hem tot voordeel heeft gestrekt.

De nietigheid doet geen afbreuk aan eventuele aansprakelijkheidsvorderingen die de beschermde persoon tegen zijn bewindvoerder kan instellen.]^[1]

- (1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 97, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2014-05-12/02, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(3)<W 2020-07-31/03, art. 81, 089; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
(4)<W 2022-01-19/18, art. 17, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 499/14.](#) ^[1] § 1. De vrederechter bepaalt het tijdstip of de omstandigheden en de wijze waarop de bewindvoerder over de persoon verslag uitbrengt.

Bij gebreke van aanwijzingen in de beschikking bedoeld in artikel 492/1, § 1, ^[2] deelt de bewindvoerder jaarlijks een schriftelijk verslag mee ^[2] aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens vertrouwenspersoon en bewindvoerder over de goederen. De vrederechter kan de bewindvoerder ervan ontslaan dit verslag aan de beschermde persoon te overhandigen, voor zover deze niet in staat is ervan kennis te nemen.

In dit schriftelijk verslag worden minstens de volgende gegevens vermeld :

1° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de bewindvoerder of zijn benaming en maatschappelijke zetel;

2° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de beschermde persoon en diens vertrouwenspersoon;

3° de leefsituatie van de beschermde persoon;

4° de maatregelen die de bewindvoerder heeft genomen ter bevordering van het welzijn van de beschermde persoon;

5° de wijze waarop de bewindvoerder de beschermde persoon en, in voorkomend geval, diens vertrouwenspersoon en bewindvoerder over de goederen betrokken heeft bij de uitoefening van zijn opdracht en rekening heeft gehouden met hun mening;

6° in voorkomend geval, de wijze waarop de bewindvoerder rekening heeft gehouden met de opmerkingen die de vrederechter heeft geformuleerd bij een eerder verslag.

^[2] De vrederechter gaat na of het verslag voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 497/8 en indien dat het geval is, keurt hij het verslag goed. ^[2] Eventuele op- of aanmerkingen waarmee de bewindvoerder over de persoon in de toekomst rekening dient te houden worden ^[2] hem ter kennis gebracht ^[2]

§ 2. De bewindvoerder over de goederen ^[2] deelt jaarlijks een schriftelijk verslag mee ^[2] aan de vrederechter, aan de beschermde persoon en aan diens vertrouwenspersoon en diens bewindvoerder over de persoon. De vrederechter kan de bewindvoerder ervan ontslaan om dit verslag aan de beschermde persoon te overhandigen, voor zover deze niet in staat is ervan kennis te nemen.

In dit schriftelijk verslag worden minstens de volgende gegevens vermeld :

1° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de bewindvoerder of zijn benaming en maatschappelijke zetel;

2° de naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de beschermde persoon, en, in voorkomend geval, van zijn vertrouwenspersoon;

3° de rekeningen omvattende minstens een overzicht van de stand van het beheerde vermogen bij de aanvang en op het einde van deze periode;

4° de wijze waarop de bewindvoerder de beschermde persoon en, in voorkomend geval, diens bewindvoerder

over de persoon en diens vertrouwenspersoon betrokken heeft bij de uitoefening van zijn opdracht en rekening heeft gehouden met hun mening;

5° de materiële levensvoorwaarden van de beschermde persoon;

6° in voorkomend geval, de wijze waarop de bewindvoerder rekening heeft gehouden met de opmerkingen die de vrederechter heeft geformuleerd bij een eerder verslag.

[² Met het verslag wordt voor elke bankrekening een kopie meegedeeld van de door de bank uitgebrachte lijst van de verrichtingen tijdens de periode waarop het verslag betrekking heeft, met vermelding van het saldo ter staving van de in het verslag vermelde saldi alsook, in voorkomend geval, een attest van de financiële instelling betreffende de belegde kapitalen.]²

De bewindvoerder voert een vereenvoudigde boekhouding, die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen. De vrederechter kan de bewindvoerder echter, gelet op de aard en de omvang van het te beheren vermogen, vrijstelling verlenen van deze verplichting.

[² De vrederechter gaat na of het verslag voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 497/8 en indien dat het geval is, keurt hij het verslag goed.]² Hij kan daarbij voorbehouden en opmerkingen formuleren waarmee de bewindvoerder rekening moet houden.

Wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de rekening tekortkomingen vertoont of wanneer de rekening vrij complex is, kan de vrederechter een technisch adviseur aanwijzen die hem technisch advies moet geven over de rekening. De vrederechter kan de kosten voor de technisch adviseur ten laste leggen van de bewindvoerder ingeval deze kennelijk tekortschoot in zijn verslaggevingsplicht of in de uitoefening van zijn opdracht.

Ingeval de vrederechter verscheidene bewindvoerders heeft aangesteld, bepaalt hij de wijze waarop deze het verslag bedoeld in het tweede lid dienen uit te brengen.

§ 3. Het verslag [² wordt]² bij het in artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde administratief dossier gevoegd.

§ 4. De Koning bepaalt een model van schriftelijk verslag en van vereenvoudigde boekhouding.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 98, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 30, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 499/15.](#)^[1] De bewindvoerder over de goederen kan tijdens het bewind de vrederechter verzoeken om een bewindvoerder ad hoc aan te stellen die tot opdracht heeft de reeds neergelegde bewindsrekeningen te controleren en, in voorkomend geval, er namens de beschermde persoon kwijting voor te verlenen. [² ...]² De eventuele kosten komen ten laste van de bewindvoerder.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 99, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 31, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 499/16.](#)^[1] Indien de bewindvoerder moet worden vervangen, worden de rekeningen afgesloten op de dag waarop de nieuwe bewindvoerder zijn opdracht aanvaardt.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 100, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/17.](#)^[1] De bewindvoerder deelt binnen een maand na de beëindiging van zijn opdracht, een eindverslag opgesteld overeenkomstig artikel 499/14, § 1, derde lid en/of artikel 499/14, § 2, tweede lid, mee aan de vrederechter, aan de persoon ten aanzien van wie de rechterlijke beschermingsmaatregel is beëindigd of aan de nieuwe bewindvoerder. Het verslag wordt in laatstgenoemd geval eveneens meegedeeld aan de beschermde persoon en diens vertrouwenspersoon.

De vrederechter gaat na of het verslag voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 497/8 en naargelang van het resultaat keurt hij het verslag goed of weigert hij het. In voorkomend geval wordt melding gemaakt van de reden voor de weigering om het verslag goed te keuren.

Het verslag wordt toegevoegd aan het administratief dossier bedoeld in artikel 1253 van het Gerechtelijk Wetboek.

Bij betwisting wordt overeenkomstig de artikelen 1358 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek rekening en verantwoording voor de rechtbank afgelegd.]¹

(1)<W 2018-12-21/09, art. 32, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 499/18.](#)^[1] Zolang het verslag bedoeld in artikel 499/17, eerste lid, niet goedgekeurd en meegedeeld is overeenkomstig die bepaling, kunnen tussen de persoon ten aanzien van wie de rechterlijke beschermingsmaatregel is beëindigd en zijn vroegere bewindvoerder over de goederen geen geldige overeenkomsten worden gesloten en blijft artikel [² 4.141 van het Burgerlijk Wetboek]² van toepassing.

De nieuwe bewindvoerder over de goederen of de vroeger beschermde persoon kan slechts opheffing van de zekerheidstelling die de bewindvoerder inzake zijn beheer heeft gegeven verlenen ten vroegste nadat het verslag bedoeld in artikel 499/17, eerste lid, goedgekeurd en meegedeeld is overeenkomstig die bepaling.]¹

(1)<W 2018-12-21/09, art. 33, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

(2)<W 2022-01-19/18, art. 18, 094; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 499/19.](#)^[1] § 1. De opdracht van de bewindvoerder eindigt op het tijdstip van het overlijden van de beschermde persoon.

§ 2. ^[2] Indien de beschermde persoon tijdens de duur van het bewind overlijdt, kan de vrederechter, ambtshalve of op verzoek van de bewindvoerder, van de vertrouwenspersoon of van elke belanghebbende evenals van de procureur des Konings, in afwijking van paragraaf 1, de bewindvoerder over de goederen, bij afwezigheid van erfgenamen die zich bij deze bewindvoerder hebben aangemeld, machtigen om diens opdracht uit te oefenen tot uiterlijk zes maanden na dit overlijden.

In dat geval zijn de bevoegdheden van de bewindvoerder beperkt:

1° tot de eventuele teruggave van een goed dat de beschermde persoon als hoofdverblijfplaats had gehuurd, met inbegrip van het recht om te beschikken over de huurwaarborg;

2° ^[3] tot de betaling bij voorafneming op de tegoeden van de nalatenschap:

a) de bezoldigingen en vergoedingen bedoeld in artikel 497/5;

b) de begrafenis kosten;

c) de andere bevoorrechte schuldvorderingen vermeld in de artikelen 19 en 20 van de hypotheekwet van 16 december 1851;

d) de rusthuiskosten ^[3] voor zover dat ze het overlijden van de beschermde persoon voorafgaan^[3];

3° tot het vragen van de aanwijzing van een curator bij een onbeheerde nalatenschap, van een sekwester of van een voorlopige bewindvoerder voor de nalatenschap.

De opdracht van de bewindvoerder eindigt in ieder geval op het tijdstip waarop de curator over de onbeheerde nalatenschap zijn opdracht aanvat of op het tijdstip waarop een erfgenaam zich aanmeldt. De bewindvoerder deelt deze informatie mee aan de vrederechter.^[2]

In afwijking van ^[2] artikel 499/17, eerste lid^[2] ^[2] deelt de bewindvoerder, binnen de termijn bedoeld in het eerste lid, zijn definitief verslag en rekening mee aan de griffie^[2], waar de erfgenamen van de beschermde persoon en de notaris die belast is met de aangifte en de verdeling van de nalatenschap ervan kennis kunnen nemen. Dit geldt onverminderd de toepassing van de artikelen 1358 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.^[1]

(1)<W 2014-04-25/23, art. 197, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 34, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

(3)<W 2023-12-19/05, art. 15, 103; Inwerkingtreding : 06-01-2024>

[Art. 499/20.](#) ^[1] De goedkeuring van de rekening doet geenszins afbreuk aan de aansprakelijkheidsvorderingen die de beschermde persoon tegen de bewindvoerder kan instellen.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 104, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/21.](#) ^[1] Vorderingen van de beschermde persoon tegen zijn bewindvoerder betreffende feiten en rekeningen van het bewind verjaren na vijf jaar te rekenen van de beëindiging van de opdracht van de bewindvoerder.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 105, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 499/22.](#) ^[1] De bewindvoerder mag alle stukken die verband houden met het bewind vernietigen vijf jaar na de beëindiging ervan.

In afwijking van het eerste lid mag de bewindvoerder alle stukken die geen rechtstreeks verband houden met de door dit Wetboek voorgeschreven verplichtingen, zoals facturen en briefwisseling ouder dan vijf jaar, vernietigen.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 106, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Onderafdeling 4.](#) - ^[1] Het bewind uitgeoefend door de ouders^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 107, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 500.](#)^[1] Deze onderafdeling is van toepassing ingeval de vrederechter een rechterlijke beschermingsmaatregel van vertegenwoordiging heeft bevolen overeenkomstig artikel 492/1 en de ouders van de beschermde persoon of één van beiden heeft aangesteld tot bewindvoerder.^[1]

(1)<W 2013-03-17/14, art. 108, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 500/1.](#) ^[1] De bepalingen van onderafdeling 3 zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de

afwijkingen waarin deze onderafdeling voorziet.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 109, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 500/2.](#)[¹ In afwijking van artikel 499/14 bepaalt de vrederechter [² in de beschikking die de ouders als bewindvoerders van de beschermde persoon aanstelt]², het tijdstip waarop of de omstandigheden waarin en de wijze waarop de ouders verslag uitbrengen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 110, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 35, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 500/3.](#)[¹ § 1. Ingeval beide ouders aangesteld zijn tot bewindvoerder oefenen zij gezamenlijk het bewind uit. Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met instemming van de andere ouder wanneer hij, alleen, een daad van beheer van de goederen van de beschermde persoon verricht, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen.

Geschillen tussen de ouders worden beslecht in het belang van de beschermde persoon [² na getracht te hebben het standpunt van de partijen dichterbij elkaar te brengen, overeenkomstig artikel 1247 van het Gerechtelijk Wetboek]².

§ 2. Indien een derde optreedt als bewindvoerder, worden conflicten tussen deze derde en de ouders die eveneens als bewindvoerder werden aangesteld beslecht in het belang van de beschermde persoon [² ...].²]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 111, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 36, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 500/4.](#) [¹ De ouder wiens opdracht als bewindvoerder eindigt, legt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de persoon ten aanzien van wie de rechterlijke beschermingsmaatregel is beëindigd of van de nieuwe bewindvoerder, binnen één maand na de beëindiging van zijn opdracht, rekenschap en verantwoording af overeenkomstig artikel 499/17. De artikelen 499/18 en 499/20 tot 499/22 zijn in dat geval van toepassing.

Artikel 499/19 is van toepassing ingeval het bewind eindigt door het overlijden van de beschermde persoon. In afwijking van artikel 499/19 moeten de ouders slechts rekenschap en verantwoording afleggen, binnen een maand na het overlijden van de beschermde persoon, op uitdrukkelijk verzoek van diens erfgenamen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 112, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Onderafdeling 5.](#) [¹ Vertrouwenspersoon]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 113, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 501.](#)[¹ De te beschermen of beschermde persoon heeft het recht zich, tijdens de hele duur van het bewind, te laten bijstaan door een door hemzelf aangewezen vertrouwenspersoon.

De homologatie van de aanwijzing van de vertrouwenspersoon gebeurt door een schriftelijk of mondeling verzoek dat daartoe bij de aanvang of tijdens de duur van het bewind aan de vrederechter wordt gericht door de beschermde of de te beschermen persoon, door een derde in diens belang, dan wel door de procureur des Konings. De vrederechter vergewist zich vooraf van zijn aanvaarding en oordeelt bij een met bijzondere redenen omklede beschikking.

Indien de persoon die overeenkomstig de artikelen 496 en 496/1 is aangewezen, de functie van vertrouwenspersoon aanvaardt, homologeert de vrederechter de aanwijzing, tenzij ernstige redenen met betrekking tot het belang van de beschermde persoon, die nauwkeurig zijn omschreven in de gronden van de beschikking, uitsluiten dat deze keuze wordt gevolgd.

Indien de beschermde persoon zelf geen vertrouwenspersoon heeft aangewezen, kan de vrederechter de mogelijkheid onderzoeken om alsnog de aanwijzing van een vertrouwenspersoon te homologeren overeenkomstig het tweede en het derde lid, dan wel ambtshalve een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

[² ...]²

Als vertrouwenspersoon kunnen niet worden aangewezen :

1° de bewindvoerder van de beschermde persoon;

2° personen ten aanzien van wie een rechterlijke of een buitengerechtelijke beschermingsmaatregel werd genomen;

3° rechtspersonen;

4° personen die, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, volledig ontzet zijn uit het ouderlijk gezag;

5° ingeval het bewind wordt uitgeoefend door beide ouders of één van beide, een bloedverwant van de beschermde persoon tot en met de tweede graad.

In uitzonderlijke omstandigheden kan de vrederechter evenwel bij een met bijzondere redenen omklede beschikking afwijken van het zesde lid, 5°, ingeval hij vaststelt dat dit het belang van de beschermde persoon dient.

De vrederechter kan de aanwijzing van de vertrouwenspersoon weigeren op grond van diens uittreksel uit het strafregister.

In het belang van de beschermde persoon kan hij verscheidene vertrouwenspersonen aanwijzen.

In voorkomend geval preciseert hij de bevoegdheden van de verscheidene vertrouwenspersonen, alsook de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen.}]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 114, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 37, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 501/1.](#) ¹ De beschermde persoon kan te allen tijde afzien van de ondersteuning van de vertrouwenspersoon of een andere vertrouwenspersoon aanwijzen. De procedure wordt ingeleid bij schriftelijk of mondeling verzoek.

[² ...]²

De vrederechter kan, te allen tijde, in het belang van de te beschermen persoon, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een bewindvoerder of van de procureur des Konings, bij een met redenen omklede beschikking beslissen dat de vertrouwenspersoon zijn functie niet meer mag uitoefenen.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 115, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 38, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 501/2.](#) ¹ De vertrouwenspersoon ondersteunt de beschermde persoon. Hij onderhoudt, voor zover mogelijk, nauwe contacten met de beschermde persoon en pleegt op geregelde tijdstippen overleg met diens bewindvoerder.

De vertrouwenspersoon ontvangt alle verslagen inzake het bewind. Hij wordt door de bewindvoerder op de hoogte gehouden van alle handelingen die betrekking hebben op het bewind en kan bij hem alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen.

In de bij de wet bepaalde gevallen drukt de vertrouwenspersoon de wensen van de beschermde persoon uit indien deze niet in staat is om deze zelf te uiten. De vertrouwenspersoon ondersteunt de beschermde persoon bij het uiten van zijn mening ingeval hij niet in staat is om deze zelfstandig te uiten.

Indien de vertrouwenspersoon vaststelt dat de bewindvoerder kennelijk tekortschiet in de uitoefening van zijn opdracht, verzoekt hij de vrederechter de in artikel 492/1 bedoelde beschikking te herzien overeenkomstig artikel 496/7.

Ingeval de vertrouwenspersoon bij de uitvoering van zijn opdracht de beschermde persoon schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 116, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 501/3.](#) ¹ De geschillen tussen de vertrouwenspersoon en de beschermde persoon of één van de bewindvoerders en tussen de vertrouwenspersonen worden geregeld in het belang van de beschermde persoon, na getracht te hebben het standpunt van de partijen dichter bij elkaar te brengen, overeenkomstig artikel 1247 van het Gerechtelijk Wetboek.}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/09, art. 39, 086; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Afdeling 5.](#) ¹ De beëindiging van het bewind}]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-03-17/14, art. 117, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 502.](#) ¹ § 1. Het bewind eindigt in de gevallen bedoeld in artikel 492/4.

§ 2. Onverminderd artikel 499/19, neemt de opdracht van de bewindvoerder een einde :

1° door de beëindiging van het bewind;

2° door het overlijden van de bewindvoerder of de ontbinding van de private stichting;

3° door de plaatsing van de bewindvoerder onder een rechterlijke beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 492/1;

4° door het nemen van een buitengerechtelijke maatregel ten aanzien van de bewindvoerder;

5° ingeval de vrederechter overeenkomstig artikel 496/7 beslist om de bewindvoerder te vervangen;

6° ingeval de vrederechter ten aanzien van de beschermde persoon een buitengerechtelijke beschermingsmaatregel beveelt als bedoeld in de artikelen 490 of 490/1 en hierbij de opheffing van de rechterlijke beschermingsmaatregel ten aanzien van de beschermde persoon beveelt.}]¹

(1)<W 2013-03-17/14, art. 118, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 503.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 119, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 504.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 119, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 505.](#) (Opgeheven) <W 24-06-1970, art. 37>

[Art. 506.](#) (Opgeheven) <W 2001-04-29/39, art. 24, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 507.](#) (Opgeheven) <W 10-08-1909, art. 1>

[Art. 508.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 119, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 509.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 119, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 510.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 119, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 511.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 119, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 512.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 119, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[HOOFDSTUK III.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 120, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 513.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 120, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 514.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 120, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 515.](#)

<Opgeheven bij W 2013-03-17/14, art. 120, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[BOEK II.](#) - GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM.

[TITEL I.](#) - ONDERSCHIEDING VAN DE GOEDEREN.

Artikel. [516.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[HOOFDSTUK I.](#) - ONROERENDE GOEDEREN.

[Art. 517.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 518.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 519.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 520.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 521.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 522.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 523.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 524.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 525.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 526.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[HOOFDSTUK II.](#) - ROERENDE GOEDEREN.

[Art. 527.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 528.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 529.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 530.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 531.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 532.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 533.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 534.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 535.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 536.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[HOOFDSTUK III.](#) - GOEDEREN MET BETREKKING TOT HUN BEZITTERS.

[Art. 537.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 538.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 539.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 540.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 541.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 542.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 543.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

TITEL II. - EIGENDOM.

Art. 544.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 545. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 546.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

HOOFDSTUK I. - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN DOOR EEN ZAAK WORDT VOORTGEBRACHT.

Art. 547.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 548.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 549.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 550.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

HOOFDSTUK II. - RECHT VAN NATREKKING OP HETGEEN MET DE ZAAK VERENIGD WORDT EN EEN LICHAAM ERMEE UITMAAKT.

Art. 551.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

AFDELING I. - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ONROERENDE ZAKEN.

Art. 552.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 553.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 554.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 555.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 556.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 557.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 558.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 559.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 560.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 561.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 562.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 563.

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 564.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING II.](#) - RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN.

[Art. 565.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 566.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 567.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 568.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 569.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 570.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 571.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 572.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 573.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 574.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 575.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 576.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[HOOFDSTUK III.](#) - MEDEEIGENDOM.

[AFDELING I.](#) - (GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN.) <Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 1; Inwerkingtreding : 01-08-1995>

[Art. 577-2.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING II.](#) - (GEDWONGEN MEDEEIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN.) <Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 2; Inwerkingtreding : 01-08-1995>

[Onderafdeling I.](#) - Algemene bepalingen.

[Art. 577-3.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-4.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Onderafdeling II.](#) - Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeëigenaars.

[Art. 577-5.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Onderafdeling III.](#) - [¹ Organen van de vereniging van mede-eigenaars.]¹

(1)<W 2010-06-02/33, art. 5, 006; Inwerkingtreding : 01-09-2010; zie ook art. 19>

[Art. 577-6.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-7.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-8.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-8/1.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-8/2.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Onderafdeling IV.](#) - Rechtsvorderingen. - Openbaarheid. - Tegenstelbaarheid en overdracht.

[Art. 577-9.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-10.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-11.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-11/1.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-11/2.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Onderafdeling V.](#) - Ontbinding en vereffening.

[Art. 577-12.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-13.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 577-13/1.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Onderafdeling VI.](#) - Dwingend karakter.

[Art. 577-14.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[TITEL III.](#) - VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING.

[HOOFDSTUK I.](#) - VRUCHTGEBRUIK.

[Art. 578.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 579.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 580.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 581.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING I.](#) - RECHTEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.

[Art. 582.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 583.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 584.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 585.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 586.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 587.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 588.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 589.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 590.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 591.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 592.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 593.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 594.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 595.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 596.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 597.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 598.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 599.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER.

[Art. 600.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 601.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 602.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 603.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 604.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 605.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 606.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 607.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 608.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 609.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 610.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 611.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 612.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 613.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 614.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 615.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 616.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING III.](#) - HOE VRUCHTGEBRUIK EINDIGT.

[Art. 617.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 618.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 619.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 620.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 621.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 622.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 623.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 624.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 624/1.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[HOOFDSTUK II.](#) - GEBRUIK EN BEWONING.

[Art. 625.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 626.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 627.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 628.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 629.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 630.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 631.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 632.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 633.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 634.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 635.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 636.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[TITEL IV.](#) - ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN.

[Art. 637.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 638.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 639.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[HOOFDSTUK I.](#) - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE ONTSTAAN UIT DE LIGGING VAN DE PLAATSEN.

[Art. 640.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 641.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 642.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 643.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 644.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 645.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 646.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 647.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 648.](#) (Opgeheven) <W 04-12-1961, art. 1, b>

[HOOFDSTUK II.](#) - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR DE WET GEVESTIGD ZIJN.

[Art. 649.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 650.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 651.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 652.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING I.](#) - GEMENE MUUR EN GEMENE GRACHT.

[Art. 653.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 654.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 655.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 656.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 657.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 658.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 659.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 660.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 661.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 662.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 663.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 664.](#) (Opgeheven) <W 08-07-1924, art. 2>

[Art. 665.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 666.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 667.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 668.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 669.](#) (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

[Art. 670.](#) (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

[Art. 671.](#) (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

[Art. 672.](#) (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

[Art. 673.](#) (Opgeheven) <W 07-10-1886, art. 98>

[AFDELING II.](#) - AFSTAND EN TUSSENWERKEN VEREIST BIJ BEPAALDE BOUWWERKEN.

[Art. 674.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING III.](#) - UITZICHTEN OP HET EIGENDOM VAN DE NABUUR.

[Art. 675.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 676.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 677.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 678.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 679.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 680.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 680bis.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING IV.](#) - DAKDROP.

[Art. 681.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING V.](#) - RECHT VAN UITWEG.

[Art. 682.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 683.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 684.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 685.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[HOOFDSTUK III.](#) - ERFDIENSTBAARHEDEN DIE DOOR 'S MENSEN TOEDOEN GEVESTIGD WORDEN.

[AFDELING I.](#) - ONDERSCHIEDEN SOORTEN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN DIE OP GOEDEREN KUNNEN

WORDEN GEVESTIGD.

[Art. 686.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 687.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 688.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 689.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING II.](#) - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN GEVESTIGD WORDEN.

[Art. 690.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 691.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 692.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 693.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 694.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 695.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 696.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING III.](#) - RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN HET ERF WAARAAN DE ERFDIENSTBAARHEID VERSCHULDIGD IS.

[Art. 697.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 698.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 699.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 700.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 701.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 702.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[AFDELING IV.](#) - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN TENIET GAAN.

[Art. 703.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 704.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 705.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 706.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 707.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 708.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 709.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 710.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 710bis.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,1°, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[BOEK III. - OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT.](#)

[ALGEMENE BEPALINGEN.](#)

Artikel [711.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,2°, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 712.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,2°, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 713.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,2°, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 714.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,2°, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 715.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,2°, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 716.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,2°, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 717.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,2°, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[TITEL I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 718.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 719.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 720.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 721.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 722.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 723.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 724.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 725.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 726.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 727.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 728.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 729.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 730.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 731.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 732.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 733.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 734.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 735.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 736.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 737.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 738.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 739.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 740.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 741.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 742.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 743.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 744.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 745.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[\(AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 745bis.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 745ter.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 745quater.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 745quinquies.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 745sexies.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 745septies.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Afdeling IVbis.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 745octies.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING\(](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 746.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 747.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 748.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 749.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING\(](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 750.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 751.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 752.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 753.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 754.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 754/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 755.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 756.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 757.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 758.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 759.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 760.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 761.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 762.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 763.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 764.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 765.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 766.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 767.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 768.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 769.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 770.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 771.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 772.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 773.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 774.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 775.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 776.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 777.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 778.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 779.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 780.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 781.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 782.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 783.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 784.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 784/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 785.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 786.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 787.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 788.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 789.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 790.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 791.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 792.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 793.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 794.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 795.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 796.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 797.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 798.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 799.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 800.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 801.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 802.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 803.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 803bis.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 804.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 805.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 806.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 807.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 808.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 809.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 810.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 810bis.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 811.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 812.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 813.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 814.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK VI.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 815.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 816.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 817.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 818.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 819.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 820.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 821.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 822.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 823.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 824.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 825.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 826.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 827.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 828.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 829.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 830.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 831.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 832.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 833.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 834.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 835.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 836.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 837.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 838.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 839.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 840.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 841.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 842.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 843.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 843/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 844.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 845.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 846.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 847.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 848.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 849.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 850.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 851.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 852.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 853.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 854.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 855.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 856.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 857.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 858.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 858bis.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 858ter.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 859.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 860.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 861.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 862.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 863.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 864.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 865.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 866.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 867.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 868.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 869.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 870.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 871.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 872.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 873.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 874.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 875.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 876.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 877.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 878.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 879.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 880.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 881.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 882.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 883.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 884.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 885.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 886.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 887.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 888.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 889.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 890.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 891.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 892.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK VII.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 892/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 892/2.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 892/3.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 892/4.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 892/5.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 892/6.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 892/7.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 892/8.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[TITEL II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 893.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 894.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 895.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 896.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 897.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 898.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 899.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 900.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 901.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 902.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 903.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 904.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 905.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 906.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 907.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 908.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 909.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 910.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 911.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 912.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 913.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 914.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 915.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 915bis.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 916.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 917.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 918.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 919.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 920.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 921.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 922.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 922/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 923.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 924.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 925.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 926.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 927.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 928.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 929.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 930.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 931.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 932.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 933.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 934.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 935.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 936.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 937.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 938.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 939.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 940.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 941.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 942.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 943.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 944.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 945.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 946.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 947.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 948.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 949.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 950.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 951.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 952.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 953.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 954.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 955.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 956.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 957.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 958.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 959.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 960.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 961.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 962.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 963.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 964.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 965.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 966.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 967.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 968.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 969.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 970.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 971.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 972.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 973.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 974.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 975.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 976.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 977.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 978.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 979.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 980.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 981.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 982.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 983.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 984.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 985.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 986.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 987.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 988.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 989.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 990.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 991.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 992.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 993.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 994.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 995.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 996.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 997.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 998.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 999.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1000.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1001.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1002.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1003.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1004.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1005.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1006.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1007.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1008.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1009.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1010.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1011.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1012.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1013.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING VI.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1014.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1015.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1016.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1017.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1018.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1019.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1020.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1021.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1022.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1023.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1024.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING VII.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1025.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1026.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1027.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1028.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1029.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1030.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1031.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1032.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1033.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1034.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING VIII.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1035.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1036.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1037.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1038.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1039.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1040.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1041.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1042.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1043.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1044.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1045.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1046.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1047.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK VI.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1048.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1049.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1050.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1051.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1052.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1053.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1054.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1055.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1056.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1057.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1058.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1059.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1060.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1061.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1062.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1063.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1064.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1065.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1066.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1067.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1068.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1069.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1070.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1071.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1072.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1073.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1074.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK VII.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1075.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1076.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1077.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1078.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1079.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1080.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK VIII.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1081.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1082.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1083.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1084.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1085.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1086.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1087.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1088.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1089.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1090.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK IX.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1091.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1092.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1093.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1094.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1095.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1096.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1097.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1098.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1099.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1100.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[TITEL IIbis.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1100/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1100/2.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1100/3.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1100/4.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1100/5.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1100/6.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK VI.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1100/7.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,3°, 037; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[TITEL III. - CONTRACTEN OF VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN.](#)

[HOOFDSTUK I. - VOORAFGAANDE BEPALINGEN.](#)

[Artikel 1101.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1102.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1103.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1104.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1105.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1106.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1107.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[HOOFDSTUK II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1108.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1109.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1110.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1111.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1112.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1113.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1114.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1115.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1116.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1117.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1118.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1119.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1120.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1121.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1122.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1123.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1124.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1125.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1126.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1127.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1128.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1129.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1130.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1131.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1132.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1133.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[HOOFDSTUK III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1134.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1135.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1136.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1137.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1138.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1139.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1140.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1141.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1142.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1143.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1144.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1145.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1146.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1147.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1148.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1149.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1150.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1151.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1152.](#) (Opgeheven) <W 1998-11-23/36, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 23-01-1999>

[Art. 1153.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1154.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1155.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1156.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1157.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1158.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1159.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1160.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1161.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1162.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1163.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1164.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING VI.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1165.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1166.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1167.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[HOOFDSTUK IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ 1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1168.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1169.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1170.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1171.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1172.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1173.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1174.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1175.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1176.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1177.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1178.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1179.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1180.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1181.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1182.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1183.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1184.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1185.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1186.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1187.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1188.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1189.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1190.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1191.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1192.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1193.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1194.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1195.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1196.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ 1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1197.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1198.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1199.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1200.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1201.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1202.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1203.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1204.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1205.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1206.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1207.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1208.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1209.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1210.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1211.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1212.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1213.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1214.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1215.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1216.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1217.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1218.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1219.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1220.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1221.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1222.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1223.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1224.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1225.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING VI.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1226.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1227.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1228.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1229.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1230.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1231.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1232.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1233.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[HOOFDSTUK V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1234.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ 1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1235.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1236.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1237.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1238.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1239.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1240.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1240bis.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1240ter.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1241.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1242.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1243.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1244.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1245.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1246.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1247.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1248.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1249.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1250.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1251.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1252.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1253.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1254.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1255.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1256.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1257.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1258.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1259.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1260.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1261.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1262.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1263.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1264.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1265.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1266.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1267.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1268.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1269.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1270.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1271.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1272.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1273.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1274.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1275.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1276.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1277.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1278.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1279.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1280.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1281.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1282.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1283.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1284.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1285.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1286.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1287.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1288.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1289.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1290.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1291.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1292.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1293.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1294.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1295.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1296.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1297.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1298.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1299.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1300.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1301.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING VI.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1302.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1303.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[AFDELING VII.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1304.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1305.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1306.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1307.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1308.](#) (Opgeheven) <W 19-01-1990, art. 35>

[Art. 1309.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1310.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1311.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1312.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1313.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1314.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[HOOFDSTUK VI. - BEWIJS VAN DE VERBINTENISSEN EN BEWIJS VAN DE BETALING.](#)

[Art. 1315.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1316.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[AFDELING I. - SCHRIFTELIJK BEWIJS.](#)

[§ 1. DE AUTHENTIEKE TITEL.](#)

[Art. 1317.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1318.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1319.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1320.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1321.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 26, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[§ II.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1322.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1323.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1324.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1325.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1326.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1327.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1328.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1329.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1330.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1331.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1332.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[§ III.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1333.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[§ IV.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1334.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1335.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1336.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[§ V.](#) AKTEN VAN ERKENNING EN VAN BEVESTIGING.

[Art. 1337.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1338.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1339.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1340.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1341.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1342.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1343.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1344.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1345.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1346.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1347.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1348.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[AFDELING II/1.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1348bis.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1349.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[§ 1.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1350.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1351.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1352.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[§ II.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1353.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1354.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1355.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1356.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[AFDELING V.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1357.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[§ I.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1358.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1359.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1360.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1361.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1362.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1363.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1364.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1365.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[§ II.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1366.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1367.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1368.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 1369.](#)

<Opgeheven bij W 2019-04-13/28, art. 73, 045; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[TITEL IV.](#) - VERBINTENISSEN BUITEN OVEREENKOMST.

[Art. 1370.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[HOOFDSTUK I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1371.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1372.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1373.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1374.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1375.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1376.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1377.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1378.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1379.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1380.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1381.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[HOOFDSTUK II.](#) - MISDRIJVEN EN ONEIGENLIJKE MISDRIJVEN.

[Art. 1382.](#)

<Opgeheven bij W 2024-02-07/18, art. 41, 051; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[Art. 1383.](#)

<Opgeheven bij W 2024-02-07/18, art. 41, 051; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[Art. 1384.](#)

<Opgeheven bij W 2024-02-07/18, art. 41, 051; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[Art. 1385.](#)

<Opgeheven bij W 2024-02-07/18, art. 41, 051; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[Art. 1386.](#)

<Opgeheven bij W 2024-02-07/18, art. 41, 051; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[TITEL IVbis.](#) - VERGOEDING VAN DE SCHADE DOOR ABNORMALEN VEROORZAAKT.

[Art. 1386bis.](#)

<Opgeheven bij W 2024-02-07/18, art. 41, 051; Inwerkingtreding : 01-01-2025>

[TITEL V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1387.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1388.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1389.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1389/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1389/2.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1389/3.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1390.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1391.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1392.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1393.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1394.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1395.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1396.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1397.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1397/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1398.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1399.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1400.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1401.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 2.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1402.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1403.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1404.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 3.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1405.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 4.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1406.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1407.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1408.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1409.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1410.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1411.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1412.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1413.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1414.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1415.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1416.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1417.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1418.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1419.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1420.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1421.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1422.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1423.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1424.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1425.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING VOOR HET BESTUUR VAN DE EIGEN VERMOGENS](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1426.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING V.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1427.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1428.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1429.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1429bis.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1430.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1431.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 2.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1432.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1433.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1434.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1435.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1436.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1437.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1438.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 3.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1439.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1440.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1441.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 4.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1442.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1443.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1444.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 5.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1445.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1446.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1447.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1448.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1449.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 6.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1450.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1451.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1452.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1453.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1454.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1455.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1456.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 2.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1457.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1458.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1459.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1460.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 3.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1461.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1462.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1463.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1464.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[§ 4.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1465.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[HOOFDSTUK IV.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1466.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1467.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1468.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/2.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/3.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/4.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/5.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/6.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/7.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/8.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/9.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/10.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/11.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/12.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1469/13.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1470.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1471.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1472.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1473.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1474.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1474/1.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58,7°, 047; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[TITEL Vbis.](#) - (ingevoegd bij <W 1998-11-23/35, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2000>) Wettelijke samenwoning.

[Art. 1475.](#) <W 1998-11-23/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2000> § 1. Onder "wettelijke samenwoning" wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel 1476.

§ 2. Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen, moeten beide partijen voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning;

2° bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig [³ de artikelen 5.40 tot 5.41]³.

[¹ De persoon die krachtens artikel 492/1, § 1, derde lid, 10°, uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen, kan, op zijn verzoek, door de in artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrederechter gemachtigd worden om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen.

De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon.

[² ...]²]¹

(1) <W 2013-03-17/14, art. 140, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2) <W 2018-12-21/09, art. 45, 042; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

(3) <W 2022-04-28/25, art. 26, 048; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1476.](#) <W 1998-11-23/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2000> § 1. Een verklaring van wettelijke

samenwoning wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs ^[5] wordt door de partijen persoonlijk overhandigd^[5] aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Dat geschrift bevat de volgende gegevens :

- 1° de datum van de verklaring;
- 2° de naam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte en de handtekening van beide partijen;
- 3° de gemeenschappelijke woonplaats;
- 4° de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
- 5° de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de inhoud van de artikelen 1475 tot 1479;
- 6° ^[1 ...]^[1]

De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de wettelijke samenwoning en maakt in voorkomend geval melding van de verklaring in het bevolkingsregister.

^[5] De partijen leggen ieder ander authentiek stuk of bewijs voor dat, in voorkomend geval, wordt gevraagd tot staving dat is voldaan aan de wettelijke voorwaarden, voor zover deze niet beschikbaar zijn in een andere authentieke bron.^[5]

^[5] De wettelijke samenwoning vangt aan op het ogenblik van de melding van de verklaring in het bevolkingsregister.^[5]

§ 2. De wettelijke samenwoning houdt op ^[4] wanneer de partijen met elkaar in het huwelijk treden, wanneer een van de partijen overlijdt^[4] of wanneer er een einde aan wordt gemaakt overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden, hetzij eenzijdig door een van de samenwonenden door middel van een schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bepaald in het volgende lid. Dit geschrift bevat de volgende gegevens :

- 1° de datum van de verklaring;
- 2° de naam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte van beide partijen en de handtekening van beide partijen of van de partij die de verklaring aflegt;
- 3° de woonplaats van beide partijen;
- 4° de vermelding van de wil de wettelijke samenwoning te beëindigen.

^[5] De verklaring van de beëindiging in onderlinge overeenstemming wordt door de partijen persoonlijk of via een bijzondere en authentieke volmacht overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

1° de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de partijen, of bij gebrek hieraan, van één van hen, of bij gebrek hieraan,

2° de laatste plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de partijen, of bij gebrek hieraan, van één van hen.^[5]

^[5] De eenzijdige verklaring van de beëindiging wordt persoonlijk of via een bijzondere en authentieke volmacht overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

1° de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de partijen, of bij gebrek hieraan, van de partij die de verklaring aflegt; of bij gebrek hieraan,

2° de laatste plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de partijen, of bij gebrek hieraan, van één van hen.^[5]

^[5] De ambtenaar van de burgerlijke stand betekent binnen acht dagen de eenzijdige verklaring van de beëindiging bij gerechtsdeur-waardersexploot aan de andere partij. In elk geval moeten de kosten van de betekening en de kennisgeving vooraf worden betaald door hen die de verklaring afleggen.^[5]

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt melding van de beëindiging van de wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister. ^[5] De wettelijke samenwoning eindigt op het ogenblik van de melding van de verklaring in het bevolkingsregister.^[5]

^[2] De persoon die krachtens artikel 492/1, § 1, derde lid, 10°, uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen, kan, op zijn, verzoek, door de in artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrederechter gemachtigd worden om de wettelijke samenwoning te beëindigen.

De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon.

^[3 ...]^[3]^[2]

^[5] § 3. De Koning kan de voorwaarden bepalen om de verklaring van wettelijke samenwoning en de verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoning op elektronische wijze te overhandigen.^[5]

(1)<W 2013-01-14/16, art. 5, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2015>

(2)<W 2013-03-17/14, art. 141, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 46, 042; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

(4)<W 2023-02-08/05, art. 3, 049; Inwerkingtreding : 11-03-2023>

(5)<W 2023-09-13/08, art. 60, 050; Inwerkingtreding : 01-01-2024>

Art. 1476bis. ^[1] Er is geen wettelijke samenwoning wanneer, ondanks de geuite wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens een van beide partijen kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van wettelijk samenwonende.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2013-06-02/08, art. 8, 027; Inwerkingtreding : 03-10-2013>

[Art. 1476ter](#). [¹ Er is evenmin een wettelijke samenwoning wanneer deze wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide wettelijk samenwonenden of de toestemming van minstens een van de wettelijk samenwonenden werd gegeven onder geweld of bedreiging.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-06-02/08, art. 9, 027; Inwerkingtreding : 03-10-2013>

[Art. 1476quater](#). [¹ De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning indien hij vaststelt dat de verklaring betrekking heeft op een in de artikelen 1476bis en 1476ter bedoelde situatie.

Indien er een ernstig vermoeden bestaat dat de verklaring betrekking heeft op een in de artikelen 1476bis en 1476ter bedoelde situatie, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand, de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning uitstellen, na eventueel het advies van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de partijen voornemens zijn de verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen, te hebben ingewonnen, gedurende ten hoogste twee maanden vanaf de afgifte van het in artikel 1476, § 1 bedoelde ontvangstbewijs, teneinde bijkomend onderzoek te verrichten. De procureur des Konings kan deze termijn verlengen met hoogstens drie maanden. In dat geval, geeft hij van zijn beslissing kennis aan de ambtenaar van de burgerlijke stand die de belanghebbende partijen ervan in kennis stelt.

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen de in het tweede lid bepaalde termijn geen definitieve beslissing heeft genomen, dient hij onverwijld melding van de verklaring van wettelijke samenwoning te maken in het bevolkingsregister.

In geval van een in het eerste lid bedoelde weigering, brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand, zijn met redenen omklede beslissing onverwijld ter kennis van de belanghebbende partijen. Terzelfdertijd wordt een afschrift hiervan, samen met een kopie van alle nuttige documenten, verzonden naar de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de beslissing tot weigering genomen werd en aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om van de verklaring van wettelijke samenwoning melding te maken, kan door de belanghebbende partijen binnen de maand na de kennisgeving van deze beslissing beroep worden aangetekend bij de [² familierechtbank]².]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-06-02/08, art. 10, 027; Inwerkingtreding : 03-10-2013>

(2)<W 2014-05-12/02, art. 6, 030; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 1476quinquies](#). [¹ § 1. In de in de artikelen 1476bis en 1476ter bedoelde gevallen, kan een vordering tot nietigverklaring worden ingesteld door de wettelijk samenwonenden zelf en door allen die daarbij belang hebben.

De procureur des Konings vordert de nietigheid van een dergelijke wettelijke samenwoning.

Elk exploit van betekening van een vonnis of arrest dat een wettelijke samenwoning nietig verklaart, wordt door de optredende gerechtsdeurwaarder onmiddellijk in afschrift meegedeeld aan de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken.

Wanneer de nietigheid van de wettelijke samenwoning is uitgesproken bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest, stuurt de griffier, onverwijld een uittreksel bevattende het beschikkende gedeelte en de vermelding van de dag van het in kracht van gewijsde treden van het vonnis of arrest aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van elk van hen en aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

De griffier brengt de partijen hiervan in kennis.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onverwijld melding van de nietigverklaring van de wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister.

§ 2. De in de artikelen 1476bis en 1476ter bedoelde wettelijke samenwoning, die nietig verklaard is, heeft niettemin gevolgen ten voordele van de partij die de wettelijke samenwoning te goeder trouw is aangegaan.

Ze heeft eveneens gevolgen ten voordele van de kinderen, ook al is geen van beide partijen te goeder trouw geweest.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2013-06-02/08, art. 11, 027; Inwerkingtreding : 03-10-2013>

[Art. 1477](#). <W 1998-11-23/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2000> § 1. De bepalingen van dit artikel die de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de wettelijk samenwonenden regelen, zijn van toepassing door het enkele feit van de wettelijke samenwoning.

§ 2. De artikelen 215, 220, § 1, en 224, § 1, 1, zijn van overeenkomstige toepassing op de wettelijke samenwoning.

§ 3. De wettelijk samenwonenden dragen bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden.

§ 4. Iedere schuld die door een der wettelijk samenwonenden wordt aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door hen opgevoed worden, verbindt de andere samenwonende hoofdelijk. Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van de samenwonenden,

buitensporig zijn.

(§ 5. De langstlevende wettelijk samenwonende is gehouden tot de verplichting gesteld in artikel 203, § 1, ten aanzien van de kinderen van de vooroverleden wettelijk samenwonende van wie hij niet de vader of de moeder is, binnen de grenzen van hetgeen hij krachtens artikel 745octies, § 1, heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij schenking, testament of in de in artikel 1478 bedoelde overeenkomst.) <W 2007-03-28/39, art. 9, 016; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

[¹ Deze verplichting vervalt ten aanzien van het kind dat onwaardig is om van de vooroverleden wettelijk samenwonende te erven. De rechter schort zijn uitspraak op tot de beslissing die tot onwaardigheid leidt in kracht van gewijsde is getreden.]¹

(§ 6. [² ...])²

(1)<W 2012-12-10/14, art. 41, 025; Inwerkingtreding : 21-01-2013>

(2)<W 2017-07-31/25, art. 65, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1478.](#)<W 1998-11-23/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2000> Elk van de wettelijk samenwonenden behoudt de goederen waarvan hij de eigendom kan bewijzen, de inkomsten uit deze goederen en de opbrengsten uit arbeid.

De goederen waarvan geen van beide wettelijk samenwonenden de eigendom kan bewijzen en de inkomsten daarvan worden geacht in onverdeeldheid te zijn.

Indien de overlevende wettelijk samenwonende een erfgenaam is van de vooroverledene, wordt de in het vorige lid bedoelde onverdeeldheid ten aanzien van de erfgenamen met voorbehouden erfdeel als een schenking beschouwd, behoudens tegenbewijs.

Voorts regelen de samenwonenden hun wettelijke samenwoning naar goeddunken door middel van een overeenkomst, voor zover deze geen beding bevat dat strijdig is met artikel 1477, met de openbare orde of de goede zeden, noch met de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, noch met de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen. Die overeenkomst wordt in authentieke vorm verleden voor de notaris [¹ ...]¹.

[² De beschermde persoon die krachtens artikel 492/1, § 2, derde lid, 14/1°, onbekwaam werd verklaard om een overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid af te sluiten en te wijzigen, kan dergelijke overeenkomst afsluiten en wijzigen na hiertoe, op zijn verzoek, door de in artikel 628, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrederechter, te zijn gemachtigd op basis van het door de notaris opgestelde ontwerp.

De artikelen 1241 en 1246 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

In bijzondere gevallen kan de vrederechter de bewindvoerder machtigen alleen op te treden of hem toestaan de beschermde persoon bij te staan. De bij artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde rechtspleging is van toepassing. Bij het verzoekschrift wordt een kopie gevoegd van de notariële ontwerpakte.]²

(1)<W 2013-01-14/16, art. 6, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2015>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 200, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 1479.](#)[¹ Indien de verstandhouding tussen de wettelijk samenwonenden ernstig verstoord is, beveelt de familierechtbank, op verzoek van één van de partijen, de dringende maatregelen die analoog zijn met die waarin de artikelen 1253ter/5 en 1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek voorzien.

De rechtbank bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die zij oplegt. Hoe dan ook vervallen die maatregelen op de dag dat de wettelijke samenwoning, zoals bedoeld in artikel 1476, § 2, zesde lid, wordt beëindigd, behalve wanneer deze maatregelen de gemeenschappelijke kinderen van de wettelijk samenwonenden betreffen.

Na de beëindiging van het wettelijk samenwonen en voor zover de vordering binnen drie maanden na die beëindiging is ingesteld, gelast de rechtbank de dringende en voorlopige maatregelen die ingevolge de beëindiging gerechtvaardigd zijn. Zij bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die zij oplegt. [² ...]²

De rechtbank beschikt overeenkomstig de artikelen 1253ter tot 1253octies van het Gerechtelijk Wetboek.]¹

(1)<W 2013-07-30/23, art. 99, 031; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(2)<W 2020-07-31/03, art. 38, 044; Inwerkingtreding : 17-08-2020>

[Art. 1480.](#)[¹ Wanneer de wettelijke samenwoning eindigt door het overlijden van een van de partijen, kan de langstlevende partij in aanmerking komen voor een preferentiële toewijzing, tegen opleg indien daartoe grond bestaat, door zich bij voorrang te doen toewijzen, voor zover deze behoren tot het vermogen dat exclusief tussen de wettelijk samenwonenden in onverdeeldheid is:

1° een van de onroerende goederen die tot gezinswoning dient;

2° het aldaar aanwezige huisraad;

3° de goederen die hij aanwendt voor de uitoefening van zijn beroep of de uitoefening van zijn bedrijf.]¹

(1)<W 2025-12-11/19, art. 3, 052; Inwerkingtreding : 17-01-2026>

[Art. 1481.](#)[¹ § 1. Wanneer aan de wettelijke samenwoning een einde komt via een schriftelijke verklaring, hetzij in onderlinge overeenstemming, hetzij eenzijdig, kan elk van de wettelijk samenwonenden tijdens de

vereffeningsprocedure in aanmerking komen voor een preferentiële toewijzing, door aan de familierechtbank te vragen om de in artikel 1480 bedoelde bepalingen in zijn voordeel toe te passen.

§ 2. De rechtbank beslist met inachtneming van de belangen die ieder van de wettelijk samenwonenden kan doen gelden en rekening houdend met de financiële mogelijkheden van degene die in voorkomend geval de opleg zal moeten betalen. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden wordt ingegaan op het verzoek van de wettelijk samenwonende die slachtoffer is van een feit bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1 tot 3 en 5, en 422bis van het Strafwetboek of van een poging tot het plegen van een feit bedoeld in de artikelen 375, 393 tot 397, 401, 404 en 409, § 4, van hetzelfde Wetboek, indien de andere wettelijk samenwonende door een in kracht van gewijsde gegane beslissing uit dien hoofde als dader, mededader of medeplichtige schuldig werd bevonden of indien de strafvordering tegen de andere wettelijk samenwonende is vervallen na toepassing van de procedure bedoeld in artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering.]¹

(1)<W 2025-12-11/19, art. 4, 052; Inwerkingtreding : 17-01-2026>

[Art. 1482.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1483.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1484.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1485.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1486.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1487.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1488.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1489.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1490.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1491.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1492.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1493.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1494.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1495.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1496.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1497.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1498.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1499.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1500.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1501.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1502.](#) _ (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1503.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1504.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1505.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1506.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1507.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1508.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1509.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1510.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1511.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1512.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1513.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1514.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1515.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1516.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1517.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1518.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1519.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1520.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1521.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1522.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1523.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1524.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1525.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1526.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1527.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1528.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1529.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1530.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1531.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1532.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1533.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1534.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1535.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1536.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1537.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1538.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1539.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1540.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1541.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1542.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1543.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1544.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1545.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1546.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1547.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1548.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1549.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1550.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1551.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1552.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1553.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1554.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1555.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1556.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1557.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1558.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1559.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1560.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1561.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1562.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1563.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1564.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1565.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1566.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1567.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1568.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1569.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1570.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1571.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1572.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1573.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1574.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1575.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>
[Art. 1576.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1577.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1578.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1579.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1580.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

[Art. 1581.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

OVERGANGSRECHT.

(NOTA : Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de hierna volgende teksten (zijnde de vroegere artikelen 1399-1535 en 1540-1581 B.W.) van kracht. Zie W. 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, art. III en IV, 47. Voor de autonome Tekst : 1804-03-21/36)

TITEL VI. - KOOP.

HOOFDSTUK I. - AARD EN VORM VAN DE KOOP.

Artikel [1582](#). Koop is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te betalen.

Hij kan bij authentieke of bij onderhandse akte worden aangegaan.

[Art. 1583](#). Hij is tussen partijen voltrokken, en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is.

[Art. 1584](#). Koop kan worden aangegaan hetzij eenvoudig, hetzij onder een opschortende of onder een ontbindende voorwaarde.

Hij kan ook twee of meer alternatieve zaken tot voorwerp hebben.

In al die gevallen worden de gevolgen van de koop geregeld naar de algemene beginselen van de overeenkomsten.

[Art. 1585](#). Wanneer koopwaren niet bij de hoop, maar bij het gewicht, het getal of de maat verkocht zijn, is de koop nog niet voltrokken, in die zin dat het risico van de verkochte zaken voor de verkoper blijft totdat zij zijn gewogen, geteld of gemeten; maar de koper kan ofwel de levering ervan eisen, ofwel, in geval van niet-uitvoering van de verbintenis, schadevergoeding, indien daartoe grond bestaat.

[Art. 1586](#). Wanneer echter de koopwaren bij de hoop verkocht zijn, is de koop voltrokken, hoewel de koopwaren nog niet zijn gewogen, geteld of gemeten.

[Art. 1587](#). Ten aanzien van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven alvorens ze te kopen, is er geen koop zolang de koper die niet heeft geproefd en aanvaard.

[Art. 1588](#). Koop op proef wordt altijd vermoed te zijn aangegaan onder een opschortende voorwaarde.

[Art. 1589](#). Verkoopbelofte geldt als koop, wanneer er wederzijdse toestemming van de partijen is omtrent de zaak en omtrent de prijs.

[Art. 1590](#). Indien bij de verkoopbelofte handgeld is gegeven, is ieder van de contractanten vrij van de verkoopbelofte af te zien :

Hij die het handgeld heeft gegeven, door het te laten behouden.

En hij die het handgeld heeft ontvangen, door het dubbel terug te geven.

[Art. 1591](#). De koopprijs moet bepaald zijn en door de partijen worden vastgesteld.

[Art. 1592](#). De bepaling van de koopprijs kan echter aan een derde worden overgelaten; indien de derde de waardering niet wil of niet kan doen, is er geen koop.

[Art. 1593](#). De kosten van de akten en andere bijkomende kosten van de koop komen ten laste van de koper.

HOOFDSTUK II. - WIE KOPEN OF VERKOPEN KAN.

[Art. 1594](#). Al degenen aan wie de wet het niet verbiedt, kunnen kopen of verkopen.

[Art. 1595](#).

<Opgeheven bij W 2018-07-22/01, art. 50, 021; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1596.](#) Bij een openbare verkoping mogen, op straffe van nietigheid, noch door henzelf noch door tussenpersonen, kopers worden :

Voogden, wat betreft de goederen van hen over wie zij de voogdij hebben;

Lasthebbers, wat betreft de goederen met de verkoop waarvan zij belast zijn;

Bestuurders, wat betreft de goederen van de gemeenten of van de openbare instellingen, die aan hun zorg zijn toevertrouwd;

Openbare ambtenaren, wat betreft de goederen van de Staat, waarvan de verkoop door hun tussenkomst geschiedt.

[Art. 1597.](#) Rechters, rechters-plaatsvervangers, ambtenaren van het openbaar ministerie, (referendarissen, parketjuristen,) griffiers, deurwaarders, (...) advocaten en notarissen mogen de processen, de betwiste rechten en rechtsvorderingen, die behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank binnen wier rechtsgebied zij hun ambt uitoefenen, niet overnemen, op straffe van nietigheid, betaling van kosten en schadevergoeding. <W 2008-06-17/36, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 23-08-2008>

[HOOFDSTUK III.](#) - ZAKEN DIE VERKOCHT KUNNEN WORDEN.

[Art. 1598.](#) Alles wat in de handel is, kan verkocht worden wanneer geen bijzondere wetsbepalingen de vervreemding ervan verbieden.

[Art. 1599.](#) De verkoop van eens anders zaak is nietig; hij kan grond tot schadevergoeding opleveren, wanneer de koper niet geweten heeft dat de zaak aan een ander toebehoorde.

[Art. 1600.](#) De nalatenschap van een nog levend persoon kan niet verkocht worden, zelfs niet met zijn toestemming.

[Art. 1601.](#) Wanneer de verkochte zaak op het ogenblik van de koop geheel was teniet gegaan, is de koop nietig. Is slechts een gedeelte van de zaak teniet gegaan, dan heeft de koper de keus om van de koop af te zien, of het behouden gebleven gedeelte te eisen, mits hij de prijs bij vergelijkende waardering doet bepalen.

[HOOFDSTUK IV.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER.

[AFDELING I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

[Art. 1602.](#) De verkoper is verplicht duidelijk te verklaren waartoe hij zich verbindt. Ieder duister of dubbelzinnig beding wordt tegen de verkoper uitgelegd.

[Art. 1603.](#) Hij heeft twee hoofdverplichtingen, de door hem verkochte zaak te leveren, en die te vrijwaren.

[AFDELING II.](#) - LEVERING.

[Art. 1604.](#) (De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is.) <W 2004-09-01/38, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2005>

Levering is de overdracht van de verkochte zaak in de macht en het bezit van de koper.

[Art. 1605.](#) De verplichting om onroerende goederen te leveren is door de verkoper vervuld, wanneer hij de sleutels heeft afgegeven, indien het een gebouw betreft, of wanneer hij de titels van eigendom heeft afgegeven.

[Art. 1606.](#) De levering van roerende goederen geschiedt :

Of door de werkelijke overgave,

Of door afgifte van de sleutels van de gebouwen waarin zij zich bevinden,

Of zelfs door de enkele toestemming van de partijen, indien de overgave niet kan geschieden op het ogenblik van de koop, of indien de koper de goederen reeds in een andere hoedanigheid in zijn macht had.

[Art. 1607.](#) De overgave van onlichamelijke rechten geschiedt ofwel door de afgifte van de titels, ofwel door het gebruik dat de koper, met toestemming van de verkoper, daarvan maakt.

[Art. 1608.](#) De kosten van de levering komen ten laste van de verkoper, en die van de afhaling komen ten laste van de koper, indien het tegendeel niet bedongen is.

[Art. 1609.](#) De levering moet geschieden op de plaats waar het verkochte goed zich ten tijde van de koop bevond, indien daaromtrent niet anders is overeengekomen.

[Art. 1610.](#) Wanneer de verkoper in gebreke blijft de levering te doen binnen de tussen partijen bedongen tijd, heeft de koper de keus om ontbinding van de koop ofwel inbezitstelling te vorderen, indien de vertraging alleen aan de verkoper te wijten is.

[Art. 1611.](#) In elk geval moet de verkoper tot schadevergoeding veroordeeld worden, indien de koper schade lijdt doordat de levering niet op het bedongen tijdstip heeft plaatsgehad.

[Art. 1612.](#) De verkoper is niet verplicht de zaak te leveren, indien de koper de prijs niet betaalt en de verkoper hem geen termijn voor de betaling heeft toegestaan.

[Art. 1613.](#) Evenmin is hij tot levering verplicht, zelfs wanneer hij een termijn voor de betaling heeft toegestaan, indien de koper, sinds de koop, failliet gegaan is of in staat van onvermogen is geraakt, zodat de verkoper in het dreigend gevaar verkeert de prijs te verliezen; tenzij de koper borg stelt voor de betaling op het bepaalde tijdstip.

[Art. 1614.](#) De zaak moet geleverd worden in de staat waarin zij zich op het ogenblik van de koop bevindt : Van die dag af behoren alle vruchten aan de koper.

[Art. 1615.](#) De verplichting om een zaak te leveren strekt zich uit tot haar toebehoren en tot alles wat voor haar blijvend gebruik bestemd is.

[Art. 1616.](#) De verkoper is verplicht het verkochte te leveren in de omvang die bij de overeenkomst bedongen is, echter met inachtneming van de navolgende bepalingen.

[Art. 1617.](#) Indien de verkoop van een onroerend goed geschied is met vermelding van de omvang, tegen een bepaalde prijs per maat, is de verkoper verplicht aan de koper, indien deze het eist, de bij de overeenkomst bepaalde grootte te leveren;

En indien hem dit onmogelijk is, of indien de koper het niet eist, moet de verkoper met een evenredige vermindering van de prijs genoegen nemen.

[Art. 1618.](#) Indien daarentegen, in het geval van het vorige artikel, de omvang groter bevonden wordt dan in het contract is uitgedrukt, heeft de koper de keus om de prijs aan te vullen of van het contract af te zien, indien de overmaat een twintigste gedeelte bedraagt van de opgegeven omvang.

[Art. 1619.](#) In alle andere gevallen,

Hetzij de koop een zekere en bepaalde zaak betreft,

Hetzij de koop afzonderlijke en afgescheiden erven tot voorwerp heeft,

Hetzij de koop begint met de opgave der maat, of met de aanduiding van de verkochte zaak gevolgd van de opgave der maat,

Levert de uitdrukking van die maat geen grond op tot enige aanvulling van de prijs ten voordele van de verkoper wegens overmaat, of tot enige vermindering van de prijs ten voordele van de koper wegens ondermaat, dan voor zover het verschil tussen de werkelijke maat en die welke in de overeenkomst is uitgedrukt, een twintigste meer of minder bedraagt, berekend naar de waarde van het geheel der verkochte zaken, behalve indien het tegendeel bedongen is.

[Art. 1620.](#) Ingeval er, volgens het vorige artikel, grond bestaat tot vermeerdering van de prijs wegens overmaat, heeft de koper de keus om van het contract af te zien, of de prijs aan te vullen, en zulks met de interest, indien hij het onroerend goed behouden heeft.

[Art. 1621.](#) In alle gevallen waarin de koper het recht heeft om van het contract af te zien, is de verkoper verplicht hem, benevens de prijs, zo hij die ontvangen heeft, ook de kosten van dat contract terug te geven.

[Art. 1622.](#) De rechtsvordering van de verkoper tot aanvulling van de prijs, en die van de koper tot vermindering van de prijs of tot ontbinding van het contract, moeten, op straffe van verval, ingesteld worden binnen een jaar te rekenen van de dag waarop het contract is aangegaan.

[Art. 1623.](#) Indien twee erven zijn verkocht bij een en hetzelfde contract, en voor een enkele prijs, met opgave van de maat van ieder erf, en indien bevonden wordt dat het ene minder en het andere meer omvang heeft, worden de verschillen tegen elkaar tot het passende beloop verrekend; en de vordering, hetzij tot aanvulling, hetzij tot vermindering van de koopprijs, heeft slechts plaats overeenkomstig de hierboven vastgestelde regels.

[Art. 1624.](#) De vraag wie van beiden, de verkoper of de koper, het verlies of de beschadiging van de verkochte zaak, voor de levering ontstaan, moet dragen, wordt beslist overeenkomstig de regels vastgesteld in de titel Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen.

[AFDELING III.](#) - VRIJWARING.

[Art. 1625.](#) De vrijwaring, waartoe de verkoper jegens de koper gehouden is, heeft een dubbel voorwerp : zij betreft ten eerste het ongestoord bezit van de verkochte zaak en, ten tweede, de verborgen gebreken van die zaak of de koopvernietigende gebreken.

[§ 1.](#) VRIJWARING VOOR UITWINNING.

[Art. 1626.](#) Zelfs wanneer bij de koop geen beding omtrent de vrijwaring is gemaakt, is de verkoper van rechtswege verplicht de koper te vrijwaren voor de uitwinning die hij ondergaat op het geheel of op een gedeelte van de verkochte zaak, of voor de lasten die iemand beweert op die zaak te hebben, en die bij de koop niet zijn opgegeven.

[Art. 1627.](#) Partijen kunnen, door bijzondere overeenkomsten, deze wettelijke verplichting uitbreiden of beperken; zij kunnen zelfs overeenkomen dat de verkoper tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

[Art. 1628.](#) Zelfs wanneer bedongen is dat de verkoper tot geen vrijwaring zal zijn gehouden, blijft hij toch gehouden tot die welke volgt uit zijn eigen daad; elke hiermee strijdige overeenkomst is nietig.

[Art. 1629.](#) In hetzelfde geval van een beding van niet-vrijwaring is, bij uitwinning, de verkoper verplicht de prijs terug te geven, tenzij de koper het gevaar van uitwinning heeft gekend ten tijde van de koop, of op eigen risico heeft gekocht.

[Art. 1630.](#) Wanneer vrijwaring beloofd is, of wanneer dienaangaande niets is bedongen, heeft de koper, in geval van uitwinning, het recht om van de verkoper te vorderen :

- 1° Teruggave van de prijs;
- 2° Teruggave van de vruchten, wanneer hij verplicht is die aan de uitwinnende eigenaar uit te keren;
- 3° De kosten van de vordering tot vrijwaring door de koper ingesteld, en de kosten door de oorspronkelijke eiser gemaakt;
- 4° Eindelijk, schadevergoeding, alsook de wettig gemaakte kosten van het contract.

[Art. 1631.](#) Wanneer de verkochte zaak ten tijde van de uitwinning blijkt in waarde verminderd of aanmerkelijk beschadigd te zijn, hetzij door de nalatigheid van de koper, hetzij door overmacht, is de verkoper niettemin verplicht de gehele prijs terug te geven.

[Art. 1632.](#) Indien echter de koper uit de door hem aangerichte beschadiging voordeel heeft getrokken, heeft de verkoper het recht om van de prijs een bedrag, gelijk aan dat voordeel, af te houden.

[Art. 1633.](#) Indien de verkochte zaak ten tijde van de uitwinning blijkt in waarde te zijn vermeerderd, zelfs buiten toedoen van de koper, is de verkoper verplicht aan de koper te betalen hetgeen de zaak boven de koopprijs waard is.

[Art. 1634.](#) De verkoper is verplicht aan de koper alle herstellingen en nuttige verbeteringen die deze aan het goed heeft aangebracht, te vergoeden, of door de uitwinner te doen vergoeden.

[Art. 1635.](#) Indien de verkoper te kwader trouw eens anders erf verkocht heeft, is hij verplicht aan de koper alle uitgaven te vergoeden, die deze aan het erf besteed heeft, zelfs uit weelde of tot verfraaiing.

[Art. 1636.](#) Indien slechts een gedeelte van de zaak tegen de koper wordt uitgewonnen, en dat gedeelte, in verhouding tot het geheel, zo belangrijk is dat de koper zonder het uitgewonnen gedeelte niet zou hebben gekocht, kan hij de koop doen ontbinden.

[Art. 1637.](#) Indien, bij uitwinning van een gedeelte van het verkochte erf, de koop niet wordt ontbonden, wordt het uitgewonnen gedeelte aan de koper vergoed volgens de geschatte waarde ten tijde van de uitwinning, en niet naar evenredigheid van de gehele koopprijs, onverschillig of de verkochte zaak in waarde vermeerderd of verminderd is.

[Art. 1638.](#) Indien het verkochte erf blijkt bezwaard te zijn met niet zichtbare erfdienstbaarheden, zonder dat zulks was opgegeven, en die zo gewichtig zijn dat er reden is om te vermoeden dat de koper niet zou hebben gekocht ingeval hij die gekend had, kan hij de ontbinding van het contract vorderen, tenzij hij verkiest met schadevergoeding genoegen te nemen.

[Art. 1639.](#) De overige vraagstukken betreffende de vergoeding van de schade die voor de koper ontstaat uit de niet-uitvoering van de koop, worden opgelost volgens de algemene regels bepaald in de titel Contracten of Verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen.

[Art. 1640.](#) De vrijwaring voor uitwinning houdt op wanneer de koper, zonder de verkoper op te roepen, zich heeft laten veroordelen bij een vonnis dat in laatste aanleg is gewezen of waartegen geen hoger beroep meer ontvankelijk is, indien de verkoper bewijst dat er voldoende middelen aanwezig waren om de eis te doen afwijzen.

[§ II. VRIJWARING VOOR GEBREKEN VAN DE VERKOCHTE ZAAK.](#)

[Art. 1641.](#) De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

[Art. 1642.](#) De verkoper moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen waarnemen.

[Art. 1643.](#) Hij moet instaan voor de verborgen gebreken, zelfs wanneer hij die niet gekend heeft, tenzij hij in dat geval bedongen heeft dat hij tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

[Art. 1644.](#) In het geval van de artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keus om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald.

[Art. 1645.](#) _ Indien de verkoper de gebreken van de zaak gekend heeft, is hij niet alleen gehouden tot teruggave van de prijs die hij ervoor ontvangen heeft, maar bovendien tot vergoeding van alle schade aan de koper.

[Art. 1646.](#) Indien de verkoper de gebreken van de zaak niet gekend heeft, is hij slechts gehouden tot teruggave van de prijs, en tot vergoeding aan de koper van de door de koop veroorzaakte kosten.

[Art. 1647.](#) Indien de zaak welke gebreken had, is teniet gegaan ten gevolge van haar slechte hoedanigheid, is het verlies voor rekening van de verkoper, die jegens de koper gehouden is tot teruggave van de prijs, en tot de overige schadevergoedingen in de twee vorige artikelen bepaald.

Maar het verlies door toeval veroorzaakt is voor rekening van de koper.

[Art. 1648.](#) De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.

[Art. 1649.](#) Deze vordering kan niet worden ingesteld wat betreft verkopen die op rechterlijk gezag geschieden.

[Afdeling IV.](#) Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten. <Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005>

[Art. 1649bis.](#)^[1] § 1er. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

1° "consument": iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

2° "verkoper": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze privaats of publiek is, die handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3° "producent": een fabrikant van een consumptiegoed, een invoerder van een consumptiegoed naar de Unie, of elke andere persoon die zich als producent voordoet door zijn naam, handelsmerk of enig ander onderscheidend teken op het consumptiegoed aan te brengen;

4° "consumptiegoed":

a) elke roerende lichamelijke zaak; water, gas en elektriciteit zijn consumptiegoederen in de zin van deze afdeling wanneer zij gereed zijn gemaakt voor verkoop in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid;

b) elk goed met digitale elementen, zijnde elke roerende lichamelijke zaak waarin digitale inhoud of digitale diensten zijn verwerkt of die daarmee onderling verbonden is, op zodanige wijze dat het ontbreken van die digitale inhoud of die digitale dienst ertoe zou leiden dat het consumptiegoed zijn functies niet kan vervullen;

^[2] c) elk dier;^[2]

5° "digitale inhoud": gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

6° "digitale dienst":

a) een dienst die de consument in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen, of

b) een dienst die voorziet in de mogelijkheid tot het delen van gegevens in digitale vorm die door de consument of door andere gebruikers van die dienst worden geüpload of gecreëerd of die elke andere interactie met deze gegevens mogelijk maakt;

7° "compatibiliteit": het vermogen van de consumptiegoederen om te draaien op hardware of software die doorgaans voor consumptiegoederen van hetzelfde type worden gebruikt, zonder dat die goederen, hardware of software moeten worden omgezet;

8° "functionaliteit": het vermogen van de consumptiegoederen om hun functies te vervullen met betrekking tot het doel ervan;

9° "interoperabiliteit": het vermogen van de consumptiegoederen om te functioneren met hardware of software die verschilt van die welke waarmee consumptiegoederen van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt;

10° "duurzame gegevensdrager": ieder hulpmiddel dat de consument of de verkoper in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

11° "commerciële garantie": iedere verbintenis van de verkoper of een producent, ook de "garant" genoemd, om boven hetgeen hij wettelijk verplicht is uit hoofde van het recht op conformiteit, aan de consument de

betaalde prijs terug te betalen of het consumptiegoed op enigerlei wijze te vervangen, herstellen of onderhouden, wanneer dit niet voldoet aan de specificaties of aan enige andere vereisten die geen verband houden met de conformiteit, die vermeld zijn in de garantieverklaring of in de desbetreffende reclameboodschappen ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst;

12° "duurzaamheid": de geschiktheid van het consumptiegoed om zijn vereiste functies en prestaties bij normaal gebruik te behouden;

13° "kosteloos": vrij van de noodzakelijke kosten die zijn gemaakt om het consumptiegoed conform te maken, met name de kosten van verzending, vervoer, werkuren of materiaal ^[2], waaronder, indien het consumptiegoed een dier is, medicatie ^[2];

^[2] 14° "dier": meerceilig levend organisme dat in staat is om te bewegen en te reageren op zijn omgeving door middel van zintuigen en dat niet bestemd is voor humane consumptie, noch dient als aas of dierenvoer;

15° "genezing": een vorm van herstelling die de tussenkomst van een dierenarts vergt. ^[2]

§ 2. Deze afdeling is van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop van consumptiegoederen gesloten tussen een consument en een verkoper.

Zij is eveneens van toepassing op digitale inhoud of digitale diensten die zijn verwerkt in of onderling verbonden met consumptiegoederen in de zin van paragraaf 1, 4°, b), en die worden meegeleverd met de consumptiegoederen op grond van een koopovereenkomst, ongeacht of die digitale inhoud of de digitale dienst wordt geleverd door de verkoper of een derde. Bij twijfel of de levering van verwerkte of onderling verbonden digitale inhoud of een verwerkte of onderling verbonden digitale dienst deel uitmaakt van de koopovereenkomst, wordt de digitale inhoud of digitale dienst geacht onder de koopovereenkomst te vallen.

Voor de toepassing van deze afdeling worden overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen consumptiegoederen eveneens als koopovereenkomsten beschouwd.

^[2] Voor de toepassing van deze afdeling worden overeenkomsten tot levering van ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet geboren dieren eveneens als overeenkomsten voor de verkoop van dieren beschouwd. ^[2]

§ 3. Deze afdeling is niet van toepassing op:

1° overeenkomsten voor het leveren van digitale inhoud of digitale diensten onder voorbehoud van paragraaf 2, tweede lid;

2° materiële gegevensdragers die uitsluitend als drager van digitale inhoud dienen;

3° goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden verkocht;

4° ^[2] ... ^[2] ^[1]

(1)<W 2022-03-20/05, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

(2)<W 2024-02-21/15, art. 1, 032; Inwerkingtreding : 01-05-2024>

[Art. 1649ter.](#) ^[1] § 1. Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de koopovereenkomst te zijn indien het voldoet aan de in de ^[2] paragrafen 2 tot 9 ^[2] gestelde eisen.

§ 2. Voor conformiteit met de koopovereenkomst, moet het consumptiegoed voldoen aan de subjectieve conformiteitsvereisten die in de koopovereenkomst zijn vastgesteld, met andere woorden, moet het met name, voor zover van toepassing:

1° wat betreft de beschrijving, het type, de hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken, ^[2] waaronder, indien het consumptiegoed een dier is, de leeftijd, het geslacht, het ras en de herkomst van het dier, ^[2] voldoen aan de koopovereenkomst;

2° geschikt zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat de consument aan de verkoper uiterlijk bij de sluiting van de koopovereenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;

3° worden geleverd samen met alle toebehoren en instructies, met inbegrip van installatie-instructies, als bepaald in de koopovereenkomst, en

4° van updates worden voorzien als bepaald in de koopovereenkomst.

§ 3. Naast het voldoen aan subjectieve conformiteitsvereisten die overeenkomstig paragraaf 2 in de koopovereenkomst zijn vastgesteld, moet het consumptiegoed voldoen aan de volgende objectieve conformiteitsvereisten:

1° geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor consumptiegoederen van hetzelfde type gewoonlijk zouden worden gebruikt, ^[2] of, indien het consumptiegoed een dier is, geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dieren van dezelfde soort gewoonlijk zouden dienen, ^[2] rekening houdend, in voorkomend geval, met bestaand Unie- en nationaal recht, bestaande technische normen, of, bij ontstentenis van zulke technische normen, toepasselijke sectorspecifieke gedragscodes;

2° in voorkomend geval, beschikken over de kwaliteit van en beantwoorden aan de beschrijving van een monster of model, dat de verkoper aan de consument vóór de sluiting van de overeenkomst ter beschikking heeft gesteld;

3° in voorkomend geval, samen met de toebehoren, waaronder verpakking, installatie-instructies of andere instructies, ^[2] waaronder, indien het consumptiegoed een dier is, instructies met betrekking tot eventuele verdere vaccinaties, de leefruimte, voeding en verzorging van het dier, ^[2] die de consument redelijkerwijs mag verwachten, worden geleverd, en

4° de hoeveelheid hebben en de kwaliteiten en andere kenmerken bezitten, onder meer met betrekking tot duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en beveiliging die voor hetzelfde type consumptiegoederen normaal

zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van de consumptiegoederen en rekening houdend met publieke mededelingen die zijn gedaan door of namens de verkoper of andere personen in eerdere schakels van de overeenkomstenketen, waaronder de producent, in het bijzonder in reclameboodschappen of op de etikettering ^[2], of, indien het consumptiegoed een dier is, de kwaliteiten en andere kenmerken bezitten, waaronder de afwezigheid van infectieziektes en aangeboren afwijkingen en, in voorkomend geval, de aanwezigheid van de door of krachtens de wet vereiste vaccinaties, die voor diezelfde soort dieren normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten gelet op de leeftijd, het geslacht, het ras en de herkomst van het dier ^[2].

§ 4. De verkoper is niet gebonden door de in paragraaf 3, 4°, bedoelde publieke mededelingen indien hij aantoonst dat:

- 1° de bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn;
- 2° de publieke mededeling ten tijde van de sluiting van de koopovereenkomst op dezelfde of vergelijkbare wijze was gerectificeerd als waarop ze was afgelegd, of
- 3° de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door de publieke mededeling beïnvloed kon zijn.

§ 5. In het geval van een goed met digitale elementen, zorgt de verkoper ervoor dat de updates, waaronder beveiligingsupdates, die nodig zijn om de conformiteit van het goed te behouden, aan de consument worden gemeld en geleverd, gedurende de periode:

- 1° die de consument redelijkerwijs kan verwachten, gezien de aard en het doel van de goederen en de digitale elementen, en rekening houdend met de omstandigheden en de aard van de overeenkomst, wanneer de koopovereenkomst voorziet in één enkele levering van de digitale inhoud of digitale dienst, of
- 2° die in artikel 1649quater, § 1, tweede lid, is bepaald, indien de koopovereenkomst voorziet in een continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een periode.

§ 6. Wanneer de consument verzuimt de overeenkomstig paragraaf 5 verstrekte updates binnen een redelijke termijn te installeren, is de verkoper niet aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek als dat uitsluitend het gevolg is van de afwezigheid van de betrokken update, mits:

- 1° de verkoper de consument in kennis heeft gesteld van de beschikbaarheid van de update en de gevolgen indien de consument die niet installeert, en
- 2° het niet of verkeerd installeren door de consument van de update niet te wijten was aan tekortkomingen in de aan de consument verstrekte installatie-instructies.

§ 7. Er is geen sprake van een conformiteitsgebrek in de zin van de paragrafen 3 of 5 wanneer de consument ten tijde van de sluiting van de koopovereenkomst er uitdrukkelijk van in kennis werd gesteld dat een specifiek kenmerk van het consumptiegoed afweek van de in die paragrafen gestelde objectieve conformiteitsvereisten, en de consument die afwijking bij de sluiting van de koopovereenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

§ 8. Elk gebrek dat het gevolg is van een verkeerde installatie van het consumptiegoed, wordt beschouwd als een conformiteitsgebrek, wanneer:

- 1° de installatie van het goed deel uitmaakt van de koopovereenkomst en is uitgevoerd door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid, of
- 2° de installatie, die bestemd was om te worden uitgevoerd door de consument, door hem werd gedaan en de verkeerde installatie te wijten was aan tekortkomingen in de installatie-instructies die werden verstrekt door de verkoper, of, in geval van een goed met digitale elementen, door de verkoper of de leverancier van de digitale inhoud of digitale dienst. ^[1]

^[2] § 9. Indien het consumptiegoed een dier is, wordt elk gebrek dat het gevolg is van verkeerde instructies, verstrekt door de verkoper, met betrekking tot eventuele verdere vaccinaties, de leefruimte, voeding en verzorging van het dier, beschouwd als een conformiteitsgebrek. ^[2]

(1)<W 2022-03-20/05, art. 4, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

(2)<W 2024-02-21/15, art. 3, 032; Inwerkingtreding : 01-05-2024>

[Art. 1649quater](#). <Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005> § 1. ^[1] De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van de consumptiegoederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. ^[1] ^[2] Deze termijn bedraagt evenwel één jaar indien het consumptiegoed een dier is, tenzij de verkoper in voorkomend geval de door of krachtens de wet vereiste erkennings-, vergunnings-, quarantaine-, of kwekerijvoorwaarden niet heeft gerespecteerd. ^[2]

^[1] In het geval van een goed met digitale elementen, wanneer de koopovereenkomst voorziet in continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een periode, is de verkoper ook aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of de digitale dienst dat zich voordoet of aan het licht komt binnen twee jaar na het tijdstip waarop het goed met digitale elementen werd geleverd. Indien de overeenkomst voorziet in continue levering gedurende meer dan twee jaar, is de verkoper aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of digitale dienst dat zich voordoet of kenbaar wordt in de periode gedurende welke de digitale inhoud of digitale dienst volgens de koopovereenkomst moet worden geleverd. ^[1]

^[1] De termijnen bedoeld in het eerste en tweede lid worden opgeschort ^[1] tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

^[1] In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen de verkoper en de consument voor de tweedehandsgoederen een kortere termijn overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.

De verkoper informeert de consument op duidelijke en ondubbelzinnige wijze over deze kortere termijn. Wanneer dit niet het geval is, is naargelang van het geval de in het eerste of tweede lid bedoelde termijn van toepassing. De bewijslast van deze verplichting rust op de verkoper.]¹

§ 2. [¹ De consument moet de verkoper op de hoogte brengen van het conformiteitsgebrek binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. De verkoper en de consument kunnen een langere termijn overeenkomen.]¹

[² In afwijking van het eerste lid moet de consument, indien het consumptiegoed een dier is, de verkoper onverwijld in kennis stellen van het conformiteitsgebrek zodra dit gebrek zich op een voldoende duidelijke wijze heeft gemanifesteerd.]²

§ 3. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het [¹ conformiteitsgebrek]¹ heeft vastgesteld [¹ ...]¹.

§ 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van [¹ twee jaar]¹ vanaf de levering van [¹ het consumptiegoed]¹, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van [¹ het consumptiegoed]¹ of met de aard van het [¹ conformiteitsgebrek]¹, door onder andere rekening te houden met het feit of [¹ het consumptiegoed]¹ nieuw dan wel tweedehands is.

[² In afwijking van het eerste lid bedraagt deze termijn één jaar indien het consumptiegoed een dier is.]²

[¹ § 4/1. In het geval van een goed met digitale elementen, indien de koopovereenkomst voorziet in de continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een periode, ligt de bewijslast met betrekking tot de vraag of de digitale inhoud of digitale dienst conform was tijdens de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde periode, bij de verkoper wegens een conformiteitsgebrek dat aan het licht komt binnen die periode.]¹

§ 5. De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing [¹ na het verstrijken van de termijnen bedoeld in paragraaf 1]¹.

(1)<W 2022-03-20/05, art. 5, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

(2)<W 2024-02-21/15, art. 4, 032; Inwerkingtreding : 01-05-2024>

[Art. 1649quinquies](#).<Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005> § 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een [¹ conformiteitsgebrek]¹ te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in [² paragrafen 2, 3 en 3/1]², hetzij een [¹ evenredige]¹ vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in [¹ paragrafen 5 tot 7]¹.

Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het [¹ conformiteitsgebrek]¹ heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

[² Onverminderd het tweede lid is de verkoper, indien het consumptiegoed een dier is, niet verantwoordelijk voor de verergering van de schade die het gevolg is van het feit dat de consument:

1° heeft nagelaten de verkoper onverwijld nadat het gebrek zich op een voldoende duidelijke wijze heeft gemanifesteerd in kennis te stellen van het conformiteitsgebrek of;

2° heeft nagelaten het dier zo snel als mogelijk ter beschikking te stellen van de verkoper dan wel een dierenarts naar keuze te consulteren wanneer voor de gezondheid van het dier een onmiddellijke tussenkomst van een dierenarts duidelijk noodzakelijk was.]²

§ 2. [¹ In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper de kosteloze herstelling van het consumptiegoed of de kosteloze vervanging ervan te eisen, tenzij de gekozen remedie onmogelijk is of in vergelijking met de andere remedies voor de verkoper onevenredige kosten met zich mee zou brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, zoals met name:

1° de waarde die het consumptiegoed zonder het conformiteitsgebrek zou hebben;

2° de omvang van het conformiteitsgebrek, en

3° de mogelijkheid om te kiezen voor de andere remedie zonder ernstige overlast voor de consument [² of het dier indien het consumptiegoed een dier is]^{2,1}

[² Onverminderd het eerste lid, kan de verkoper de herstelling als remedie weigeren indien dit manifest in strijd is met de gezondheid van het dier.]²

§ 3. [¹ Elke herstelling of vervanging wordt verricht:

1° kosteloos,

2° binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop de verkoper door de consument in kennis is gesteld van het conformiteitsgebrek, en

3° zonder ernstige overlast voor de consument, rekening houdend met de aard van het consumptiegoed en het doel waarvoor de consument het goed heeft gekocht.

Bij een herstelling of vervanging stelt de consument het consumptiegoed ter beschikking van de verkoper. De verkoper neemt het te vervangen goed op zijn kosten terug.

Wanneer een herstelling de verwijdering vergt van het goed dat op een wijze die in overeenstemming is met zijn aard en doel was geïnstalleerd voordat het conformiteitsgebrek duidelijk werd, of wanneer dit goed moet worden vervangen, omvat de verplichting tot herstelling of vervanging van het goed de verwijdering van het niet-

conforme goed en de installatie van het vervangende goed of het herstelde goed, of het betalen van de kosten van die verwijdering of installatie.

De consument is niet gehouden om te betalen voor het normaal gebruik van het vervangen goed tijdens de periode die aan de vervanging voorafgaat.¹

[² § 3/1. In afwijking van paragraaf 3 wordt de herstelling of vervanging geregeld door deze paragraaf indien het consumptiegoed een dier is.

Elke herstelling of vervanging wordt verricht:

1° kosteloos, met dien verstande dat de kosten die door de verkoper in voorkomend geval moeten worden gedragen met het oog op de genezing van het dier niet meer kunnen bedragen dan:

- driehonderd procent op de schijf van de aankoop prijs van het dier tussen 0,01 euro en 500 euro;
- tweehonderd procent op de schijf van de aankoop prijs van het dier tussen 500,01 euro en 1500 euro;
- honderd procent op de schijf van de aankoop prijs van het dier die meer bedraagt dan 1500,01 euro;

2° binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop de verkoper door de consument in kennis is gesteld van het conformiteitsgebrek, met dien verstande dat de verkoper in voorkomend geval zo snel als mogelijk de nodige maatregelen dient te nemen met het oog op de genezing van het dier; en

3° zonder ernstige overlast voor de consument of het dier.

De verkoper wijst de consument zowel in de overeenkomst als bij de uitoefening van het recht op herstelling van het dier op het bestaan van de in het tweede lid, 1°, bedoelde beperking.

De in het tweede lid, 1°, bedoelde beperking is niet van toepassing indien de verkoper te kwader trouw was of in voorkomend geval de door of krachtens de wet vereiste erkennings-, vergunnings-, quarantaine- of kwekerijvoorwaarden niet heeft gerespecteerd.

Tenzij het dier is overleden als gevolg van een conformiteitsgebrek, stelt de consument het dier bij een herstelling of vervanging onverwijld ter beschikking van de verkoper. De verkoper neemt het te vervangen dier op zijn kosten terug.

In afwijking van het vijfde lid kan de consument, met het oog op de genezing van het dier, een dierenarts naar keuze consulteren indien diens onmiddellijke tussenkomst voor de gezondheid van het dier redelijkerwijze noodzakelijk is. In voorkomend geval heeft de consument recht op een schadevergoeding ten belope van de kosten die de verkoper redelijkerwijze zelf had moeten dragen met het oog op de genezing van het dier indien het dier hem ter beschikking zou zijn gesteld. Het komt aan de verkoper toe om, in voorkomend geval, de onredelijke aard van de ingeroepen kosten aan te tonen. De beperking en de uitzondering bedoeld in het tweede lid, 1°, zijn onverkort van toepassing.

De consument die zich op het zesde lid wenst te beroepen, maakt aannemelijk dat voor de gezondheid van het dier een onmiddellijke tussenkomst van een dierenarts redelijkerwijze noodzakelijk was. Hij stelt de verkoper onverwijld op de hoogte van de tussenkomst van de dierenarts. Op vraag van de verkoper, bezorgt de consument de relevante bewijsstukken die de gemaakte kosten staven.

De consument is niet gehouden om te betalen voor het normaal gebruik of genot van het vervangen dier tijdens de periode die aan de vervanging voorafgaat.

Een vervanging ontbindt automatisch de bestaande koopovereenkomst en doet een nieuwe koopovereenkomst ontstaan, met daarbij horende aansprakelijkheidsregeling zoals vervat in deze afdeling.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, overgaan tot de aanpassing van de bedragen of percentages van de beperking bedoeld in het tweede lid, 1°.²

[¹ § 4. De verkoper kan weigeren om het consumptiegoed conform te maken overeenkomstig paragraaf 2 als herstelling en vervanging onmogelijk zijn of voor de verkoper onevenredige kosten met zich zouden brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, zoals met name de waarde die het consumptiegoed zonder het conformiteitsgebrek zou hebben of de omvang van het conformiteitsgebrek.

§ 5. De consument heeft het recht van de verkoper een evenredige prijsvermindering te eisen overeenkomstig paragraaf 6 dan wel de ontbinding van de koopovereenkomst overeenkomstig paragraaf 7 in elk van de volgende gevallen:

1° de verkoper heeft de herstelling of vervanging niet voltooid of, indien van toepassing, niet voltooid overeenkomstig paragraaf 3, tweede en derde lid [², of, indien het consumptiegoed een dier is, overeenkomstig paragraaf 3/1, tweede lid]², of de verkoper heeft geweigerd de goederen conform te maken overeenkomstig paragraaf 4;

2° er blijkt een conformiteitsgebrek te zijn ondanks de poging van de verkoper om de goederen conform te maken;

3° het conformiteitsgebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst gerechtvaardigd is;

4° de verkoper heeft verklaard of uit de omstandigheden blijkt duidelijk dat de verkoper de goederen door middel van herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument [², of, in voorkomend geval, zonder ernstige overlast voor het dier,]² conform de overeenkomst zal maken;

[² 5° het consumptiegoed is een dier en het dier is overleden als gevolg van een conformiteitsgebrek;

6° het consumptiegoed is een dier en de kostprijs om het dier te genezen is hoger dan de beperking bedoeld in paragraaf 3/1, tweede lid, 1°.²

In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien het conformiteitsgebrek gering is. Het is aan de verkoper om te bewijzen dat het conformiteitsgebrek gering is.

§ 6. De prijsvermindering moet evenredig zijn aan het verschil tussen de waarde van het door de consument ontvangen consumptiegoed en de waarde die het consumptiegoed zou hebben gehad indien dit conform de

koopovereenkomst was geweest.

§ 7. Het recht om de koopovereenkomst te ontbinden wordt uitgeoefend door middel van een eenzijdige wilsverklaring aan de verkoper.

In het geval van de verkoop van meerdere consumptiegoederen kan de consument, indien het conformiteitsgebrek slechts betrekking heeft op enkele ervan en indien er een grond is voor ontbinding van de koopovereenkomst krachtens dit artikel, zijn ontbindingsrecht alleen uitoefenen voor de niet-conforme goederen en de conforme goederen die hij op hetzelfde moment heeft verworven indien van de consument niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij alleen de conforme goederen zal willen houden.

Wanneer de consument een koopovereenkomst in haar geheel of, overeenkomstig het tweede lid, slechts ten aanzien van een deel van de krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen ontbindt:

1° zendt de consument de goederen terug naar de verkoper op kosten van de verkoper, en

2° betaalt de verkoper de consument de voor de goederen betaalde prijs terug bij ontvangst van de goederen of bij ontvangst van het door de consument verstrekte bewijs dat hij de goederen heeft teruggezonden.

[² In afwijking van het derde lid is de consument niet gehouden om het dier terug te bezorgen aan de verkoper indien het dier is overleden als gevolg van een conformiteitsgebrek.]²

Voor de toepassing van paragraaf 6 en de huidige paragraaf kan elke terugbetaling aan de consument worden verminderd teneinde rekening te houden met het conforme gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.]¹

[² § 8. Indien het consumptiegoed een dier is, betaalt de verkoper, in geval van overlijden van het dier als gevolg van een conformiteitsgebrek, de kosten terug van een onafhankelijke autopsie die de consument heeft laten uitvoeren voor zover deze noodzakelijk is voor de vaststelling van een conformiteitsgebrek en deze daadwerkelijk heeft geleid tot de vaststelling van een conformiteitsgebrek waarvoor de verkoper aansprakelijk is met toepassing van artikel 1649quater. De consument die zich op deze paragraaf wil beroepen, stelt de verkoper vooraf in kennis van zijn voornemen een autopsie te laten uitvoeren en van de identiteit van de onafhankelijke expert die hij met de autopsie wil belasten.

§ 9. De Koning kan, voor de consumptiegoederen of categorieën van consumptiegoederen die Hij aanwijst, het gebruik van een gestandaardiseerd informatiedocument opleggen waarin de rechten en plichten van de consument zoals bepaald in deze afdeling worden toegelicht. Uiterlijk op het tijdstip van de levering van het consumptiegoed verstrekt de verkoper aan de consument, op een duurzame gegevensdrager, het gestandaardiseerde informatiedocument.]²

(1)<W 2022-03-20/05, art. 6, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

(2)<W 2024-02-21/15, art. 5, 032; Inwerkingtreding : 01-05-2024>

[Art. 1649sexies](#). [¹ Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een conformiteitsgebrek, met inbegrip van het nalaten om updates te verstrekken voor goederen met digitale elementen overeenkomstig artikel 1649ter, § 5, dat toe te schrijven is aan een persoon in een eerdere schakel van de overeenkomstenketen die tot de verkoop geleid heeft, kan hij tegen deze persoon verhaal doen op grond van zijn contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot het consumptiegoed zonder dat een contractueel beding dat tot gevolg heeft die aansprakelijkheid te beperken of op te heffen, hem mag tegengeworpen worden.]¹

(1)<W 2022-03-20/05, art. 7, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1649septies](#). [¹ § 1. Een commerciële garantie is bindend voor de garant onder de voorwaarden in het commerciële garantiebewijs en in de daarmee samenhangende reclame die beschikbaar was ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst. Wanneer een producent de consument een commerciële garantie van duurzaamheid voor een bepaald consumptiegoed gedurende een bepaalde periode biedt, is de producent rechtstreeks aansprakelijk jegens de consument tijdens de volledige duur van de commerciële garantie van duurzaamheid, voor herstelling of vervanging van het consumptiegoed overeenkomstig artikel 1649quinquies, § 3, onder de in onderhavig artikel gestelde voorwaarden. Het staat de producent vrij de consument in het commerciële duurzaamheidsgarantiebewijs gunstiger voorwaarden aan te bieden.

Indien de voorwaarden in het commerciële garantiebewijs voor de consument minder gunstig zijn dan de voorwaarden in de desbetreffende reclame, is de commerciële garantie bindend onder de voorwaarden die staan in de reclame betreffende de commerciële garantie, tenzij die reclame voor de sluiting van de overeenkomst werd gecorrigeerd op dezelfde of vergelijkbare wijze waarop de reclame eerder was gemaakt.

§ 2. Het commerciële garantiebewijs wordt aan de consument verstrekt op een duurzame gegevensdrager, uiterlijk op het tijdstip van de levering van het consumptiegoed. Het commerciële garantiebewijs wordt in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld en in een taal die de consument begrijpt. Het garantiebewijs bevat:

1° een duidelijke verklaring dat de consument bij wet recht heeft op kosteloze remedies van de verkoper in geval van een conformiteitsgebrek van het consumptiegoed en dat die remedies niet worden aangetast door de commerciële garantie;

2° de naam en het adres van de garant;

3° de procedure die de consument moet volgen om de uitvoering van de commerciële garantie te verkrijgen;

4° de aanduiding van het onder de commerciële garantie vallende consumptiegoed, en

5° de commerciële garantievoorwaarden.

§ 3. Niet-naleving van paragraaf 2 heeft geen invloed op de bindende aard van de commerciële garantie voor

de garant.]¹

(1)<W 2022-03-20/05, art. 8, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1649octies](#).<Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005> Zijn nietig, contractuele bedingen of afspraken overeengekomen vooraleer het [¹ conformiteitsgebrek]¹ aan de verkoper door de consument ter kennis is gebracht, en waardoor, [¹ ten nadele van laatstgenoemde, de rechten die de consument uit deze afdeling put, worden uitgesloten, ervan wordt afgeweken of de gevolgen ervan worden gewijzigd. De verkoper en de consument kunnen evenwel contractuele bedingen overeenkomen die verder gaan dan de wettelijke bescherming]¹.

Een beding dat de wet van een Staat die geen lid is van de Europese Unie op een overeenkomst beheerst door deze afdeling toepasselijk verklaart, is nietig wat betreft de in deze afdeling geregelde aangelegenheden, wanneer bij gebreke van dat beding de wet van een lidstaat van de Europese Unie toepasselijk zou zijn en die wet de consument in genoemde aangelegenheden een hogere bescherming verleent.

(1)<W 2022-03-20/05, art. 9, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1649nonies](#). [¹ De inbreuken op de bepalingen van deze afdeling en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig boek XV van het Wetboek van economisch recht.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 10, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[HOOFDSTUK V.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER.

[Art. 1650](#). De hoofdverplichting van de koper bestaat in het betalen van de prijs op de dag en op de plaats bij de koop bepaald.

[Art. 1651](#). Indien bij het aangaan van de koop niets daaromtrent bedongen is, moet de koper betalen op de plaats en op het tijdstip voor de levering bepaald.

[Art. 1652](#). De koper is verplicht interest van de koopprijs te betalen tot aan de voldoening van het kapitaal, in de drie volgende gevallen :

Indien zulks bij het aangaan van de koop bedongen is;

Indien de verkochte en geleverde zaak vruchten of andere inkomsten oplevert;

Indien de koper is aangemaand om te betalen.

In dit laatste geval loopt de interest eerst te rekenen van de aanmaning.

[Art. 1653](#). Wanneer de koper wordt gestoord of gegronde vrees heeft te worden gestoord door een hypothecaire vordering of door een eigendomsvordering, kan hij de betaling van de prijs opschorten totdat de verkoper de stoornis heeft doen ophouden, tenzij deze verkiest borg te stellen of tenzij bedongen is dat de koper zal betalen niettegenstaande de stoornis.

[Art. 1654](#). Indien de koper de prijs niet betaalt, kan de verkoper de ontbinding van de koop vorderen.

[Art. 1655](#). De ontbinding van de verkoop van onroerende goederen wordt dadelijk uitgesproken, indien de verkoper gevaar loopt de zaak en de prijs te verliezen.

Indien dit gevaar niet bestaat, kan de rechter aan de koper een langer of korter uitstel verlenen naar gelang van de omstandigheden.

Gaat die tijd voorbij zonder dat de koper betaalt, dan wordt de ontbinding van de koop uitgesproken.

[Art. 1656](#). Wanneer bij een verkoop van onroerende goederen bedongen is dat, bij gebreke van betaling van de prijs binnen de overeengekomen tijd, de koop van rechtswege zal zijn ontbonden, kan de koper niettemin na verloop van de tijd alsnog betalen, zolang hij niet door een aanmaning is in gebreke gesteld; maar na die aanmaning kan de rechter hem geen uitstel verlenen.

[Art. 1657](#). Wat betreft de verkoop van waren en roerende goederen, heeft de ontbinding van de koop plaats van rechtswege en zonder aanmaning ten voordele van de verkoper, na verloop van de tijd die voor de afhaling is overeengekomen.

[HOOFDSTUK VI.](#) - NIETIGHEID EN ONTBINDING VAN DE KOOP.

[Art. 1658](#). Behalve op grond van de oorzaken van nietigheid of van ontbinding welke in deze titel reeds zijn opgegeven, en van die welke aan alle overeenkomsten gemeen zijn, kan de koop ook ontbonden worden door de uitoefening van het recht van wederinkoop en wegens het bedingen van een te geringe prijs.

[AFDELING I.](#) - RECHT VAN WEDERINKOOP.

[Art. 1659.](#) Het recht van wederinkoop is een beding waarbij de verkoper zich voorbehoudt de verkochte zaak terug te nemen, tegen de teruggave van de oorspronkelijke prijs en de vergoeding waarvan sprake is in artikel 1673.

[Art. 1660.](#) Het recht van wederinkoop mag voor niet langer dan vijf jaren worden bedongen. Het wordt tot die tijd beperkt, indien het voor langer bedongen is.

[Art. 1661.](#) De bepaalde tijd is van strenge toepassing, en kan door de rechter niet verlengd worden.

[Art. 1662.](#) Heeft de verkoper zijn recht van wederinkoop niet uitgeoefend binnen de voorgeschreven tijd, dan blijft de koper onherroepelijk eigenaar.

[Art. 1663.](#) De termijn loopt tegen een ieder, zelfs tegen minderjarigen, behoudens hun verhaal op wie het aangaat, zo daartoe grond bestaat.

[Art. 1664.](#) De verkoper onder beding van wederinkoop kan zijn recht tegen een tweede koper uitoefenen, zelfs wanneer het recht van wederinkoop in het tweede contract niet is vermeld.

[Art. 1665.](#) De koper onder beding van wederinkoop oefent alle rechten van zijn verkoper uit; de verjaring loopt te zijnen voordele zowel tegen de ware eigenaar als tegen hen die zouden beweren rechten of hypotheken op de verkochte zaak te hebben.

[Art. 1666.](#) Hij kan tegen de schuldeisers van zijn verkoper het voorrecht van uitwinning doen gelden.

[Art. 1667.](#) Hij die een onverdeeld aandeel in een erf heeft verkregen onder beding van wederinkoop, kan, indien het gehele erf hem is toegewezen bij een tegen hem gevorderde veiling, de verkoper verplichten het gehele erf over te nemen, wanneer deze van het beding wil gebruik maken.

[Art. 1668.](#) Indien verscheidene personen gezamenlijk en bij een en hetzelfde contract een erf verkocht hebben dat hun gemeenschappelijk toebehoorde, kan ieder van hen het recht van wederinkoop slechts uitoefenen voor het aandeel dat hij daarin had.

[Art. 1669.](#) Hetzelfde geldt, wanneer iemand die alleen een erf verkocht heeft, verscheidene erfgenamen heeft achtergelaten.

Ieder van die medeërfgenamen kan van het recht van wederinkoop slechts gebruik maken voor zijn aandeel in de nalatenschap.

[Art. 1670.](#) Nochtans kan de koper, in het geval van de twee vorige artikelen, vorderen dat alle medeverkopers of alle medeërfgenamen worden opgeroepen, ten einde zich met elkaar te verstaan omtrent de wederinkoop van het gehele erf; en, indien zij het niet eens worden, wordt de eis tegen de koper afgewezen.

[Art. 1671.](#) Indien een erf dat aan verscheidene personen toebehoorde, niet verkocht is door allen gezamenlijk en voor het geheel, maar door ieder slechts voor het aandeel dat hij daarin had, kan ieder van hen afzonderlijk het recht van wederinkoop uitoefenen, voor het aandeel dat hem toebehoorde;

En de koper kan degene die het recht op die wijze uitoefent, niet verplichten het gehele erf over te nemen.

[Art. 1672.](#) Indien de koper verscheidene erfgenamen heeft achtergelaten, kan het recht van wederinkoop tegen ieder van hen slechts worden uitgeoefend voor zijn aandeel, ingeval er nog onverdeeldheid is, alsook ingeval de verkochte zaak onder hen verdeeld is.

Indien echter de nalatenschap verdeeld is en de verkochte zaak aan een van de erfgenamen is toebedeeld, kan de vordering tot wederinkoop tegen deze voor het geheel worden ingesteld.

[Art. 1673.](#) De verkoper die van het beding van wederinkoop gebruik maakt, moet niet alleen de koopprijs vergoeden, maar ook de wettig gemaakte kosten van de koop, de noodzakelijke herstellingen, alsmede de herstellingen die de waarde van het erf vermeerderd hebben, ten belope van die vermeerdering. Hij kan eerst in bezit treden nadat hij aan al die verplichtingen voldaan heeft.

Wanneer de verkoper, ten gevolge van het beding van wederinkoop, zijn erf terugbekomt, neemt hij dit terug, vrij van alle lasten en hypotheken waarmee de koper het mocht hebben bezwaard; de verhuringen die de koper zonder bedrog heeft aangegaan, moet hij gestand doen.

[AFDELING II.](#) - Vernietiging van de koop uit hoofde van benadeling.

[Art. 1674.](#) Indien de verkoper in de verkoopprijs van een onroerend goed voor meer dan zeven twaalfden is benadeeld, heeft hij het recht om de vernietiging van de koop te eisen, ook al had hij bij het contract uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht om die vernietiging te vorderen, en al had hij verklaard de meerdere waarde te schenken.

[Art. 1675.](#) Om te weten of er benadeling voor meer dan zeven twaalfden is, dient men het onroerend goed te schatten volgens zijn staat en zijn waarde op het ogenblik van de koop.

[Art. 1676.](#) De eis is niet meer ontvankelijk na verloop van twee jaren te rekenen van de dag van de koop.

Die termijn loopt tegen (...), (vermoedelijk afwezig) en ^[1] personen beschermd krachtens artikel 492/1^[1] en tegen minderjarigen die in de plaats komen van een meerderjarige verkoper. <W 2003-02-13/36, art. 18, 007; Inwerkingtreding : 01-06-2003> <W 2007-05-09/44, art. 36, 12°, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

Die termijn loopt eveneens en is niet geschorst gedurende de tijd bedongen voor het recht van wederinkoop.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 142, 015; 015; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 1677.](#) Het bewijs van de benadeling kan alleen bij vonnis worden toegelaten, en slechts ingeval de gestelde feiten waarschijnlijk genoeg en gewichtig genoeg zijn om het bestaan van de benadeling te laten vermoeden.

[Art. 1678.](#) Dat bewijs kan niet worden geleverd dan door een verslag van drie deskundigen, die een enkel gemeenschappelijk proces-verbaal moeten opmaken en slechts een enkel advies, bij meerderheid van stemmen, mogen uitbrengen.

[Art. 1679.](#) Indien de adviezen verschillen, geeft het proces-verbaal de redenen daarvan op, zonder dat mag worden medegedeeld welk het advies van ieder der deskundigen is geweest.

[Art. 1680.](#) De drie deskundigen worden ambtshalve benoemd, tenzij de partijen zich omtrent de benoeming van alle drie gezamenlijk verstaan hebben.

[Art. 1681.](#) Ingeval de vordering tot vernietiging wordt toegewezen heeft de koper de keus om ofwel de zaak terug te geven en de prijs die hij ervoor betaald heeft, terug te nemen, ofwel het erf te behouden, mits hij hetgeen aan de juiste prijs ontbreekt, aanvult, onder aftrek van een tiende van de gehele prijs.

De derde-bezitter heeft hetzelfde recht, onverminderd zijn verhaal op zijn verkoper.

[Art. 1682.](#) Indien de koper verkiest de zaak te behouden, met aanvulling van de prijs, zoals in het vorige artikel is bepaald, is hij verplicht interest van het aanvullend bedrag te betalen, te rekenen van de dag waarop de eis tot vernietiging gedaan is.

Indien hij verkiest de zaak terug te geven en de prijs terug te ontvangen, geeft hij de vruchten terug, te rekenen van de dag waarop de eis gedaan is.

Ook de interest van de prijs die hij betaald heeft, wordt hem vergoed hetzij eveneens van de dag waarop die eis gedaan is, hetzij, indien hij geen vruchten genoten heeft, te rekenen van de dag van de betaling.

[Art. 1683.](#) Vernietiging uit hoofde van benadeling heeft niet plaats ten voordele van de koper.

[Art. 1684.](#) Zij heeft niet plaats ten aanzien van verkopen die volgens de wet niet anders dan op rechterlijk gezag kunnen geschieden.

[Art. 1685.](#) De regels in de vorige afdeling bepaald voor de gevallen dat verscheidene personen gezamenlijk of afzonderlijk verkocht hebben, en voor het geval dat de verkoper of de koper verscheidene erfgenamen heeft achtergelaten, worden mede in acht genomen voor het instellen van de rechtsvordering tot vernietiging.

[HOOFDSTUK VII.](#) - VEILING VAN ONVERDEELDE GOEDEREN.

[Art. 1686.](#) Indien een zaak die aan verscheidene personen gemeenschappelijk toebehoort, niet gevoeglijk en zonder verlies verdeeld kan worden,

Of indien, bij een minnelijke verdeling van gemeenschappelijke goederen, zich daaronder enkele goederen bevinden die geen van de deelgenoten kan of wil nemen,

Geschiedt de verkoop bij opbod en de prijs wordt onder de medeëigenaars verdeeld.

[Art. 1687.](#) Ieder medeëigenaar kan eisen dat ook vreemden tot de veiling van onverdeelde goederen worden opgeroepen; zij moeten worden opgeroepen, wanneer een van de medeëigenaars minderjarig is.

[Art. 1688.](#) De wijze en de vormen volgens welke de veiling van onverdeelde goederen moet geschieden, worden in de titel Erfenissen en in het ^[1] Gerechtelijk Wetboek^[1] bepaald. <W 15-12-1949, art. 26>

(1)<W 2014-05-05/09, art. 6, 017; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

[HOOFDSTUK VIII.](#) - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERINGEN EN ANDERE ONLICHAMELIJKE RECHTEN.

[Art. 1689.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1690.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1691.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1692.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1693.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1694.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1695.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1696.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58, 029; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1697.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58, 029; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1698.](#)

<Opgeheven bij W 2022-01-19/18, art. 58, 029; Inwerkingtreding : 01-07-2022>

[Art. 1699.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1700.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[Art. 1701.](#)

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

[TITEL VIbis.](#) [¹ - Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[HOOFDSTUK I.](#) [¹ - Definities en toepassingsgebied.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/1.](#) [¹ Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

1° "digitale inhoud": gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

2° "digitale dienst":

a) een dienst die de consument in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen; of

b) een dienst die voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens in digitale vorm die door de consument of door andere gebruikers van die dienst worden geüpload of gecreëerd of die elke andere interactie met deze gegevens mogelijk maakt;

3° "goed met digitale elementen": elke roerende lichamelijke zaak waarin digitale inhoud of een digitale dienst zijn verwerkt of die daarmee onderling verbonden is, op zodanige wijze dat het ontbreken van die digitale inhoud of digitale dienst ertoe zou leiden dat het goed zijn functies niet kan vervullen;

4° "integratie": het koppelen van digitale inhoud of een digitale dienst aan de onderdelen van de digitale omgeving van de consument en het verwerken daarvan in die omgeving, zodat de digitale inhoud of digitale dienst overeenkomstig de in deze titel vastgelegde conformiteitsvereisten kan worden gebruikt;

5° "handelaar": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze privaats of publiek is, die handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

6° "consument": iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

7° "prijs": geld dat of een digitale weergave van waarde die verschuldigd is in ruil voor de levering van digitale inhoud of een digitale dienst;

8° "persoonsgegevens": persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 4, punt 1, van Verordening (EU)

2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG;

9° "digitale omgeving": hardware, software en iedere netwerkverbinding die door de consument wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van digitale inhoud of een digitale dienst;

10° "compatibiliteit": het vermogen van de digitale inhoud of digitale dienst om te functioneren met hardware of software waarmee digitale inhoud of digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt, zonder de noodzaak om de digitale inhoud of digitale dienst te converteren;

11° "functionaliteit": het vermogen van de digitale inhoud of digitale dienst om zijn functies te vervullen met betrekking tot het doel ervan;

12° "interoperabiliteit": het vermogen van de digitale inhoud of digitale dienst om te functioneren met hardware of software die verschilt van die waarmee digitale inhoud of digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt;

13° "duurzame gegevensdrager": ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

14° "kosteloos": vrij van de noodzakelijke kosten die zijn gemaakt om de goederen conform te maken, met name de kosten van verzending, vervoer, werkuren of materiaal.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/2.](#) ^[1] § 1. Deze titel is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de handelaar digitale inhoud of een digitale dienst aan de consument levert of zich ertoe verbindt die te leveren en de consument een prijs betaalt of zich ertoe verbindt een prijs te betalen.

§ 2. Deze titel is ook van toepassing als de handelaar digitale inhoud of een digitale dienst aan de consument levert of zich ertoe verbindt die te leveren en de consument de handelaar persoonsgegevens verstrekt of zich ertoe verbindt die te verstrekken, behalve wanneer de door de consument verstrekte persoonsgegevens uitsluitend door de handelaar worden verwerkt om de digitale inhoud of digitale dienst te leveren overeenkomstig deze titel of om de handelaar in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke vereisten waaraan hij is onderworpen, en de handelaar die gegevens niet voor andere doeleinden verwerkt.

§ 3. Deze titel is eveneens van toepassing wanneer de digitale inhoud of digitale dienst volgens de specificaties van de consument is ontwikkeld.

§ 4. Met uitzondering van de artikelen 1701/3 en 1701/9 is deze titel eveneens van toepassing op iedere materiële gegevensdrager die uitsluitend dient als drager voor digitale inhoud.

§ 5. Deze titel is niet van toepassing op digitale inhoud of digitale diensten die verwerkt zijn in of onderling verbonden zijn met goederen in de zin van artikel 1701/1, 3°, en die worden meegeleverd met de goederen op grond van een koopovereenkomst met betrekking tot die goederen, ongeacht of die digitale inhoud of digitale dienst wordt geleverd door de verkoper of een derde. Bij twijfel of de levering van verwerkte of onderling verbonden digitale inhoud of een verwerkte of onderling verbonden digitale dienst deel uitmaakt van de koopovereenkomst, wordt de digitale inhoud of digitale dienst geacht onder de koopovereenkomst te vallen.

§ 6. Wanneer een overeenkomst tussen dezelfde handelaar en dezelfde consument in een bundel elementen omvat van de levering van digitale inhoud of een digitale dienst alsmede elementen van de levering van andere diensten of goederen, is deze titel, onverminderd paragraaf 5, alleen van toepassing op de elementen van de overeenkomst die betrekking hebben op de digitale inhoud of de digitale dienst.

§ 7. Deze titel is niet van toepassing op overeenkomsten inzake:

1° de verstrekking van andere diensten dan digitale diensten, ongeacht of digitale formaten of middelen worden gebruikt door de handelaar om het resultaat van de dienst te behalen of aan de consument te leveren of door te geven;

2° elektronische-communicatiediensten met uitzondering van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten bedoeld in artikel 2, 5/4°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;

3° gezondheidsdiensten die door gezondheidswerkers aan patiënten worden verstrekt om de gezondheidstoestand van deze laatste te beoordelen, te behouden of te herstellen, waaronder begrepen het voorschrijven, het verstrekken en het leveren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;

4° kansspeldiensten, namelijk diensten die gepaard gaan met het aangaan van een weddenschap waarbij een geldbedrag wordt ingezet in kansspelen, waaronder die welke enige bekwaamheid vereisen zoals loterijen, casinospelen, poker en weddenschapstransacties en die worden aangeboden langs elektronische weg of met andere communicatietechnologie en op individueel verzoek van een afnemer van zulke diensten;

5° een financiële dienst bedoeld in artikel I.8, 18°, van het Wetboek van economisch recht;

6° software die door de handelaar wordt aangeboden op basis van een vrije en open licentie waarvoor de consument geen prijs betaalt en wanneer de door de consument verstrekte persoonsgegevens alleen worden verwerkt door de handelaar om de beveiliging, compatibiliteit of interoperabiliteit van die specifieke software te verbeteren;

7° de levering van digitale inhoud waarbij de digitale inhoud op een andere wijze dan via het overbrengen van signalen aan het grote publiek beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van een optreden of evenement, zoals digitale filmvertoningen;

8° digitale inhoud die wordt geleverd door overheidsorganen van de lidstaten overeenkomstig de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[HOOFDSTUK II.](#) [¹ - Levering van de digitale inhoud of digitale dienst.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/3.](#) [¹ § 1. De handelaar levert de digitale inhoud of digitale dienst aan de consument. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, levert de handelaar de digitale inhoud of digitale dienst onverwijld na de sluiting van de overeenkomst aan de consument.

§ 2. De handelaar heeft aan de leveringsverbintenis voldaan wanneer:

1° de digitale inhoud of een middel dat geschikt is om toegang te verschaffen tot de digitale inhoud of die te downloaden, beschikbaar is gesteld aan of toegankelijk is gemaakt voor de consument of voor een daartoe door de consument gekozen fysieke of virtuele faciliteit;

2° de digitale dienst toegankelijk wordt gemaakt voor de consument of voor een daartoe door de consument gekozen fysieke of virtuele faciliteit.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[HOOFDSTUK III.](#) [¹ - Conformiteit van de digitale inhoud of digitale dienst.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Afdeling 1.](#) [¹ - Conformiteitsvereisten.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/4.](#) [¹ De handelaar levert aan de consument digitale inhoud of een digitale dienst die, naargelang het geval, voldoet aan de vereisten van de artikelen 1701/5, 1701/6 en 1701/7.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Afdeling 2.](#) [¹ - Subjectieve conformiteitsvereisten.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/5.](#) [¹ Voor conformiteit met de overeenkomst, moet de digitale inhoud of de digitale dienst met name, voor zover van toepassing:

1° wat betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken, voldoen aan de overeenkomst;

2° geschikt zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat de consument aan de handelaar uiterlijk bij de sluiting van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de handelaar heeft aanvaard;

3° worden geleverd samen met alle toebehoren, instructies, met inbegrip van installatie-instructies, en klantenservice, als vereist in de overeenkomst; en

4° van updates zijn voorzien als bepaald in de overeenkomst.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Afdeling 3.](#) [¹ - Objectieve conformiteitsvereisten.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/6.](#) [¹ § 1. Naast het voldoen aan subjectieve conformiteitsvereisten moet de digitale inhoud of de digitale dienst:

1° geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor digitale inhoud of digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk

zouden worden gebruikt, rekening houdend, in voorkomend geval, met bestaand Unie- en nationaal recht, bestaande technische normen, of, bij ontstentenis van zulke technische normen, toepasselijke sectorspecifieke gedragscodes;

2° beschikken over de hoeveelheid, kwaliteit en prestatiekenmerken, - onder meer met betrekking tot functionaliteit, compatibiliteit, toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid - waarover digitale inhoud of digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk beschikken en die de consument gezien de aard van de digitale inhoud of digitale dienst redelijkerwijs mag verwachten, en rekening houdend met publieke mededelingen die zijn gedaan door of namens de handelaar of andere personen in eerdere schakels van de overeenkomstenketen, in het bijzonder in reclameboodschappen of op etikettering, tenzij de handelaar aantoont dat:

- a) de handelaar niet bekend was of redelijkerwijs niet bekend kon zijn met de betrokken publieke mededeling;
- b) de publieke mededeling ten tijde van de sluiting van de overeenkomst op dezelfde of vergelijkbare wijze was gerectificeerd als waarop deze was afgelegd; of
- c) de beslissing tot aankoop van de digitale inhoud of digitale dienst niet door de publieke mededeling beïnvloed kon zijn;

3° in voorkomend geval, samen met andere toebehoren en instructies die de consument redelijkerwijs mag verwachten, worden geleverd; en

4° overeenstemmen met de proefversie of de preview van de digitale inhoud of digitale dienst die door de handelaar ter beschikking werd gesteld voordat de overeenkomst werd gesloten.

§ 2. De handelaar zorgt ervoor dat de updates, waaronder beveiligingsupdates, die nodig zijn om de conformiteit van de digitale inhoud of de digitale dienst te handhaven aan de consument worden gemeld en geleverd gedurende de periode:

1° waarin de digitale inhoud of digitale dienst moet worden geleverd volgens de overeenkomst, wanneer de overeenkomst voorziet in continue levering gedurende een periode; of

2° die de consument redelijkerwijs kan verwachten, gezien de aard en het doel van de digitale inhoud of digitale dienst en rekening houdend met de omstandigheden en de aard van de overeenkomst, wanneer de overeenkomst voorziet in één levering of in een reeks afzonderlijke leveringen.

§ 3. Wanneer de consument verzuimt, binnen een redelijke termijn, de overeenkomstig paragraaf 2 door de handelaar verstrekte updates te installeren, is de handelaar niet aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek als dat uitsluitend het gevolg is van de afwezigheid van de betrokken update, mits:

1° de handelaar de consument in kennis heeft gesteld van de beschikbaarheid van de update en de gevolgen indien de consument die niet installeert; en

2° het niet of verkeerd installeren van de update door de consument niet te wijten was aan tekortkomingen in de door de handelaar verstrekte installatie-instructies.

§ 4. Wanneer de overeenkomst voorziet in continue levering van digitale inhoud of een digitale dienst gedurende een periode, is de digitale inhoud of digitale dienst gedurende die gehele periode conform.

§ 5. Er is geen sprake van een conformiteitsgebrek in de zin van de paragrafen 1 of 2 wanneer de consument er ten tijde van de sluiting van de overeenkomst uitdrukkelijk van in kennis werd gesteld dat een specifiek kenmerk van de digitale inhoud of de digitale dienst afweek van de in die paragrafen gestelde objectieve conformiteitsvereisten, en de consument die afwijking bij de sluiting van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

§ 6. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, wordt digitale inhoud of een digitale dienst geleverd in de meest recente versie die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst beschikbaar was. ¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Afdeling 4.](#) ¹ - Verkeerde integratie van de digitale inhoud of digitale dienst. ¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/7.](#) ¹ Elk conformiteitsgebrek dat het gevolg is van de verkeerde integratie van de digitale inhoud of digitale dienst in de digitale omgeving van de consument wordt beschouwd als een conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of digitale dienst indien:

1° de digitale inhoud of digitale dienst door de handelaar of onder diens verantwoordelijkheid werd geïntegreerd; of

2° de digitale inhoud of digitale dienst bestemd was om door de consument te worden geïntegreerd en de verkeerde integratie te wijten was aan tekortkomingen in de door de handelaar verstrekte integratie-instructies. ¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[HOOFDSTUK IV.](#) ¹ - Aansprakelijkheid van de handelaar. ¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/8.](#) [¹ § 1. De handelaar is aansprakelijk voor elk verzuim om de digitale inhoud of digitale dienst overeenkomstig artikel 1701/3 te leveren.

De bewijslast met betrekking tot de vraag of de digitale inhoud of digitale dienst overeenkomstig artikel 1701/3 werd geleverd rust op de handelaar.

§ 2. Wanneer een overeenkomst voorziet in een enkele levering of in een reeks afzonderlijke leveringen, is de handelaar aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek uit hoofde van de artikelen 1701/5, 1701/6 en 1701/7 waarvan sprake is ten tijde van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, onverminderd artikel 1701/6, § 2, 2°.

Voor de in het eerste lid bedoelde gevallen rust de bewijslast met betrekking tot de vraag of de geleverde digitale inhoud of digitale dienst ten tijde van de levering conform was, op de handelaar voor zover het een conformiteitsgebrek betreft dat kenbaar wordt binnen één jaar vanaf het tijdstip waarop de digitale inhoud of digitale dienst werd geleverd.

De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist om de digitale inhoud of digitale dienst conform te laten maken of in geval van onderhandelingen tussen de handelaar en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

De rechtsvorderingen van de consument verjaren na verloop van een jaar vanaf de dag waarop hij het conformiteitsgebrek heeft vastgesteld.

§ 3. Wanneer de overeenkomst voorziet in continue levering gedurende een periode, is de handelaar aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek uit hoofde van de artikelen 1701/5, 1701/6 en 1701/7 dat zich voordoet of kenbaar wordt in de periode waarin de digitale inhoud of digitale dienst volgens de overeenkomst moet worden geleverd.

Voor de in het eerste lid bedoelde gevallen rust de bewijslast met betrekking tot de vraag of de digitale inhoud of digitale dienst conform was gedurende de periode waarin de digitale inhoud of digitale dienst volgens de overeenkomst moet worden geleverd, op de handelaar, voor zover het een conformiteitsgebrek betreft dat gedurende die periode duidelijk wordt.

De periode bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist om de digitale inhoud of digitale dienst conform te laten maken of in geval van onderhandelingen tussen de handelaar en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

De rechtsvorderingen van de consument verjaren na verloop van een jaar vanaf de dag waarop hij het conformiteitsgebrek heeft vastgesteld.

§ 4. Paragraaf 2, tweede lid, en paragraaf 3, tweede lid, zijn niet van toepassing wanneer de handelaar aantoont dat de digitale omgeving van de consument niet compatibel is met de technische vereisten van de digitale inhoud of digitale dienst en wanneer de handelaar de consument vóór de sluiting van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte heeft gesteld van deze vereisten.

De consument werkt samen met de handelaar voor zover dit redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om na te gaan of de oorzaak van het conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of digitale dienst op het tijdstip zoals bepaald in paragraaf 2, eerste lid, of paragraaf 3, eerste lid, naargelang het geval, toe te schrijven is aan de digitale omgeving van de consument. De medewerkingsplicht wordt beperkt tot de technisch beschikbare middelen die voor de consument het minst ingrijpend zijn. Indien de consument verzuimt samen te werken en wanneer de handelaar de consument voor de sluiting van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze van deze vereiste op de hoogte heeft gesteld, draagt de consument de bewijslast met betrekking tot de vraag of het conformiteitsgebrek bestond op het tijdstip zoals bepaald in paragraaf 2, eerste lid, of paragraaf 3, eerste lid, naargelang het geval.

§ 5. In voorkomend geval, zijn de bepalingen met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak van toepassing na het verstrijken van de termijnen bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, en paragraaf 3, eerste lid.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[HOOFDSTUK V.](#) [¹ - Remedies in geval van leveringsverzuim en van conformiteitsgebrek.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Afdeling 1.](#) [¹ - Remedies in geval van leveringsverzuim.][¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/9.](#) [¹ § 1. Wanneer de handelaar heeft verzuimd de digitale inhoud of digitale dienst overeenkomstig artikel 1701/3 te leveren, maant de consument de handelaar aan de digitale inhoud of digitale dienst alsnog te leveren. Indien de handelaar dan verzuimt de digitale inhoud of digitale dienst onverwijld of binnen een door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen aanvullende termijn te leveren, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing en de consument heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden wanneer:

1° de handelaar heeft verklaard of uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de handelaar de digitale inhoud of

digitale dienst niet zal leveren;

2° de consument en de handelaar zijn overeengekomen of uit de omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst duidelijk blijkt dat een specifiek leveringstijdstip essentieel is voor de consument en de handelaar heeft verzuimd de digitale inhoud of digitale dienst ten laatste op dat tijdstip te leveren.

§ 3. Wanneer de consument de overeenkomst ontbindt op grond van paragraaf 1 of 2, zijn de artikelen 1701/12, § 3, tweede lid, 1701/13, 1701/14 en 1701/15 van toepassing.】¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Afdeling 2.](#)【¹ - Remedies in geval van conformiteitsgebrek.】¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/10.](#)【¹ In geval van een conformiteitsgebrek heeft de consument het recht de digitale inhoud of digitale dienst conform te laten maken, een evenredige prijsvermindering te krijgen, of de overeenkomst te ontbinden volgens de in de artikelen 1701/11 en 1701/12 bepaalde voorwaarden.】¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/11.](#)【¹ § 1. De consument heeft het recht de digitale inhoud of digitale dienst conform te laten maken, tenzij dat onmogelijk is of voor de handelaar onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, waaronder:

1° de waarde die de digitale inhoud of digitale dienst zou hebben wanneer er geen conformiteitsgebrek zou zijn geweest; en

2° de omvang van het conformiteitsgebrek.

§ 2. Binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop de handelaar door de consument in kennis is gesteld van het conformiteitsgebrek, maakt de handelaar de digitale inhoud of digitale dienst, kosteloos en zonder ernstige overlast voor de consument conform, overeenkomstig paragraaf 1, rekening houdend met de aard van de digitale inhoud of digitale dienst en het doel waarvoor de consument de digitale inhoud of digitale dienst nodig had.】¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/12.](#)【¹ § 1. De consument heeft recht op een evenredige prijsvermindering overeenkomstig paragraaf 2 wanneer de digitale inhoud of digitale dienst wordt geleverd tegen betaling van een prijs, dan wel op ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig paragraaf 3, in elk van de volgende gevallen:

1° de remedie om de digitale inhoud of digitale dienst conform te maken, is onmogelijk of onevenredig overeenkomstig artikel 1701/11, § 1;

2° de handelaar heeft de digitale inhoud of digitale dienst niet conform gemaakt overeenkomstig artikel 1701/11, § 2;

3° er blijkt een conformiteitsgebrek te zijn ondanks de poging van de handelaar om de digitale inhoud of digitale dienst conform te maken;

4° het conformiteitsgebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is, of

5° de handelaar heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk dat de handelaar de digitale inhoud of digitale dienst niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument conform zal maken.

§ 2. De prijsvermindering moet evenredig zijn aan het verschil tussen de waarde van de aan de consument geleverde digitale inhoud of digitale dienst en de waarde die de digitale inhoud of digitale dienst zou hebben gehad indien deze conform was geweest.

Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud of digitale dienst gedurende een periode tegen betaling van een prijs wordt geleverd, is de prijsvermindering van toepassing op dat deel van de periode waarin de digitale inhoud of digitale dienst niet conform was.

§ 3. Wanneer de digitale inhoud of digitale dienst wordt geleverd tegen betaling van een prijs, mag de consument de overeenkomst enkel ontbinden wanneer het conformiteitsgebrek niet gering is. Het is aan de handelaar om te bewijzen dat het conformiteitsgebrek gering is.

De consument oefent het recht om de overeenkomst te ontbinden uit door middel van een verklaring aan de handelaar waarin het besluit tot ontbinding van de overeenkomst tot uitdrukking komt.】¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[HOOFDSTUK VI.](#)【¹ - Verplichtingen van de handelaar bij ontbinding.】¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/13.](#) [¹ § 1. Bij ontbinding van de overeenkomst betaalt de handelaar de consument alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen terug.

In gevallen waarin de overeenkomst voorziet in de levering van de digitale inhoud of de digitale dienst tegen betaling van een prijs en gedurende een periode, en de digitale inhoud of digitale dienst gedurende een periode vóór de ontbinding van de overeenkomst conform was, betaalt de handelaar aan de consument evenwel slechts het evenredige deel van de betaalde prijs terug dat overeenkomt met de periode waarin de digitale inhoud of digitale dienst niet conform was, en elk deel van de prijs dat vooraf door de consument is betaald voor de contractperiode die zou zijn overgebleven indien de overeenkomst niet zou zijn ontbonden.

§ 2. Met betrekking tot de persoonsgegevens van de consument voldoet de handelaar aan de verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.

§ 3. De handelaar ziet af van het gebruik van andere inhoud dan persoonsgegevens die was verstrekt of gecreëerd door de consument bij het gebruik van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of digitale dienst, behalve indien die inhoud:

- 1° geen nut heeft buiten de context van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of digitale dienst;
- 2° enkel verband houdt met de activiteit van de consument bij het gebruik van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of digitale dienst;
- 3° door de handelaar met andere gegevens is samengevoegd en niet of alleen met bovenmatige inspanningen kan worden ontvlochten; of
- 4° door de consument en anderen gezamenlijk is gegenereerd, en andere consumenten die inhoud kunnen blijven gebruiken.

§ 4. Behalve in de in paragraaf 3, 1° tot 3°, bedoelde situaties maakt de handelaar op verzoek van de consument alle andere inhoud dan persoonsgegevens beschikbaar die was verstrekt of gecreëerd door de consument bij het gebruik van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of digitale dienst.

De consument heeft het recht die digitale inhoud kosteloos, binnen een redelijke termijn, en in een gangbaar en machinaal leesbaar gegevensformaat op te vragen, zonder belemmeringen van de kant van de handelaar.

§ 5. De handelaar kan elk verder gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst door de consument beletten, met name door de digitale inhoud of digitale dienst ontoegankelijk te maken voor de consument of door het gebruikersaccount van de consument onbruikbaar te maken, onverminderd paragraaf 4.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[HOOFDSTUK VII.](#) [¹ - Verbintenissen van de consument bij ontbinding.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/14.](#) [¹ § 1. Na de ontbinding van de overeenkomst ziet de consument af van het gebruik van de digitale inhoud of digitale dienst en van de terbeschikkingstelling daarvan aan derden.

§ 2. Wanneer de digitale inhoud op een materiële gegevensdrager werd geleverd, geeft de consument deze op verzoek en op kosten van de handelaar onverwijld terug. Indien de handelaar besluit te verzoeken om teruggave van de materiële gegevensdrager, moet dit verzoek worden ingediend binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de handelaar in kennis wordt gesteld van de beslissing van de consument om de overeenkomst te ontbinden.

§ 3. De consument hoeft niet te betalen voor het gebruik van de digitale inhoud of digitale dienst in de periode voorafgaand aan de ontbinding van de overeenkomst waarin de digitale inhoud of digitale dienst niet conform was.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[HOOFDSTUK VIII.](#) [¹ - Termijnen en middelen voor terugbetaling door de handelaar.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

[Art. 1701/15.](#) [¹ § 1. Alle terugbetalingen die de handelaar aan de consument verschuldigd is op grond van artikel 1701/12, § 1, § 2 en § 3, eerste lid, of artikel 1701/13, § 1, als gevolg van een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst, worden onverwijld verricht, en in elk geval binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de handelaar in kennis wordt gesteld van de beslissing van de consument om zich te beroepen op zijn recht op prijsvermindering dan wel op ontbinding van de overeenkomst.

§ 2. De handelaar gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument voor de

digitale inhoud of digitale dienst heeft betaald, tenzij de consument uitdrukkelijk met het gebruik van een ander betaalmiddel instemt en op voorwaarde dat de consument als gevolg van deze terugbetaling geen extra kosten hoeft te maken.

§ 3. De handelaar brengt de consument generlei vergoeding in rekening in verband met die terugbetaling.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

HOOFDSTUK IX. [¹ - Recht op verhaal.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

Art. 1701/16. [¹ Wanneer de handelaar jegens de consument aansprakelijk is wegens verzuim om de digitale inhoud of digitale dienst te leveren of wegens een conformiteitsgebrek dat voortvloeit uit een handelen of nalaten van een persoon in een eerdere schakel van de overeenkomstenketen, kan de handelaar verhaal nemen op de in de overeenkomstenketen aansprakelijke persoon of personen op grond van hun contractuele aansprakelijkheid zonder dat een contractueel beding dat tot gevolg heeft die aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten, hem mag tegengeworpen worden.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

HOOFDSTUK X. [¹ - Wijziging van de digitale inhoud of digitale dienst.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

Art. 1701/17. [¹ § 1. Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud of digitale dienst moet worden geleverd of beschikbaar moet worden gesteld aan de consument gedurende een periode, kan de handelaar de digitale inhoud of digitale dienst slechts onderwerpen aan wijzigingen die verder gaan dan wat nodig is om de conformiteit van de digitale inhoud of digitale dienst overeenkomstig de artikelen 1701/5 en 1701/6 te handhaven, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de overeenkomst staat dergelijke wijzigingen toe en geeft er een gegronde reden voor;

2° dergelijke wijzigingen worden aangebracht zonder extra kosten voor de consument;

3° de consument is op duidelijke en begrijpelijke wijze van de wijziging in kennis gesteld; en

4° de consument wordt in de in paragraaf 2 bedoelde gevallen binnen een redelijke termijn van tevoren op een duurzame gegevensdrager in kennis gesteld van de kenmerken en het tijdstip van de wijziging, en van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig paragraaf 2 of van de mogelijkheid waarover hij beschikt om de digitale inhoud of digitale dienst zonder wijziging te behouden overeenkomstig paragraaf 4.

§ 2. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging negatieve gevolgen heeft voor de toegang van de consument tot of het gebruik door de consument van de digitale inhoud of digitale dienst, tenzij die negatieve gevolgen slechts gering zijn. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos en binnen dertig dagen na ontvangst van de informatie, of vanaf het tijdstip waarop de digitale inhoud of digitale dienst door de handelaar is gewijzigd, indien dat later is, te ontbinden.

§ 3. Indien de consument de overeenkomst ontbindt overeenkomstig paragraaf 2, zijn de artikelen 1701/12, § 3, tweede lid, 1701/13, 1701/14 en 1701/15 van overeenkomstige toepassing.

§ 4. De paragrafen 2 en 3 zijn niet van toepassing indien de handelaar de consument de mogelijkheid heeft geboden om zonder extra kosten de digitale inhoud of digitale dienst zonder de wijziging te behouden, en de digitale inhoud of digitale dienst conform blijft.

§ 5. Dit artikel is niet van toepassing wanneer een bundel elementen van een internettoegangsdienst omvat of een nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

HOOFDSTUK XI. [¹ - Dwingend karakter.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

Art. 1701/18. [¹ Tenzij in deze titel anders is bepaald, zijn nietig, alle bedingen van een overeenkomst die, ten nadele van de consument, de toepassing uitsluiten van de bepalingen van deze titel of van deze bepalingen afwijken of de gevolgen ervan wijzigen voordat het leveringsverzuim of het conformiteitsgebrek door de consument ter kennis van de handelaar is gebracht of voordat de wijziging van de digitale inhoud of digitale dienst overeenkomstig artikel 1701/17 door de handelaar ter kennis van de consument is gebracht. De handelaar en de consument kunnen evenwel contractuele bedingen overeenkomen die verder gaan dan de

wettelijke bescherming.

Een beding dat de wet van een Staat die geen lid is van de Europese Unie op een overeenkomst beheerst door deze titel toepasselijk verklaart, is nietig wat betreft de in deze titel geregelde aangelegenheden, wanneer bij gebreke van dat beding de wet van een lidstaat van de Europese Unie toepasselijk zou zijn en die wet de consument in genoemde aangelegenheden een hogere bescherming verleent.¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

HOOFDSTUK XII. [¹ - Sancties.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

Art. 1701/19. [¹ De inbreuken op de bepalingen van deze titel en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig boek XV van het Wetboek van economisch recht.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2022-03-20/05, art. 11, 028; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

TITEL VII. - RUIL.

Art. 1702. Ruil is een contract waarbij de partijen aan elkaar een zaak in de plaats van een andere zaak geven.

Art. 1703. Ruil komt tot stand door de enkele toestemming van de partijen, op dezelfde wijze als koop.

Art. 1704. Indien een van de ruilers de zaak die hem in ruil gegeven wordt, reeds heeft ontvangen, en nadien bewijst dat de andere contractant geen eigenaar is van die zaak, kan hij niet genoodzaakt worden tot levering van de zaak die hij beloofd heeft daarvoor te zullen ruilen, maar alleen tot teruggave van die welke hij ontvangen heeft.

Art. 1705. _ De ruiler die de zaak welke hij in ruil ontvangen heeft, door uitwinning verliest, heeft de keus om ofwel schadevergoeding, ofwel de teruggave van zijn zaak te vorderen.

Art. 1706. Vernietiging uit hoofde van benadeling vindt geen toepassing op het ruilcontract.

Art. 1707. De overige regels die omtrent het koopcontract zijn voorgescreven, zijn mede van toepassing op het ruilcontract.

TITEL VIII. - HUUR.

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 1708. Er zijn twee soorten van huur :

De huur van goederen,
En de huur van werk.

Art. 1709. Huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen.

Art. 1710. Huur van werk is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om iets voor de andere te verrichten, tegen betaling van een tussen hen bedongen prijs.

Art. 1711. Die twee soorten van huur worden nog verder onderverdeeld :
Onder huishuur wordt verstaan de huur van huizen en die van meubelen;
Onder pacht, de huur van landeigendommen;
Onder huur van werk, de huur van arbeid of van diensten;
Onder veepacht, de huur van dieren, waarbij de winst verdeeld wordt tussen de eigenaar en degene aan wie hij de dieren toevertrouwt.
Een bestek, een aanneming of vast akkoord betreffende het uitvoeren van een werk tegen betaling van een bepaalde prijs, is ook huur, wanneer de grondstof geleverd wordt door hem voor wie het werk wordt uitgevoerd.
Voor de laatste drie soorten gelden bijzondere regels.

Art. 1712. De verhuring van de goederen van de Staat, van de gemeenten en van de openbare instellingen is aan bijzondere reglementen onderworpen.

HOOFDSTUK II. - HUUR VAN GOEDEREN.

[Art. 1713.](#) Men kan alle soorten van goederen, zo roerende als onroerende, verhuren.

[AFDELING I.](#) - (ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE HUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN). <W 20-02-1991, art. 1>

[Art. 1714.](#)[...] (Behalve tegenstrijdige wettelijke bepalingen) men kan huren bij geschrift of mondeling. <W 1991-02-20/33, art. 13, § 3, Inwerkingtreding : 20-02-1991> <W 2007-04-25/38, art. 97, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

[¹] Elke schriftelijke huurovereenkomst moet, afgezien van alle andere modaliteiten, het volgende inhouden :
1° voor de natuurlijke personen, hun naam, hun eerste twee voornamen, hun woonplaats en hun datum en plaats van geboorte;

2° voor de rechtspersonen, hun maatschappelijke naam en, in voorkomend geval, hun ondernemingsnummer bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen; bij gebrek aan toekenning van het voormelde identificatienummer, wordt dit vervangen door hun maatschappelijke zetel.

Indien aan een partij bij een dergelijke akte nog geen ondernemingsnummer is toegekend, bevestigt die partij dit in de akte of in een ondertekende aanvullende verklaring onderaan de akte.

De partij die zijn verplichting tot identificatie met het in het tweede lid beoogde nummer niet nakomt, draagt alle gevolgen van het gebrek aan registratie van de huurovereenkomst.][¹

(1)<W 2013-12-21/26, art. 41, 014; Inwerkingtreding : 01-02-2014>

[Art. 1714_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1714bis.](#) <ingevoegd bij W 2007-04-25/38, art. 98, Inwerkingtreding : 18-05-2007> Artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, is van toepassing op de kamer bedoeld voor de huisvesting van één of meerdere studenten.

[Art. 1714bis_VLAAMS_GEWEST.](#) [¹ ...]¹

(1)<DVR 2023-04-21/08, art. 88, 031; Inwerkingtreding : 09-06-2023>

[Art. 1714bis_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1714bis_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]
<ingevoegd bij W 2007-04-25/38, art. 98, Inwerkingtreding : 18-05-2007> Artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, is van toepassing op de kamer bedoeld voor de huisvesting van één of meerdere studenten.

[Art. 1715.](#) [...] Indien een huur die zonder geschrift is aangegaan, nog op generlei wijze is ten uitvoer gebracht, en een van de partijen die ontkent, kan het bewijs door getuigen niet worden toegelaten, hoe gering de huurprijs ook is, en hoewel men aanvoert dat er handgeld is gegeven. <W 1991-02-20/33, art. 13, § 3, Inwerkingtreding : 20-02-1991>

Alleen de eed kan worden opgedragen aan hem die de huur ontkent.

[Art. 1715_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1716.](#) <hersteld bij W 2007-04-25/38, art. 99, Inwerkingtreding : 18-05-2007> Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis houdt in dat in elke officiële of publieke mededeling onder meer het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten wordt vermeld.

Elk niet naleven van deze verplichting door de verhuurder of diens gevolmachtigde zal de betaling kunnen rechtvaardigen van een administratieve boete die vastgelegd is tussen 50 euro en 200 euro.

De gemeenten, in de hoedanigheid van gedecentraliseerde overheden, kunnen de inbreuken op de verplichtingen van dit artikel vaststellen, vervolgen en bestraffen. De bevoegde gemeente is die waar het goed zich bevindt. Deze inbreuken worden vastgesteld, vervolgd en bestraft overeenkomstig de vormvereisten, termijnen en procedures bepaald in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, met uitzondering van § 5.

[Art. 1716_VLAAMS_GEWEST.](#) [¹ ...]¹

(1)<DVR 2023-04-21/08, art. 89, 031; Inwerkingtreding : 09-06-2023>

[Art. 1716_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1716_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]
<hersteld bij W 2007-04-25/38, art. 99, Inwerkingtreding : 18-05-2007> Elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis houdt in dat in elke officiële of publieke mededeling onder meer het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten wordt vermeld.

Elk niet naleven van deze verplichting door de verhuurder of diens gevolmachtigde zal de betaling kunnen rechtvaardigen van een administratieve boete die vastgelegd is tussen 50 euro en 200 euro.

De gemeenten, in de hoedanigheid van gedecentraliseerde overheden, kunnen de inbreuken op de verplichtingen van dit artikel vaststellen, vervolgen en bestraffen. De bevoegde gemeente is die waar het goed zich bevindt. Deze inbreuken worden vastgesteld, vervolgd en bestraft overeenkomstig de vormvereisten, termijnen en procedures bepaald in artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, met uitzondering van § 5.

[Art. 1716bis.](#) (Opgeheven) <W 04-11-1969, art. 2>

[Art. 1717.](#) (De huurder mag onderverhuren en zelfs zijn huur aan anderen overdragen, indien dit recht hem niet is ontzegd.

(Onverminderd artikel 11bis van de afdeling IIbis van dit hoofdstuk, kan de huurder die het gehuurde goed niet tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, het goed niet geheel of gedeeltelijk onderverhuren opdat het voor de onderhuurder als hoofdverblijfplaats kan dienen.

Indien de huurder echter een gemeente is, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging zonder winstoogmerk of een instelling van openbaar nut onderworpen aan de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, ofwel een vennootschap met een sociaal oogmerk, kan hij het goed aan een of meer natuurlijke personen geheel onderverhuren, op voorwaarde dat deze personen minder gegoed zijn of zich in een behatenswaardige sociale situatie bevinden en dat zij het goed uitsluitend tot hun hoofdverblijfplaats bestemmen, en voor zover de verhuurder ingestemd heeft met de mogelijkheid om het goed te dien einde onder te verhuren.) <W 1997-04-13/43, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

(De huurder) kan zijn huurovereenkomst evenmin overdragen indien het gehuurde goed moet dienen tot hoofdverblijfplaats voor de overnemer.) <W 20-02-1991, art. 4> <W 1997-04-13/43, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 31-05-1997>

Het kan hem worden ontzegd voor het geheel of voor een gedeelte.

Zodanig beding is altijd van strenge toepassing.

(Leden 4 en 5 opgeheven) <W 04-11-1969, art. 2>

[Art. 1717_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1717_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]
(De huurder mag onderverhuren en zelfs zijn huur aan anderen overdragen, indien dit recht hem niet is ontzegd.

(Onverminderd artikel 11bis van de afdeling IIbis van dit hoofdstuk, kan de huurder die het gehuurde goed niet tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, het goed niet geheel of gedeeltelijk onderverhuren opdat het voor de onderhuurder als hoofdverblijfplaats kan dienen.

Indien de huurder echter een gemeente is, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging zonder winstoogmerk of een instelling van openbaar nut onderworpen aan de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, ofwel een vennootschap met een sociaal oogmerk, kan hij het goed aan een of meer natuurlijke personen geheel onderverhuren, op voorwaarde dat deze personen minder gegoed zijn of zich in een behatenswaardige sociale situatie bevinden en dat zij het goed uitsluitend tot hun hoofdverblijfplaats bestemmen, en voor zover de verhuurder ingestemd heeft met de mogelijkheid om het goed te dien einde onder te verhuren.) <W 1997-04-13/43, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

(De huurder) kan zijn huurovereenkomst evenmin overdragen indien het gehuurde goed moet dienen tot hoofdverblijfplaats voor de overnemer.) <W 20-02-1991, art. 4> <W 1997-04-13/43, art. 2, 004;

Inwerkingtreding : 31-05-1997>

Het kan hem worden ontzegd voor het geheel of voor een gedeelte.

Zodanig beding is altijd van strenge toepassing.

(Leden 4 en 5 opgeheven) <W 04-11-1969, art. 2>

[Art. 1718.](#) <W 14-07-1976, art. IV, 14> Artikel 595, betreffende de verhuring door de vruchtgebruiker, is mede van toepassing op de verhuring van de goederen van minderjarigen.

[Art. 1718_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1719.](#) De verhuurder is, uit de aard van het contract, en zonder dat daartoe enig bijzonder beding nodig is, verplicht :

1° Het verhuurde goed aan de huurder te leveren;

2° Dat goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is;

3° De huurder het rustig genot daarvan te doen hebben zolang de huur duurt.

[Art. 1719_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1720.](#) De verhuurder is verplicht het goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te leveren. Hij moet daaraan gedurende de huurtijd alle herstellingen doen, die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de huurder.

[Art. 1720_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1720_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]

De verhuurder is verplicht het goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te leveren.

Hij moet daaraan gedurende de huurtijd alle herstellingen doen, die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de huurder.

[Art. 1721.](#) Vrijwaring is verschuldigd aan de huurder voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend. Indien door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder verplicht hem daarvoor schadeloos te stellen.

[Art. 1721_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1722.](#) Indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd door toeval geheel is teniet gegaan, is de huur van rechtswege ontbonden; indien het goed slechts ten dele is teniet gegaan, kan de huurder, naar gelang van de omstandigheden, ofwel vermindering van de prijs, ofwel zelfs ontbinding van de huur vorderen. In geen van beide gevallen is schadeloosstelling verschuldigd.

[Art. 1722_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1723.](#) De verhuurder mag gedurende de huurtijd de gedaante van het verhuurde goed niet veranderen.

[Art. 1723_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1724.](#) Indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd dringende herstellingen nodig heeft, die niet tot na het eindigen van de huur kunnen worden uitgesteld, moet de huurder die gedogen, welke ongemakken hem daardoor ook mochten worden veroorzaakt, en al zou hij gedurende de herstellingen het genot van een gedeelte

van het verhuurde goed moeten derven.

Indien echter die herstellingen langer dan veertig dagen duren, wordt de huurprijs verminderd naar evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan hij het genot heeft moeten derven.

Indien de herstellingen van dien aard zijn dat hetgeen noodzakelijk is voor de huisvesting van de huurder en van zijn gezin, daardoor onbewoonbaar wordt, kan hij de huur doen ontbinden.

[Art. 1724 WAALS GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1725.](#) De verhuurder is niet verplicht de huurder te vrijwaren voor de stoornis die derden hem door feitelijkheden toebrengen in zijn genot, zonder dat zij overigens beweren enig recht op het verhuurde goed te hebben; onverminderd het recht van de huurder om hen in eigen naam te vervolgen.

[Art. 1725 WAALS GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1726.](#) Indien daarentegen de huurder of de pachter in zijn genot is gestoord ten gevolge van een rechtsvordering betreffende de eigendom van het erf, heeft hij recht op een evenredige vermindering van de huurprijs of de pachtprijs, mits van de stoornis en de belemmering aan de eigenaar is kennis gegeven.

[Art. 1726 WAALS GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1727.](#) Indien zij die de feitelijkheden hebben begaan, beweren enig recht op het verhuurde goed te hebben, of indien de huurder zelf in rechte gedagvaard wordt om te worden verwezen tot ontruiming van het geheel of van een gedeelte van het goed, of om de uitoefening van enige erfdienstbaarheid te gedogen, moet de huurder de verhuurder in vrijwaring oproepen, en, indien hij het eist, zal hij buiten het geding gesteld worden, mits hij de verhuurder noemt, voor wie hij bezit.

[Art. 1727 WAALS GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1728.](#) De huurder is tot twee hoofdverplichtingen gehouden :

1° Het gehuurde te gebruiken als een goed huisvader, en volgens de bestemming welke bij het huurcontract daaraan gegeven is, of volgens die welke, bij gebreke van overeenkomst daaromtrent, naar gelang van de omstandigheden vermoed wordt;

2° De huurprijs op de bepaalde termijn te voldoen.

[Art. 1728 WAALS GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1728bis.](#) _ <Ingevoegd bij W 29-12-1983, art. 1> § 1. Indien een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud is bedongen, is deze slechts één maal per huurjaar toegelaten en ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Deze aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De aangepaste huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de hiernavolgende formule : basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

De basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis met uitsluiting van alle kosten en lasten uitdrukkelijk door de huurovereenkomst ten laste van de huurder gelegd.

(Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer daartoe berekend en benoemd, van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.) <W 1997-04-13/43, art. 3, 004;
Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

(Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.) <KB 24-12-1993, art. 16>

Voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 februari 1994, is het aanvangsindexcijfer echter het indexcijfer daartoe berekend en benoemd van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.

§ 2. Contractuele bepalingen welke uitvoering verder gaat dan de aanpassing waarin dit artikel voorziet, kunnen tot die aanpassing ingekort worden.

§ 3. (...) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1728bis WAALS GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1728bis_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

<Ingevoegd bij W 29-12-1983, art. 1> § 1. Indien een aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud is bedongen, is deze slechts één maal per huurjaar toegelaten en ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Deze aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijsen.

De aangepaste huurprijs mag niet hoger zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de hiernavolgende formule : basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

De basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of uit een vonnis met uitsluiting van alle kosten en lasten uitdrukkelijk door de huurovereenkomst ten laste van de huurder gelegd.

(Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer daartoe berekend en benoemd, van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.) <W 1997-04-13/43, art. 3, 004;

Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

(Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijsen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.) <KB 24-12-1993, art. 16>

Voor de overeenkomsten afgesloten vanaf 1 februari 1994, is het aanvangsindexcijfer echter het indexcijfer daartoe berekend en benoemd van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten.

§ 2. Contractuele bepalingen welke uitvoering verder gaat dan de aanpassing waarin dit artikel voorziet, kunnen tot die aanpassing ingekort worden.

*§ 3. ¹ Op voordracht van de Minister die de Huisvesting onder zijn bevoegdheid heeft, kan de Regering evenwel, in functie van de door de federaal Staat aangenomen beslissingen inzake consumptieprijsindex, vaststellen dat de huurprijs van de woningen in een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangepast zou worden aan de kosten van levensonderhoud op grond van de index toepasselijk op de lonen en tegemoetkomingen krachtens de federale bepalingen. Deze bepalingen kunnen geen nominale vermindering van de geïndexeerde huurprijs tot gevolg hebben tijdens de tijdvakken waar de index toepasselijk op de lonen en vervangingstegemoetkomingen geblokkeerd wordt.*¹

(1)<ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 1728ter.](#) <Ingevoegd bij W 29-12-1983, art. 2> § 1. Behalve wanneer uitdrukkelijk overeengekomen is dat de aan de huurder opgelegde kosten en lasten in vaste bedragen worden bepaald, moeten ze met werkelijke uitgaven overeenkomen.

Deze kosten en lasten moeten in een afzonderlijke rekening worden opgegeven.

De stukken die van deze uitgaven doen blijken, moeten worden overgelegd.

In het geval van een onroerend goed bestaande uit meerdere appartementen, waarvan het beheer wordt waargenomen door éénzelfde persoon, wordt aan de verplichting voldaan zodra de verhuurder aan de huurder een opgave van de kosten en de lasten doet toekomen en aan de huurder of aan zijn bijzondere gemachtigde de mogelijkheid is geboden de stukken in te zien ten huize van de natuurlijke persoon of op de zetel van de rechtspersoon die het beheer waarneemt.

§ 2. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met paragraaf 1 zijn nietig.

§ 3. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.

[Art. 1728ter_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#) <Opgeheven wat betreft woninghuurovereenkomsten en handelshuurovereenkomsten bij ORD 2024-04-04/10, art. 37, 034; Inwerkingtreding : 01-11-2024>

[Art. 1728ter_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1728quater.](#) <Ingevoegd bij W 29-12-1983, art. 3> § 1. Indien de huurder meer betaald heeft dan hij in toepassing van de wet of de overeenkomst verschuldigd is moet hem het teveel betaalde op zijn verzoek worden terugbetaald. Dit verzoek dient aan de verhuurder te worden verzonden bij ter post aangetekende brief.

De teruggave kan evenwel slechts geëist worden voor de bedragen die vervallen zijn en betaald werden tijdens de 5 jaar die aan dit verzoek voorafgaan.

De vordering tot teruggave verjaart door verloop van een termijn van één jaar, zoals bepaald in artikel 2273.

§ 2. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met paragraaf 1 zijn nietig.

§ 3. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.

[Art. 1728quater_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#) <Opgeheven wat betreft woninghuurovereenkomsten en handelshuurovereenkomsten bij ORD 2024-04-04/10, art. 37, 034; Inwerkingtreding : 01-11-2024>

[Art. 1728quater_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1729](#). Indien de huurder het gehuurde voor een ander gebruik bezigt dan waarvoor het bestemd was, of voor een gebruik waaruit enig nadeel kan ontstaan voor de verhuurder, kan deze, naar gelang van de omstandigheden, de huur doen ontbinden.

[Art. 1729 WAALS GEWEST](#).

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1730](#). <W 29-12-1983, art. 4> § 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W 2007-04-25/38, art. 100, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep.

§ 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft.

§ 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig.

§ 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.

[Art. 1730 WAALS GEWEST](#).

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1730 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST](#).

<W 29-12-1983, art. 4> § 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst [¹ in de zin van artikel 215 van de Brusselse Huisvestingscode¹ en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W 2007-04-25/38, art. 100, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep.

§ 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft.

§ 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig.

§ 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.

(1)<ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 1731](#). <W 29-12-1983, art. 5> § 1. Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd.

§ 2. Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd.

[Art. 1731 WAALS GEWEST](#).

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1732](#). Hij is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.

[Art. 1732_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1733.](#) _ <W 20-02-1991, art. 7> Hij is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

[Art. 1733_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#) <Opgeheven wat betreft woninghuurovereenkomsten en handelshuurovereenkomsten bij ORD 2024-04-04/10, art. 37, 034; Inwerkingtreding : 01-11-2024>

[Art. 1733_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1734.](#) (Opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1735.](#) De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders.

[Art. 1735_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1736.](#) <W 20-02-1991, art. 8> Onverminderd het bepaalde in artikel 1758, wordt de voor onbepaalde duur gesloten huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan per maand.

De overeenkomst kan slechts worden beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.

[Art. 1736_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1737.](#) Indien de huur bij geschrift is aangegaan, eindigt zij van rechtswege wanneer de bepaalde tijd verstreken is, zonder dat een opzegging is vereist.

[Art. 1737_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1738.](#) <W 20-02-1991, art. 9> Indien de huurder, na beëindiging van een voor een bepaalde duur bij geschrift gesloten overeenkomst, het goed zonder verzet van de verhuurder verder blijft bewonen, is er wederinhuring tegen dezelfde voorwaarden, ook wat de duur betreft.

[Art. 1738_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1739.](#) Wanneer een opzegging is betekend, kan de huurder, hoewel hij in het genot gebleven is, zich niet beroepen op een stilzwijgende wederinhuring.

[Art. 1739_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1740.](#) <W 20-02-1991, art. 10> In het geval van de artikelen 1738 en 1739, strekken de verplichtingen van de borgtocht zich niet uit tot de verplichtingen die uit de wederinhuring ontstaan.

[Art. 1740_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1741.](#) Het huurcontract wordt ontbonden door het tenietgaan van het verhuurde goed, en door de niet-nakoming van hun verplichtingen door de verhuurder of de huurder.

[Art. 1741_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1742.](#) [...] Het huurcontract wordt niet ontbonden door de dood van de verhuurder, noch door de dood

van de huurder. <W 1991-02-20/33, art. 13, § 3, Inwerkingtreding : 28-02-1991>
(Leden 2 tot 7 opgeheven) <W 04-11-1969, art. 2>

[Art. 1742_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1743.](#) [...] Indien de verhuurder het verhuurde goed verkoopt, kan de pachter of de huurder, die een authentieke huur of een huur met vaste dagtekening heeft, niet uit het gehuurde gezet worden door de koper, tenzij de verhuurder zich dit recht bij het huurcontract heeft voorbehouden. <W 1991-02-20/33, art. 13, § 3, Inwerkingtreding : 28-02-1991>

[Art. 1743_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1743_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]
[...] Indien de verhuurder het verhuurde goed verkoopt, kan de pachter of de huurder, die een authentieke huur of een huur met vaste dagtekening heeft, niet uit het gehuurde gezet worden door de koper, tenzij de verhuurder zich dit recht bij het huurcontract heeft voorbehouden. <W 1991-02-20/33, art. 13, § 3, Inwerkingtreding : 28-02-1991>

[Art. 1744.](#) Indien bij het aangaan van de huur is overeengekomen dat, in geval van verkoop, de pachter of de huurder uit het gehuurde kan worden gezet door de koper, en geen beding gemaakt is omtrent de schadevergoeding, is de verhuurder verplicht de pachter of de huurder schadeloos te stellen op de volgende wijze.

[Art. 1744_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1745.](#) Indien het een huis, een appartement of een winkel betreft, betaalt de verhuurder aan de uit het gehuurde gezette huurder, als schadevergoeding, een bedrag gelijk aan de huurprijs voor de tijd die (volgens de wet of de overeenkomst) gelaten wordt tussen de opzegging en het vertrek. <W 20-02-1991, art. 11>

[Art. 1745_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1746.](#) (Opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1747.](#) De vergoeding wordt door deskundigen bepaald, indien het werkhuizen, fabrieken of andere inrichtingen betreft, die grote voorschotten vereisen.

[Art. 1747_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1748.](#) [...] De koper die gebruik wil maken van de bevoegdheid, bij het huurcontract voorbehouden, om, in geval van verkoop, (...) de huurder uit het gehuurde te zetten, is bovendien verplicht de huurder (te waarschuwen binnen de termijnen bepaald door de wet of de overeenkomst.) <W 1991-02-20/33, art. 13, § 3, Inwerkingtreding : 28-02-1991> <W 07-03-1929, art. 2> <W 1991-02-20/33, art. 12, Inwerkingtreding : 28-02-1991>
(leden 2 tot 6 opgeheven) <W 04-11-1969, art. 2>

[Art. 1748_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1748_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]
[...] De koper die gebruik wil maken van de bevoegdheid, bij het huurcontract voorbehouden, om, in geval van verkoop, (...) de huurder uit het gehuurde te zetten, is bovendien verplicht de huurder (te waarschuwen binnen

de termijnen bepaald door de wet of de overeenkomst.) <W 1991-02-20/33, art. 13, § 3, Inwerkingtreding : 28-02-1991> <W 07-03-1929, art. 2> <W 1991-02-20/33, art. 12, Inwerkingtreding : 28-02-1991> (leden 2 tot 6 opgeheven) <W 04-11-1969, art. 2>

[Art. 1749.](#) Pachters of huurders kunnen niet uit het gehuurde gezet worden, tenzij de verhuurder of, zo niet, de nieuwe koper hun de hierboven bepaalde schadevergoedingen betaalt.

[Art. 1749_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1750.](#) Indien de huur niet bij authentieke akte is aangegaan, of geen vaste dagtekening heeft, is de koper niet tot schadevergoeding gehouden.

[Art. 1750_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1750_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]
Indien de huur niet bij authentieke akte is aangegaan, of geen vaste dagtekening heeft, is de koper niet tot schadevergoeding gehouden.

[Art. 1751.](#) De koper onder beding van wederinkoop kan geen gebruik maken van de bevoegdheid om de huurder uit het gehuurde te zetten, voordat hij, door het verstrijken van de tijd voor de wederinkoop bepaald, onherroepelijk eigenaar is geworden.

[Art. 1751_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1752.](#) De huurder die het huis niet van genoegzaam huisraad voorziet, kan eruit worden gezet, tenzij hij voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de huur.

[Art. 1752_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1752bis.](#) (Opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1753.](#) De onderhuurder is jegens de eigenaar slechts gehouden ten belope van de prijs, die hij als onderhuurder verschuldigd is op het ogenblik van het beslag, en zonder dat hij zich op bij voorraad gedane betalingen kan beroepen.

Betalingen die de onderhuurder gedaan heeft, hetzij krachtens een beding van zijn huurcontract, hetzij overeenkomstig het plaatselijk gebruik, worden niet geacht bij voorraad te zijn gedaan.

[Art. 1753_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1754.](#) Herstellingen ten laste van de huurder, of geringe herstellingen tot onderhoud, waartoe, behoudens andersluidend beding, de huurder gehouden is, zijn die welke door het plaatselijk gebruik als zodanig beschouwd worden en, onder andere, de herstellingen :

Aan haarden, haardplaten, lijsten en mantels van schoorstenen;

Aan de bepleistering van de muren van appartementen en andere woonplaatsen, onderaan tot op een meter hoogte;

Aan vloerstenen en tegels van kamers, wanneer er slechts enkele gebroken zijn;

Aan ruiten, tenzij die gebroken zijn door hagel of andere buitengewone en door overmacht veroorzaakte voorvallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk is;

Aan deuren, vensterramen, planken dienende tot afschutting of tot sluiting van winkels, hengsels, grendels en sloten.

[Art. 1754_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1754_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]
Herstellingen ten laste van de huurder, of geringe herstellingen tot onderhoud, waartoe, behoudens andersluidend beding, de huurder gehouden is, zijn die welke door het plaatselijk gebruik als zodanig beschouwd worden en, onder andere, de herstellingen :
Aan haarden, haardplaten, lijsten en mantels van schoorstenen;
Aan de bepleistering van de muren van appartementen en andere woonplaatsen, onderaan tot op een meter hoogte;
Aan vloerstenen en tegels van kamers, wanneer er slechts enkele gebroken zijn;
Aan ruiten, tenzij die gebroken zijn door hagel of andere buitengewone en door overmacht veroorzaakte voorvallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk is;
Aan deuren, vensterramen, planken dienende tot afschutting of tot sluiting van winkels, hengsels, grendels en sloten.

[Art. 1755.](#) Geen van de herstellingen die geacht worden herstellingen ten laste van de huurder te zijn, komt voor rekening van de huurder, wanneer alleen ouderdom of overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven.

[Art. 1755_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1755_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]
Geen van de herstellingen die geacht worden herstellingen ten laste van de huurder te zijn, komt voor rekening van de huurder, wanneer alleen ouderdom of overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven.

[Art. 1756.](#) Het ruimen van putten en van sekreten komt ten laste van de verhuurder, indien niet het tegendeel bedongen is.

[Art. 1756_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1756_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.](#)

[NOTA : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer van toepassing op de huurovereenkomsten onderworpen aan de titel XI van de Code. <ORD 2017-07-27/15, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2018>]
Het ruimen van putten en van sekreten komt ten laste van de verhuurder, indien niet het tegendeel bedongen is.

[Art. 1757.](#) De huur van meubelen om een geheel huis, een gehele woning, een winkel of enig ander appartement daarmee te stofferen, wordt geacht voor zolang te zijn aangegaan als de huizen, woningen, winkels en andere appartementen volgens plaatselijk gebruik doorgaans verhuurd worden.

[Art. 1757_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1758.](#) De huur van een gemeubileerd appartement wordt geacht te zijn aangegaan bij het jaar, wanneer zij is aangegaan tegen zoveel per jaar;
Bij de maand, wanneer zij is aangegaan tegen zoveel per maand;
Bij de dag, wanneer zij is aangegaan tegen zoveel per dag.
(Lid 4 opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1758_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1758bis.](#) (Opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1758ter.](#) (Opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1759.](#) (Opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1759bis.](#) (Opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13 en art. 14, §2, l3 voor overgangsbepaling>

[Art. 1760.](#) In geval van ontbinding van de huur door de schuld van de huurder, is deze verplicht de huurprijs te betalen gedurende de tijd die voor de wederverhuring nodig is, onverminderd de vergoeding van de schade die door het wangebruik mocht zijn veroorzaakt.

[Art. 1760_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[Art. 1761.](#) (Opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1762.](#) (Opgeheven) <W 20-02-1991, art. 13>

[Art. 1762bis.](#) <Ingevoegd bij W 30-05-1931, art. 1> De uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde wordt voor niet geschreven gehouden.

[Art. 1762bis_WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[AFDELING II.](#) - REGELS BETREFFENDE DE HUUROVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT DE HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER IN HET BIJZONDER. (Voor de autonome Tekst : 1991-02-20/32)

[AFDELING II. WAALS_GEWEST.](#)

<Opgeheven wat betreft de woninghuurovereenkomst bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022;
Inwerkingtreding : 01-09-2018>

[AFDELING IIbis.](#) - REGELS BETREFFENDE DE HANDELSHUUR IN HET BIJZONDER. (Voor de autonome Tekst : 1951-04-30/30)

[AFDELING III.](#) - REGELS BETREFFENDE DE PACT IN HET BIJZONDER. (Voor de autonome Tekst : 1969-11-04/31)

[HOOFDSTUK III.](#) - HUUR VAN WERK EN VAN DIENSTEN.

[Art. 1779.](#) Er zijn drie hoofdsoorten van huur van werk en van diensten :

1° De huur van werklieden die in iemands dienst treden;

2° Die van vervoerders te land en te water, die zich belasten met het vervoer van personen of van koopwaren;

3° Die van aannemers van werken die handelen ingevolge bestekken of aannemingen.

[AFDELING I.](#) - HUUR VAN DIENSTBODEN EN WERKLIEDEN.

[Art. 1780.](#) Men kan zijn diensten slechts voor een tijd of voor een bepaalde onderneming verbinden.

[Art. 1781.](#)^[1] Deze afdeling is niet van toepassing op vervoerovereenkomsten die worden beheerst door het Belgisch Scheepvaartwetboek.]^[1]

(1)<W 2019-05-08/14, art. 5, 025; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

[AFDELING II.](#) - ONDERNEMERS VAN VERVOER TE LAND EN TE WATER.

[Art. 1782.](#) Vervoerders te land en te water hebben, ten aanzien van de bewaring en het behoud van de zaken die hun zijn toevertrouwd, dezelfde verplichtingen als logementhouders, van wie sprake in de titel Bewaargeving en sekwestering.

[Art. 1783.](#) Zij zijn verantwoordelijk niet alleen voor hetgeen zij reeds in hun vaartuig of voertuig hebben geladen, maar ook voor hetgeen hun op de wal of in de stapelplaats is afgegeven om in hun vaartuig of voertuig te worden geplaatst.

[Art. 1784.](#) Zij zijn aansprakelijk voor het verlies en de beschadiging van de zaken die hun zijn toevertrouwd, tenzij zij bewijzen dat deze zijn verloren gegaan of beschadigd door toeval of overmacht.

[Art. 1785.](#) Ondernemers van openbaar personenvervoer te land en te water, en ondernemers van openbaar goederenvervoer, moeten een register houden van het geld, de voorwerpen en de pakketten met het vervoer waarvan zij zich belasten.

[Art. 1786.](#) Ondernemers en bestuurders van openbaar personen- en goederenvervoer, en gezagvoerders van schuiten en schepen zijn bovendien onderworpen aan bijzondere reglementen, die tussen hen en de andere burgers tot wet strekken.

[AFDELING III.](#) - BESTEKKEN EN AANNEMINGEN.

[Art. 1787.](#) Wanneer men iemand belast met het maken van een werk, kan men overeenkomen dat hij alleen zijn arbeid of zijn diensten, ofwel dat hij ook de stof zal verstrekken.

[Art. 1788.](#) Ingeval de werkmán de stof verstrekt en de zaak op welke wijze ook teniet gaat voordat zij geleverd is, komt het verlies voor rekening van de werkmán, tenzij de opdrachtgever in gebreke was om de zaak te ontvangen.

[Art. 1789.](#) Ingeval de werkmán alleen zijn arbeid of zijn diensten verstrekt en de zaak teniet gaat, is hij slechts voor zijn schuld aansprakelijk.

[Art. 1790.](#) Indien, in het geval van het vorige artikel, de zaak teniet gaat, zelfs buiten enige schuld van de werkmán, voordat het werk ontvangen is en zonder dat de opdrachtgever in gebreke was het werk goed te keuren, kan de werkmán geen aanspraak maken op loon, tenzij de zaak is teniet gegaan door een gebrek in de stof.

[Art. 1791.](#) Wanneer een werk bij het stuk of bij de maat vervaardigd wordt, kan de goedkeuring ervan bij gedeelten geschieden; zij wordt geacht te zijn gedaan voor al de betaalde gedeelten, indien de opdrachtgever de werkmán telkens betaalt naar verhouding van hetgeen is afgewerkt.

[Art. 1792.](#) Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk.

[Art. 1793.](#) Wanneer een architect of een aannemer het oprichten van een gebouw op zich heeft genomen tegen vaste prijs, volgens een met de eigenaar van de grond vastgelegd en overeengekomen plan, kan hij geen vermeerdering van de prijs vorderen, noch onder voorwendsel van vermeerdering van de arbeidslonen of van de bouwstoffen, noch onder voorwendsel van verandering of vergrotingen die in het plan zijn aangebracht, tenzij voor die veranderingen of vergrotingen schriftelijke toestemming is verleend, en de prijs ervan met de eigenaar is overeengekomen.

[Art. 1794.](#) De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.

[Art. 1795.](#) Huur van werk wordt ontbonden door de dood van de werkmán, de architect of de aannemer.

[Art. 1796.](#) Maar de eigenaar is gehouden aan hun nalatenschap de waarde van het gedane werk en die van de in gereedheid gebrachte bouwstoffen te betalen, naar evenredigheid van de bij de overeenkomst bedongen prijs, doch alleen indien die werken of die bouwstoffen hem van nut kunnen zijn.

[Art. 1797.](#) De aannemer is aansprakelijk voor de daad van de personen die hij bezigt.

[Art. 1798.](#) <W 19-02-1990, art. 2> Metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, hebben tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering ten belope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsovordering word ingesteld.

De onderaannemer wordt als aannemer en de aannemer als bouwheer beschouwd ten opzichte van de eigen onderaannemers van de eerstgenoemde.

[¹ In geval van betwisting tussen de onderaannemer en de aannemer, kan de bouwheer het bedrag storten in de Deposito- en Consignatiekas of op een geblokkeerde rekening op naam van de aannemer en onderaannemer bij een financiële instelling. De bouwheer is hiertoe verplicht indien hij hiertoe schriftelijk wordt verzocht door de hoofdaannemer of de onderaannemer.]¹

(¹)<W 2013-07-11/19, art. 90, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2017, datum vervangen in 01-01-2018 bij W 2016-12-25/12, art. 36, Inwerkingtreding : 01-01-2018 !!!>

[Art. 1799.](#) Metselaars, timmerlieden, slotenmakers en andere werklíeden die rechtstreeks werken aannemen tegen vaste prijs, zijn gehouden aan de regels in deze afdeling voorgeschreven : zij zijn aannemers voor het werk dat zij uitvoeren.

[HOOFDSTUK IV.](#) - VEEPACHT.

[AFDELING I. - ALGEMENE BEPALINGEN.](#)

[Art. 1800.](#) Veepacht is een contract waarbij de ene partij aan de andere vee geeft om het te bewaken, te voeden en te verzorgen, onder zodanige voorwaarden als tussen hen is overeengekomen.

[Art. 1801.](#) Er zijn verschillende soorten van veepacht :
Eenvoudige of gewone veepacht,
Veepacht bij helften,
Veepacht gegeven aan de pachter of aan de deelpachter.
Er is nog een vierde soort van contract, oneigenlijk 'veepacht' genoemd.

[Art. 1802.](#) Men kan alle soorten van dieren in veepacht geven, die voor de aanfok geschikt zijn of die voor de landbouw of de handel voordeel kunnen opleveren.

[Art. 1803.](#) Bij ontstentenis van bijzondere overeenkomsten worden die contracten naar de hiernavolgende beginselen geregeld.

[AFDELING II. - EENVOUDIGE VEEPACHT.](#)

[Art. 1804.](#) Eenvoudige veepacht is een contract waarbij men aan een ander dieren geeft om die te bewaken, te voeden en te verzorgen, onder voorwaarde dat de pachter de helft zal ontvangen van de aanfok, en dat hij ook de helft zal dragen van het verlies.

[Art. 1805.](#) Schatting van het vee in het contract van veepacht draagt de eigendom van het vee niet over op de pachter; zij dient alleen om het verlies of de winst bij het eindigen van de veepacht te bepalen.

[Art. 1806.](#) De pachter is verplicht voor het behoud van het gepachte vee als een goed huisvader te zorgen.

[Art. 1807.](#) Voor het toeval is hij alleen dan aansprakelijk indien er tevoren zijnerzijds enige schuld is geweest, zonder welke het verlies niet zou hebben plaatsgehad.

[Art. 1808.](#) In geval van geschil dienaangaande moet de pachter het bewijs leveren van het toeval, en de verpachter het bewijs van de schuld die volgens hem aan de pachter te wijten is.

[Art. 1809.](#) De pachter die, als gevolg van het toeval, van zijn verplichting ontslagen is, moet niettemin de huiden van de dieren verantwoorden.

[Art. 1810.](#) Indien het vee geheel teniet gaat buiten de schuld van de pachter, komt het verlies daarvan voor rekening van de verpachter.

Indien slechts een gedeelte teniet gaat, wordt het verlies gemeenschappelijk gedragen, volgens de schatting die gedaan is bij de aanvang, en die welke zal worden gedaan bij het eindigen van de veepacht.

[Art. 1811.](#) Men mag niet bedingen :

Dat de pachter het gehele verlies van het vee zal dragen, ook wanneer het door toeval en buiten zijn schuld is ontstaan,

Of dat hij in het verlies een groter aandeel zal hebben dan in de winst,

Of dat de verpachter, bij het einde van de veepacht, iets meer zal voorafnemen dan het door hem geleverde vee.

Alle zodanige overeenkomsten zijn nietig.

De pachter alleen geniet het voordeel van het zuivel, de mest en het werk van de in veepacht gegeven dieren.

De wol en de aanfok worden verdeeld.

[Art. 1812.](#) De pachter mag over geen enkel dier, hetzij van de oorspronkelijke kudde, hetzij van de aanfok, beschikken zonder toestemming van de verpachter, die evenmin erover mag beschikken zonder toestemming van de pachter.

[Art. 1813.](#) Wanneer het vee in pacht gegeven wordt aan de pachter van een ander eigenaar, moet deze laatste daarvan in kennis worden gesteld; anders kan hij op het vee beslag leggen en het doen verkopen voor hetgeen zijn pachter hem verschuldigd is.

[Art. 1814.](#) De pachter mag de schapen niet scheren zonder de verpachter daarvan vooraf te verwittigen.

[Art. 1815.](#) Indien de duur van de veepacht niet bij de overeenkomst bepaald is, wordt zij geacht te zijn aangegaan voor drie jaren.

[Art. 1816.](#) De verpachter kan de ontbinding ervan eerder vorderen, indien de pachter zijn verplichtingen niet nakomt.

[Art. 1817.](#) Bij het einde van de pacht, of bij de ontbinding ervan, wordt het vee opnieuw geschat.
De verpachter kan dieren van elke soort voorafnemen, ten belope van de eerste schatting; de overige worden verdeeld.
Indien er niet genoeg dieren zijn om de eerste schatting te bereiken, neemt de verpachter hetgeen over is, en de partijen vergoeden elkaar het verlies.

[AFDELING III.](#) - VEEPACHT BIJ HELFTEN.

[Art. 1818.](#) Veepacht bij helften is een vennootschap waarbij ieder contractant de helft van het vee verstrekt, dat gemeen blijft wat winst en verlies betreft.

[Art. 1819.](#) De pachter alleen geniet, zoals bij eenvoudige veepacht, het voordeel van het zuivel, de mest en het werk van de dieren.

De verpachter heeft enkel recht op de helft van de wol en van de aanfok.

Iedere daarmee strijdige overeenkomst is nietig, tenzij de verpachter eigenaar is van de boerderij waarvan de pachter huurder of deelpachter is.

[Art. 1820.](#) Alle overige regels betreffende de eenvoudige veepacht zijn van toepassing op de veepacht bij helften.

[AFDELING IV.](#) - VEEPACHT DOOR DE EIGENAAR TOEGESTAAN AAN ZIJN PACHTER OF ZIJN DEELPACHTER.

[§ I.](#) VEEPACHT AAN DE PACHTER TOEGESTAAN.

[Art. 1821.](#) Deze veepacht (ook "ijzeren veepacht" genoemd) is die waarbij de eigenaar van een boerderij deze in pacht geeft, onder verplichting voor de pachter om, bij het eindigen van de pacht, dieren achter te laten van gelijke waarde als de geschatte waarde van de dieren die hij ontvangen heeft.

[Art. 1822.](#) De schatting van het aan de pachter gegeven vee draagt hem de eigendom daarvan niet over, maar brengt niettemin het risico te zijnen laste.

[Art. 1823.](#) Alle voordelen komen toe aan de pachter zolang zijn pacht duurt, behoudens daarmee strijdige overeenkomst.

[Art. 1824.](#) Bij veepacht aan de pachter toegestaan, is de mest niet begrepen in de persoonlijke voordelen van de pachter, maar behoort aan de boerderij en moet uitsluitend voor de exploitatie daarvan aangewend worden.

[Art. 1825.](#) Het verlies, ook al is het volledig en door toeval veroorzaakt, komt voor het geheel ten laste van de pachter, behoudens daarmee strijdige overeenkomst.

[Art. 1826.](#) Bij het einde van de pacht kan de pachter het vee niet behouden tegen betaling van de prijs van de oorspronkelijke schatting; hij moet vee achterlaten van gelijke waarde als het vee dat hij ontvangen heeft.
Indien er een tekort is, moet hij dit vergoeden; en alleen het meerdere behoort hem toe.

[§ II.](#) VEEPACHT AAN DE DEELPACHTER TOEGESTAAN.

[Art. 1827.](#) Indien het in pacht gegeven vee geheel teniet gaat buiten de schuld van de deelpachter, draagt de verpachter het verlies.

[Art. 1828.](#) Men mag bedingen dat de deelpachter aan de verpachter zijn aandeel in de wol zal overlaten tegen een prijs beneden de normale waarde;

Dat de verpachter een groter aandeel in de winst zal hebben;

Dat hij de helft zal hebben van het zuivel;

Maar men mag niet bedingen dat de deelpachter het gehele verlies zal dragen.

[Art. 1829.](#) Deze veepacht eindigt tegelijk met de deelpacht.

[Art. 1830.](#) Zij is verder aan alle regels van de gewone veepacht onderworpen.

[AFDELING V.](#) - CONTRACT ONEIGENLIJK VEEPACHT GENOEMD.

[Art. 1831.](#) Wanneer een of meer koeien gegeven worden om die te stallen en te voeden, behoudt de verhuurder de eigendom daarvan; geen ander voordeel dan de kalveren die van de koeien voortkomen, komt hem toe.

[TITEL IX.](#) - (VENNOOTSCHAPPEN). <W 14-07-1987, art. 1>

[HOOFDSTUK I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

[Art. 1832.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1833.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1834.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[HOOFDSTUK II.](#) - VERSCHILLENDE SOORTEN VAN VENNOOTSCHAPPEN.

[Art. 1835.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[AFDELING I.](#) - ALGEMENE VENNOOTSCHAPPEN.

[Art. 1836.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1837.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1838.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1839.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1840.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[AFDELING II.](#) - BIJZONDERE VENNOOTSCHAP.

[Art. 1841.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1842.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[HOOFDSTUK III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN ONDERLING EN TEN AANZIEN VAN DERDEN.

[AFDELING I.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN ONDERLING.

[Art. 1843.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1844.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1845.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1846.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1847.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1848.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1849.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1850.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1851.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1852.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1853.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1854.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1855.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1856.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1857.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1858.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1859.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1860.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1861.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[AFDELING II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN TEN AANZIEN VAN DERDEN.

[Art. 1862.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1863.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1864.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[HOOFDSTUK IV.](#) - VERSCHILLENDE WIJZEN WAAROP DE VENNOOTSCHAP EINDIGT.

[Art. 1865.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1866.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1867.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1868.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1869.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1870.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1871.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[Art. 1872.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[BEPALING BETREFFENDE DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.](#)

[Art. 1873.](#) (Opgeheven) <W 1999-05-07/66, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

[TITEL X.](#) - LENING.

[Art. 1874.](#) Er zijn twee soorten van lening :

De lening van zaken die niet teniet gaan door het gebruik dat men ervan maakt,

En de lening van zaken die teniet gaan door het gebruik dat men ervan maakt.

De eerste soort heet bruiklening of commodaat.

De tweede heet verbruiklening of eenvoudige lening.

[HOOFDSTUK I.](#) - BRUIKLENING OF COMMODAAT.

[AFDELING I.](#) - AARD VAN DE BRUIKLENING.

[Art. 1875.](#) Bruiklening of commodaat is een contract waarbij de ene partij aan de andere een zaak afgeeft om daarvan gebruik te maken, onder verplichting voor degene die de zaak ontvangt, die terug te geven na daarvan gebruik te hebben gemaakt.

[Art. 1876.](#) Deze lening is essentieel een overeenkomst om niet.

[Art. 1877.](#) De uitlener blijft eigenaar van de geleende zaak.

[Art. 1878.](#) Alles wat in de handel is, en niet door het gebruik teniet gaat, kan het voorwerp zijn van deze overeenkomst.

[Art. 1879.](#) De verbintenissen die uit de bruiklening ontstaan, gaan over op de erfgenamen van degene die te leen geeft, en op de erfgenamen van degene die te leen ontvangt.

Indien men echter de lening alleen gedaan heeft uit aanmerking van de lener, en aan zijn persoon in het bijzonder, kunnen zijn erfgenamen het genot van de geleende zaak niet blijven behouden.

[AFDELING II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE LENER.

[Art. 1880.](#) De lener is gehouden als een goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de geleende zaak te zorgen. Hij mag zich slechts ervan bedienen voor het gebruik dat door de aard der zaak of door de overeenkomst bepaald is; een en ander op straffe van schadevergoeding, indien daartoe grond bestaat.

[Art. 1881.](#) Indien de lener zich van de zaak bedient voor een ander gebruik, of gedurende een langere tijd dan

hij mocht, is hij voor het verlies aansprakelijk, al is dit ook door toeval ontstaan.

[Art. 1882.](#) Indien de zaak teniet gaat door een toeval waarvoor de lener die had kunnen behoeden door zijn eigen zaak te gebruiken, of indien hij, ingeval hij slechts een van beide kon behouden, de voorkeur aan de zijne heeft gegeven, is hij voor het verlies van de andere aansprakelijk.

[Art. 1883.](#) Indien de zaak bij het te leen geven geschat is, komt het verlies, al ontstaat het ook door toeval, voor rekening van de lener, zo er geen daarmee strijdige overeenkomst bestaat.

[Art. 1884.](#) Indien de zaak in waarde vermindert alleen ten gevolge van het gebruik waarvoor zij geleend is, en buiten enige schuld van de lener, moet deze voor de waardevermindering niet instaan.

[Art. 1885.](#) De lener mag de zaak niet voor zich houden bij wijze van schuldvergelijking met hetgeen de uitlener hem verschuldigd is.

[Art. 1886.](#) Indien de lener, om van de zaak gebruik te kunnen maken, enige uitgave heeft gedaan, kan hij die niet terugvorderen.

[Art. 1887.](#) Indien verscheidene personen gezamenlijk dezelfde zaak te leen hebben ontvangen, zijn zij daarvoor jegens de uitlener hoofdelijk aansprakelijk.

[AFDELING III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DEGENE DIE IN BRUIKLEEN GEEFT.

[Art. 1888.](#) De uitlener kan de geleende zaak niet terugnemen dan nadat de overeengekomen tijd verlopen is, of bij gebreke van overeenkomst dienaangaande, nadat zij gediend heeft voor het gebruik waarvoor zij was uitgeleend.

[Art. 1889.](#) Indien evenwel, gedurende de tijd, of voordat de behoefte van de lener heeft opgehouden, de uitlener zijn zaak dringend en onvoorziens nodig heeft, kan de rechter, naar gelang van de omstandigheden, de lener verplichten hem die terug te geven.

[Art. 1890.](#) Indien, gedurende de lening, de lener, voor het behoud van de zaak, enige buitengewone, noodzakelijke uitgave heeft moeten doen, die zo dringend was dat hij daarvan tevoren aan de uitlener geen kennis heeft kunnen geven, is deze verplicht hem de uitgave te vergoeden.

[Art. 1891.](#) Wanneer de geleende zaak zodanige gebreken heeft dat zij aan hem die zich ervan bedient, schade kan veroorzaken, is de uitlener aansprakelijk, indien hij de gebreken kende en de lener daarvan niet op de hoogte heeft gebracht.

[HOOFDSTUK II.](#) - VERBRUIKLENING OF EENVOUDIGE LENING.

[AFDELING I.](#) - AARD VAN DE VERBRUIKLENING.

[Art. 1892.](#) Verbruiklening is een contract waarbij de ene partij een zekere hoeveelheid zaken die door het gebruik teniet gaan, aan de andere partij afgeeft, onder verplichting voor deze om aan de eerstgenoemde evenzoveel van gelijke soort en hoedanigheid terug te geven.

[Art. 1893.](#) Uit kracht van deze lening wordt de lener eigenaar van de geleende zaak; en indien deze, op welke wijze ook, teniet gaat, is het verlies ervan voor zijn rekening.

[Art. 1894.](#) Zaken die, hoewel van dezelfde soort, individueel verschillen, zoals dieren, kan men niet als verbruiklening te leen geven : dat is dan bruiklening.

[Art. 1895.](#) De verbintenis die voortvloeit uit een lening van geld, is steeds bepaald door de numerieke geldsom die in het contract is uitgedrukt.

Indien er voor het tijdstip van de betaling vermeerdering of vermindering van de waarde van de muntspeciën heeft plaatsgehad, moet de schuldenaar de geleende numerieke geldsom teruggeven en moet hij slechts die som teruggeven in de muntspeciën die gangbaar zijn op het ogenblik van de betaling.

[Art. 1896.](#) De in het vorige artikel gestelde regel geldt niet, indien de lening in staven geschied is.

[Art. 1897.](#) Indien staven of waren zijn te leen gegeven, moet de schuldenaar, hoezeer de waarde daarvan ook vermeerderd of verminderd mocht zijn, altijd een gelijke hoeveelheid en hoedanigheid, en niets anders, teruggeven.

[AFDELING II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE UITLENER.

[Art. 1898.](#) _ Bij verbruiklening is de uitlener aansprakelijk op de wijze die bij artikel 1891 voor de bruiklening

bepaald is.

[Art. 1899.](#) De uitlener kan de geleende zaken niet terugvorderen voordat de overeengekomen tijd verstreken is.

[Art. 1900.](#) Indien voor de teruggave geen tijd bepaald is, kan de rechter aan de lener uitstel toestaan, naar gelang van de omstandigheden.

[Art. 1901.](#) Indien enkel is overeengekomen dat de lener zal betalen wanneer hij dit zal kunnen, of wanneer bij de nodige middelen daartoe zal bezitten, bepaalt de rechter een tijd voor de betaling, naar gelang van de omstandigheden.

[AFDELING III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE LENER.

[Art. 1902.](#) De lener is gehouden de geleende zaken in dezelfde hoeveelheid en hoedanigheid en op de overeengekomen tijd terug te geven.

[Art. 1903.](#) Indien het hem niet mogelijk is daaraan te voldoen, moet hij de waarde van het geleende betalen, gelet op de tijd en de plaats waarop de zaak volgens de overeenkomst moest worden teruggegeven
Indien die tijd en die plaats niet zijn bepaald, geschiedt de betaling volgens de prijs ten tijde en ter plaatse van de lening.

[Art. 1904.](#) Indien de lener de geleende zaken of de waarde ervan niet op de overeengekomen tijd teruggeeft, is hij daarvan interest verschuldigd te rekenen van de dag van de (aanmaning). <W 01-05-1913, art. 7>

[HOOFDSTUK III.](#) - LENING OP INTEREST.

[Art. 1905.](#) Het is geoorloofd interest te bedingen voor eenvoudige leningen, hetzij van geld, hetzij van waren of andere roerende zaken.

[Art. 1906.](#) De lener die interest betaald heeft welke niet bedongen was, kan die niet terugvorderen, noch op het kapitaal in mindering brengen.

[Art. 1907.](#) <W 27-07-1934, art. 1> De interest is of wettelijk of bij overeenkomst bedongen. De wettelijke interest wordt bij de wet bepaald. De bedongen interest mag de wettelijke te boven gaan, in alle gevallen waarin de wet dit niet verbiedt.

In de overeenkomsten van geldlening terugbetaalbaar door middel van annuïteiten, moeten de rentevoet van de lening en de voor de wederherstelling van het kapitaal bedongen rentevoet, vastgesteld worden door afzonderlijke bepalingen van de akte.

In geen geval mag de verhoging van de interest wegens vertraging in de betaling, een half t.h. per jaar op het verschuldigd gebleven kapitaal overschrijden.

Indien de rentevoet van de lening niet is vastgesteld door een bijzondere bepaling der overeenkomst van lening, zal de wettelijke interest worden toegepast en de lener zal niets verschuldigd zijn als commissie of als bijkomende vergelding.

[Art. 1907bis.](#) <Ingevoegd bij W 27-07-1934, art. 2> Bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening of interest kan in geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding voor wederbelegging worden gevorderd, groter dan zes maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet.

[Art. 1907ter.](#) <Ingevoegd bij KB 18-03-1935, art. 3> Onverminderd de toepassing van de bepalingen tot bescherming der onbekwamen of betreffende de geldigheid der overeenkomsten, indien de uitlener, met misbruik van de behoeften, van de zwakheden, van de hartstochten of van de onwetendheid van de lener, zich, voor zichzelf of voor anderen, een interest of andere voordelen heeft doen beloven, die klaarblijkelijk de normale interest en de dekking van het risico van de lening overschrijden, vermindert de rechter, op vordering van de lener, diens verplichtingen tot de terugbetaling van het geleende kapitaal en de betaling van de wettelijke interest.

De vermindering is van toepassing op de door de lener gedane betalingen, mits de vordering wordt ingesteld binnen drie jaren te rekenen van de dag van de betaling.

[Art. 1908.](#) Kwijting voor het kapitaal, gegeven zonder voorbehoud van de interest, doet vermoeden dat deze betaald is en heeft bevrijding ervan ten gevolge.

[Art. 1909.](#) Men kan interest bedingen tegen betaling van een kapitaal dat de uitlener zich verbindt niet te zullen terugvorderen.

In dit geval wordt de lening vestiging van rente genoemd.

[Art. 1910.](#) Deze rente kan gevestigd worden op twee wijzen, als altyddurende rente of als lijfrente.

[Art. 1911.](#) _ De altyddurende rente is essentieel aflosbaar.

Partijen kunnen slechts overeenkomen dat de aflossing niet zal geschieden dan na verloop van een zekere tijd, die tien jaren niet mag te boven gaan, of zonder dat de schuldeiser vooraf zal zijn gewaarschuwd met inachtneming van de door hen bepaalde termijn.

[Art. 1912.](#) De schuldenaar van een altijddurende rente kan tot aflossing genoodzaakt worden :
1° Indien hij gedurende twee jaren ophoudt zijn verplichtingen na te komen;
2° Indien hij verzuimt ten behoeve van de uitlener de bij het contract beloofde zekerheid te stellen.

[Art. 1913.](#) Het kapitaal van de altijddurende rente wordt ook opeisbaar in geval van faillissement of van kennelijk onvermogen van de schuldenaar.

[Art. 1914.](#) De regels betreffende de lijfrente worden bepaald in de titel Kanscontracten.

[TITEL XI.](#) - BEWAARGEVING EN SEKWESTER.

[HOOFDSTUK I.](#) - BEWAARGEVING IN HET ALGEMEEN EN VERSCHILLENDE SOORTEN VAN BEWAARGEVING.

[Art. 1915.](#) Bewaargave in het algemeen is een handeling waarbij men de zaak van een ander aanneemt, onder verplichting om die te bewaren en in natura terug te geven.

[Art. 1916.](#) Er zijn twee soorten van bewaargave : de eigenlijke bewaargave en het sekwester.

[HOOFDSTUK II.](#) - EIGENLIJKE BEWAARGEVING.

[AFDELING I.](#) - AARD EN WEZEN VAN HET CONTRACT VAN BEWAARGEVING.

[Art. 1917.](#) De eigenlijke bewaargave is essentieel een contract om niet.

[Art. 1918.](#) Zij kan slechts roerende goederen tot voorwerp hebben.

[Art. 1919.](#) Zij is niet voltrokken dan door de werkelijke of de fictieve overgave van de in bewaring gegeven zaak. Fictieve overgave is voldoende, wanneer de bewaarnemer reeds uit enigen anderen hoofde in het bezit is van de zaak die men hem op grond van de bewaargave laat behouden.

[Art. 1920.](#) Bewaargave geschiedt vrijwillig of uit noodzaak.

[AFDELING II.](#) - VRIJWILLIGE BEWAARGEVING.

[Art. 1921.](#) Vrijwillige bewaargave komt tot stand door de wederzijdse toestemming van de bewaargaver en de bewaarnemer.

[Art. 1922.](#) Vrijwillige bewaargave kan slechts wettig gedaan worden door de eigenaar van de in bewaring gegeven zaak, of met zijn uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming.

[Art. 1923.](#) Vrijwillige bewaargave moet door geschrift bewezen worden. Het bewijs door getuigen wordt niet toegelaten voor een waarde die ((375 EUR)) te boven gaat. <W 10-12-1990, art. 2> <KB 2000-07-20/58, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

[Art. 1924.](#) Wanneer een bewaargave die ((375 EUR)) te boven gaat, niet door geschrift bewezen is, wordt hij die als bewaarnemer wordt aangesproken, op zijn woord geloofd, hetzij betreffende het feit van de bewaargave zelf, hetzij betreffende de zaak die het voorwerp ervan uitmaakte, hetzij betreffende de teruggave daarvan. <W 10-12-1990, art. 2> <KB 2000-07-20/58, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

[Art. 1925.](#) Vrijwillige bewaargave kan alleen plaatshebben tussen personen die bekwaam zijn om contracten aan te gaan.

Wanneer evenwel iemand die bekwaam is om contracten aan te gaan, iets in bewaring aanneemt van een onbekwame, is hij gehouden tot alle verplichtingen van een werkelijke bewaarnemer; hij kan vervolgd worden door de voogd of de bewindvoerder van de persoon die de zaak in bewaring gegeven heeft.

[Art. 1926.](#) Indien de bewaargave aan een onbekwame gedaan is door iemand die bekwaam is, heeft de bewaargaver een vordering tot teruggave van de in bewaring gegeven zaak slechts zolang deze nog in handen van de bewaarnemer is, of een vordering tot vergoeding ten belope van het voordeel dat de bewaarnemer uit de zaak getrokken heeft.

[AFDELING III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAARNEMER.

[Art. 1927.](#) De bewaarnemer moet aan de bewaring van de in bewaring gegeven zaak dezelfde zorg besteden als hij aan de bewaring van zijn eigen zaken besteedt.

[Art. 1928.](#) De bepaling van het vorige artikel wordt strenger toegepast :

- 1° indien de bewaarnemer zichzelf heeft aangeboden om de zaak in bewaring te nemen;
- 2° indien hij een loon voor de bewaring bedongen heeft;
- 3° indien de bewaargeving uitsluitend in het belang van de bewaarnemer geschied is;
- 4° indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bewaarnemer voor om het even welke schuld aansprakelijk zal zijn.

[Art. 1929.](#) In geen geval is de bewaarnemer aansprakelijk voor gevallen van overmacht, behalve indien hij in gebreke gesteld is de in bewaring gegeven zaak terug te geven.

[Art. 1930.](#) Hij mag zich van de in bewaring gegeven zaak niet bedienen, zonder uitdrukkelijk of stilzwijgend verlot van de bewaargever.

[Art. 1931.](#) Hij mag niet onderzoeken waarin de zaken bestaan, die hem in bewaring zijn gegeven, wanneer die hem in een gesloten kist of onder verzegelde omslag zijn toevertrouwd.

[Art. 1932.](#) De bewaarnemer moet de zaak zelf, die hij ontvangen heeft, teruggeven.
Aldus moet in bewaring gegeven gemunt geld in dezelfde speciën worden teruggeven, hetzij de waarde ervan vermeerderd of verminderd is.

[Art. 1933.](#) De bewaarnemer behoeft de in bewaring ontvangen zaak slechts terug te geven in de staat waarin zij zich bevindt op het tijdstip van de teruggave. De beschadiging die zij buiten zijn toedoen heeft ondergaan, komt voor rekening van de bewaargever.

[Art. 1934.](#) De bewaarnemer aan wie de zaak door overmacht ontnomen is, en die daarvoor een prijs of iets anders in de plaats ontvangen heeft, moet het aldus ontvangene teruggeven.

[Art. 1935.](#) De erfgenaam van de bewaarnemer, die, niet wetende dat de zaak in bewaring gegeven was, deze te goeder trouw verkocht heeft, is slechts verplicht de door hem ontvangen prijs terug te geven, of indien hij de prijs nog niet ontvangen heeft, zijn vordering tegen de koper af te staan.

[Art. 1936.](#) Indien de in bewaring gegeven zaak vruchten heeft opgeleverd, die door de bewaarnemer ontvangen zijn, is hij verplicht die terug te geven. Van geld dat in bewaring is gegeven, is hij geen interest verschuldigd dan van de dag waarop hij in gebreke gesteld is het terug te geven.

[Art. 1937.](#) De bewaarnemer moet de in bewaring gegeven zaak slechts teruggeven aan degene die ze hem heeft toevertrouwd, of aan hem in wiens naam de bewaargeving gedaan is, of aan hem die aangewezen is om ze terug te ontvangen.

[Art. 1938.](#) Hij kan van hem die de zaak in bewaring gegeven heeft, het bewijs niet vorderen, dat hij eigenaar was van die zaak.

Indien hij niettemin ontdekt dat de zaak gestolen is, en wie daarvan de ware eigenaar is, moet hij aan de eigenaar kennis geven dat de zaak bij hem in bewaring is gegeven, met aanmaning om ze binnen een bepaalde en genoegzame tijd op te eisen. Indien degene aan wie de kennisgeving gedaan is, verzuimt de in bewaring gegeven zaak op te eisen, is de bewaarnemer wettig ontslagen door de overgave van de zaak aan hem van wie hij die ontvangen heeft.

[Art. 1939.](#) In geval van (...) overlijden van de bewaargever kan de in bewaring gegeven zaak slechts aan zijn erfgenaam worden teruggegeven. <W 15-12-1949, art. 28>

Indien er verscheidene erfgenamen zijn, moet de zaak teruggegeven worden aan ieder van hen voor zijn aandeel.

Indien de in bewaring gegeven zaak ondeelbaar is, moeten de erfgenamen zich met elkaar verstaan omtrent de overneming van de zaak.

[Art. 1940.](#) <W 2003-02-13/36, art. 19, 007; Inwerkingtreding : 01-06-2003> Indien de bewaargever van staat veranderd is, bijvoorbeeld indien tegen een meerderjarige bewaargever onbekwaamverklaring is uitgesproken en in alle soortgelijke gevallen, kan de in bewaring gegeven zaak slechts teruggegeven worden aan hem die het beheer heeft over de rechten en de goederen van de bewaargever.

[Art. 1941.](#) Indien de zaak in bewaring gegeven is door de voogd (...) of door een bewindvoerder, in hun onderscheiden hoedanigheid, en hun beheer of bestuur geëindigd is, kan zij slechts teruggegeven worden aan de persoon die door die voogd (...) of die bewindvoerder vertegenwoordigd werd. <W 2003-02-13/36, art. 20, 007; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

[Art. 1942.](#) Indien het contract van bewaargeving de plaats aanwijst waar de teruggave moet geschieden, is de bewaarnemer gehouden de in bewaring gegeven zaak aldaar te brengen. Indien er kosten van vervoer zijn, komen deze ten laste van de bewaargever.

[Art. 1943.](#) Indien het contract de plaats voor de teruggave niet aanwijst, moet deze gedaan worden op de plaats zelf waar de in bewaring gegeven zaak zich bevindt.

[Art. 1944.](#) De in bewaring gegeven zaak moet aan de bewaargever teruggegeven worden zodra hij zulks vordert, al is ook bij het contract een bepaalde tijd voor de teruggave vastgesteld; tenzij er, in handen van de bewaarnemer, beslag onder derden gelegd is of verzet gedaan is tegen de teruggave en tegen de verplaatsing van de in bewaring gegeven zaak.

[Art. 1945.](#) Het voorrecht van boedelafstand komt niet toe aan de ontrouwe bewaarnemer.

[Art. 1946.](#) Alle verplichtingen van de bewaarnemer houden op, indien hij ontdekt en bewijst dat hij zelf eigenaar is van de in bewaring gegeven zaak.

[AFDELING IV.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAARGEVER.

[Art. 1947.](#) De bewaargever is verplicht aan de bewaarnemer de kosten te vergoeden die deze voor het behoud van de in bewaring gegeven zaak gemaakt heeft, en hem schadeloos te stellen voor alle verliezen die de bewaargeving hem mocht hebben veroorzaakt.

[Art. 1948.](#) De bewaarnemer kan de in bewaring gegeven zaak terughouden tot de gehele voldoening van hetgeen hem wegens de bewaargeving verschuldigd is.

[AFDELING V.](#) - BEWAARGEVING UIT NOODZAAK.

[Art. 1949.](#) Bewaargeving uit noodzaak is de bewaargeving waartoe men wordt gedwongen door enig ongeval, zoals brand, instorting, plundering, schipbreuk, of een andere onvoorziene gebeurtenis.

[Art. 1950.](#) Het bewijs door getuigen kan toegelaten worden voor de bewaargeving uit noodzaak, zelfs wanneer het een waarde betreft van meer dan ((375 EUR)). <W 10-12-1990, art. 2>. <KB 2000-07-20/58, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

[Art. 1951.](#) Voor het overige is de bewaargeving uit noodzaak aan al de hierboven bepaalde regels onderworpen.

[Art. 1952.](#) <W 04-07-1972, art. 1> De hotelhouder is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt; de bewaargeving van die zaken moet worden beschouwd als een bewaargeving uit noodzaak. Als meegebrachte zaken worden aangemerkt de zaken :

- a) welke zich in het hotel bevinden gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft;
- b) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent, buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft;
- c) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent, binnen of buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende een redelijke tijd voor of na de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.

De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid. De Koning kan, in voorkomend geval, de gegevens voor het vaststellen van die prijs bepalen.

[Art. 1953.](#) <W 04-07-1972, art. 2> De aansprakelijkheid van de hotelhouder is onbeperkt :

- a) wanneer de zaken in handen van de hotelhouder of van personen die hem hun diensten verlenen, ter bewaring zijn gegeven;
- b) wanneer hij heeft geweigerd zaken in bewaring te nemen, ten aanzien waarvan hij tot bewaarneming verplicht is;
- c) wanneer de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding van de in artikel 1952 bedoelde zaken het gevolg is van schuld van hem zelf of van personen die hem hun diensten verlenen.

De hotelhouder is verplicht waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen; hij mag de inbewaarneming daarvan alleen weigeren, indien zij gevaarlijk zijn of indien zij, de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen, een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken.

Hij kan verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp is opgeborgen in een afgesloten of verzegelde verpakking.

[Art. 1954.](#) <W 04-07-1972, art. 3> De hotelhouder is niet aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan :

- a) de gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem bezoekt;
- b) overmacht;
- c) gewapenderhand gepleegde diefstal;
- d) de aard of het gebrek van de zaak.

[Art. 1954bis.](#) <Ingevoegd bij W 04-07-1972, art. 4> De rechten van de gast gaan teniet indien hij niet

onmiddellijk na de vaststelling van de opgelopen schade kennis daarvan geeft, behoudens wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld van de hotelhouder of van de personen die hem diensten verlenen.

[Art. 1954ter](#). <Ingevoegd bij W 04-07-1972, art. 5> Iedere verklaring of beding, waarbij de aansprakelijkheid van de hotelhouder voor het schadelijk feit wordt uitgesloten of beperkt, is nietig.

[Art. 1954quater](#). <Ingevoegd bij W 04-07-1972, art. 6> De artikelen 1952, 1953 en 1954bis zijn niet van toepassing op voertuigen, noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten, noch op levende dieren.

[HOOFDSTUK III.](#) - SEKWESTER.

[AFDELING I.](#) - VERSCHILLENDE SOORTEN VAN SEKWESTER.

[Art. 1955](#). Men onderscheidt het bij overeenkomst bedongen sekwester en het gerechtelijk sekwester.

[AFDELING II.](#) - BIJ OVEREENKOMST BEDONGEN SEKWESTER.

[Art. 1956](#). Het bij overeenkomst bedongen sekwester is de bewaargeving, door een of meer personen, van een zaak waarover geschil bestaat, in handen van een derde, die zich verbindt de zaak, nadat het geschil zal zijn uitgemaakt, terug te geven aan degene aan wie zij krachtens de beslissing zal toekomen.

[Art. 1957](#). Het sekwester geschiedt niet noodzakelijk om niet.

[Art. 1958](#). Wanneer het om niet geschiedt, is het onderworpen aan dezelfde regels als de eigenlijk bewaargeving, behoudens de hierna bepaalde verschillen.

[Art. 1959](#). Het sekwester kan niet alleen roerende goederen, maar ook onroerende goederen tot voorwerp hebben.

[Art. 1960](#). De bewaarnemer die met het sekwester belast is, kan daarvan niet worden ontslagen voordat het geschil is uitgemaakt, behalve met toestemming van alle belanghebbende partijen, of om een wettig geoordeelde reden.

[AFDELING III.](#) - GERECHTELIJK SEKWESTER OF GERECHTELIJK BEWAARGEVING.

[Art. 1961](#). De rechter kan het sekwester bevelen :

- 1° Van roerende goederen die onder een schuldenaar in beslag genomen zijn;
- 2° Van een onroerend goed of van een roerend goed waarvan de eigendom of het bezit tussen twee of meer personen in geschil is;
- 3° Van zaken die een schuldenaar tot kwijting van zijn schuld aanbiedt.

[Art. 1962](#). De aanstelling van een gerechtelijke bewaarder doet tussen de beslaglegger en de bewaarder wederzijdse verplichtingen ontstaan. De bewaarder moet voor het behoud van de in beslag genomen zaken zorgen als een goed huisvader.

Hij moet deze overgeven, hetzij ter ontlasting van de beslaglegger, in geval van verkoop, hetzij aan de partij tegen wie de tenuitvoerlegging heeft plaatsgehad, in geval van opheffing van het beslag.

De verplichting van de beslaglegger bestaat in de betaling van het bij de wet bepaalde loon aan de bewaarder.

[Art. 1963](#). Het gerechtelijk sekwester wordt opgedragen, hetzij aan een persoon omtrent wie de belanghebbende partijen zijn overeengekomen, hetzij aan een persoon die door de rechter ambtshalve benoemd wordt.

In beide gevallen is hij aan wie de zaak is toevertrouwd, onderworpen aan alle verplichtingen die het bedongen sekwester medebrengt.

[TITEL XII.](#) - KANSCONTRACTEN.

[Art. 1964](#). Een kanscontract is een wederkerige overeenkomst, waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor een of meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen.

Van dien aard zijn :

Het verzekeringscontract,

[1 ...]¹

Spel en weddenschap,

Het contract van lijfrente.

[1 ...]¹

(1)<W 2019-05-08/14, art. 6, 025; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

HOOFDSTUK I. - SPEL EN WEDDENSCHAP.

[Art. 1965.](#) De wet staat geen rechtsvordering toe voor een speelschuld of voor de betaling van een weddenschap.

[Art. 1966.](#) De spelen die geschikt zijn tot oefening in de wapenhandel, de wedlopen te voet of te paard, de wedrennen met wagens, het kaatsspel, en andere soortgelijke spelen waarmee behendigheid en geoefendheid van het lichaam zijn gemoeid, ¹ alsook de kansspelen die zijn toegestaan ingevolge de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, ¹ zijn van de vorige bepaling uitgezonderd.

Evenwel kan de rechter de eis afwijzen, wanneer het bedrag hem buitensporig voorkomt.

(1)<W 2010-01-10/12, art. 46, 013; Inwerkingtreding : 01-01-2011>

[Art. 1967.](#) In geen geval kan de verliezer terugeisen wat hij vrijwillig betaald heeft, tenzij er van de kant van de winner bedrog, list of oplichting heeft plaatsgehad.

HOOFDSTUK II. - CONTRACT VAN LIJFRENT.

AFDELING I. - VOORWAARDEN DIE VOOR DE GELDIGHEID VAN HET CONTRACT VEREIST ZIJN.

[Art. 1968.](#) Lijfrente kan gevestigd worden onder bezwarende titel, tegen betaling van een som geld of tegen afstand van een geldswaardig roerend goed, of van een onroerend goed.

[Art. 1969.](#) Zij kan ook geheel om niet gevestigd worden, bij schenking onder de levenden of bij testament. Alsdan moeten de bij de wet voorgeschreven vormen worden in acht genomen.

[Art. 1970.](#) In het geval van het vorige artikel kan de lijfrente ingekort worden, indien zij het beschikbaar gedeelte overschrijdt; zij is nietig, indien zij gevestigd wordt ten behoeve van een persoon die onbekwaam is om bij schenking of bij testament te verkrijgen.

[Art. 1971.](#) Lijfrente kan gevestigd worden hetzij op het leven van hem die de prijs daarvoor verstrekt, hetzij op het leven van een derde die op het genot van de lijfrente geen recht heeft.

[Art. 1972.](#) Zij kan op het leven van een of meer personen gevestigd worden.

[Art. 1973.](#) Zij kan gevestigd worden ten behoeve van een derde, hoewel de prijs ervan door een ander persoon verstrekt wordt.

In dit laatste geval is de lijfrente, al heeft zij de kenmerken van een gift, niet onderworpen aan de voor de schenkingen vereiste vorm, behoudens de gevallen van inkorting en van nietigheid, in artikel 1970 bepaald.

[Art. 1974.](#) Ieder contract van lijfrente, gevestigd op het leven van iemand die overleden was op de dag waarop het contract is aangegaan, is zonder gevolg.

[Art. 1975.](#) Hetzelfde geldt voor het contract, waarbij de rente gevestigd is op het leven van iemand die reeds was aangetast door de ziekte waaraan hij binnen twintig dagen na de dagtekening van het contract is overleden.

[Art. 1976.](#) Lijfrente kan worden gevestigd tegen een rentevoet die de contracterende partijen goedvinden te bepalen.

AFDELING II. - GEVOLGEN VAN HET CONTRACT TUSSEN DE CONTRACTERENDE PARTIJEN.

[Art. 1977.](#) De persoon te wiens behoeve een lijfrente onder bezwarende titel gevestigd is, kan de ontbinding van het contract vorderen, indien de renteplichtige hem de zekerheid die voor de uitvoering ervan bedongen is, niet bezorgt.

[Art. 1978.](#) De enkele wanbetaling van de rentetermijnen geeft de persoon te wiens behoeve de lijfrente gevestigd is, niet het recht om de terugbetaling van het kapitaal of de teruggave van het door hem afgestane goed te vorderen; hij kan slechts op de goederen van zijn schuldenaar beslag leggen en die doen verkopen, en doen bevelen of doen toestaan dat uit de opbrengst van de verkoop een voldoende bedrag voor de uitkering van de termijnen wordt belegd.

[Art. 1979.](#) De renteplichtige kan zich van de uitkering van de rente niet bevrijden, door de teruggave van het kapitaal aan te bieden, en door af te zien van de terugvordering van de betaalde rentetermijnen; hij is verplicht de rente uit te keren gedurende het gehele leven van de persoon of van de personen op wier leven de rente gevestigd is, hoe lang deze ook in leven blijven, en hoe bezwarend de uitkering van de rente ook mocht zijn geworden.

[Art. 1980.](#) De eigenaar van een lijfrente verkrijgt deze slechts naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij geleefd heeft.

Indien echter bedongen is, dat zij vooruit betaald moet worden, is het recht op de verschenen termijn verkregen van de dag waarop de betaling moest geschieden.

[Art. 1981.](#) Het beding, dat de lijfrente niet vatbaar is voor beslag, is slechts toegelaten wanneer zij om niet is gevestigd.

[Art. 1982.](#) (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

[Art. 1983.](#) De eigenaar van een lijfrente kan de termijnen ervan niet vorderen dan door te doen blijken van zijn bestaan, of van het bestaan van hem op wiens leven zij gevestigd is.

[TITEL XIII.](#) - LASTGEVING.

[HOOFDSTUK I.](#) - AARD EN VORM VAN DE LASTGEVING.

[Art. 1984.](#) Lastgeving of volmacht is een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen.

Het contract komt slechts tot stand door de aanneming van de lasthebber.

[Art. 1984bis.](#) [¹ De persoon die werd gelast met een gerechtelijke lastgeving, kan, in uitvoering van deze lastgeving, een volmacht verlenen aan een derde louter met het oog op de ondertekening van een authentieke akte waarvan de inhoud reeds door deze persoon werd vastgelegd. Deze volmacht vermeldt uitdrukkelijk dat deze beperkt is tot de loutere ondertekening van de authentieke akte die erin wordt vermeld.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2024-05-15/03, art. 36, 033; Inwerkingtreding : 07-06-2024>

[Art. 1985.](#) Lastgeving kan verleend worden of bij een openbare akte, of bij een onderhands geschrift, zelfs bij een brief. Zij kan ook mondeling verleend worden; maar het bewijs ervan door getuigen wordt alleen toegelaten overeenkomstig de titel Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen.

De aanneming van de lastgeving kan ook stilzwijgend geschieden, en blijken uit de uitvoering ervan door de lasthebber.

[Art. 1986.](#) Lastgeving geschiedt om niet, tenzij het tegendeel bedongen is.

[Art. 1987.](#) Lastgeving is of bijzonder en betreft slechts een zaak of bepaalde zaken, of algemeen en betreft alle zaken van de lastgever.

[Art. 1988.](#) Lastgeving, in algemene bewoordingen uitgedrukt, omvat alleen de daden van beheer.

Om goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, of om enige andere daad van eigendom te verrichten, is een uitdrukkelijke lastgeving vereist.

[Art. 1989.](#) De lasthebber mag niets doen buiten hetgeen in zijn lastgeving begrepen is; de macht om een dading te treffen omvat niet de macht om een compromis aan te gaan.

[Art. 1990.](#) <W 14-07-1976, art. IV, 15> Ontvoogde minderjarigen kunnen tot lasthebber gekozen worden, maar de lastgever heeft geen vordering tegen zodanige lasthebber dan overeenkomstig de algemene regels betreffende de verbintenissen van minderjarigen.

<NOTA : Bij wijze van overgangsmaatregelen (zie art. IV, 47, § 2 W. 14 juli 1976) blijft de hierna volgende tekst van kracht in de voorziene gevallen : Vrouwen en ontvoogde minderjarigen kunnen tot lasthebbers gekozen worden; maar de lastgever heeft geen vordering tegen een minderjarige lasthebber dan overeenkomstig de algemene regels betreffende de verbintenissen van minderjarigen, en tegen een gehuwde vrouw die de lastgeving zonder machtiging van haar man heeft aangenomen, dan overeenkomstig de regels gesteld in de titel Huwelijkscontract (...).>

[HOOFDSTUK II.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE LASTHEBBER.

[Art. 1991.](#) De lasthebber is gehouden de lastgeving te volbrengen, zolang hij daarvan niet ontheven is, en hij is verantwoordelijk voor de schade die uit het niet uitvoeren ervan zou kunnen ontstaan.

Eveneens is hij gehouden de zaak waarmee ten tijde van het overlijden van de lastgever een aanvang was gemaakt, ten einde te brengen, indien de aangelegenheid geen uitstel gedooft.

[Art. 1992.](#) De lasthebber is niet alleen aansprakelijk voor zijn opzet, maar ook voor zijn schuld in de uitvoering van zijn opdracht.

Niettemin wordt de aansprakelijkheid wegens schuld minder streng toegepast ten aanzien van degene die de lastgeving om niet op zich neemt, dan ten aanzien van hem die daarvoor loon ontvangt.

[Art. 1993.](#) Ieder lasthebber is gehouden rekenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht, en aan de lastgever verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft, al was ook het door hem ontvangene aan de lastgever niet verschuldigd.

[Art. 1994.](#) De lasthebber is aansprakelijk voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in zijn plaats gesteld heeft :

- 1° wanneer hij de macht om iemand in zijn plaats te stellen niet heeft bekomen;
 - 2° wanneer hem die macht wel is verleend, maar zonder aanwijzing van een bepaalde persoon, en degene die hij daartoe gekozen heeft, blijkbaar onbevoegd of onvermogen was.
- In alle gevallen kan de persoon die door de lasthebber in zijn plaats is gesteld, door de lastgever rechtstreeks worden aangesproken.

[Art. 1995.](#) Wanneer verscheidene gevolmachtigden of lasthebbers bij een zelfde akte zijn aangesteld, bestaat er tussen hen geen hoofdelijkheid, dan voor zover zulks uitdrukkelijk bepaald is.

[Art. 1996.](#) De lasthebber is van de geldsommen die hij voor zijn eigen gebruik heeft besteed, interest verschuldigd te rekenen van het tijdstip waarop hij van die sommen gebruik heeft gemaakt; en van het door hem verschuldigde saldo, te rekenen van de dag dat hij in gebreke gesteld is.

[Art. 1997.](#) De lasthebber die aan de partij, met wie hij in zijn hoedanigheid van lasthebber handelt, voldoende kennis van zijn volmacht gegeven heeft, is niet aansprakelijk voor hetgeen daarbuiten gedaan is, behalve indien hij zich daartoe persoonlijk heeft verbonden.

[HOOFDSTUK III.](#) - VERPLICHTINGEN VAN DE LASTGEVER.

[Art. 1998.](#) De lastgever is gehouden de verbintenissen na te komen, die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht heeft aangegaan.

Hij is niet gehouden tot hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan voor zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigd heeft.

[Art. 1999.](#) De lastgever moet de lasthebber de voorschotten en kosten vergoeden, die deze tot uitvoering van de lastgeving gedaan heeft, en hem zijn loon betalen wanneer er loon beloofd is.

Indien de lasthebber geen schuld te wijten is, kan de lastgever zich aan deze teruggave en betaling niet onttrekken, al mocht de zaak ook mislukt zijn, noch het bedrag van de kosten en voorschotten doen verminderen, onder voorgeven dat zij geringer konden zijn.

[Art. 2000.](#) De lastgever moet de lasthebber ook schadeloos stellen voor de verliezen die deze ter gelegenheid van de uitvoering van zijn opdracht geleden heeft, indien hem geen onvoorzichtigheid te wijten is.

[Art. 2001.](#) De lastgever is aan de lasthebber voor gedane voorschotten interest verschuldigd, te rekenen van de dag waarop de voorschotten blijken te zijn gedaan.

[Art. 2002.](#) Wanneer verscheidene personen een lasthebber hebben aangesteld voor een gemeenschappelijke zaak, is ieder van hen hoofdelijk jegens hem verbonden voor alle gevolgen van de lastgeving.

[HOOFDSTUK IV.](#) - VERSCHILLENDE WIJZEN WAAROP LASTGEVING EINDIGT.

[Art. 2003.](#) Lastgeving eindigt :

- Door herroeping van de volmacht van de lasthebber,
- Door opzegging van de lastgeving door de lasthebber,

Door de (...) dood, ^[1] [...] ^[1] of het kennelijk onvermogen, hetzij van de lastgever, hetzij van de lasthebber. <W 15-12-1949, art. 28>

[¹ [² [³ Wat betreft de algemene lastgevingen bedoeld in artikel 1987 of de lastgevingen bedoeld in artikel 489]³, ingeval de lastgever]² komt te verkeren in een staat bedoeld in artikel 488/1 of 488/2 en de lastgeving niet voldoet aan de eisen bepaald in de artikelen 490 en 490/1, § 1.]¹ [³ Van het voorgaande kan worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk werd bedongen in een contract van discretionair vermogensbeheer, een hypothecair mandaat of een burgerlijk maatschap.]]³

[³ De Koning kan de lijst met uitzonderingen, bedoeld in het tweede lid, uitbreiden.

De lastgeving eindigt in alle gevallen indien de lasthebber komt te verkeren in een staat bedoeld in de artikelen 488/1 of 488/2.]]³

(1)<W 2013-03-17/14, art. 143, 015; 015; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)<W 2014-04-25/23, art. 201, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

(3)<W 2018-12-21/09, art. 47, 024; Inwerkingtreding : 01-03-2019>

[Art. 2004.](#) De lastgever kan zijn volmacht herroepen wanneer hem zulks goedgeeft, en in voorkomend geval

de lasthebber noodzaken hem terug te geven, hetzij het onderhands geschrift dat de lastgeving bevat, hetzij het origineel van de volmacht, indien deze in brevet is afgegeven, hetzij de uitgifte, indien een minuut ervan gehouden is.

[Art. 2005.](#) De herroeping waarvan alleen aan de lasthebber is kennis gegeven, kan niet worden tegengeworpen aan derden die, daarvan onkundig zijnde, met hem gehandeld hebben, onverminderd het verhaal van de lastgever op de lasthebber.

[¹ De staat van de lastgever bedoeld in artikel 488/1 of 488/2 kan niet worden tegengeworpen aan derden die, daarvan onkundig zijnde, met de lasthebber gehandeld hebben, onverminderd het verhaal van de lastgever op de lasthebber.]¹

(1)<W 2014-04-25/23, art. 202, 016; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

[Art. 2006.](#) De aanstelling van een nieuwe lasthebber voor dezelfde zaak, brengt de herroeping van de volmacht van de eerste mede, te rekenen van de dag waarop hem van deze aanstelling is kennis gegeven.

[Art. 2007.](#) De lasthebber kan de lastgeving opzeggen door kennisgeving van zijn ontslag aan de lastgever. Indien evenwel dit ontslag de lastgever benadeelt, moet de lasthebber hem daarvoor schadeloos stellen, tenzij hij zich in de onmogelijkheid bevindt om de lastgeving verder te volbrengen, zonder daardoor zelf een aanmerkelijke schade te lijden.

[Art. 2008.](#) Indien de lasthebber geen kennis draagt van het overlijden van de lastgever of van het bestaan van enige andere oorzaak die de lastgeving doet eindigen, is hetgeen hij in die onwetendheid verricht heeft, geldig.

[Art. 2009.](#) In de hierboven bedoelde gevallen moeten de verbintenissen, door de lasthebber aangegaan, nagekomen worden ten aanzien van derden die te goeder trouw zijn.

[Art. 2010.](#) Ingeval de lasthebber overlijdt, moeten zijn erfgenamen daarvan aan de lastgever kennis geven, en inmiddels alles doen wat de omstandigheden in het belang van de lastgever vereisen.

[TITEL XIV.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[HOOFDSTUK I.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

Artikel [2011.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2012.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2013.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2014.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2015.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2016.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2017.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2018.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2019.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2020.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[HOOFDSTUK II.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[AFDELING I.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2021.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2022.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2023.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2024.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2025.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2026.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2027.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[AFDELING II.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2028.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2029.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2030.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2031.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2032.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[AFDELING III.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2033.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[HOOFDSTUK III.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2034.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2035.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2036.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2037.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2038.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2039.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[HOOFDSTUK IV.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2040.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2041.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2042.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2043.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[HOOFDSTUK V.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2043bis.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2043ter.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2043quater.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2043quinquies.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2043sexies.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2043septies.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[Art. 2043octies.](#)

<Opgeheven bij W 2025-06-05/09, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2026>

[TITEL XV. - DADING.](#)

[Art. 2044.](#) Dading is een contract, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen.

Dit contract moet schriftelijk opgemaakt worden.

[Art. 2045.](#) Om een dading aan te gaan, moet men bekwaam zijn om te beschikken over de voorwerpen die in de dading begrepen zijn.

(De voogd kan voor de minderjarige [¹ ...]¹ alleen met inachtneming van de vormen omschreven in artikel 410, § 1, een dading aangaan en hij kan met de meerderjarig geworden minderjarige over de voogdijrekening alleen overeenkomstig artikel 416, eerste lid, een dading aangaan.) <W 2001-04-29/39, art. 42, 008; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[¹ De bewindvoerder kan voor de persoon die krachtens artikel 492/1 onbekwaam werd verklaard om een dading af te sluiten alleen met inachtneming van de vormen voorgeschreven in artikel 499/7, § 2, eerste lid, 10°, een dading aangaan en hij kan na de beëindiging van zijn opdracht alleen overeenkomstig artikel 499/18 een dading over de bewindsrekening aangaan.]¹

De gemeenten en de openbare instellingen kunnen geen dading aangaan (dan met de machtiging voorgeschreven bij artikel 49 van de organieke wet van 10 maart 1925 op de openbare onderstand). <W 15-12-1949, art. 27>.

(¹)<W 2013-03-17/14, art. 144, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 2046.](#) Dading kan worden aangegaan over de burgerlijke belangen die uit een misdrijf ontstaan. Zij verhindert de vervolging van het openbaar ministerie niet.

[Art. 2047.](#) Aan een dading kan een strafbeding worden toegevoegd tegen hem die mocht in gebreke blijven de

dading na te komen.

[Art. 2048.](#) Dadingen blijven beperkt tot hun voorwerp : wordt daarbij afstand gedaan van alle rechten, vorderingen en eisen, dan geldt zulks alleen voor hetgeen betrekking heeft op het geschil dat tot de dading aanleiding heeft gegeven.

[Art. 2049.](#) Dadingen regelen slechts de geschillen die daarin zijn begrepen, hetzij partijen hun bedoeling in bijzondere of in algemene bewoordingen hebben uitgedrukt, hetzij die bedoeling als een noodzakelijk gevolg wordt afgeleid van hetgeen is uitgedrukt.

[Art. 2050.](#) Hij die een dading heeft aangegaan over een recht dat hem uit eigen hoofde toebehoorde, en die vervolgens een dergelijk recht van een ander verkrijgt, is, met betrekking tot het nieuw verkregen recht, door de vorige dading geenszins gebonden.

[Art. 2051.](#) Een dading, door een van de belanghebbenden aangegaan, verbindt de overige belanghebbenden niet, en kan door hen niet worden ingeroepen.

[Art. 2052.](#) Dadingen hebben tussen partijen kracht van gewijsde in hoogste aanleg.
Men kan er niet tegen opkomen uit hoofde van dwaling omtrent het recht of uit hoofde van benadeling.

[Art. 2053.](#) Niettemin kan een dading vernietigd worden, wanneer er dwaling heeft plaatsgehad in de persoon of omtrent het voorwerp van het geschil.
Zij kan vernietigd worden in alle gevallen waarin bedrog of geweld heeft plaatsgehad.

[Art. 2054.](#) Vernietiging van een dading kan eveneens gevorderd worden, wanneer de dading is aangegaan ter uitvoering van een titel die nietig was, behalve in het geval dat partijen uitdrukkelijk over de nietigheid een dading hebben aangegaan.

[Art. 2055.](#) Een dading, aangegaan op grond van stukken die naderhand vals bevonden zijn, is geheel nietig.

[Art. 2056.](#) Een dading over een geding dat reeds beëindigd is door een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan partijen of een van hen geen kennis droegen, is nietig.
Indien het vonnis waarvan partijen onkundig waren, voor hoger beroep vatbaar was, is de dading geldig.

[Art. 2057.](#) Wanneer partijen een dading hebben aangegaan in het algemeen over alle zaken die zij met elkaar uitstaande mochten hebben, leveren de titels die hun toen onbekend waren en die naderhand ontdekt zijn, geen grond op tot vernietiging, tenzij die titels door toedoen van een der partijen waren achtergehouden.
Maar de dading is nietig, indien zij slechts een enkele zaak betreft en uit naderhand ontdekte titels blijkt dat een van de partijen daarop niet het minste recht had.

[Art. 2058.](#) Een rekenfout, bij een dading gemaakt, moet verbeterd worden.

[TITEL XVI.](#) - LIJFSDWANG IN BURGERLIJKE ZAKEN.

[Art. 2059.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2060.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2061.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2062.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2063.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2064.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2065.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2066.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2067.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2068.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2069.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[Art. 2070.](#) (Opgeheven) <W 21-03-1859, art. 48>.

[TITEL XVII.](#) [¹ - Zakelijke zekerheden op roerende goederen]¹

(NOTA: Titel XVII wordt 2013-07-11/19)

(¹)<W 2013-07-11/19, art. 2-89, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 2071.](#)

<Opgeheven bij W 2013-07-11/19, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 2072.](#)

<Opgeheven bij W 2013-07-11/19, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[TITEL XVIII.](#) - VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN.

(NOTA : De artikelen 2092 tot 2203 werd vervangen door art. 1 van de W van 16 december 1851. Voor de tekst, zie 1851-12-16/01)

[TITEL XIX.](#) - GERECHTELIJKE UITWINNING EN RANGREGELING ONDER DE SCHULDEISERS.

[Art. 2204.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2205.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2206.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2207.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2208.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2209.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2210.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2211.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2212.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2213.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2214.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2215.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2216.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2217.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[Art. 2218.](#) (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 24>.

[TITEL XX.](#) - VERJARING.

[HOOFDSTUK I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

[Art. 2219.](#) Verjaring is een middel om, door verloop van een zekere tijd en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, iets te verkrijgen of van een verbintenis bevrijd te worden.

[Art. 2220.](#) Men kan vooraf geen afstand doen van de verjaring; men kan wel afstand doen van een verkregen verjaring.

[Art. 2221.](#) Afstand van verjaring geschiedt uitdrukkelijk of stilzwijgend; de stilzwijgende afstand wordt afgeleid uit een daad die doet veronderstellen dat men zijn verkregen recht heeft laten varen.

[Art. 2222.](#) Hij die niet kan vervreemden kan geen afstand doen van een verkregen verjaring.

[Art. 2223.](#) De rechter mag het middel van verjaring niet ambtshalve toepassen.

[¹ In afwijking van het eerste lid mag de rechter het middel van verjaring ambtshalve toepassen in het kader van de rechtsplegingen met betrekking tot betaling van een geldschuld ingesteld door een onderneming als bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 1°, van het Wetboek van economisch recht, tegen een consument als bedoeld in artikel I.1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van economisch recht.]¹

(1)<W 2024-05-15/20, art. 2, 022; Inwerkingtreding : 01-10-2024>

[Art. 2224.](#) Men kan zich op verjaring beroepen in elke staat van het geding, zelfs voor het hof van beroep, tenzij de omstandigheden doen vermoeden dat de partij die zich op het middel van verjaring niet heeft beroepen, daarvan afstand heeft gedaan.

[Art. 2225.](#) Schuldeisers, of alle andere personen die er belang bij hebben dat de verjaring verkregen is, kunnen zich daarop beroepen, hoewel de schuldenaar of de eigenaar ervan afstand doet.

[Art. 2226.](#) Men kan door verjaring de eigendom niet verkrijgen van zaken die buiten de handel zijn.

[Art. 2227.](#) De Staat, de openbare instellingen en de gemeenten zijn aan dezelfde verjaringen onderworpen als bijzondere personen en kunnen zich eveneens daarop beroepen.

[HOOFDSTUK II.](#) - BEZIT.

[Art. 2228.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,5°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2229.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,5°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2230.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,5°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2231.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,5°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2232.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,5°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2233.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,5°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2234.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,5°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2235.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,5°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[HOOFDSTUK III.](#) - OORZAKEN DIE DE VERJARING VERHINDEREN.

[Art. 2236.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,6°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2237.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,6°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2238.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,6°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2239.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,6°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2240.](#)
<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,6°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2241.](#) Men kan verjaring verkrijgen in strijd met zijn titel, in die zin dat men zich door verjaring bevrijdt van de verbintenis die men heeft aangegaan.

[HOOFDSTUK IV.](#) - OORZAKEN DIE DE VERJARING STUITEN OF SCHORSEN.

[AFDELING I.](#) - OORZAKEN DIE DE VERJARING STUITEN.

[Art. 2242.](#) Stuiting van de verjaring kan of natuurlijk of burgerlijk zijn.

[Art. 2243.](#)

[Art. 2244.](#)^[1] § 1.^[1] Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, ^[2], een aanmaning tot betaling als bedoeld in artikel 1394/21 van het Gerechtelijk Wetboek^[2] of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen burgerlijke stuiting.

(Een dagvaarding voor het gerecht stuit de verjaring tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken.

Voor de toepassing van deze afdeling heeft een beroep tot vernietiging van een administratieve handeling bij de Raad van State ^[4] of een door de Staat, Gemeenschappen of Gewesten opgericht administratief rechtscollege^[4] dezelfde gevolgen ten opzichte van de vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door de *vernietigde* administratieve handeling als een dagvaarding voor het gerecht.) <W 2008-07-25/36, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

^[1] § 2. Onverminderd ^[3] de artikelen 5.231 en 5.233^[3], stuit een ingebrekestelling bij aangetekende zending met ontvangstbewijs verzonden door de advocaat van de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser, naar de schuldenaar met woonplaats, verblijfplaats of maatschappelijke zetel in België, tevens de verjaring en doet zij een nieuwe termijn van een jaar ingaan, evenwel zonder dat de vordering vóór de vervaldag van de initiële verjaringstermijn kan verjaren. De stuitende werking van deze ingebrekestelling is slechts eenmalig, onverminderd andere stuitingsoorzaken.

Indien de door de wet bepaalde verjaringstermijn minder dan één jaar bedraagt, is de duur van de verlenging dezelfde als deze van de verjaringstermijn.

De verjaring wordt gestuit op het ogenblik van de verzending van de ingebrekestelling bij aangetekende zending met ontvangstbewijs. De advocaat van de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser vergewist zich van de juiste gegevens van de schuldenaar aan de hand van een administratief document van minder dan een maand oud. Ingeval de bekende verblijfplaats verschilt van de woonplaats, zendt de advocaat van de schuldeiser, de gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser, een kopie van zijn aangetekende zending naar die verblijfplaats.

Om een verjaringsstuitende werking te hebben, moet de ingebrekestelling volledig en uitdrukkelijk de volgende vermeldingen bevatten :

1° de gegevens van de schuldeiser : voor een natuurlijke persoon, de naam, de voornaam en het adres van de woonplaats, of, in voorkomend geval, van de verblijfplaats of van de gekozen woonplaats, overeenkomstig de artikelen 36 en 39 van het Gerechtelijk Wetboek; voor een rechtspersoon, de juridische vorm, de benaming en het adres van de maatschappelijke zetel of, in voorkomend geval, van de administratieve zetel, overeenkomstig artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek;

2° de gegevens van de schuldenaar : voor een natuurlijke persoon, de naam, de voornaam en het adres van de woonplaats, of, in voorkomend geval, van de verblijfplaats of van de gekozen woonplaats, overeenkomstig de artikelen 36 en 39 van het Gerechtelijk Wetboek; voor een rechtspersoon, de juridische vorm, de benaming en het adres van de maatschappelijke zetel of, in voorkomend geval, van de administratieve zetel, overeenkomstig artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek;

3° de beschrijving van de verbintenis die de schuldvordering heeft doen ontstaan;

4° indien de schuldvordering betrekking heeft op een geldsom, de verantwoording van alle bedragen die van de schuldenaar worden geëist, met inbegrip van de schadevergoeding en de verwijlinteressen;

5° de termijn waarbinnen de schuldenaar zijn verbintenissen kan nakomen alvorens bijkomende invorderingsmaatregelen kunnen worden getroffen;

6° de mogelijkheid in rechte op te treden met het oog op de uitwerking van andere invorderingsmaatregelen indien de schuldenaar niet binnen de vastgestelde termijn reageert;

7° de verjaringsstuitende werking van deze ingebrekestelling;

8° de handtekening van de advocaat van de schuldeiser, van de gerechtsdeurwaarder daartoe aangesteld door de schuldeiser of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser.^[1]

(NOTA : bij arrest nr.40/2019 van 28-02-2019 (B.St. 25-03-2019, p. 28680), heeft het Grondwettelijk Hof het woord « vernietigde » in artikel 2244, § 1, derde lid, vernietigd)

(1)<W 2013-05-23/19, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 11-07-2013>

(2)<W 2017-07-06/24, art. 160, 015; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

(3)<W 2022-04-28/25, art. 28, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

(4)<W 2022-02-24/26, art. 2, 021; Inwerkingtreding : 26-01-2024>

[Art. 2245.](#) (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>.

[Art. 2246.](#) Ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter stuit de verjaring.

[Art. 2247.](#)^[1] Eerste lid opgeheven.^[1]

Indien de eiser afstand doet van zijn eis,
(Derde lid opgeheven.)<W 15-12-1949, art. 28>.
Of indien zijn eis wordt afgewezen.
Wordt de stuiting voor niet bestaande gehouden.

(1)<W 2012-07-16/04, art. 2, 011; Inwerkingtreding : 13-08-2012>

[Art. 2248.](#) De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de bezitter gedaan, stuit de verjaring.

[Art. 2249.](#) De ingebrekestelling van een der hoofdelijke schuldenaars, overeenkomstig de bovenstaande artikelen, of de erkenning van de schuld door hem gedaan, stuit de verjaring tegen alle overige, zelfs tegen hun erfgenamen.

De ingebrekestelling van een der erfgenamen van een hoofdelijke schuldenaar, of de erkenning van de schuld door die erfgenaam stuit de verjaring niet ten aanzien van de overige medeërfgenamen, zelfs niet in het geval van een hypothecaire schuld, tenzij de verbintenis ondeelbaar is.

Die ingebrekestelling of die erkenning stuit de verjaring ten aanzien van de overige medeschuldenaars slechts voor het aandeel waarvoor die erfgenaam verbonden is.

Om de verjaring ten aanzien van de overige medeschuldenaars te stuiten voor het geheel, is vereist de ingebrekestelling van alle erfgenamen van de overleden schuldenaar, of de erkenning door al die erfgenamen.

[Art. 2250.](#) De ingebrekestelling van de hoofdschuldenaar, of de erkenning van de schuld door hem gedaan, stuit de verjaring tegen de borg;

[AFDELING II.](#) - OORZAKEN DIE DE LOOP VAN DE VERJARING SCHORSEN.

[Art. 2251.](#) De verjaring loopt tegen alle personen, behalve tegen hen voor wie de wet uitzondering maakt.

[Art. 2252.](#) De verjaring loopt niet tegen minderjarigen en ¹beschermde personen wat betreft de handelingen waarvoor zij krachtens artikel 492/1 onbekwaam werden verklaard ¹, behoudens hetgeen in artikel 2278 bepaald is, en met uitzondering van de andere bij de wet bepaalde gevallen.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 145, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 2253.](#) De verjaring loopt niet tussen echtgenoten.

[Art. 2254.](#) <W 14-07-1976, art. IV, 17>. De verjaring loopt tegen de echtgenoot aan wie het bestuur van zijn goederen is ontnomen, behoudens zijn verhaal op de andere echtgenoot of op de lasthebber, in geval van nalatigheid.

<NOTA : Bij wijze van overgangsmaatregel (zie art. IV, 47, § 2 W. 14 juli 1976) blijft de hierna volgende tekst van kracht in de voorziene gevallen : Ten aanzien van de goederen waarvan de man het beheer heeft, loopt de verjaring tegen de gehuwde vrouw, zelfs al is zij niet van goederen gescheiden bij huwelijkscontract of bij rechterlijk vonnis, behoudens haar verhaal op haar man.>

[Art. 2255.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. IV, 18>.

<NOTA : Bij wijze van overgangsmaatregel (zie art. IV, 47, § 1 W.) blijft de hierna volgende tekst van kracht in de voorziene gevallen : De verjaring loopt echter niet, gedurende het huwelijk, met betrekking tot de vervreemding van een erf dat aan het dotaal stelsel onderworpen is, overeenkomstig artikel 1561, in de titel Huwelijkscontract en wederzijdse rechten van de echtgenoten.>

[Art. 2256.](#) (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. IV, 18>.

<NOTA : Bij wijze van overgangsmaatregel (zie art. IV, 47, § 1 W.) blijft de hierna volgende tekst van kracht in de voorziene gevallen : De verjaring wordt eveneens geschorst gedurende het huwelijk :

1° Ingeval de rechtsvordering van de vrouw niet kan worden uitgeoefend dan na een keuze omtrent de aanvaarding of de afstand van de gemeenschap;

2° Ingeval de man die het eigen goed van de vrouw zonder haar toestemming verkocht heeft, de verkoop moet vrijwaren, en in alle andere gevallen waarin de vordering van de vrouw op de man zou terugkomen.>

[Art. 2257.](#) De verjaring loopt niet :

Ten aanzien van een schuldvordering die van een voorwaarde afhangt, zolang die voorwaarde niet vervuld is;

Ten aanzien van een vordering tot vrijwaring, zolang de uitwinning niet heeft plaatsgehad;

Ten aanzien van een schuldvordering die op een bepaalde dag vervalt, zolang die dag niet verschenen is.

[Art. 2258.](#) De verjaring loopt niet tegen de erfgenaam onder voorrecht van boedelbeschrijving, ten aanzien van zijn schuldvorderingen ten laste van de nalatenschap.

Zij loopt tegen een onbeheerde nalatenschap, hoewel er geen curator is aangesteld.

[Art. 2259.](#) Zij loopt eveneens gedurende de drie maanden die voor het opmaken van de boedelbeschrijving en

de veertig dagen die voor het beraad zijn verleend.

[HOOFDSTUK V.](#) - TIJD DIE VOOR DE VERJARING VEREIST IS.

[AFDELING I.](#) - ALGEMENE BEPALINGEN.

[Art. 2260.](#) De verjaring wordt gerekend bij dagen, niet bij uren.

[Art. 2261.](#) Zij is verkregen, wanneer de laatste dag van de vereiste tijd verlopen is.

[AFDELING II.](#) - <W 1998-06-10/39, art. 7, 004; Inwerkingtreding : 27-07-1998> (ALGEMENE TERMIJNEN VAN VERJARING.)

[Art. 2262.](#) <W 1998-06-10/39, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 27-07-1998> Alle zakelijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van dertig jaar, zonder dat hij die zich op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat men hem de exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen.

[Art. 2262bis.](#) <Ingevoegd bij W 1998-06-10/39, art. 5; Inwerkingtreding : 27-07-1998> § 1. Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar.

In afwijking van het eerste lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwarende ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

De in het tweede lid vermelde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.

§ 2. Indien een in kracht van gewijsde gegane beslissing over een vordering tot vergoeding van schade enig voorbehoud heeft erkend, dan is de eis die strekt om over het voorwerp van dat voorbehoud vonnis te doen wijzen, ontvankelijk gedurende twintig jaar na de uitspraak.

[Art. 2263.](#) Na verloop van (acht) jaren, te rekenen van de dagtekening van de laatste titel, kan de schuldenaar van een rente genoodzaakt worden om op zijn kosten aan zijn schuldeiser of aan diens rechtverkrijgenden een nieuwe titel te verschaffen. <W 1998-06-10/39, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 27-07-1998>

[Art. 2264.](#) De regels van de verjaring met betrekking tot andere onderwerpen dan die in deze titel vermeld zijn, worden bepaald in de titels die daarover in het bijzonder handelen.

[AFDELING III.](#) - TIENJARIGE EN TWINTIGJARIGE VERJARING.

[Art. 2265.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,8°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2266.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,8°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2267.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,8°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2268.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,8°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2269.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,8°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2270.](#) Na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.

[AFDELING IV.](#) - ENIGE BIJZONDERE VERJARINGEN.

[Art. 2271.](#) De rechtsvordering van meesters en onderwijzers in kunsten en wetenschappen, wegens de lessen die zij bij de maand geven;

Die van hotelhouders en tafelhouders, wegens het verschaffen van woning en kost;

Die van arbeiders en werklieden, tot betaling van hun daghuur, hun leveringen en hun loon,

Verjaren door verloop van zes maanden.

[Art. 2272.](#) (Lid 1 opgeheven) <W 06-08-1993, art. 63>.

(De rechtsvordering) van (gerechtsdeurwaarders), tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen, en voor de opdrachten die zij uitvoeren; <W 06-08-1993, art 63>.

Die van kooplieden, wegens de koopwaren die zij verkopen aan personen die geen koopman zijn;

Die van kostschoolhouders, tot betaling van het kostgeld van hun leerlingen; en van andere meesters, tot betaling van het leergeld;

Die van dienstboden die zich bij het jaar verhuren, tot betaling van hun loon, verjaren door verloop van een jaar.

[Art. 2273.](#) <W 29-12-1983, art. 8>. De rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud verjaart door verloop van een jaar. De rechtsvordering van de huurders tot teruggave van het te veel betaalde verjaart door verloop van een jaar vanaf de verzending van het verzoek bepaald bij artikel 1728quater.

[Art. 2274.](#) De verjaring, in de voorgaande gevallen bepaald, heeft plaats, hoewel men met de verstrekkingen, leveringen, diensten en werken is voortgegaan.

Zij houdt slechts op te lopen, indien er een afgesloten rekening, een onderhandse of authentieke schuldbekentenis bestaat, ofwel een dagvaarding voor het gerecht, waarop geen verval van instantie is gevolgd.

[Art. 2275.](#) Niettemin kunnen zij tegen wie men zich op die verjaringen beroept, aan hen die zich erop beroepen, de eed opdragen omtrent de vraag of de zaak werkelijk betaald is.

De eed kan worden opgedragen aan de weduwen en aan de erfgenamen, of aan de voogden van de laatstgenoemden, indien deze minderjarig zijn, opdat zij verklaren dat zij niet weten dat de zaak verschuldigd is.

[Art. 2276.](#) Rechters (en pleitbezorgers) zijn niet meer verantwoordelijk voor de stukken, wanneer vijf jaren zijn verlopen sinds het geding is uitgewezen.

Eveneens zijn (gerechtsdeurwaarders) daarvoor niet meer verantwoordelijk na verloop van twee jaren sinds de uitvoering van hun opdracht of de betekening van de akten waarmee zij belast waren. <W 05-07-1963, art. 48>.

[Art. 2276bis.](#) <Ingevoegd bij W 08-08-1985, art. 1>. § 1. De advocaten zijn ontlast van hun beroepsaansprakelijkheid en zijn niet meer verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken vijf jaar na het beëindigen van hun taak.

Deze verjaring is niet van toepassing wanneer de advocaat uitdrukkelijk met het bewaren van bepaalde stukken is belast.

§ 2. De vordering van de advocaten tot betaling van kosten en ereloon verjaart na verloop van vijf jaar na het beëindigen van hun taak.

[Art. 2276ter.](#) <Ingevoegd bij W 19-02-1990, art. 1>. § 1. Deskundigen zijn ontlast van hun beroepsaansprakelijkheid en zijn niet meer verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken tien jaar na het beëindigen van hun taak of, als deze hun krachtens de wet werd opgedragen, vijf jaar na de indiening van hun verslag.

Deze verjaring is niet van toepassing wanneer een deskundige uitdrukkelijk met het bewaren van bepaalde stukken is belast.

§ 2. De vordering van deskundigen tot betaling van kosten en ereloon verjaart na verloop van vijf jaar.

[Art. 2276quater.](#) <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 15, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1999> De schuldbemiddelaars zijn ontlast van hun beroepsaansprakelijkheid vijf jaar na het beëindigen van hun taak.

[Art. 2276quinquies.](#) (Ingevoegd bij <W 1999-05-04/03, art. 47, Inwerkingtreding : 01-01-2000>) Voor de beroepsaansprakelijkheid van de notarissen gelden de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen, behoudens voor de beroepsaansprakelijkheid betreffende de laatste wilsbeschikkingen en de contractuele erfstellingen waarvoor de verjaringstermijn begint te lopen vanaf het overlijden van de betrokkene die de laatste wilsbeschikking of de contractuele erfstelling deed.

[Art. 2277.](#) Termijnen van alijdurende renten en van lijfrenten;

Die van uitkeringen tot levensonderhoud;

[² Schuldvorderingen van buitengewone kosten bedoeld in artikel 203bis, § 3;]²

Huren van huizen en pachten van landeigendommen;

Interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen,

Verjaren door verloop van vijf jaren.

[¹ Schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten of omroeptransmissie- en omroepdiensten via elektronische communicatienetwerken verjaren na verloop van vijf jaren.]¹

(1)<W 2017-07-06/24, art. 48, 015; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

(2)<W 2018-12-21/09, art. 126, 017; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

[Art. 2277bis.](#) <Ingevoegd bij W 06-08-1993, art. 64>. De rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de vordering wegens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn verstrekt.

Dezelfde bepaling is van toepassing voor geneeskundige verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende kosten welke door de verplegings- en verzorgingsinstelling of door derden werden geleverd of gefactureerd.

[Art. 2277ter](#). <Ingevoegd bij W 2007-04-25/38, art. 216; Inwerkingtreding : 18-05-2007> § 1.

Rechtsvorderingen ingesteld door publieke overheden tot vergoeding van de kosten voor maatregelen tot voorkoming en tot het herstel van milieuschade verjaren door verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop de maatregelen geheel zijn voltooid of waarop de aansprakelijke persoon is geïdentificeerd, indien die laatstgenoemde datum later is.

De in het eerste lid vermelde rechtsvorderingen verjaren in ieder geval door verloop van dertig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit dat tot milieuschade heeft geleid, heeft plaatsgevonden.

§ 2. Milieuschade ten gevolge van nucleaire activiteiten of ten gevolge van activiteiten die hoofdzakelijk de landsverdediging of de internationale veiligheid dienen, alsook milieuschade ten gevolge van oorlogshandelingen, vijandelijkheden, burgeroorlog, oproer of milieuschade ten gevolge van een natuurverschijnsel dat uitzonderlijk, onontkoombaar en onafwendbaar is, of milieuschade ten gevolge van activiteiten die uitsluitend tot doel hebben bescherming te bieden tegen natuurrampen, valt niet onder het toepassingsgebied van dit artikel.

[Art. 2278](#). De verjaringen waarover in de artikelen van deze afdeling gehandeld wordt, lopen tegen minderjaringen en ^[1] personen beschermd krachtens artikel 492/1^[1]; behoudens hun verhaal op hun ^[1] voogd of bewindvoerder ^[1].

(1)<W 2013-03-17/14, art. 146, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 2279](#).

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,9°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2280](#).

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,10°, 019; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[TITEL XXI](#). - (KENNISGEVING). <W 2001-10-20/40, art. 3; Inwerkingtreding : 01-01-2001>

[Art. 2281](#).

<Opgeheven bij W 2022-04-28/25, art. 62, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

21 MAART 1804. - OUD BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL V. - Stelsel van gemeenschap van goederen (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, Inwerkingtreding : 01-11-2020) (OVERGANGSRECHT voorzien in het artikel 3 van de Wet van 14 juli 1976. - cfr. 1804-03-21/33, voor de gevallen niet voorzien in dit overgangsrecht)

[HOOFDSTUK II](#). - STELSEL VAN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN.

Artikel [1399](#). De wettelijke gemeenschap en de bedongen gemeenschap vangen aan op de dag dat het huwelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt aangegaan; men mag niet bedingen dat de gemeenschap op een ander tijdstip zal aanvangen.

[EERSTE DEEL](#). - WETTELIJKE GEMEENSCHAP.

[Art. 1400](#). De gemeenschap die tot stand komt, hetzij door de enkele verklaring dat men huwt onder het stelsel van gemeenschap van goederen, hetzij bij ontstentenis van een contract, is onderworpen aan de regels die in de zes volgende afdelingen worden bepaald.

[AFDELING I](#). - BATEN EN LASTEN DIE DE GEMEENSCHAP UITMAKEN.

[§ 1](#). BATEN VAN DE GEMEENSCHAP.

[Art. 1401](#). De gemeenschap omvat, wat de baten betreft :

1° Alle roerende goederen die de echtgenoten op de dag van de voltrekking van het huwelijk bezaten, alsook alle roerende goederen die zij gedurende het huwelijk verkrijgen door erfenis of zelfs door schenking, indien de schenker niet anders heeft bepaald;

2° Alle vruchten, inkomsten, interesten en rentetermijnen, van welke aard ook, gedurende het huwelijk vervallen of ontvangen en voortkomend van de goederen die aan de echtgenoten bij de voltrekking van het huwelijk toebehoorden, of van de goederen die zij gedurende het huwelijk, onder welke titel ook, verkrijgen;

3° Alle onroerende goederen die gedurende het huwelijk worden verkregen.

[Art. 1402](#). Ieder onroerend goed wordt als een aanwinst van de gemeenschap beschouwd, tenzij het bewezen

is dat een van de echtgenoten de eigendom of het wettelijk bezit daarvan had voor het huwelijk, of dat hij het sindsdien door erfenis of schenking heeft verkregen.

[Art. 1403.](#) Houtkappingen en voortbrengsels van mijnen en groeven vallen in de gemeenschap voor alles wat daarvan geacht wordt aan de vruchtgebruiker toe te komen volgens de regels bepaald in de titel Vruchtgebruik, gebruik en bewoning.

Indien houtkappingen die volgens deze regels tijdens de gemeenschap mochten gedaan worden, niet hebben plaatsgehad, is daarvoor vergoeding verschuldigd aan de echtgenoot die niet de eigenaar is van het erf, of aan zijn erfgenamen.

Indien de mijnen en groeven gedurende het huwelijk zijn geopend, vallen de voortbrengsels ervan slechts in de gemeenschap tegen vergoeding of schadeloosstelling aan de echtgenoot aan wie die mocht zijn verschuldigd.

[Art. 1404.](#) De onroerende goederen die de echtgenoten op de dag van de huwelijksvoltrekking bezitten of die zij gedurende het huwelijk door erfenis verkrijgen, vallen niet in de gemeenschap.

Indien evenwel een van de echtgenoten een onroerend goed heeft verkregen na het sluiten van het huwelijkscontract waarbij gemeenschap bedongen is, en voor de voltrekking van het huwelijk, valt het in die tussentijd verkregen onroerend goed in de gemeenschap, tenzij de verkrijging heeft plaatsgehad ter uitvoering van enig huwelijksbeding; in dit geval wordt de verkrijging volgens de overeenkomst geregeld.

[Art. 1405.](#) Schenkingen van onroerende goederen, die gedurende het huwelijk aan een van beide echtgenoten worden gedaan, vallen niet in de gemeenschap en behoren uitsluitend aan de begiftigde toe, tenzij in de schenking uitdrukkelijk bepaald is dat het geschonken goed aan de gemeenschap toebehoort.

[Art. 1406.](#) Een onroerend goed dat door de vader, de moeder of een ander bloedverwant in de opgaande lijn wordt overgelaten of afgestaan aan een van beide echtgenoten, hetzij om hem te voldoen wat hij hem verschuldigd is, hetzij onder verplichting om schulden van de schenker aan derden te betalen, valt niet in de gemeenschap; behoudens vergoeding of schadeloosstelling.

[Art. 1407.](#) Een onroerend goed dat gedurende het huwelijk verkregen wordt in ruil voor een onroerend goed dat aan een van beide echtgenoten toebehoort, valt niet in de gemeenschap en wordt in de plaats gesteld van het vervreemde goed; behoudens vergoeding, indien er een opleg betaald is.

[Art. 1408.](#) De verkrijging gedurende het huwelijk, bij veiling of op andere wijze, van een aandeel in een onroerend goed waarvan een van de echtgenoten medeëigenaar was, maakt geen aanwinst uit; behoudens vergoeding aan de gemeenschap van het bedrag dat deze voor die verkrijging verschaft heeft.

Ingeval de man, alleen en in zijn persoonlijke naam, ingevolge aankoop of toewijzing, een gedeelte of het geheel verkrijgt van een onroerend goed waarvan de vrouw medeëigenares was, heeft de vrouw, bij de ontbinding van de gemeenschap, de keus om ofwel het goed over te laten aan de gemeenschap, die haar alsdan het gedeelte van de prijs dat haar toebehoort, verschuldigd is, ofwel het onroerend goed voor zich te nemen, met vergoeding aan de gemeenschap van de prijs die voor de verkrijging betaald is.

[§ II.](#) LASTEN VAN DE GEMEENSCHAP EN VORDERINGEN TEGEN DE GEMEENSCHAP DIE DAARUIT ONTSTAAN.

[Art. 1409.](#) De gemeenschap omvat, wat de lasten betreft :

1° Alle roerende schulden die ten laste waren van de echtgenoten op de dag van de voltrekking van hun huwelijk, of waarmee de erfenissen welke zij gedurende het huwelijk verkrijgen, bezwaard zijn, behoudens vergoeding voor de schulden die betrekking hebben op de eigen onroerende goederen van een der echtgenoten;

2° De schulden, zowel wat de kapitalen als wat de rentetermijnen of de interesten betreft, aangegaan door de man gedurende de gemeenschap, of door de vrouw met toestemming van de man, behoudens vergoeding in de gevallen waarin vergoeding verschuldigd is;

3° De rentetermijnen en interesten alleen, wat de renten of schulden van ieder van de echtgenoten persoonlijk betreft;

4° De ten laste van een vruchtgebruiker komende herstellingen aan onroerende goederen die niet in de gemeenschap vallen;

5° Het levensonderhoud van de echtgenoten, de opvoeding en het onderhoud van de kinderen en alle andere lasten van het huwelijk.

[Art. 1410.](#) De gemeenschap is tot betaling van de roerende schulden die door de vrouw voor het huwelijk zijn aangegaan, slechts gehouden voor zover die voortvloeien uit een authentieke akte van voor het huwelijk, of uit een akte die voor het huwelijk een vaste dagtekening verkregen heeft hetzij door registratie, hetzij door het overlijden van een of meer ondertekenaars van die akte.

Wie schuldeiser is van de vrouw krachtens een akte die geen vaste dagtekening voor het huwelijk verkregen heeft, kan tegen haar geen betaling vervolgen dan op de blote eigendom van haar persoonlijke onroerende goederen.

De man die beweert zodanige schuld voor zijn vrouw te hebben betaald, kan daarvoor van zijn vrouw noch van haar erfgenamen vergoeding vorderen.

[Art. 1411.](#) De schulden van uitsluitend roerende nalatenschappen, die de echtgenoten gedurende het huwelijk

verkrijgen, zijn voor het geheel ten laste van de gemeenschap.

[Art. 1412.](#) De schulden van een uitsluitend onroerende nalatenschap, die een van de echtgenoten gedurende het huwelijk verkrijgt, zijn niet ten laste van de gemeenschap; behoudens het recht van de schuldeisers om betaling te vervolgen op de onroerende goederen van die nalatenschap.

Indien evenwel de nalatenschap door de man verkregen is, kunnen de schuldeisers van de nalatenschap betaling vervolgen, hetzij op alle eigen goederen van de man, hetzij zelfs op de goederen van de gemeenschap; behoudens, in dit tweede geval, de vergoeding aan de vrouw of aan haar erfgenamen verschuldigd.

[Art. 1413.](#) Indien een uitsluitend onroerende nalatenschap door de vrouw verkregen is en deze de nalatenschap aanvaard heeft met toestemming van haar man, kunnen de schuldeisers van de nalatenschap betaling vervolgen op alle persoonlijke goederen van de vrouw; maar indien de vrouw, in geval van weigering van de man, de nalatenschap slechts met machtiging van de rechter aanvaard heeft, kunnen de schuldeisers, ingeval de onroerende goederen van de nalatenschap ontoereikend zijn, zich niet verhalen dan op de blote eigendom van de overige persoonlijke goederen van de vrouw.

[Art. 1414.](#) Wanneer de nalatenschap, door een van de echtgenoten verkregen, ten dele roerend en ten dele onroerend is, zijn de schulden waarmee de nalatenschap bezwaard is, niet verder ten laste van de gemeenschap dan ten belope van het aandeel waarvoor de roerende goederen in de schulden moeten bijdragen, gelet op de waarde van die roerende goederen vergeleken met de waarde van de onroerende.

Deze bijdrage wordt bepaald volgens een boedelbeschrijving, die de man moet doen opmaken, hetzij uit eigen hoofde, indien de nalatenschap hem persoonlijk aangaat, hetzij omdat hij zijn vrouw bij haar handelingen leidt en machtigt, indien het een door haar verkregen nalatenschap betreft.

[Art. 1415.](#) Bij het ontbreken van een boedelbeschrijving, en ingeval zulks de vrouw benadeelt, kan zij of kunnen haar erfgenamen, bij de ontbinding van de gemeenschap, de haar naar recht toekomende vergoedingen vorderen, en zelfs het bewijs van de omvang en de waarde van de niet beschreven roerende goederen leveren, zowel door huiselijke papieren en titels als door getuigen, en desnoods door de algemene bekendheid.

De man wordt nooit toegelaten tot het leveren van dat bewijs.

[Art. 1416.](#) De bepalingen van artikel 1414 verhinderen niet dat de schuldeisers van een ten dele roerende en ten dele onroerende nalatenschap betaling vervolgen op de goederen van de gemeenschap, hetzij de nalatenschap door de man verkregen is, hetzij die door de vrouw verkregen is en de laatstgenoemde met toestemming van haar man aanvaard heeft; een en ander behoudens de wederzijdse vergoedingen.

Hetzelfde geldt ingeval de vrouw de nalatenschap slechts niet machtiging van de rechter aanvaard heeft, en het roerend goed niettemin met dat van de gemeenschap vermengd is geworden, zonder dat vooraf een boedelbeschrijving is opgemaakt.

[Art. 1417.](#) Indien de vrouw, in geval van weigering van de man, de nalatenschap slechts met machtiging van de rechter aanvaard heeft en een boedelbeschrijving werd opgemaakt, kunnen de schuldeisers alleen betaling vervolgen op de roerende en de onroerende goederen van die nalatenschap en, ingeval deze goederen ontoereikend zijn, op de blote eigendom van de overige persoonlijke goederen van de vrouw.

[Art. 1418.](#) De regels, bij de artikelen 1411 en volgende bepaald, zijn van toepassing zowel op de schulden die met een schenking verband houden als op die welke uit een nalatenschap ontstaan.

[Art. 1419.](#) De schuldeisers kunnen betaling vervolgen van de schulden die de vrouw heeft aangegaan met toestemming van haar man, zowel op alle goederen van de gemeenschap als op die van de man of van de vrouw; behoudens de aan de gemeenschap verschuldigde vergoeding of de aan de man verschuldigde schadeloosstelling.

[Art. 1420.](#) Iedere schuld die de vrouw enkel krachtens een algemene of bijzondere volmacht van haar man heeft aangegaan, is ten laste van de gemeenschap; en de schuldeiser kan noch van de vrouw, noch op haar persoonlijke goederen betaling vervolgen van zodanige schuld.

[AFDELING II.](#) - BEHEER VAN DE GEMEENSCHAP EN GEVOLGEN VAN DE HANDELINGEN VAN IEDER VAN BEIDE ECHTGENOTEN TEN OPZICHTE VAN DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP.

[Art. 1421.](#) De man alleen beheert de goederen van de gemeenschap.

Hij mag die goederen verkopen, vervreemden en met hypotheek bezwaren zonder medewerking van de vrouw.

[Art. 1422.](#) Hij mag niet bij schenking onder de levenden beschikken over onroerende goederen van de gemeenschap, noch over de algemeenheid of een gedeelte van de roerende goederen, dan alleen om aan gemeenschappelijke kinderen een stand te verschaffen.

Hij mag echter onder bijzondere titel over roerende goederen om niet beschikken ten voordele van wie ook, mits hij zich het vruchtgebruik daarvan niet voorbehoudt.

[Art. 1423.](#) De schenking bij testament, door de man gedaan, mag zijn aandeel in de gemeenschap niet

overschrijden.

Indien hij in deze vorm een goed van de gemeenschap geschonken heeft, kan de begiftigde dat goed alleen dan in natura opeisen indien het ten gevolge van de verdeling te beurt valt aan de erfgenamen van de man; indien het niet te beurt valt aan deze erfgenamen, krijgt de legataris, ten laste van het aandeel van de erfgenamen van de man in de gemeenschap en ten laste van de persoonlijke goederen van de man, een vergoeding gelijk aan de volle waarde van het geschonken goed.

[Art. 1424.](#) Geldboeten die aan de man wegens misdrijf (...) worden opgelegd, kunnen worden verhaald op de goederen van de gemeenschap, behoudens de aan de vrouw verschuldigde vergoeding; die welke aan de vrouw worden opgelegd, kunnen, zolang de gemeenschap duurt, slechts op de blote eigendom van haar persoonlijke goederen verhaald worden. <W 15-12-1949, art. 28>

[Art. 1425.](#) <W 16-04-1935, art. 2> Veroordelingen tegen de man uitgesproken bij toepassing van artikel 1386bis kunnen worden verhaald op de goederen van de gemeenschap, behoudens de aan de vrouw verschuldigde vergoeding.

[Art. 1426.](#) Handelingen die de vrouw verricht zonder toestemming van de man, zelfs met machtiging van de rechter, verbinden de goederen van de gemeenschap niet, behalve wanneer zij als openbare koopvrouw en voor haar handel verbintenissen aangaat.

[Art. 1427.](#) De vrouw kan zichzelf of de goederen van de gemeenschap niet verbinden, zelfs om ontslag van haar man uit de gevangenis te bekomen of om, in geval van afwezigheid van de man, aan haar kinderen een stand te verschaffen, dan na daartoe door de rechter te zijn gemachtigd.

[Art. 1428.](#) De man heeft het beheer van alle persoonlijke goederen van de vrouw.
Hij kan alle roerende rechtsoverdrachten en alle bezitsoverdrachten die aan de vrouw toebehoren, alleen instellen.
Hij mag de persoonlijke onroerende goederen van zijn vrouw niet vervreemden zonder haar toestemming.
Hij is aansprakelijk voor elke vermindering van de persoonlijke goederen van zijn vrouw, door verzuim van maatregelen tot bewaring veroorzaakt.

[Art. 1429.](#) Verhuringen van goederen van de vrouw, door de man alleen voor langer dan negen jaren toegestaan, zijn, in geval van ontbinding van de gemeenschap, ten aanzien van de vrouw of van haar erfgenamen, slechts verbindend voor de tijd die nog moet lopen, hetzij van de eerste periode van negen jaren, indien partijen zich nog daarin bevinden, hetzij van de tweede periode, en zo verder, op zulke wijze dat de huurder enkel recht heeft op het genot gedurende de gehele periode van negen jaren, waarin hij zich bevindt.

[Art. 1430.](#) Verhuringen van goederen van de vrouw, voor negen jaren of minder, door de man alleen toegestaan of vernieuwd, meer dan drie jaren voor het eindigen van de lopende huur wanneer het landeigendommen betreft, en meer dan twee jaren voor hetzelfde tijdstip wanneer het huizen betreft, hebben geen gevolg, tenzij de uitvoering van de huur voor de ontbinding van de gemeenschap begonnen is.

[Art. 1431.](#) De vrouw die zich met haar man hoofdelijk verbindt voor zaken van de gemeenschap of van de man, wordt, ten aanzien van de laatstgenoemde, geacht zich alleen als borg te hebben verbonden; zij moet voor de door haar aangegane verbintenis schadeloos gesteld worden.

[Art. 1432.](#) Zo heeft ook de man die de verkoop van een persoonlijk onroerend goed, door zijn vrouw gedaan, hoofdelijk of op andere wijze vrijwaart, indien hij wordt lastig gevallen, een verhaal tegen haar, hetzij op haar aandeel in de gemeenschap, hetzij op haar persoonlijke goederen.

[Art. 1433.](#) Indien een onroerend goed dat aan een van de echtgenoten toebehoorde, is verkocht, evenals indien grondlasten die aan eigen goederen van een van beiden verschuldigd waren, met geld zijn afgekocht, en de prijs daarvan in de gemeenschap is gestort, een en ander zonder wederbelegging, wordt die prijs uit de gemeenschap voorafgenomen ten voordele van de echtgenoot die eigenaar was van het verkochte onroerend goed of van de afgekochte lasten.

[Art. 1434.](#) Wederbelegging wordt geacht gedaan te zijn ten aanzien van de man, wanneer hij bij de aankoop van een goed verklaard heeft dat deze geschiedt met penningen voortkomende van de vervreemding van zijn eigen onroerend goed, en om hem tot wederbelegging te dienen.

[Art. 1435.](#) De verklaring van de man, dat de aankoop geschiedt met penningen voortkomende van een onroerend goed door de vrouw verkocht en om haar tot wederbelegging te dienen, is niet voldoende, indien die wederbelegging niet uitdrukkelijk aanvaard is door de vrouw; wanneer zij deze niet heeft aanvaard, heeft zij, bij de ontbinding van de gemeenschap, alleen recht op de vergoeding van de prijs van haar verkocht onroerend goed.

[Art. 1436.](#) De vergoeding van de prijs van een onroerend goed dat aan de man toebehoorde, kan alleen op de goederen van de gemeenschap worden verhaald; die van de prijs van een onroerend goed dat aan de vrouw toebehoorde, kan verhaald worden op de persoonlijke goederen van de man, ingeval de goederen van de gemeenschap ontoereikend zijn. In alle gevallen komt alleen de verkoopprijs als vergoeding in aanmerking, wat

men ook mag beweren omtrent de waarde van het vervreemde onroerend goed.

[Art. 1437.](#) Telkens als een bedrag uit de gemeenschap wordt genomen, hetzij om persoonlijke schulden of lasten van een van de echtgenoten te voldoen, zoals de prijs of een gedeelte van de prijs van een eigen onroerend goed of de afkoop van grondlasten, hetzij om zijn persoonlijke goederen terug te krijgen, te bewaren of te verbeteren, en in het algemeen telkens als een van beide echtgenoten uit de goederen van de gemeenschap een persoonlijk voordeel getrokken heeft, is hij daarvoor vergoeding verschuldigd.

[Art. 1438.](#) Wanneer ouders gezamenlijk aan een gemeenschappelijk kind huwelijksgoed hebben gegeven, zonder te bepalen welk aandeel ieder van hen daarin wilde bijdragen, worden zij geacht ieder de helft te hebben gegeven, om het even of het huwelijksgoed verschaft of beloofd is uit goederen van de gemeenschap, dan wel uit persoonlijke goederen van een van beide echtgenoten.

In het tweede geval bezit de echtgenoot wiens persoonlijk onroerend of roerend goed als huwelijksgoed gegeven is, op de goederen van de andere echtgenoot een vordering tot vergoeding voor de helft van dat huwelijksgoed, met inachtneming van de waarde van het gegeven goed ten tijde van de gift.

[Art. 1439.](#) Huwelijksgoed dat door de man alleen, uit goederen van de gemeenschap, aan een gemeenschappelijk kind gegeven is, komt ten laste van de gemeenschap; en ingeval de gemeenschap door de vrouw aanvaard wordt, komt het huwelijksgoed voor de helft ten haren laste, tenzij de man uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij het goed voor het geheel of voor een gedeelte, groter dan de helft, te zijnen laste neemt.

[Art. 1440.](#) Vrijwaring is verschuldigd door ieder die huwelijksgoed verstrekt; en de interest daarvan begint te lopen van de dag van het huwelijk, zelfs indien voor de uitkering een tijdsbepaling bedongen is, tenzij anders is overeengekomen.

[AFDELING III.](#) - ONTBINDING VAN DE GEMEENSCHAP EN ENIGE GEVOLGEN DAARVAN.

[Art. 1441.](#) De gemeenschap wordt ontbonden :

- 1° door de dood; (...);
- (2°) door echtscheiding;
- (3°) door scheiding van tafel en bed;
- (4°) door scheiding van goederen. <W 15-12-1949, art. 25 en 28>

[Art. 1442.](#) Het ontbreken van een boedelbeschrijving na de (...) dood van een der echtgenoten heeft niet ten gevolge dat de gemeenschap voortduurt; onverminderd de vorderingen van de belanghebbende partijen, wat betreft de omvang van de gemeenschappelijke goederen, waarvan het bewijs zowel door titels als door de algemene bekendheid zal kunnen worden geleverd. <W 15-12-1949, art. 28>

Indien er minderjarige kinderen zijn, heeft het ontbreken van een boedelbeschrijving bovendien ten gevolge dat de langstlevende echtgenoot het genot van de inkomsten van die kinderen verliest; en de toeziende voogd, die hem niet verplicht heeft een boedelbeschrijving op te maken, staat met hem hoofdelijk in voor alle veroordelingen die ten voordele van de minderjarigen kunnen worden uitgesproken.

[Art. 1443.](#) <W 10-10-1967, art. 104> Scheiding van goederen kan alleen in rechte worden gevorderd door de vrouw wier huwelijksgoed is in gevaar gebracht, en wanneer de wanorde van de zaken van de man doet vrezen dat zijn goederen ontoereikend zullen zijn, om de rechten en terugnemingen van de vrouw te voldoen.

Elke vrijwillige scheiding is nietig.

De bekentenis van de man levert geen bewijs op, zelfs wanneer er geen schuldeisers zijn.

[Art. 1444.](#) <W 12-07-1931, art. 1> De scheiding van goederen, hoewel in rechte uitgesproken, is nietig, indien zij niet is ten uitvoer gelegd door de werkelijke voldoening van de rechten en terugnemingen van de vrouw, bij authentieke akte, ten belope van de goederen van de man, of tenminste door vervolgingen die binnen (vier maanden) na het vonnis zijn begonnen en sindsdien niet zijn onderbroken. <W 28-05-1949, art. 1>

[Art. 1445.](#) (Lid 1 opgeheven) <W 10-10-1967, art. 23> Het vonnis waarbij scheiding van goederen wordt uitgesproken, werkt terug, wat zijn gevolgen betreft, tot op de dag van de eis.

[Art. 1446.](#) De persoonlijke schuldeisers van de vrouw kunnen geen scheiding van goederen vorderen zonder haar toestemming.

Zij kunnen evenwel, in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de man, de rechten van hun schuldenares uitoefenen ten belope van hun schuldvorderingen.

[Art. 1447.](#) De schuldeisers van de man kunnen opkomen tegen de scheiding van goederen, met bedrieglijke benadeling van hun rechten uitgesproken en zelfs tenuitvoergelegd; zij kunnen zelfs in het geding tot scheiding tussenkomen om de vordering te betwisten.

[Art. 1448.](#) De vrouw die scheiding van goederen heeft verkregen, moet naar evenredigheid van haar vermogen en van dat van de man, bijdragen zowel in de kosten van de huishouding als in die van de opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen.

De kosten komen geheel ten laste van de vrouw, indien de man niets meer bezit.

[Art. 1449.](#) <W 22-06-1959, art. 1> De vrouw die van tafel en bed gescheiden is, heeft volledige handelingsbekwaamheid en behoeft geen machtiging van haar man of van de rechter.
Dit geldt eveneens voor de vrouw die enkel gescheiden is van goederen.

[Art. 1450.](#) (Opgeheven) <W 22-06-1959, art. 3>

[Art. 1451.](#) De gemeenschap die ontbonden is, hetzij door scheiding van tafel en bed en van goederen, hetzij door scheiding van goederen alleen, kan worden hersteld met toestemming van beide partijen.
Zij kan niet anders hersteld worden dan bij een akte verleden voor notaris en met minuut, waarvan een uitgifte moet worden aangeplakt in de vorm bij artikel 1445 bepaald.
In dat geval herkrijgt de herstelde gemeenschap haar gevolgen van de dag van het huwelijk af; de zaken worden in de zelfde staat teruggebracht alsof er geen scheiding geweest was, onverminderd nochtans de uitvoering van de handelingen die in die tussentijd door de vrouw, overeenkomstig artikel 1449, mochten zijn verricht.
Elke overeenkomst waarbij de echtgenoten hun gemeenschap zouden herstellen onder andere voorwaarden dan die waaraan zij tevoren onderworpen was, is nietig.

[Art. 1452.](#) De ontbinding van de gemeenschap, teweeggebracht door echtscheiding, of door scheiding van tafel en bed en van goederen, of door scheiding van goederen alleen, maakt de overlevingsrechten van de vrouw niet opvorderbaar; deze behoudt echter de bevoegdheid om die rechten uit te oefenen bij de (...) dood van haar man.
<W 15-12-1949, art. 28>

AFDELING IV. - AANVAARDING VAN DE GEMEENSCHAP, EN BEVOEGDHEID OM DAARVAN AFSTAND TE DOEN, MET DE VOORWAARDEN DIENAANGAANDE.

[Art. 1453.](#) Na de ontbinding van de gemeenschap heeft de vrouw of hebben haar erfgenamen en rechtverkrijgenden de bevoegdheid om de gemeenschap te aanvaarden of daarvan afstand te doen; elke hiermee strijdige overeenkomst is nietig.

[Art. 1454.](#) De vrouw die met betrekking tot goederen van de gemeenschap daden van inmenging heeft verricht, kan van de gemeenschap geen afstand doen.
Daden van eenvoudig beheer of van bewaring worden niet beschouwd als daden van inmenging.

[Art. 1455.](#) De meerderjarige vrouw die in een akte de hoedanigheid van vrouw in gemeenschap van goederen heeft aangenomen, kan daarvan geen afstand meer doen noch in haar recht worden hersteld tegen het aannemen van die hoedanigheid, zelfs wanneer zij die aangenomen heeft alvorens een boedelbeschrijving te hebben opgemaakt, tenzij er van de zijde van de erfgenamen van de man bedrog heeft plaatsgehad.

[Art. 1456.](#) De vrouw die haar man overleeft en de bevoegdheid wil behouden om van de gemeenschap afstand te doen, moet binnen drie maanden na de dag van zijn overlijden, een getrouwe en nauwkeurige boedelbeschrijving doen opmaken van alle goederen van de gemeenschap, op tegenspraak van de erfgenamen van de man of dezen behoorlijk opgeroepen zijnde.
Die boedelbeschrijving moet door haar, bij de sluiting, voor de openbare ambtenaar die ze heeft opgemaakt, waar en oprecht verklaard worden.

[Art. 1457.](#) Binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden van de man moet zij haar afstand doen op de griffie der rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de man zijn woonplaats had; de akte van afstand moet worden ingeschreven in het register waarin de akten van verwerping van nalatenschappen worden opgenomen.

[Art. 1458.](#) De weduwe kan, naar omstandigheden, aan de rechtbank van eerste aanleg een verlenging vragen van de termijn, door het vorige artikel bepaald voor de afstand; die verlenging wordt, indien daartoe grond bestaat, toegekend op tegenspraak van de erfgenamen van de man of dezen behoorlijk opgeroepen zijnde.

[Art. 1459.](#) De weduwe die geen afstand heeft gedaan binnen de hierboven bepaalde termijn, behoudt de bevoegdheid om afstand te doen, indien zij geen daden van inmenging heeft verricht en een boedelbeschrijving heeft opgemaakt; zij kan slechts vervolgd worden als in gemeenschap zijnde totdat zij afstand gedaan heeft, en zij moet de kosten betalen die tot op het ogenblik van de afstand tegen haar zijn gemaakt.
Zij kan ook vervolgd worden na verloop van de termijn van veertig dagen sinds het sluiten van de boedelbeschrijving, indien deze voor het einde van de termijn van drie maanden gesloten is.

[Art. 1460.](#) De weduwe die enig goed van de gemeenschap heeft weggemaakt of verborgen gehouden, wordt geacht in gemeenschap van goederen te blijven, ondanks haar afstand; dit geldt ook ten aanzien van haar erfgenamen.

[Art. 1461.](#) Indien de weduwe voor het verstrijken van de termijn van drie maanden overlijdt, zonder de

boedelbeschrijving te hebben opgemaakt of voleindigd, hebben de erfgenamen, om de boedelbeschrijving op te maken of te voleindigen, een nieuwe termijn van drie maanden te rekenen van het overlijden van de weduwe, en, om zich te beraden, een termijn van veertig dagen te rekenen van de sluiting van de boedelbeschrijving.

Indien de weduwe overlijdt nadat zij de boedelbeschrijving heeft voleindigd, hebben haar erfgenamen, om zich te beraden, een nieuwe termijn van veertig dagen te rekenen van haar overlijden.

Bovendien kunnen zij van de gemeenschap afstand doen, met inachtneming van de hierboven bepaalde vormen; de artikelen 1458 en 1459 zijn op hen van toepassing.

[Art. 1462.](#) (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

[Art. 1463.](#) De uit de echt of van tafel en bed gescheiden vrouw die de gemeenschap niet aanvaard heeft binnen drie maanden en veertig dagen nadat de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed definitief is uitgesproken, wordt geacht van de gemeenschap afstand te hebben gedaan, behalve indien zij, nog voor het verstrijken van de termijn, van de rechter een verlenging daarvan bekomen heeft, op tegenspraak van de man of deze behoorlijk opgeroepen zijnde.

[Art. 1464.](#) De schuldeisers van de vrouw kunnen opkomen tegen de afstand die door haar of door haar erfgenamen mocht zijn gedaan met bedrieglijke benadeling van hun schuldvorderingen, en de gemeenschap uit eigen hoofde aanvaarden.

[Art. 1465.](#) Gedurende de drie maanden en veertig dagen die haar zijn verleend om een boedelbeschrijving op te maken en zich te beraden, heeft de weduwe, onverschillig of zij aanvaardt dan wel afstand doet, het recht om zich haar levensmiddelen en die van haar dienstboden te verschaffen uit de aanwezige voorraad, en, bij gebreke daarvan, door lening voor rekening van de gemeenschappelijke massa, mits daarvan een matig gebruik gemaakt wordt.

Zij is geen huur verschuldigd om gedurende die termijnen een huis te hebben bewoond dat van de gemeenschap deel uitmaakt of aan de erfgenamen van de man toebehoort; en indien de echtgenoten, bij de ontbinding van de gemeenschap, een huurhuis bewoonden, moet de vrouw, gedurende die termijnen, niet bijdragen in de betaling van de huur, waarvan het bedrag uit de massa zal worden opgenomen.

[Art. 1466.](#) Ingeval de gemeenschap ontbonden wordt door de dood van de vrouw, kunnen haar erfgenamen afstand doen van de gemeenschap binnen de termijnen en in de vorm door de wet bepaald ten aanzien van de vrouw die haar man overleeft.

[AFDELING V.](#) - VERDELING VAN DE AANVAARDE GEMEENSCHAP.

[Art. 1467.](#) Na de aanvaarding van de gemeenschap door de vrouw of haar erfgenamen, worden de baten verdeeld en de lasten gedragen op de hierna bepaalde wijze.

[§ 1.](#) VERDELINGEN VAN DE BATEN.

[Art. 1468.](#) De echtgenoten of hun erfgenamen brengen in de massa van de aanwezige goederen alles in wat zij aan de gemeenschap als vergoeding of schadeloosstelling verschuldigd zijn, volgens de regels die hierboven in afdeling II van het eerste deel van dit hoofdstuk zijn bepaald.

[Art. 1469.](#) Elke echtgenoot of zijn erfgenaam doet eveneens inbreng van de geldsommen die uit de gemeenschap zijn genomen of van de waarde der goederen die de echtgenoot daaruit genomen heeft, hetzij om huwelijksgoed te geven aan een kind uit een ander huwelijk, hetzij om voor zich alleen huwelijksgoed te geven aan een gemeenschappelijk kind.

[Art. 1470.](#) Uit de massa van de goederen neemt elke echtgenoot of zijn erfgenaam vooraf :

1° Zijn persoonlijke goederen die niet in de gemeenschap zijn gevallen, wanneer zij in natura aanwezig zijn, of de goederen die als wederbelegging zijn aangekocht;

2° De prijs van zijn onroerende goederen die tijdens de gemeenschap zijn vervreemd, en waarvan geen wederbelegging gedaan is;

3° De vergoedingen die de gemeenschap hem verschuldigd is.

[Art. 1471.](#) De vooruitnemingen van de vrouw worden gedaan voor die van de man.

Zij worden, wat de goederen betreft die niet meer in natura aanwezig zijn, gedaan eerst uit het gereed geld, vervolgens uit de roerende goederen en ten slotte uit de onroerende goederen van de gemeenschap; in dit laatste geval behoort de keus van de onroerende goederen aan de vrouw en aan haar erfgenamen.

[Art. 1472.](#) De man kan zijn terugnemingen slechts doen uit de goederen van de gemeenschap.

De vrouw en haar erfgenamen kunnen, ingeval de gemeenschap ontoereikend is, hun terugnemingen doen uit de persoonlijke goederen van de man.

[Art. 1473.](#) De wederbeleggingen en vergoedingen door de gemeenschap aan de echtgenoten verschuldigd, en de vergoedingen en schadeloosstellingen door hen aan de gemeenschap verschuldigd, brengen van rechtswege

interest op, te rekenen van de dag van de ontbinding der gemeenschap.

[Art. 1474.](#) Nadat alle vooruitnemingen van beide echtgenoten uit de massa gedaan zijn, wordt het overige bij helften verdeeld tussen de echtgenoten of de personen die hen vertegenwoordigen.

[Art. 1475.](#) Indien de erfgenamen van de vrouw een verschillende houding hebben aangenomen, zodat de ene de gemeenschap aanvaard heeft en de andere daarvan afstand heeft gedaan, kan hij die aanvaard heeft, niet meer genieten dan zijn persoonlijk en erfelijk aandeel in de goederen die de vrouw te beurt vallen.

Het overige verblijft aan de man, die, ten opzichte van de afstand doende erfgenaam, moet instaan voor de rechten welke de vrouw in geval van afstand had kunnen uitoefenen, doch slechts ten belope van het persoonlijk erfelijk aandeel van de afstand doende erfgenaam.

[Art. 1476.](#) Buitendien is de verdeling van de gemeenschap, voor alles wat betreft haar vormen, de veiling van de onroerende goederen wanneer daartoe grond bestaat, de gevolgen van de verdeling, de daaruit voortvloeiende vrijwaring, en de te betalen opleg, onderworpen aan alle regels die in de titel Erfenissen bepaald zijn voor de verdelingen tussen medeërfgenen.

[Art. 1477.](#) De echtgenoot die enig goed van de gemeenschap heeft weggemaakt of verborgen gehouden, verliest zijn aandeel in dat goed.

[Art. 1478.](#) Indien een van de echtgenoten, na het voltrekken van de verdeling, persoonlijk schuldeiser is van de andere, zoals wanneer de prijs van zijn goed is aangewend om een persoonlijke schuld van de andere echtgenoot te betalen, of uit welke andere oorzaak ook, kan hij zijn schuldvordering verhalen op het aandeel dat de andere echtgenoot in de gemeenschap is te beurt gevallen, of op diens persoonlijke goederen.

[Art. 1479.](#) Persoonlijke schuldvorderingen die de echtgenoten tegen elkaar hebben, brengen eerst interest op van de dag dat een rechtsvordering wordt ingesteld.

[Art. 1480.](#) Schenkingen die een van de echtgenoten aan de andere heeft gedaan, worden niet uitgevoerd dan op het aandeel van de schenker in de gemeenschap, en op zijn persoonlijke goederen.

[Art. 1481.](#) De rouw van de vrouw komt ten laste van de erfgenamen van de vooroverleden man.

Het bedrag ervan wordt bepaald volgens het vermogen van de man.

De rouw is zelfs verschuldigd aan de vrouw die van de gemeenschap afstand doet.

[§ II.](#) LASTEN VAN DE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE IN DE SCHULDEN.

[Art. 1482.](#) De schulden van de gemeenschap komen voor de helft ten laste van ieder van de echtgenoten of van hun erfgenamen; de kosten van verzegeling, boedelbeschrijving, verkoop van roerende goederen, vereffening, veiling en verdeling, zijn in die schulden begrepen.

[Art. 1483.](#) De vrouw is, hetzij ten aanzien van de man, hetzij ten aanzien van de schuldeisers, voor de schulden van de gemeenschap niet verder gehouden dan tot het bedrag van hetgeen zij uit de gemeenschap geniet, mits er een goede en getrouwe boedelbeschrijving is opgemaakt, en zij rekenschap geeft zowel van hetgeen die boedelbeschrijving bevat als van hetgeen haar bij de verdeling is te beurt gevallen.

[Art. 1484.](#) De man is voor de door hem aangegane schulden van de gemeenschap gehouden voor het geheel; behoudens zijn verhaal op de vrouw of op haar erfgenamen voor de helft van die schulden.

[Art. 1485.](#) Voor de persoonlijke schulden van de vrouw die ten laste van de gemeenschap waren gevallen, is hij slechts gehouden voor de helft.

[Art. 1486.](#) De vrouw kan vervolgd worden voor het geheel van de schulden die in haar persoon zijn ontstaan en in de gemeenschap waren gevallen, behoudens haar verhaal op de man of op zijn erfgenaam, voor de helft van die schulden.

[Art. 1487.](#) De vrouw, zelfs wanneer zij persoonlijk verbonden is voor een schuld van de gemeenschap, kan slechts voor de helft van die schuld vervolgd worden, behalve wanneer het een hoofdelijke verbintenis betreft.

[Art. 1488.](#) De vrouw die een schuld van de gemeenschap voor meer dan haar helft betaald heeft, kan het meerdere niet terugvorderen van de schuldeiser, tenzij de kwijting vermeldt dat de betaling gedaan is tot voldoening van haar helft.

[Art. 1489.](#) Degene van beide echtgenoten die, ten gevolge van de uitoefening van het recht van hypotheek op een onroerend goed dat hem bij de verdeling is te beurt gevallen, vervolgd wordt voor het geheel van een schuld van de gemeenschap, heeft naar recht, voor de helft van die schuld, verhaal op de andere echtgenoot of op zijn erfgenamen.

[Art. 1490.](#) De voorafgaande bepalingen verhinderen niet dat een van de deelgenoten bij de verdeling belast wordt met de betaling van een ander gedeelte van de schulden dan de helft, zelfs met de betaling van alle schulden.

Wanneer een van de deelgenoten schulden van de gemeenschap betaald heeft tot een hoger bedrag dan het gedeelte waartoe hij gehouden was, kan degene die te veel betaald heeft, zijn verhaal uitoefenen op de anderen.

[Art. 1491.](#) Al hetgeen hierboven bepaald is ten aanzien van de man of van de vrouw, is toepasselijk op de erfgenamen van ieder van hen; en deze erfgenamen oefenen dezelfde rechten uit als de echtgenoot die zij vertegenwoordigen, en dezelfde vorderingen kunnen tegen hen worden ingesteld.

[AFDELING VI.](#) - AFSTAND VAN DE GEMEENSCHAP EN GEVOLGEN DAARVAN.

[Art. 1492.](#) De vrouw die afstand doet, verliest alle rechten op de goederen van de gemeenschap, zelfs op de roerende goederen die van haar zijde in de gemeenschap zijn gevallen.

Zij neemt alleen terug het linnen en de kleren die tot haar gebruik dienen.

[Art. 1493.](#) De vrouw die afstand doet, heeft het recht terug te nemen :

1° De haar toebehorende onroerende goederen, wanneer deze in natura aanwezig zijn, of het onroerend goed dat als wederbelegging is aangekocht;

2° De prijs van haar onroerende goederen die vervreemd zijn en waarvan de wederbelegging niet is gedaan en aanvaard zoals hierboven bepaald is;

3° Alle vergoedingen die de gemeenschap haar verschuldigd zou zijn.

[Art. 1494.](#) De vrouw die afstand doet, is bevrijd van elke verplichting om bij te dragen in de schulden van de gemeenschap zowel ten aanzien van de man als ten aanzien van de schuldeisers. Ten aanzien van de laatstgenoemden echter blijft zij gehouden, wanneer zij zich gezamenlijk met haar man verbonden heeft, of wanneer een schuld die ten laste van de gemeenschap gekomen is, oorspronkelijk in haar persoon is ontstaan; een en ander behoudens haar verhaal op de man of op zijn erfgenamen.

[Art. 1495.](#) Zij kan alle hierboven vermelde vorderingen en terugnemingen uitoefenen, zowel op de goederen van de gemeenschap als op de persoonlijke goederen van de man.

Ook haar erfgenamen kunnen zulks, behalve wat betreft de vooruitneming van het linnen en de kleren, en wat betreft de huisvesting en de voeding gedurende de termijn die haar verleend is om een boedelbeschrijving op te maken en zich te beraden; deze rechten komen uitsluitend aan de overlevende vrouw persoonlijk toe.

[BEPALING BETREFFENDE DE WETTELIJKE GEMEENSCHAP, INGEVAL EEN VAN DE ECHTGENOTEN OF BEIDE ECHTGENOTEN KINDEREN HEBBEN UIT EEN VROEGER HUWELIJK.](#)

[Art. 1496.](#) Al het hierboven bepaalde is van toepassing, zelfs wanneer een van de echtgenoten of beide echtgenoten kinderen hebben uit een vroeger huwelijk.

Indien echter de vermenging van de roerende goederen en van de schulden voor een van de echtgenoten een groter voordeel oplevert dan artikel 1098 in de titel Schenkingen onder de levenden en testamenten toelaat, hebben de kinderen uit het eerste huwelijk van de andere echtgenoot een rechtsvordering tot inkorting.

[TWEDE DEEL.](#) BEDONGEN GEMEENSCHAP EN OVEREENKOMSTEN WAARBIJ DE WETTELIJKE GEMEENSCHAP KAN WORDEN GEWIJZIGD OF ZELFS UITGESLOTEN.

[Art. 1497.](#) De echtgenoten mogen de wettelijke gemeenschap wijzigen door alle overeenkomsten die niet strijdig zijn met de artikelen 1387, 1388, 1389 en 1390.

De voornaamste wijzigingen zijn die welke tot stand komen door op een van de volgende manieren te bedingen, namelijk :

1° Dat de gemeenschap alleen de aanwinsten zal omvatten;

2° Dat de tegenwoordige of toekomstige roerende goederen niet of slechts ten dele in de gemeenschap zullen vallen;

3° Dat men de tegenwoordige of toekomstige onroerende goederen voor het geheel of voor een deel daarin zal begrijpen, door die als roerend goed in te brengen;

4° Dat de echtgenoten ieder afzonderlijk hun schulden van voor het huwelijk zullen betalen;

5° Dat de vrouw in geval van afstand haar inbrengsten vrij en onbelast zal mogen terugnemen;

6° Dat de langstlevende echtgenoot recht zal hebben op een vooruitneming;

7° Dat de echtgenoten een ongelijk aandeel zullen hebben;

8° Dat er tussen hen een gemeenschap onder algemene titel zal bestaan.

[AFDELING I.](#) - GEMEENSCHAP TOT DE AANWINSTEN BEPERKT.

[Art. 1498.](#) Wanneer de echtgenoten bedingen dat tussen hen slechts een gemeenschap van aanwinsten zal bestaan, worden zij geacht de tegenwoordige en toekomstige schulden van ieder van hen, alsook de tegenwoordige en toekomstige roerende goederen van ieder van hen, van de gemeenschap uit te sluiten.

In dit geval, en nadat ieder echtgenoot zijn behoorlijk bewezen inbrengsten heeft voorafgenomen, blijft de

verdeling beperkt tot de aanwinsten die gedurende het huwelijk door de echtgenoten samen of afzonderlijk zijn verwezenlijkt, en die voortkomen zowel van hun gemeenschappelijke arbeid als van de besparingen op de vruchten en inkomsten van de goederen van beide echtgenoten.

[Art. 1499.](#) Indien roerende goederen die bij het aangaan van het huwelijk aanwezig waren of nadien zijn verkregen, niet werden vastgesteld in een boedelbeschrijving of een staat in behoorlijke vorm, worden zij als aanwinst beschouwd.

[AFDELING II.](#) - BEDING WAARBIJ DE ROERENDE GOEDEREN GEHEEL OF TEN DELE VAN DE GEMEENSCHAP WORDEN UITGESLOTEN.

[Art. 1500.](#) De echtgenoten mogen al hun tegenwoordige en toekomstige roerende goederen van hun gemeenschap uitsluiten.

Wanneer zij bedingen dat ieder van hen in de gemeenschap roerende goederen zal inbrengen tot een bepaald bedrag of voor een bepaalde waarde, worden zij, daardoor alleen reeds, geacht zich het overige voor te behouden.

[Art. 1501.](#) Dit beding maakt de echtgenoot tot schuldenaar van de gemeenschap voor het bedrag dat hij beloofd heeft te zullen inbrengen, en verplicht hem te bewijzen dat die inbreng gedaan is.

[Art. 1502.](#) Ten aanzien van de man is de inbreng genoegzaam bewezen door de verklaring in het huwelijkscontract, dat zijn roerende goederen die waarde hebben.

Ten aanzien van de vrouw is de inbreng genoegzaam bewezen door de kwijting die de man afgeeft aan haar zelf of aan hen die haar het huwelijksgoed gegeven hebben.

[Art. 1503.](#) Ieder echtgenoot heeft het recht om, bij de ontbinding van de gemeenschap, de waarde van de roerende goederen die hij bij het aangaan van het huwelijk heeft aangebracht of die hij nadien verkregen heeft, vooraf terug te nemen in zover die waarde zijn bedongen inbreng in de gemeenschap overschrijdt.

[Art. 1504.](#) De roerende goederen die een van de echtgenoten gedurende het huwelijk verkrijgt, moeten door een boedelbeschrijving worden vastgesteld.

Bij gebreke van een boedelbeschrijving van de door de man verkregen roerende goederen, of van een titel geschikt om de omvang van die goederen en hun waarde, na aftrek van de schulden, te bewijzen, mag de man die niet terugnemen.

Indien het ontbreken van een boedelbeschrijving betrekking heeft op roerende goederen die de vrouw verkregen heeft, kan zij of kunnen haar erfgenamen de waarde van die roerende goederen bewijzen hetzij door titels, hetzij door getuigen, hetzij zelfs door de algemene bekendheid.

[AFDELING III.](#) - BEDING WAARBIJ ONROERENDE GOEDEREN ALS ROEREND GOED WORDEN INGEBRACHT.

[Art. 1505.](#) Wanneer de echtgenoten of een van hen hun tegenwoordige of toekomstige onroerende goederen voor het geheel of voor een deel in de gemeenschap inbrengen, wordt dat beding inbreng van onroerend goed als roerend goed genoemd.

[Art. 1506.](#) De inbreng van onroerend goed als roerend goed kan bepaald of onbepaald zijn.

Hij is bepaald, wanneer de echtgenoot verklaard heeft een bepaald onroerend goed voor het geheel of tot een vastgesteld bedrag als roerend goed in de gemeenschap in te brengen.

Hij is onbepaald, wanneer de echtgenoot eenvoudig verklaard heeft zijn onroerende goederen tot een vastgesteld bedrag in de gemeenschap in te brengen.

[Art. 1507.](#) De bepaalde inbreng van onroerend goed als roerend goed heeft ten gevolge dat het onroerend goed of de onroerende goederen waarop hij betrekking heeft, goederen van de gemeenschap worden evenals de roerende goederen zelf.

Wanneer een onroerend goed of de onroerende goederen van de vrouw voor het geheel als roerend goed worden ingebracht, mag de man daarover beschikken zoals over de andere goederen van de gemeenschap, en ze voor het geheel vervreemden.

Wanneer een onroerend goed slechts voor een vastgesteld bedrag als roerend goed wordt ingebracht, mag de man het niet vervreemden dan met toestemming van de vrouw; hij mag het echter zonder haar toestemming met hypotheek bezwaren, doch slechts ten belope van het als roerend goed ingebrachte gedeelte.

[Art. 1508.](#) De onbepaalde inbreng van onroerende goederen als roerend goed geeft aan de gemeenschap niet de eigendom van de onroerende goederen waarop hij betrekking heeft; het beding heeft alleen ten gevolge dat de echtgenoot die het heeft toegestaan, gehouden is, bij de ontbinding van de gemeenschap, enige van zijn onroerende goederen in de massa te laten opnemen, en wel tot het door hem beloofde bedrag.

Anders dan in het vorige artikel bepaald is, mag de man de onroerende goederen waarvoor de onbepaalde inbreng als roerend goed bedongen is, noch voor het geheel noch voor een deel vervreemden zonder toestemming van zijn vrouw; doch hij mag deze goederen met hypotheek bezwaren tot het bedrag van die inbreng.

[Art. 1509.](#) De echtgenoot die enig erf als roerend goed heeft ingebracht, mag bij de verdeling dat erf voor zich behouden, mits hij het op zijn aandeel toerekent voor de prijs die het op dat ogenblik waard is; en zijn erfgenamen hebben hetzelfde recht.

[AFDELING IV.](#) - BEDING VAN SCHEIDING VAN SCHULDEN.

[Art. 1510.](#) Het beding waarbij de echtgenoten bepalen dat zij ieder afzonderlijk hun persoonlijke schulden zullen betalen, verplicht hen om, bij de ontbinding van de gemeenschap, elkaar de schulden te vergoeden waarvan blijkt dat die door de gemeenschap zijn betaald tot bevrijding van de echtgenoot die de schuldenaar was.

Dezelfde verplichting bestaat hetzij er een boedelbeschrijving is opgemaakt of niet; indien echter de door de echtgenoten ingebrachte roerende goederen niet zijn vastgesteld door een voor het huwelijk opgemaakte boedelbeschrijving of staat in authentieke vorm, kunnen de schuldeisers van elke echtgenoot, zonder te letten op enige onderscheiding waarop men zich zou beroepen, betaling vervolgen zowel op de roerende goederen waarvan geen boedelbeschrijving is opgemaakt, als op alle andere goederen van de gemeenschap.

De schuldeisers hebben hetzelfde recht op de roerende goederen die de echtgenoten tijdens de gemeenschap verkrijgen, indien deze goederen niet eveneens zijn vastgesteld door een boedelbeschrijving of staat in authentieke vorm.

[Art. 1511.](#) Wanneer de echtgenoten een bepaalde som of een bepaalde zaak in de gemeenschap inbrengen, sluit die inbreng de stilzwijgende overeenkomst in, dat hij niet bezwaard is met schulden van voor het huwelijk; en de echtgenoot die schuldenaar is, moet aan de andere alle schulden vergoeden die de beloofde inbreng zouden verminderen.

[Art. 1512.](#) Het beding van scheiding van schulden verhindert niet dat de interesten en rentetermijnen die sinds het aangaan van het huwelijk hebben gelopen, ten laste van de gemeenschap komen.

[Art. 1513.](#) Wanneer de gemeenschap vervolgd wordt wegens schulden van een echtgenoot die, volgens verklaring in het contract, vrij was van iedere schuld van voor het huwelijk, heeft de andere echtgenoot recht op een vergoeding, die verhaald wordt, hetzij op het aandeel in de gemeenschap dat toekomt aan de echtgenoot die schuldenaar is, hetzij op de persoonlijke goederen van deze echtgenoot; en, ingeval zulks ontoereikend is, kan die vergoeding bij wege van vrijwaring gevorderd worden van de vader, de moeder, de bloedverwant in de opgaande lijn of de voogd die hem vrij van iedere schuld verklaard hebben.

Die vordering tot vrijwaring kan zelfs uitgeoefend worden door de man tijdens de gemeenschap, indien de schuld in de persoon van de vrouw ontstaan is; in dit geval echter is de vrouw of zijn haar erfgenamen terugbetaling verschuldigd aan de garanten, na de ontbinding van de gemeenschap.

[AFDELING V.](#) - BEVOEGDHEID AAN DE VROUW VERLEEND OM HAAR INBRENG VRIJ EN ONBELAST TERUG TE NEMEN.

[Art. 1514.](#) De vrouw mag bedingen dat zij, ingeval zij van de gemeenschap afstand doet, geheel of ten dele zal terugnemen hetgeen zij daarin heeft ingebracht, hetzij bij het aangaan van het huwelijk, hetzij nadien; dit beding kan echter niet verder reiken dan tot de uitdrukkelijk vermelde goederen, noch strekken tot voordeel van andere dan de aangewezen personen.

Zo strekt de bevoegdheid om de roerende goederen terug te nemen die de vrouw bij het aangaan van het huwelijk heeft ingebracht, zich niet uit tot die welke zij gedurende het huwelijk mocht verkrijgen.

Zo strekt de bevoegdheid die aan de vrouw verleend is, zich niet uit tot de kinderen; en strekt de bevoegdheid die aan de vrouw en aan de kinderen verleend is, zich niet uit tot de erfgenamen in de opgaande lijn of in de zijlijn.

In elk geval kunnen de inbrengsten niet teruggenomen worden dan na aftrek van de persoonlijke schulden van de vrouw, indien deze zijn betaald door de gemeenschap.

[AFDELING VI.](#) - BEDONGEN VOORUITNEMING.

[Art. 1515.](#) Het beding waarbij de langstlevende echtgenoot wordt gemachtigd om, voor elke verdeling, een bepaalde geldsom of een bepaalde hoeveelheid roerende goederen in natura vooraf te nemen, verleent aan de vrouw die haar man overleeft, alleen dan recht op die vooruitneming, indien zij de gemeenschap aanvaardt, tenzij het huwelijkscontract haar dit recht heeft voorbehouden zelfs voor het geval dat zij afstand doet.

Buiten zodanig voorbehoud wordt het recht van vooruitneming slechts uitgeoefend op de te verdelen massa, en niet op de persoonlijke goederen van de vooroverleden echtgenoot.

[Art. 1516.](#) De vooruitneming wordt niet beschouwd als een voordeel dat aan de vormen van de schenking is onderworpen, maar wel als een huwelijksovereenkomst.

[Art. 1517.](#) _ De (...) dood maakt de vooruitneming opvorderbaar. <W 15-12-1949, art. 28>

[Art. 1518.](#) Ontbinding van de gemeenschap door echtscheiding of door scheiding van tafel en bed, heeft geen dadelijke uitkering van de vooruitneming ten gevolge; maar de echtgenoot die hetzij echtscheiding, hetzij scheiding van tafel en bed bekomen heeft, behoudt zijn recht op de vooruitneming voor het geval dat hij het

langst leeft. Is het de vrouw die de scheiding bekomen heeft, dan verblijft de som of de zaak die het voorwerp is van de vooruitneming, altijd voorlopig aan de man, onder verplichting van borgstelling.

[Art. 1519.](#) De schuldeisers van de gemeenschap hebben altijd het recht om de in de vooruitneming begrepen zaken te doen verkopen, behoudens het verhaal van de echtgenoot, overeenkomstig artikel 1515.

[AFDELING VII.](#) - BEDINGEN WAARBIJ AAN DE ECHTGENOTEN EEN ONGELIJK AANDEEL IN DE GEMEENSCHAP WORDT TOEGEKEND.

[Art. 1520.](#) De echtgenoten mogen van de gelijke verdeling, bij de wet bepaald, afwijken hetzij door aan de langstlevende echtgenoot of aan zijn erfgenamen slechts een aandeel in de gemeenschap te geven dat kleiner is dan de helft, hetzij door hem voor alle recht in de gemeenschap slechts een vaste geldsom te geven, hetzij door te bedingen dat de ganse gemeenschap, in bepaalde gevallen, zal toebehoren aan de langstlevende der echtgenoten, of enkel aan een van hen.

[Art. 1521.](#) Wanneer bedongen is dat de echtgenoot of zijn erfgenamen slechts een beperkt aandeel in de gemeenschap zullen hebben, zoals een derde of een vierde, dan draagt de echtgenoot wiens aandeel aldus beperkt is, of dragen zijn erfgenamen de last van de schulden der gemeenschap slechts naar evenredigheid van het aandeel dat zij uit de baten ontvangen.

De overeenkomst is nietig, indien zij de echtgenoot wiens aandeel aldus beperkt is, of zijn erfgenamen, verplicht een groter aandeel in de schulden te dragen, of indien zij hen vrijstelt van de verplichting om daarin een aandeel te dragen gelijk aan het aandeel dat zij uit de baten ontvangen.

[Art. 1522.](#) Het beding waarbij bepaald wordt dat een van de echtgenoten of zijn erfgenamen, voor alle recht in de gemeenschap, slechts op een bepaalde geldsom zullen kunnen aanspraak maken, vormt een vast akkoord dat de andere echtgenoot of zijn erfgenamen verplicht de bedongen som te betalen, hetzij de gemeenschap gunstig of ongunstig is, toereikend of niet toereikend om de som te voldoen.

[Art. 1523.](#) Indien het vast akkoord alleen ten opzichte van de erfgenamen van de echtgenoot bedongen is, heeft deze laatste ingeval hij het langst leeft, recht op de wettelijke verdeling bij helften.

[Art. 1524.](#) De man of zijn erfgenamen, die, krachtens het in artikel 1520 omschreven beding, de gehele gemeenschap voor zich behouden, zijn verplicht alle schulden ervan te voldoen.

De schuldeisers hebben in dit geval geen enkele vordering tegen de vrouw of tegen haar erfgenamen.

De overlevende vrouw die tegenover de erfgenamen van de man het recht heeft om tegen betaling van een bedongen geldsom de gehele gemeenschap voor zich te behouden, heeft de keus om ofwel hun die som te betalen, terwijl zij voor alle schulden moet instaan, ofwel van de gemeenschap afstand te doen en de goederen en de lasten daarvan aan de erfgenamen van de man over te laten.

[Art. 1525.](#) Het is de echtgenoten geoorloofd te bedingen dat de gehele gemeenschap zal toebehoren aan de langstlevende of enkel aan een van hen, behoudens het recht van de erfgenamen van de andere echtgenoot om de inbrengsten en kapitalen terug te nemen, die van de zijde van hun rechtsvoorganger in de gemeenschap zijn gevallen.

Dit beding wordt niet beschouwd als een voordeel, onderworpen aan de bepalingen betreffende de schenking, wat het wezen van de schenking of wat haar vorm betreft, maar enkel als een huwelijksovereenkomst en een overeenkomst tussen vennoten.

[AFDELING VIII.](#) - ALGEMENE GEMEENSCHAP.

[Art. 1526.](#) De echtgenoten mogen bij huwelijkscontract een algemene gemeenschap van hun goederen, zowel roerende als onroerende, tot stand brengen, omvattende hun tegenwoordige en toekomstige goederen, of alleen al hun tegenwoordige goederen, of alleen al hun toekomstige goederen.

[BEPALINGEN AAN DE ACHT VOORAFGAANDE AFDELINGEN GEMEEN.](#)

[Art. 1527.](#) _ De overeenkomsten waarvoor de bedongen gemeenschap vatbaar is, zijn niet beperkt tot hetgeen in de acht voorafgaande afdelingen bepaald is.

De echtgenoten mogen alle andere overeenkomsten maken, zoals in artikel 1387 bepaald is, en behoudens de in de artikelen 1388, 1389 en 1390 gestelde beperkingen.

Nochtans zal, ingeval er kinderen zijn uit een vroeger huwelijk, elke overeenkomst die door haar gevolgen ertoe strekt om aan een van de echtgenoten meer te geven dan het gedeelte bepaald bij artikel 1098 in de titel Schenkingen onder de levenden en testamenten, zonder gevolg blijven voor alles wat dit gedeelte overschrijdt; winsten echter die alleen voortkomen van de gemeenschappelijke arbeid en van besparingen op de inkomsten van ieder der echtgenoten, al zijn die ongelijk, worden niet beschouwd als een voordeel waarbij de kinderen uit het eerste huwelijk worden benadeeld.

[Art. 1528.](#) De bedongen gemeenschap blijft onderworpen aan de regels van de wettelijke gemeenschap, voor alle gevallen waarin het contract daarvan niet stilzwijgend of uitdrukkelijk afwijkt.

AFDELING IX. - OVEREENKOMSTEN WAARBIJ DE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN WORDT UITGESLOTEN.

Art. 1529. Wanneer de echtgenoten, zonder zich aan het dotaal stelsel te onderwerpen, verklaren dat zij zonder gemeenschap huwen, of dat zij gescheiden van goederen zullen zijn, worden de gevolgen van dit beding geregeld als volgt.

§ 1. BEDING WAARBIJ BEPAALD WORDT DAT DE ECHTGENOTEN ZONDER GEMEENSCHAP HUWEN.

Art. 1530. Het beding waarbij bepaald wordt dat de echtgenoten zonder gemeenschap huwen, geeft aan de vrouw niet het recht om haar goederen te beheren of de vruchten ervan in ontvangst te nemen; deze vruchten worden geacht aan de man te zijn aangebracht om de lasten van het huwelijk te helpen dragen.

Art. 1531. De man behoudt het beheer van de roerende en de onroerende goederen van de vrouw en bijgevolg het recht om alle roerende goederen die zij als huwelijksgoed aanbrengt of die zij gedurende het huwelijk verkrijgt, in ontvangst te nemen, behoudens zijn verplichting om die goederen terug te geven na de ontbinding van het huwelijk, of na de scheiding van goederen welke door het gerecht zou worden uitgesproken.

Art. 1532. Indien er onder de roerende goederen die de vrouw als huwelijksgoed heeft aangebracht, of die zij gedurende het huwelijk verkrijgt, zaken zijn die men niet kan gebruiken zonder ze te verbruiken, moet een staat van schatting daarvan gevoegd worden bij het huwelijkscontract, of moet een boedelbeschrijving daarvan opgemaakt worden ten tijde dat de vrouw die goederen verkrijgt, en de man moet de geschatte waarde vergoeden.

Art. 1533. De man is verplicht alle lasten van het vruchtgebruik te dragen.

Art. 1534. Het beding waarvan sprake in deze paragraaf, belet niet overeen te komen dat de vrouw jaarlijks een bepaald gedeelte van haar inkomsten tegen haar persoonlijke kwijting zal ontvangen voor haar onderhoud en haar persoonlijke behoeften.

Art. 1535. De onroerende goederen in het geval van deze paragraaf als huwelijksgoed aangebracht, zijn niet onvervreemdbaar.

Zij kunnen echter niet worden vervreemd zonder toestemming van de man en, in geval van weigering van de man, zonder machtiging van de rechter.

Art. 1536. (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

Art. 1537. (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

Art. 1538. (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

Art. 1539. (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. 2>

HOOFDSTUK III. - DOTAAL STELSEL.

Art. 1540. Het huwelijksgoed, in dit stelsel evenals in dat van hoofdstuk II, is het goed dat de vrouw aan de man aanbrengt om de lasten van het huwelijk te dragen.

Art. 1541. Alles wat door de vrouw zelf als huwelijksgoed wordt aangebracht of haar bij huwelijkscontract gegeven wordt, is dotaal, tenzij anders bedongen is.

AFDELING I. - AANBRENGST VAN HUWELIJKSGOED.

Art. 1542. Als huwelijksgoed kunnen worden aangebracht alle tegenwoordige en toekomstige goederen van de vrouw, of alleen al haar tegenwoordige goederen, of een deel van haar tegenwoordige en toekomstige goederen, of zelfs een bepaald goed.

De aanbrengst van alle goederen van de vrouw als huwelijksgoed, in algemene bewoordingen gedaan, omvat de toekomstige goederen niet.

Art. 1543. _ Aanbrengst of vermeerdering van huwelijksgoed kan niet plaatshebben gedurende het huwelijk.

Art. 1544. Wanneer ouders gezamenlijk huwelijksgoed geven zonder ieders aandeel te bepalen, wordt ieder geacht een gelijk deel te geven.

Wanneer huwelijksgoed gegeven wordt door de vader alleen, maar van vaders- en moederswege, is de moeder, hoewel bij het contract aanwezig, niet verbonden, en blijft het huwelijksgoed geheel ten laste van de vader.

Art. 1545. Wanneer de langstlevende der ouders huwelijksgoed geeft van vaders- en moederswege, zonder

ieders aandeel te bepalen, wordt het huwelijksgoed eerst genomen uit de rechten van de aanstaande echtgenoot op de goederen van de vooroverleden vader of moeder, en, voor het overige, uit de goederen van degene die het huwelijksgoed geeft.

[Art. 1546.](#) Wanneer ouders huwelijksgoed geven aan een dochter die eigen goederen bezit, waarvan zij het genot hebben, wordt niettemin het huwelijksgoed genomen uit de goederen van de ouders die het geven, tenzij anders bedongen is.

[Art. 1547.](#) Zij die huwelijksgoed verstrekken, zijn gehouden tot vrijwaring van de verstrekte goederen.

[Art. 1548.](#) De interest van het huwelijksgoed loopt van rechtswege van de dag van het huwelijk tegen degenen die het beloofd hebben, zelfs indien voor de uitkering een tijd bepaald is, tenzij anders bedongen is.

[AFDELING II.](#) - RECHTEN VAN DE MAN BETREFFENDE DE DOTALE GOEDEREN, EN ONVERVREEMDBAARHEID VAN HET DOTALE ERF.

[Art. 1549.](#) De man alleen heeft het beheer van de dotale goederen gedurende het huwelijk.

Hij alleen heeft het recht om de schuldenaars en de houders van die goederen te vervolgen, de vruchten en de interesten ervan te innen en terugbetaling van de kapitalen te ontvangen.

Nochtans kan bij huwelijkscontract worden overeengekomen dat de vrouw jaarlijks een gedeelte van haar inkomsten tegen haar persoonlijke kwijting zal ontvangen voor haar onderhoud en haar persoonlijke behoeften.

[Art. 1550.](#) De man is niet verplicht borg te stellen voor het ontvangen huwelijksgoed, tenzij het huwelijkscontract hem die verplichting heeft opgelegd.

[Art. 1551.](#) Indien het huwelijksgoed geheel of ten dele bestaat in roerende goederen die bij het huwelijkscontract zijn geschat, zonder de verklaring dat de schatting geen verkoop uitmaakt, wordt de man eigenaar ervan en is hij slechts de prijs verschuldigd waarop de roerende goederen zijn gewaardeerd.

[Art. 1552.](#) De schatting van een onroerend goed, als huwelijksgoed aangebracht, draagt de eigendom daarvan niet over aan de man, tenzij zulks uitdrukkelijk verklaard wordt.

[Art. 1553.](#) Een onroerend goed dat met dotaal geld verkregen wordt, is niet dotaal, tenzij de verplichting om te beleggen bij het huwelijkscontract bedongen is.

Hetzelfde geldt omtrent een onroerend goed dat in betaling gegeven wordt voor in geld bepaald huwelijksgoed.

[Art. 1554.](#) Onroerende goederen die als huwelijksgoed zijn aangebracht, mogen gedurende het huwelijk noch door de man, noch door de vrouw, noch door beiden gezamenlijk, vervreemd of met hypotheek bezwaard worden; behoudens de hierna gestelde uitzonderingen.

[Art. 1555.](#) De vrouw mag, met toestemming van haar man of, in geval van weigering van haar man, met verlof van de rechter, haar dotale goederen schenken om een stand te verschaffen aan kinderen die zij uit een vroeger huwelijk heeft; maar indien zij slechts gemachtigd is door de rechter, moet zij het genot aan haar man voorbehouden.

[Art. 1556.](#) Zij mag ook, met toestemming van haar man, haar dotale goederen schenken om aan hun gemeenschappelijke kinderen een stand te verschaffen.

[Art. 1557.](#) Een dotaal onroerend goed mag vervreemd worden, wanneer de vervreemding ervan door het huwelijkscontract is toegelaten.

[Art. 1558.](#) Een dotaal onroerend goed mag eveneens, met verlof van de rechter, en bij opbod, na drie aanplakkingen, vervreemd worden :

Om ontslag van de man of de vrouw uit de gevangenis te bekomen;

Om aan de familie levensonderhoud te verschaffen in de gevallen bepaald bij de artikelen 203, 205 en 206 in de titel Het huwelijk;

Om schulden te betalen van de vrouw of van degenen die het huwelijksgoed gegeven hebben, indien die schulden voor het huwelijkscontract een vaste dagtekening hadden verkregen;

Om grove herstellingen te doen, die voor het behoud van het dotale onroerend goed onmisbaar zijn;

Ten slotte, wanneer dit onroerend goed zich in onverdeeldheid met derden bevindt, en als onverdeelbaar erkend is.

In al die gevallen zal het gedeelte van de verkoopprijs dat de erkende behoeften overschrijdt, dotaal blijven, en als zodanig ten voordele van de vrouw belegd worden.

[Art. 1559.](#) Een dotaal onroerend goed mag, doch alleen met toestemming van de vrouw, geruild worden voor een ander onroerend goed dat ten minste voor vier vijfden in waarde gelijk is, mits het nut van de ruil bewezen is, machtiging van de rechter bekomen wordt, en de ruil geschiedt volgens een schatting door deskundigen, die door de rechtbank ambtshalve benoemd worden.

In dat geval is het in ruil ontvangen onroerend goed dotaal; de vergoeding van de overwaarde, indien er een is, is eveneens dotaal, en zal als zodanig ten voordele van de vrouw worden belegd.

[Art. 1560.](#) Indien, buiten de hiervoren bepaalde uitzonderingsgevallen, de vrouw of de man, of beiden gezamenlijk, het dotale erf vervreemden, kan de vrouw of kunnen haar erfgenamen de vervreemding doen vernietigen na de ontbinding van het huwelijk, zonder dat men zich tegen hen kan beroepen op enige verjaring tijdens de duur van het huwelijk; de vrouw heeft hetzelfde recht na scheiding van goederen.

De man zelf kan de vervreemding doen vernietigen gedurende het huwelijk, maar hij is tot schadevergoeding jegens de koper gehouden, indien hij in het contract niet heeft verklaard dat het verkochte goed dotaal was.

[Art. 1561.](#) De dotale onroerende goederen waaromtrent in het huwelijkscontract niet verklaard is dat zij vervreemdbaar zijn, zijn gedurende het huwelijk niet voor verjaring vatbaar, tenzij de verjaring reeds eerder begonnen was.

Zij worden echter voor verjaring vatbaar na scheiding van goederen, onverschillig op welk tijdstip de verjaring begonnen is.

[Art. 1562.](#) De man is, met betrekking tot de dotale goederen, gehouden tot alle verplichtingen van een vruchtgebruiker.

Hij is aansprakelijk voor elke verjaring die verkregen is en voor elke beschadiging die ontstaan is door zijn nalatigheid.

[Art. 1563.](#) Indien het huwelijksgoed in gevaar is gebracht, kan de vrouw scheiding van goederen vorderen, gelijk bepaald is in de artikelen 1443 en volgende.

[AFDELING III.](#) - TERUGGAVE VAN HET HUWELIJKSGOED.

[Art. 1564.](#) Indien het huwelijksgoed bestaat in onroerende goederen,

Of in roerende goederen die in het huwelijkscontract niet zijn geschat, ofwel zijn geschat met de verklaring dat de schatting de eigendom ervan aan de vrouw niet ontnemt,

Kan de man of kunnen zijn erfgenamen genoodzaakt worden het huwelijksgoed terstond na de ontbinding van het huwelijk terug te geven.

[Art. 1565.](#) Indien het huwelijksgoed bestaat in een geldsom,

Of in roerende goederen die in het contract zijn geschat zonder de verklaring dat de schatting de man niet tot eigenaar ervan maakt,

Kan de teruggave ervan eerst een jaar na de ontbinding geëist worden.

[Art. 1566.](#) Indien de roerende goederen waarvan de vrouw de eigendom behoudt, door het gebruik en buiten de schuld van de man vervallen zijn, is hij slechts gehouden tot teruggave van de roerende goederen die overblijven, en zulks in de staat waarin deze zich bevinden.

Niettemin mag de vrouw, in ieder geval, het linnen en de kleren die op dat ogenblik tot haar gebruik dienen, terugnemen, met dien verstande dat de waarde in rekening gebracht wordt, indien het linnen en de kleren oorspronkelijk met schatting zijn aangebracht.

[Art. 1567.](#) Indien het huwelijksgoed schuldvorderingen of gevestigde renten bevat, die zijn teniet gegaan of verminderd zonder dat zulks aan de nalatigheid van de man kan worden toegeschreven, is hij daarvoor niet aansprakelijk, en kan hij volstaan met de contracten terug te geven.

[Art. 1568.](#) Indien een vruchtgebruik als huwelijksgoed is aangebracht, is de man of zijn diens erfgenamen, bij de ontbinding van het huwelijk, enkel verplicht tot teruggave van het recht van vruchtgebruik en niet van de gedurende het huwelijk vervallen vruchten.

[Art. 1569.](#) Indien het huwelijk tien jaren geduurd heeft sinds de tijd die voor de uitkering van het huwelijksgoed bepaald was, kan de vrouw of kunnen haar erfgenamen het huwelijksgoed, na de ontbinding van het huwelijk, van de man terugvorderen, zonder te moeten bewijzen dat hij het ontvangen heeft, tenzij hij mocht doen blijken dat hij vruchteloos pogingen heeft aangewend om de uitkering ervan te bekomen.

[Art. 1570.](#) Indien het huwelijk door de dood van de vrouw ontbonden wordt, lopen de interesten en de vruchten van het terug te geven huwelijksgoed van rechtswege ten voordele van haar erfgenamen, te rekenen van de dag van de ontbinding.

Indien het huwelijk door de dood van de man ontbonden wordt, heeft de vrouw de keus om de interesten van haar huwelijksgoed gedurende het rouwjaar te vorderen, of zich gedurende die tijd levensmiddelen te verschaffen op kosten van de nalatenschap van de man; maar in beide gevallen moeten haar gedurende dat jaar huisvesting en rouwkleren verstrekt worden uit de nalatenschap en zonder dat zulks op de haar verschuldigde interesten wordt toegerekend.

[Art. 1571.](#) Bij de ontbinding van het huwelijk worden de vruchten van de dotale onroerende goederen tussen de man en de vrouw of hun erfgenamen verdeeld, naar evenredigheid van de tijd dat het huwelijk, in het laatste jaar,

geduurd heeft.

Het jaar wordt gerekend van de dag waarop het huwelijk werd voltrokken.

[Art. 1572.](#) De vrouw en haar erfgenamen hebben voor de terugvordering van het huwelijksgoed geen voorrecht boven de schuldeisers wier hypotheek aan de hare voorafgaat.

[Art. 1573.](#) Indien de man reeds onvermogen was en geen bedrijf of beroep had toen de vader huwelijksgoed aan zijn dochter gaf, heeft deze laatste geen andere verplichting dan in de nalatenschap van haar vader inbreng te doen van de rechtsvordering tot teruggave van het huwelijksgoed, die zij bezit tegen de nalatenschap van haar man.

Indien echter de man eerst na het huwelijk onvermogen is geworden,

Of indien hij een bedrijf of een beroep had dat voor hem het bezit van goederen verving,

Treft het verlies van het huwelijksgoed alleen de vrouw.

[AFDELING IV.](#) - PARAFERNALE GOEDEREN.

[Art. 1574.](#) Alle goederen van de vrouw die niet als huwelijksgoed zijn aangebracht, zijn parafernaal.

[Art. 1575.](#) Indien alle goederen van de vrouw parafernaal zijn, en indien het contract geen bepaling bevat waarbij haar een aandeel in de lasten van het huwelijk wordt opgelegd, draagt de vrouw in die lasten bij ten belope van een derde van haar inkomsten.

[Art. 1576.](#) De vrouw heeft het beheer en het genot van haar parafernale goederen.

Zij kan die echter niet vervreemden, en evenmin kan zij met betrekking tot die goederen in rechte optreden zonder machtiging van haar man, of in geval van weigering van haar man, zonder verlof van de rechter.

[Art. 1577.](#) Indien de vrouw aan haar man last geeft om haar parafernale goederen te beheren, onder verplichting om aan haar rekening te doen van de vruchten, is hij jegens haar gehouden als ieder lasthebber.

[Art. 1578.](#) Indien de man het genot van de parafernale goederen van zijn vrouw heeft gehad, zonder lastgeving, maar ook zonder verzet harerzijds, is hij, bij de ontbinding van het huwelijk, of op het eerste verzoek van de vrouw, slechts gehouden tot het opleveren van de aanwezige vruchten, en hij is geen verantwoording schuldig van de vruchten die tot dan toe zijn verbruikt.

[Art. 1579.](#) Indien de man het genot van de parafernale goederen heeft gehad, ondanks het gebleken verzet van de vrouw, is hij haar verantwoording schuldig zowel van alle aanwezige als verbruikte vruchten.

[Art. 1580.](#) De man die het genot van de parafernale goederen heeft, is gehouden tot alle verplichtingen van een vruchtgebruiker.

[BIJZONDERE BEPALING.](#)

[Art. 1581.](#) De echtgenoten die zich aan het dotaal stelsel onderwerpen, mogen niettemin een gemeenschap van aanwinsten bedingen, en de gevolgen van die gemeenschap worden geregeld zoals bepaald is in de artikelen 1498 en 1499.

16 DECEMBER 1851. - OUD BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL XVIII : Voorrechten en hypotheeken. - HYPOTHEEKWET (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 066; Inwerkingtreding : 01-11-2020)

Nota :

art. 1 gewijzigd op een onbepaalde datum door W 1995-02-09/35, art. 1, 012; Inwerkingtreding : onbepaald

[Inleidende bepalingen.](#) Overdracht van zakelijke rechten.

Artikel [1.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 2bis.](#)

<Opgeheven bij W 2013-12-21/26, art. 64, 044; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

[Art. 3.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 4.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 5.](#) Op de overdracht van een ingeschreven bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering, of op de indeplaatsstelling in een zodanig recht, kan men zich tegen derden alleen beroepen indien zij voortvloeien uit akten [² in artikel 3.31 van het Burgerlijk Wetboek]² genoemd en indien de dagtekening en de aard van de titel van de overnemer op de kant der inschrijving zijn vermeld, met opgave van de namen, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de partijen.

(Hetzelfde geldt voor de afstand van de rang van een hypotheek, alsook voor de inpandgeving van een ingeschreven bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering.) <W 10-10-1913, art. 3>

De [¹ Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]¹ vermeldt, onderaan op het borderel, de in [¹ haar]¹ registers aangebrachte wijziging.

In geval van overdracht van een niet ingeschreven bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering, of van indeplaatsstelling in een zodanig recht, zal de overnemer de hypotheek of het voorrecht door inschrijving niet kunnen bewaren dan voor zover de akte van overdracht verleden is in de vorm die voor de ingeschreven schuldvorderingen vereist is.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 13, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(2)<W 2020-02-04/16, art. 13, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 6.](#) <W 10-10-1967, art. 3-21> Ieder tegen wie een hypothecaire inschrijving bestaat, genomen tot waarborg van een vaststaande en zekere schuldvordering, kan, zelfs voordat de schuld vervalt, door de overnemer van de schuldvordering gedagvaard worden vóór de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats, ten einde de verklaring af te leggen die bij artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek is voorgeschreven.

De gedaagde is gehouden zich naar de bepalingen van de artikelen 1452 en volgende van het genoemde wetboek te gedragen, zoniet kan hij eenvoudig schuldenaar worden verklaard, zoals bepaald is in artikel 1542 van het voormelde wetboek.

[HOOFDSTUK I.](#) _ Algemene bepalingen.

[Art. 7.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 8.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 8/1.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 9.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 10.](#)

<Opgeheven bij W 2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 11.](#)

<Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 7, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

[HOOFDSTUK II.](#) _ Voorrechten.

[Art. 12.](#) (2095). Voorrecht is een recht dat uit hoofde van de bijzondere aard der schuldvordering aan een schuldeiser toekomt en hem voorrang verleent boven de andere schuldeisers, zelfs de hypothecaire.

[Art. 13.](#) (2096). Tussen de bevoorrechte schuldeisers wordt de voorrang geregeld naar de verschillende aard van de voorrechten.

[Art. 14.](#) (2097). Bevoorrechte schuldeisers die in dezelfde rang zijn, worden naar evenredigheid van hun vordering betaald.

[Art. 15.](#) (2098). Het voorrecht, verbonden aan de rechten van de Staatskas, en de orde waarin het wordt uitgeoefend, worden geregeld door de wetten daartoe betrekkelijk.

De Staatskas kan echter geen voorrecht bekomen ten nadele van vroeger door derden verkregen rechten.

[Art. 16.](#) (2099). Voorrechten kunnen bestaan op roerende goederen of op onroerende goederen.

[AFDELING I.](#) _ Voorrechten op roerende en onroerende goederen.

[Art. 17.](#) De gerechtskosten zijn bevoorrecht op de roerende en de onroerende goederen, ten aanzien van alle schuldeisers in wier belang zij zijn gemaakt.

[AFDELING II.](#) _ Voorrechten op roerende goederen.

[Art. 18.](#) (2100). De voorrechten zijn ofwel algemeen, ofwel bijzonder met betrekking tot bepaalde roerende goederen.

[§ 1.](#) ALGEMENE VOORRECHTEN OP ROERENDE GOEDEREN.

[Art. 19.](#) (2101). De schuldvorderingen, bevoorrecht op alle roerende goederen, worden hierna opgesomd en zij worden in de volgende orde verhaald :

1° De gerechtskosten die in het gemeenschappelijk belang van de schuldeisers zijn gemaakt;

2° De begrafenis kosten in verhouding tot de stand en het vermogen van de overledene;

3° De kosten van laatste ziekte gedurende een jaar;

[[4](#) 3°bis. De onderhoudsschulden zonder dat het bedrag daarvan 15 000 euro mag te boven gaan;][4](#)

[[4](#) 3°ter][4](#) (voor de werknemers bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, het loon zoals bepaald in artikel 2 van genoemde wet, vooraleer de in artikel 23 van genoemde wet bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht, zonder dat het bedrag daarvan 7.500 euro mag te boven gaan; deze beperking wordt niet toegepast op de vergoedingen die in het loon begrepen zijn en die verschuldigd zijn aan dezelfde personen wegens beëindiging van hun dienstbetrekking.

Het hierboven bepaalde bedrag wordt om de twee jaar aangepast door de Koning, na advies van de Nationale Arbeidsraad.

- De schuldvorderingen van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers gegrond :

a) op artikel 61, § 1, 2° en 4°, § 2, 2° en 4° [[2](#) ...][2](#), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, voor de bedragen die het heeft betaald in toepassing van de artikelen 35 en 51 van dezelfde wet;

b) op artikel 62, 1° en 2°, van dezelfde wet voor de inhoudingen die het heeft gedaan op de in a) bedoelde bedragen en die het heeft betaald in toepassing van artikel 67, § 1, 1°, van dezelfde wet.

- De sommen uitgeleend in het kader van een investeringsspaarplan bedoeld in hoofdstuk IV van de wet van 22 mei 2001 [[9](#) betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers][9](#).

- Voor dezelfde werknemers, de aanvullende vergoeding waarop zij ten laste van de werkgever recht hebben krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad, die de toekenning voorziet van een aanvullende vergoeding aan bepaalde oudere werknemers in geval van ontslag, of krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in het paritair comité, paritair subcomité of in de onderneming, die gelijkaardige voordelen voorziet als die voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en rekening houdende met het maandbedrag van de aanvullende vergoeding, de berekeningswijze vaststellen van het bedrag van de bevoorrechte schuldvordering van deze oudere werknemer.

- De inschakelingsvergoeding bedoeld in de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.) <W 2002-06-26/55, art. 83, Inwerkingtreding : 01-04-2007>

[[3](#) 3° ter. De schadevergoeding die de veroordeelde overeenkomstig een in kracht van gewijsde gegane beslissing aan het slachtoffer dat een natuurlijke persoon is en zijn rechtverkrigenden tot en met de tweede graad verschuldigd is als vergoeding voor de lichamelijke of psychische schade als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad die een strafbaar feit vormt. Dit voorrecht komt de wettelijk gesubrogeerde niet toe;][3](#)

4° (de schuldvorderingen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en deze van de verzekeringsinstellingen bepaald bij artikel 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de ten onrechte uitbetaalde prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging, de uitkeringsverzekering of de moederschapsverzekering.) <Opgeheven bij W 12-04-1965, art. 49, 2°, en hersteld bij W 2002-01-14/39, art. 27, 020; Inwerkingtreding : 22-02-2002>

(De bedragen die uit kracht van de besluitwet betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers als vakantiebijdrage of als vakantiegeld verschuldigd zijn voor het verlopen dienstjaar en voor het lopende dienstjaar;) <BESLW 03-01-1946, art. 14>

4°bis. (de schuldvordering [[7](#) van Fedris][7](#) voor de uitkeringen, bedragen en kapitalen die bedoeld worden in artikel 60, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) <W 2006-07-13/68, art. 69, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

De schuldvorderingen van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers) ten opzichte van de werkgevers;

4°ter. (De bijdragen en bijdrageopslagen verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en die waarvan hij de inning verzekert, [[6](#) ...][6](#) de bijdragen en bijdrageopslagen verschuldigd [[8](#) ...][8](#) aan het Fonds voor

bestaanszekerheid en aan het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders, evenals de vorderingen verschuldigd aan de pensioeninstellingen en aan de rechtspersonen belast met de organisatie van de solidariteitsregeling, zoals bedoeld in de programmawet van 24 december 2002, en aan ^[8] Fedris^{8]} en de vorderingen van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, op basis van artikel 62, 2° van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen.

(de schuldvorderingen van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers gegrond op artikel 62, 2° van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen evenals de schuldvorderingen van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers tegenover de werkgevers, de curatoren en de vereffenaars gegrond op artikel 67, § 1, 2°, van deze zelfde wet, in zover die schuldvorderingen niet meer bij wettelijke in de plaatsstelling ingevorderd kunnen worden, en de schuldvorderingen van ditzelfde Fonds, gegrond op de artikelen 61, § 1, 1° en 3°, en § 2, 1° en 3°, en 64, § 1, van dezelfde wet.) <W 2002-06-26/55, art. 83, Inwerkingtreding : 01-04-2007>

^[5] De administratieve geldboeten, de bijdragen en bijdrageopslagen^{5]} verschuldigd aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en aan de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, met toepassing van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, van Hoofdstuk III van Titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en van Hoofdstuk II van Titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.) <W 2005-07-03/46, art. 44, 026; Inwerkingtreding : 23-02-2007>

^[1] De bijdragen en verhogingen verschuldigd aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen in toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 1 van titel 6 van de programmawet van 22 juni 2012.^{1]} 4°quater. De betaling van de hoofdbijdragen en van de aanvullende bijdragen, verschuldigd door de werkgevers ongeworpen aan de wet op kinderbijlagen;

4°quinquies. (...) <W 2002-06-26/55, art. 83, Inwerkingtreding : 01-04-2007>

4°sexies. (...) <W 18-12-1968, art. 7, 1°>

4°septies. (De betaling van de bijdragen, bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen en in artikel 10 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers;) <W 28-07-1971, art. 21, 2°>

4°octies. (De betaling van de bijdragen van, de bijdrageopslag en van de eventuele interest voorzien bij de wet tot oprichting van een Nationale Sociale Commissie voor de kleine ondernemingen.) <W 24-12-1962, art. 17>

4°nonies. (De schuldvorderingen van de verzekeraar in geval van betaling van vergoedingen en renten wegens arbeidsongeval tijdens de schorsing (van de waarborg) van het verzekeringscontract.) <W 10-04-1971, art. 101, 2°> <W 2006-07-13/68, art. 69, 029; Inwerkingtreding : 01-09-2006>

4°nonies. (De betaling door een onderneming van de sommen en verzuimsrente bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.) <W 26-03-1971, art. 48>

(4°decies. De vorderingen van de auteurs, zoals omschreven in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.) <W 1994-06-30/35, art. 91, L2, 010; Inwerkingtreding : 1994-08-01>

5° De leveringen van levensmiddelen aan de schuldenaar en zijn familie gedaan gedurende zes maanden.

(6° : de schuldvorderingen van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten tot betaling van de verplichte bijdragen in toepassing van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, en van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten tot betaling van de verplichte bijdragen in toepassing van de wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten;) <W 2006-07-20/39, art. 159, 028; Inwerkingtreding : 07-08-2006>

De termijnen, in de drie vorige paragrafen bepaald, zijn die, welke aan de dood, de ontneming van het bezit of de inbeslagneming van de roerende goederen voorafgaan.

Wanneer niet de gehele waarde van de onroerende goederen is opgebruikt voor de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, wordt het nog verschuldigde gedeelte van de prijs bij voorrang aangewend tot voldoening van de in dit artikel vermelde schuldvorderingen.

(1)<W 2012-06-22/02, art. 32, 039; Inwerkingtreding : 08-07-2012>

(2)<W 2013-07-30/01, art. 18, 042; Inwerkingtreding : 11-08-2013>

(3)<W 2014-02-21/47, art. 2, 047; Inwerkingtreding : 25-05-2014>

(4)<W 2014-05-12/07, art. 11, 049; Inwerkingtreding : 01-08-2014>

(5)<W 2016-07-01/01, art. 17, 053; Inwerkingtreding : 01-07-2016. Temporeel toepassingsgebied en overgangsbepalingen: art. 18 >

(6)<KB 2018-05-15/05, art. 1, 057; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

(7)<KB 2018-09-06/13, art. 8, 061; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

(8)<KB 2018-09-06/13, art. 9, 061; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

(9)<W 2018-12-14/02, art. 13, 062; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

§ II. VOORRECHTEN OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN.

Art. 20.(2102). De schuldvorderingen, op bepaalde roerende goederen bevoorrecht, zijn :

1° (De huur- en pachtgelden van onroerende goederen zijn bevoorrecht op de vruchten van de oogst van het jaar, en op de waarde van al hetgeen het verhuurde huis of de hoeve stoffeert en, van al hetgeen tot de

exploitatie van de hoeve dient, en wel :

Indien het een huis betreft, voor twee vervallen jaren; daarenboven voor het lopende jaar, alsmede voor het jaar dat daarop volgt, en zelfs, indien de huurcontracten authentiek zijn of indien zij, onderhands zijnde, een vaste dagtekening hebben, voor al hetgeen nog moet vervallen; in dit laatste geval hebben de overige schuldeisers het recht om het huis voor het overblijvende gedeelte van de huurtijd weder te verhuren en de huur te genieten, echter onder verplichting om aan de eigenaar te betalen al hetgeen hem nog mocht zijn verschuldigd;

Indien het een hoeve betreft, voor een vervallen pachtjaar en voor het lopende jaar.) <W 07-03-1929, art. 11>

Hetzelfde voorrecht geldt voor de herstellingen ten laste van de huurder en voor alles wat de uitvoering van de huur betreft.

De eigenaar kan beslag leggen op de roerende goederen die zijn huis of zijn hoeve stofferen, wanneer zij buiten zijn toestemming zijn weggebracht, en hij behoudt daarop zijn voorrecht, mits hij ze heeft opgeëist binnen de tijd van veertig dagen, wanneer het roerende goederen betreft die een hoeve stoffeerden; en binnen de tijd van vijftien dagen, wanneer het roerende goederen betreft die een huis stoffeerden;

2° [³ ...]³;

3° [³ ...]³;

4° De kosten tot behoud van de zaak gemaakt;

5° De prijs van niet betaalde roerende goederen, indien zij zich nog in het bezit van de schuldenaar bevinden, onverschillig of hij ze met of zonder tijdsbepaling gekocht heeft.

(De schadevergoedingen toegekend aan de burgerlijke partij op het voertuig dat gediend heeft voor het plegen van de inbreuk.) <W 1999-05-03/82, art. 41, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2003>

(Het voorrecht ingesteld bij de nrs. 4 en 5 houdt op te gelden wanneer die roerende goederen onroerend zijn geworden door bestemming of incorporatie, behalve indien het machines, toestellen, gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel betreft, gebruikt in [⁴ landbouw-,]⁴ nijverheids-, handels- of ambachtsondernemingen.

In dit geval blijft het voorrecht met betrekking tot deze goederen bestaan gedurende vijf jaren te rekenen van de levering [¹ ...]¹.

[¹ ...]¹ De levering wordt bewezen door de boeken van de verkoper, behoudens tegenbewijs.

In geval van onroerend beslag op de machines, toestellen, gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel, of van faillietverklaring van de schuldenaar, voordat vijf jaren zijn verstreken, blijft het voorrecht bestaan tot na de verdeling van de penningen of tot na vereffening van het faillissement.) <W 29-07-1957, art. 1>

Indien de verkoop zonder tijdsbepaling gedaan is, kan de verkoper de verkochte voorwerpen zelfs terugvorderen zolang zij zich in het bezit van de koper bevinden, en de wederverkoop ervan beletten, mits de terugvordering geschiedt binnen acht dagen na de levering en de voorwerpen zich nog in dezelfde staat bevinden als ten tijde van de levering.

Het verval van het recht op terugvordering brengt tevens mede het verval van de rechtsoverdracht tot ontbinding, ten aanzien van de overige schuldeisers.

In de wetten en gebruiken van de koophandel betreffende de terugvordering wordt niets gewijzigd.

(Opgeheven) <KBN64 30-11-1939, art. 290>

6° [³ ...]³;

7° De vrachtkosten en bijkomende kosten, op het vervoerde goed, zolang de vervoerder dit onder zich heeft, en gedurende vierentwintig uren die volgen op de aflevering aan de eigenaar of aan de geadresseerde, mits dezen in het bezit ervan gebleven zijn;

8° De schuldvorderingen, ontstaan uit misbruik en ontrouw van openbare ambtenaren in de uitoefening van hun bediening, zijn bevoorrecht op de door hen gestelde zekerheid en op de vervallen interest daarvan;

(9° Voor de verzekeringsovereenkomsten waarop de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst niet van toepassing is, zijn de uit een ongeval ontstane schuldvorderingen ten bate van een door dat ongeval benadeelde derde of diens rechthebbenden, bevoorrecht op de vergoeding die de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verschuldigd is op grond van de verzekeringsovereenkomst. Geen betaling aan de verzekerde zal bevrijdend zijn, zolang de bevoorrechte schuldeisers niet schadeloos zijn gesteld.) <W 1994-03-16/32, art. 13, 009; Inwerkingtreding : 1994-05-04>

10° (...) <W 2001-08-10/54, art. 36, 019; Inwerkingtreding : 17-09-2001>

11° (De voorschotten die overeenkomstig de wetgeving betreffende de schadeloosstelling voor de schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater, zijn uitgekeerd voor het herstel van de schade veroorzaakt aan de oogst, op de vruchten van de oogst van het jaar of op de prijs van die oogst.) <W 10-01-1977, art. 10, 1°>

12° [² gedurende vijf jaar vanaf de datum van de factuur, de schuldvordering die de metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd tegenover hun medecontractant-aannemer hebben wegens werken die zij hebben uitgevoerd of laten uitvoeren, op de schuldvordering die deze medecontractant-aannemer wegens dezelfde aanneming heeft tegenover de bouwheer.

De onderaannemer wordt als aannemer en de aannemer als bouwheer beschouwd ten opzichte van de eigen onderaannemers van de eerstgenoemde.

De rechtstreekse vordering kan niet meer worden ingesteld na het ontstaan van de samenloop.]²

(12° De schuldvorderingen van de leden van een ziekenfonds en van een landsbond op de reservefondsen door deze gevestigd volgens de bepalingen van de wetgeving betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden.) <W 1990-08-06/35, art. 74, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1991>

- (1)<W 2013-01-14/16, art. 45, 041; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
(2)<W 2013-07-11/19, art. 91, 055; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
(3)<W 2013-07-11/19, art. 100, 055; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
(4)<W 2016-12-25/12, art. 62, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

§ III. RANG VAN DE VOORRECHTEN OP ROERENDE GOEDEREN IN GEVAL VAN SAMENLOOP VAN DIE VOORRECHTEN.

Art. 21. De gerechtskosten gaan boven alle schuldvorderingen ten behoeve waarvan zij zijn gemaakt.

Art. 22. De kosten die tot behoud van de zaak gemaakt zijn, gaan boven de vroegere voorrechten. Zij gaan, in alle gevallen, zelfs boven het voorrecht van de laatste drie nummers van artikel 19.

Art. 23.^[1] De vervoerder heeft de voorrang boven de verkoper van het roerend goed dat tot pand strekt, behalve indien hij bij de ontvangst wist dat de prijs ervan nog verschuldigd was.^[1]
Het voorrecht van de verkoper wordt pas uitgeoefend na dat van de eigenaar van het huis of van de hoeve, tenzij de verkoper ten tijde dat de roerende goederen in de verhuurde plaatsen werden gebracht, de verhuurder heeft gewaarschuwd dat de prijs ervan niet betaald was.

- (1)<W 2013-07-11/19, art. 92, 055; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 24.
<Opgeheven bij W 2013-07-11/19, art. 100, 055; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 25.^[1] Het voorrecht van de begrafeniskosten gaat boven alle andere voorrechten, met uitzondering van het voorrecht van de gerechtskosten, het voorrecht van de naderhand tot behoud van de zaak gemaakte kosten, en het voorrecht van de vervoerder, voor zover de verkoper van de in pand gegeven zaak boven hem geen voorrang heeft.^[1]

- (1)<W 2013-07-11/19, art. 93, 055; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 25bis.
<Opgeheven bij W 2013-07-11/19, art. 100, 055; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 26. De bijzondere voorrechten hebben de voorrang boven de overige algemene voorrechten.

AFDELING III. _ Voorrechten op onroerende goederen.

Art. 27.(2103). De schuldeisers, op onroerende goederen bevoorrecht, zijn :
1° De verkoper, op het verkochte onroerend goed, voor de betaling van de prijs;
2° De ruilers, op de wederkerig geruilde onroerende goederen, voor de betaling van de opleg en de vergoeding van de overwaarde, en ook voor de vaste som die bij de akte mocht zijn bepaald als schadeloosstelling van het geval van uitwinning;
3° De schenker, op het geschonken onroerend goed, voor de geldelijke lasten of andere begrote prestaties die aan de begiftigde zijn opgelegd;
4° De medeërfgenenamen of deelgenoten, en wel :
Voor de betaling van de opleg of de vergoeding van de overwaarde, op al de onroerende goederen begrepen in de kavel die met opleg bezwaard is, tenzij het voorrecht door de akte van verdeling tot een of meer van die onroerende goederen is beperkt;
Voor de betaling van de prijs der veiling, op het geveilde goed;
Voor de bij artikel 884 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde vrijwaring, op al de onroerende goederen die begrepen zijn in de kavel van de garanten, tenzij de akte van verdeling het voorrecht beperkt tot een deel van die onroerende goederen. Dit voorrecht bestaat slechts voor zover in de akte van verdeling een vaste som voor het geval van uitwinning bedongen is;
5° (De aannemers, architecten, metselaars en andere werklieden, die gebezigd worden voor het ontginnen van land of het droogleggen van moerassen, voor het bouwen, herbouwen of herstellen van gebouwen, kanalen of welke andere werken ook, mits echter door een deskundige, op verzoekschrift benoemd door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarbinnen de goederen gelegen zijn, vooraf een proces-verbaal is opgemaakt, de ingeschreven schuldeisers behoorlijk opgeroepen zijnde, ten einde de gesteldheid van de plaats te bepalen, met betrekking tot de werken die de eigenaar verklaart te willen uitvoeren, en mits de werken, ten laatste binnen zes maanden na hun voltooiing, door een eveneens op verzoekschrift benoemde deskundige zijn in ontvangst genomen.

Het bedrag van het voorrecht mag echter de waarde die door het tweede proces-verbaal is vastgesteld, niet overschrijden, en blijft beperkt tot de meerwaarde die ten tijde van de vervreemding van het onroerende goed bestaat en uit de daaraan verrichte werken voortkomt.) <W 10-10-1967, art. 3-22>

^[1] 5° bis. Het slachtoffer dat een natuurlijke persoon is en zijn rechtverkrijgenden tot en met de tweede graad, op de onroerende goederen van de veroordeelde, voor de schadevergoeding die de veroordeelde

overeenkomstig een in kracht van gewijsde gegane beslissing verschuldigd is als vergoeding voor de lichamelijke of psychische schade als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad die een strafbaar feit vormt. Dit voorrecht bestaat slechts bij inschrijving binnen twee maanden na het tijdstip waarop de beslissing in kracht van gewijsde gaat en komt de wettelijk gesubrogeerde niet toe.

Dat voorrecht wordt pas uitgeoefend na de wettelijke en bedongen hypotheeken die voor het tijdstip waarop de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan bij het [3] bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]3] werden ingeschreven;]1]

6° (De Staat, op de gezond te maken steenkolenvestigingen, ten belope van de onkosten door hem uitbetaald bij gelegenheid van de saneringswerken, uitgevoerd overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 april 1967 betreffende de gezondmaking van de steenkolenvestigingen die aan hun eerste bestemming zijn onttrokken.) <KBN 2, 18-04-1967, art. 12>

[2] 7° De vereniging van mede-eigenaars, op de kavel in een gebouw of groep van gebouwen voor de bijdragen verschuldigd met betrekking tot deze kavel. Dit voorrecht is beperkt tot de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande boekjaar. Het neemt rang in na het voorrecht van de gerechtskosten bepaald in artikel 17, het voorrecht bepaald in artikel 114 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de eerder ingeschreven voorrechten.]2]

-
- (1)<W 2014-02-21/47, art. 3, 047; Inwerkingtreding : 25-05-2014>
(2)<W 2018-06-18/03, art. 176, 059; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(3)<W 2018-07-11/07, art. 14, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 28.](#) De rechtsovereenkomst van artikel 1654 van het Burgerlijk Wetboek tot ontbinding van de koop, en de rechtsovereenkomst van artikel 1705 tot terugbetaling van de geruilde zaak, kunnen niet worden ingesteld ten nadele van de ingeschreven schuldeiser, noch ten nadele van de onderverkrijger, noch ten nadele van derden, verkrijgers van zakelijke rechten, nadat het voorrecht bij het vorige artikel verleend, is teniet gegaan of vervallen.

Dezelfde regel geldt voor de rechtsovereenkomst tot herroeping, gegrond op niet-nakoming van voorwaarden die door het voorrecht mochten zijn gewaarborgd.

Ingeval de verkoper, de ruiler of de schenker de rechtsovereenkomst tot ontbinding instelt, kunnen derden de gevolgen daarvan altijd tegenhouden, mits zij aan de eiser het kapitaal uitkeren, samen met het toebehoren dat, overeenkomstig artikel 87 van deze wet, door de inschrijving van het voorrecht is bewaard.

De sommen, tot terugbetaling waarvan de verkoper of de ruiler mocht worden veroordeeld ingevolge de rechtsovereenkomst tot ontbinding of tot terugbetaling, worden aangewend tot voldoening van de bevoorrechte of hypothecaire schuldsovereenkomsten, die deze eigenschap ten gevolge van een van die rechtsovereenkomsten zouden verliezen, en wel volgens de rang van die schuldsovereenkomsten op het ogenblik van de ontbinding van de koop of van de ruil.

[AFDELING IV.](#) _ Hoe voorrechten bewaard worden.

[Art. 29.](#)(2106). Tussen de schuldeisers hebben de voorrechten slechts gevolg ten aanzien van de onroerende goederen, voor zover zij zijn openbaar gemaakt door inschrijving in de registers van de [2] hypothecaire openbaarmaking]2], met uitzondering van de voorrechten der gerechtskosten [1] en van het voorrecht bedoeld in artikel 27, 7°.]1].

-
- (1)<W 2018-06-18/03, art. 177, 059; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(2)<W 2018-07-11/07, art. 15, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 30.](#) De verkoper bewaart zijn voorrecht door de overschrijving van de titel waarbij de eigendom is overgedragen en waarbij wordt vastgesteld dat de koopprijs hem geheel of ten dele verschuldigd is.

[Art. 31.](#) De ruilers bewaren wederzijds hun voorrecht op de geruilde onroerende goederen, door de overschrijving van het ruilcontract, waarbij wordt vastgesteld dat hun een opleg, een vergoeding van de overwaarde of een vaste som als schadeloosstelling voor het geval van uitwinning verschuldigd is.

[Art. 32.](#) De schenker bewaart zijn voorrecht, voor de geldelijke lasten of de andere begrote prestaties die aan de begiftigde zijn opgelegd, door de overschrijving van de akte van schenking, waarbij die lasten en prestaties worden vastgesteld.

[Art. 33.](#) De medeërfgenaar of deelgenoot bewaart zijn voorrecht door de overschrijving van de akte van verdeling of van de akte van veiling.

[Art. 34.](#) De overschrijving, bij de vier vorige artikelen voorgeschreven, geldt als inschrijving voor de verkoper, de ruiler, de schenker, de erfgenaam of de deelgenoot en voor de wettelijk in hun plaats gestelde uitlener. Hetzelfde geldt voor de overschrijving die op verzoek van de laatstgenoemde gedaan wordt.

[Art. 35.](#)[1] Op straffe van vergoeding van alle schade jegens derden moet er, op het ogenblik van de

overschrijving ambtshalve in het register een inschrijving worden gedaan]¹ :

1° Van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de akte van eigendomsoverdracht;

2° Van iedere opleg of vergoeding van de overwaarde, die voortvloeit uit de akte van ruiling.

Deze inschrijving omvat de som die als schadevergoeding voor het geval van uitwinning bedongen is;

3° Van de geldelijke lasten en de andere begrote prestaties die voortvloeien uit de akte van schenking;

4° Van iedere opleg en vergoeding van de overwaarde, die voortvloeit uit de akte van verdeling of van veiling.

Deze inschrijving vermeldt de bedingen betreffende de vrijwaring wegens uitwinning, indien zodanige bedingen zijn gemaakt.

(1)<W 2015-12-18/12, art. 87, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

[Art. 36.](#) De verkoper, de ruilers, de schenker, de medeërfgenenamen of deelgenoten kunnen, door een uitdrukkelijk beding in de akte, de [¹ Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]¹ ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving.

In dat geval verliezen zij het voorrecht en het recht om een vordering tot ontbinding of tot terugvordering in te stellen, maar zij kunnen, krachtens hun titel, een hypothecaire inschrijving nemen, waarvan echter de rang zal worden bepaald door haar dagtekening.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 16, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 37.](#) De bij de vorige artikelen voorgeschreven inschrijvingen moeten door de schuldeisers vernieuwd worden overeenkomstig artikel 90. Bij gebreke van vernieuwing hebben dezen nog slechts een hypotheek, waarvan de rang zal worden bepaald door de dagtekening van haar inschrijving.

[Art. 38.](#) (2110). Door 1° de inschrijving van het proces-verbaal, die gedaan is voor de aanvang van de werken en waaruit de gesteldheid van de plaats blijkt; en 2° de inschrijving van het tweede proces-verbaal binnen vijftien dagen nadat de werken in ontvangst zijn genomen; bewaren de aannemers, architecten, metselaars en andere werklieden, gebezigd om de werken uit te voeren waarvan sprake in artikel 27, hun voorrecht op de dag van het eerste proces-verbaal.

Na het verstrijken van die laatste termijn hebben zij nog slechts een hypotheek, waarvan de rang wordt bepaald door de dagtekening van haar inschrijving, en alleen voor de meerwaarde.

[Art. 38/1.](#) [¹ Het voorrecht waarin artikel 27, 5° bis, voorziet, wordt behouden door de inschrijving binnen twee maanden nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. In geval van een laattijdige inschrijving neemt het voorrecht pas rang op de dag waarop het wordt ingeschreven.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-02-21/47, art. 4, 047; Inwerkingtreding : 25-05-2014>

[Art. 38bis.](#) <KBN2 18-04-1967, art. 12> De Staat behoudt het voorrecht, voorzien bij artikel 27, 6°, door inschrijving gedaan, vóór de aanvang der werken, van het proces-verbaal, dat de plaatsbeschrijving vaststelt en van het verslag, opgesteld door het Aankoopcomité, overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 april 1967 betreffende de gezondmaking van de steenkolenvestigingen, die aan hun eerste bestemming zijn onttrokken en door de inschrijving, gedaan na het einde van de werken, van het proces-verbaal, dat de plaatsbeschrijving vaststelt en de eindafrekening van de uitgevoerde werken bevat.

Het voorrecht wordt behouden van de eerste inschrijving af, voor zover dat de tweede inschrijving wordt gedaan binnen de drie maanden van de definitieve oplevering der werken.

Eens deze termijn overschreden, zal het voorrecht slechts van de tweede inschrijving af zijn plaats innemen.

Indien de door het Aankoopcomité gedane schattingen worden betwist, wordt de melding van de rechtsvordering door het Aankoopcomité ingevoerd, overeenkomstig de laatste alinea van artikel 7 van het voormeld besluit, gedaan naast de inschrijving van het betwist proces-verbaal en verslag. De definitieve uitspraak over deze rechtsvordering gedaan, wordt ingeschreven.

[Art. 39.](#) De schuldeisers en legatarissen, die volgens artikel 878 van het Burgerlijk Wetboek het recht hebben om de afscheiding van de boedels te vragen, bewaren dit recht met betrekking tot de onroerende goederen der nalatenschap ten opzichte van de schuldeisers van de erfgenamen of vertegenwoordigers van de overledene, door inschrijving te nemen op elk van die onroerende goederen binnen zes maanden na het openvallen van de erfenis.

Totdat deze termijn verstreken is, kan geen hypotheek op die goederen worden gevestigd en kan geen vervreemding ervan worden toegestaan door de erfgenamen of vertegenwoordigers van de overledene, ten nadele van de schuldeisers en legatarissen.

[Art. 40.](#) De overnemers van die verschillende bevoorrechte schuldvorderingen oefenen dezelfde rechten uit als de overdragers in wier plaats zij treden, mits zij zich gedragen naar de bepalingen van artikel 5 van deze wet.

[HOOFDSTUK III.](#) _ Hypotheken.

[Art. 41.](#) (2114). Hypotheek is een zakelijk recht op onroerende goederen, die verbonden zijn ter voldoening van een verbintenis.

Zij is uit haar aard ondeelbaar en blijft voor het geheel bestaan op al de verbonden onroerende goederen, op elk van die goederen en op ieder gedeelte ervan.

Zij volgt die goederen, in welke handen zij ook overgaan.

[Art. 42.](#) (2115). Hypotheek komt slechts tot stand in de gevallen en overeenkomstig de vormen bij de wet toegelaten.

[Art. 43.](#) (2116). Er zijn wettelijke hypotheeken, bedongen hypotheeken en testamentaire hypotheeken.

[Art. 44.](#) (2117). De wettelijke hypotheek is de hypotheek die uit de wet ontstaat.

De bedongen hypotheek is de hypotheek die afhankelijk is van overeenkomsten en van de uiterlijke vorm van akten en contracten.

De testamentaire hypotheek is de hypotheek die door een erfflater wordt gevestigd op een of meer onroerende goederen, bepaaldelijk aangewezen in het testament, tot waarborg van de door hem gemaakte legaten.

[Art. 45.](#) (2118). Voor hypotheek zijn alleen vatbaar :

1° Onroerende goederen die in de handel zijn;

2° De rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, gevestigd op dezelfde goederen, zolang die rechten duren.

De verkregen hypotheek strekt zich uit tot het toebehoren dat als onroerend goed beschouwd wordt, en tot de verbeteringen die aan het met hypotheek bezwaard onroerend goed worden aangebracht.

Niettemin is de hypothecaire schuldeiser gehouden de verkoop te eerbiedigen van de gewone kappingen van schaarhout en van hoogstammig hout, die te goeder trouw volgens plaatselijk gebruik zijn gedaan, onverminderd de uitoefening van zijn recht op de niet betaalde prijs.

Verhuringen, te goeder trouw toegestaan na de vestiging van de hypotheek, worden eveneens geëerbiedigd; evenwel, indien zij voor langer dan negen jaren zijn aangegaan, wordt de huurtijd verminderd overeenkomstig (artikel [[1](#) in artikel 3.31 van het Burgerlijk Wetboek][1](#) van het Burgerlijk Wetboek). <W 14-07-1976, art. 4-16, 1°>

([1](#))<W 2020-02-04/16, art. 13, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 45bis.](#) <W 08-07-1924, art. 5> Hypotheek kan gevestigd worden op gebouwen waarvan de oprichting begonnen of zelfs nog maar ontworpen is, mits hij die de hypotheek verleent, een reeds bestaand recht heeft, op grond waarvan hij te zijnen behoeve vermag te bouwen.

[Art. 46.](#) (2119). Roerende goederen kunnen niet worden gevolgd krachtens hypotheek.

[AFDELING I.](#) _ Wettelijke hypotheeken.

[Art. 47.](#) (2121). De rechten en schuldvorderingen waaraan een wettelijke hypotheek is toegekend, zijn : (...) die van minderjarigen en onbekwaamverklaarden, op de goederen van hun voogd; (...); die van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen, op de goederen van de ontvangers en beheerders die rekenplichtig zijn. <W 14-07-1976, art. 14-16, 2°> <W 1991-07-18/33, art. 15, 005; Inwerkingtreding : 1992-07-26>

(Ten voordele doch op kosten van het Fonds ter voorkoming en vergoeding van schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater wordt een wettelijke hypotheek toegekend op de onroerende goederen waarvoor het Fonds een voorschot heeft uitgekeerd overeenkomstig de wetgeving betreffende de schadeloosstelling veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater.) <W 10-01-1977, art. 10, 3°>

(Ten voordele van het Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten wordt een wettelijke hypotheek toegekend op de onroerende goederen van de gemeenten die een tegemoetkoming van het Fonds genieten.) <KBN 208, 23-09-1983, art. 11> (Bevestiging) <W 06-12-1984, art. 2, 1°> <Zie DCVR 24-01-1984, art. 23, inwerkingtreding is onbepaald>

[Art. 47_WAALS_GEWEST.](#)

(2121). De rechten en schuldvorderingen waaraan een wettelijke hypotheek is toegekend, zijn : (...) die van minderjarigen en onbekwaamverklaarden, op de goederen van hun voogd; (...); die van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen, op de goederen van de ontvangers en beheerders die rekenplichtig zijn. <W 14-07-1976, art. 14-16, 2°> <W 1991-07-18/33, art. 15, 005; Inwerkingtreding : 1992-07-26>

(Ten voordele doch op kosten van het Fonds ter voorkoming en vergoeding van schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater wordt een wettelijke hypotheek toegekend op de onroerende goederen waarvoor het Fonds een voorschot heeft uitgekeerd overeenkomstig de wetgeving betreffende de schadeloosstelling veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater.) <W 10-01-1977, art. 10, 3°>

[Ten voordele van het Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten wordt een wettelijke hypotheek toegekend op de onroerende goederen van de gemeenten die een tegemoetkoming van het Fonds genieten.] <KBN 208, 23-09-1983, art. 11> (Bevestiging) <W 06-12-1984, art. 2, 1°> <Zie DCW 11-10-1985, art. 11, inwerkingtreding is onbepaald>

[1](#) Ten voordele doch op kosten van het Waalse Gewest wordt een wettelijke hypotheek op de zakelijke rechten toegekend aan de eigenaars aan wie het Waalse Gewest voorschotten voor die rechten heeft gestort

overeenkomstig artikel D.325 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek.¹

² Ten voordele doch op kosten van het Waalse Gewest wordt een wettelijke hypotheek op de zakelijke rechten toegekend aan de eigenaars aan wie het Waalse Gewest voorschotten voor die rechten heeft gestort overeenkomstig artikel D. 325 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek.²

³ Ten voordele doch op kosten van het Waalse Gewest wordt een wettelijke hypotheek op de zakelijke rechten toegekend aan de eigenaars aan wie het Waalse Gewest voorschotten voor die rechten heeft gestort overeenkomstig artikel D. 325 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek.³

⁴ Ten voordele doch op kosten van het Waalse Gewest wordt een wettelijke hypotheek op de zakelijke rechten toegekend aan de eigenaars aan wie het Waalse Gewest voorschotten voor die rechten heeft gestort overeenkomstig artikel D.325 van het Waterwetboek gecoördineerd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek.⁴

⁵ Ten voordele doch op kosten van het Waalse Gewest wordt een wettelijke hypotheek op de zakelijke rechten toegekend aan de eigenaars aan wie het Waalse Gewest voorschotten voor die rechten heeft gestort overeenkomstig artikel D.289 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt.⁵

-
- (1)<DWG 2010-12-22/50, art. 154, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
 - (2)<DWG 2011-12-15/31, art. 147, 038; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
 - (3)<DWG 2012-12-19/18, art. 156, 040; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
 - (4)<DWG 2013-12-11/12, art. 157, 045; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
 - (5)<DWG 2014-12-12/02, art. 99, 051; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

[Art. 48.](#) (2122). De wettelijke hypotheek van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen strekt zich uit tot de tegenwoordige en toekomstige goederen van de rekenplichtige en tot de toekomstige goederen (van zijn echtgenoot of echtgenote, tenzij deze die goederen door erfenis of schenking, of onder bezwarende titel met zijn of haar eigen penningen), verkregen heeft. <W 2003-02-13/36, art. 22, 023; Ed : 01-06-2003>

[§ 1.](#) WAARBORGEN DOOR VOOGDEN TE VERSTREKKEN IN HET BELANG VAN MINDERJARIGEN EN ONBEKWAAMVERKLAARDEN.

[Art. 49.](#) <W 2001-04-29/39, art. 43, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De vrederechter stelt binnen de termijn bepaald in artikel 407, § 1, van het Burgerlijk Wetboek het bedrag vast waarvoor een hypothecaire inschrijving wordt genomen. Hij wijst de onroerende goederen aan waarop deze inschrijving moet worden gevorderd, zulks rekening houdend met het vermogen van de minderjarigen en van de onbekwaamverklaarden, met de aard van de waarden waaruit het vermogen bestaat, alsook met hetgeen zich in verband met de verantwoordelijkheid van de voogd kan voordoen.

De vrederechter kan naar gelang van de omstandigheden verklaren dat op de goederen van de voogd geen inschrijving wordt genomen. Dergelijke verklaring geldt slechts totdat zij wordt herroepen.

[Art. 50.](#) (Opgeheven) <W 2001-04-29/39, art. 44, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 51.](#) (Opgeheven) <W 2001-04-29/39, art. 44, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 52.](#) <W 2001-04-29/39, art. 45, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De inschrijving wordt genomen op verzoek van de griffier, zulks krachtens de beschikking van de vrederechter of het vonnis van de rechtbank.

Indien de voogd zich, vooraleer deze formaliteit is vervuld, meer met het beheer inlaat dan is toegestaan op grond van de beschikking gegeven krachtens artikel 391 van het Burgerlijk Wetboek, kan de vrederechter hem de voogdij overeenkomstig artikel 398 van het Burgerlijk Wetboek onttrekken.

De toeziende voogd moet op eigen verantwoordelijkheid erover waken dat de inschrijving wettig op de goederen van de voogd wordt genomen.

[Art. 53.](#) (Opgeheven) <W 2001-04-29/39, art. 46, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 54.](#) <W 2001-04-29/39, art. 47, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De griffiers mogen op eigen verantwoordelijkheid en op straffe van afzetting, indien daartoe grond bestaat, geen uitgifte van beschikkingen gegeven ter uitvoering van artikel 407 van het Burgerlijk Wetboek afgeven vooraleer tegen de voogd de inschrijving is genomen voor de bedragen en op de onroerende goederen die de vrederechter heeft aangewezen.

[Art. 55.](#) (Opgeheven) <W 2001-04-29/39, art. 48, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 56.](#) <W 2001-04-29/39, art. 49, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Indien de voogd onroerende goederen bezit, die echter ontoereikend worden geoordeeld om voor zijn gehele beheer tot waarborg te

strekken, kan de vrederechter overeenkomstig artikel 407, § 1, 6°, van het Burgerlijk Wetboek, bijkomende waarborgen bepalen.

[Art. 57.](#) (Opgeheven) <W 2001-04-29/39, art. 50, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 58.](#) <W 2001-04-29/39, art. 51, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Ingeval de waarborgen verstrekt aan de minderjarigen of aan de onbekwaamverklaarden ontoereikend zijn geworden, kan de vrederechter krachtens artikel 407, § 2, van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat het bedrag dat door de hypotheek gewaarborgd moest zijn, wordt verhoogd of dat die hypotheek tot andere onroerende goederen wordt uitgebreid. Indien de voogd geen andere onroerende goederen bezit of de waarde ervan ontoereikend wordt geoordeeld, kan de vrederechter andere waarborgen of bijkomende waarborgen bepalen zoals omschreven in artikel 56.

[Art. 59.](#) Indien de voogd, [¹ in het geval van artikel 58]¹, naderhand onroerende goederen verkrijgt, wordt gehandeld zoals in de artikelen 49 en volgende bepaald is.

(¹) <W 2014-05-05/09, art. 8, 048; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

[Art. 60.](#) <W 2001-04-29/39, art. 52, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Indien de door de voogd verstrekte waarborgen in de loop van de voogdij blijkbaar overmatig worden, kan de vrederechter overeenkomstig artikel 407, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, de aanvankelijk gestelde zekerheid verminderen.

[Art. 61.](#) (Opgeheven) <W 2001-04-29/39, art. 53, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 62.](#) (Opgeheven) <W 2001-04-29/39, art. 53, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[Art. 63.](#) (Opgeheven) <W 2001-04-29/39, art. 53, 017; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

[§ 2.](#) WAARBORGEN TEN BEHOEVE VAN GEHUWDE VROUWEN. (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; W 14-07-1976, art. 4-47, § 1>

[Art. 64.](#) (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> De vrouw heeft een bijzondere hypotheek op de goederen die bij het huwelijkscontract zijn verbonden tot zekerheid van haar huwelijksgoed en van haar huwelijksvoorwaarden.

Zij kan in haar huwelijkscontract eveneens een bijzondere hypotheek bedingen tot waarborg van de terugnemingen, van welke aard ook, zelfs voorwaardelijke of eventuele, die zij tegen haar man zal hebben uit te oefenen.

Deze hypotheeken worden door de man, vóór de voltrekking van het huwelijk, ingeschreven en hebben gevolg te rekenen van de dag van de inschrijving.

De inschrijving kan ook door de vrouw gevorderd worden.

[Art. 65.](#) (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Het contract wijst de goederen aan die met hypotheek bezwaard worden, het voorwerp van de waarborg en bepaalt tot welk bedrag de inschrijving mag worden genomen.

[Art. 66.](#) (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> Indien geen hypotheek bedongen is, of ingeval van ontoereikendheid van de waarborgen door het contract bepaald, kan de vrouw, gedurende het huwelijk, krachtens een machtiging van de voorzitter van de rechtbank van haar woonplaats, en tot een door hem vast te stellen bedrag, hypothecaire inschrijvingen vorderen op de onroerende goederen van haar man, tot zekerheid van de rechten in § 1 van artikel 64 vermeld.

[Art. 67.](#) (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> De vrouw kan altijd, niettegenstaande beding van het tegendeel, maar krachtens een machtiging van de voorzitter van de rechtbank van haar woonplaats, gedurende het huwelijk, inschrijvingen vorderen op de onroerende goederen van haar echtgenoot wegens alle gronden van verhaal die zij tegen hem kan hebben, zoals die welke ontstaan uit verbintenissen door haar ondertekend, uit vervreemding van haar eigen goederen, uit schenkingen of uit erfenissen waartoe zij mocht zijn geroepen.

[Art. 68.](#) (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> De inschrijvingen die krachtens de artikelen 66 en 67 genomen worden, wijzen elk onroerend goed in het bijzonder aan en vermelden de bedragen waarvoor die inschrijvingen worden gevorderd.

[Art. 69.](#) (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> De bloedverwanten en aanverwanten van de echtgenoten tot en met de derde graad kunnen, in de gevallen in de vorige artikelen bedoeld, mits zij zich gedragen naar de daarin voorgeschreven regels, de inschrijvingen vorderen in naam van de vrouw.

[Art. 70.](#) (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> De vrederechter van

het kanton van de woonplaats van de man en de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg kunnen deze inschrijvingen in naam van de vrouw ambtshalve vorderen.

De man kan deze inschrijvingen altijd uit eigen hoofde nemen.

[Art. 71.](#) (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> De vrouw kan van de inschrijvingen, krachtens de voorgaande bepalingen genomen, niet rechtstreeks afstand doen ten voordele van haar man.

[Art. 72.](#) (Opgeheven. - Overgangsbepaling) <W 14-07-1976, art. 4-16, 3°; art. 4-47, § 1> In het geval van de artikelen 66, 67, 69 en 70 kan de man vragen dat de hypotheek, die uit hoofde van de terugnemingen van de vrouw is ingeschreven, verminderd wordt tot de bedragen die de vrouw kan hebben te vorderen, en beperkt wordt tot de onroerende goederen die deze bedragen voldoende waarborgen.

De rechtbank doet uitspraak zoals in summiere zaken, de procureur des Konings gehoord en op tegenspraak van deze, na het advies te hebben ingewonnen van de drie naaste bloedverwanten van de vrouw, en, bij ontstentenis van bloedverwanten binnen twee myriameter afstand, het advies van drie personen van wie bekend is dat zij met de vrouw of haar familie vriendschapsbetrekkingen onderhouden.

[AFDELING II.](#) - Bedongen hypotheken.

[Art. 73.](#) (2124). Bedongen hypotheken kunnen alleen worden toegestaan door hen die bekwaam zijn om de onroerende goederen welke zij daarmee bezwaren, te vervreemden.

[Art. 74.](#) (2125). Zij die op een onroerend goed enkel een recht hebben dat opgeschort is door een voorwaarde, of in bepaalde gevallen kan worden ontbonden, of vatbaar is voor vernietiging, kunnen slechts een hypotheek toestaan die aan dezelfde voorwaarden of aan dezelfde vernietiging onderworpen is.

[Art. 75.](#) (2126). Goederen van minderjarigen en van onbekwaamverklaarden kunnen niet anders met hypotheek bezwaard worden dan wegens de oorzaken en met inachtneming van de vormen die bij de wet bepaald zijn. (Tweede lid opgeheven) <W 2007-05-09/44, art. 36, 14°, 033; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

[Art. 76.](#) (2127). De bedongen hypotheek kan slechts worden toegestaan bij een authentieke akte of bij een in rechte of voor notaris erkende onderhandse akte.

Volmachten tot het vestigen van hypotheek moeten in dezelfde vorm gegeven worden.

[Art. 77.](#)

<Opgeheven bij W 2013-12-21/26, art. 65, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

[Art. 78.](#) (2129). De bedongen hypotheek is alleen dan geldig, indien hetzij de authentieke titel tot vestiging van de schuldvordering, hetzij een latere authentieke akte, een bijzondere opgave bevat van de aard en de ligging van ieder van de tegenwoordige onroerende goederen van de schuldenaar, waarop deze de hypotheek voor de schuldvordering toestaat.

Hypotheek kan niet worden gevestigd op toekomstige goederen.

[Art. 79.](#) (2131). Indien de met hypotheek bezwaarde onroerende goederen teniet zijn gegaan of beschadiging hebben geleden, zodat zij voor de zekerheid van de schuldeiser ontoereikend zijn geworden, is deze gerechtigd terugbetaling van zijn schuldvordering te eisen.

De schuldenaar wordt echter toegelaten tot het aanbieden van een aanvullende hypotheek, indien het verlies of de beschadiging buiten zijn schuld heeft plaatsgehad.

[Art. 80.](#) (2132). De bedongen hypotheek is slechts geldig voor zover het bedrag waarvoor zij is verleend, in de akte bepaald is.

Indien de schuldvordering die uit de verbintenis voortvloeit, voorwaardelijk is, wordt de voorwaarde vermeld in de beschrijving waarvan hierna sprake is.

(De hypotheek verleend tot zekerheid van een geopend krediet is geldig; haar rang wordt bepaald naar de dagtekening van haar inschrijving, ongeacht de tijdstippen waarop de door de kredietgever aangegane verbintenissen worden uitgevoerd, welke uitvoering door alle wettelijke middelen bewezen kan worden.

De kredietgever behoudt tegenover derden het recht om over de hypotheek te beschikken, zelfs indien verbintenissen op het krediet toe te rekenen, vertegenwoordigd zijn door verhandelbare papieren. Nochtans kan de houder van deze papieren door een verzet de gevolgen schorsen van akten van opheffing of andere, die aan zijn recht nadeel zouden toebrengen.

Het verzet moet betekend worden aan de [¹ Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]¹ en aan de kredietgever en het moet keuze van woonplaats [² in België bevatten als de verzetdoener in België noch zijn maatschappelijke zetel, noch een exploitatiezetel, noch zijn woonplaats heeft]².

Het verzet wordt door de [¹ Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]¹ overgeschreven op de kant van de inschrijving, en van deze overschrijving wordt melding gemaakt onderaan op het origineel van het exploit. Het verzet heeft slechts gevolg gedurende twee jaren, indien het niet vernieuwd wordt; opheffing ervan kan bij een eenvoudig exploit verleend worden.) <W 15-04-1889, enig art.>

(1)<W 2018-07-11/07, art. 17, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(2)<W 2019-04-28/01, art. 46, 063; Inwerkingtreding : 16-05-2019>

AFDELING III. _ Rang van de hypotheeken onderling.

Art. 81.(2134). Tussen de schuldeisers onderling neemt de hypotheek niet eerder rang dan van de dag der inschrijving in de registers van de [¹ hypothecaire openbaarmaking]¹ gedaan, in de vorm en op de wijze die de wet voorschrijft.

Alle schuldeisers die op dezelfde dag zijn ingeschreven, hebben samenlopende hypotheeken van dezelfde dagtekening, zonder onderscheid tussen de inschrijving van 's morgens en die van 's avonds, ook indien zodanig verschil door de [¹ Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]¹ mocht zijn vermeld.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 18, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

AFDELING IV. [¹ - Hypotheeken voor alle sommen]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 20, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. 81bis.¹ § 1. Een hypotheek mag verleend worden tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen indien de gewaarborgde schuldvorderingen bepaald zijn of bepaalbaar zijn op het ogenblik van de hypotheekstelling; haar rang wordt bepaald naar de dagtekening van haar inschrijving, ongeacht de tijdstippen waarop de gewaarborgde schuldvorderingen ontstaan.

§ 2. Indien een hypotheek wordt gevestigd tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen die over een onbepaalde duur kunnen ontstaan of tot zekerheid van schuldvorderingen uit hoofde van een overeenkomst van onbepaalde duur, kan de persoon tegen wie de hypotheek wordt ingeschreven of de derde-bezitter van het met hypotheek bezwaarde goed, de hypotheek steeds opzeggen met een opzegging van minstens drie maanden en maximum zes maanden, die aan de schuldeiser wordt gericht bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding. De opzeggingstermijn gaat in op de dag van de ontvangstmelding.

Inzake toekomstige schuldvorderingen heeft de opzegging tot gevolg dat de hypotheek enkel nog strekt tot zekerheid van gewaarborgde schuldvorderingen die bestaan bij het verstrijken van de opzeggingstermijn. Inzake overeenkomsten van onbepaalde duur, blijven slechts die schuldvorderingen gewaarborgd die bij het verstrijken van de opzeggingstermijn bestaan tengevolge van de uitvoering van de overeenkomst.

Wie de hypotheek opzegt, kan eisen dat de schuldeiser hem schriftelijk de inventaris meedeelt van de schuldvorderingen die nog gewaarborgd zijn op het einde van de opzeggingstermijn.¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 20, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

AFDELING V. - [¹ Overdracht van bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. 81ter.¹ Deze afdeling is van toepassing op alle schuldvorderingen gewaarborgd door een hypotheek, alle schuldvorderingen waarvoor een recht werd bedongen om een hypothecaire waarborg te eisen, met inbegrip van een hypothecair mandaat of een hypotheekbelofte, en op alle schuldvorderingen gewaarborgd door een voorrecht op een onroerend goed.¹

[² "Onverminderd de bepalingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek, is deze afdeling eveneens van toepassing op alle schuldvorderingen gewaarborgd door een scheepshypotheek."²

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

(2)<W 2019-05-08/14, art. 8, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

Art. 81quater.¹ § 1. Wanneer een schuldvordering waarvan sprake is in artikel 81ter wordt overgedragen of in pand gegeven door of aan een instelling of, in voorkomend geval, aan of door een bijzonder vermogen of een compartiment van een instelling dat, op het ogenblik van de overdracht of van de inpandgeving :

1° een mobiliseringsinstelling is in de zin van artikel 2 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector, of

2° een Belgische kredietinstelling is [³ , een kredietinstelling die onder een andere lidstaat ressorteert of een bijkantoor van een kredietinstelling die ressorteert onder een derde land in de zin van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen]³, met inbegrip van, in voorkomend geval, een bijzonder vermogen van een kredietinstelling die Belgische covered bonds uitgeeft in de zin van deze wet, of

3° een financiële instelling in de zin van artikel 3, 12°, van de wet betreffende de financiële zekerheden, zijn artikelen 5 en 92, derde lid, niet van toepassing op deze overdracht of op deze inpandgeving. De

overdrager of de pandgevende schuldenaar van de schuldvordering moet, op verzoek van derden, de nodige informatie verstrekken betreffende de identiteit van de overnemer of van de pandhoudende schuldeiser.

§ 2. Een voorschot toegestaan in het raam van een bevoorrechte of hypothecaire kredietopening of in het kader van een kredietopening bedongen met het recht om een hypotheekgarantie te eisen, met inbegrip van een hypothecair mandaat of een hypotheekbelofte kan worden overgedragen

In het geval bedoeld in de vorige lid geniet de overnemer eveneens de voorrechten en zekerheden die de kredietopening waarborgen en, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer, de rechten om een hypotheekgarantie te eisen ongeacht het bedrag dat krachtens de kredietopening zal verschuldigd blijven. Het overgedragen voorschot wordt bij voorrang betaald boven de voorschotten die na de overdracht in het kader van de kredietopening zijn toegestaan.

De voorschotten die vóór of op datum van de overdracht zijn toegestaan, worden betaald in gelijke rang met de overgedragen voorschotten, behalve indien de overdrager en de overnemer een andere rangregeling of achterstelling zijn overeengekomen. Artikel 5 is niet van toepassing op een dergelijke rangregeling of achterstelling. Een dergelijke rangregeling of achterstelling mag geen afbreuk doen aan de rechten die door derden werden verworven vóór de datum van de overdracht of, in voorkomend geval, vóór de datum van de rangregeling of achterstelling, met inbegrip van de rechten van de overnemer of van de pandhoudende schuldeiser van bestaande schuldvorderingen met betrekking tot voorschotten die vooraf werden overgedragen of in pand gegeven, behoudens uitdrukkelijk akkoord van deze derden.

Het recht op benutting van het krediet wordt geschorst ten belope van het bedrag ^[2] dat de schuldenaar ^[2] verschuldigd blijft uit hoofde van het overgedragen voorschot. De overdrager kan op elk ogenblik eisen dat de overnemer hem informeert over het verschuldigde bedrag bedoeld in het vorige lid.

§ 3. Onverminderd artikel 92, tweede lid, wordt de akte van toestemming tot doorhaling of vermindering vergezeld van een voor eensluidend verklaard afschrift of van een voor eensluidend verklaard woordelijk uittreksel van de onderhandse akte van overdracht.

§ 4. Behoudens andersluidende overeenkomst, waarborgt een hypotheek verleend voor bestaande en toekomstige schulden, die bepaald of bepaalbaar zijn op grond van de in de hypotheekakte voorkomende beschrijving van de gewaarborgde schuldvorderingen, eveneens van rechtswege de schuldvorderingen die overeenstemmen met deze beschrijving en die eerder door de hypothecaire schuldeiser werden overgedragen aan een instelling, aan een compartiment van een instelling of een bijzonder vermogen, zoals vermeld in § 1, op voorwaarde dat de schuldenaar van de schuldvordering nog niet in kennis werd gesteld van deze overdracht en evenmin werd erkend door deze schuldenaar op het ogenblik van de hypotheekvestiging.

Het eerste lid is eveneens van toepassing op overgedragen schuldvorderingen die, op het ogenblik van de overdracht, niet worden gewaarborgd door een hypotheek, een voorrecht op een onroerend goed of een recht om een hypotheekgarantie te eisen, met inbegrip van een hypothecair mandaat of een hypotheekbelofte.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

(2)<W 2015-10-26/06, art. 75, 052; Inwerkingtreding : 09-11-2015>

(3)<W 2016-12-25/12, art. 63, 056; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 81quinquies. ^[1] Wanneer eenzelfde hypotheek ongeacht of dit al dan niet in het kader van een kredietopening gebeurt meerdere schuldvorderingen waarborgt waarvan één is overgedragen aan een instelling of aan een compartiment van een instelling, zoals bepaald in artikel 81quater, § 1, dan wordt deze overgedragen schuldvordering bij voorrang betaald boven de schuldvorderingen ontstaan na de datum van de overdracht.

De schuldvorderingen ontstaan vóór of op de datum van de overdracht worden betaald in gelijke rang met de overgedragen schuldvorderingen, behalve indien de overdrager en de overnemer een andere rangregeling of een achterstelling zijn overeengekomen. Artikel 5 is niet van toepassing op een dergelijke rangregeling of achterstelling. Een dergelijke rangregeling of achterstelling mag geen afbreuk doen aan de rechten die door derden werden verworven vóór de datum van de overdracht of, in voorkomend geval, vóór de datum van de rangregeling of achterstelling, met inbegrip van de rechten van de overnemer of van de pandhoudende schuldeiser van bestaande schuldvorderingen met betrekking tot voorschotten die vooraf werden overgedragen of in pand gegeven, behoudens uitdrukkelijk akkoord van deze derden.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

Art. 81sexies. ^[1] § 1. Een hypothecair mandaat wordt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in het mandaat, van rechtswege geacht te zijn bedongen ten gunste van de erfopvolgers ten bijzondere of ten algemene titel van de houder van de gewaarborgde schuldvordering, met inbegrip van de overnemers van de schuldvordering.

Een hypotheekbelofte wordt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, van rechtswege geacht te zijn bedongen ten gunste van de erfopvolgers ten bijzondere of ten algemene titel van de houder van de gewaarborgde schuldvordering, met inbegrip van de overnemers van de schuldvordering

§ 2. Wanneer een schuldvordering wordt overgedragen overeenkomstig artikel 81quater, § 1, verwerft de overnemer, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer, de rechten die de overdrager geniet ten titel van een hypothecair mandaat of van een hypotheekbelofte, ten belope van de overgedragen schuldvordering. De overnemer mag, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer, deze rechten uitoefenen ten aanzien van de lastgever en ten aanzien van de in het

mandaat aangewezen lasthebbers of ten aanzien van hen die de hypotheekbelofte hebben verstrekt. Op grond van het mandaat of de hypotheekbelofte mag de hypotheek worden gevestigd ten gunste van de overnemer voordat de lastgever(s) en de schuldenaar van de overgedragen verbintenissen kennis hadden van de overdracht.

§ 3. Wanneer een of meer schuldvorderingen die worden gewaarborgd door een hypothecair mandaat of een hypotheekbelofte, vóór de hypotheekvestiging worden overgedragen aan een instelling, een compartiment van een instelling of een bijzonder vermogen, waarvan sprake is in artikel 81quater, § 1, waarborgt de hypotheek die wordt gevestigd ter uitvoering van het mandaat of van de hypotheekbelofte, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer, niet alleen de in de hypotheekakte beschreven bestaande en toekomstige schuldvorderingen van de overdrager, maar ook van rechtswege de schuldvorderingen die eerder werden overgedragen door de overdrager aan de overnemer. De hypotheek kan naar keuze worden ingeschreven alleen op naam van de overdrager, op naam van de overdrager en de overnemer, of alleen op naam van de overnemer. Ongeacht de keuze van inschrijvingswijze, geniet de overnemer de hypothecaire rechten ten belope van de schuldvordering(en) die aan hem werd (of werden) overgedragen en kan hij deze rechten uitoefenen ten aanzien van degene die de hypotheek verleent en ten aanzien van derden.

§ 4. Wanneer een hypotheek wordt gevestigd ter uitvoering van een hypothecair mandaat of van een hypotheekbelofte, worden de schuldvorderingen die vóór of na de hypotheekvestiging zijn overgedragen aan een instelling, een bijzonder vermogen of aan een compartiment van een instelling, waarvan sprake is in artikel 81quater, § 1, bij voorrang betaald ten opzichte van de schuldvorderingen die zijn ontstaan na de datum van de overdracht, ongeacht of de schuldvordering al dan niet geschiedt in het kader van een kredietopening. De schuldvorderingen die vóór of op datum van de overdracht zijn ontstaan, worden betaald in gelijke rang met de overgedragen schuldvorderingen, behalve indien de overdrager en de overnemer een andere rangregeling of achterstelling zijn overeengekomen. Artikel 5 is niet van toepassing op de rangregeling of de achterstelling krachtens deze paragraaf. Een dergelijke rangregeling of achterstelling mag geen afbreuk doen aan de rechten die door derden werden verworven vóór de datum van de overdracht of, in voorkomend geval, vóór de datum van de rangregeling of achterstelling, met inbegrip van de rechten van de overnemer of van de pandhoudende schuldeiser van bestaande schuldvorderingen die vooraf werden overgedragen of in pand gegeven, behoudens uitdrukkelijk akkoord van deze derden.¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

[Art. 81septies.](#) ¹ Wanneer ter vervanging van een hypothecair mandaat, een hypotheekbelofte of een bestaande hypotheek, een nieuw hypothecair mandaat of een nieuwe hypotheekbelofte wordt verleend of een nieuwe hypotheek wordt gevestigd, wordt een dergelijk hypothecair mandaat, een dergelijke hypotheekbelofte of een dergelijke hypotheek, behoudens andersluidende overeenkomst gesloten tussen de overdrager en de overnemer, of tussen de pandgever en de pandhoudende schuldeiser, en in dezelfde mate als deze bestaande zekerheden, van rechtswege geacht te zijn verleend of gevestigd ten gunste van de overnemer of van de pandhoudende schuldeiser van de schuldvorderingen die worden gewaarborgd door het bestaande hypothecaire mandaat, de bestaande hypotheekbelofte of de bestaande hypotheek en die vóór de vervanging werden overgedragen of in pand gegeven aan of door een instelling, een bijzonder vermogen of een compartiment van een instelling, zoals vermeld in artikel 81quater, § 1.¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

[Art. 81octies.](#) ¹ § 1. Wanneer een schuldvordering die werd overgedragen aan een instelling, een bijzonder vermogen of een compartiment van een instelling, waarvan sprake is in artikel 81quater, § 1, wordt overgedragen door deze instelling, dit bijzonder vermogen of dit compartiment van een instelling :

1° verwerft de overnemer eveneens de rechten die de instelling, het bijzondere vermogen of het compartiment bezit overeenkomstig artikelen 81ter tot 81septies, met inbegrip van de rechten die betrekking hebben op de voorrechten, hypotheeken, hypotheekbeloften en hypothecaire mandaten of de hypotheeken die worden gevestigd krachtens een mandaat of een hypotheekbelofte; .

2° behoudt de schuldvordering haar rang die wordt bepaald afhankelijk van artikelen 81quinquies, en 81sexies, § 4, behoudens andersluidend beding in de overeenkomst van overdracht. Artikel 5 is niet van toepassing op een dergelijke rangregeling of achterstelling.

§ 2. Wanneer een schuldvordering in pand wordt gegeven ten gunste van of door een instelling, een bijzonder vermogen of een compartiment van een instelling, waarvan sprake is in artikel 81quater, § 1 :

1° omvat het pand, behoudens andersluidend beding in de pandakte, de rechten van de pandgever met betrekking tot het hypothecair mandaat, de hypotheekbelofte of de hypotheek gevestigd krachtens het hypothecair mandaat of de hypotheekbelofte;

2° kan de pandhoudende schuldeiser, behoudens andersluidend beding in de pandakte, ten aanzien van derden, van de lastgever en de in het mandaat aangewezen lasthebbers alsook ten aanzien van degene die de hypotheekbelofte heeft verstrekt, de rechten van de pandgever uitoefenen betreffende het hypothecair mandaat of de hypotheekbelofte of de hypotheek gevestigd krachtens het hypothecair mandaat of de hypotheekbelofte die ten gunste van hem in pand zijn gegeven. De hypotheek kan naar keuze worden ingeschreven alleen op naam van de pandgever, op naam van de pandgever en de overdrager die de schuldvordering heeft overgedragen aan de pandgever, of alleen op naam van de overdrager van de schuldvordering¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

[Art. 81nonies](#). [¹ Wanneer een schuldvordering die opgenomen is in een hypothecaire grosse aan toonder of aan order, wordt overgedragen of in pand gegeven ten gunste van of door een instelling, een bijzonder vermogen of een compartiment van een instelling, waarvan sprake is in artikel 81quater, § 1, zijn de bepalingen van artikelen 81ter tot en met 81octies van toepassing op die overdracht of op die inpandgeving, zonder dat een endossement of een afgifte van de titel aan de overnemer of aan de pandhoudende schuldeiser nodig is.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

[Art. 81decies](#). [¹ § 1. Een registratie van een schuldvordering overeenkomstig [² artikel 15 van bijlage III van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen]² of de schrapping van een schuldvordering uit dit register voor een wederbelegging in het algemene vermogen van de instelling die de Belgische covered bonds uitgeeft waarvoor het register wordt gehouden, wordt op dezelfde manier behandeld als een overdracht van die schuldvorderingen voor de toepassing van de bepalingen in artikelen 81quater tot 81nonies. Het bijzondere vermogen heeft dan de hoedanigheid van overnemer in geval van registratie en de hoedanigheid van overdrager in geval van schrapping uit het register.

§ 2. In geval van schrapping uit het register wegens overdracht van schuldvordering aan een andere overnemer dan een kredietinstelling die de Belgische covered bonds uitgeeft waarvoor het register wordt gehouden, zijn de bepalingen van artikelen 81quater tot 81nonies van toepassing op de overdracht aan de overnemer en maakt de schrapping een loutere uitvoeringsdaad uit met betrekking tot deze overdracht.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

(2)<W 2015-10-26/06, art. 76, 052; Inwerkingtreding : 09-11-2015>

[Art. 81undecies](#). [¹ [³ Zonder afbreuk te doen aan artikel 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en aan artikel 106 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen]³, kan een overdracht van schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 81ter, in het raam van een fusie, overneming of splitsing van ondernemingen of in het raam van de inbreng of verkoop van het geheel of een gedeelte van de hypothecaire bedrijvigheid of van de gehele of een gedeelte van de portefeuille van deze schuldvorderingen, door een kredietgever, worden tegengeworpen aan alle derden door haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad door toedoen van de FSMA.]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2014-04-19/39, art. 21, 050; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie KB 2014-04-19/40, art. 2)>

(2)<W 2015-10-26/06, art. 77, 052; Inwerkingtreding : 09-11-2015>

(3)<W 2022-07-20/40, art. 281, 069; Inwerkingtreding : 06-10-2022>

[HOOFDSTUK IV.](#) _ Wijze van inschrijving van de voorrechten en hypotheken.

[Art. 82](#). (2146). [² De inschrijvingen geschieden op de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën.]²

De rechten van voorrecht of hypotheek die zijn verkregen maar niet ingeschreven vóór het overlijden van de schuldenaar, kunnen niet meer worden ingeschreven dan binnen drie maanden na het openvallen van de erfenis, onverminderd de bepalingen van artikel 112.

Het gevolg van de inschrijvingen, genomen vóór de opening van een faillissement, wordt door de bijzondere wetten op het faillissement geregeld.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 19, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(2)<W 2023-12-22/05, art. 6, 070; Inwerkingtreding : 08-01-2024>

[Art. 83](#). (2148). Om de inschrijving te verkrijgen [² bezorgt de schuldeiser, zelf of via een derde, aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]² de authentieke uitgifte van de akte waaruit het voorrecht of de hypotheek ontstaat.

Hij voegt daarbij twee (...) borderellen, waarvan een op de uitgifte van de titel kan worden geschreven. Deze borderellen bevatten : <W 2006-12-19/33, art. 64, 030 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

1° De naam, de voornamen [¹ en de woonplaats]¹ van de schuldeiser;

2° De naam, de voornamen [¹ en de woonplaats]¹ van de schuldenaar of een zodanige persoonlijke en bijzondere aanwijzing dat de [² Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]² in alle gevallen de met hypotheek bezwaarde persoon kan herkennen en onderscheiden;

(3° De bijzondere aanduiding van de akten die de hypotheek of het voorrecht vestigen, bevestigen of erkennen

en de dagtekening van die akten;) <W 10-10-1913, art. 16>

4° Het bedrag van de hoofdsom en het toebehoren van de schuldvorderingen waarvoor inschrijving wordt gevorderd, en de tijd die voor hun betaling is bepaald;

5° De bijzondere aanduiding van de aard en de ligging van elk van de onroerende goederen waarop de inschrijver zijn voorrecht of zijn hypotheek wil bewaren;

[3] Alle betekeningen en kennisgevingen betreffende de inschrijving worden gedaan aan de zetel of de woonplaats van de inschrijver als deze een zetel of een woonplaats in België heeft.]³

[3] Wanneer de inschrijver geen zetel of woonplaats in België heeft of behoudt, moet hij woonstkeuze doen in België.]³

De [2] Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie² doet in [2] haar² register aantekening van de inhoud van de borderellen; [2] zij² geeft aan de verzoekers de uitgifte van de titel terug, alsook een van de borderellen, waarop [2] zij² onderaan bevestigt de inschrijving te hebben gedaan, met opgave van de [1] referte eraan]¹.

(1)<W 2013-12-21/26, art. 66, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 20, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(3)<W 2019-04-28/01, art. 47, 063; Inwerkingtreding : 16-05-2019>

Art. 84. Om de inschrijving of de vermelding door de artikelen 3 en 5 vereist, te verkrijgen, [2] bezorgen de partijen, zelf of via een derde, aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie² :

1° (Indien het een eis in recht betreft, twee uittreksels (...) bevattende de naam, de voornamen [1] en de woonplaats¹ van de partijen en in voorkomend geval, die van de nieuwe eigenaar, met aanduiding van zijn titel; de vermelding van de rechten waarvan de vernietiging of de herroeping wordt verzocht, en van de rechtbank die van de eis kennis moet nemen); <W 10-10-1913, art. 4> <W 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

2° Indien het een vonnis betreft, twee uittreksels (...) door de griffier afgegeven, en bevattende de naam, de voornamen [1] en de woonplaats¹ van de partijen, het beschikkende gedeelte van de beslissing, alsook de vermelding van de rechtbank of het hof waardoor de beslissing is gewezen; <W 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

3° Indien het een overdracht betreft, de authentieke uitgifte van de akte en twee uittreksels (...), bevattende de door artikel 5 vereiste opgaven. <W 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

(Voor de toepassing van artikel [3] 3.97]³ van het Burgerlijk Wetboek, moeten aan de [2] Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie² worden voorgelegd :

1° door de notaris, indien het een notariële akte betreft, twee uittreksels (...), bevattende de datum van de akte houdende vaststelling van de ontbinding van de vereniging van medeëigenaars, de naam van de optredende notaris en diens standplaats, alsook de naam, voornamen [1] en woonplaats¹ van de partijen bij de akte bedoeld in artikel [3] 3.85]³, § 1, van het Burgerlijk Wetboek; <W 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

2° door de eiser, indien het een rechtsvordering betreft, twee uittreksels (...), bevattende de naam, voornamen [1] en woonplaats¹ van de partijen, alsmede de rechtbank die kennis moet nemen van de vordering; <W 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

3° door de partijen of door een derde, indien het een rechterlijke beslissing betreft, twee uittreksels (...) door de griffier afgegeven, bevattende de datum waarop de rechterlijke beslissing is genomen, het gerecht dat ze heeft genomen, de naam, voornamen [1] en woonplaats¹ van de partijen, het beschikkend gedeelte van de rechterlijke beslissing en een verklaring van de griffier waaruit blijkt dat er geen rechtsmiddelen zijn aangewend.) <W 1994-06-30/34, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 01-08-1995> <W 2006-12-19/33, art. 65, 1°, 030 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

(Om de inschrijvingen bedoeld in artikel 1493 van het Gerechtelijk Wetboek te verrichten, leggen de partijen aan de [2] Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie² voor : zo het gaat om een rechtsvordering, twee uittreksels (...), met vermelding van de naam, voornaam en woonplaats van de partijen, het in beslag genomen goed, de datum van het beslagexploot en de rechtbank die over de vordering uitspraak zal moeten doen; gaat het om een beslissing, twee uittreksels (...), afgeleverd door de griffier en bevattend de aanduiding van de naam, voornaam en woonplaats van de partijen, het beschikkend gedeelte van de beslissing en het gerecht dat ze geveld heeft alsmede een verklaring van de griffier waaruit blijkt dat de termijnen van verzet en hoger beroep verstreken zijn en geen van beide rechtsmiddelen tegen de beslissing werd aangewend.) <W 10-10-1967, art. 3-105> <W 2006-12-19/33, art. 65, 2°, 030 ; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

De [2] Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie² geeft aan de verzoeker een van de uittreksels terug, waarop [2] zij² de verklaring aanbrengt dat de inschrijving of de vermelding gedaan is.

(1)<W 2013-12-21/26, art. 67, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 21, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(3)<W 2020-02-04/16, art. 13, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 85. Verzuim van een of meer van de formaliteiten, bij de twee vorige artikelen voorgeschreven, heeft alleen dan nietigheid van de inschrijving of van de vermelding ten gevolge, wanneer daaruit nadeel voor derden

ontstaat.

[Art. 86.](#) (2149). Inschrijvingen op de goederen van een overledene kunnen gedaan worden met aanwijzing van de overledene alleen.

[Art. 87.](#) (2151). De bevoorrechte of hypothecaire schuldeiser die ingeschreven is voor een kapitaal dat interesten of rentetermijnen opbrengt, heeft het recht om ten hoogste voor drie jaren in dezelfde rang te worden geplaatst als voor zijn kapitaal, onverminderd de bijzondere inschrijvingen, die voor andere interesten of rentetermijnen kunnen worden genomen en hypotheek medebrengen te rekenen van hun dagtekening.

[Art. 88.](#)(2152). Het is aan degene in wiens voordeel een inschrijving bestaat of aan zijn vertegenwoordigers geoorloofd, in het register van de hypotheeken de door hem gekozen woonplaats te veranderen, onder verplichting om een andere [[2](#) woonstkeuze te doen in België][2](#).

Te dien einde legt hij, hetzij in persoon, hetzij door een derde, op het [[1](#) bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie][1](#) een authentieke akte over, waaruit zijn wil dienaangaande blijkt, ofwel tekent hij op het register zelf van de hypotheeken een verklaring, houdende verandering van woonplaats.

In dit laatste geval wordt zijn identiteit, indien de [[1](#) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie][1](#) het eist, bevestigd door een notaris, die eveneens zijn handtekening onder de verklaring plaatst.

[[2](#) Wanneer de begunstigde van een inschrijving die geen woonstkeuze in België heeft gedaan zijn zetel of woonplaats buiten België verplaatst, doet hij of doen zijn vertegenwoordigers woonstkeuze in België. Het tweede en het derde lid zijn van toepassing. Bij gebrek van woonstkeuze worden de betekeningen en kennisgevingen gedaan aan de laatste in het register vermelde zetel of woonplaats in België.][2](#)

(1)<W 2018-07-11/07, art. 22, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(2)<W 2019-04-28/01, art. 48, 063; Inwerkingtreding : 16-05-2019>

[Art. 89.](#)(2153). De wettelijke hypotheek van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen wordt ingeschreven tegen overlegging van twee borderellen, die bevatten :

De naam, de voornamen, de hoedanigheid of de nauwkeurige aanwijzing van de schuldeiser en van de schuldenaar, hun [[1](#) zetel of woonplaats][1](#), de aard van de te bewaren rechten en het bedrag van hun bepaalde of eventuele waarde; ten slotte de speciale aanduiding van de aard en van de ligging van elk van de onroerende goederen.

(1)<W 2019-04-28/01, art. 49, 063; Inwerkingtreding : 16-05-2019>

[Art. 90.](#) <W 10-10-1913, art. 5> (2154). De inschrijvingen houden de hypotheek en het voorrecht in stand gedurende (dertig jaar te rekenen van de dag der inschrijving); zij houden op van kracht te zijn indien de inschrijvingen niet zijn vernieuwd voor het verstrijken van die termijn. <W 1992-08-04/31, art. 58, 006; Inwerkingtreding : op door de Koning bepaalde datum en ten laatste op 01-01-1993>

Is het bezwaarde onroerend goed op enigerlei wijze in andere handen overgegaan, dan moeten, voordat dertig jaren zijn verlopen sinds de overschrijving van de titel van verkrijging of het opvallen der erfenis, de inschrijvingen worden vernieuwd met vermelding van de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de nieuwe eigenaar, van zijn titel van eigendom of, in voorkomend geval, van de titel van erkenning van het voorrecht of van het hypotheekrecht.

In geval van achtereenvolgende overgangen sluit de vernieuwing, gedaan met vermelding van de tweede of van een volgende verkrijger, voordat dertig jaren zijn verlopen sinds de eerste overdracht, de noodzakelijkheid uit van enige vernieuwing tegen de vroegere verkrijgers.

[Art. 90bis.](#) <W 10-10-1913, art. 6> De inschrijvingen, overeenkomstig de (§ 1) der eerste afdeling van hoofdstuk III, genomen ten behoeve van minderjarigen, van onbekwaamverklaarden, van in een krankzinnigengesticht geplaatste personen (...) houden op van kracht te zijn, indien zij niet worden vernieuwd voor het verstrijken van het jaar volgende op het eindigen van de voogdij of (van het voorlopig bewind) en, in elk geval, voor het verstrijken van het dertigste jaar te rekenen van de dag der inschrijving. <W 14-07-1976, art. 4-16, 4°>

De oorzaak van het verval wordt op de kant van de vervallen inschrijvingen vermeld, tegen overlegging, aan de [[1](#) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie][1](#), van de akte of van het authentiek getuigschrift waaruit zulks blijkt; deze kanttekening geldt als doorhaling.

Met uitzondering van de inschrijvingen genomen ten voordele van minderjarigen, worden de inschrijvingen zonder kanttekening betreffende de oorzaak van verval door de [[1](#) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie][1](#) van ambtswege vernieuwd in de loop van het dertigste jaar te rekenen van de dag der inschrijving.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 23, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 90ter.](#) <W 10-10-1913, art. 7> De inschrijving tot vernieuwing geldt enkel als eerste inschrijving, indien zij niet de nauwkeurige aanwijzing van de vernieuwde inschrijving bevat, maar het is niet nodig de vorige inschrijvingen daarin te vermelden. De bepaling van artikel 85 is hierop toepasselijk.

[Art. 91.](#) (2155). De kosten van de inschrijvingen en van hun vernieuwing komen ten laste van de schuldenaar, tenzij het tegendeel bedongen is; zij worden door de inschrijver voorgeschoten behalve wat betreft de wettelijke hypotheek; voor de inschrijving hiervan heeft de ^[1] Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie haar ^[1] verhaal op de schuldenaar.

De kosten van de overschrijving komen ten laste van de verkrijger.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 24, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[HOOFDSTUK V.](#) _ Doorhaling en vermindering van de inschrijvingen.

[Art. 92.](#) <W 2007-04-25/38, art. 2, 032; Inwerkingtreding : 18-05-2007> De inschrijvingen worden doorgehaald of verminderd krachtens de toestemming van de belanghebbende partijen, daartoe bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen of in kracht van gewijsde gegaan, ofwel krachtens een vonnis, uitvoerbaar verklaard niettegenstaande verzet of beroep. De volmacht tot doorhaling of vermindering moet uitdrukkelijk en in authentieke vorm gegeven worden.

De inschrijvingen van de bedongen hypotheek kunnen eveneens worden doorgehaald of verminderd krachtens een authentieke akte waarin de instrumenterende ambtenaar eenzijdig bevestigt dat de schuldeiser zijn toestemming heeft verleend met deze doorhaling of vermindering; alle inschrijvingen die in de voorgelegde akte zijn opgenomen worden ambtshalve doorgehaald of verminderd. ^[1] Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek, geldt hetzelfde voor de ambtshalve inschrijvingen uitgevoerd in overeenstemming met artikel 35. ^[1]

De overnemer van een hypothecaire schuldvordering kan geen doorhaling of vermindering toestaan, tenzij de overdracht voortvloeit uit akten als vermeld in artikel 2.

(1)<W 2014-04-25/23, art. 139, 046; Inwerkingtreding : 24-05-2014>

[Art. 93.](#) (2158). Zij die doorhaling of vermindering vorderen, leggen op het ^[2] bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ^[2] over, hetzij de uitgifte der authentieke akte of de akte in brevet, houdende toestemming (of houdende bevestiging van de toestemming), hetzij de uitgifte van het vonnis. <W 2007-04-25/38, art. 3, 032; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

Een woordelijk uittreksel uit de authentieke akte is voldoende, wanneer de notaris die het heeft afgegeven, daarin verklaart dat de akte noch voorwaarde, noch voorbehoud bevat.

^[1] ... ^[1]

(1)<W 2013-12-21/26, art. 68, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 25, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 94.](#) (2159). De eis tot doorhaling of vermindering, als hoofdvordering ingesteld, wordt (...) gebracht voor de rechtbank van de plaats waar de inschrijving gedaan is. <W 12-08-1911, enig art.>

De overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar aangegaan om in geval van geschil de eis voor een door hen bepaalde rechtbank te brengen, zal echter tussen hen worden nagekomen.

De rechtsvorderingen tegen de schuldeisers, waartoe de inschrijvingen aanleiding kunnen geven, worden ingesteld door dagvaarding aan hun persoon, of aan de laatste in het register vermelde gekozen woonplaats; en zulks niettegenstaande het overlijden, hetzij van de schuldeisers, hetzij van hen bij wie zij woonplaats hebben gekozen.

[Art. 95.](#) (2160). De rechtbanken moeten de doorhaling bevelen, wanneer de inschrijving gedaan is zonder gegrond te zijn op de wet of op een titel, of wanneer zij geschied is krachtens een titel die hetzij onregelmatig, hetzij vervallen of gekweten was, of wanneer de rechten van voorrecht of hypotheek op wettelijke wijze zijn teniet gegaan.

[HOOFDSTUK VI.](#) _ Gevolgen van de voorrechten en hypotheek tegen derden-bezitters.

[Art. 96.](#) (2166). De schuldeisers die een ingeschreven voorrecht of hypotheek hebben op een onroerend goed, volgen dat goed, in welke handen het ook overgaat, om gerangschikt en betaald te worden volgens de orde van hun schuldvorderingen of inschrijvingen.

[Art. 97.](#) (2167). Indien de derde-bezitter de hierna te bepalen formaliteiten om zijn eigendom te zuiveren niet vervult, blijft hij, uit kracht van de inschrijvingen alleen, als bezitter verbonden voor alle hypothecaire schulden; elke tijdsbepaling en elk uitstel van betaling, aan de oorspronkelijke schuldenaar verleend, komen hem ten goede.

[Art. 98.](#) (2168). De derde-bezitter is in dit geval verplicht van het met hypotheek bezwaarde onroerend goed zonder voorbehoud afstand te doen, ofwel alle opeisbare interesten en kapitalen te voldoen, hoe groot het bedrag daarvan ook mag zijn.

[Art. 99.](#) (2169). Voldoet de derde-bezitter niet geheel aan een van deze verplichtingen, dan heeft ieder

hypothecair schuldeiser het recht om het met hypotheek bezwaarde goed tegen hem te doen verkopen, dertig dagen na bevel te hebben gedaan aan de oorspronkelijke schuldenaar, en na aanmaning aan de derde-bezitter om de opeisbare schuld te betalen of van het erf afstand te doen.

(In de aanmaning wordt de mogelijkheid van de derde-bezitter vermeld om, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de acht dagen die volgen op de betekening van het op hem verrichte beslag, aan de rechter ieder koopaanbod uit de hand van zijn onroerend goed over te maken.) <W 1998-07-05/57, art. 17, 014; Inwerkingtreding : 01-01-1999>

[Art. 100.](#) (2172). Afstand wegens hypotheek kan gedaan worden door alle derden-bezitters die niet persoonlijk verbonden zijn voor de schuld en die bekwaam zijn om te vervreemden.

[Art. 101.](#) (2173). Hij kan gedaan worden, zelfs nadat de derde-bezitter, uitsluitend in deze hoedanigheid, de verbintenis erkend heeft of veroordeeld is. De afstand belet niet dat de derde-bezitter, tot aan de toewijzing, het onroerend goed kan terugnemen tegen betaling van de gehele schuld en van de kosten.

[Art. 102.](#) (2174). Afstand wegens hypotheek wordt gedaan op de griffie van de rechtbank van de plaats waar de goederen gelegen zijn, en deze rechtbank verleent daarvan akte.

Op verzoek van de meest gereede onder de belanghebbenden, wordt een curator over het afgestane onroerend goed aangesteld, tegen wie de verkoping van het goed vervolgd wordt overeenkomstig de vormen voorgeschreven voor de uitwinning.

[Art. 103.](#) (2175). Beschadigingen door het toedoen of de nalatigheid van de derde-bezitter veroorzaakt, ten nadele van de hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, leveren grond op voor een eis tot schadevergoeding tegen hem; maar uitgaven en verbeteringen door hem gedaan kan hij slechts terugvorderen ten belope van de meerwaarde die uit de verbetering is ontstaan.

[Art. 104.](#) (2176). De vruchten van het met hypotheek bezwaarde onroerend goed zijn door de derde-bezitter eerst verschuldigd te rekenen van de dag van de aanmaning tot afstand of tot betaling; en, indien de begonnen vervolgingen gedurende drie jaren zijn gestaakt, te rekenen van de nieuwe aanmaning die gedaan zal worden.

[Art. 105.](#) (2177). De erfdienstbaarheden en zakelijke rechten, die de derde-bezitter had op het onroerend goed vooraleer dit in zijn bezit was, herleven na de afstand of na de tegen hem gedane toewijzing.

Zijn persoonlijke schuldeisers oefenen hun hypotheek uit op het afgestane of toegewezen goed, volgens hun rang, na al degenen die tegen de vorige eigenaars een inschrijving hadden.

[Art. 106.](#) (2178). De derde-bezitter die de hypothecaire schuld betaald heeft, of die van het met hypotheek bezwaarde onroerend goed heeft afstand gedaan, of die de uitwinning van dat goed heeft ondergaan, heeft zijn verhaal, als naar recht, op de hoofdschuldenaar.

[Art. 107.](#) (2179). De derde-bezitter die zijn eigendom wil zuiveren door betaling van de prijs, moet de vormen in acht nemen die in hoofdstuk VIII hierna zijn voorgeschreven.

[HOOFDSTUK VII.](#) _ Tenietgaan van de voorrechten en hypotheken.

[Art. 108.](#) (2180). De voorrechten en hypotheken gaan teniet :

1° Door het tenietgaan van de hoofdverbintenis;

2° Door de afstand van het voorrecht of van de hypotheek door de schuldeiser;

3° Uit kracht van de rechterlijke beslissingen, in de gevallen bepaald in §§ 1 en 2 van afdeling I van hoofdstuk III;

4° Door de vervulling van de vormen en voorwaarden, die aan de derden-bezitters zijn voorgeschreven om de door hen verkregen goederen te zuiveren;

5° Door verjaring;

Voor de schuldenaar is er, ten opzichte van de goederen die zich in zijn handen bevinden, verjaring na verloop van de tijd, bepaald voor de verjaring van de vorderingen, tot zekerheid waarvan de hypotheek of het voorrecht is verleend.

Voor de derde-bezitter is er eerst verjaring na verloop van de tijd die voor de langste verjaring van de onroerende rechten vereist is.

Inschrijvingen, door de schuldeiser genomen, stuiten de loop niet van de verjaring die door de wet ten behoeve van de schuldenaar of van de derde-bezitter is vastgesteld, maar de laatstgenoemde kan genoodzaakt worden op zijn kosten een titel van erkenning van de hypotheek te verschaffen, vanaf het ogenblik dat zijn verkrijging is overgeschreven. De derde-bezitter is gehouden de titel te vernieuwen, achtentwintig jaren na de dagtekening ervan indien hij het met hypotheek bezwaarde goed alsdan nog bezit;

6° Door de oorzaak vermeld in § 2 van artikel 82.

[HOOFDSTUK VIII.](#) _ Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd.

[Art. 109.](#) (2182). De overdrager draagt aan de verkrijger slechts de eigendom en de rechten over die hij zelf op het overgedragene bezat; hij draagt die over onder verband van dezelfde voorrechten en hypotheken als waarmee hij bezwaard was.

[Art. 110.](#)(2183). De nieuwe eigenaar die zich wil beveiligen tegen de gevolgen van de vervolgingen die op grond van hoofdstuk VI hiervoren kunnen worden ingesteld is gehouden hetzij vóór de vervolgingen, hetzij uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen van de eerste hem gedane aanmaning, aan de schuldeisers [[1](#) ...][1](#) te betekenen :

1° De dagtekening van zijn titel, indien deze authentiek is, of die van de notariële akte of van het vonnis, houdende erkenning van de onderhandse akte; de naam en de standplaats van de notaris voor wie de akte is verleden, ofwel de rechtbank die het vonnis heeft gewezen; de aanwijzing van de partijen; de nauwkeurige aanduiding van de onroerende goederen; de prijs en de lasten die van de koopprijs deel uitmaken; de waardering van deze lasten en die van de prijs zelf, indien deze bestaat in een lijfrente of in enige andere verbintenis dan het betalen van een bepaald kapitaal, en ten slotte, de waardering van de zaak, indien deze geschonken is of overgedragen onder enige andere titel dan die van verkoop;

2° De opgave van de dagtekening, het boekdeel en het nummer van de overschrijving;

3° Een tabel in drie kolommen, waarvan de eerste bevat de dagtekening van de hypotheeken en die van de inschrijvingen, alsook de opgave van het boekdeel en het nummer van die inschrijvingen; de tweede, de naam van de schuldeisers; en de derde, het bedrag van de ingeschreven schuldvorderingen.

(1)<W 2019-04-28/01, art. 50, 063; Inwerkingtreding : 16-05-2019>

[Art. 111.](#) De nieuwe eigenaar kan van het recht, hem bij het vorige artikel verleend, slechts gebruik maken onder voorwaarde dat hij de voorgeschreven kennisgeving doet binnen een jaar te rekenen van de overschrijving van de titel van verkrijging.

[Art. 112.](#) De in de vorige artikelen vermelde kennisgeving moet alleen gedaan worden aan de schuldeisers die vóór de overschrijving van de akte van verkrijging ingeschreven waren.

Elke inschrijving, die na die overschrijving genomen wordt tegen de vorige eigenaars, blijft zonder werking.

[Art. 113.](#) De nieuwe eigenaar verklaart bij dezelfde akte, dat hij de hypothecaire schulden en lasten zal voldoen ten belope van de prijs of van de opgegeven waarde, zonder enige aftrek ten voordele van de verkoper of van wie ook.

Behoudens beding van het tegendeel in de titels van de schuldvorderingen, zal hij het genot hebben van elke tijdsbepaling en van elk uitstel van betaling, aan de oorspronkelijke schuldenaar verleend, en hij zal die welke tegen de laatstgenoemde waren bedongen, in acht nemen.

De niet vervallen schuldvorderingen die slechts voor een gedeelte batig zijn gerangschikt, zijn onmiddellijk opeisbaar, ten belope van dit gedeelte ten aanzien van de nieuwe eigenaar, en voor het geheel ten aanzien van de schuldenaar.

[Art. 114.](#) Indien zich onder de schuldeisers een verkoper bevindt, die bevoorrecht is en die tevens een rechtsvordering tot ontbinding bezit, zal hij, te rekenen van de hem gedane kennisgeving, veertig dagen tijd hebben om tussen de twee rechten een keuze te doen, op straffe van verval van zijn rechtsvordering tot ontbinding, zodat hij alleen nog zijn voorrecht kan opeisen.

Indien hij de ontbinding van het contract verkiest, zal hij zulks op straffe van verval moeten verklaren op de griffie van de rechtbank, voor welke de rangregeling moet worden vervolgd.

De verklaring zal binnen de hierboven bepaalde tijd worden gedaan, en binnen tien dagen worden gevolgd door het instellen van de eis tot ontbinding.

Te rekenen van de dag waarop de verkoper de rechtsvordering tot ontbinding verkozen heeft, is de zuivering geschorst en zij kan pas worden hervat nadat de verkoper afstand heeft gedaan van de rechtsvordering tot ontbinding, of nadat deze vordering is afgewezen.

De voorafgaande bepalingen zijn van toepassing op de ruiler en op de schenker.

[Art. 115.](#)(2185). Wanneer de nieuwe eigenaar de bovenvermelde kennisgeving binnen de bepaalde tijd gedaan heeft, kan ieder schuldeiser wiens titel is ingeschreven, vorderen dat het onroerend goed in openbare veiling verkocht wordt, onder voorwaarde :

1° Dat deze vordering door een (deurwaarder) aan de nieuwe eigenaar wordt betekend, uiterlijk binnen veertig dagen na de kennisgeving gedaan ten verzoeken van de laatstgenoemde [[1](#) ...][1](#); <W 05-07-1963, art. 48, § 4> <KBN301 30-03-1936, art. 1, niet uitdrukkelijk gewijzigd>

2° Dat zij een bod bevat waarbij de verzoeker of een door hem aangewezen persoon de prijs verhoogt met een twintigste boven de prijs die in het contract was bedongen of door de nieuwe eigenaar was opgegeven. Dit bod slaat op de hoofdprijs en de lasten, zonder enige aftrek ten nadele van de ingeschreven schuldeisers. de kosten van het eerste contract hoeven niet in aanmerking te komen;

3° Dat dezelfde betekening binnen dezelfde termijn gedaan wordt aan de vorige eigenaar en aan de hoofdschuldenaar;

4° Dat het origineel en de afschriften van deze exploiten worden ondertekend door de verzoekende schuldeiser of door zijn gemachtigde, voorzien van een uitdrukkelijke volmacht, die in dit geval verplicht is afschrift van zijn volmacht te geven. Zij moeten in voorkomend geval ook ondertekend worden door de derde-bieder;

5° Dat de verzoeker aanbiedt persoonlijke of hypothecaire borg te stellen ten belope van vijftientwintig t.h. van de prijs en van de lasten, ofwel, wanneer hij een gelijk bedrag in consignatie gegeven heeft, dat hij afschrift betekent van het bewijs van consignatie.

Alles op straffe van nietigheid.

(1)<W 2019-04-28/01, art. 51, 063; Inwerkingtreding : 16-05-2019>

[Art. 116.](#) (2186). Indien de schuldeisers de veiling niet hebben gevorderd in de voorgeschreven vorm en binnen de gestelde tijd, blijft de waarde van het onroerend goed onherroepelijk bepaald op de prijs die in het contract was bedongen of door de nieuwe eigenaar was opgegeven.

De inschrijvingen die niet in batige rang komen ten opzichte van de prijs, worden doorgehaald voor het gedeelte dat de prijs te boven gaat, ingevolge de minnelijke of gerechtelijke rangregeling, opgemaakt overeenkomstig de wetten op de rechtspleging.

De nieuwe eigenaar bevrijdt zich van de voorrechten en hypotheken, hetzij door aan de batig gerangschikte schuldeisers het bedrag te betalen van de opeisbare schuldvorderingen of van de schuldvorderingen die hij vrij is te voldoen, hetzij door de prijs ten belope van de schuldvorderingen in consignatie te geven.

Hij blijft onderworpen aan de batig gerangschikte voorrechten en hypotheken, voor de niet opeisbare schuldvorderingen waarvan hij zich niet zou willen of kunnen bevrijden.

[Art. 117.](#) (2187). In geval van herverkoop ten gevolge van hoger bod, geschiedt die herverkoop met inachtneming van de vormen die door het [¹ Gerechtelijk Wetboek]¹ zijn bepaald.

(1)<W 2014-05-05/09, art. 9, 048; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

[Art. 118.](#) (2188). Hij aan wie het goed wordt toegewezen, is gehouden de toewijzingsprijs te voldoen en bovendien de verkrijger of de begiftigde; die het bezit verloren heeft, te vergoeden voor de wettig gemaakte kosten van zijn contract, voor die van de overschrijving op de registers van de [¹ hypothecaire openbaarmaking]¹, voor die van de kennisgeving en voor die welke door hem zijn gemaakt om de herverkoop te bekomen.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 26, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 119.](#) (2189). De verkrijger of de begiftigde, die het geveilde onroerend goed als laatste bieder behoudt, is niet verplicht het vonnis van toewijzing te doen overschrijven.

[Art. 120.](#) (2190). De schuldeiser die de veiling heeft gevorderd en van zijn vordering afstand doet, kan, zelfs indien hij het bedrag van het bod betaalt, de openbare veiling niet beletten, tenzij al de overige hypothecaire schuldeisers daarin uitdrukkelijk toestemmen, of tenzij dezen, na door een deurwaarder te zijn aangemaand om binnen vijftien dagen de veiling te vervolgen, aan die aanmaning geen gevolg geven. In dit geval behoort het bedrag van het bod aan de schuldeisers, volgens de rang van hun schuldvorderingen.

[Art. 121.](#) (2191). De verkrijger aan wie het goed wordt toegewezen, kan het bedrag dat de bij zijn titel bedongen prijs te boven gaat, en de interest van dat bedrag te rekenen van de dag van elke betaling, op de verkoper verhalen als naar recht.

[Art. 122.](#) (2192). Ingeval de titel van de nieuwe eigenaar onroerende en roerende goederen omvat, of verscheidene onroerende goederen, de ene met hypotheek bezwaard en de andere niet, ongeacht of zij gelegen zijn in een zelfde dan wel in verschillende arrondissementen, vervreemd zijn tegen een en dezelfde prijs dan wel tegen verschillende en afzonderlijke prijzen, al dan niet behoren tot een zelfde bedrijf, dan zal, indien daartoe reden bestaat, de prijs van ieder onroerend goed waarop bijzondere en afzonderlijke inschrijvingen zijn genomen, in de kennisgeving van de nieuwe eigenaar worden opgegeven bij vergelijkende waardering naar evenredigheid van de totale in de titel vermelde prijs.

De schuldeiser die een bod doet tot verhoging van de prijs, kan in geen geval verplicht worden in zijn bod te begrijpen hetzij roerende goederen, hetzij andere onroerende goederen dan die welke voor zijn schuldvordering met hypotheek bezwaard zijn en in hetzelfde arrondissement zijn gelegen; behoudens het verhaal van de nieuwe eigenaar op zijn rechtsvoorgangers, tot vergoeding van de schade die hij mocht lijden door de verdeling van door hem verkregen goederen of door de splitsing van bedrijven.

[HOOFDSTUK IX.](#) _ Openbaarheid van de registers en verantwoordelijkheid [¹ ...]¹.

(1)<W 2015-12-18/12, art. 88, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

[Art. 123.](#) <W 1995-02-09/35, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> [¹ Wanneer verscheidene openbaar te maken titels dezelfde dag in het bij artikel 124, 1°, voorgeschreven register worden ingeschreven in uitvoering van artikel 135, wordt de voorrang bepaald naar de dagtekening van die titels. Voor de titels die dezelfde datum dragen, wordt de voorrang bepaald naar het volgnummer waaronder de aanbieder van de titels vermeld wordt in het voormelde register.]¹

Het eerste lid is niet van toepassing op de schuldeisers bedoeld in artikel 81, tweede lid.

(1)<W 2013-12-21/26, art. 69, 044; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

[Art. 124.](#)^[1]^[2] Ieder inzake hypothecaire openbaarmaking bevoegd kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie houdt^[2] :

1° een register van de neergelegde titels, waarin de aanbiedingen van de titels waarvan men de inschrijving of de overschrijving vordert, worden aangetekend onder een volgnummer en naarmate zij geschieden;

2° een register waarin de overschrijvingen worden opgenomen;

3° een register waarin de inschrijvingen van de voorrechten en hypotheeken en de doorhalingen of verminderingen worden opgenomen.]^[1]

(1)<W 2013-12-21/26, art. 70, 044; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 27, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 125.](#)^[2] Ieder inzake hypothecaire openbaarmaking bevoegd kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie houdt^[2] bovendien een register (...); daarin ^[2]vermeldt^[2] zij bij uittreksel en naarmate de ^[1]aanbieding^[1] van de akten geschiedt, onder de namen van ieder bezwaarde eigenaar, en in een voor hem bestemd vak, de inschrijvingen, doorhalingen en andere akten die hem aangaan. Zij ^[2]wijst^[2] ook de registers aan waarin elke akte is opgenomen, en het nummer waaronder zij is ingeschreven. <RB 26-06-1947, art. 81>

(1)<W 2013-12-21/26, art. 71, 044; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 28, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 126.](#)^[1]^[2] De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie geeft^[2] aan de verzoeker desgevraagd een bewijs van de aanbieding van de akten of borderellen die bestemd zijn om overgeschreven of ingeschreven te worden. Dit bewijs vermeldt het registernummer waaronder de aanbieding is ingeschreven.

Zij ^[2]mag^[2] de overschrijvingen en inschrijvingen in de daartoe bestemde registers niet doen dan onder de in artikel 135, 1°, bepaalde dagtekening en in de volgorde van de hun daarvan gedane aanbiedingen.

De uitgften van de in artikel 1 bedoelde akten of vonnissen, bevattend of met toevoeging van de vermelding van de vervulling van de overschrijving, worden door de ^[2]Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie^[2] binnen de maand na de in artikel 135, 1°, bepaalde dagtekening van overschrijving teruggestuurd aan de verzoeker.]^[1]

(1)<W 2013-12-21/26, art. 72, 044; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 29, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 127.](#)(2196). De ^[1]Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is gehouden^[1] zijn gehouden getuigschriften af te geven, waarbij worden vastgesteld de overgangen en de toekenningen van zakelijke rechten, alsook de huurcontracten, toegestaan door alle personen, aangewezen in de schriftelijke vorderingen welke hun te dien einde worden gedaan.

^[2] zij is^[2] eveneens gehouden aan ieder die erom verzoekt, afschrift te geven van de bestaande inschrijvingen of overschrijvingen, ofwel getuigschriften waarbij wordt vastgesteld dat er geen bestaan.

(Ongeacht de dagtekening van de akte en van de overschrijving ervan, ^[3] is zij gehouden^[3] de akte bedoeld in artikel ^[4]3.85^[4], § 1, van het Burgerlijk Wetboek, en de wijzigingen ervan, in het getuigschrift te vermelden.) <W 1994-06-30/34, art. 6, 011; Inwerkingtreding : 01-08-1995>

(1)<W 2018-07-11/07, art. 30, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 31, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(3)<W 2018-07-11/07, art. 32, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(4)<W 2020-02-04/16, art. 13, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 128.](#)^[1] In geen geval mag, op straffe van schadevergoeding aan de partijen, verzuimd worden om, in de registers, de overschrijvingen te doen van akten die aan deze formaliteit zijn onderworpen, en de inschrijvingen die op het ^[2]bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie^[2] zijn gevorderd.

Er ontstaat eveneens een recht op schadevergoeding bij het niet vermelden, in de getuigschriften, van een of meer van de bestaande overschrijvingen of inschrijvingen, tenzij de vergissing voortkomt uit de ontoereikendheid van aanduidingen in de aanvraag tot het bekomen van het getuigschrift ^[3]...^[3].]^[1]

(1)<W 2015-12-18/12, art. 89, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 33, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

(3)<W 2021-02-07/01, art. 33, 067; Inwerkingtreding : 01-03-2021>

[Art. 129.](#)(2198). In geval van zuivering blijft het onroerend goed, ten opzichte waarvan de ^[1]Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in haar^[1] getuigschriften een of meer ingeschreven rechten van hypotheek onvermeld mocht hebben gelaten, hiervan ontheven in de handen van de nieuwe bezitter, mits de aanvraag van het getuigschrift duidelijk de schuldenaar aanwijst ten laste van wie de inschrijvingen zijn genomen.

Deze bepaling doet echter geen afbreuk aan het recht van de niet vermelde schuldeisers om te bekwaamer tijd

de veiling te vorderen en om zich te doen plaatsen in de rang die hun toekomt, zolang de prijs door de verkrijger niet is bers geopende rangregeling niet is gesloten.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 34, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 130.](#)(2199). In geen geval mogen [¹ de overschrijvingen of inschrijvingen, of de afgifte van getuigsschriften worden geweigerd of vertraagd,]¹, op straffe van schadevergoeding aan de partijen; te dien einde worden, op aanvraag van de verzoekers, dadelijk processen-verbaal van de weigeringen of vertragingen opgemaakt, hetzij door een vrederechter, hetzij door een (gerechtsdeurwaarder) of een notaris. <W 05-07-1963, art. 48, § 4>

(1)<W 2015-12-18/12, art. 90, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

[Art. 131.](#)(2201). Alle registers van de [¹ hypothecaire openbaarmaking]¹, uitgezonderd het in artikel 125 vermelde, worden (...) genummerd en geparafeerd op elk blad, met vermelding van eerste en laatste, door (een van de rechters van de rechtbank in wier gebied het kantoor gevestigd is.) <KB 14-07-1933, enig art.> <RB 26-06-1947, art. 81>

Het register van de neergelegde titels wordt dagelijks afgesloten, zoals de registratieregisters.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 35, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 132.](#)(2202). De [² Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is]² zijn gehouden zich in de uitoefening van hun ambt naar alle bepalingen van dit hoofdstuk te gedragen [¹ ...]¹.

(1)<W 2015-12-18/12, art. 91, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 36, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 133.](#)(2203). De vermeldingen van neerleggingen, de inschrijvingen en de overschrijvingen worden achter elkaar in de registers gedaan, zonder enig wit vak of enige tussenregel [¹ ...]¹.

(1)<W 2015-12-18/12, art. 92, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

[Art. 134.](#)De [² Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan de vergissingen die zij]² mocht hebben begaan [¹ , herstellen zonder dat van de belanghebbende partijen een retributie wordt gevorderd,]¹ door in zijn registers een overschrijving van de akten en borderellen te doen, maar alleen op de lopende dag, en voorafgegaan door een nota waarin de eerste overschrijving vermeld wordt.

(1)<W 2015-12-18/12, art. 93, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 37, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[HOOFDSTUK X.](#) <ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> Wijze van houden en bewaren van de hypothecaire bescheiden.

[Art. 135.](#)<ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> In het register van de neergelegde titels, waarvan het houden is voorgeschreven bij artikel 124, 1°, worden ingeschreven :

1° [¹ op de dag en in de volgorde van hun aanbieding]¹ [² ...]², alle akten, vonnissen, borderellen en enig ander stuk aangeboden om overgeschreven, ingeschreven of eenvoudig vermeld te worden op de kant van de registers die worden gehouden ter uitvoering van artikel 124, 2° en 3°;

[¹ de buiten de openingsuren van het kantoor aangeboden akten, vonnissen, borderellen en enig andere stukken worden geacht aangeboden te zijn in het begin van het daarop volgende eerste openingsuur van het kantoor;

voor zover het werkelijke tijdstip van aanbieding kan worden vastgesteld, bepaalt dit de onderlinge volgorde voor de neerlegging van deze documenten;]¹

2° de akten en vonnissen waarbij een gehele of gedeeltelijke opheffing wordt verleend of bevolen en die worden aangeboden met het oog op doorhaling of vermindering.

(1)<W 2013-12-21/26, art. 73, 044; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 38, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 136.](#)<Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> Van de inschrijvingen in het register van de neergelegde titels wordt onverwijld, zo niet na afsluiting van het register zonder verplaatsing een kopie gemaakt door de [¹ Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]¹.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 39, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 137.](#)<Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> De openbare en andere ambtenaren maken een echt verklaarde kopie van iedere akte die in brevet of origineel wordt aangeboden met

het oog op doorhaling, vermindering of kantmelding.

De kopie wordt overhandigd [¹ ...]¹ terzelfder tijd als de akte. Ze heeft dezelfde bewijskracht als deze akte in geval van verlies of vernieling van deze laatste.

(1)<W 2018-07-11/07, art. 40, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

Art. 138. <Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> De Minister van Financiën bepaalt de vorm van de kopieën bedoeld in de artikelen 136 en 137.

De kopieën worden neergelegd op een plaats, binnen de termijn en volgens de regels bepaald door de Minister van Financiën.

Hoofdstuk XI. - <Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen.

Art. 139. <Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> § 1. (In iedere akte of ieder stuk waarvan de [² hypothecaire openbaarmaking]² vereist is, wordt iedere natuurlijke persoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden vermeld met zijn naam, gevolgd door zijn voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats. [¹ De personen die beschikken over een rijksregisternummer of aan wie een identificatienummer in het bisregister werd toegekend in uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, worden tevens met dit nummer vermeld, op voorwaarde dat de instrumenterende ambtenaar of de aanvrager hierover beschikt. Hetzelfde geldt voor het geval waarin dit nummer na het verlijden van de akte of het stuk maar vóór het aanbieden ervan wordt bekomen. Dit identificatienummer kan ook onderaan de akte worden vermeld.])¹

Indien de akte authentiek is of in geval van inschrijving van een wettelijke hypotheek, waarmerkt de instrumenterende ambtenaar of de persoon die de inschrijving kan vorderen de bovenvermelde identiteitsgegevens hetzij in de tekst, hetzij onderaan de akte of het stuk. Die waarmerking geschiedt op grond van de gegevens vervat in het rijksregister van de natuurlijke personen, de identiteitskaart, het trouwboekje of, bij betwisting, de registers van de burgerlijke stand. Indien de waarmerking gebeurt op basis van de identiteitskaart volstaan de eerste twee voornamen in de plaats van de opname van alle voornamen. De voornamen worden vermeld in de volgorde waarin zij voorkomen in het stuk op grond waarvan de identificatie is gebeurd. De [¹ uitgiften]¹ en uittreksels aangeboden aan de [² Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]² geven de inhoud van deze waarmerking weer.

In de andere gevallen wordt een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand gevoegd bij de akte of het stuk.) <W 2007-03-01/37, art. 2, 031; Inwerkingtreding : 24-03-2007>

§ 2. Indien de persoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden, niet bekend is [¹ ...]¹ in het rijksregister, bepaalt de openbare ambtenaar, de andere ambtenaar of de aanvrager, naargelang van het geval, in de bovengenoemde waarmerking of onderaan de akte of het stuk, het identiteitsbewijs op grond waarvan de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte van de betrokkene zijn vastgesteld.

Bij gebrek aan de identificatiestukken bedoeld in de voorgaande leden, kunnen deze laatste worden vervangen door een akte van bekendheid opgesteld door een Belgisch notaris.

§ 3. Voor de openbaar te maken vonnissen wordt de identificatie van de personen gewaarmerkt door een notaris, door de ambtenaar of door de optredende overheid, onderaan de [¹ uitgifte]¹, op de wijze voorgeschreven bij dit artikel.

§ 4. (...) <W 2007-03-01/37, art. 2, 031; Inwerkingtreding : 24-03-2007>

§ 5. De Koning kan de in dit artikel genoemde identificatieregels aanvullen.

(1)<W 2013-12-21/26, art. 39, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 41, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

Art. 140. <Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> In iedere akte of ieder stuk waarvan de [² hypothecaire openbaarmaking]² vereist is, moet iedere vennootschap, vereniging of andere privaatrechtelijke rechtspersoon op wiens naam de openbaarmaking moet geschieden vermeld worden met de benaming, rechtsvorm, datum van de oprichtingsakte en de zetel van de vennootschap of de statutaire zetel, alsook met het (ondernemingsnummer) [¹ bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen,]¹ indien deze vennootschap, vereniging of rechtspersoon (ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen). <L 2007-03-01/37, art. 3, 031; Inwerkingtreding : 24-03-2007>

De Koning kan de in dit artikel genoemde identificatieregels aanvullen.

(1)<W 2013-12-21/26, art. 40, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 42, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

Art. 141. <Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> De vermelding van de onroerende goederen waarvoor een openbaar te maken akte of stuk is opgemaakt, bevat de volgende gegevens : geografische ligging (gemeente, straat of gehucht, politienummer), kadastrale beschrijving, zoals blijkt uit een uittreksel, minder dan een jaar oud, uit de kadastrale legger, aard en oppervlakte. Indien sedert de overschrijving

van de laatste titel de gegevens betreffende de geografische ligging en de kadastrale beschrijving gewijzigd zijn, moeten die gegevens zoals ze blijken uit die titel eveneens worden vermeld.

Betreft het verdiepingen of gedeelten van verdiepingen van een onroerend goed bedoeld in artikel [¹ 3.84]¹ van het Burgerlijk Wetboek, dan moet de vermelding tevens conform de gegevens zijn van de overgeschreven basisakte en van de overgeschreven akten die de basisakte hebben gewijzigd.

In de akte of het stuk waarvan de openbaarmaking vereist is, wordt de eigendomstitel van de desbetreffende onroerende goederen vermeld en de laatst overgeschreven titel indien hij minder dan dertig jaar oud is.

De Koning kan de in dit artikel genoemde identificatieregels aanvullen.

(1)<W 2020-02-04/16, art. 13, 068; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 142.](#)<Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> [¹ § 1.]¹ De Koning bepaalt de wijze waarop in elke aanvraag om een getuigschrift, de natuurlijke en de rechtspersonen uit hoofde van wie inlichtingen worden gevraagd en de betrokken onroerende goederen, moeten worden vermeld.

[¹ § 2. Personen die gemachtigd zijn om een getuigschrift aan te vragen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie gebruiken, in voorkomend geval, het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen uit hoofde van wie de inlichtingen worden gevraagd, als zoekcriterium, voor zover zij worden beoogd overeenkomstig artikel 5, § 1 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.]¹

(1)<W 2019-05-05/19, art. 132, 064; Inwerkingtreding : 29-06-2019>

[Art. 143.](#)<Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> De [² Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]² mag weigeren het geheel van de formaliteit waarvan de openbaarmaking gevraagd is te vervullen of het gevraagde getuigschrift af te geven indien niet is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 139 tot 142 [¹ of aan de door de Koning, krachtens artikel 144, 1° en 2°, vastgestelde vereisten]¹.

(1)<W 2013-12-21/26, art. 74, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 43, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Hoofdstuk XII.](#)<Ingevoegd bij W 1995-02-09/35, art. 4, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2001> Materiële vormen van de formaliteiten van openbaarmaking en van de aanvragen.

[Art. 144.](#)[¹ De Koning kan :

1° voor de door Hem aangewezen stukken of categorieën van stukken bestemd voor hypothecaire openbaarmaking :

a) de vereisten vaststellen waaraan ze moeten voldoen, alsook de materiële vormen van de hypothecaire openbaarmaking; Hij kan inzonderheid het gebruik voorschrijven van formulieren waarvan de minister van Financiën het model bepaalt;

b) bepalen dat zij op een gedematerialiseerde wijze kunnen of moeten worden aangeboden, alsmede de modaliteiten van hun aanbieding en van de uitvoering van de hypothecaire openbaarmaking. Hij kan daarbij afwijken van de bepalingen van de artikelen 83, 84, eerste lid, 3°, tweede lid, 1°, en laatste lid, 89 en 126;

c) bepalen dat ingeval van gedematerialiseerde aanbieding ervan, deze aanbieding moet worden vergezeld van gestructureerde metagegevens betreffende het stuk, waarvan in het bijzonder, voor elke partij bij de akte, haar identificatienummer in het Rijksregister of het haar in uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid toegekende identificatienummer in het bisregister of, voor een rechtspersoon, zijn ondernemingsnummer bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;

2° de materiële vormen en de inhoud bepalen van iedere aanvraag om een kopie, uittreksel of getuigschrift; Hij kan het gebruik voorschrijven van formulieren waarvan de minister van Financiën het model bepaalt;

de Koning kan voor de door Hem aangewezen aanvragen of categorieën van aanvragen, bepalen of zij op een gedematerialiseerde wijze kunnen of moeten worden ingediend alsmede de modaliteiten van hun indiening;

3° de vormvoorwaarden bepalen van de kopieën, uittreksels of getuigschriften afgeleverd door de [² Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]²;

de Koning kan bepalen dat de door Hem aangewezen kopieën, uittreksels of getuigschriften op een gedematerialiseerde wijze kunnen of moeten worden afgeleverd, alsmede de modaliteiten van hun aflevering;

4° het houden van de in de artikelen 124 en 125 bedoelde registers regelen en de materiële vormen ervan bepalen.]¹

(1)<W 2013-12-21/26, art. 75, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2014>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 44, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Hoofdstuk XIII.](#)[¹ De organisatie van de hypotheekbewaring]¹

(1)<Ingevoegd bij W 2015-12-18/12, art. 94, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

[Art. 145.](#)^[1] De openbare dienst van de ^[2] hypothecaire openbaarmaking van akten en stukken^[2] wordt verzekerd door ^[2] de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën^[2].^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2015-12-18/12, art. 95, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

(2)<W 2018-07-11/07, art. 45, 060; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

[Art. 146.](#)^[1] Voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften is een retributie verschuldigd aan de Staat.

De Koning bepaalt het tarief van deze retributies en de nadere regels inzake toepassing ervan.^[1]

(1)<Ingevoegd bij W 2015-12-18/12, art. 96, 054; Inwerkingtreding : 01-11-2016 (KB 2016-09-26/05, art. 35, 1°)>

30 APRIL 1951. - OUD BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL VIII - HOOFDSTUK II, Afdeling 2bis : Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 01-11-2020)

[Afdeling 1bis.](#) Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder.

[§ 1.](#) Handelshuur.

Artikel [1](#). <W 29-06-1955, art. 1> De bepalingen van deze afdelingen zijn van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

[Art. 1 WAALS GEWEST.](#)

^[1] § 1. ^[1] De bepalingen van deze afdelingen zijn van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

^[1] § 2. Deze afdeling is ook volledig van toepassing op de huurovereenkomsten gesloten in het kader van een commerciële samenwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel I.11, 2°, van het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013.

§ 3. Elk beding dat uitsluitend betrekking heeft op de lokalen die voor de exploitatie van een bepaald merkteken worden gehuurd, wordt als ongeschreven beschouwd.^[1]

(1)<DWG 2018-07-17/04, art. 23, 007; Inwerkingtreding : 18-10-2018>

[Art. 2.](#) De bepalingen van deze afdeling zijn evenwel niet van toepassing :

1° Op de huur die, wegens die aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken, normaal wordt toegestaan voor minder dan een jaar;

2° Op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die van de grondbelasting zijn ontslagen of vrijgesteld krachtens artikel 4, § 2 van de wet van 7 maart 1924, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 13 juli 1930;

3° Op de huur toegestaan door voorlopige bewindvoerders over andermans goederen;

4° (Op de huur van onroerende goederen met een gering inkomen, dat niet hoger is dan het bedrag bepaald bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, noch op de huur van gedeelten van zodanige onroerende goederen. Dat besluit zal, met betrekking tot de vaststelling van de beoordelingsbevoegdheid van de rechter en van de bewijsmiddelen die hij zal mogen toelaten, de bepalingen van artikel 36 der wet van 20 december 1950 kunnen toepassen); <W 22-12-1951, art. 1>

5° (Op de huur van onroerende goederen, ten algemenen nutte onteigend of verkregen, die wordt toegestaan door het openbaar bestuur of door de instelling van openbaar nut.) <W 22-12-1951, art. 2>

[Art. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST.](#)

De bepalingen van deze afdeling zijn evenwel niet van toepassing :

- 1° ¹ Op de huur die schriftelijk is gesloten voor een termijn die gelijk is aan of korter is dan één jaar ;¹
- 2° Op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die van de grondbelasting zijn ontslagen of vrijgesteld krachtens artikel 4, § 2 van de wet van 7 maart 1924, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 13 juli 1930;
- 3° Op de huur toegestaan door voorlopige bewindvoerders over andermans goederen;
- 4° (Op de huur van onroerende goederen met een gering inkomen, dat niet hoger is dan het bedrag bepaald bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, noch op de huur van gedeelten van zodanige onroerende goederen. Dat besluit zal, met betrekking tot de vaststelling van de beoordelingsbevoegdheid van de rechter en van de bewijsmiddelen die hij zal mogen toelaten, de bepalingen van artikel 36 der wet van 20 december 1950 kunnen toepassen); <W 22-12-1951, art. 1>
- 5° (Op de huur van onroerende goederen, ten algemenen nutte onteigend of verkregen, die wordt toegestaan door het openbaar bestuur of door de instelling van openbaar nut.) <W 22-12-1951, art. 2>

(1)<ORD 2019-04-25/12, art. 18, 008; Inwerkingtreding : 19-05-2019>

Art. 2 WAALS GEWEST.

De bepalingen van deze afdeling zijn evenwel niet van toepassing :

- 1° ¹ op de huur die schriftelijk is gesloten voor een duur die gelijk is aan of korter is dan één jaar ;¹
- 2° Op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die van de grondbelasting zijn ontslagen of vrijgesteld krachtens artikel 4, § 2 van de wet van 7 maart 1924, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 13 juli 1930;
- 3° Op de huur toegestaan door voorlopige bewindvoerders over andermans goederen;
- 4° (Op de huur van onroerende goederen met een gering inkomen, dat niet hoger is dan het bedrag bepaald bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, noch op de huur van gedeelten van zodanige onroerende goederen. Dat besluit zal, met betrekking tot de vaststelling van de beoordelingsbevoegdheid van de rechter en van de bewijsmiddelen die hij zal mogen toelaten, de bepalingen van artikel 36 der wet van 20 december 1950 kunnen toepassen); <W 22-12-1951, art. 1>
- 5° (Op de huur van onroerende goederen, ten algemenen nutte onteigend of verkregen, die wordt toegestaan door het openbaar bestuur of door de instelling van openbaar nut.) <W 22-12-1951, art. 2>

(1)<DWG 2018-03-15/12, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-05-2018>

Art. 2 VLAAMS GEWEST.

De bepalingen van deze afdeling zijn evenwel niet van toepassing :

- 1° ¹ op de huur die schriftelijk is gesloten voor een termijn die gelijk is aan of korter is dan één jaar ;¹
- 2° Op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die van de grondbelasting zijn ontslagen of vrijgesteld krachtens artikel 4, § 2 van de wet van 7 maart 1924, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 13 juli 1930;
- 3° Op de huur toegestaan door voorlopige bewindvoerders over andermans goederen;
- 4° (Op de huur van onroerende goederen met een gering inkomen, dat niet hoger is dan het bedrag bepaald bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, noch op de huur van gedeelten van zodanige onroerende goederen. Dat besluit zal, met betrekking tot de vaststelling van de beoordelingsbevoegdheid van de rechter en van de bewijsmiddelen die hij zal mogen toelaten, de bepalingen van artikel 36 der wet van 20 december 1950 kunnen toepassen); <W 22-12-1951, art. 1>
- 5° (Op de huur van onroerende goederen, ten algemenen nutte onteigend of verkregen, die wordt toegestaan door het openbaar bestuur of door de instelling van openbaar nut.) <W 22-12-1951, art. 2>

(1)<DVR 2016-06-17/22, art. 19, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2016>

§ 2. Duur van de handelshuur.

Art. 3. De duur van de huur mag niet korter zijn dan negen jaren.

Deze bepaling geldt ook voor de onderhuur, die echter niet mag worden aangegaan voor langer dan de looptijd van de hoofdhuur.

De huurder kan evenwel de lopende huur beëindigen bij het verstrijken van (elke driejarige periode), mits hij zes maanden tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. <W 29-06-1955, art. 1>

Partijen kunnen te allen tijde de lopende huur eveneens beëindigen, op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij een authentieke akte of bij een verklaring voor de rechter afgelegd.

Buitendien kan het huurcontract aan de verhuurder het recht toekennen om, bij het verstrijken van (elke driejarige periode), de huur te beëindigen, mits hij één jaar tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief, ten einde in het onroerend goed werkelijk zelf een handel uit te oefenen of die werkelijk te laten uitoefenen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen of door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot. <W 29-06-1955, art. 1>

Art. 3_WAALS_GEWEST.

De duur van de huur mag niet korter zijn dan negen jaren.

Deze bepaling geldt ook voor de onderhuur, die echter niet mag worden aangegaan voor langer dan de looptijd van de hoofdhuur.

De huurder kan evenwel de lopende huur beëindigen bij het verstrijken van (elke driejarige periode), mits hij zes maanden tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. <W 29-06-1955, art. 1>

Partijen kunnen te allen tijde de lopende huur eveneens beëindigen, op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij [1 een ter registratie aangeboden schriftelijk document]1.

Buitendien kan het huurcontract aan de verhuurder het recht toekennen om, bij het verstrijken van (elke driejarige periode), de huur te beëindigen, mits hij één jaar tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief, ten einde in het onroerend goed werkelijk zelf een handel uit te oefenen of die werkelijk te laten uitoefenen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen of door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot. <W 29-06-1955, art. 1>

(1)<DWG 2018-03-15/12, art. 13, 006; Inwerkingtreding : 07-04-2018>

Art. 4. De wettelijke huurtijd is toepasselijk :

1° Op de huur van de voor bewoning bestemde lokalen die deel uitmaken van het geheel dat de handelsinrichting omvat, indien de verhuurder dezelfde is als die van deze inrichting;

2° Op de huur van de tot de uitoefening van de handel nodige bijlokalen, zelfs ingeval de verhuurder niet dezelfde is, op voorwaarde dat, in dit laatste geval, van die handelsbestemming uitdrukkelijk melding is gemaakt in het huurcontract.

Evenwel, indien de in de twee vorige paragrafen bedoelde lokalen in huur genomen worden in de loop van de huur der hoofdinrichting, kan de huurtijd ervan beperkt worden tot de nog te lopen termijn van de huur der hoofdinrichting.

Art. 5. Ieder huurder wiens huur eindigt, mag gedurende de zes maanden die volgen op zijn vertrek, aan de lokalen een duidelijk zichtbaar bericht aanbrengen, waarbij wordt opgegeven naar welke plaats hij zijn inrichting heeft overgebracht.

§ 3. Herziening van de huur.

Art. 6. Bij het verstrijken van elke driejarige periode hebben partijen het recht aan de vrederechter herziening van de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 t.h. hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld.

De rechter doet uitspraak naar billijkheid, zonder te letten op het gunstig of ongunstig rendement dat uitsluitend aan de huurder is toe te schrijven.

De vordering kan slechts worden ingesteld gedurende de laatste drie maanden van de lopende driejarige periode. De herziene huurprijs zal gelden te rekenen van de eerste dag van de volgende driejarige periode, maar de vroegere huurprijs kan voorlopig worden gevorderd tot op de dag der eindbeslissing.

§ 4. Recht van de huurder om het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te maken.

Art. 7. De huurder heeft het recht aan het gehuurde goed elke verbouwing uit te voeren die dienstig is voor zijn onderneming en waarvan de kosten drie jaar huur niet te boven gaan, mits daardoor noch de veiligheid, noch de salubriteit, noch de esthetische waarde van het gebouw in het gedrang komen, en mits hij vooraf de verhuurder bij ter post aangetekende brief of bij (exploot van gerechtsdeurwaarder) in kennis stelt van al de voorgenomen veranderingen, met overlegging van de plans en bestekken, zodat de verhuurder in voorkomend geval zich om wettige redenen ertegen kan verzetten. <W 05-07-1963, art. 48>

Indien de verhuurder binnen dertig dagen na de ontvangst van het door de huurder gezonden bericht niet heeft te kennen gegeven, bij ter post aangetekende brief of bij (exploot van gerechtsdeurwaarder), dat hij zich tegen de uitvoering van die verbouwingen verzet, wordt hij geacht ermee in te stemmen. <W 05-07-1963, art. 48>

Indien de verhuurder zich verzet met inachtneming van de voormelde vormen en termijnen, doet de huurder die in zijn voornemen volhardt, hem binnen dertig dagen dagvaarden.

De onderhuurder die, in geval van onderhuur voor handelsgebruik, het goed wenst te verbouwen, moet bij ter post aangetekende brief of bij (exploot van gerechtsdeurwaarder) de hoofdhuurder en de eigenaar gelijktijdig daarvan in kennis stellen. De ene zowel als de andere moet, op straffe van verval, de onderhuurder kennis geven van zijn eventueel verzet tegen de uitvoering van de verbouwingen, met inachtneming van de voormelde vormen en termijnen. In geval van verzet van de hoofdhuurder of van de eigenaar, doet de onderhuurder die in zijn voornemen volhardt, de hoofdhuurder en de eigenaar binnen dertig dagen dagvaarden. <W 05-07-1963, art. 48>

Ingeval er werken worden uitgevoerd zonder instemming of machtiging of zonder dat de bepalingen daarvan

worden in acht genomen, kan de verhuurder en in voorkomend geval de eigenaar de werken doen stopzetten ingevolge een eenvoudige beschikking van de vrederechter, gegeven op verzoekschrift en uitvoerbaar op de minuut en vóór registratie.

De verhuurder en de eigenaar hebben toegang tot de werken. Zij kunnen alle lasthebbers naar hun keus daarheen afvaardigen.

[Art. 8.](#) De uitvoering van de door de huurder ondernomen werken geschiedt op zijn risico.

De verhuurder of de eigenaar kan, hetzij vóór, hetzij tijdens de uitvoering van de werken, eisen dat de huurder zijn eigen aansprakelijkheid verzekert, alsook die van de verhuurder en van de eigenaar, zowel ten opzichte van derden als ten opzichte van elkaar, uit hoofde van de door de huurder ondernomen werken.

Indien de huurder, bij eerste aanmaning van de eigenaar of van de verhuurder, het bewijs niet levert van het bestaan van een toereikend verzekeringscontract en van de betaling der premie, zijn dezen gerechtigd de werken te doen stopzetten ingevolge een eenvoudige beschikking van de vrederechter, gegeven op verzoekschrift en uitvoerbaar op de minuut en vóór registratie. Het verbod kan niet worden opgeheven tenzij het bewijs van de verzekering en van de betaling der premie wordt geleverd.

[Art. 9.](#) Wanneer verbouwingen zijn uitgevoerd op kosten van de huurder, met uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord van de verhuurder of krachtens een rechterlijke beslissing, kan de verhuurder, behoudens andersluidende overeenkomst, de verwijdering ervan bij het vertrek van de huurder niet vorderen, maar hij kan zich ertegen verzetten. Indien de verbouwingen niet worden verwijderd, heeft de verhuurder de keus om ofwel de waarde van de materialen en het arbeidsloon te vergoeden, ofwel een bedrag te betalen, dat gelijk is aan de door het onroerend goed verkregen meerwaarde.

Ten aanzien van door de huurder zonder verlof ondernomen verbouwingen kan de verhuurder, hetzij in de loop van de huur, hetzij bij het eindigen ervan, eisen dat de lokalen in hun vroegere toestand worden hersteld, onverminderd schadevergoeding, zo daartoe grond bestaat. Indien hij de aldus uitgevoerde verbouwingswerken behoudt, is hij geen vergoeding verschuldigd.

[§ 5.](#) Overdracht van huur en onderhuur.

[Art. 10.](#) Het verbod om de huur aan anderen over te dragen of om een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed in onderhuur te geven, kan geen beletsel zijn voor een overdracht of een onderverhuring die samen geschiedt met de overdracht of de verhuring van de handelszaak en slaat op de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder.

Wanneer echter de verhuurder of zijn familie een gedeelte van het onroerend goed bewoont, blijft het verbod van huuroverdracht of onderverhuring gelden.

De huurder die gebruik wil maken van het hem in het eerste lid toegekende recht van onderverhuring of huuroverdracht, moet aan de verhuurder het ontwerp van akte van overdracht of van onderverhuring betekenen bij ter post aangetekende brief of bij (exploot van gerechtsdeurwaarder). De verhuurder die meent wettige redenen te hebben om zich tegen de overdracht of de onderverhuring te verzetten, is gehouden zijn met redenen omkleed verzet op dezelfde wijze te doen kennen, binnen dertig dagen na de betekening, anders wordt hij geacht ermee in te stemmen. <W 05-07-1963, art. 48>

Het verzet is onder meer gegrond, wanneer de huurder de handel in het gehuurde goed sedert minder dan twee jaren heeft uitgeoefend of wanneer bij de hernieuwing der huur sedert minder dan twee jaren heeft verkregen, behoudens het geval van overlijden van de huurder of andere buitengewone omstandigheden, ter beoordeling van de rechter.

De huurder kan tegen het verzet in rechte opkomen binnen vijftien dagen, op straffe van verval.

[Art. 11.](#) <W 29-06-1955, art. 1> I. Bij overdracht van de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder, wordt de overnemer rechtstreekse huurder van de verhuurder.

Volledige onderverhuring, samengaande met overdracht van de handelszaak, wordt gelijkgesteld met overdracht van de huur.

II. In geval van volledige of gedeeltelijke onderverhuring, die samen met de huur van een handelszaak geschiedt of tot de totstandbrenging van een handelszaak aanleiding geeft, heeft de onderhuurder recht op de hernieuwing van zijn huur, indien en in de mate waarin de hoofdhuurder zelf de hernieuwing van de hoofdhuur verkrijgt, behoudens het recht van terugneming van de hoofdhuurder bij toepassing van artikel 16, en het recht van de onderhuurder op de in artikel 25 of in artikel 16, IV, bedoelde vergoeding, in geval van niet-hernieuwing.

Het niet-aanvragen van de hernieuwing door de hoofdhuurder of het verwerpen van zijn aanvraag om redenen die hem alleen betreffen, doet geen afbreuk aan het recht van de onderhuurder op hernieuwing, mits de aanvraag die hij regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht, op dezelfde dag en in dezelfde vormen ter kennis van de verhuurder wordt gebracht. Indien de onderhuurder zijn aanvraag aan de verhuurder heeft medegedeeld, laat deze hem een afschrift toekomen van elke kennisgeving die hij aan de hoofdhuurder doet.

Indien de hoofdhuur door de schuld, op het initiatief of met de instemming van de hoofdhuurder een einde neemt vóór het einde van de huurtijd, wordt de onderhuurder rechtstreekse huurder van de verhuurder, onder voorwaarden in onderlinge overeenstemming te bepalen. Komen partijen niet tot overeenstemming, dan bepaalt de rechter, daartoe aangezocht door de meest gerede partij, die voorwaarden naar billijkheid en past hij, wat de huurprijs betreft, het in artikel 19 bepaalde toe.

III. De oorspronkelijke huurder blijft hoofdelijk gehouden tot alle uit de aanvankelijke huur voortvloeiende verplichtingen.

[Art. 11bis](#). <ingevoegd bij W 1997-04-13/43, art. 14, van toepassing op de overeenkomsten die op 31 mei 1995 lopen> Indien de huurovereenkomst het hem niet verbiedt, kan de huurder een gedeelte van het gehuurde goed onderverhuren om te worden gebruikt als hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat hij zijn handel behoudt in het gehuurde goed. Het derde tot zevende lid van artikel 4, § 2, van de afdeling II van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze onderverhuring van toepassing, onder voorbehoud van de volgende bepalingen.

Wanneer de hoofdhuurder de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst verkrijgt, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, geniet de onderhuurder deze hernieuwing voor de duur van zijn huurovereenkomst. De onderhuurder kan evenwel de rechtstreekse rechten, waarin de artikelen 11 en 14, tweede lid, voorzien niet in zijn voordeel invoeren tegenover de verhuurder.

[§ 6.](#) Overdracht van het gehuurde goed.

[Art. 12](#). Zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, mag hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur opzegt, één jaar vooraf, en binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van de reden waarop de opzegging gegrond is, alles op straffe van verval.

Hetzelfde geldt wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen vóór de vervreemding, ingeval de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft.

[§ 7.](#) Recht op hernieuwing van de huur.

[Art. 13](#). (De huurder heeft het recht, bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten, hetzij bij het verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken van de eerste of de tweede hernieuwing, voor een duur van negen jaar, behoudens akkoord van partijen dat blijkt uit een authentieke akte of uit een voor de rechter afgelegde verklaring. Dit recht is beperkt tot drie hernieuwingen.) <W 27-03-1970, art. 1>

Is evenwel de verhuurder of een der verhuurders minderjarig op het ogenblik van de hernieuwing van de huur, dan kan de duur daarvan beperkt worden tot de tijd die nog moet lopen tot aan zijn meerderjarigheid.

[Art. 13 WAALS GEWEST.](#)

(De huurder heeft het recht, bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten, hetzij bij het verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken van de eerste of de tweede hernieuwing, voor een duur van negen jaar, behoudens akkoord van partijen dat blijkt uit ^[1] een ter registratie aangeboden schriftelijk document^[1]. Dit recht is beperkt tot drie hernieuwingen.) <W 27-03-1970, art. 1>

Is evenwel de verhuurder of een der verhuurders minderjarig op het ogenblik van de hernieuwing van de huur, dan kan de duur daarvan beperkt worden tot de tijd die nog moet lopen tot aan zijn meerderjarigheid.

(1)<DWG 2018-03-15/12, art. 14, 006; Inwerkingtreding : 07-04-2018>

[Art. 14](#). De huurder die het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, moet zulks of straffe van verval bij (exploit van gerechtsdeurwaarder) of bij aangetekende brief ter kennis van de verhuurder brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende huur. De kennisgeving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde. <W 05-07-1963, art. 48>

(Komen partijen niet tot overeenstemming, dan moet de onderhuurder, die, om zijn rechten ten opzichte van de verhuurder te vrijwaren, zijn aanvraag, zoals bepaald in artikel 11, II, tweede lid, ter kennis van de verhuurder heeft gebracht, de hoofdhuurder en de verhuurder dagvaarden binnen dertig dagen na het afwijzend antwoord van een van beiden, of, indien een van hen niet heeft geantwoord, binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn van drie maanden. De verhuurder die zijn houding ten opzichte van de onderhuurder niet heeft bepaald, kan in de loop der instantie en binnen de termijnen die hem door de rechter worden toegestaan, zijn recht van terugneming invoeren of de hernieuwing afhankelijk stellen van andere voorwaarden.) <W 29-06-1955, art.1>

Indien de van het recht op hernieuwing vervallen huurder, na het eindigen van de huur in het bezit van het verhuurde goed gelaten wordt, komt een nieuwe huur van onbepaalde duur tot stand, die de verhuurder zal kunnen beëindigen mits hij ze ten minste achttien maanden vooraf opzegt, onverminderd het recht van de huurder om hernieuwing te vragen.

Vanaf de aanvang der achtentiende maand vóór het eindigen van de lopende huur, moet de huurder, overeenkomstig de gebruiken, de mogelijke gegadigden toelaten tot het bezichtigen van het goed.

[Art. 15](#). Het recht op hernieuwing is van toepassing op de huur van voor bewoning bestemde lokalen of op de huur van bijlokalen, onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 4.

[Art. 16.](#)I. De verhuurder kan de hernieuwing van de huur weigeren om een van de volgende redenen :

1° Zijn wil om persoonlijk en werkelijk het verhuurde goed in gebruik te nemen, of het op die wijze te doen in gebruik nemen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen, of het te doen in gebruik nemen door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot.

2° Zijn wil om het onroerend goed een bestemming te geven die elke handelsonderneming uitsluit.

3° Zijn wil om het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, weder op te bouwen. Als wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lokalen rakende en waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan.

4° Alle grove tekortkomingen van de huurder aan de verplichtingen die voor hem uit de lopende huur voortvloeien, met inbegrip van de waardevermindering van het onroerend goed veroorzaakt door de huurder, de zijnen of zijn rechtverkrijgenden, en van belangrijke veranderingen in de aard of de wijze van exploitatie van de handel aangebracht zonder instemming van de verhuurder, alsook elke ongeoorloofde handeling van de huurder die, objectief beschouwd, de voortzetting van de contractuele betrekkingen tussen de verhuurder en de huurder onmogelijk maakt.

Wanneer de verhuurder eigenaar is van de handelszaak die in het verhuurde goed geëxploiteerd wordt en de huur zowel het verhuurde goed als de handelszaak betreft, dienen bij de beoordeling van de grove tekortkomingen van de huurder aan de verplichtingen die voor hem uit de lopende huur voortvloeien, in aanmerking te worden genomen niet alleen de verplichtingen die het genot van het onroerend goed, maar ook die welke de exploitatie van de handel betreffen, onder meer de verplichting om de instandhouding van de handelszaak te verzekeren.

Indien de huurder betwist dat de verhuurder gerechtigd is de in de voorafgaande leden opgegeven redenen in te roepen, wendt hij zich tot de rechter binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op straffe van verval.

5° Het aanbod van een hogere huurprijs door een derde, indien de huurder geen gelijk aanbod doet, overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 23.

6° De afwezigheid van een wettig belang bij de huurder, die in de onmiddellijke buurt van het verhuurde goed een soortgelijke handel is begonnen vóór het verstrijken van de termijn bepaald bij artikel 14 voor de kennisgeving door de verhuurder in antwoord op de aanvraag tot hernieuwing van de huur, of die op dat tijdstip in de onmiddellijke buurt van het verhuurde goed beschikt over een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed waarin hij zijn handelsbedrijf kan voortzetten.

II. De huurder heeft geen recht op hernieuwing van de huur, wat het deel van het onroerend goed betreft dat hij in onderhuur gegeven heeft voor een ander gebruik dan handel.

III. De minderjarige, de ^[1]beschermde persoon die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam werd verklaard om een huurovereenkomst af te sluiten^[1], de blote eigenaar, (...) (de vermoedelijk afwezige) of hun erfgenamen kunnen zich verzetten tegen de hernieuwing van de huur die zonder hun tussenkomst is toegestaan, indien zij het vrije beheer over hun goederen herkrege hebben. <W 2003-02-13/36, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2003> <L 2007-05-09/44, art. 36, 13°, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

IV. Buiten de hierboven bedoelde gevallen kan de verhuurder de hernieuwing weigeren mits hij aan de huurder een vergoeding wegens uitzetting uitkeert, gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden.

(1)<W 2013-03-17/14, art. 147, 004; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

[Art. 17.](#) Is de verhuurder een kapitaalvennootschap, dan is de in artikel 16, 1°, bedoelde weigering van hernieuwing slechts geoorloofd ten einde de hoofdzetel van het bedrijf van de verhuurder naar het gehuurde goed over te brengen of ten einde die hoofdzetel van het bedrijf uit te breiden, indien hij in een naburig goed is gevestigd.

[Art. 18.](#) Indien uit het in artikel 14 bedoelde antwoord blijkt, dat de verhuurder de hernieuwing afhankelijk stelt van voorwaarden betreffende de huurprijs, de bijdrage in de lasten, de wijze van genot of andere modaliteiten van de huur, en indien omtrent die voorwaarden onenigheid blijft bestaan, wendt de huurder zich tot de rechter binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op straffe van verval.

De rechter doet uitspraak naar billijkheid.

[Art. 19.](#) Indien de onenigheid de door de verhuurder gevraagde huurprijs betreft, houdt de rechter onder meer rekening met de prijs die in de wijk, de agglomeratie of de streek gewoonlijk wordt gevraagd voor vergelijkbare onroerende goederen, gedeelten van onroerende goederen of lokalen, en eveneens, in voorkomend geval, met de bijzondere aard van de gedreven handel, en het voordeel door de huurder getrokken uit de gehele of gedeeltelijke onderverhuur van de lokalen.

Hij let niet op het gunstig of ongunstig rendement van de onderneming, dat uitsluitend aan de huurder is toe te schrijven.

[Art. 20.](#) De huur wordt hernieuwd tegen de prijs en de voorwaarden door de rechter vastgesteld. Indien geen beroep is ingesteld tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis of indien de huurder, binnen vijftien dagen na de

betekening van het in hoger beroep gewezen vonnis, van zijn vraag tot hernieuwing geen afstand heeft gedaan.

[Art. 21.](#) Wanneer de verhuurder zich beroept op het aanbod van een derde, wordt dit slechts in aanmerking genomen, indien het de verbintenis van de derde insluit om aan de huurder, die eventueel uit het goed zal worden gezet, de vergoeding wegens uitzetting te betalen en indien de derde door zijn aanbod voor een duur van ten minste drie maanden blijkt te zijn verbonden.

De huurder beschikt over een termijn van dertig dagen, te rekenen van de kennisgeving van dat aanbod bij aangetekende brief of bij (gerechtsdeurwaardersexploot), om op dezelfde wijze een gelijk aanbod te doen. <W 05-07-1963, art. 48>

In de kennisgeving van het aanbod van de derde moet de verhuurder de termijn opgeven waarbinnen de huurder de in het aanbod voorgestelde huurprijs moet aanvaarden, en vermelden dat niet-inachtneming van die termijn verval ten gevolge heeft.

Indien de huurder een gelijke huurprijs onder gelijke voorwaarden aanbiedt, wordt hem zonder enig ander opbod de voorkeur gegeven boven alle anderen.

Indien het geschil loopt over de andere voorwaarden van de huur, roept de rechter de huurder, de verhuurder en de derde die het aanbod heeft gedaan, op en beslist aan wie de voorkeur moet worden gegeven.

[Art. 22.](#) Indien de huurder de geldigheid of de oprechtheid van het aanbod van de derde betwist en de rechter dit aanbod ongeldig verklaart, wordt de huur hernieuwd tegen de prijs en onder de voorwaarden, vastgesteld hetzij in onderlinge overeenstemming, hetzij door de rechter volgens de bepalingen van de artikelen 18 en 19. Indien evenwel het eerste aanbod ongeldig verklaard is op andere gronden dan onoprechtheid, kan de verhuurder zich, binnen een maand na de betekening van het vonnis, op een ander aanbod beroepen.

[Art. 23.](#) Indien de huurder weigert een aanbod te doen gelijk aan dat van de derde of verzuimt dat aanbod te doen binnen de termijn van dertig dagen en in de vorm bij het tweede lid van artikel 21 voorgeschreven, heeft de derde de voorkeur, behoudens het eventuele recht van de huurder op een vergoeding wegens uitzetting als bepaald in artikel 25.

[Art. 24.](#) Indien de rechter de weigering van de verhuurder om toe te stemmen in de hernieuwing van de huur ongegrond verklaart na het verstrijken van de bij artikel 14 bepaalde termijn van drie maanden, wordt de huur ten behoeve van de huurder hernieuwd, behoudens het recht van de verhuurder om aanspraak te maken op andere voorwaarden of zich te beroepen op het aanbod van een derde, overeenkomstig de artikelen 14 en 21 van deze wet. De termijn waarover de verhuurder beschikt om de voorwaarden waarvan de hernieuwing afhankelijk is of het aanbod van een derde te doen kennen aan de huurder, is evenwel beperkt tot een maand te rekenen van de betekening van het vonnis.

[§ 8.](#) Vergoeding wegens uitzetting.

[Art. 25.](#) Indien de huurder regelmatig zijn wil heeft te kennen gegeven om van zijn recht op hernieuwing gebruik te maken en het hem is geweigerd, heeft hij in de hierna bepaalde gevallen recht op een vergoeding, die, behoudens akkoord van partijen, gesloten na het ingaan van dat recht, forfaitair bepaald wordt als volgt :

1° De vergoeding is gelijk aan één jaar huur, wanneer de verhuurder verlangt het goed te bestemmen voor een ander gebruik dan voor handel, bij toepassing van artikel 16, 2°, of het weder op te bouwen, overeenkomstig artikel 16, 3°. In dit laatste geval is evenwel geen vergoeding verschuldigd, wanneer het goed moet worden afgebroken of wederopgebouwd wegens ouderdom, wegens overmacht of krachtens bepalingen van wetten of verordeningen;

2° De vergoeding is gelijk aan twee jaar huur, wanneer de verhuurder of een van de in artikel 16, § I, 1°, opgenoemde gebruikers, zelfs in geval van toepassing van artikel 16, § III, een soortgelijke handel drijft in het onroerend goed;

3° (De vergoeding bedraagt drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen op grond waarvan hij de huurder uit het goed heeft kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt binnen zes maanden en gedurende ten minste twee jaren. Deze vergoeding is evenwel niet verschuldigd, indien de verhuurder aan het onroerend goed een bestemming geeft, die hem de terugnemning mogelijk zou hebben gemaakt zonder vergoeding of tegen een vergoeding gelijk aan of lager dan de vergoeding die hij heeft moeten dragen;) <W 29-06-1955, art. 1>

4° De vergoeding is gelijk aan één jaar van de in de nieuwe huurovereenkomst bepaalde huur, wanneer de huurder die een ernstig aanbod gedaan heeft, is afgewezen ten gevolge van het aanbod van een meerbiedende derde, overeenkomstig artikel 23, en de bedoelde derde in het goed een andere handel drijft dan de vroegere huurder;

5° De vergoeding is gelijk aan twee jaar van de in de nieuwe huurovereenkomst bepaalde huur, wanneer die nieuwe huurder in het goed een soortgelijke handel drijft als de afgaande huurder;

6° (De vergoeding wegens uitzetting bedraagt drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, indien de verhuurder of de nieuwe huurder vóór het verstrijken van een termijn van twee jaar, een soortgelijke handel begint, zonder dat hij hiervan aan de afgaande huurder ten tijde van diens uitzetting kennis heeft gegeven. De verhuurder en de derde, nieuwe huurder, zijn hoofdelijk tot die vergoeding verbonden.) <W 29-06-1955, art. 1>

Het bedrag van het uit onderverhuring genoten huurgeld kan door de rechter geheel of gedeeltelijk worden

afgetrokken van de huurprijs die tot grondslag dient van de vergoedingen bepaald in dit artikel en in artikel 16, IV. (In geval van handelsonderhuur kan de rechter de vergoeding verdelen tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder.) <W 29-06-1955, art. 1>

In de hierboven in 2° (...) en 5° bedoelde gevallen, kan de huurder zich wenden tot de rechter, wanneer de vergoeding klaarblijkelijk ontoereikend is wegens het voordeel dat de verhuurder uit de uitzetting getrokken heeft. <W 29-06-1955, art. 1>

Van zijn kant kan de verhuurder zich wenden tot de rechter, indien de vergoeding klaarblijkelijk overdreven is, gelet op de verlaten of vervallen toestand van de handel op het tijdstip van de terugneming.

Wanneer de verhuurder eigenaar is van de handelszaak die in het gehuurde goed geëxploiteerd wordt en de huur zowel het verhuurde goed als de handelszaak betreft, is hij geen vergoeding verschuldigd, tenzij de huurder bewijst dat hij de belangrijkheid van de handelszaak met ten minste 15 t.h. heeft vermeerderd. In dit geval stelt de rechter de vergoeding vast naar billijkheid, op grond van de waardevermeerdering die daaruit voor de verhuurder is ontstaan.

[Art. 26.](#) De verhuurder die, bij toepassing van artikel 3, vijfde lid, de huur vóór de vervaldag beëindigt, en de verkrijger die, overeenkomstig de in artikel 12 bepaalde voorwaarden, de huurder uit het goed zet, zijn eventueel een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd, in de gevallen en volgens de modaliteiten van de artikelen 25 en 27.

[Art. 27.](#) Zolang de afgaande huurder de vergoeding wegens uitzetting waarop hij recht heeft, of het gedeelte van die vergoeding dat niet ernstig betwist wordt, niet heeft ontvangen, kan hij het goed in gebruik houden totdat de vergoeding geheel betaald is, zonder enige huur verschuldigd te zijn.

[Art. 28.](#) De rechtsvorderingen tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting moeten worden ingesteld binnen een jaar te rekenen van het feit waarop de vordering gegrond is.

[§ 9.](#) Rechtspleging.

[Art. 29.](#) De rechtsvorderingen op grond van deze afdeling ingesteld, evenals de daarom verknochte rechtsvorderingen die mochten ontstaan uit de huur van een handelszaak, behoren, niettegenstaande elke andersluidende overeenkomst aangegaan vóór het ontstaan van het geschil, tot de bevoegdheid van de vrederechter van de plaats waar het voornaamste onroerend goed gelegen is, of van de plaats van het goed met het hoogste kadastraal inkomen, wanneer het verscheidene afzonderlijke onroerende goederen betreft.

[Art. 30.](#) Alvorens op grond van deze afdeling een vordering in te stellen, kan de eiser, bij een verzoekschrift, door hem, door zijn raadsman of door zijn bijzonder gevolmachtigde ondertekend, de toekomstige verweerder tot minnelijke schikking doen oproepen.

De griffier geeft een ontvangstbewijs van het verzoekschrift; de rechter roept de partijen op binnen acht dagen na het indienen van het verzoekschrift.

Indien een akkoord tot stand komt, worden de bewoordingen in een proces-verbaal vastgelegd en de uitgifte geschiedt in executoriale vorm.

Indien geen akkoord tot stand komt, maakt de vrederechter proces-verbaal op.

Het bovenbedoelde verzoekschrift heeft dezelfde gevolgen, wat de door de wet gestelde termijnen betreft, als de dagvaarding, op voorwaarde dat deze wordt uitgebracht binnen dertig dagen na de dagtekening van het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat geen minnelijke schikking is tot stand gekomen.

[Art. 31.](#) Alle vonnissen, door de vrederechter gewezen bij toepassing van de bepalingen van deze afdeling, zijn vatbaar voor hoger beroep.

De vonnissen in de loop der instantie gewezen zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande enige daartegen gerichte voorziening, met uitzondering van de vonnissen waarbij de hernieuwing van de huur wordt geweigerd of het bedrag van de vergoeding wegens uitzetting wordt vastgesteld.

[Art. 32.](#) (Opgeheven) <W 23-05-1973, art. 1>

[Art. 33.](#) <Overgangsbepaling>

[Art. 34.](#) <Overgangsbepaling>

[Art. 35.](#) <Overgangsbepaling>

[Art. 36.](#) <Overgangsbepaling>

4 NOVEMBER 1969. - OUD BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL VIII - HOOFDSTUK II, Afdeling 3 : Regels betreffende de pacht in het bijzonder. (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 01-11-2020) (NOTA: Opgeheven voor het Vlaams Gewest bij DVR 2023-10-13/13, art.87, 2° , 013; Inwerkingtreding : 01-11-2023)

Nota :

"de geldigheid en de gevolgen van de vóór de inwerkingtreding van de wet van 7-11-1988 "tot wijziging van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de pachtprijzen" gedane opzeggingen worden beoordeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van de kennisgeving ervan; de lopende pachtovereenkomsten kunnen in onderlinge overeenstemming omgezet worden in loopbaanpachten overeenkomstig artikel 14 van de afdeling III van boek II, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek." <W 1988-11-07/43, art. 44, 1° en 2°, Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Afdeling 3. - Regels betreffende de pacht in het bijzonder.

§ 1. - Pacht.

Artikel 1. <W 1988-11-07/43, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op :

1° de pacht van onroerende goederen die, hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van partijen in de loop van de pachtijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn landbouwbedrijf, met uitsluiting van de bosbouw.

Onder " landbouwbedrijf " wordt verstaan de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwprodukten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop;

2° het in gebruik nemen van onroerende goederen, zoals bepaald in de vorige paragraaf, door middel van de vestiging van vruchtgebruik onder de levenden door de wil van de mens en voor bepaalde duur.

Op het aldus verleende recht zijn de bepalingen van boek II, titel III, van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Art. 2. <W 1988-11-07/43, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing :

1° op de pacht van onroerende goederen die gebruikt worden voor industriële vetmesterij en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf;

2° op de overeenkomsten waarvan het voorwerp een duur van minder dan één jaar gebruik in zich sluit en waardoor de exploitant van gronden en weiden, na de voorbereidings- en bemestingswerken te hebben uitgevoerd, het genot daarvan voor een bepaalde landbouwteelt aan een derde afstaat tegen betaling;

3° op de overeenkomsten betreffende gronden waarvan de eigenaar, de vruchtgebruiker of de pachter het genot aan zijn personeel overlaat, als behorende bij een arbeidsovereenkomst;

4° op de overeenkomsten tussen de exploitant van een landeigendom en de eigenaar of de vruchtgebruiker, wanneer daarin bedongen is dat de laatstgenoemden een aanzienlijk aandeel zullen hebben in de eventuele verliezen en ten minste de helft zullen inbrengen van het materieel en de veestapel, evenals van alle nieuwe investeringen die noodzakelijk zouden worden;

5° op de overeenkomsten tot oprichting van een landbouwvennootschap waarop de bepalingen van deze afdeling normaal van toepassing zouden zijn, maar die werd opgericht voor een duur van ten minste 27 jaar;

6° op de overeenkomsten met betrekking tot de fruitopbrengst van de hoogstamboomgaarden.

Art. 2 WAALS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing :

1° op de pacht van onroerende goederen die gebruikt worden voor industriële vetmesterij en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf;

2° op de overeenkomsten waarvan het voorwerp een duur van minder dan één jaar gebruik in zich sluit en waardoor de ¹landbouwexploitant¹ van gronden en weiden, na de voorbereidings- en bemestingswerken te hebben uitgevoerd, het genot daarvan voor een bepaalde landbouwteelt aan een derde afstaat tegen betaling;

3° op de overeenkomsten betreffende gronden waarvan de eigenaar, de vruchtgebruiker of de pachter het genot aan zijn personeel overlaat, als behorende bij een arbeidsovereenkomst;

4° op de overeenkomsten tussen de exploitant van een landeigendom en de eigenaar of de vruchtgebruiker, wanneer daarin bedongen is dat de laatstgenoemden een aanzienlijk aandeel zullen hebben in de eventuele verliezen en ten minste de helft zullen inbrengen van het materieel en de veestapel, evenals van alle nieuwe investeringen die noodzakelijk zouden worden;

5° ²op de overeenkomsten tot oprichting van een vennootschap, erkend als landbouwonderneming in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarop de bepalingen van deze afdeling normaal van toepassing zouden zijn, maar die werd opgericht voor een duur van ten minste 27 jaar;²

6° op de overeenkomsten met betrekking tot de fruitopbrengst van de hoogstamboomgaarden.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 1,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

(2)<DWG 2019-05-02/90, art. 1,2°, 011; Inwerkingtreding : 15-07-2019>

Art. 2_VLAAMS_GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing :

1° *op de pacht van onroerende goederen die gebruikt worden voor industriële vetmesterij en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf;*

2° *op de overeenkomsten waarvan het voorwerp een duur van minder dan één jaar gebruik in zich sluit en waardoor de exploitant van gronden en weiden, na de voorbereidings- en bemestingswerken te hebben uitgevoerd, het genot daarvan voor een bepaalde landbouwteelt aan een derde afstaat tegen betaling;*

3° *op de overeenkomsten betreffende gronden waarvan de eigenaar, de vruchtgebruiker of de pachter het genot aan zijn personeel overlaat, als behorende bij een arbeidsovereenkomst;*

4° *op de overeenkomsten tussen de exploitant van een landeigendom en de eigenaar of de vruchtgebruiker, wanneer daarin bedongen is dat de laatstgenoemden een aanzienlijk aandeel zullen hebben in de eventuele verliezen en ten minste de helft zullen inbrengen van het materieel en de veestapel, evenals van alle nieuwe investeringen die noodzakelijk zouden worden;*

5° ^[1] *op de overeenkomsten tot oprichting van een erkende landbouwonderneming als vermeld in artikel 8:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarop de bepalingen van deze afdeling normaal van toepassing zouden zijn, maar die werd opgericht voor een duur van ten minste 27 jaar;*^[1]

6° *op de overeenkomsten met betrekking tot de fruitopbrengst van de hoogstamboomgaarden.*

(1)<DVR 2019-04-26/31, art. 27, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 2bis_WAALS_GEWEST.

^[1] *In de zin van deze afdeling wordt verstaan onder:*

1° *de wettelijk samenwonenden: de wettelijk samenwonenden in de zin van artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek waarvan het samenwonen een ononderbroken duur van minstens twee jaar heeft voordat volgende gebeurtenissen zich voordoen:*

a) *in de artikelen 7, 8, 8bis en 11bis, de datum waarop de pachter kennis van de opzegging wordt gegeven;*

b) *in artikel 31, de datum waarop de onderpachtovereenkomst gesloten wordt;*

c) *in de artikelen 34 en 35, de datum waarop de overdrachtsovereenkomst gesloten wordt;*

d) *in artikel 37, de datum waarop het verzet tegen de hernieuwing van de pacht overeenkomstig artikel 36 bij de rechter aanhangig gemaakt wordt;*

e) *in de artikelen 39, 41 en 43, de datum van overlijden van de pachter;*

f) *in artikel 47, de datum waarop de pachter kennis geeft van zijn aanvaarding van het aanbod aan de notaris overeenkomstig artikel 48.1, lid 2;*

g) *in artikel 48bis, de datum waarop de overdrachtsovereenkomst van de exploitatie gesloten wordt;*

h) *in artikel 52, de datum waarop de verkoopovereenkomst gesloten wordt;*

i) *in artikel 54, de datum waarop de overdrachtsovereenkomst van het goed of van de exploitatie gesloten wordt;*

2° *de bevoorrechte overdracht: de overdracht van een pachtovereenkomst verricht met inachtneming van artikel 35 en die resulteert in een vernieuwing van de pacht.*^[1]

(1)<Ingevoegd bij DWG 2019-05-02/90, art. 2, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 2ter_WAALS_GEWEST.

^[1] *Iedere zending krachtens één van de bepalingen van deze afdeling wordt geacht van een vaste datum voorzien te zijn wanneer de datum van ontvangst ervan bewezen kan worden en zij één van volgende vormen aanneemt:*

1° *de gedateerde en ondertekende e-mail;*

2° *het bij ter post aangetekend schrijven;*

3° *de zendingen via privé-bedrijven tegen ontvangstbewijs;*

4° *de afgifte van een akte tegen ontvangstbewijs.*

De toezending moet uiterlijk op de vervalddag van de termijn geschieden.^[1]

(1)<Ingevoegd bij DWG 2019-05-02/90, art. 3, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 3. <W 1988-11-07/43, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

1° *De pacht moet schriftelijk worden vastgesteld. Bij ontstentenis van een nauwkeurige datum voor de aanvang van de overeenkomst, wordt deze geacht te zijn ingegaan op de vervalddag van het eerste pachtgeld.*

Bij ontstentenis van een dergelijk geschrift, kan degene die een landeigendom exploiteert het bewijs leveren van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden door alle middelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens.

Daarenboven kan hij het bewijs leveren van het bestaan van een pacht door voorlegging van een bewijs van

persoonlijk aanbod van betaling, verricht overeenkomstig artikel 23, derde lid, en waartegen de verpachter niet heeft gereageerd door een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter binnen zes maanden na het aanbod.

Dit aanbod van betaling vermeldt uitdrukkelijk het woord "pacht" en het jaar waarop de betaling betrekking heeft.

Het moet binnen vijftien dagen worden bevestigd met een ter post aangetekende brief waarin het bestaan van een pacht wordt vermeld, evenals het jaar en het perceel waarop de betaling betrekking heeft.

De brief moet eveneens uitdrukkelijk vermelden dat de betaling geldt als bewijs van een pacht, tenzij de verpachter binnen de zes maanden na de dag van de betaling reageert door een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter.

Indien de overeengekomen pacht prijs niet bewezen is, wordt hij vastgesteld door de rechter overeenkomstig de bepalingen ter beperking van de pacht prijzen.

2° Indien er een naar de vorm andersluidend geschrift is, kan degenen die een landeigendom exploiteert, het bewijs leveren van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden door alle middelen met inbegrip van getuigen en vermoedens.

Art. 3 WAALS GEWEST.

[1] § 1. Iedere pacht, vallend onder deze afdeling, evenals de wijziging of uitdrukkelijke verlenging ervan, worden schriftelijk vastgesteld. Dit geschrift bevat, los van de andere modaliteiten:

1° de identiteit van de overeenkomstsluitende partijen, namelijk:

a) voor de natuurlijke personen, hun naam, voornaam, woonst, geboortedatum en -plaats, burgerlijke stand, hun identificatienummer in het Rijksregister of in het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en, indien gekend, het producentennummer en het ondernemingsnummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht;

b) voor de rechtspersonen, hun benaming, hun maatschappelijke zetel en, indien gekend, hun producentennummer en hun ondernemingsnummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, evenals de identiteit van de personen die gemachtigd zijn om ze te vertegenwoordigen;

2° de aanvangsdatum;

3° de duur van de pacht volgens de artikelen 4 en 8, §§ 2 tot 5;

4° de kadastrale aanduiding van de percelen zoals opgenomen op het uittreksel uit de kadastrale legger en onder vermelding van minstens: de gemeente waar de percelen gelegen zijn, de afdeling, de sectie, het perceelsnummer, de oppervlakte, evenals de straat- of veldnaam;

5° het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van elk perceel, evenals de landbouwstreek waarin elk perceel gelegen is.

Betreffende lid 1, 1°, wordt, wanneer een partij nog geen ondernemings- of producentennummer gekregen heeft, genoemd ondernemings- of producentennummer door die partij, zodra zij erover beschikt, medegedeeld aan alle andere partijen en wordt dit gewaarmerkt in de akte of in een aanvullende verklaring ondertekend onderaan op de akte.

De meest gerede overeenkomstsluitende partij, kan, bij gebreke van uitvoering binnen de twintig dagen van een per zending betekende ingebrekestelling, de andere partij, in voorkomend geval via gerechtelijke weg, dwingen om een schriftelijke overeenkomst zoals bepaald in deze paragraaf op te stellen, aan te vullen of te ondertekenen.

Een voorafgaande mondelinge overeenkomst tussen de partijen perkt de bevoegdheid van de rechter in.

De Regering kan ter informatie een typemodel van pachtovereenkomst vastleggen.

§ 2. Voor de toepassing van paragraaf 1, lid 3, kan het bewijs van het bestaan van de pachtovereenkomst bij alle rechtsmiddelen worden gevoerd. Daarenboven kan de exploitant het bewijs leveren van het bestaan van een pacht door voorlegging van een bewijs van persoonlijk aanbod van betaling, verricht overeenkomstig artikel 23, derde lid, en waartegen de verpachter niet heeft gereageerd door een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter binnen zes maanden na het aanbod.

Binnen de vijftien dagen dient het door een zending bevestigd te worden waarin het bestaan van een pacht vermeld wordt, evenals het jaar en het perceel waarop de betaling betrekking heeft.

Deze bevestigingsbrief vermeldt uitdrukkelijk:

1° het woord "pacht";

2° het jaar waarop de betaling betrekking heeft;

3° dat de betaling geldt als bewijs van een pacht, tenzij de verpachter binnen de zes maanden na de dag van persoonlijk aanbod van betaling reageert door een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter.

Indien de overeengekomen pacht prijs niet bewezen is, wordt hij vastgesteld door de rechter overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 20 oktober 2016 ter beperking van de pacht prijzen.

Indien er een naar de vorm andersluidend geschrift is, kan degene die een landeigendom exploiteert, het bewijs leveren van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden door alle middelen met inbegrip van getuigen en vermoedens.

§ 3. De pachten bedoeld in artikel 8, §§ 2 en 3, worden bij een authentieke akte vastgesteld.^[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 4, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

§ 2. - Pacht tijd.

[Art. 4.](#) De pachtijd wordt vastgesteld door de partijen; hij mag niet korter zijn dan negen jaar. Is een kortere tijd bedongen, dan wordt hij van rechtswege op negen jaar gebracht.

Bij gebreke van geldige opzegging wordt de pacht van rechtswege verlengd voor opeenvolgende periodes van negen jaar bij het eindigen van de gebruiksperiode, zelfs indien de huur van de eerste gebruiksperiode langer is geweest dan negen jaar.

[Art. 4 WAALS GEWEST.](#)

De pachtijd wordt vastgesteld door de partijen; hij mag niet korter zijn dan negen jaar. Is een kortere tijd bedongen, dan wordt hij van rechtswege op negen jaar gebracht.

[1] Bij gebreke van geldige opzegging wordt de pacht van rechtswege verlengd voor opeenvolgende periodes van negen jaar bij het eindigen van de gebruiksperiode, zelfs indien de huur van de eerste gebruiksperiode langer is geweest dan negen jaar. Na afloop van de derde verlenging eindigt de pacht van rechtswege.^[1]

[1] Wanneer de pachter na afloop van de derde verlenging op het pachtgoed wordt gelaten, wordt de pacht, in afwijking van lid 2, van jaar tot jaar tussen dezelfde pachtovereenkomstsluitende partijen verlengd. Er kan zich tijdens deze stilzwijgende verlenging geen enkele overdracht of bevoorrechte overdracht voordoen. In afwijking van artikel 43 wordt de pacht op dag van overlijden van de pachter of op een latere datum opgezegd, om de volledige oogst van de wassende vruchten door zijn erfgenamen of rechthebbenden mogelijk te maken.^[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 5, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 5.](#) De bepalingen van artikel 4 zijn niet toepasselijk op overeenkomsten betreffende percelen, door de verpachter gevoegd bij grotere percelen of bij hoevegebouwen die hij ingevolge een vroegere overeenkomst aan dezelfde pachter heeft verpacht; die percelen kunnen worden verpacht voor een termijn die tegelijk met de hoofdpacht eindigt.

[§ 3.](#) - Opzegging door de verpachter.

[Art. 6.](#) <W 1988-11-07/43, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

§ 1. In afwijking van artikel 4, kan de verpachter op ieder ogenblik een einde maken aan de lopende pacht om de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming, indien :

1° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die, wegens hun ligging ten tijde van de overeenkomst, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd dienen te worden, beschouwd moesten worden als bouwgronden of voor industriële doeleinden bestemde gronden, mits zij als zodanig opgegeven zijn in de pachtovereenkomst;

2° de pachtovereenkomst betrekking heeft op ongebouwde gronden die, op het ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd dienen te worden, beschouwd moeten worden als bouwgronden.

3° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die, wegens hun ligging op het ogenblik van elke verlenging van de pacht, beschouwd moeten worden als voor industriële doeleinden bestemde gronden, op voorwaarde dat de verpachter ten minste drie maanden vóór het einde van de lopende pachtperiode, hiervan kennis heeft gegeven aan de pachter;

4° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die als bouwgronden of als voor industriële doeleinden bestemde gronden beschouwd kunnen worden, hetzij bij de aanvang van de pacht, mits zij als zodanig opgegeven zijn in de pachtovereenkomst, hetzij bij een verlenging van de pacht, op voorwaarde dat de verpachter ten minste drie maanden vóór de datum van een verlenging hiervan kennis heeft gegeven aan de pachter, en die vooraf het voorwerp dienen uit te maken van wegenwerken;

5° de pachtovereenkomst is aangegaan met een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk rechtspersoon en betrekking heeft op gronden die vóór het afsluiten van de overeenkomst door dat bestuur of die persoon zijn onteigend of verkregen op grond van een koninklijk besluit dat de onteigening ten algemenen nutte beveelt of toestaat;

6° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die na het sluiten van de overeenkomst verkregen zijn door een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon, op grond van een koninklijk besluit dat de onteigening ten algemenen nutte beveelt of toestaat.

§ 2. In afwijking van artikel 4, kan de verpachter op ieder ogenblik eveneens een einde maken aan de lopende pacht om een aaneengesloten grond die aan zijn woonhuis aansluit en niet groter is dan 20 are, aan te wenden voor gezinsdoeleinden. In geval van geschil over de plaats van het bedoelde perceel beslist de rechter.

[Art. 6 VLAAMS GEWEST.](#)

<W 1988-11-07/43, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

§ 1. In afwijking van artikel 4, kan de verpachter op ieder ogenblik een einde maken aan de lopende pacht om de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming, indien :

1° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die, wegens hun ligging ten tijde van de overeenkomst, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd dienen te worden, beschouwd moesten worden als bouwgronden of voor industriële doeleinden bestemde gronden, mits zij als zodanig opgegeven zijn in de pachtovereenkomst;

[2° De pachtovereenkomst heeft betrekking op ongebouwde gronden die, op het ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd moeten worden, beschouwd moeten worden als bouwgronden of op al dan niet bebouwde gronden die gelegen zijn binnen ontginningsgebieden. Als op gronden binnen een ontginningsgebied een door de verpachter verleende toestemming tot ontginning rust of als een

ontginningsmachtiging werd verleend, treedt diegene die de toestemming of de ontginningsmachtiging heeft bekomen in de rechten en de plichten van de verpachter;] <DVR 2003-04-04/13, art. 31, 005; Inwerkingtreding : 08-07-2004>

3° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die, wegens hun ligging op het ogenblik van elke verlenging van de pacht, beschouwd moeten worden als voor industriële doeleinden bestemde gronden, op voorwaarde dat de verpachter ten minste drie maanden vóór het einde van de lopende pachtperiode, hiervan kennis heeft gegeven aan de pachter;

4° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die als bouwgronden of als voor industriële doeleinden bestemde gronden beschouwd kunnen worden, hetzij bij de aanvang van de pacht, mits zij als zodanig opgegeven zijn in de pachtovereenkomst, hetzij bij een verlenging van de pacht, op voorwaarde dat de verpachter ten minste drie maanden vóór de datum van een verlenging hiervan kennis gegeven heeft aan de pachter, en die vooraf het voorwerp dienen uit te maken van wegenwerken;

5° de pachtovereenkomst is aangegaan met een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk rechtspersoon en betrekking heeft op gronden die vóór het afsluiten van de overeenkomst door dat bestuur of die persoon zijn onteigend of verkregen op grond van een koninklijk besluit dat de onteigening ten algemenen nutte beveelt of toestaat;

6° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die na het sluiten van de overeenkomst verkregen zijn door een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon, op grond van een koninklijk besluit dat de onteigening ten algemenen nutte beveelt of toestaat.

§ 2. In afwijking van artikel 4, kan de verpachter op ieder ogenblik eveneens een einde maken aan de lopende pacht om een aaneengesloten grond die aan zijn woonhuis aansluit en niet groter is dan 20 are, aan te wenden voor gezinsdoeleinden. In geval van geschil over de plaats van het bedoelde perceel beslist de rechter.

[¹] § 3. In afwijking van artikel 4 kan op ieder ogenblik eveneens een einde gemaakt worden aan de lopende pacht als de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die de houder van een vergunning voor het opsporen of het winnen van koolwaterstoffen of [³] de houder van een vergunning voor het opsporen of het winnen van koolwaterstoffen, de houder van een opsporings- of opslagvergunning in het kader van de geologische opslag van koolstofdioxide of de houder van een vergunning voor het opsporen of het winnen van aardwarmte overeenkomstig artikel 32, 61 of 63/24 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond]³ mag bezetten. De genoemde vergunninghouder treedt met het oog op de beëindiging van de lopende pachtovereenkomst in de rechten en de plichten van de verpachter.¹

(¹)<DVR 2009-05-08/15, art. 66, 006; Inwerkingtreding : 06-09-2011>

(³)<DVR 2016-03-25/25, art. 39, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2017 (BVR 2016-10-28/24)>

Art. 6 WAALSE GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

§ 1. In afwijking van artikel 4, kan de verpachter op ieder ogenblik een einde maken aan de lopende pacht om de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming, indien :

1° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die, wegens hun ligging ten tijde van de overeenkomst, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd dienen te worden, beschouwd moesten worden als bouwgronden of voor industriële doeleinden bestemde gronden, mits zij als zodanig opgegeven zijn in de pachtovereenkomst;

2° de pachtovereenkomst betrekking heeft op ongebouwde gronden die, op het ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd dienen te worden, beschouwd moeten worden als bouwgronden.

3° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die, wegens hun ligging op het ogenblik van elke verlenging van de pacht, beschouwd moeten worden als voor industriële doeleinden bestemde gronden, op voorwaarde dat de verpachter ten minste drie maanden vóór het einde van de lopende pachtperiode, hiervan kennis heeft gegeven aan de pachter;

4° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die als bouwgronden of als voor industriële doeleinden bestemde gronden beschouwd kunnen worden, hetzij bij de aanvang van de pacht, mits zij als zodanig opgegeven zijn in de pachtovereenkomst, hetzij bij een verlenging van de pacht, op voorwaarde dat de verpachter ten minste drie maanden vóór de datum van een verlenging hiervan kennis gegeven heeft aan de pachter, en die vooraf het voorwerp dienen uit te maken van wegenwerken;

5° de pachtovereenkomst is aangegaan met een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk rechtspersoon en betrekking heeft op gronden die vóór het afsluiten van de overeenkomst door dat bestuur of die persoon zijn onteigend of verkregen op grond van een koninklijk besluit [²] of van een besluit van de Regering]² dat de onteigening ten algemenen nutte beveelt of toestaat;

6° de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die na het sluiten van de overeenkomst verkregen zijn door een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon, op grond van een koninklijk besluit [²] of van een besluit van de Regering]² dat de onteigening ten algemenen nutte beveelt of toestaat.

§ 2. In afwijking van artikel 4, kan de verpachter op ieder ogenblik eveneens een einde maken aan de lopende pacht om een aaneengesloten grond die aan zijn woonhuis aansluit en niet groter is dan 20 are, aan te wenden voor gezinsdoeleinden. In geval van geschil over de plaats van het bedoelde perceel beslist de rechter.

[²] § 3. In afwijking van artikel 4, kan een lopende landpacht elk ogenblik opgezegd worden als de pachtovereenkomst betrekking heeft op terreinen die de houder van een onderzoeks- of opslagvergunning in het kader van de geologische opslag van kooldioxide mag gebruiken [⁴] overeenkomstig artikel D.XI.21 van het Wetboek van het beheer van de ondergrondse rijkdommen]⁴. Met het oog op de opzegging van de lopende

pachtovereenkomst wordt de houder van de vergunning in de plaats gesteld van de rechten en plichten van de verpachter.²

³ § 4. In afwijking van artikel 4 kan de verpachter, met het oog op de verkoop van een perceel, van een blok percelen of van een deel van een landbouwperceel, eveneens de pacht beëindigen voor wat betreft de onder deze verkoop vallende oppervlakte als:

1° dit landbouwperceel vooraf in de pachtovereenkomst geïdentificeerd is;

2° dit landbouwperceel maximaal twee hectare groot is of niet meer dan tien percent vertegenwoordigt van een geheel van percelen uit één stuk die deel uitmaken van éénzelfde pachtovereenkomst tussen dezelfde verpachter en dezelfde pachter;

3° de pachter de pachtovereenkomst betreffende het perceel genoten heeft gedurende minstens drie maanden voorafgaand aan de opzegging gedaan door de verpachter.

De pachtovereenkomst wordt opgezegd op de dag van overschrijving van de authentieke akte van verkoop. Deze termijn wordt zo verlengd, dat de groeiende oogst volledig weggehaald kan worden.

De dag van de opzegging wordt de pachtovereenkomst voortgezet voor de overige goeden die tussen partijen in pacht zijn gegeven. De oppervlaktes en de bedragen van de pacht worden zo aangepast dat de vermindering van de verpachte oppervlakte in rekening wordt gebracht.

De opzegging gedaan aan de pachter:

1° bevat de nauwkeurige aanduiding van het perceel dat in de verkoop wordt beoogd;

2° geldt twee jaar te rekenen van de kennisgeving ervan. Als de verkoop van het perceel niet binnen die termijn is verwezenlijkt, vervalt de opzegging.

Het voorkooprecht van de pachter bepaald in artikel 47 is van toepassing.³

(2)<DWG 2013-07-10/39, art. 46, 007; Inwerkingtreding : 13-09-2013>

(3)<DWG 2019-05-02/90, art. 6, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

(4)<DWG 2024-03-14/32, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 01-07-2024>

Art. 7. <W 1988-11-07/43, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

De verpachter kan bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde maken aan de pacht, indien hij van een ernstige reden doet blijken. Ongeacht de in artikel 6 bedoelde redenen kunnen als ernstige redenen uitsluitend worden aanvaard :

1° het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

Ingeval het pachtgoed medeëigendom is of wordt van verscheidene personen, kan aan de pachtovereenkomst slechts een einde worden gemaakt voor de persoonlijke exploitatie ten behoeve van een medeëigenaar, zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen, of die van zijn echtgenoot of van de echtgenoot van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen, voor zover die medeëigenaar ten minste de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit of zijn deel heeft verkregen door erfopvolging of legaat;

2° het voornemen van de verpachter om een of meer verpachte percelen waarvoor opzegging is gedaan, te voegen bij percelen door hem aan een andere pachter verpacht, op voorwaarde dat deze verrichting geboden is ter wille van een onbetwistbaar economisch of familiaal belang en dat de leefbaarheid van het bedrijf van de zittende pachter niet in het gedrang wordt gebracht;

3° de ruil van percelen door dezelfde verpachter aan verscheidene pachters verpacht, met het doel herverkavelde bedrijven te vormen;

4° de verdeling van het bedrijf in twee of meer nieuwe bedrijven, hetzij om ernstige economische redenen, hetzij om sociale of familieredenen, zoals de vestiging van jonge gezinnen, het tot stand brengen van kleine landeigendommen, enz., op voorwaarde dat de leefbaarheid van het bedrijf van de zittende pachter niet in het gedrang wordt gebracht;

5° grondige wijzigingen in de samenstelling van het gezin van de pachter, zodanig dat de bedrijfsmogelijkheden van het gepachte goed ernstig bedreigd zijn;

6° waardevermindering van het gepachte goed door slechte bebouwing of ernstige nalatigheid in het ten laste van de pachter komende onderhoud van de gepachte gebouwen;

7° zware beledigingen of daden van kennelijke vijandigheid van de pachter tegen de verpachter of tegen leden van zijn familie die onder zijn dak wonen;

8° veroordeling van de pachter wegens daden die het vertrouwen van de verpachter aan het wankelen kunnen brengen of de normale betrekkingen van verpachter tot pachter onmogelijk kunnen maken;

9° de aanwending van percelen voor doeleinden van algemeen belang door een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon;

10° de aanwending van percelen als bouwgronden of als gronden voor industriële doeleinden bestemd, mits zij wegens hun ligging op het ogenblik van de opzegging als zodanig moeten worden beschouwd.

Art. 7. WAALS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

De verpachter kan bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde maken aan de pacht, indien hij van een ernstige reden doet blijken. Ongeacht de in artikel 6 bedoelde redenen kunnen als ernstige redenen uitsluitend worden aanvaard :

1° het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te

exploiteren of de exploitatie ervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan zijn echtgenoot ^[1], aan zijn wettelijk samenwonende ^[1], aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot ^[1], zijn wettelijk samenwonende ^[1] of aan de echtgenoten ^[1] of aan de wettelijk samenwonenden ^[1] van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

Ingeval het pachtgoed medeëigendom is of wordt van verscheidene personen, kan aan de pachtovereenkomst slechts een einde worden gemaakt voor de persoonlijke exploitatie ten behoeve van een medeëigenaar, zijn echtgenoot ^[1] of diens wettelijke samenwonende ^[1], zijn afstammelingen of aangenomen kinderen ^[1] of diens wettelijke samenwonende ^[1], of die van zijn echtgenoot of van de echtgenoot ^[1] of de wettelijk samenwonenden ^[1] van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen, voor zover die medeëigenaar ten minste de onverdeelde helft van het pachtgoed bezit of zijn deel heeft verkregen door erfopvolging of legaat;

2° het voornemen van de verpachter om een of meer verpachte percelen waarvoor opzegging is gedaan, te voegen bij percelen door hem aan een andere pachter verpacht, op voorwaarde dat deze verrichting geboden is ter wille van een onbetwistbaar economisch of familiaal belang en dat de leefbaarheid van het bedrijf van de zittende pachter niet in het gedrang wordt gebracht;

3° de ruil van percelen door dezelfde verpachter aan verscheidene pachters verpacht, met het doel herverkavelde bedrijven te vormen;

4° de verdeling van het bedrijf in twee of meer nieuwe bedrijven, hetzij om ernstige economische redenen, hetzij om sociale of familieredenen, zoals de vestiging van jonge gezinnen, het tot stand brengen van kleine landeigendommen, enz., op voorwaarde dat de leefbaarheid van het bedrijf van de zittende pachter niet in het gedrang wordt gebracht;

5° grondige wijzigingen in de samenstelling van het gezin van de pachter, zodanig dat de bedrijfsmogelijkheden van het gepachte goed ernstig bedreigd zijn;

6° waardevermindering van het gepachte goed door slechte bebouwing of ernstige nalatigheid in het ten laste van de pachter komende onderhoud van de gepachte gebouwen;

7° zware beledigingen of daden van kennelijke vijandigheid van de pachter tegen de verpachter of tegen leden van zijn familie die onder zijn dak wonen;

8° veroordeling van de pachter wegens daden die het vertrouwen van de verpachter aan het wankelen kunnen brengen of de normale betrekkingen van verpachter tot pachter onmogelijk kunnen maken;

9° de aanwending van percelen voor doeleinden van algemeen belang door een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon;

10° de aanwending van percelen als bouwgronden of als gronden voor industriële doeleinden bestemd, mits zij wegens hun ligging op het ogenblik van de opzegging als zodanig moeten worden beschouwd.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 7, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 8. <W 1988-11-07/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

§ 1. Gedurende elk van de opeenvolgende pachtperiodes, met uitsluiting van de eerste en de tweede, kan de verpachter, in afwijking van artikel 4, een einde maken aan de pacht om zelf het verpachte goed geheel te exploiteren of de exploitatie ervan geheel over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen (of aan zijn bloedverwanten tot de vierde graad). <W 1999-05-13/42, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 13-07-1999>

De bepalingen van artikel 7, 1°, tweede lid, zijn van toepassing.

§ 2. In afwijking van artikel 4 kunnen de partijen een pacht van minstens 27 jaar afsluiten.

Op het einde van deze pacht kan de verpachter een einde maken aan de pacht om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen. De bepalingen van artikel 7, 1°, tweede lid, en van artikel 9, eerste lid, zijn van toepassing.

Op het einde van deze pacht kan de verpachter eveneens geheel of gedeeltelijk een einde maken aan de pacht om de goederen te vervreemden.

Onderpacht en pachtoverdracht zijn mogelijk overeenkomstig de artikelen 30, 31, 32, 34 en 34bis zonder dat echter hierdoor de vaste duur overschreden kan worden.

Onder voorbehoud van de vorige leden zijn de bepalingen van deze wet volledig van toepassing op de pacht van minstens 27 jaar.

§ 3. In afwijking van artikel 4 kunnen de partijen een loopbaanpacht afsluiten.

De loopbaanpacht wordt afgesloten voor een vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter vijftenzestig jaar zal zijn en de huidige leeftijd van de kandidaat-pachter. Deze vaste periode moet minstens zevenentwintig jaar omvatten. In het geval er meerdere pachters zijn, wordt de vaste duur berekend volgens de leeftijd van de jongste medepachter.

Op het einde van een loopbaanpacht kan de verpachter van rechtswege vrij over zijn goed beschikken zonder dat de pachter zich hiertegen kan verzetten.

Onderpacht en pachtoverdracht zijn mogelijk overeenkomstig de artikelen 30, 31, 32, 34 en 34bis zonder dat echter hierdoor de vaste duur overschreden kan worden.

Wanneer de pachter in het bezit van het goed wordt gelaten na het einde van de loopbaanpacht, wordt de loopbaanpacht stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar.

Onder voorbehoud van de vorige leden zijn de bepalingen van deze wet volledig van toepassing op de

Art. 8 WAALS GEWEST.

[1] § 1. Te rekenen van de derde pachtperiode kan de verpachter, in afwijking van artikel 4 de pacht beëindigen mits een opzegging overeenkomstig artikel 11.3 gegeven, om zelf het verpachte goed geheel te exploiteren of de exploitatie ervan geheel over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn wettelijk samenwonende, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten of aan de samenwonende echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen of aan zijn bloedverwanten tot de vierde graad.

De bepalingen van artikel 7, 1°, lid 2, zijn van toepassing.

§ 2. In afwijking van artikel 4 kunnen de partijen een pacht van minstens 27 jaar afsluiten, de zgn. langdurige pacht.

Te rekenen van deze pacht kan de verpachter, in afwijking van artikel 4 de pacht beëindigen mits een opzegging overeenkomstig artikel 11.3 gedaan, om zelf het verpachte goed geheel te exploiteren of de exploitatie ervan geheel over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn wettelijk samenwonende, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan zijn wettelijk samenwonende of aan de echtgenoten of aan de samenwonende echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen. De bepalingen bedoeld in artikel 7, lid 2, en 9, lid 1, zijn van toepassing.

Op het einde van deze pacht kan de verpachter eveneens geheel of gedeeltelijk een einde maken aan de pacht om de goederen te vervreemden.

Onderpacht en pachtoverdracht zijn mogelijk overeenkomstig de artikelen 30, 31, 32, 34 en 34bis zonder dat echter hierdoor de vaste duur overschreden kan worden.

Onder voorbehoud van huidige paragraaf zijn de bepalingen van deze wet volledig van toepassing op de pacht van minstens 27 jaar.

Wanneer de pachter na de duur bedoeld in lid 1 op het pachtgoed wordt gelaten, wordt de pacht verlengd voor één enkele periode van negen jaar. Wanneer de pachter na afloop van deze negenjarige periode op het pachtgoed wordt gelaten, wordt de pacht, in afwijking van lid 2, van jaar tot jaar tussen dezelfde pachtovereenkomstsluitende partijen verlengd. Er kan zich tijdens deze stilzwijgende verlenging geen enkele overdracht of bevoorrechte overdracht voordoen. Wanneer de pachter gedurende deze stilzwijgende verlenging overlijdt, wordt de pacht, in afwijking van artikel 43, opgezegd op de dag van het overlijden van de pachter of op een latere datum zodat de groeiende oogst volledig weggehaald kan worden door zijn erfgenamen of rechthebbenden.

De voordelen verbonden aan de langdurige pachtovereenkomsten blijven van toepassing tijdens de periodes van stilzwijgende verlenging.

§ 3. In afwijking van artikel 4 kunnen de partijen een loopbaanpacht afsluiten.

De loopbaanpacht wordt afgesloten voor een bepaalde duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter de wettelijke pensioenleeftijd bereikt zal hebben en zijn leeftijd op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst. Die bepaalde periode bedraagt minstens zeventwintig jaar. In het geval er meerdere pachters zijn, wordt de bepaalde duur berekend volgens de leeftijd van de jongste medepachter.

Op het einde van een loopbaanpacht kan de verpachter van rechtswege vrij over zijn goed beschikken zonder dat de pachter zich hiertegen kan verzetten.

Onderpacht en pachtoverdracht zijn mogelijk overeenkomstig de artikelen 30, 31, 32, 34 en 34bis zonder dat echter hierdoor de vaste duur overschreden kan worden.

Wanneer de pachter in het bezit van het goed wordt gelaten na het einde van de loopbaanpacht, wordt de loopbaanpacht stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar. Er kan zich tijdens deze stilzwijgende verlenging geen enkele overdracht of bevoorrechte overdracht voordoen. In afwijking van artikel 43 wordt de pacht opgezegd op de dag van het overlijden van de pachter of op een latere datum zodat de groeiende oogst volledig weggehaald kan worden door zijn erfgenamen of rechthebbenden.

Onder voorbehoud van de vorige leden zijn de bepalingen van deze wet volledig van toepassing op de loopbaanpacht.

§ 4. In afwijking van artikel 4 kan er, voor een duur van vijf jaar of minder, een zgn. pacht van korte duur worden afgesloten in de vorm opgelegd bij artikel 3.

Na afloop van de overeengekomen duur kan de verpachter de pacht overeenkomstig artikel 11, 3/1, mits een opzegging zonder redenen beëindigen.

Niettegenstaande iedere andersluidende clausule of overeenkomst wordt de pacht, bij gebreke van een verlot dat met inachtneming van de termijnen wordt medegedeeld of als de pachter het pachtgoed, zonder verweer van de verpachter, verder blijft gebruiken, geacht afgesloten te zijn voor een periode van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke pacht van korte duur in werking is getreden.

De pacht van korte duur kan slechts éénmalig tussen dezelfde partijen worden afgesloten en verlengd, onder dezelfde voorwaarden en zonder dat de totale pachtperiode om één der volgende redenen de vijf jaar overschrijdt:

1° in afwachting van een beëindiging van onverdeeldheid of een vereffening van nalatenschap van de verpachters;

2° in afwachting van het afstuderen van een afstammeling van de verpachter die landbouwer wil worden, aan een landbouwschool ter voorbereiding van de bedrijfsovername;

3° in afwachting van de daadwerkelijke vestiging van een afstammeling van de verpachter binnen de vijf jaar te rekenen van het afsluiten van de pachtovereenkomst;

4° bij ongeschiktheid of ernstige ziekte van de eigenaar-uitbater;

5° in afwachting van een definitieve beslissing over een aanvraag, ingediend op grond van artikel D.IV.22, lid 1, 1°, 2° en 7°, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, voor de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen;

6° in afwachting dat de overheid percelen ten algemenen nutte een bestemming verleent.

In afwachting van de leden 1 en 3 kan de pacht van korte duur, afgesloten om één van de redenen bedoeld in lid 4, 5° en 6°, na de vijf jaar, jaar per jaar, worden verlengd totdat de aanvragen, ingediend op grond van artikel D.IV.22, lid 1, 1°, 2° en 7°, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling beantwoord zijn.

Een verpachter kan over een periode van achttien jaar hoogstens twee pachtovereenkomsten van korte duur afsluiten, telkenmale om verschillende redenen onder die welke beoogd zijn in lid 4 en onverminderd de oorzaken van verlenging bedoeld in de leden 4 en 5.

§ 5. In afwijking van artikel 4 kunnen de partijen een zgn. eindeloopbaanpacht afsluiten. De eindeloopbaanpacht wordt afgesloten voor een bepaalde duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter de wettelijke pensioenleeftijd bereikt zal hebben en zijn leeftijd op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst. In het geval er meerdere pachters zijn, wordt de bepaalde duur berekend volgens de leeftijd van de jongste medepachter.

De eindeloopbaanpacht wordt enkel tussen dezelfde partijen afgesloten als die, welke de pacht, die komt te vervallen, afgesloten hebben, met dezelfde voorwaarden en voordelen en voor dezelfde landbouwgronden, onverminderd artikel 3/1, - 2, van het decreet van 20 oktober 2016 ter beperking van de pachtprizen. Er kan evenwel geen eindeloopbaanpacht worden afgesloten als vervolg op een pacht van korte duur.

Op het einde van een eindeloopbaanpacht kan de verpachter van rechtswege vrij over zijn goed beschikken zonder dat de pachter zich hiertegen kan verzetten.

De onderpacht, de pachtoverdracht en het voorkooprecht als bepaald in artikelen 30, 31, 32, 34, 35 en 47 zijn niet van toepassing op de eindeloopbaanpacht.

Wanneer de pachter na de periode, bedoeld in lid 1, in onderling overleg van de overeenkomstsluitende partijen op het pachtgoed wordt gelaten, wordt de pacht, jaar per jaar, tussen bedoelde partijen verdergezet. In afwijking van artikel 43 wordt de pacht opgezegd op de dag van het overlijden van de pachter of op een latere datum zodat de groeiende oogst volledig weggehaald kan worden door zijn erfgenamen of rechthebbenden.^[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 8, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 8BIS. <W 1988-11-07/43, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Indien de pachter die na het bereiken van de pensioenleeftijd een rust- of overlevingspensioen geniet, onder de in artikel 34 vermelde personen niemand kan aanwijzen die eventueel zijn exploitatie kan voortzetten, kan de verpachter een einde maken aan de pacht om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen. De bepalingen van artikel 7, 1°, tweede lid, zijn van toepassing.

Indien verscheidene pachters het goed gemeenschappelijk pachten, moeten al deze pachters voldoen aan alle in het voorgaande lid gestelde voorwaarden.

Onder dezelfde voorwaarden kan de verpachter geheel of gedeeltelijk een einde maken aan de pacht om de goederen te verpachten of te vervreemden met het oog op exploitatie door een leefbaar bedrijf of door een bedrijf dat het voorwerp van een ontwikkelingsplan uitmaakt, overeenkomstig de wetgeving en reglementering inzake de modernisering van de landbouwbedrijven.

De verpachting of de vervreemding bedoeld in het voorgaande lid, moet voltrokken zijn binnen een termijn van zes maanden nadat de pachter aan wie opzegging werd gegeven, het goed verlaten heeft.

De exploitatie van het van de pachter op grond van deze bepalingen teruggenomen goed, evenals de persoon van de aanstaande exploitant, moeten voldoen aan de in artikel 9 gestelde voorwaarden.

De bepalingen van artikel 10, 12, met uitzondering van het 2, het 5 en het 7, en van artikel 13 van deze wet, zijn van overeenkomstige toepassing op deze opzegging. In geval van toepassing van het derde lid van dit artikel is artikel 12, 1°, tweede lid, niet van toepassing.

Art. 8bis_WAALS_GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

^[1] Indien de pachter die na het bereiken van de pensioenleeftijd een rust- of overlevingspensioen geniet, onder de in artikel 34 vermelde personen niemand kan aanwijzen die eventueel zijn exploitatie kan voortzetten, kan de verpachter mits een opzegging, gedaan overeenkomstig artikel 11.4, een einde maken aan de pacht om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn wettelijk samenwonende, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende of aan de echtgenoten of wettelijk samenwonenden van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen. De bepalingen van artikel 7, 1°, lid 2, zijn van toepassing.^[1]

^[1] De personen bedoeld in artikel 34, opgegeven door de pachter overeenkomstig lid 1, exploiteren zelf de in pacht gekregen gronden in een termijn van drie jaar, te rekenen van de zending van de opzegging. Bij gebreke daarvan kan de verpachter zonder opzegging en onverminderd de termijn die nodig is om de groeiende oogst op het tijdstip van de opzegging weg te halen, een einde maken aan de pacht.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de bewijslast uitgevoerd overeenkomstig artikel 57bis.^[1]

Indien verscheidene pachters het goed gemeenschappelijk pachten, moeten al deze pachters voldoen aan alle in

[1] lid 1 [1] gestelde voorwaarden.

Onder dezelfde voorwaarden kan de verpachter geheel of gedeeltelijk een einde maken aan de pacht om de goederen te verpachten of te vervreemden met het oog op exploitatie door een leefbaar bedrijf of door een bedrijf [1] dat het voorwerp uitmaakt van een plan tot materiële verbetering van de exploitatie waaruit investeringen blijken die verricht zijn of zullen worden om de exploitatie op te richten, te ontwikkelen, te vermeerderen of om het inkomstenpeil in stand te houden[1].

De verpachting of de vervreemding bedoeld in het voorgaande lid, moet voltrokken zijn binnen een termijn van zes maanden nadat de pachter aan wie opzegging werd gegeven, het goed verlaten heeft.

De exploitatie van het van de pachter op grond van deze bepalingen teruggenomen goed, evenals de persoon van de aanstaande exploitant, moeten voldoen aan de in artikel 9 gestelde voorwaarden.

De bepalingen van artikel 10, 12, met uitzondering van het 2, het 5 en het 7, en van artikel 13 van deze wet, zijn van overeenkomstige toepassing op deze opzegging. In geval van toepassing [1] van lid 5[1] is [1] artikel 12.1, lid 2[1], niet van toepassing.

[1] Voor de toepassing van dit artikel worden de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Provincies, de gemeenten en de openbare inrichtingen ervan vrijgesteld om persoonlijk het pachtgoed geheel of gedeeltelijk uit te baten om de pacht te beëindigen. De pacht wordt beëindigd middels een opzegging, gegeven overeenkomstig artikel 11.4[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 9, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 9. <W 1988-11-07/43, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

De exploitatie van het goed dat van de pachter is teruggenomen op grond van bij artikelen 7, 1°, en 8, bepaalde redenen, moet een persoonlijke, werkelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie zijn door degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen of, indien zij rechtspersonen zijn, door hun verantwoordelijke organen of bestuurders en niet alleen door hun aangestelden.

De opzeggingsredenen bestaande in de persoonlijke exploitatie kan evenwel niet worden aangevoerd door personen noch, indien het om rechtspersonen gaat, door hun verantwoordelijke organen of bestuurders die, op het ogenblik van het verstrijken van de opzeggingstermijn, de leeftijd van 65 jaar zouden hebben bereikt of de leeftijd van 60 jaar wanneer het een persoon betreft die niet gedurende ten minste drie jaar landbouwexploitant is geweest, degene die na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf het bedrijf verpacht, kan evenmin die redenen aanvoeren.

De opzegging voor persoonlijke exploitatie kan evenmin als redenen worden aangevoerd door de titularis van een vruchtgebruik gevestigd onder de levenden door de wil van de mens (...). <W 2003-05-03/57, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 10-07-2003>

Degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen en indien zij rechtspersonen zijn, hun verantwoordelijke organen of bestuurders moeten :

- ofwel houder zijn van een getuigschrift of diploma afgegeven na het volgen met goed gevolg van een landbouwcursus of van onderwijs aan een land- of tuinbouwschool;
- ofwel landbouwexploitant zijn of geweest zijn in de voorbije periode van vijf jaar gedurende ten minste één jaar;
- ofwel reeds effectief gedurende ten minste één jaar aan een landbouwexploitatie hebben deelgenomen.

De rechtspersonen bedoeld in dit artikel moeten opgericht zijn overeenkomstig de wet van 12 juli 1979 tot instelling van de landbouwvennootschap of in de vorm van een personenvennootschap of een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Daarenboven moeten degenen die als bestuurder of zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit die in de vennootschap wordt gevoerd, daadwerkelijke arbeid verrichten op het landbouwbedrijf.

Art. 9 WAALS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

De exploitatie van het goed dat van de pachter is teruggenomen op grond van bij artikelen 7, 1°, en 8, bepaalde redenen, moet een persoonlijke, werkelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie zijn door degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen of, indien zij rechtspersonen zijn, door hun verantwoordelijke organen of bestuurders en niet alleen door hun aangestelden.

[1] De opzeggingsredenen bestaande in de persoonlijke exploitatie wordt evenwel niet aangevoerd ten bate van personen die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken zouden hebben op het tijdstip van de opzegging of, in geval van rechtspersonen, waarvan de verantwoordelijke organen of bestuurders de wettelijke pensioenleeftijd bereiken zouden hebben op het tijdstip van de opzegging. Die grens kan met vijf jaar vooruitgeschoven worden wanneer de begunstigde van de opzegging tijdens minstens drie jaar nooit landbouwer is geweest. Degene die na de overdracht van zijn landbouwbedrijf genoemd bedrijf verpacht heeft, kan die redenen evenmin invoeren, behalve als de opzegging gegeven is ten bate van één van zijn naasten bedoeld in de artikelen 7, 1°, en 8, § 1, en op voorwaarde dat de begunstigde van het verlof niet deel genomen heeft aan de beslissing om af te zien van de exploitatie en de inpachting[1].

De opzegging voor persoonlijke exploitatie kan evenmin als redenen worden aangevoerd door de titularis van een vruchtgebruik gevestigd onder de levenden door de wil van de mens (...). <W 2003-05-03/57, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 10-07-2003>

Degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen en indien zij rechtspersonen zijn, hun verantwoordelijke organen of bestuurders moeten :

- ofwel houder zijn van een getuigschrift of diploma afgegeven na het volgen met goed gevolg van een landbouwcursus of van onderwijs aan een land- of tuinbouwschool;
- ofwel landbouwexploitant zijn of geweest zijn in de voorbije periode van vijf jaar gedurende ten minste één jaar;
- ofwel reeds effectief gedurende ten minste één jaar aan een landbouwexploitatie hebben deelgenomen.
De rechtspersonen bedoeld in dit artikel moeten opgericht zijn ^[2] in de vorm van een vennootschap die erkend is als landbouwbedrijf in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen^[2]. Daarenboven moeten degenen die als bestuurder of zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit die in de vennootschap wordt gevoerd, daadwerkelijke arbeid verrichten op het landbouwbedrijf.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 10,1°, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

(2)<DWG 2019-05-02/90, art. 10,2°, 011; Inwerkingtreding : 15-07-2019>

Art. 9 VLAAMS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

De exploitatie van het goed dat van de pachter is teruggenomen op grond van bij artikelen 7, 1°, en 8, bepaalde redenen, moet een persoonlijke, werkelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie zijn door degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen of, indien zij rechtspersonen zijn, door hun verantwoordelijke organen of bestuurders en niet alleen door hun aangestelden.

De opzeggingsredenen bestaande in de persoonlijke exploitatie kan evenwel niet worden aangevoerd door personen noch, indien het om rechtspersonen gaat, door hun verantwoordelijke organen of bestuurders die, op het ogenblik van het verstrijken van de opzeggingstermijn, de leeftijd van 65 jaar zouden hebben bereikt of de leeftijd van 60 jaar wanneer het een persoon betreft die niet gedurende ten minste drie jaar landbouwexploitant is geweest, degene die na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf het bedrijf verpacht, kan evenmin die redenen aanvoeren.

De opzegging voor persoonlijke exploitatie kan evenmin als reden worden aangevoerd door de titularis van een vruchtgebruik gevestigd onder de levenden door de wil van de mens (...). <W 2003-05-03/57, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 10-07-2003>

Degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen en indien zij rechtspersonen zijn, hun verantwoordelijke organen of bestuurders moeten :

- ofwel houder zijn van een getuigschrift of diploma afgegeven na het volgen met goed gevolg van een landbouwcursus of van onderwijs aan een land- of tuinbouwschool;
- ofwel landbouwexploitant zijn of geweest zijn in de voorbije periode van vijf jaar gedurende ten minste één jaar;
- ofwel reeds effectief gedurende ten minste één jaar aan een landbouwexploitatie hebben deelgenomen.

^[1] De rechtspersonen, vermeld in dit artikel, moeten zijn erkend als landbouwonderneming als vermeld in artikel 8:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen^[1]. Daarenboven moeten degenen die als bestuurder of zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit die in de vennootschap wordt gevoerd, daadwerkelijke arbeid verrichten op het landbouwbedrijf.

(1)<DVR 2019-04-26/31, art. 28, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 10. <W 1988-11-07/43, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Geen persoonlijke exploitatie is de aanplanting van het pachtgoed door de genothebbers van de terugnemingsgedurende negen jaar na het vertrek van de pachter, met naaldbomen, loofbomen of heesters, tenzij het gaat om tuinbouw of om een aanplanting die noodzakelijk is voor de bewaring van het goed. De vrederechter kan vrijstelling van dit verbod verlenen na het advies te hebben ingewonnen van de rijkslandbouwkundige ingenieur van de streek.

De aanplanting met kerstbomen binnen negen jaar na het vertrek van de pachter is geen persoonlijke exploitatie tenzij de genothebber van de terugnemingsgedurende negen jaar na het vertrek van de pachter niet voor het gewone teelt- en onderhoudswerk zorgen, noch het in bewaring nemen van dieren gedurende dezelfde periode van negen jaar.

Geen persoonlijke exploitatie is de verkoop van gras of van te velde staande oogst ingeval de genothebbers van de terugnemingsgedurende negen jaar na het vertrek van de pachter niet voor het gewone teelt- en onderhoudswerk zorgen, noch het in bewaring nemen van dieren gedurende dezelfde periode van negen jaar.

Art. 10 WAALS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Geen persoonlijke exploitatie is de aanplanting van het pachtgoed door de genothebbers van de terugnemingsgedurende negen jaar na het vertrek van de pachter, met naaldbomen, loofbomen of heesters, tenzij het gaat om tuinbouw of om een aanplanting die noodzakelijk is voor de bewaring van het goed. De vrederechter kan vrijstelling van dit verbod verlenen na het advies te hebben ingewonnen ^[1] van de ambtenaar aangewezen door de Regering^[1].

De aanplanting met kerstbomen binnen negen jaar na het vertrek van de pachter is geen persoonlijke exploitatie tenzij de genothebber van de terugnemingsgedurende negen jaar na het vertrek van de pachter niet voor het gewone teelt- en onderhoudswerk zorgen, noch het in bewaring nemen van dieren gedurende dezelfde periode van negen jaar.

Geen persoonlijke exploitatie is de verkoop van gras of van te velde staande oogst ingeval de genothebbers van

de terugnemning gedurende negen jaar na het vertrek van de pachter niet voor het gewone teelt- en onderhoudswerk zorgen, noch het in bewaring nemen van dieren gedurende dezelfde periode van negen jaar.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 11, 011; Inwerkingtreding : 21-05-2021>

Art. 10bis WAALS GEWEST.

[1] Voor de toepassing van deze afdeling wordt de exploitatie als vennoot zaakvoerder van een VOFLO, als commanditaire vennoot van een CommVLO, als bestuurder van een BVLO of als bestuurder van een CVLO gelijkgesteld met een persoonlijke uitbating. Deze regel is zowel op de pachter als op de verpachter van toepassing, wier rechten en verplichten volledig behouden blijven.

In geval van inbreng van de eigendom, van het gebruiksrecht of van het genotsrecht van het verpachte goed in een VOFLO, in een CommVLO, in een BVLO of in een CVLO, kan die vennootschap die opzegging enkel geven als de verpachter-inbrenger, diens echtgenoot (-genote), zijn wettelijk samenwonende, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn of haar echtgenoot (-genote) of van zijn of haar wettelijk samenwonende als naar gelang het geval het statuut bezitten van vennoot-zaakvoerder, commanditaire vennoot of bestuurder in de vennootschap.[1]

(1)<Ingevoegd bij DWG 2019-05-02/90, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 11. <W 1988-11-07/43, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

1. In gevallen als bedoeld in de artikelen 6 en 7, 9° en 10°, kan aan de pachter slechts opzegging worden gedaan met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd om de pachter de tijd te geven de wassende vruchten te oogsten.

2. In gevallen als bedoeld in artikel 7, 1° tot 8°, kan aan de pachter slechts opzegging worden gedaan met een opzeggingstermijn van ten minste twee jaar en ten hoogste vier jaar.

3. In gevallen als bedoeld in artikel 8, §§ 1 en 2, kan aan de pachter slechts opzegging worden gedaan met een opzeggingstermijn van ten minste drie jaar en ten hoogste vier jaar.

4. In het geval als bedoeld in artikel 8bis, kan aan de pachter slechts opzegging worden gedaan met een opzeggingstermijn van ten minste een jaar en ten hoogste vier jaar.

Art. 11 WAALS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

1. In gevallen als bedoeld in de artikelen 6 en 7, 9° en 10°, kan aan de pachter slechts opzegging worden gedaan met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. [1] Deze termijn wordt verlengd om de pachter de tijd te geven de wassende vruchten te oogsten.[1]

[1] 1/1. In het geval bedoeld in artikel 6, § 4, wordt van de opzegging kennis aan de pachter gegeven minstens zes maanden voor de verkoop.[1]

2. In gevallen als bedoeld in artikel 7, 1° tot 8°, kan aan de pachter slechts opzegging worden gedaan met een opzeggingstermijn van ten minste twee jaar en ten hoogste vier jaar.

3. In gevallen als bedoeld in artikel 8, §§ 1 en 2, kan aan de pachter slechts opzegging worden gedaan met een opzeggingstermijn van ten minste drie jaar en ten hoogste vier jaar.

[1] 3/1. In het geval van artikel 8, § 4, wordt de pacht beëindigd mits een opzegging waarvan door één van beide partijen kennis wordt gegeven minstens zes maanden voor verstrijken van de overeengekomen duurtijd. De pacht wordt verlengd om de pachter de tijd te geven de wassende vruchten te oogsten.[1]

4. In het geval als bedoeld in artikel 8bis, kan aan de pachter slechts opzegging worden gedaan met een opzeggingstermijn van ten minste een jaar en ten hoogste vier jaar.

[1] 5. In het geval van een stilzwijgende verlenging jaar per jaar wordt de opzegging aan de pachter gegeven met een opzegging van zes maanden om de pachter zijn wassende vruchten te laten weghalen.[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 11bis. <W 23-11-1978, art. 1> Onverminderd de bepalingen van artikel 14 kan degene die door ruil eigenaar-verpachter is geworden, geen opzegging doen om zelf het verpachte goed te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot, tijdens de pachtperiode die loopt op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte. In de daaropvolgende periode kan hij slechts opzegging doen met een opzeggingstermijn van ten minste zes jaar. De artikelen 7, 1°, en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op deze opzegging.

Art. 11bis WAALS GEWEST.

<W 23-11-1978, art. 1> Onverminderd de bepalingen van artikel 14 kan degene die door ruil eigenaar-verpachter is geworden, geen opzegging doen om zelf het verpachte goed te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot [1], aan zijn wettelijk samenwonende[1], aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot [1] of zijn wettelijk samenwonende[1], tijdens de pachtperiode

die loopt op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte. In de daaropvolgende periode kan hij slechts opzegging doen met een opzeggingstermijn van ten minste zes jaar. De artikelen 7, 1°, en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op deze opzegging.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 14, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 12. <W 1988-11-07/43, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

1. Op straffe van nietigheid moeten in de opzegging duidelijk de juiste reden of redenen opgegeven worden waarom zij wordt gedaan. Ook moet daarin worden vermeld dat de verpachter bij gebreke van een hem binnen dertig dagen na verzending van de opzegging betekende schriftelijke instemming, de geldigverklaring ervan voor de vrederechter zal vorderen.

In de opzegging moet, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam, het beroep, de geboortedatum, de burgerlijke stand en het adres van de aanstaande exploitanten vermeld worden.

2. Indien de opzegging berust op redenen bepaald in de artikelen 6, § 1, 1° tot 4°, en 7, 10°, kan de opzegging slechts geldig worden verklaard onder overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de door het bevoegde bestuur verleende bouwvergunning.

Indien de bouwvergunning in geval van een verkaveling niet kan worden overgelegd omdat vooraf wegenwerken moeten worden uitgevoerd, kan de rechter de opzegging geldig verklaren onder overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de verkavelingsvergunning, mits bij dat afschrift een verklaring van het gemeentebestuur is gevoegd waaruit blijkt dat de bouwvergunning afgegeven zal kunnen worden zodra de bedoelde werken zijn uitgevoerd.

3. Indien verscheidene pachters het goed gemeenschappelijk pachten, moet van de opzegging kennis gegeven worden aan al degenen die het goed exploiteren. Weet de verpachter niet wie het goed exploiteert, dan mag hij als exploitant beschouwen degenen die de laatste pacht hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de pachter of de pachters die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf.

Indien de verpachter bij het overlijden van de pachter niet weet welke erfgenaam of erfgenamen de exploitatie van het verpachte goed voortzetten, mag hij als zodanig beschouwen degene of degenen van de erfgenamen of rechtverkrijgenden die de laatste pacht hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de erfgenamen of rechtverkrijgenden die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf van de overleden pachter.

4. De opzegging waarin de pachter niet schriftelijk heeft berust, vervalt indien de verpachter niet binnen drie maanden na de opzegging om de geldigverklaring ervan heeft verzocht.

5. Indien reeds in de loop van de opzeggingstermijn blijkt dat het motief bestaande in de persoonlijke exploitatie om een gewichtige reden niet kan worden waargemaakt, kan de pachter de ongeldigverklaring van de opzegging voor de vrederechter vorderen. In dat geval wordt de pacht voortgezet alsof er geen opzegging is betekend.

6. Bij het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging, gaat de rechter na of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en met name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen.

Daarenboven, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de opzegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter slechts geldig worden verklaard indien het exploiteren van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit (van degene of degenen die volgens de opzegging de landbouwexploitatie moeten voortzetten en bovendien, indien zij rechtspersonen zijn, degene of degenen die als bestuurder of als zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit) zal uitmaken. <W 2003-05-03/57, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 10-07-2003>

In geval van betwisting over het ernstig karakter van het voorgenoemde eigen gebruik, moet de verpachter preciseren hoe degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant is of zijn aangewezen, de persoonlijke werkelijke en voortgezette exploitatie zullen uitvoeren en bewijzen dat zij daartoe in staat zijn, alsmede dat zij aan de in artikel 9 gestelde voorwaarden voldoen.

7. Wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven de door de Koning bepaalde maximale oppervlakte komt te liggen.

Hetzelfde geldt, bij iedere verdere uitbreiding wanneer het bedrijf van de toekomstige exploitant zich reeds uitstrekt over een grotere oppervlakte dan de maximale oppervlakte.

De Koning stelt bij in Ministerraad overlegd besluit de maximale rendabiliteitsoppervlakten vast op voorstel van de bevoegde provinciale landbouwkamer en op eensluidend advies van de Nationale Landbouwrraad.

Deze oppervlakten worden ten minste om de vijf jaar herzien.

Zij worden binnen elke provincie vastgesteld volgens de landbouwstreken, zoals die bepaald zijn in het koninklijk besluit van 24 februari 1951 houdende grensbepaling van de landbouwstreken van het Rijk.

Wanneer een landbouwexploitant een verpachte grond verkrijgt om deze persoonlijk te exploiteren, zijn de oppervlaktevoorwaarden die gelden bij een eventuele opzegging, die welke van kracht waren bij de verkrijging.

8. Is de opzegging met toepassing van het bepaalde in 4 vervallen of is zij niet geldig verklaard, dan kan om geen enkele reden een nieuwe opzegging worden gedaan vóór er ten minste één jaar is verstreken na de kennisgeving van de opzegging die vervallen is of onregelmatig is verklaard naar de vorm. Die termijn is drie jaar indien de rechter de geldigverklaring van de opzegging heeft geweigerd omdat de opgegeven reden ongegrond was.

Een opzegging die naar de vorm onregelmatig verklaard zou moeten worden, kan door de rechter toch geldig worden verklaard indien de betrokken onregelmatigheid geen twijfel kan doen rijzen over de aard of de ernst van de opzegging door de pachter, noch over de identiteit van de persoon in wiens voordeel de opzegging wordt

verricht.

9. De opzegging die door de rechter geldig is verklaard of waarin de pachter schriftelijk heeft berust, wordt als niet bestaande beschouwd, indien de pachter in het bezit van het gepachte goed blijft en wordt gelaten.

Art. 12 WAALS GEWEST.

^[1] § 1. Op straffe van nietigheid wordt de opzegging, uitgezonderd de opzegging bedoeld in artikel 11, 3/1, overgemaakt met inachtneming van de vorm bedoeld in artikel 57 en met duidelijke opgave van:

1° de nauwkeurige reden(en) waarom deze opzegging gegeven wordt;

2° in geval van overname voor persoonlijke exploitatie, de identiteit van de personen die worden aangewezen als zij die exploitatie op zich zullen nemen, namelijk:

a) voor de natuurlijke personen, hun naam, voornaam, woonst, geboortedatum en -plaats, burgerlijke stand, hun identificatienummer in het Rijksregister of in het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en, indien gekend, het producentennummer en het ondernemingsnummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht;

b) voor de rechtspersonen, indien gekend, hun benaming, hun maatschappelijke zetel, hun producentennummer en hun ondernemingsnummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, evenals de identiteit van de personen die gemachtigd zijn om ze te vertegenwoordigen;

3° een vermelding, in de zending die van de opzegging kennis geeft, van de procedure die gevolgd dient te worden om de opzegging te betwisten.

§ 2. Als de opzegging berust op redenen als bedoeld in de artikelen 6, § 1, 1° tot en met 4°, en 7, 10°, dient een voor eensluidend verklaard afschrift van de bebouwingsvergunning bij de opzegging te worden gevoegd, op straffe van nietigheid ervan.

Als de bebouwingsvergunning, in het geval van een verkaveling, niet kan worden overgelegd omdat er vooraf wegenwerken uitgevoerd dienen te worden, moet een voor eensluidend verklaard afschrift van de bebouwingsvergunning bijgevoegd worden voor zover bij genoemd afschrift een verklaring van het gemeentebestuur gevoegd wordt waaruit blijkt dat de bebouwingsvergunning verstrekt zal kunnen worden zodra genoemde werken zijn uitgevoerd.

§ 3. Indien verscheidene pachters het goed gemeenschappelijk pachten, moet van de opzegging kennis gegeven worden aan al degenen die het goed exploiteren. Weet de verpachter niet wie het goed exploiteert, dan mag hij als exploitant beschouwen degenen die de laatste pacht hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de pachter of de pachters die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf.

Indien de verpachter bij het overlijden van de pachter niet weet welke erfgenaam of erfgenamen de exploitatie van het verpachte goed voortzetten, mag hij als zodanig beschouwen degene of degenen van de erfgenamen of rechtverkrijgenden die de laatste pacht hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de erfgenamen of rechtverkrijgenden die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf van de overleden pachter.

§ 4. De opzegging gegeven door de verpachter met inachtneming van de vorm en de termijn bedoeld in deze afdeling, en die door de pachter niet is betwist, is geldig.

De pachter kan de opzegging betwisten, daaronder inbegrepen de aangevoerde redenen, door de zaak aanhangig te maken bij de vrederechter binnen de drie maanden van de kennisgeving van de opzegging.

§ 5. Indien reeds in de loop van de opzeggingstermijn blijkt dat het motief bestaande in de persoonlijke exploitatie om een gewichtige reden niet kan worden waargemaakt, kan de pachter de ongeldigverklaring van de opzegging voor de vrederechter vorderen. In dat geval wordt de pacht voortgezet alsof er geen opzegging is betekend.

§ 6. Bij het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging, gaat de rechter na of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en met name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen.

Daarenboven, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de opzegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter slechts geldig worden verklaard indien het exploiteren van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit (van degene of degenen die volgens de opzegging de landbouwexploitatie moeten voortzetten en bovendien, indien zij rechtspersonen zijn, degene of degenen die als bestuurder of als zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit) zal uitmaken.

In geval van betwisting over het ernstig karakter van het voorgenoemde eigen gebruik, moet de verpachter preciseren hoe degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant is of zijn aangewezen, de persoonlijke werkelijke en voortgezette exploitatie zullen uitvoeren en bewijzen dat zij daartoe in staat zijn, alsmede dat zij aan de in artikel 9 gestelde voorwaarden voldoen.

§ 7. Wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf:

1° van de aanstaande exploitant boven de door de Regering bepaalde maximale oppervlakte komt te liggen;

2° de huidige exploitant onder de rendabele minimumoppervlakte, vastgesteld door de Regering, blijft.

Lid 1 is van toepassing voor iedere bijkomende uitbreiding:

1° wanneer de onderneming van de aanstaande exploitant zich reeds over een grotere oppervlakte dan de maximumoppervlakte uitstrekt;

2° wanneer de onderneming van de huidige exploitant, ten gevolge van die uitbreiding, onder de rendabele minimumoppervlakte komt te liggen.

De Regering stelt bij besluit de rendabele minimum- en maximumoppervlaktes vast.

Deze oppervlaktes worden minstens om de vijf jaar herzien. De rendabele minimum- en maximumoppervlaktes blijven van toepassing tot de inwerkingtreding van het nieuwe besluit.

Deze oppervlakte worden voor elke landbouwstreek zodanig vastgesteld dat zij op grond van artikel 2, § 1, lid 2, van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprizen en, in voorkomend geval, voor iedere provincie binnen in elke landbouwstreek worden bepaald.

Wanneer een landbouwer een in pacht gegeven grond verwerft voor eigen gebruik, zijn de oppervlaktevoorwaarden, die van toepassing zijn op een eventuele opzegging, de voorwaarden die bij de verkrijging ervan bestaan.

De Regering kan de procedure en de nadere regels voor de vaststelling van de rendabele minimum- en maximumoppervlaktes nader bepalen.

Wanneer een landbouwer een in pacht gegeven grond verwerft voor eigen gebruik, zijn de oppervlaktevoorwaarden, die van toepassing zijn op een eventuele opzegging, de voorwaarden die bij de verkrijging ervan bestaan.

§ 8. Is de opzegging met toepassing van het bepaalde in 4 onregelmatig of ongegrond verklaard, dan kan om geen enkele reden een nieuwe opzegging worden gedaan vóór er ten minste één jaar is verstreken na de kennisgeving van de opzegging die onregelmatig is verklaard naar de vorm Die termijn is drie jaar indien de rechter de geldigverklaring van de opzegging heeft geweigerd omdat de opgegeven reden ongegrond was.

Een opzegging die naar de vorm onregelmatig verklaard zou moeten worden, kan door de rechter toch geldig worden verklaard indien de betrokken onregelmatigheid geen twijfel kan doen rijzen over de aard of de ernst van de opzegging door de pachter, noch over de identiteit van de persoon in wiens voordeel de opzegging wordt verricht.

§ 9. De opzegging die door de rechter geldig is verklaard of waarin de pachter schriftelijk heeft berust, wordt als niet bestaande beschouwd, indien de pachter in het bezit van het gepachte goed blijft en wordt gelaten. ¹

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 15, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 12 VLAAMS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

1. Op straffe van nietigheid moeten in de opzegging duidelijk de juiste reden of redenen opgegeven worden waarom zij wordt gedaan. Ook moet daarin worden vermeld dat de verpachter bij gebreke van een hem binnen dertig dagen na verzending van de opzegging betekende schriftelijke instemming, de geldigverklaring ervan voor de vrederechter zal vorderen.

In de opzegging moet, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam, het beroep, de geboortedatum, de burgerlijke stand en het adres van de aanstaande exploitanten vermeld worden.

2. Indien de opzegging berust op redenen bepaald in de artikelen 6, § 1, 1° tot 4°, en 7, 10°, kan de opzegging slechts geldig worden verklaard onder overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de door het bevoegde bestuur verleende bouwvergunning.

Indien de bouwvergunning in geval van een verkaveling niet kan worden overgelegd omdat vooraf wegenwerken moeten worden uitgevoerd, kan de rechter de opzegging geldig verklaren onder overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de verkavelingsvergunning, mits bij dat afschrift een verklaring van het gemeentebestuur is gevoegd waaruit blijkt dat de bouwvergunning afgegeven zal kunnen worden zodra de bedoelde werken zijn uitgevoerd.

3. Indien verscheidene pachters het goed gemeenschappelijk pachten, moet van de opzegging kennis gegeven worden aan al degenen die het goed exploiteren. Weet de verpachter niet wie het goed exploiteert, dan mag hij als exploitant beschouwen degenen die de laatste pacht hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de pachter of de pachters die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf.

Indien de verpachter bij het overlijden van de pachter niet weet welke erfgenaam of erfgenamen de exploitatie van het verpachte goed voortzetten, mag hij als zodanig beschouwen degene of degenen van de erfgenamen of rechtverkrijgenden die de laatste pacht hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de erfgenamen of rechtverkrijgenden die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf van de overleden pachter.

4. De opzegging waarin de pachter niet schriftelijk heeft berust, vervalt indien de verpachter niet binnen drie maanden na de opzegging om de geldigverklaring ervan heeft verzocht.

5. Indien reeds in de loop van de opzeggingstermijn blijkt dat het motief bestaande in de persoonlijke exploitatie om een gewichtige reden niet kan worden waargemaakt, kan de pachter de ongeldigverklaring van de opzegging voor de vrederechter vorderen. In dat geval wordt de pacht voortgezet alsof er geen opzegging is betekend.

6. Bij het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging, gaat de rechter na of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en met name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen.

Daarenboven, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de opzegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter slechts geldig worden verklaard indien het exploiteren van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit (van degene of degenen die volgens de opzegging de landbouwexploitatie moeten voortzetten en bovendien, indien zij rechtspersonen zijn, degene of degenen die als bestuurder of als zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit) zal uitmaken. <W 2003-05-03/57, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 10-07-2003>

In geval van betwisting over het ernstig karakter van het voorgenoemde eigen gebruik, moet de verpachter preciseren hoe degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant is of zijn aangewezen, de persoonlijke werkelijke en voortgezette exploitatie zullen uitvoeren en bewijzen dat zij daartoe in staat zijn, alsmede dat zij aan de in artikel 9 gestelde voorwaarden voldoen.

7. Wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te

verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven de door de ^[1] Vlaamse Regering^[1] bepaalde maximale oppervlakte komt te liggen.

Hetzelfde geldt, bij iedere verdere uitbreiding wanneer het bedrijf van de toekomstige exploitant zich reeds uitstrekt over een grotere oppervlakte dan de maximale oppervlakte.

^[1] De Vlaamse Regering stelt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast.^[1]

Deze oppervlakten worden ten minste om de vijf jaar herzien.

Zij worden binnen elke provincie vastgesteld volgens de landbouwstreken, zoals die bepaald zijn in het koninklijk besluit van 24 februari 1951 houdende grensbepaling van de landbouwstreken van het Rijk.

Wanneer een landbouwexploitant een verpachte grond verkrijgt om deze persoonlijk te exploiteren, zijn de oppervlaktevoorwaarden die gelden bij een eventuele opzegging, die welke van kracht waren bij de verkrijging.

^[1] De Vlaamse Regering kan de procedure voor de vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten verder uitwerken.^[1]

8. Is de opzegging met toepassing van het bepaalde in 4 vervallen of is zij niet geldig verklaard, dan kan om geen enkele reden een nieuwe opzegging worden gedaan vóór er ten minste één jaar is verstreken na de kennisgeving van de opzegging die vervallen is of onregelmatig is verklaard naar de vorm. Die termijn is drie jaar indien de rechter de geldigverklaring van de opzegging heeft geweigerd omdat de opgegeven reden ongegrond was.

Een opzegging die naar de vorm onregelmatig verklaard zou moeten worden, kan door de rechter toch geldig worden verklaard indien de betrokken onregelmatigheid geen twijfel kan doen rijzen over de aard of de ernst van de opzegging door de pachter, noch over de identiteit van de persoon in wiens voordeel de opzegging wordt verricht.

9. De opzegging die door de rechter geldig is verklaard of waarin de pachter schriftelijk heeft berust, wordt als niet bestaande beschouwd, indien de pachter in het bezit van het gepachte goed blijft en wordt gelaten.

(1)<DVR 2017-06-30/08, art. 11, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

Art. 13. <W 1988-11-07/43, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

1. De pachter die het pachtgoed ontruimd heeft ingevolge een opzegging voor persoonlijke exploitatie, heeft recht op zijn terugkeer op het pachtgoed met schadevergoeding of desgewenst op schadevergoeding alleen, indien het pachtgoed meer dan zes maanden en minder dan negen jaar na de ontruiming ervan, zonder gewichtige redenen niet geëxploiteerd wordt door degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant aangewezen zijn.

In geval van betwisting, moet het bewijs geleverd worden door degene of degenen in wier voordeel de opzegging is gedaan.

2. De terugkeer op het pachtgoed met schadevergoeding of de schadevergoeding alleen kan ook worden gevorderd door de pachter die het goed heeft ontruimd ingevolge opzegging om een van de redenen bepaald in de artikelen 6 en 7, 2°, 3°, 4°, 9° en 10°, indien het voornemen dat de verpachter als reden van de opzegging heeft opgegeven, meer dan zes maanden na de ontruiming van het goed, zonder gewichtige reden, geen normale uitvoering heeft gekregen rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden.

In geval van betwisting moet de verpachter bewijzen dat hij bedoeld voornemen ten uitvoer heeft gebracht.

3. De eis tot terugkeer of tot betaling van schadevergoeding, gegrond op het niet ten uitvoer brengen van het door de verpachter in de opzegging te kennen gegeven voornemen, moet worden ingesteld binnen drie jaar na het verlaten van het verpachte goed.

De eis die gegrond is op het vroegtijdig beëindigen van het gebruik moet worden ingesteld binnen drie jaar na de beëindiging.

§ 4. - Opzegging door de pachter en beëindiging in onderlinge overeenstemming.

Art. 14. Ongeacht de duur van de pacht en ondanks elke andersluidende overeenkomst, kan de pachter te allen tijde een einde aan de pacht maken ingevolge een opzegging met een opzeggingstermijn van ten minste een jaar.

Partijen kunnen een einde aan de lopende pacht maken op voorwaarde dat hun akkoord wordt vastgesteld bij authentieke akte of bij een verklaring voor de vrederechter afgelegd op diens ondervraging.

§ 5. - Vergissingen inzake oppervlakte en gevallen van bezitsaanmatiging.

Art. 15. Indien in een pachtovereenkomst aan het gepachte goed een kleinere of een grotere omvang wordt toegeschreven dan het werkelijk heeft, wordt de pachtprijs evenredig vermeerderd of verminderd, te rekenen van de eerste vervalldag die volgt op de vordering, behoudens het recht voor de pachter om ontbinding van de pachtovereenkomst te vorderen. De vordering tot vermindering of vermeerdering van de pachtprijs en de vordering tot ontbinding van de pachtovereenkomst zijn alleen dan ontvankelijk, indien het verschil tussen de werkelijke en de in de overeenkomst vermelde omvang ten minste een twintigste bedraagt.

De vordering is ontvankelijk gedurende de gehele pachttijd.

Art. 16. De pachter van een landeigendom is, op straffe van betaling van alle kosten en schadevergoeding, gehouden de eigenaar te verwittigen van de daden van bezitsaanmatiging, die op het erf mochten worden gepleegd.

Deze verwittiging moet plaatshebben binnen dezelfde termijn als die welke in geval van dagvaarding geregeld is

naar de afstand van de plaatsen.

§ 6. - Pachtprijs en andere geldelijke lasten.

Art. 17. 1. Bij het verstrijken van elke driejarige periode kunnen pachter en verpachter beiden bij de vrederechter herziening vorderen van de schriftelijk bedongen of door de vrederechter vastgestelde pachtprijs, op grond van de rentabiliteit van het pachtgoed tijdens de afgelopen driejarige periode.

2. Onder rentabiliteit wordt verstaan het rendement dat een normale exploitatie van het goed had kunnen opleveren aan de pachter, met inachtneming van de hoedanigheid van de grond, de marktprijzen van de produkten en de aan de exploitatie verbonden lasten.

3. De vrederechter doet uitspraak na het met redenen omklede advies te hebben ingewonnen van een technische commissie bestaande uit drie leden die door de Koning worden benoemd op de voordracht van de Minister van Landbouw. De eis tot herziening komt alleen in aanmerking, indien de bedongen pachtprijs ten minste 10 pct. hoger of lager ligt dan de normale pachtprijs, geraamd op grond van de rentabiliteit.

4. De vordering kan slechts worden ingesteld gedurende zes maanden na verloop van elke driejarige periode. De beslissing waarbij de pachtprijs wordt herzien zal gelden voor de lopende driejarige periode, maar de vroegere pachtprijs kan voorlopig worden gevorderd tot de eindbeslissing.

Art. 17 WAALS GEWEST.

1. Bij het verstrijken van elke driejarige periode kunnen pachter en verpachter beiden bij de vrederechter herziening vorderen van de schriftelijk bedongen ^[1]...^[1] pachtprijs, op grond van de rentabiliteit van het pachtgoed tijdens de afgelopen driejarige periode.

2. Onder rentabiliteit wordt verstaan het rendement dat een normale exploitatie van het goed had kunnen opleveren aan de pachter, met inachtneming van de hoedanigheid van de grond, de marktprijzen van de produkten en de aan de exploitatie verbonden lasten.

3. De vrederechter doet uitspraak na het met redenen omklede advies te hebben ingewonnen van een technische commissie bestaande uit drie leden die door ^[1]de Regering^[1]. De eis tot herziening komt alleen in aanmerking, indien de bedongen pachtprijs ten minste 10 pct. hoger of lager ligt dan de normale pachtprijs, geraamd op grond van de rentabiliteit.

4. De vordering kan slechts worden ingesteld gedurende zes maanden na verloop van elke driejarige periode. De beslissing waarbij de pachtprijs wordt herzien zal gelden voor de lopende driejarige periode, maar de vroegere pachtprijs kan voorlopig worden gevorderd tot de eindbeslissing.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 16, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 18. 1. De Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen verpachten hun landeigendommen bij wijze van inschrijving onder verzegelde en ter post aangetekende omslag. De inschrijvingen worden in openbare zitting geopend en voorgelezen.

De bedingen en voorwaarden van verpachting zijn onderworpen aan de bij de bestuurswetten bepaalde adviezen, machtigingen en goedkeuringen.

Indien een verpachting bij wijze van inschrijving niet goedgekeurd wordt omdat zij geen voldoende uitslag heeft opgeleverd, wordt overgegaan tot een nieuwe inschrijving of zelfs tot een verpachting uit de hand.

2. Bij openbare aanbesteding van de pacht van landeigendommen mag geen enkele inschrijving worden aanvaard waarbij de geboden pachtprijs meer dan 10 pct. hoger ligt dan de normale pachtprijs van het goed zoals die door de vrederechter is vastgesteld met toepassing van artikel 17. Deze vaststelling wordt steeds bij verzoekschrift gevraagd door het bestuur dat eigenaar is van het pachtgoed.

3. Het betrokken bestuur of de betrokken instelling bepaalt op straffe van nietigheid, in de met het oog op de verpachting vastgestelde aanbestedingsvoorwaarden, de voor de keuze van de pachter in acht te nemen normen, ingeval verscheidene inschrijvingen de maximum toelaatbare prijs bereiken.

4. Indien goederen worden verpacht die werden onteigend of verkregen ten algemenen nutte, geniet de vroegere pachter een voorkeurrecht tegen de normale pachtprijs.

Art. 18 WAALS GEWEST.

^[1] § 1. De Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten en iedere andere publiekrechtelijke rechtspersoon, hierna "de openbare eigenaar" genoemd, verpachten hun landeigendommen bij wijze van inschrijving tegen het tarief van de wettelijke pachtprijs, in voorkomend geval verhoogd overeenkomstig het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprizen. De openbare eigenaar stelt een procedure vast, waarbij iedere belangstellende kandidaat-pachter een bod kan uitbrengen.

De openbare eigenaar neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere kandidaat-pachter tijdens die procedure gelijk behandeld wordt.

In afwijking van lid 1 kan de openbare eigenaar een eindeloopbaanpacht afsluiten, zoals bepaald in artikel 8, § 5, zonder de bodprocedure, bedoeld in dit artikel, in te leiden.

§ 2. Onverminderd de paragrafen 3 en 4 bepaalt de openbare eigenaar de verpachtingsprocedure, daaronder begrepen de nadere regels voor het indienen van de inschrijvingen, stelt hij de criteria vast tot bepaling van de keuze van de pachter en stelt hij de contractuele bedingen vast inzake deze verpachting.

De openbare eigenaar voorziet in een gepaste openbaarmaking van de verpachting van zijn goederen door het bericht van de verpachting via diverse verspreidingskanalen bekend te maken.

De uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen wordt vastgesteld op minstens dertig dagen te rekenen van de dag volgend op de dag van bekendmaking van het bericht van de verpachting in het eerst gebruikte verspreidingskanaal.

Door de Regering worden vastgesteld:

1° de minimuminformatie die in het bericht inzake de verpachting moet staan;

2° een type-bestek met informatieve waarde.

§ 3. De Regering kan in uitsluitingscriteria voorzien bij een toekenning van openbare onroerende goederen. Deze criteria mogen niet verder aangevuld worden met andere uitsluitingscriteria van de publieke eigenaar.

§ 4. De toewijzingscriteria bevatten kwaliteits-, leefmilieugebonden en sociale aspecten onder uitsluiting van de pachtprijs.

De Regering kan een lijst aannemen met minimale toekenningscriteria die de openbare eigenaar in acht moet nemen bij de toewijzing, samen met, in voorkomend geval, een door haar bepaalde wegingsmethode voor de punten die aan de criteria verbonden zijn. Deze criteria kunnen, in voorkomend geval, worden aangevuld met eigen toewijzingscriteria van de openbare eigenaar.

Voor de toepassing van lid 2 kan de Regering in de bewijsmiddelen voorzien waarmee nagegaan kan worden of de toewijzingscriteria vervuld zijn.

§ 5. De openbare eigenaar richt de toewijzingsbeslissing aan de gezamenlijke personen die een bod hebben ingediend. Het contract wordt gesloten zodra de toewijzingsbeslissing betekend is.

§ 6. In het geval waarin goederen, die om redenen van algemeen nut verworven of onteigend zijn, opnieuw verpacht worden, krijgt de voormalige pachter een recht van voorrang tegen het wettelijke pachttarief, in voorkomend geval vermeerderd overeenkomstig het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprizen.¹

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 17, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 19. Ongeacht de bedingen van de pachtovereenkomst, kan de pachter de pachtprijs altijd in geld voldoen. Indien de pachtprijs geheel of gedeeltelijk in landbouwprodukten bedongen wordt, mag zulks alleen geschieden in landbouwprodukten van het gepachte goed of van de streek, en mag geen enkel daarvan in aanmerking komen voor een hoger bedrag dan 40 pct. van de globale pachtprijs, omgezet in geld op de datum dat de pacht aangegaan wordt. Hetzelfde geldt voor pachtprizen die geheel of gedeeltelijk met verwijzing naar landbouwprodukten worden vastgesteld.

Behoudens geschreven akkoord over de wijze van waardering der produkten die in aanmerking komen om de pachtprijs te bepalen, wordt hun waarde vastgesteld naar het gemiddelde der officiële prijzen welke golden tijdens de twaalf maanden vóór de vervaldag of, bij gebreke daarvan, naar het gemiddelde der prijzen af hoeve welke in de streek van het gepachte goed gedurende dat tijdperk werden betaald volgens de marktberichten door het Ministerie van Landbouw bekendgemaakt.

In geen geval mogen de door de Staat aan de producent verleende premies of toelagen begrepen zijn in de waarde die aan de landbouwprodukten wordt toegekend.

Indien deze voorschriften in de pachtovereenkomst niet in acht zijn genomen, past de rechter, wanneer een van de partijen de zaak bij hem aanhangig maakt, de overeenkomst aan die voorschriften aan, waarbij hij de bedoelingen van de partijen zoveel mogelijk eerbiedigt. De beslissing van de rechter geldt slechts voor de pachtsommen die na het instellen van de vordering vervallen.

Art. 19 WAALS GEWEST.

Ongeacht de bedingen van de pachtovereenkomst, kan de pachter de pachtprijs altijd in geld voldoen.

Indien de pachtprijs geheel of gedeeltelijk in landbouwprodukten bedongen wordt, mag zulks alleen geschieden in landbouwprodukten van het gepachte goed of van de streek, en mag geen enkel daarvan in aanmerking komen voor een hoger bedrag dan 40 pct. van de globale pachtprijs, omgezet in geld op de datum dat de pacht aangegaan wordt. Hetzelfde geldt voor pachtprizen die geheel of gedeeltelijk met verwijzing naar landbouwprodukten worden vastgesteld.

Behoudens geschreven akkoord over de wijze van waardering der produkten die in aanmerking komen om de pachtprijs te bepalen, wordt hun waarde vastgesteld naar het gemiddelde der officiële prijzen welke golden tijdens de twaalf maanden vóór de vervaldag of, bij gebreke daarvan, naar het gemiddelde der prijzen af hoeve welke in de streek van het gepachte goed gedurende dat tijdperk werden betaald volgens de marktberichten door ¹ de dienst aangewezen door de Regering¹ bekendgemaakt.

In geen geval mogen de door de ¹ overheid¹ aan de producent verleende premies of toelagen begrepen zijn in de waarde die aan de landbouwprodukten wordt toegekend.

Indien deze voorschriften in de pachtovereenkomst niet in acht zijn genomen, past de rechter, wanneer een van de partijen de zaak bij hem aanhangig maakt, de overeenkomst aan die voorschriften aan, waarbij hij de bedoelingen van de partijen zoveel mogelijk eerbiedigt. De beslissing van de rechter geldt slechts voor de pachtsommen die na het instellen van de vordering vervallen.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 18, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 20. Voor niet-bestaande worden gehouden alle bedingen waarbij de pachter verplicht wordt tot het dragen van belastingen, taksen of onverschillig welke andere lasten die door de verpachter verschuldigd zijn, hetzij

krachtens de wet, hetzij krachtens overeenkomsten door hem met derden aangegaan, met uitzondering van het ruimen van de grachten en van de niet-bevaarbare waterlopen die zich op of langs het verpachte goed bevinden, en van belastingverhoging wegens gebouwen, werken of aanplantingen die de pachter zelf op het gepachte goed heeft aangebracht.

Art. 21. *Indien gedurende de pachtijd ten minste de helft van een oogst door toeval verloren gaat, voordat hij van de grond is afgescheiden, kan de pachter vermindering van de pacht prijs vorderen, tenzij hij schadeloos gesteld is.*

Art. 22. *De gevolgen van het gewone toeval, zoals hagel, bliksem of vorst, kunnen door een uitdrukkelijk beding ten laste van de pachter gebracht worden.*

De gevolgen van het buitengewone toeval, zoals de verwoestingen van de oorlog of een overstroming waaraan de streek niet gewoonlijk onderworpen is, kunnen niet te zijnen laste gebracht worden.

Art. 23. *Behoudens in het geval voorzien bij lid 3 is de verpachter of zijn gemachtigde verplicht aan de pachter een kwijtschrift af te geven voor de ontvangen pacht prijs en er de werkelijk betaalde som op te vermelden.*

Het bewijs van de betaling van de pachtsom evenals het bewijs van het bedrag ervan kan geleverd worden door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens.

Niettegenstaande elk strijdig beding kan de pachter de pacht prijs betalen per postassignatie, per postcheque op naam, per postwissel of door overschrijving of storting door bemiddeling van een financieel lichaam op de rekening van de verpachter, van één van de verpachters of van hun gemachtigden. (Die wijze van betaling geldt als bewijs, tenzij de verpachter ze betwist en de betwisting op straffe van verval binnen zes maanden na betaling voor de vrederechter brengt.) <W 1988-11-07/43, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>.

§ 7. - Exploitatie van het gepachte goed.

Art. 24. *<W 1988-11-07/43, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>*

Alle bedingen die de vrijheid van de pachter omtrent de wijze van bebouwing van de gepachte grond of omtrent de beschikking over de produkten van de hoeve beperken, worden voor niet-bestaande gehouden.

Geldig zijn echter wel de bedingen van de pacht overeenkomst betreffende de teruggave van het gepachte goed in een staat van wisselbouw, vruchtbaarheid en zuiverheid, gelijkwaardig aan die waarin het zich bij de ingenottreding bevond, alsmede de bedingen welke het recht van beschikking over de stalmest gedurende de pacht beperken en de bedingen die het recht van beschikking over het stro van de laatste twee jaren beperken tot ten hoogste de helft.

Geldig zijn ook de bedingen tot handhaving van hagen, wegen, struikgewas en bomen.

Voor niet-bestaande worden eveneens gehouden de bedingen die de pachter verbieden andere goederen in pacht te nemen dan de goederen waarop de pacht overeenkomst betrekking heeft.

De pachter kan, indien gebouwen, werken of beplantingen de vrijheid van bebouwing hinderen, deze wegruimen met de schriftelijke toestemming van de verpachter en, in geval van vruchtgebruik, met die van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker, of, bij gebreke hiervan, met machtiging van de vrederechter.

Deze machtiging kan afhankelijk gemaakt worden van het betalen van een vergoeding gelijk aan de geleden schade.

De vrederechter kan echter geen machtiging geven om de bestemming van het gepachte goed te wijzigen.

Art. 24. WAALS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

^[1] § 1. ^[1] *Alle bedingen die de vrijheid van de pachter omtrent de wijze van bebouwing van de gepachte grond of omtrent de beschikking over de produkten van de hoeve beperken, worden voor niet-bestaande gehouden.*

^[1] *Hiernavolgende bedingen worden niet beschouwd als bedingen die de vrije teeltkeuze inperken:*

1° de bedingen betreffende de teruggave van het gepachte goed in een staat van wisselbouw, vruchtbaarheid en zuiverheid, gelijkwaardig aan die waarin het zich bij de ingenottreding bevond, alsmede de bedingen welke het recht van beschikking over de stalmest gedurende de pacht beperken en de bedingen die het recht van beschikking over het stro van de laatste twee jaren beperken tot ten hoogste de helft;

2° de bedingen, bepaald door de Regering, strekkende tot de handhaving van het goed en het milieu waarin het zich bevindt, en de bestrijding van de natuurrisico's;

3° de bedingen, vrij overeengekomen tussen de partijen, tot handhaving van het goed en van het milieu waarin het zich bevindt, of tot vervulling van de doelen en functies van de landbouw, omschreven in artikel D.1 van het Landbouwwetboek;

4° de bedingen tot behoud, daaronder inbegrepen het onderhoud of eventuele verbodsbepalingen betreffende topografische elementen en de landschapsstructuur als in de plaatsbeschrijving opgenomen.^[1]

^[1] *De Regering is gemachtigd om de bedingen, bedoeld in lid 2, 2°, 3° en 4°, nader te bepalen, om een afzonderlijke regeling vast te stellen in functie van de aard van de verpachter en om een aanmoedigingsbeleid te voeren in verband met sommige van deze bedingen. Wat betreft de toepassing van lid 2, 3°, kan de Regering enkel haar bedingen openstellen voor openbare eigenaren, voor publiekrechtelijke vennootschappen, voor verenigingen of samenwerkende vennootschappen die wegens hun maatschappelijk doel geen landbouwpercelen kunnen verpachten zonder in leefmilieubedingen te voorzien.*

Voor de toepassing van lid 2 kan de Regering geen bedingen opleggen die een specifieke productiewijze bepalen, noch bedingen die één of ander gewas in het bijzonder beperken.^[1]

¹ ...¹

Voor niet-bestaande worden eveneens gehouden de bedingen die de pachter verbieden andere goederen in pacht te nemen dan de goederen waarop de pachtovereenkomst betrekking heeft.

De pachter kan, indien gebouwen, werken of beplantingen de vrijheid van bebouwing hinderen, deze wegruimen met de schriftelijke toestemming van de verpachter en, in geval van vruchtgebruik, met die van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker, of, bij gebreke hiervan, met machtiging van de vrederechter.

Deze machtiging kan afhankelijk gemaakt worden van het betalen van een vergoeding gelijk aan de geleden schade.

De vrederechter kan echter geen machtiging geven om de bestemming van het gepachte goed te wijzigen.

¹ § 2. De verpachter kan te allen tijde nagaan of de pachter de bedingen, overeengekomen krachtens paragraaf 1, lid 2, in acht neemt, op voorwaarde dat hij de pachter bij zending minstens tien werkdagen voor de datum waarop het plaatsbezoek afgelegd wordt, daarover inlicht.

Voor de toepassing van lid wordt onder "werkdag" iedere dag verstaan, onder uitsluiting van de zaterdagen, de zondagen en de wettelijke feestdagen.

Bij niet-naleving van de overeengekomen teeltpraktijken door de pachter kan de opzegging van de pachtovereenkomst mits zes maanden opzegtijd, betekend door de verhuurder, als bestraffing gelden.

De niet-naleving waarvan sprake in lid 3 wordt door een landbouwdeskundige vastgesteld. Om deze vaststellingen uit te voeren, kan de Regering in een deskundigenlijst voorzien.

Wanneer de pachter de voorwaarden inzake de teeltpraktijken, vermeld in lid 1, tijdens de duur van de zes maanden opzegtijd in acht neemt, kan hij via een zending de verpachter gelasten, de naleving van de overeengekomen teeltpraktijken vast te komen stellen. Nadat de verpachter of een onafhankelijk landbouwdeskundige vaststelt en per zending bevestigt dat de toestand geregulariseerd is, wordt de pacht op normale wijze voortgezet.

Als dezelfde tekortkoming evenwel, afwijkend van lid 5, gedurende twee opeenvolgende jaren wordt vastgesteld ondanks de naleving van de voorwaarden inzake de in lid 1 bedoelde teeltpraktijken over de zes maanden opzegtijd, kan de verpachter dit overeenkomstig lid 7 bij de vrederechter aanhangig maken.

Bij betwisting over de naleving van de bedingen binnen de zes maanden opzegtijd kunnen de verpachter of de pachter zich tegen het hernemen of het opzeggen van de pachtovereenkomst verzetten door zich, op straffe van nietigheid, uiterlijk drie maanden na afloop van de zes maanden opzegtijd tot de vrederechter te wenden.¹

(¹)<DWG 2019-05-02/90, art. 19, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 25. <W 1988-11-07/43, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

§ 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1722 en 1724 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de pachter, behalve in geval van geldige opzegging, het recht om alle gebouwen op te richten, mits hij ze onderhoudt en er alle lasten van draagt, en alle werken, onverschillig of het nieuwe werken, verbeteringswerken, herstellingswerken of herbouwingswerken betreft, uit te voeren, die nuttig zijn voor de bewoonbaarheid van het gepachte goed of dienstig zijn voor de exploitatie van dat goed en die stroken met de bestemming ervan.

§ 2. Zonder daartoe door de verpachter verplicht te kunnen worden kan de pachter op ieder ogenblik de in het eerste lid bedoelde gebouwen en werken wegruimen voor zover deze als zelfstandige zaken beschouwd kunnen worden.

Indien deze gebouwen en werken evenwel tot stand zijn gekomen met schriftelijke toestemming of met machtiging van de vrederechter volgens de procedure bepaald in artikel 26, 1, moet dezelfde procedure worden gevolgd vooraleer de pachter tot wegruiming ervan mag overgaan.

De pachter moet het goed in zijn oorspronkelijke toestand herstellen en de eventueel aangerichte schade vergoeden.

Art. 26. (1. Bij het verstrijken van de pacht heeft de pachter die de kosten van de gebouwen en werken heeft gedragen, recht op een vergoeding die gelijk is aan de waardevermeerdering welke het goed daardoor heeft verkregen.

Indien de gebouwen en werken zijn uitgevoerd ofwel met schriftelijke toestemming van de verpachter of, in geval van vruchtgebruik, met schriftelijke toestemming van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, ofwel met machtiging van de vrederechter, mag de vergoeding niet lager zijn dan de door de pachter gedragen kosten, in zoverre deze niet zijn afgeschreven; deze afschrijving wordt forfaitair bepaald op 4 pct. per jaar.

Neemt de pacht een einde op initiatief van de pachter, dan mag de in het vorige lid bepaalde vergoeding niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de vijf laatste jaren in het geheel aan pacht heeft betaald voor de gezamenlijke goederen die hij van dezelfde eigenaar in pacht had.

Neemt de pacht een einde op initiatief van de pachter, doch uitsluitend wegens ernstige redenen, dan heeft deze eveneens recht op de in het tweede lid bepaalde vergoeding.

De machtiging van de vrederechter wordt afgegeven op verzoek van de pachter en na advies van de bevoegde ambtenaar van het Ministerie van Landbouw in verband met de in artikel 25 gestelde voorwaarden. Een beschrijving van de uit te voeren werken en een raming van de kosten moeten bij het verzoek worden gevoegd.

Bij gebreke van de vereiste toestemming of machtiging mag het bedrag der vergoeding niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de laatste drie jaren in het geheel aan pacht betaald heeft voor de gezamenlijke goederen die hij van dezelfde verpachter in pacht had.) <W 1988-11-07/43, art. 16, A, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

2. Als zekerheid van zijn schuldvordering kan de pachter die de in de vorige paragraaf bedoelde toestemming of

machtiging heeft bekomen, een inschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder nemen om de kadastrale percelen waarop de gebouwen en werken zullen worden uitgevoerd. De kosten van deze inschrijving zijn ten laste van de pachter.

Onverminderd de hiernavolgende bepalingen is de wet van 16 december 1851 van toepassing op de hypothecaire inschrijving bedoeld in het vorige lid.

De inschrijving wordt genomen tot beloop van de in de akte van toestemming of de in de machtiging van de vrederechter geraamde kosten en op voorlegging aan de hypotheekbewaarder van de uitgifte of van het origineel van bedoelde akte, naargelang deze authentiek of onderhands is, of van de machtiging van de vrederechter. Indien de akte van toestemming niet in de authentieke vorm is opgemaakt, moeten de handtekeningen door of vanwege de burgemeester gelegaliseerd worden.

De aanduiding die voorgeschreven is door artikel 83, 3°, van de wet van 16 december 1851 wordt aangevuld met de verklaring dat de schuldvordering haar ontstaan vindt in dit artikel en met de beschrijving van de gebouwen en werken gevoegd bij de akte of bij de machtiging.

Onverminderd het voorrecht bedoeld in artikel 27, 5°, van de wet van 16 december 1851, neemt de hypotheek van de pachter rang in vóór de bestaande voorrechten en hypotheeken op de betrokken percelen, tot beloop van hun waardevermeerdering ingevolge de uitgevoerde werken en gebouwen op het ogenblik van de realisatie van de waarborg.

De doorhaling of de vermindering van de inschrijving mag door de hypotheekbewaarder gedaan worden krachtens een onderhandse akte opgesteld in twee originelen, en onder overlegging van het borderel dat de vermelding van de inschrijving bevat.

(3. De verpachter moet in elke akte van vervreemding van het verpachte goed alle werken vermelden die de pachter heeft uitgevoerd, alsook, in voorkomend geval, de toestemming of de machtiging krachtens welke ze werden verricht, eventueel na de pachter te hebben ondervraagd.

De afstand van het recht tot wegruimen in het vorig artikel bepaald, of van de vergoeding bepaald in dit artikel, kan slechts geschieden na de uitvoering van de werken en moet worden vastgesteld bij authentieke akte of bij verklaring voor de vrederechter.) <W 1988-11-07/43, art. 16, B, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Art. 26 WAALS GEWEST.

(1. Bij het verstrijken van de pacht heeft de pachter die de kosten van de gebouwen en werken heeft gedragen, recht op een vergoeding die gelijk is aan de waardevermeerdering welke het goed daardoor heeft verkregen.

Indien de gebouwen en werken zijn uitgevoerd ofwel met schriftelijke toestemming van de verpachter of, in geval van vruchtgebruik, met schriftelijke toestemming van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, ofwel met machtiging van de vrederechter, mag de vergoeding niet lager zijn dan de door de pachter gedragen kosten, in zoverre deze niet zijn afgeschreven; deze afschrijving wordt forfaitair bepaald op 4 pct. per jaar.

Neemt de pacht een einde op initiatief van de pachter, dan mag de in het vorige lid bepaalde vergoeding niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de vijf laatste jaren in het geheel aan pacht heeft betaald voor de gezamenlijke goederen die hij van dezelfde eigenaar in pacht had.

Neemt de pacht een einde op initiatief van de pachter, doch uitsluitend wegens ernstige redenen, dan heeft deze eveneens recht op de in het tweede lid bepaalde vergoeding.

De machtiging van de vrederechter wordt afgegeven op verzoek van de pachter en na advies van de bevoegde ambtenaar van ^[1] de dienst aangewezen door de Regering^[1] in verband met de in artikel 25 gestelde voorwaarden. Een beschrijving van de uit te voeren werken en een raming van de kosten moeten bij het verzoek worden gevoegd.

Bij gebreke van de vereiste toestemming of machtiging mag het bedrag der vergoeding niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de laatste drie jaren in het geheel aan pacht betaald heeft voor de gezamenlijke goederen die hij van dezelfde verpachter in pacht had.) <W 1988-11-07/43, art. 16, A, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

2. Als zekerheid van zijn schuldvordering kan de pachter die de in de vorige paragraaf bedoelde toestemming of machtiging heeft bekomen, een inschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder nemen om de kadastrale percelen waarop de gebouwen en werken zullen worden uitgevoerd. De kosten van deze inschrijving zijn ten laste van de pachter.

Onverminderd de hiernavolgende bepalingen is de wet van 16 december 1851 van toepassing op de hypothecaire inschrijving bedoeld in het vorige lid.

De inschrijving wordt genomen tot beloop van de in de akte van toestemming of de in de machtiging van de vrederechter geraamde kosten en op voorlegging aan de hypotheekbewaarder van de uitgifte of van het origineel van bedoelde akte, naargelang deze authentiek of onderhands is, of van de machtiging van de vrederechter. Indien de akte van toestemming niet in de authentieke vorm is opgemaakt, moeten de handtekeningen door of vanwege de burgemeester gelegaliseerd worden.

De aanduiding die voorgeschreven is door artikel 83, 3°, van de wet van 16 december 1851 wordt aangevuld met de verklaring dat de schuldvordering haar ontstaan vindt in dit artikel en met de beschrijving van de gebouwen en werken gevoegd bij de akte of bij de machtiging.

Onverminderd het voorrecht bedoeld in artikel 27, 5°, van de wet van 16 december 1851, neemt de hypotheek van de pachter rang in vóór de bestaande voorrechten en hypotheeken op de betrokken percelen, tot beloop van hun waardevermeerdering ingevolge de uitgevoerde werken en gebouwen op het ogenblik van de realisatie van de waarborg.

De doorhaling of de vermindering van de inschrijving mag door de hypotheekbewaarder gedaan worden krachtens een onderhandse akte opgesteld in twee originelen, en onder overlegging van het borderel dat de

vermelding van de inschrijving bevat.

(3. De verpachter moet in elke akte van vervreemding van het verpachte goed alle werken vermelden die de pachter heeft uitgevoerd, alsook, in voorkomend geval, de toestemming of de machtiging krachtens welke ze werden verricht, eventueel na de pachter te hebben ondervraagd.

De afstand van het recht tot wegruimen in het vorig artikel bepaald, of van de vergoeding bepaald in dit artikel, kan slechts geschieden na de uitvoering van de werken en moet worden vastgesteld bij authentieke akte of bij verklaring voor de vrederechter.) <W 1988-11-07/43, art. 16, B, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 20, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 27. Indien de verpachter de kosten draagt van de gebouwen en werken die met toestemming van de pachter zijn uitgevoerd, kan de pacht prijs zodanig worden verhoogd als door partijen wordt overeengekomen of door de rechter wordt bepaald.

Art. 28. De verpachter mag geen bomen planten tenzij voor het vervangen van hoog- of laagstammige fruitbomen, voor het vervangen van bosbomen in de weiden en voor de aanplantingen die noodzakelijk zijn voor de bewaring van het goed.

De pachter mag geen nieuwe aanplantingen verrichten tenzij met schriftelijke toestemming van de verpachter. Niettemin zijn zonder toestemming van de verpachter geoorloofd, aanplantingen die noodzakelijk zijn voor de bewaring van het goed en, behalve in geval van geldige opzegging, aanplantingen ter vervanging van dode of gevelde bomen en die van laagstammige fruitbomen.

De aanplanting van deze laatste is evenwel slechts toegestaan indien zij een oppervlakte beslaat van ten minste 50 are en aan een bestaande aanplanting of een vaste toegangsweg paalt en voor zover zij in de streek gebruikelijk is en beantwoordt aan de eisen van een rationele exploitatie. Voor dit laatste punt moet de pachter vooraf een gunstig advies van de tuinbouwkundige van de streek hebben verkregen.

Heeft een aanplanting waarvoor de verpachter schriftelijke toestemming heeft gegeven of die regelmatig is verricht overeenkomstig de voorgaande bepalingen, geleid tot een waardevermeerdering van het gepachte goed en neemt de pacht op initiatief van de verpachter een einde vooraleer de aanplanting achttien jaar oud is, dan heeft de pachter recht op een vergoeding gelijk aan die waardevermeerdering; neemt de pacht een einde op initiatief van de pachter, dan mag die vergoeding niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de vijf laatste jaren in het geheel aan pacht betaald heeft voor de gezamenlijke goederen die hij van dezelfde eigenaar in pacht had.

Heeft zulk een aanplanting geleid tot een waardevermindering van het gepachte goed, dan heeft de verpachter recht op een vergoeding van de pachter, gelijk aan die waardevermindering.

Art. 28 WAALS GEWEST.

De verpachter mag geen bomen planten tenzij voor het vervangen van hoog- of laagstammige fruitbomen, [¹ voor het vervangen van dode hagen]¹ voor het vervangen van bosbomen in de weiden en voor de aanplantingen die noodzakelijk zijn voor de bewaring van het goed.

De pachter mag geen nieuwe aanplantingen verrichten tenzij met schriftelijke toestemming van de verpachter. Niettemin zijn zonder toestemming van de verpachter geoorloofd, aanplantingen die noodzakelijk zijn voor de bewaring van het goed en, behalve in geval van geldige opzegging, aanplantingen ter vervanging van dode of gevelde bomen en die van laagstammige fruitbomen.

De aanplanting van deze laatste is evenwel slechts toegestaan indien zij een oppervlakte beslaat van ten minste 50 are en aan een bestaande aanplanting of een vaste toegangsweg paalt en voor zover zij in de streek gebruikelijk is en beantwoordt aan de eisen van een rationele exploitatie. Voor dit laatste punt moet de pachter vooraf een gunstig advies van [¹ de dienst aangewezen door de Regering]¹ hebben verkregen.

Heeft een aanplanting waarvoor de verpachter schriftelijke toestemming heeft gegeven of die regelmatig is verricht overeenkomstig de voorgaande bepalingen, geleid tot een waardevermeerdering van het gepachte goed en neemt de pacht op initiatief van de verpachter een einde vooraleer de aanplanting achttien jaar oud is, dan heeft de pachter recht op een vergoeding gelijk aan die waardevermeerdering; neemt de pacht een einde op initiatief van de pachter, dan mag die vergoeding niet hoger zijn dan hetgeen de pachter tijdens de vijf laatste jaren in het geheel aan pacht betaald heeft voor de gezamenlijke goederen die hij van dezelfde eigenaar in pacht had.

Heeft zulk een aanplanting geleid tot een waardevermindering van het gepachte goed, dan heeft de verpachter recht op een vergoeding van de pachter, gelijk aan die waardevermindering.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 21, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 29. Indien de pachter van een landeigendom dit niet voorziet van de dieren en het gereedschap nodig voor het bedrijf, indien hij met de bebouwing ophoudt, indien hij bij de bebouwing niet als een goed huisvader handelt, indien hij het gepachte voor een ander doel aanwendt dan waartoe het bestemd was, of, in het algemeen, indien hij de bepalingen van de pachtovereenkomst niet nakomt, en daardoor schade ontstaat voor de verpachter, kan deze, naar gelang van de omstandigheden, de pachtovereenkomst doen ontbinden.

In geval van ontbinding door de schuld van de pachter, is deze gehouden tot schadevergoeding.

Het strafbeding en de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde zijn zonder waarde.

[Art. 29bis](#). <W 1988-11-07/43, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Naarmate de oogst wordt ingehaald, is de pachter gehouden om aan zijn opvolger op het bedrijf alle nodige faciliteiten te verlenen voor het uitvoeren van de werken van het daaropvolgende jaar, overeenkomstig de plaatselijke gebruiken.

[§ 8](#). - Onderpacht en pachtoverdracht.

[Art. 30](#). <W 1988-11-07/43, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

In afwijking van artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek en onder voorbehoud van het hierna bepaalde mag de pachter van landeigendommen noch het gepachte goed geheel of ten dele in onderpacht geven, noch zijn pacht geheel of ten dele aan anderen overdragen zonder toestemming van de verpachter. Deze toestemming moet, op straffe van nietigheid en voorafgaand aan de onderpacht of aan de overdracht, schriftelijk worden gegeven.

De toestemming tot overdracht van pacht kan niet gelden als toestemming tot onderpacht.

Ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen wordt niet als onderpacht beschouwd. Een dergelijke ruil heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen noch van de pachters noch van de verpachters. Zulks geldt ook voor de gemeenschappelijke exploitatie van een landeigendom die in pacht gegeven wordt aan een van de medeëxploitanten, op voorwaarde dat deze laatste alleen houder van de pacht blijft en hij als hoofdbedrijf actief aan de exploitatie deelneemt.

[Art. 30_WAALS_GEWEST](#).

[\[1\]](#) § 1. In afwijking van artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek geeft de pachter van landeigendommen noch het gepachte goed geheel of ten dele in onderpacht, noch draagt hij zijn pacht geheel of ten dele aan anderen over zonder toestemming van de verpachter. Deze toestemming wordt, op straffe van nietigheid en voorafgaand aan de onderpacht of aan de overdracht, schriftelijk gegeven.

De toestemming tot overdracht van pacht kan niet gelden als toestemming tot onderpacht.

Als onderpacht worden niet beschouwd:

1° ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen;

2° de gemeenschappelijke exploitatie van een landeigendom die in pacht gegeven wordt aan een van de medeëxploitanten, op voorwaarde dat deze laatste alleen houder van de pacht blijft en hij als hoofdbedrijf actief aan de exploitatie deelneemt;

3° de overeenkomsten, gesloten met inachtneming van artikel 2, 2°.

Ruil als bedoeld in lid 3 is van generlei invloed op de rechten en verplichtingen van pachters of verpachters.

§ 2. Op straffe van nietigheid van de ruil, wordt, door de pachter aan de verpachter, minstens drie maanden voordat de ruil plaatsvindt van het voornemen tot ruil in de zin van paragraaf 1, lid 3, 1°, alsmede van de overeenkomst in de zin van paragraaf 1, lid 3, 3°, kennis gegeven, met opgave van:

1° de identiteit van alle betrokkenen, namelijk:

a) voor de natuurlijke personen, hun naam, voornaam, woonst, geboortedatum en -plaats, burgerlijke stand, hun identificatienummer in het Rijksregister of in het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en, indien gekend, het producentennummer en het ondernemingsnummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht;

b) voor de rechtspersonen, indien gekend, hun benaming, hun maatschappelijke zetel, hun producentennummer en hun ondernemingsnummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, evenals de identiteit van de personen die gemachtigd zijn om ze te vertegenwoordigen;

2° de datum waarop de ruil ingaat, en in voorkomend geval, de duur ervan;

3° de kadastrale aanduiding van de percelen zoals opgenomen op het uittreksel uit de kadastrale legger en onder vermelding van minstens: de gemeente waar de percelen gelegen zijn, de afdeling, de sectie, het perceelsnummer, de oppervlakte, evenals de straat- of veldnaam.

De verpachter kan zich tegen ruil verzetten, om redenen als bepaald in artikel 7, 5°, 6°, 7° en 8°, en zich daarvoor, binnen de drie maanden na kennisgeving ervan, op straffe van nietigheid, tot de vrederechter wenden.

De ruil wordt door de vrederechter vernietigd indien hij acht dat de redenen van verzet wettig zijn.

§ 3. Bij overdracht of onderpacht zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming kan de overeenkomst op verzoek van de verpachter worden ontbonden.[\[1\]](#)

[\(1\)](#)<DWG 2019-05-02/90, art. 22, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 30bis_WAALS_GEWEST](#).

[\[1\]](#) De procedure als bedoeld in artikel 30, § 2, is mutatis mutandis van toepassing bij verandering van verpachter. Wanneer de verandering van verpachter het gevolg is van een overlijden, delen de erfgenamen of rechtverkrijgenden, afwijkend van artikel 30, § 2, drie maanden na dat overlijden, de verandering van verpachter mede.[\[1\]](#)

[\(1\)](#)<Ingevoegd bij DWG 2019-05-02/90, art. 23, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 31](#). De pachter kan, zonder toestemming van de verpachter, het gehele pachtgoed in onderpacht geven

aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot (evenals aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.) <W 1988-11-07/43, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Art. 31 WAALS GEWEST.

De pachter kan, zonder toestemming van de verpachter, het gehele pachtgoed in onderpacht geven aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot ^[1], zijn wettelijk samenwonende ^[1] (evenals aan de echtgenoten ^[1] of aan de wettelijk samenwonenden ^[1] van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.) <W 1988-11-07/43, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

^[1] De pachter licht er, op straffe van nietigheid van de onderpacht, de verpachter uiterlijk binnen de drie maanden na de onderverpachting zoals bepaald in lid 1, over in. ^[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 24, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 32. De rechten en verplichtingen die pachter en onderpachter tegenover elkaar hebben, worden geregeld volgens de bepalingen van deze wet, evenwel met uitzondering van de bepalingen betreffende de minimumpachttijd, in deze zin dat de onderpacht niet langer mag duren dan de hoofdpacht, ongeacht onder welke omstandigheden deze laatste een einde heeft genomen.

Art. 33. <W 1988-11-07/43, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16> De pachter die een opzeggingsbrief ontvangt voor een onderverpacht goed of wiens pacht ontbonden wordt bij vonnis, moet op straffe van schadevergoeding, binnen een maand na de betekening aan de onderpachter een afschrift van de opzegging of van het vonnis betekenen en hem op de hoogte stellen van het gevolg dat door hem aan de betekende opzegging of het betekend vonnis werd gegeven.

Art. 34. <W 1988-11-07/43, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16> De pachter kan, zonder toestemming van de verpachter, zijn pacht geheel overdragen aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of van de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

De overnemer treedt in al de rechten en verplichtingen die uit de pacht voortvloeien, maar de overdrager blijft met hem hoofdelijk gehouden tot de verplichtingen die uit de pacht zijn ontstaan.

Art. 34 WAALS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16> De pachter kan, zonder toestemming van de verpachter, zijn pacht geheel overdragen aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot ^[1], zijn wettelijk samenwonende ^[1] of van de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen ^[1] of aan de wettelijk samenwonenden van de voorvermelde afstammelingen of aangenomen kinderen ^[1].

De overnemer treedt in al de rechten en verplichtingen die uit de pacht voortvloeien, maar de overdrager blijft met hem hoofdelijk gehouden tot de verplichtingen die uit de pacht zijn ontstaan.

^[1] De pachter licht er, op straffe van nietigheid van de overdracht, de verpachter uiterlijk binnen de drie maanden na de overdracht zoals bepaald in lid 1, over in. ^[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 25, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 34bis. <W 1988-11-07/43, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16> Indien een landeigendom gezamenlijk wordt gepacht door verschillende pachters en een van deze pachters besluit om zich terug te trekken, dan wordt de pacht voortgezet ten voordele van de andere pachters.

De verpachter heeft in dat geval evenwel de mogelijkheid te eisen dat de vorige exploitant hoofdelijk gehouden blijft tot nakoming van de verplichtingen van de pacht samen met de andere pachters.

Art. 34bis WAALS GEWEST.

<W 1988-11-07/43, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16> Indien een landeigendom gezamenlijk wordt gepacht door verschillende pachters en een van deze pachters besluit om zich terug te trekken, dan wordt de pacht voortgezet ten voordele van de andere pachters. ^[1] De pachter geeft kennis van zijn terugtrekking aan de verpachter. ^[1]

De verpachter heeft in dat geval evenwel de mogelijkheid te eisen dat de vorige exploitant hoofdelijk gehouden blijft tot nakoming van de verplichtingen van de pacht samen met de andere pachters ^[1], op voorwaarde dat van het verzoek daartoe kennis gegeven wordt binnen de zes maanden na de kennisgeving van de terugtrekking, op straffe van nietigheid ^[1].

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 26, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 35.](#) *Op voorwaarde dat de pachter of zijn rechtverkrijgenden binnen drie maanden na de ingenottreding van de overnemer, aan de verpachter kennis geven van de pachtoverdracht die de pachter heeft gedaan aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen (of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen), en hem daarbij de namen, voornamen en het adres van de overnemer of de overnemers meedelen, ontstaat, bij gebreke van geldig verklaard verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van de overnemer of de overnemers. <W 1988-11-07/43, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>*

Die pachtvernieuwing heeft ten gevolge dat, met handhaving van alle andere voorwaarden ten voordele van de overnemer of overnemers, een nieuwe eerste pachtperiode van negen jaar ingaat op de verjaardag van de ingenottreding van de overdrager volgend op de kennisgeving; bovendien is de overdrager ontslagen van alle uit de pacht voortvloeiende verplichtingen die na de kennisgeving zijn ontstaan.

[Art. 35_WAALS_GEWEST.](#)

[1] Op voorwaarde dat de pachter of zijn rechtverkrijgenden binnen drie maanden na de ingenottreding van de overnemer, aan de verpachter kennis geven van de pachtoverdracht die de pachter heeft gedaan aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot, van zijn wettelijk samenwonende of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen, en hem daarbij de namen, voornamen en het adres van de overnemer of de overnemers meedelen, ontstaat, bij gebreke van geldig verklaard verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van de overnemer of de overnemers.

Die pachtvernieuwing heeft ten gevolge dat, met handhaving van alle andere voorwaarden ten voordele van de overnemer of overnemers, een nieuwe eerste pachtperiode van negen jaar ingaat op de verjaardag van de ingenottreding van de overdrager volgend op de kennisgeving; bovendien is de overdrager ontslagen van alle uit de pacht voortvloeiende verplichtingen die na de kennisgeving zijn ontstaan.

Die pachtvernieuwing vindt enkel plaats als ofwel:

- 1° de overnemer houder is van een studiegetuigschrift of diploma in een landbouwrichting;*
 - 2° de overnemer sinds minstens één jaar een cursus volgt met het oog op het behalen van een studiegetuigschrift of een diploma in een landbouwrichting;*
 - 3° de overnemer landbouwer is of is geweest tijdens minstens één jaar in de loop van de laatste vijf jaar.*
- De Regering kan de studiegetuigschriften of de diploma's in een landbouwrichting bepalen.*^[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 27, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 36.](#) *De verpachter aan wie binnen de in artikel 35, bepaalde termijn kennis is gegeven van een overdracht, kan tegen de pachtvernieuwing opkomen door de vroegere en de nieuwe pachter, op straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving van de overdracht, voor de vrederechter te dagvaarden, ten einde zijn verzet geldig te horen verklaren.*

De vrederechter oordeelt of de redenen van verzet ernstig en gegrond zijn, en met name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter de als redenen van zijn verzet bekendgemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen.

Wordt het verzet toegelaten, dan wordt de pacht niet vernieuwd en heeft alleen de overdracht van de vroegere pacht gevolg.

[Art. 36_WAALS_GEWEST.](#)

De verpachter aan wie binnen de in artikel 35, bepaalde termijn kennis is gegeven van een overdracht, kan tegen de pachtvernieuwing opkomen door de vroegere en de nieuwe pachter, op straffe van verval, binnen drie maanden na de kennisgeving van de overdracht, voor de vrederechter te dagvaarden, ten einde zijn verzet geldig te horen verklaren.

De vrederechter oordeelt of de redenen van verzet ernstig en gegrond zijn, en met name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter de als redenen van zijn verzet bekendgemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen.

[1] Wordt het verzet toegelaten, dan is de overdracht ongeldig.^[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 28, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 36bis_WAALS_GEWEST.](#)

[1] Wanneer de verpachter de pachter zijn wens te kennen geeft, om een zakelijk recht op het (de) onder een pachtovereenkomst vallende goed(eren) te vervreemden, kan iedere bevoorrechte overdracht die plaatsvindt binnen de negen maanden na deze kennisgeving, niet aan de pachter of de derde-koper tegengeworpen worden.

Wanneer de vervreemding niet binnen die periode van negen maanden wordt uitgevoerd, kan de pachter pas opnieuw gebruik maken van de regeling bedoeld in lid 1 na verstrijken van een periode van drie jaar, behoudens overeenstemming onder de partijen, die ingaat na verstrijken van de bewarende periode van negen maanden bedoeld in lid 1.^[1]

(1)<Ingevoegd bij DWG 2019-05-02/90, art. 29, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 37.](#) § 1. Als ernstige redenen van verzet kunnen uitsluitend worden aanvaard :

1° het feit dat de verpachter vóór de kennisgeving van de overdracht, geldige opzegging heeft gedaan;

2° (het voornemen van de verpachter om het verpachte goed, binnen een termijn van minder dan vijf jaar zelf te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen;) <W 1988-11-07/43, art. 24, A, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

3° zware beledigingen of daden van kennelijke vijandigheid van de overnemer tegen de verpachter of tegen leden van zijn familie die onder zijn dak wonen;

4° veroordeling van de overnemer uit hoofde van daden die het vertrouwen van de verpachter aan het wankelen kunnen brengen of de normale betrekkingen tussen de verpachter en zijn nieuwe pachter onmogelijk kunnen maken;

5° (het feit dat de overnemer niet de vereiste beroepsbekwaamheid bezit of dat hij niet over de nodige materiële middelen beschikt om het verpachte goed behoorlijk te exploiteren;) <W 1988-11-07/43, art. 24, B, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

6° het voornemen van het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon die het betrokken goed hebben verpacht om het binnen een termijn van minder dan vijf jaar voor doeleinden van algemeen belang aan te wenden.

§ 2. Indien het verzet werd toegelaten op grond van de redenen bepaald in 2° en 6° van § 1, kan de pachtovernemer de pachtvernieuwing vragen zonder dat een nieuw verzet, gegrond op dezelfde reden, mogelijk is, indien de persoonlijke exploitatie door degene die in het verzet van de verpachter is aangewezen of de aanwending voor doeleinden van algemeen belang niet is verwezenlijkt binnen de termijn die in het verzet is bepaald.

Hiertoe moeten de pachtovernemer of zijn rechtverkrijgenden een nieuwe kennisgeving van de pachtoverdracht doen binnen drie maanden na afloop van die termijn, op straffe van verval. Indien de pachtvernieuwing tot stand komt, gaat de nieuwe pachtperiode in op de verjaardag van de ingenottreding van de overnemer, volgend op bedoelde kennisgeving.

[Art. 37. WAALS GEWEST.](#)

§ 1. Als ernstige redenen van verzet kunnen uitsluitend worden aanvaard :

1° het feit dat de verpachter vóór de kennisgeving van de overdracht, geldige opzegging heeft gedaan;

2° ¹ het voornemen van de verpachter om het verpachte goed, binnen een termijn van minder dan vijf jaar zelf te exploiteren of de exploitatie ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen;¹

3° zware beledigingen of daden van kennelijke vijandigheid van de overnemer tegen de verpachter of tegen leden van zijn familie die onder zijn dak wonen;

4° veroordeling van de overnemer uit hoofde van daden die het vertrouwen van de verpachter aan het wankelen kunnen brengen of de normale betrekkingen tussen de verpachter en zijn nieuwe pachter onmogelijk kunnen maken;

5° (het feit dat de overnemer niet de vereiste beroepsbekwaamheid bezit of dat hij niet over de nodige materiële middelen beschikt om het verpachte goed behoorlijk te exploiteren;) <W 1988-11-07/43, art. 24, B, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

6° het voornemen van het openbaar bestuur of de publiekrechtelijke rechtspersoon die het betrokken goed hebben verpacht om het binnen een termijn van minder dan vijf jaar voor doeleinden van algemeen belang aan te wenden.

§ 2. Indien het verzet werd toegelaten op grond van de redenen bepaald in 2° en 6° van § 1, kan de pachtovernemer de pachtvernieuwing vragen zonder dat een nieuw verzet, gegrond op dezelfde reden, mogelijk is, indien de persoonlijke exploitatie door degene die in het verzet van de verpachter is aangewezen of de aanwending voor doeleinden van algemeen belang niet is verwezenlijkt binnen de termijn die in het verzet is bepaald.

Hiertoe moeten de pachtovernemer of zijn rechtverkrijgenden een nieuwe kennisgeving van de pachtoverdracht doen binnen drie maanden na afloop van die termijn, op straffe van verval. Indien de pachtvernieuwing tot stand komt, gaat de nieuwe pachtperiode in op de verjaardag van de ingenottreding van de overnemer, volgend op bedoelde kennisgeving.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 30, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[§ 9.](#) - Overlijden van de pachter.

[Art. 38.](#) In geval van overlijden van de pachter van een landeigendom, loopt de pacht door ten voordele van zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, tenzij de verpachter, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden opzegging hebben gedaan overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.

[Art. 39.](#) (De verpachter kan aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden pachter slechts opzegging doen, indien hij zich dat recht heeft voorbehouden in de pachtovereenkomst en de overleden pachter geen overlevende echtgenoot, afstammelingen of aangenomen kinderen of geen afstammelingen of

aangenomen kinderen van de echtgenoot of geen echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen nalaat. <W 1988-11-07/43, art. 25, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Is aldus opzegging geoorloofd, dan moet op straffe van verval aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de pachter kennis ervan worden gegeven binnen één jaar na het overlijden en de opzegging heeft eerst uitwerking twee jaar na de kennisgeving.

Art. 39 WAALS GEWEST.

[¹] Bij overlijden van de pachter behoort het diens erfgenamen of rechtverkrijgenden toe, de verpachter daar onverwijld via een zending over in te lichten.

De verpachter kan enkel opzegging doen ten overstaan van de erfgenamen of de rechtverkrijgenden van de overleden pachter als hij zich in de pachtovereenkomst die mogelijkheid voorbehouden heeft en als de overleden pachter geen overlevende echtgenoot, geen overlevende wettelijk samenwonende of afstammelingen of aangenomen kinderen, of afstammelingen of aangenomen kinderen van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, of echtgenoten of wettelijk samenwonenden van de voorvermelde afstammelingen of aangenomen kinderen achterlaat.¹

Is aldus opzegging geoorloofd, dan moet op straffe van verval aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de pachter kennis ervan worden gegeven binnen één jaar na het overlijden en de opzegging heeft eerst uitwerking twee jaar na de kennisgeving.

(¹)<DWG 2019-05-02/90, art. 31, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 40. De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden pachter kunnen de pacht beëindigen mits zij, binnen één jaar na het overlijden, opzegging doen met een termijn van tenminste drie maanden.

Art. 41. De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden pachter kunnen overeenkomen de exploitatie gemeenschappelijk voort te zetten of een of meer hunner daartoe aanstellen.

Bij gebreke van akkoord kan elk van de erfgenamen of rechtverkrijgenden de vrederechter verzoeken hem aan te stellen om de exploitatie van het pachtgoed voort te zetten, op last van de door het vonnis vastgestelde vergoeding uit te betalen aan de overige erfgenamen of rechtverkrijgenden.

Wanneer verscheidene belanghebbenden van dit recht van overneming gebruik wensen te maken, wordt de voorkeur gegeven in de hierna bepaalde orde :

- a) aan de overlevende echtgenoot;
- b) aan hem die de overleden pachter heeft aangewezen;
- c) aan hem die, ten tijde van het overlijden geregeld aan de exploitatie deelnam zonder noodzakelijkerwijze in de pachthoeve te verblijven;
- d) aan hem die door de meerderheid van de belangen of, bij gebreke van die meerderheid, door het lot is aangewezen.

Indien verscheidene erfgenamen of rechtverkrijgenden aanspraak maken op het voordeel van een der letters b of c, kunnen zij de pacht gezamenlijk overnemen.

Behoudens gewichtige redenen ter beoordeling van de rechter, moet de overnemer, of indien er verscheidene overnemers zijn, ten minste één van hen, persoonlijk de exploitatie van het overgenomen pachtgoed voortzetten gedurende ten minste negen jaar, te rekenen van de dag waarop het vonnis, dat de vergoeding vaststelt, definitief is geworden, op straffe van schadevergoeding aan de overige erfgenamen of rechtverkrijgenden ten bedrage van 20 pct. van de hierboven bedoelde vergoeding.

Art. 41 WAALS GEWEST.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden pachter kunnen overeenkomen de exploitatie gemeenschappelijk voort te zetten of een of meer hunner daartoe aanstellen.

Bij gebreke van akkoord kan elk van de erfgenamen of rechtverkrijgenden de vrederechter verzoeken hem aan te stellen om de exploitatie van het pachtgoed voort te zetten, op last van de door het vonnis vastgestelde vergoeding uit te betalen aan de overige erfgenamen of rechtverkrijgenden.

Wanneer verscheidene belanghebbenden van dit recht van overneming gebruik wensen te maken, wordt de voorkeur gegeven in de hierna bepaalde orde :

- a) aan de overlevende echtgenoot [¹] of aan de overlevende wettelijk samenwonende voor zover hij een recht in de pachtovereenkomst heeft¹;
- b) aan hem die de overleden pachter heeft aangewezen;
- c) aan hem die, ten tijde van het overlijden geregeld aan de exploitatie deelnam zonder noodzakelijkerwijze in de pachthoeve te verblijven;
- d) aan hem die door de meerderheid van de belangen of, bij gebreke van die meerderheid, door het lot is aangewezen.

Indien verscheidene erfgenamen of rechtverkrijgenden aanspraak maken op het voordeel van een der letters b of c, kunnen zij de pacht gezamenlijk overnemen.

Behoudens gewichtige redenen ter beoordeling van de rechter, moet de overnemer, of indien er verscheidene overnemers zijn, ten minste één van hen, persoonlijk de exploitatie van het overgenomen pachtgoed voortzetten gedurende ten minste negen jaar, te rekenen van de dag waarop het vonnis, dat de vergoeding vaststelt, definitief is geworden, op straffe van schadevergoeding aan de overige erfgenamen of rechtverkrijgenden ten bedrage van 20 pct. van de hierboven bedoelde vergoeding.

Art. 42. De erfgenamen of rechtverkrijgenden moeten aan de verpachter kennis geven van het akkoord dat zij hebben gesloten.

Degene onder hen die door de rechter definitief is aangewezen om de exploitatie voort te zetten, moet hiervan aan de verpachter kennis geven. Iedere betrokken partij mag deze kennisgeving doen.

Art. 43. (Indien de persoon of de personen die de exploitatie voortzetten, afstammelingen of aangenomen kinderen van de overleden pachter of van diens echtgenoot zijn of echtgenoten van voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen, brengt de kennisgeving, behoudens geldig verklaard verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing mee. <W 1988-11-07/43, art. 26, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Die pachtvernieuwing heeft dezelfde uitwerking als in het tweede lid van artikel 35 is bepaald; de verpachter kan hiertegen opkomen onder de voorwaarden gesteld in de artikelen 36 en 37, door de kennisgevers te dagvaarden voor de vrederechter.

Art. 43 WAALS GEWEST.

(Indien de persoon of de personen die de exploitatie voortzetten, afstammelingen of aangenomen kinderen van de overleden pachter of [1 van diens echtgenoot of wettelijk samenwonende zijn, of echtgenoten of wettelijk samenwonenden] van voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen, brengt de kennisgeving, behoudens geldig verklaard verzet van de verpachter, van rechtswege pachtvernieuwing mee. <W 1988-11-07/43, art. 26, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Die pachtvernieuwing heeft dezelfde uitwerking als in het tweede lid van artikel 35 is bepaald; de verpachter kan hiertegen opkomen onder de voorwaarden gesteld in de artikelen 36 en 37, door de kennisgevers te dagvaarden voor de vrederechter.

Art. 44. Zolang de kennisgeving niet is geschied, blijven de erfgenamen en rechtverkrijgenden hoofdelijk verbonden jegens de verpachter.

Te rekenen van de kennisgeving zijn alleen diegenen onder hen die de exploitatie voortzetten, hoofdelijk gehouden jegens de verpachter tot de uit de pachtovereenkomst voortvloeiende verplichtingen die na de kennisgeving zijn ontstaan.

§ 10. - Vergoedingen toekomende aan de afgaande pachter.

Art. 45. 1. (Afgezien van de vergoedingen die aan de pachter krachtens de voorgaande artikelen kunnen toekomen uit hoofde van gebouwen, aanplantingen en werken, moet de afgaande pachter van de verpachter een vergoeding ontvangen voor het stro, de mest en navette die hij bij zijn vertrek achterlaat voor de bebouwing die hij reeds heeft verricht, alsmede voor de verbeteringen aangebracht aan de gronden, wat hun staat van zuiverheid betreft.) <W 1988-11-07/43, art. 27, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

2. De vergoeding voor het stro, het mest, de navette, de bij voorraad gedane bebouwing en de verbetering en is gelijk aan hun waarde bij het einde van de pacht, gelet op de bestemming van het verpachte goed, zonder dat zij het bedrag van de door de pachter gemaakte kosten mag overschrijden.

De vergoeding kan op een vast bedrag worden bepaald voor het productief maken van onbebouwde of braakliggende gronden of van gronden die in slechte staat van bebouwing waren, mits zij als zodanig in de pacht zijn aangegeven.

Indien de verpachter bewijst dat de pachter bij de ingebruikneming stro, mest, navette of andere verstrekkingen of voordelen kosteloos ontvangen heeft, zal bij het eindigen van de pacht, een rekening worden opgemaakt en de verpachter of de pachter zal de waarde van het verschil tussen de hoeveelheden verschuldigd zijn, berekend op het ogenblik dat de pachter het goed verlaat.

3. De aan de afgaande pachter toekomende vergoeding zal in voorkomend geval bij vergelijking vereffend worden, ten belope van het bedrag van zijn schuld jegens de verpachter, uit hoofde van elk verlies veroorzaakt door gebrek aan zuiverheid of aan onderhoud van het verpachte goed of door elke andere tekortkoming aan zijn verplichtingen.

4. Bij de bepaling van de vergoeding waarop de afgaande pachter recht heeft, wordt rekening gehouden met de voordelen die de verpachter hem heeft toegestaan met het oog op de gebouwen die hij heeft opgetrokken en de werken die hij heeft uitgevoerd.

5. Afstand van de vergoeding bij het verlaten van het gepachte goed kan slechts gebeuren na de opzegging en moet blijken uit een authentieke akte of uit een verklaring voor de vrederechter afgelegd op diens ondervraging.

6. Gedurende de drie eerste maanden van elke pacht kan de ene partij de andere verplichtingen een omstandige plaatsbeschrijving te laten opmaken. In geval van weigering kan de vrederechter, bij een vonnis dat niet vatbaar is voor hoger beroep, een deskundige aanstellen om die op te maken. Bij gebreke van een plaatsbeschrijving wordt de pachter, behoudens tegenbewijs, geacht het goed te hebben ontvangen in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik dat hij het verlaat.

Art. 45 WAALS GEWEST.

1. (Afgezien van de vergoedingen die aan de pachter krachtens de voorgaande artikelen kunnen toekomen uit hoofde van gebouwen, aanplantingen en werken, moet de afgaande pachter van de verpachter een vergoeding ontvangen voor het stro, de mest en navette die hij bij zijn vertrek achterlaat voor de bebouwing die hij reeds heeft verricht, alsmede voor de verbeteringen aangebracht aan de gronden, wat hun staat van zuiverheid betreft.) <W 1988-11-07/43, art. 27, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

2. De vergoeding voor het stro, het mest, de navette, de bij voorraad gedane bebouwing en de verbetering en is gelijk aan hun waarde bij het einde van de pacht, gelet op de bestemming van het verpachte goed, zonder dat zij het bedrag van de door de pachter gemaakte kosten mag overschrijden.

De vergoeding kan op een vast bedrag worden bepaald voor het produktief maken van onbebouwde of braakliggende gronden of van gronden die in slechte staat van bebouwing waren, mits zij als zodanig in de pacht zijn aangegeven.

Indien de verpachter bewijst dat de pachter bij de ingebruikneming stro, mest, navette of andere verstrekkingen of voordelen kosteloos ontvangen heeft, zal bij het eindigen van de pacht, een rekening worden opgemaakt en de verpachter of de pachter zal de waarde van het verschil tussen de hoeveelheden verschuldigd zijn, berekend op het ogenblik dat de pachter het goed verlaat.

3. De aan de afgaande pachter toekomende vergoeding zal in voorkomend geval bij vergelijking vereffend worden, ten belope van het bedrag van zijn schuld jegens de verpachter, uit hoofde van elk verlies veroorzaakt door gebrek aan zuiverheid of aan onderhoud van het verpachte goed of door elke andere tekortkoming aan zijn verplichtingen.

4. Bij de bepaling van de vergoeding waarop de afgaande pachter recht heeft, wordt rekening gehouden met de voordelen die de verpachter hem heeft toegestaan met het oog op de gebouwen die hij heeft opgetrokken en de werken die hij heeft uitgevoerd.

5. Afstand van de vergoeding bij het verlaten van het gepachte goed kan slechts gebeuren na de opzegging en moet blijken uit een authentieke akte of uit een verklaring voor de vrederechter afgelegd op diens ondervraging.

6. ¹ De partijen maken een tegensprekelijke, omstandig plaatsbeschrijving op waarvan ze samen de kosten dragen. Deze plaatsbeschrijving wordt ofwel voor de ingenottreding van de pachter ofwel voor de ingenottreding van een pachtovernemer die een bevoorrechte overdracht genoten heeft ofwel in de loop van de eerste drie maanden van gebruik door de pachter of de overnemer opgemaakt. Deze wordt bij de schriftelijke pachtovereenkomst gevoegd en is eveneens registratieplichtig.

De Regering stelt de minimuminhoud van deze plaatsbeschrijving vast en voorziet in het type-bodemonderzoek dat daarvoor nodig is.

Worden partijen het niet onderling eens over het opmaken van een plaatsbeschrijving, binnen de drie maanden volgend op de ingenottreding van de pachter of de overnemer, dan kan de vrederechter, bij een niet voor beroep vatbaar vonnis, een deskundige aanstellen om de plaatsbeschrijving op te maken. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet.

Wanneer er een nieuwe plaatsbeschrijving wordt opgemaakt nadat een bevoorrechte overdracht is tot stand gekomen, wordt er op tegenspraak een uitgaande plaatsbeschrijving opgemaakt tussen overdrager en pachter voordat de plaatsbeschrijving tussen de overnemer en de pachter wordt opgemaakt of minstens voor de ingenottreding van de overnemer. Deze zelfde plaatsbeschrijving kan dienen als uitgaande plaatsbeschrijving voor de overdrager en als inkomende plaatsbeschrijving van de overnemer voor zover zij op tegenspraak is uitgevoerd.

Bij gebreke van ingaande plaatsbeschrijving wordt de pachter geacht het goed te hebben gekregen in de staat waarin het zich op het einde van het gebruik bevond. Dat vermoeden is onweerlegbaar voor wat betreft de elementen opgenomen in de minimuminhoud vastgesteld door de Regering. Voor het overige wordt het tegenbewijs toegelaten.¹

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 34, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 46. Naast de in het vorige artikel bepaalde vergoeding bij het verlaten van het gepachte goed is een bijkomende vergoeding tot beloop van de geleden schade verschuldigd aan de pachter van landeigendommen wiens pacht een einde heeft genomen ten gevolge van opzegging met toepassing van het bepaalde in de [artikel 6, § 1, 2°, 3°, 4° en 6°, en § 2, en artikel 7, 9° en 10°] <W 1988-11-07/43, art. 28, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Die vergoeding wordt berekend met inachtneming onder meer van het bedrijfsverlies aan dieren en materieel, gelet op de oppervlakte van de gronden die aan de landbouw worden onttrokken, van de genotsderving gedurende de jaren vóór het verstrijken van de lopende pachtperiode, met dien verstande dat geen rekening mag worden gehouden met minder dan twee of meer dan vier jaren, en van het verlies wegens waardevermindering van de overblijvende gebouwen en gronden.

Bij gebreke van overeenstemming over het bedrag van die vergoeding moet de pachter, in afwachting van de gerechtelijke vaststelling ervan, vóór hij het goed verlaat, van de verpachter een provisionele vergoeding ontvangen, gelijk aan het bedrag van het aantal jaren pacht vóór het verstrijken van de pachtovereenkomst met dien verstande evenwel dat niet minder dan vier en niet meer dan acht jaren pacht in aanmerking kunnen komen.

Art. 46 VLAAMS GEWEST.

Naast de in het vorige artikel bepaalde vergoeding bij het verlaten van het gepachte goed is een bijkomende

vergoeding tot beloop van de geleden schade verschuldigd aan de pachter van landeigendommen wiens pacht een einde heeft genomen ten gevolge van opzegging met toepassing van het bepaalde in de ^[1] 6, § 1, 2°, 3°, 4° en 6°, § 2 en § 3, ^[1] [en artikel 7, 9° en 10°] <W 1988-11-07/43, art. 28, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Die vergoeding wordt berekend met inachtneming onder meer van het bedrijfsverlies aan dieren en materieel, gelet op de oppervlakte van de gronden die aan de landbouw worden onttrokken, van de genotsderving gedurende de jaren vóór het verstrijken van de lopende pachtperiode, met dien verstande dat geen rekening mag worden gehouden met minder dan twee of meer dan vier jaren, en van het verlies wegens waardevermindering van de overblijvende gebouwen en gronden.

Bij gebreke van overeenstemming over het bedrag van die vergoeding moet de pachter, in afwachting van de gerechtelijke vaststelling ervan, vóór hij het goed verlaat, van de verpachter een provisionele vergoeding ontvangen, gelijk aan het bedrag van het aantal jaren pacht vóór het verstrijken van de pachtovereenkomst met dien verstande evenwel dat niet minder dan vier en niet meer dan acht jaren pacht in aanmerking kunnen komen.

(1)<DVR 2009-05-08/15, art. 67, 006; Inwerkingtreding : 06-09-2011>

§ 11. - Vervreemding van het gepachte goed en recht van voorkoop van de pachter.

Art. 47. <W 1988-11-07/43, art. 29, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16> Bij verkoop van een in pacht gegeven landeigendom geniet de pachter het recht van voorkoop voor zichzelf of voor zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of voor die van zijn echtgenoot, of voor de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen, die daadwerkelijk aan de exploitatie van dat goed deelnemen, overeenkomstig de hierna bepaalde regels.

Art. 47. WAALS GEWEST.

^[1] Bij verkoop van een in pacht gegeven landeigendom geniet de pachter het recht van voorkoop voor zichzelf of voor zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of voor die van zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende, of voor de echtgenoten en wettelijk samenwonenden van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen, die daadwerkelijk aan de exploitatie van dat goed deelnemen, overeenkomstig de in deze afdeling bepaalde regels. ^[1]

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 35, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 48. 1. (De eigenaar mag het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Te dien einde geeft de notaris de pachter kennis van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt. Deze kennisgeving geldt als aanbod van verkoop.) <W 1988-11-07/43, art. 30, 1°, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Aanvaardt de pachter het aanbod, dan moet hij daarvan aan de (notaris) kennis geven binnen een maand na de kennisgeving bepaald in het eerste lid, in welk geval de verkoop overeenkomstig artikel 1583 tussen partijen voltrokken is, zodra de aanvaarding van de pachter ter kennis is genomen van de eigenaar. <W 1988-11-07/43, art. 30, 2°, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Is het aanbod binnen die termijn niet aanvaard, dan mag de eigenaar het goed niet uit de hand tegen een lagere prijs of gunstiger voorwaarden aan een derde verkopen zonder instemming van de pachter.

Na verloop van een termijn van één jaar na het aanbod mag het goed niet uit de hand worden verkocht, zelfs niet onder de voorwaarden bepaald in het vorige lid, zonder dat aan de pachter een nieuw aanbod wordt gedaan.

De instrumenterende ambtenaar die een akte van verkoop uit de hand aan iemand anders dan aan de pachter heeft verleden moet van de prijs en de voorwaarden daarvan aan de pachter kennis geven binnen één maand na de registratie.

Niettegenstaande elk strijdig beding, beschikt de pachter over een termijn van een maand na de mededinging van zijn aanvaarding om de prijs te voldoen.

2. Bij openbare verkoop is de instrumenterende ambtenaar gehouden ten minste vijftien dagen van te voren aan de pachter kennis te geven van plaats, dag en uur van de verkoop.

(Indien de verkoop wordt gehouden zonder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod, is de instrumenterende ambtenaar ertoe gehouden bij het einde van de opbieding en vóór de toewijzing, in het openbaar de vraag te stellen of de pachter of zijn gevolmachtigde zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen tegen de laatst geboden prijs. Indien de pachter met de vraag van de instrumenterende ambtenaar instemt, is de verkoop definitief. In geval van weigering, afwezigheid of stilzwijgen, wordt de verkoop voortgezet. Indien de pachter zijn antwoord op de vraag van de instrumenterende ambtenaar in beraad houdt, geschiedt de toewijzing onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop.

Indien de pachter binnen een termijn van tien dagen zijn instemming niet aan de notaris heeft betekend, overeenkomstig artikel 57 of die instemming niet heeft gegeven in een akte van de instrumenterende ambtenaar, is de toewijzing definitief.

Indien de verkoop wordt gehouden onder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod, is de instrumenterende ambtenaar er niet toe gehouden aan de pachter de vraag te stellen of hij zijn recht van voorkoop uitoefent :

a) indien er een hoger bod is, wordt dit aan de pachter en aan de koper ter kennis gebracht;
b) indien er geen hoger bod wordt gedaan of indien de notaris het hoger bod niet aanneemt, betekent hij het laatste bod aan de pachter en stelt hem de vraag of hij zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen. Indien de pachter binnen een termijn van tien dagen zijn instemming niet aan de notaris heeft betekend overeenkomstig artikel 57 of die instemming niet heeft gegeven in een akte van de instrumenterende ambtenaar, is de toewijzing definitief.) <W 1988-11-07/43, art. 30, 3°, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

In geval van herverkoop ten gevolge van de uitoefening van het recht van hoger bod, moet dezelfde kennisgeving acht dagen te voren aan de pachter worden gedaan en dezelfde vraag in het openbaar aan de pachter worden gesteld bij de zitting van herverkoop.

Art. 48 WAALS GEWEST.

1 § 1. De eigenaar mag het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Te dien einde geeft de notaris de pachter kennis van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt. Deze kennisgeving geldt als aanbod van verkoop.

Aanvaardt de pachter het aanbod, dan moet hij daarvan aan de notaris kennis geven binnen een maand na de kennisgeving bepaald in het eerste lid, in welk geval de verkoop overeenkomstig artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek tussen partijen voltrokken is, zodra de aanvaarding van de pachter ter kennis is genomen van de notaris.

Is het aanbod binnen de in lid 2 bedoelde termijn niet aanvaard, dan mag de eigenaar het goed niet uit de hand tegen een lagere prijs of gunstiger voorwaarden aan een derde verkopen zonder instemming van de pachter.

Na verloop van een termijn van één jaar na het aanbod mag het goed niet uit de hand worden verkocht, zelfs niet onder de voorwaarden bepaald in het vorige lid, zonder dat aan de pachter een nieuw aanbod wordt gedaan.

De instrumenterende ambtenaar die een akte van verkoop uit de hand aan iemand anders dan aan de pachter heeft verleden moet van de prijs en de voorwaarden daarvan aan de pachter kennis geven binnen één maand na de registratie.

Niettegenstaande elk strijdig beding, beschikt de pachter over een termijn van een maand na de mededinging van zijn aanvaarding om de prijs te voldoen.

§ 2. Bij openbare verkoop is de instrumenterende ambtenaar gehouden ten minste vijftien dagen van te voren aan de pachter kennis te geven van plaats, dag en uur van de fysieke openbare verkoop of, bij een gedematerialiseerde verkoop, van de dag van aanvang en sluiting van de biedingen.

Wanneer de pachter van bij aanvang beslist heeft, van de uitoefening van zijn recht af te zien, licht hij de instrumenterende ambtenaar, belast met de verkoop, uiterlijk voor aanvang van de veiling daarover in.

Is er ten gevolge van een hoger bod een wederverkoop, wordt daar als bedoeld in lid 1 acht dagen van tevoren kennis van gegeven aan de pachter voor zover deze niet van het uitoefenen van zijn recht heeft afgezien.

§ 3. Indien de verkoop een fysieke openbare verkoop is die wordt gehouden zonder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod, stelt de instrumenterende ambtenaar bij het einde van de opbieding en vóór de toewijzing, in het openbaar de vraag of de pachter of zijn gevolmachtigde zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen tegen de laatst geboden prijs. Indien de pachter met de vraag van de instrumenterende ambtenaar instemt, is de verkoop definitief. In geval van weigering, afwezigheid of stilzwijgen, wordt de verkoop voortgezet.

Indien de pachter zijn antwoord op de vraag van de instrumenterende ambtenaar in beraad houdt, geschiedt de toewijzing onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop.

Indien de pachter binnen een termijn van tien dagen zijn instemming niet aan de notaris heeft betekend, overeenkomstig artikel 57 of die instemming niet heeft gegeven in een akte van de instrumenterende ambtenaar, is de toewijzing definitief.

Indien de verkoop wordt gehouden onder voorbehoud van eventuele uitoefening van het recht van hoger bod, is de instrumenterende ambtenaar er niet toe gehouden aan de pachter de vraag te stellen of hij zijn recht van voorkoop uitoefent:

a) indien er een hoger bod is, wordt dit aan de pachter die niet van de uitoefening van recht heeft afgezien, en aan de koper ter kennis gebracht. In dat geval wordt als in deze paragraaf te werk gegaan;

b) indien er geen hoger bod wordt gedaan of indien de instrumenterende ambtenaar het hoger bod niet aanneemt, betekent hij het laatste bod aan de pachter en stelt hem de vraag of hij zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen. Indien de pachter binnen een termijn van tien dagen zijn instemming niet aan de instrumenterende ambtenaar heeft betekend, overeenkomstig artikel 57 of die instemming niet heeft gegeven in een akte van de instrumenterende ambtenaar, is de toewijzing definitief.

§ 4. Bij een gedematerialiseerde verkoop, gaat de instrumenterende ambtenaar, voor zover de pachter niet heeft afgezien van zijn recht van voorkoop voor het einde van de biedingen over tot de toewijzing onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van dat recht.

In dat geval beschikt de pachter over een termijn van tien dagen, te rekenen van de kennisgeving van een uittreksel uit de akte van toewijzing, opgemaakt door de instrumenterende ambtenaar, om laatstgenoemde in te lichten over zijn beslissing om zich in de plaats te stellen van de laatste bieder volgens artikel 57 of bij akte van de instrumenterende ambtenaar.

Het uittreksel bevat de dag van de toewijzing, de prijs tegen welke de toewijzing gebeurde en de naam van de instrumenterende ambtenaar die de toewijzing ontving. 1

(1) <DWG 2019-05-02/90, art. 36, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 48bis](#). <W 1988-11-07/43, art. 31, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16> De pachter kan zijn recht van voorkoop voor het gehele goed, of voor een deel ervan indien hij het voor het overige deel zelf uitoefent, aan één of meer derden overdragen tegen de volgende voorwaarden.

Bij verkoop uit de hand geven de pachter en de derden gezamenlijk kennis van de overdracht en van de aanvaarding aan de notaris, overeenkomstig artikel 48, 1, tweede lid.

Bij openbare verkoping verklaart de pachter het recht van voorkoop over te dragen en de derde verklaart dit recht uit te oefenen tijdens de toewijzingszitting, overeenkomstig artikel 48, 2, tweede lid of naar aanleiding van de kennisgeving van de instemming binnen de termijn van tien dagen. De verkoper kan eisen dat de derde waarborg stelt.

In geval van toepassing van dit artikel ontstaat er van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van de pachter, ingaande op de verjaardag van de ingenottreding van de pachter die volgt op de datum van aankoop door de derde.

De pachter die zijn recht van voorkoop heeft overgedragen onder de in dit artikel gestelde voorwaarden, mag gedurende een periode van negen jaar te rekenen vanaf het begin van de nieuwe pachtperiode, bedoeld in het derde lid, de exploitatie van het goed niet overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.

Bij overtreding van deze bepaling is hij aan de verkoper een schadevergoeding, gelijk aan 50 % van de verkoopprijs van de betrokken percelen, verschuldigd, tenzij hij vooraf op grond van ernstige redenen, machtiging van de vrederechter heeft verkregen.

[Art. 48bis WAALS GEWEST.](#)

<W 1988-11-07/43, art. 31, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16> De pachter kan zijn recht van voorkoop voor het gehele goed, of voor een deel ervan indien hij het voor het overige deel zelf uitoefent, aan één of meer derden overdragen tegen de volgende voorwaarden.

Bij verkoop uit de hand geven de pachter en de derden gezamenlijk kennis van de overdracht en van de aanvaarding aan de notaris, overeenkomstig artikel 48, 1, tweede lid.

Bij ¹fysieke openbare verkoping¹ verklaart de pachter het recht van voorkoop over te dragen en de derde verklaart dit recht uit te oefenen tijdens de toewijzingszitting, ¹overeenkomstig artikel 48, § 3, eerste en tweede lid¹ of naar aanleiding van de kennisgeving van de instemming binnen de termijn van tien dagen. De verkoper kan eisen dat de derde waarborg stelt.

¹Bij een gedematerialiseerde verkoop verklaart de pachter zijn recht van voorkoop over te dragen en de derde verklaart dat recht uit te oefenen bij de kennisgeving bedoeld in artikel 48, 4, lid 2.

In beide gevallen kan de verkoper eisen dat de derde een waarborg stelt.¹

In geval van toepassing van dit artikel ontstaat er van rechtswege pachtvernieuwing ten voordele van de pachter, ingaande op de verjaardag van de ingenottreding van de pachter die volgt op de datum van aankoop door de derde.

¹De pachter die zijn recht van voorkoop heeft overgedragen onder de in dit artikel gestelde voorwaarden, mag gedurende een periode van negen jaar te rekenen van het begin van de nieuwe pachtperiode, bedoeld in het zesde lid, de exploitatie van het goed niet overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende of aan de echtgenoten of wettelijk samenwonenden van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.¹

Bij overtreding van deze bepaling is hij aan de verkoper een schadevergoeding, gelijk aan 50 % van de verkoopprijs van de betrokken percelen, verschuldigd, tenzij hij vooraf op grond van ernstige redenen, machtiging van de vrederechter heeft verkregen.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 37, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

[Art. 49](#). 1. Indien het goed door verscheidene pachters gemeenschappelijk gepacht wordt, moet de in artikel 48, 1 en 2, bedoelde kennisgeving aan alle exploitanten van het goed gedaan worden. Het recht van voorkoop kan met schriftelijke instemming van alle medepachters-exploitanten worden uitgeoefend door één of meer van hen; hun onenigheid, afwezigheid of stilzwijgen geldt als weigering van het aanbod.

Indien de verpachter bij het overlijden van de pachter niet weet welke erfgenaam of erfgenamen de exploitatie van het verpachte goed voortzetten, mag hij als zodanig beschouwen degene of degenen van de erfgenamen of rechtverkrijgenden die de laatste pacht hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de erfgenamen of rechtverkrijgenden die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf van de overleden pachter.

2. Indien het gepachte goed aan verscheidene personen in medeëigendom toebehoort, is de in artikel 48, 1, bedoelde kennisgeving alleen geldig indien alle medeëigenaars daartoe hun medewerking hebben verleend.

[Art. 49 WAALS GEWEST.](#)

1. ¹Indien het goed door verscheidene pachters gemeenschappelijk gepacht wordt, moeten de in artikel 48 bedoelde kennisgevingen aan alle exploitanten van het goed gedaan worden.¹ Het recht van voorkoop kan met schriftelijke instemming van alle medepachters-exploitanten worden uitgeoefend door één of meer van hen; hun

onenigheid, afwezigheid of stilzwijgen geldt als weigering van het aanbod.

Indien de verpachter bij het overlijden van de pachter niet weet welke erfgenaam of erfgenamen de exploitatie van het verpachte goed voortzetten, mag hij als zodanig beschouwen degene of degenen van de erfgenamen of rechtverkrijgenden die de laatste pacht hebben betaald of, bij gebreke van betaling, de erfgenamen of rechtverkrijgenden die hun woonplaats hebben in de zetel van het bedrijf van de overleden pachter.

2. Indien het gepachte goed aan verscheidene personen in medeëigendom toebehoort, is de in artikel 48, 1, bedoelde kennisgeving alleen geldig indien alle medeëigenaars daartoe hun medewerking hebben verleend.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 38, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 50. Wanneer het te koop gestelde eigendom slechts een deel is van het gepachte goed, is het recht van voorkoop van toepassing op dit deel.

(Wanneer een verpacht goed of een geheel van goederen die het voorwerp uitmaken van een zelfde pachtcontract aangeboden worden in openbare verkoping per lot, kan de gehele of gedeeltelijke massa alleen dan te koop worden aangeboden wanneer de samenstelling goedgekeurd werd door de pachter, afwezigheid of stilzwijgen van de pachter wordt beschouwd als goedkeuring.) <W 1988-11-07/43, art. 32, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Wanneer het gepachte goed slechts een deel is van het te koop gestelde eigendom, is het recht van voorkoop van toepassing op het gepachte goed en is de eigenaar gehouden voor dit goed een afzonderlijk aanbod te doen. Bij openbare verkoop moet dit deel van het eigendom afzonderlijk geveild en eventueel afzonderlijk toegewezen worden.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het bij artikel 52, 8°, ten gunste van de eigenaar ingestelde recht.

Art. 51. In geval van verkoop met miskenning van de rechten van voorkoop van de pachter heeft deze het recht, ofwel in de plaats gesteld te worden van de koper, ofwel van de verkoper een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 20 pct. van de verkoopprijs.

In het eerste geval moet de vordering gelijktijdig tegen de verkoper en de eerste koper worden ingesteld en is de eis eerst ontvankelijk na inschrijving op de kant van de overschrijving van de betwiste akte en in voorkomend geval op de kant van de overschrijving van de laatst overgeschreven titel.

De indeplaatsgestelde betaalt aan de koper de prijs terug die deze heeft betaald, alsmede de kosten van de akte. Hij is slechts gehouden tot de verplichtingen die voor de koper voortvloeien uit de authentieke akte van verkoop en tot de lasten waarin de koper heeft toegestemd, voor zover die lasten zijn ingeschreven of overgeschreven voor de inschrijving van zijn eis.

De vordering tot naasting en indeplaatsstelling en de vordering tot schadeloosstelling verjaren, bij openbare verkoop, door verloop van drie maanden te rekenen van de datum van de toewijzing, en, bij verkoop uit de hand, door verloop van drie maanden te rekenen van de kennisgeving van deze verkoop aan de pachter, indien een dergelijke kennisgeving heeft plaatsgehad, en anders door verloop van twee jaren na de overschrijving van de akte van verkoop.

Ingeval hij de vordering tot indeplaatsstelling inwilligt, verwijst de rechter de partijen voor het verlijden van de akte naar de door hen gekozen notaris of naar een ambtshalve aangewezen notaris, indien partijen het niet eens zijn over de keuze. De kosten van de akte komen ten laste van de indeplaatsgestelde.

Iedere uitspraak op een eis tot indeplaatsstelling wordt ingeschreven achter de inschrijving bedoeld in het tweede lid.

Art. 52. De pachter heeft geen recht van voorkoop :

1° (indien het goed niet geëxploiteerd wordt door hem persoonlijk of door zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen, of die van zijn echtgenoot of door de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.) <W 1988-11-07/43, art. 33, B, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen heeft evenwel geen invloed op het recht van voorkoop van de pachter;

2° (in geval van verkoop van het goed aan de echtgenoot, de afstammelingen of aangenomen kinderen of die van de echtgenoot van de eigenaar of van één der medeëigenaars of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen, die voor eigen rekening kopen en voor zover het goed niet opnieuw verkocht wordt binnen een termijn van twee jaar.

Deze uitzondering is niet van toepassing wanneer de pachter zelf de echtgenoot, een afstammeling of een aangenomen kind van de eigenaar of één der medeëigenaars of van de echtgenoot van de eigenaar of één der medeëigenaars, of de echtgenoot van een van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen is;) <W 1988-11-07/43, art. 33, B, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

3° in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke persoon wanneer het goed wordt gekocht om voor doeleinden van algemeen belang te worden aangewend;

4° in geval van verkoop aan een medeëigenaar van een aandeel in de eigendom van het gepachte goed; (Deze uitzondering kan alleen worden ingeroepen door degenen die bij erfenis of testament medeëigenaar zijn geworden of die reeds medeëigenaar waren op het ogenblik dat de pachtovereenkomst tot stand kwam of die het goed in onverdeeldheid aangekocht hebben tijdens de pachtovereenkomst, zonder dat de pachter die daartoe gerechtigd was van zijn voorkooprecht gebruik heeft gemaakt.) <W 23-11-1978, art. 2>

5° wanneer het gepachte goed het voorwerp uitmaakt van een verkoopbelofte die een vaste dagtekening had gekregen voor het sluiten van de pacht, voor zover die belofte is aanvaard door degene aan wie zij gedaan is;

6° indien hij opzegging heeft gedaan;

7° (in de gevallen bedoeld in artikels 6, § 1, 1° tot en met 5°, en 14, tweede lid;) <W 1988-11-07/43, art. 33, C, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

8° wanneer de eigenaar van de vrederechter machtiging verkrijgt het goed te verkopen, zonder dat het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend. De rechter verleent deze machtiging slechts indien de eigenaar ernstige redenen heeft om de pachter te weren. Hij doet uitspraak na de partijen gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. Om de ernst van de aangevoerde redenen te beoordelen, laat de rechter zich onder meer leiden door de bepalingen van artikel 7 betreffende de redenen van opzegging.

Art. 52. WAALS GEWEST.

De pachter heeft geen recht van voorkoop :

1° (indien het goed niet geëxploiteerd wordt door hem persoonlijk of door zijn echtgenoot [¹ of door zijn wettelijk samenwonende]¹, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen, of die van zijn echtgenoot [¹ of van zijn wettelijk samenwonende]¹ of door de echtgenoten [¹ of de wettelijk samenwonenden]¹ van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.) <W 1988-11-07/43, art. 33, B, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen heeft evenwel geen invloed op het recht van voorkoop van de pachter;

[¹ 1° /1 als de pachter de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, een rust- of overlevingspensioen krijgt en geen enkele van de personen, vermeld in artikel 34, kan aanduiden als degene die zijn exploitatie kan voortzetten, wordt de bewijslast uitgevoerd overeenkomstig artikel 57bis.]¹

2° [¹ in geval van verkoop van het goed aan zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van de zijn echtgenoot of zijn wettelijk samenwonende of aan de echtgenoten of wettelijk samenwonenden van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen van de eigenaar of van één van de medeëigenaren of aan de echtgenoten of aan de wettelijk samenwonenden van voorvermelde afstammelingen of aangenomen kinderen, die voor eigen rekening kopen en voor zover het goed niet opnieuw verkocht wordt binnen een termijn van twee jaar.]¹

[¹ De uitzondering bedoeld in lid 1, 2°, is niet van toepassing wanneer de pachter zelf de echtgenoot, de wettelijk samenwonende, een afstammeling of een aangenomen kind van de eigenaar of één der medeëigenaars of van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende van de eigenaar of één der medeëigenaars, of de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van een van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen is.]¹

3° in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke persoon wanneer het goed wordt gekocht om voor doeleinden van algemeen belang te worden aangewend;

4° in geval van verkoop aan een medeëigenaar van een aandeel in de eigendom van het gepachte goed; (Deze uitzondering kan alleen worden ingeroepen door degenen die bij erfenis of testament medeëigenaar zijn geworden of die reeds medeëigenaar waren op het ogenblik dat de pachtovereenkomst tot stand kwam of die het goed in onverdeeldheid aangekocht hebben tijdens de pachtovereenkomst, zonder dat de pachter die daartoe gerechtigd was van zijn voorkooprecht gebruik heeft gemaakt.) <W 23-11-1978, art. 2>

5° wanneer het gepachte goed het voorwerp uitmaakt van een verkoopbelofte die een vaste dagtekening had gekregen voor het sluiten van de pacht, voor zover die belofte is aanvaard door degene aan wie zij gedaan is;

6° indien hij opzegging heeft gedaan;

7° (in de gevallen bedoeld in artikels 6, § 1, 1° tot en met 5°, en 14, tweede lid;) <W 1988-11-07/43, art. 33, C, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

8° wanneer de eigenaar van de vrederechter machtiging verkrijgt het goed te verkopen, zonder dat het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend. De rechter verleent deze machtiging slechts indien de eigenaar ernstige redenen heeft om de pachter te weren. Hij doet uitspraak na de partijen gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. Om de ernst van de aangevoerde redenen te beoordelen, laat de rechter zich onder meer leiden door de bepalingen van artikel 7 betreffende de redenen van opzegging.

(¹)<DWG 2019-05-02/90, art. 39, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 53. Als niet bestaande, wordt beschouwd elke overeenkomst waarbij de pachter vooraf, geheel of ten dele afstand doet van het recht van voorkoop. Gedurende de pacht kan de pachter evenwel van dit recht afstand doen op de wijze bepaald in artikel 14, tweede lid.

Art. 54. (De pachter die gebruik heeft gemaakt van het recht van voorkoop, mag, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de aankoop, het goed of de exploitatie ervan niet overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.) <W 1988-11-07/43, art. 34, A, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

(De beperking inzake de overdracht zoals bepaald in het eerste lid, geldt niet wanneer de pachter die gebruik heeft gemaakt van het recht van voorkoop, het goed opnieuw kan verkopen aan een koper die hem in de verkoopakte een effectieve pachtijd van negen jaar waarborgt.) <W 1988-11-07/43, art. 34, B, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Bij overtreding van deze bepaling zal hij aan de verkoper een schadevergoeding gelijk aan 20 pct. van de verkoopprijs van de betrokken percelen verschuldigd zijn, tenzij hij vooraf, op grond van ernstige redenen,

machtiging van de vrederechter heeft verkregen.

Art. 54_WAALS_GEWEST.

[¹ De pachter die gebruik heeft gemaakt van het recht van voorkoop, mag, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de aankoop, het goed of de exploitatie ervan niet overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot of van zijn wettelijk samenwonende of aan de echtgenoten of aan de wettelijk samenwonenden van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.]¹

(De beperking inzake de overdracht zoals bepaald in het eerste lid, geldt niet wanneer de pachter die gebruik heeft gemaakt van het recht van voorkoop, het goed opnieuw kan verkopen aan een koper die hem in de verkoopakte een effectieve pachtijd van negen jaar waarborgt.) <W 1988-11-07/43, art. 34, B, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16>

Bij overtreding van deze bepaling zal hij aan de verkoper een schadevergoeding gelijk aan 20 pct. van de verkoopprijs van de betrokken percelen verschuldigd zijn, tenzij hij vooraf, op grond van ernstige redenen, machtiging van de vrederechter heeft verkregen.

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 40, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 55. *In geval van vervreemding van het pachtgoed treedt de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter.*

Art. 55_WAALS_GEWEST.

[¹ Als de pachtovereenkomst een vroegere vaste datum heeft dan die van vervreemding van het verpachte goed, treedt de verkrijger onder bezwarende titel of om niet in de rechten en de verplichtingen van de verpachter op de datum van verlijden van de authentieke akte, zelfs als de pachtovereenkomst in de mogelijkheid tot uitdrijving bij vervreemding voorziet.

Hetzelfde geldt wanneer de pachtovereenkomst geen vroegere vaste datum dan die van de vervreemding heeft, als de pachter het pachtgoed sinds minstens één jaar in gebruik heeft. In dat geval kan de verkrijger de pachtovereenkomst te allen tijde beëindigen om de redenen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 7, mits een opzegging van zes maanden betekend aan de pachter, op straffe van nietigheid, binnen de drie maanden volgend op de datum van verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de eigendomsovergang. Die termijn wordt verlengd om de pachter de tijd te geven de wassende vruchten te oogsten.]¹

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 41, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

§ 12. - Algemene bepalingen.

Art. 56. *Voor niet bestaande worden gehouden alle overeenkomsten waarbij de pachter uitdrukkelijk of stilzwijgend geheel of gedeeltelijk afstand doet van de rechten die de artikelen 1720, lid 2, 1721, 1722 en 1755 hem verlenen, en alle gebruiken in strijd met die bepalingen.*

Dit is ook het geval wat betreft de rechten die de artikelen 3 tot 15, 17, 19 tot 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45 tot 51, 55 hem verlenen.

Wat betreft artikel 1722 en artikel 21 van deze afdeling, worden slechts geacht niet te bestaan de overeenkomsten, bepalingen en bedingen voor zover het gaat om een buitengewoon toeval in de zin van artikel 22 van deze afdeling.

Art. 57. *<W 1988-11-07/43, art. 35, 002; Inwerkingtreding : 1988-12-16> Opzegging, verzet of kennisgeving bepaald in de artikelen 6, § 1, 3° en 4°, 11, 12, 14, eerste lid, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48 en 49 moet, op straffe van niet bestaan betekend worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.*

Art. 57_WAALS_GEWEST.

[¹ Opzegging, verzet of kennisgeving bepaald in de artikelen 6, 8, § 4, 11, 12, 14, lid 1, 24, 30, 33, 34bis, 35, 36, 36bis, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 49 en 55 moet, op straffe van niet bestaan betekend worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een zending.]¹

(1)<DWG 2019-05-02/90, art. 42, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 57bis_WAALS_GEWEST.

[¹ Vanaf het ogenblik waarop de pachter de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, kan de verpachter of de instrumenterend ambtenaar hem vragen of hij een rust- of overlevingspensioen geniet, met inachtneming van de vorm bepaald in artikel 57. Als de pachter niet binnen de twee maanden na deze vraag bewijst dat hij steeds bedrijvig is en geen rust- of overlevingspensioen geniet of als hij niet, in voorkomend geval, een persoon bedoeld in artikel 34 aanduidt als de persoon die zijn exploitatie voort kan zetten, wordt hij geacht een rust- of

overlevingspensioen te genieten.]¹

(1)<Ingevoegd bij DWG 2019-05-02/90, art. 43, 011; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

Art. 58. De datum waartegen opzegging is gedaan met toepassing van de artikelen 11, 2 en 3, 14, eerste lid, 38, 39 of 40, wordt in voorkomend geval derwijze verschoven dat het gebruik eindigt op de datums voor het vertrek bepaald door de pacht of, bij gebreke daarvan, door het plaatselijk gebruik.

20 FEBRUARI 1991. - OUD BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - TITEL VIII - HOOFDSTUK II, Afdeling 2. Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder. (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 011; Inwerkingtreding : 01-11-2020)

Nota's :

opgeheven voor het Brusselse Gewest bij ORD 2017-07-27/15, art. 16, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2018

opgeheven voor het Waalse Gewest bij DWG 2018-03-15/13, art. 92,\$2, 009; Inwerkingtreding : 01-09-2018

opgeheven voor het Vlaams Gewest, met uitzondering van artikel 10, bij DVR 2018-11-09/01, art. 79,L1, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2019

Artikel 1. Toepassingsgebied.

§ 1. Deze afdeling is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt. (Een woning is elk roerend of onroerend goed of een deel ervan dat tot hoofdverblijfplaats van de huurder is bestemd.) <W 2002-12-24/31, art. 377, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2003>

Het beding waarbij het gehuurde goed niet tot hoofdverblijfplaats van de huurder mag dienen en dat niet uitdrukkelijk noch ernstig kan worden gestaafd, onder meer door elementen met betrekking tot de natuurlijke bestemming van het goed, en waarin de hoofdverblijfplaats van de huurder tijdens de huurovereenkomst niet is vermeld, wordt voor niet geschreven gehouden.

Deze afdeling is tevens van toepassing indien de woning, met de schriftelijke toestemming van de verhuurder, in de loop van de huurovereenkomst tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd. In dat geval neemt de huurovereenkomst een aanvang de dag waarop deze toestemming is verleend.

Deze afdeling is van toepassing op de onderhuur van de in het eerste lid bedoelde woning, aangegaan overeenkomstig artikel 4 van deze afdeling en binnen de grenzen bepaald in hetzelfde artikel.

(§ 1bis. Deze afdeling is tevens van toepassing op de onderhuur aangegaan door de verenigingen of door de rechtspersonen bedoeld in artikel 1717, tweede lid, tweede zin, binnen de grenzen bepaald in artikel 4, § 2bis. In dat geval is ook de hoofdhuurovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van deze afdeling.) <W 1997-04-13/43, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

§ 2. Deze afdeling is niet van toepassing wanneer de overeenkomst op grond waarvan de woning aan de huurder wordt toegewezen, ondergeschikt is aan een hoofdovereenkomst, die betrekking heeft op de functie of de bedrijvigheid van de huurder.

§ 3. Deze afdeling is niet langer van toepassing zodra het gehuurde pand niet meer tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd.

Art. 1bis. <Ingevoegd bij W 2007-04-26/64, art. 2; Inwerkingtreding : 15-06-2007> Van elke huurovereenkomst die onder toepassing van deze afdeling valt en die betrekking heeft op de hoofdverblijfplaats van de huurder moet een geschrift worden opgesteld, dat afgezien van alle andere nadere regels, het volgende moet inhouden : de identiteit van alle contracterende partijen, de begindatum van de overeenkomst, de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de verhuur zijn en het bedrag van de huur.

De meest gerede contracterende partij kan bij gebreke van uitvoering binnen acht dagen na een ingebrekestelling die betekend wordt bij een ter postaangetekende brief of bij deurwaardersexploot, de andere partij in voorkomend geval via gerechtelijke weg verplichten om een schriftelijke overeenkomst op te stellen, te vervolledigen of te ondertekenen overeenkomstig het eerste lid en indien nodig verzoeken dat het vonnis de waarde zou hebben van een schriftelijke huurovereenkomst.

Een voorafgaande mondelinge overeenkomst tussen de partijen perkt de bevoegdheid van de rechter in.

Onverminderd het tweede en derde lid blijven de vóór de inwerkingtreding van dit artikel mondeling gesloten huurovereenkomsten onder de toepassing vallen van deze afdeling.

Art. 2. Staat van het gehuurde goed.

(§ 1.) Het gehuurde goed moet beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woonbaarheid. (Onverminderd de normen betreffende de woningen, opgesteld door de Gewesten bij het uitoefenen van hun bevoegdheden, moet het verhuurde goed beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woonbaarheid.)

Deze voorwaarde wordt beoordeeld door te verwijzen naar de staat van het verhuurde goed op het moment dat de huurder ervan in het genot.); <W 2007-04-25/38, art. 101, 1°, 005; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

Of deze voorwaarde is vervuld wordt beoordeeld aan de hand van de staat van het goed op het ogenblik dat de huurder in het genot ervan treedt.

(De Koning stelt de voorwaarden vast waaraan ten minste voldaan moet zijn opdat het gehuurde goed beantwoordt aan de vereisten bepaald in het eerste lid.

(De in het vorige lid beoogde minimumvoorwaarden zijn van dwingend recht en moeten bij de huurovereenkomst worden gevoegd.) <W 2007-04-25/38, art. 101, 2°, 005; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

Indien de door de vorige leden voorgeschreven voorwaarden niet zijn vervuld, heeft de huurder de keuze of wel de uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van het eerste lid, ofwel de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding.

In afwachting van de uitvoering van de werken, kan de rechter een vermindering van de huurprijs toestaan.) <W 1997-04-13/43, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

(§ 2. Met toepassing van de artikelen 1720, 1754 en 1755 van het Burgerlijk Wetboek op de huurovereenkomsten geregeld door deze afdeling, is de verhuurder verplicht tot alle herstellingen, andere dan de huurherstellingen. Deze herstellingen andere dan de huurherstellingen kunnen door de Koning worden gedefinieerd, bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Deze bepalingen hebben een dwingend karakter en zullen uitwerking hebben voor de huurovereenkomsten die ondertekend worden na de inwerkingtreding van dit artikel.) <W 2007-04-25/38, art. 101, 3°, 005; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

Art. 3. Duur van de huurovereenkomst.

§ 1. Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar.

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten minste zes maanden voor de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt betekend.

Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

§ 2. De verhuurder kan de huurovereenkomst evenwel te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in opgaande lijn, zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de zijlijn van zijn echtgenoot tot in de derde graad. (Wordt de opzegging gegeven opdat bloedverwanten in de derde graad het goed kunnen betrekken, dan kan de opzeggingstermijn niet verstrijken voor het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. (Deze laatste moet op verzoek van de huurder de band van verwantschap bewijzen. De verhuurder moet aan dit verzoek voldoen binnen een termijn van twee maanden te rekenen van de kennisgeving ervan; zoniet kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die vordering moet op straffe van verval uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

(Het goed moet binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder, worden betrokken. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

(De partijen kunnen evenwel overeenkomen om de mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

§ 3. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden indien hij voornemens is het onroerend goed of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren, op voorwaarde dat die werkzaamheden :

- worden uitgevoerd met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit uit de wets- en verordeningsbepalingen inzake stedenbouw;
- worden uitgevoerd aan het door de huurder bewoonde gedeelte en
- meer kosten dan drie jaar huur van het verhuurde goed ofwel, indien het gebouw waarin dit goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en die van de werkzaamheden ongerief hebben, meer kosten dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

(Met het oog op het goede verloop van de werken kan de verhuurder van verscheidene woningen in eenzelfde gebouw te allen tijde verscheidene huurovereenkomsten beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, voor zover de huurovereenkomst niet tijdens het eerste jaar wordt opgezegd.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

De verhuurder moet aan de huurder kennis geven van, ofwel de hem verleende bouwvergunning, of een omstandig bestek, of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming, of een aannemingsovereenkomst.

(De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen vierentwintig maanden na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de werken niet uitvoert, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

Op verzoek van de huurder is de verhuurder verplicht hem kosteloos de documenten mede te delen waaruit blijkt dat de werken overeenkomstig de bij deze paragraaf gestelde voorwaarden zijn uitgevoerd.

De partijen kunnen evenwel overeenkomen om de mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

§ 4. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.

Deze vergoeding is gelijk aan negen dan wel zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van de eerste of de tweede driejarige periode.

De partijen kunnen evenwel overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

§ 5. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Indien de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.

(Zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden bedoeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zijn zowel de in het eerste lid bedoelde opzeggingstermijn als de in het tweede lid bedoelde vergoeding niet van toepassing.) <W 2006-12-27/30, art. 73, 004; Inwerkingtreding : 01-07-2007>

(Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt overeenkomstig de §§ 2 tot 4, kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding bedoeld in het vorige lid niet verschuldigd.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

§ 6. (In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar.

Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van de §§ 2 tot 5.

Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn.

Zij wordt beëindigd mits een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent.

Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij ontstentenis van een tijdig berekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden en is zij derhalve onderworpen aan de §§ 1 tot 5. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

§ 7. In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst tevens bij geschrift worden gesloten voor een termijn die een duur van negen jaar te boven gaat.

Die huurovereenkomst loopt ten einde bij het verstrijken van de overeengekomen termijn mits een van de partijen ten minste zes maanden voor de vervaldag een opzegging betekent.

Als binnen die termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

De vergoeding die met toepassing van artikel 3, § 4, is verschuldigd door de verhuurder die, bij het verstrijken van de derde driejarige periode of van een volgende driejarige periode, een einde maakt aan de huurovereenkomst, is gelijk aan drie maanden huur.

(§ 8. In afwijking van § 1 kan de huurder een schriftelijke huurovereenkomst sluiten voor het leven. Die huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van de huurder. Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van de §§ 2 tot 4, tenzij partijen anders overeenkomen.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

(§ 9. In alle gevallen waarin een opzegging te allen tijde kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een

aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens welke de opzegging wordt gedaan.) <W 1997-04-13/43, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

Art. 4. Overdracht van huur en onderhuur.

§ 1. De overdracht van de huurovereenkomst is verboden, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder. In dat geval wordt de overdrager ontheven van elke toekomstige verplichting, behoudens een in de overeenkomst tot overdracht van de huurovereenkomst opgenomen andersluidend beding.

§ 2. De huurder die een woning in huur genomen heeft die hij tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, mag het goed niet volledig onderverhuren.

Met de instemming van de verhuurder mag hij een gedeelte van dat goed onderverhuren op voorwaarde dat het resterende gedeelte tot zijn hoofdverblijfplaats bestemd blijft. Indien het onderverhuurde goed bestemd wordt als hoofdverblijfplaats van de onderhuurder, worden de rechten en verplichtingen van de huurder en van de onderhuurder, wat hun respectieve verhouding betreft, bepaald door deze afdeling, onder voorbehoud van de volgende bepalingen van deze paragraaf.

De duur van de onderverhuuring mag de resterende looptijd van de hoofdhuurovereenkomst niet overtreffen.

De huurder moet vooraf de onderhuurder in kennis stellen van diens hoedanigheid en van de omvang van diens rechten.

Wanneer de verhuurder aan de hoofdhuurovereenkomst een einde maakt, moet de huurder uiterlijk de vijftiende dag na ontvangst van de opzegging een afschrift daarvan aan de onderhuurder betekenen en hem ervan in kennis stellen dat de onderverhuuring op dezelfde dag als de hoofdhuurovereenkomst beëindigd wordt.

Wanneer de huurder vervroegd de hoofdhuurovereenkomst beëindigt, moet hij de onderhuurder een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden geven, samen met een afschrift van de opzegging die hij aan de verhuurder richt, en moet hij de onderhuurder een vergoeding betalen die gelijk is aan drie maanden huur.

In de gevallen, bedoeld in de twee voorgaande leden, is artikel 11 niet van toepassing.

(§ 2bis. Onderverhuuring is toegestaan onder de voorwaarden bepaald in artikel 1717, tweede lid, tweede zin, van het Burgerlijk Wetboek, door de erin vermelde rechtspersonen. Het derde tot zevende lid van § 2 zijn op deze onderverhuuring van toepassing.) <W 1997-04-13/43, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

§ 3. De huurder alleen is ten aanzien van de verhuurder en de onderhuurder of de overnemer aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de niet-naleving van de bepalingen van dit artikel.

Art. 5. Onroerende voorheffing.

De onroerende voorheffing betreffende het gehuurde onroerende goed kan niet ten laste van de huurder worden gelegd.

Art. 5bis. <Ingevoegd bij W 2006-12-27/30, art. 74; Inwerkingtreding : 01-07-2007> De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder. De kosten verbonden aan een eventueel laattijdige registratie zijn volledig ten zijne laste.

Art. 5ter. Bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed.

¹ Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed ten laste legt van de huurder, tenzij de huurder de opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht.¹

(¹)<Ingevoegd bij W 2009-06-18/11, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 17-08-2009>

Art. 6. Indexatie.

(Indien zulks niet uitdrukkelijk is uitgesloten en op voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift is gesloten, is de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud eenmaal per huurjaar, verschuldigd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de regels bepaald bij artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1997-04-13/43, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997 (W 1997-04-13/43, art. 15)>

Deze aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug tot drie maanden voorafgaand aan die van het verzoek.

Art. 7. Herziening van de huurprijs en de lasten.

§ 1. Onverminderd artikel 8 kunnen de partijen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter een herziening van de huurprijs toestaan indien blijkt dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste twintig percent hoger of lager is dan de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs.

(Hij kan tevens een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder die bewijst dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed met ten minste tien percent van de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs is gestegen ten gevolge van werken die noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van artikel 2, eerste lid.) <W 1997-04-13/43, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

De rechter doet uitspraak naar billijkheid.

De vordering kan slechts worden ingesteld tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van de driejarige periode.

De herziene huurprijs geldt te rekenen van de eerste dag van de volgende driejarige periode, maar de vroegere huurprijs kan voorlopig worden gevorderd tot op de dag van de definitieve beslissing.

(In het geval van artikel 3, § 8, kunnen partijen evenwel overeenkomen af te zien van het recht de huurprijs te herzien.) <W 1997-04-13/43, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

(§ 1bis. Indien een woning het voorwerp is van opeenvolgende huurovereenkomsten met verschillende huurders, gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar en die beëindigd worden door een opzegging door de verhuurder, mag de basishuurprijs gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger zijn dan de bij het begin van de negenjarige periode eisbare huurprijs, proportioneel aangepast aan de kosten van levensonderhoud, tenzij de normale huurwaarde van het goed onderrussen ten gevolge van nieuwe omstandigheden, met ten minste twintig percent of ten gevolge van werken in het gehuurde goed met ten minste tien percent is gestegen.

Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst vermindert de rechter de huurprijs tot de huurprijs die eisbaar is krachtens de vorige huurovereenkomst, proportioneel aangepast aan de kosten van levensonderhoud, wanneer de verhuurder niet bewijst dat de huurprijs werd vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid.

De proportioneel aangepaste huurprijs wordt berekend als volgt : basishuurprijs bij het begin van de negenjarige periode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van het sluiten van de nieuwe huurovereenkomst en gedeeld door het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van het sluiten van de huurovereenkomst bij het begin van de negenjarige periode.) <W 1997-04-13/43, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

§ 2. (Iedere partij kan te allen tijde) aan de vrederechter de herziening van de forfaitaire kosten en lasten vragen of de omzetting ervan in werkelijke kosten en lasten. <W 1997-04-13/43, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

De rechter doet inzonderheid uitspraak op grond van de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven.

Hij beslist tot de omzetting indien zij mogelijk is.

Art. 8. <W 1997-04-13/43, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15> *De partijen kunnen te allen tijde schriftelijk overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt op zijn kosten in het gehuurde goed bepaalde werken uit te voeren, die door de verhuurder moeten worden verricht. Zij moeten de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd.*

In dit geval kan van artikel 2 worden afgeweken op voorwaarde dat de voorgenomen werken er toe strekken het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van dat artikel, dat deze werken precies omschreven worden, dat de aanvang voor de werken binnen een redelijk tijdstip is bepaald en dat geen huurgelden verschuldigd zijn tijdens de overeengekomen duur ervan, met dien verstande dat deze duur niet korter mag zijn dan degene die redelijkerwijze noodzakelijk is om ze uit te voeren.

Als tegenprestatie verbindt de verhuurder zich ertoe tijdens een bepaalde periode die meer dan negen jaar kan bedragen, af te zien van het recht aan de huurovereenkomst een einde te maken of van het recht de herziening van de huurprijs te vragen, of verbindt hij zich ertoe de huurprijs te verlagen of kwijt te schelden.

Na beëindiging van de werken wordt op verzoek van de meest gerede partij overgegaan tot de oplevering ervan op tegenspraak.

Art. 9. *Overdracht van het gehuurde goed.*

Indien de huurovereenkomst een vaste dagtekening voor de vervreemding van het gehuurde goed heeft, treedt de verkrijger om niet of onder bezwarende titel in de rechten en verplichtingen van de verhuurder (op de datum van het verlijden van de authentieke akte), zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van vervreemding bedingt. <W 1997-04-13/43, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

Hetzelfde geldt wanneer de huurovereenkomst geen vaste dagtekening voor de vervreemding heeft, indien de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden betreft. In dat geval kan de verkrijger evenwel de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen, om de redenen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3, §§ 2, 3 en 4, mits aan de huurder, op straffe van verval, een opzegging van drie maanden wordt betekend binnen drie maanden te rekenen (van de datum van het verlijden van de authentieke akte) tot vaststelling van de overgang van eigendom. <W 1997-04-13/43, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 31-05-1997; zie evenwel W 1997-04-13/43, art. 15>

Art. 10. *Waarborg.* <W 2007-04-25/38, art. 103, 005; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

§ 1. Indien, behoudens de zekerheden voorzien in artikel 1752 van het Burgerlijk Wetboek, de huurder om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een van de in het volgende lid bepaalde vormen van waarborgen verstrekt, mag die niet meer bedragen dan het bedrag dat gelijk is aan 2 of 3 maanden huur, afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg.

De in het vorige lid vermelde waarborgen kunnen naar keuze van de huurder drie vormen aannemen : ofwel een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling, ofwel een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de waarborg progressief samen te stellen, ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.

Wanneer de huurder kiest voor een geïndividualiseerde rekening, mag de huurwaarborg niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan 2 maanden huur. De opgebrachte rente wordt gekapitaliseerd ten bate van de huurder en de verhuurder verwerft voorrecht op de activa van de rekening voor elke schuldvordering ten gevolge van het volledig of gedeeltelijk niet nakomen van de verplichtingen van de huurder.

Wanneer de huurder kiest voor een bankwaarborg, waarbij hij zich verbindt die volledig samen te stellen middels constante maandelijkse afbetalingen gedurende de duur van de huurovereenkomst, met een maximumduur van drie jaar, is deze gelijk aan een bedrag van maximaal drie maanden huur. De financiële instelling moet die zijn waar de huurder in voorkomend geval zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort. Indien de huurder stopt met het storten van zijn beroeps- of vervangingsinkomens bij de desbetreffende instelling, is die gerechtigd om de integrale en onmiddellijke samenstelling van de waarborg te eisen, onverminderd de mogelijkheid om die over te brengen naar een andere financiële instelling.

Niettegenstaande de wet op het statuut van en het besluit op de kredietinstellingen van 22 maart 1993, kan een financiële instelling deze waarborg niet weigeren om redenen in verband met de kredietwaardigheid van de huurder. De wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet is niet van toepassing. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels bepalen inzake de verplichting voor de financiële instelling om een huurwaarborg samen te stellen in het geval dat een kandidaat-huurder, op het moment van zijn aanvraag, gebonden is door meer dan één andere samenstellingsverplichting voor huurwaarborgen die voorheen toegekend werden. Na een evaluatie die zal plaatsvinden één jaar na het van kracht worden van dit systeem, zal de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een openbare waarborg kunnen organiseren om de waarborgen te dekken die door de financiële instellingen toegekend werden aan bepaalde categorieën huurders die Hij vaststelt, volgens de financieringsmodaliteiten die Hij vaststelt. De huurder zal geen enkele debetrente verschuldigd zijn aan de financiële instelling, die hem rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld. De financiële instelling beschikt over de voorrechten van het gemeen recht ten overstaande van de huurder in geval hij zijn verplichting om de waarborg progressief samen te stellen, niet naleeft.

Wanneer de huurder kiest voor een bankwaarborg die gelijk is aan een bedrag van maximaal drie maanden huur ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling, is het dat OCMW dat daar om verzoekt bij de financiële instelling, die de waarborg toestaat ten gunste van de verhuurder.

De Koning legt het formulier vast waarmee de financiële instellingen ten aanzien van de verhuurders zullen bevestigen dat de huurwaarborg toegekend is, ongeacht de manier waarop deze waarborg wordt gevormd.

§ 2. Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat die te plaatsen op de manier bepaald in § 1, derde lid, is hij ertoe gehouden om aan de huurder rente te betalen aan de gemiddelde rentevoet van de financiële markt op het bedrag van de waarborg, vanaf het moment dat die overhandigd wordt.

Deze rente wordt gekapitaliseerd. Vanaf de dag dat de huurder de verhuurder in gebreke stelt om te voldoen aan de verplichting hem opgelegd door § 1, derde lid, is de verschuldigde rente echter de wettelijke interesten op het bedrag van de waarborg.

§ 3. Er mag niet beschikt worden over de bankrekening, noch in hoofdsom, noch in rente, noch van de bankwaarborg, noch van de rekening waarop de waarborg opnieuw werd samengesteld, dan ten voordele van een van beide partijen, mits voorleggen van ofwel een schriftelijk akkoord, dat ten vroegste opgesteld wordt bij het beëindigen van de huurovereenkomst, ofwel van een kopie van een rechterlijke beslissing. Deze beslissing is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet of voorziening en zonder borgstelling of kantonnement.

Art. 11. Verlenging wegens buitengewone omstandigheden.

Wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt ten gevolge van een opzegging, kan de huurder, die het bewijs levert van buitengewone omstandigheden, om een verlenging verzoeken.

Deze verlenging wordt, op straf van nietigheid, uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder gevraagd bij een ter post aangetekende brief.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter, rekening houdend met de belangen van de twee partijen, ondermeer met de eventuele hoge leeftijd van een van de partijen, de verlenging toestaan. Hij stelt de duur ervan, die bepaald moet zijn, vast. De rechter, kan in dit geval, indien hij het billijk acht, op verzoek van de verhuurder eveneens een verhoging van de huurprijs toestaan, en de vergoeding die bij toepassing van artikel 3, § 4, verschuldigd is, beperken of opheffen.

Slechts één aanvraag om hernieuwing van de verlenging kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarden.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter deze verlenging toestaan eveneens onder dezelfde voorwaarden.

Art. 11bis. <ingevoegd bij W 2007-04-25/38, art. 102, Inwerkingtreding : 18-05-2007> § 1. De Koning zal drie bijlagen opstellen, een per gewest, voor elke huurovereenkomst, bevattende een uitleg over de wettelijke bepalingen met betrekking tot de volgende elementen : de bepalingen die door het betrokken gewest goedgekeurd werden inzake de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid; een uitleg over de aard van een dwingende regel; de bepalingen met betrekking tot de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie ervan en de kosteloosheid van de registratie; de duur van de huurovereenkomst; de mogelijkheden om de huurprijs te herzien, de indexering, de lasten; de regels opgesteld inzake de huurherstellingen; de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen en de erbij horende bepalingen; de bepalingen in verband met de verandering van eigenaar; de mogelijkheden voor de partijen om bijgestaan te kunnen worden bij een geschil.

§ 2. Deze bijlage zal verplichtend bij de na de inwerkingtreding van dit artikel gesloten huurovereenkomst worden gevoegd.

[Art. 12.](#) Behalve als zij er anders over beschikken, zijn de bepalingen van deze afdeling van dwingend recht.

[Art. M.](#) (Fictief artikel. Voor de data van inwerkingtreding van de bepalingen van onderhavige wet, zie W 1991-02-20/33 en wijzigende teksten.)

11 JULI 2013. - OUD BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK III - Titel XVII : Zakelijke zekerheden op roerende goederen - (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 01-11-2020) (Oude artikelen 2071 tot en met 2091 van het Burgerlijk Wetboek vormende de Titel XVII : Inpandgeving)

[HOOFDSTUK 1.](#) - Pandrecht

[Afdeling 1.](#) - Algemeen

[Artikel 1.](#) Doelstelling

Het pandrecht verleent aan de pandhouder het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald uit de bezwaarde goederen.

[¹] Dit recht van voorrang geldt als een voorrecht zoals bedoeld in artikel 12 van de Hypotheekwet.^[1]

(1)<W 2016-12-25/12, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 2.](#) Totstandkoming

Onder voorbehoud van artikel 4, tweede lid, komt het pandrecht tot stand door de overeenkomst tussen pandgever en pandhouder.

[Art. 3.](#) Vertegenwoordiging

Een pandovereenkomst die wordt gesloten door een vertegenwoordiger voor rekening van één of meer begunstigden is geldig en tegenwerpelijk aan derden wanneer de identiteit van de begunstigden kan worden vastgesteld aan de hand van de overeenkomst. Alle daaruit voortvloeiende rechten behoren tot het vermogen van die begunstigden.

De vertegenwoordiger kan alle rechten uitoefenen die normaal toekomen aan de pandhouder. Hij is, behoudens andersluidende overeenkomst, met de begunstigde hoofdelijk aansprakelijk.

[Art. 4.](#) Bewijs

De inpandgeving wordt bewezen door een geschrift dat de door het pand bezwaarde goederen, de gewaarborgde schuldvorderingen en het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn, nauwkeurig aanduidt.

Is de pandgever een consument [¹ in de zin van artikel I.1, 2°, van boek I van het Wetboek van economisch recht^[1], dan dient voor de geldigheid van de overeenkomst een geschrift te worden opgesteld dat, naargelang het geval, voldoet aan het vereiste [² van artikel 8.20 of artikel 8.21 van het Burgerlijk Wetboek^[2].

Het in het tweede lid bedoelde geschrift vermeldt, voor de toepassing van artikel 7, vierde lid, de waarde van het verpande goed of van de verpande goederen.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
(2)<W 2019-04-13/28, art. 13,1°, 005; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

[Art. 5.](#) Derde-pandgever

Het pandrecht kan door een derde worden gegeven voor de schuldenaar.

Behoudens anders overeengekomen, kan, indien voor eenzelfde schuldvordering zowel goederen van de schuldenaar als van een derde zijn verpand, de derde-pandgever vorderen dat eerst de goederen van de schuldenaar worden uitgewonnen.

[Art. 6.](#) Bevoegdheid van de pandgever

De inpandgeving is slechts geldig indien de pandgever bevoegd is de goederen te verpanden.

Heeft de pandgever die bevoegdheid niet, dan verkrijgt de pandhouder niettemin een pandrecht indien hij bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze mocht veronderstellen dat de pandgever tot verpanding bevoegd was.

[Art. 7.](#) Voorwerp

[¹] Het pandrecht kan een roerend lichamelijk of onlichamelijk goed, een goed dat roerend is uit zijn aard maar onroerend is geworden door bestemming of een bepaald geheel van dergelijke goederen tot voorwerp hebben met uitzondering van zeeschepen en teboekgestelde schepen en vaartuigen in de zin van boek II van het Wetboek van Koophandel.^[1]

Behoudens beperkende bepalingen in de pandovereenkomst, omvat het pandrecht dat een handelszaak tot voorwerp heeft het geheel der goederen die de handelszaak uitmaken.

Behoudens beperkende bepalingen in de pandovereenkomst, omvat het pandrecht dat een landbouwexploitatie tot voorwerp heeft het geheel der goederen die tot de exploitatie dienen.

Is de pandgever een consument ^[1] in de zin van artikel I.1, 2°, van boek I van het Wetboek van economisch recht^[1], dan mag de waarde van het verpande goed of de verpande goederen het dubbel van de omvang van het pandrecht zoals bepaald in artikel 12, niet overschrijden.

Enkel goederen die krachtens de wet vatbaar zijn voor overdracht kunnen in pand worden gegeven.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op pandrechten die intellectuele eigendomsrechten tot voorwerp hebben voor zover zij niet onverenigbaar zijn met andere bepalingen waarin dergelijke pandrechten specifiek worden geregeld.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 8. Toekomstige goederen

Het pand kan toekomstige goederen tot voorwerp hebben.

Art. 9. Zakelijke subrogatie

Het pandrecht strekt zich uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen, waaronder de schuldvorderingen uit de overdracht ervan en deze tot vergoeding wegens tenietgaan, beschadiging of waardeverlies van het bezwaarde goed.

Behoudens anders overeengekomen, strekt het pandrecht zich uit tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen.

De pandgever en in voorkomend geval de pandhouder zijn hierover rekenschap verschuldigd aan de andere partij.

Art. 10. Gewaarborgde schuldvordering

Een pandrecht kan gevestigd worden tot zekerheid van een of meer bestaande of toekomstige schuldvorderingen indien de gewaarborgde schuldvorderingen bepaald of bepaalbaar zijn.

De pandovereenkomst vermeldt het maximumbedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn.

Art. 11. Duur

De pandovereenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde of een onbepaalde duur.

Is de overeenkomst aangegaan voor een onbepaalde duur, dan kan de pandgever de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal drie en maximaal zes maanden.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wanneer de pandovereenkomst wordt beëindigd door het verstrijken van de termijn of door een opzegging, strekt het pandrecht enkel tot waarborg van de schuldvorderingen die bestaan op het tijdstip van het einde van de overeenkomst.

Art. 12. Omvang

Het pandrecht strekt zich, binnen het overeengekomen bedrag, uit tot de hoofdsom van de gewaarborgde schuldvordering en tot de bijhorigheden zoals de interest, het schadebeding en de kosten van uitwinning.

Is de pandgever een consument ^[1] in de zin van artikel I.1, 2°, van boek I van het Wetboek van economisch recht^[1], dan mogen die bijhorigheden echter niet groter zijn dan 50 % ^[1] van de hoofdsom op het ogenblik van de verdeling of de toerekening^[1].

(1)<W 2016-12-25/12, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 13. Ondeelbaarheid

Het pandrecht is ondeelbaar, niettegenstaande de schuld onder de algemene rechtsopvolgers of de rechtsopvolgers onder algemene titel van de schuldenaar of onder die van de schuldeiser deelbaar is.

De algemene rechtsopvolger of de rechtsopvolger onder algemene titel van de schuldenaar, die zijn aandeel in de schuld betaald heeft, kan zijn aandeel in het pandrecht niet terugvorderen, zolang de schuld niet ten volle voldaan is.

Zijnerzijds kan de algemene rechtsopvolger of de rechtsopvolger onder algemene titel van de schuldeiser, die zijn aandeel in de schuld ontvangen heeft, het pandrecht niet teruggeven ten nadele van degenen onder zijn algemene mede-rechtsopvolgers of mede-rechtsopvolgers onder algemene titel, die niet betaald zijn.

Art. 14. Herverpanding

De pandhouder is niet bevoegd tot het bezwaren van het goed ^[1], tenzij de pandgever zijn toestemming geeft^[1].

(1)<W 2016-12-25/12, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 15. Tegenwerpelijkheid

Het pandrecht is tegenwerpelijk aan derden door een overeenkomstig ^[2] artikel 29, § 1, eerste lid^[2], uitgevoerde registratie in het pandregister.

^[1] De registratie in het pandregister is uitgesloten voor een verpanding van schuldvorderingen.^[1]

De onjuiste identificatie van de pandgever ontnemt elk gevolg aan de registratie, behalve indien een opzoeking in het register aan de hand van het juiste element van identificatie toelaat de inschrijving terug te vinden, onverminderd ^[2] artikel 29, § 1, tweede lid^[2].

De onjuiste identificatie van de pandhouder of van ^[1] zijn vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 3^[1] of de onjuiste aanduiding van de door het pandrecht bezwaarde goederen ontnemen elk gevolg aan de registratie, behalve indien zij een redelijke persoon die een opzoeking doet niet ernstig op een dwaalspoor brengen, onverminderd ^[2] artikel 29, § 1, tweede lid^[2].

De onjuiste aanduiding van de gewaarborgde schuldvorderingen of van het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn, ontnemt geen gevolg aan de registratie, onverminderd ^[2] artikel 29, § 1, tweede lid^[2].

De rang van het pandrecht wordt bepaald volgens de chronologische volgorde van de registratie ervan.

De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

(2)<W 2018-06-18/03, art. 202, 003; Inwerkingtreding : 12-07-2018>

Art. 16. Verplichtingen van de pandgever

De pandgever dient als goed pandgever voor de bezwaarde goederen zorg te dragen.

De pandhouder is gerechtigd om op ieder ogenblik de bezwaarde goederen te inspecteren.

Art. 17. Gebruiksrecht

De pandgever is gerechtigd tot een redelijk gebruik van de in pand gegeven goederen overeenkomstig hun bestemming.

Art. 18. Verwerking

Behoudens anders overeengekomen, is de pandgever gerechtigd tot verwerking van goederen die bestemd zijn voor verwerking.

Ontstaat door die toegestane verwerking een nieuw goed, dan bezwaart het pandrecht dit nieuw tot stand gekomen goed, behoudens anders overeengekomen. In geval van niet toegestane verwerking zijn ^[1] de artikelen 3.11 en 3.56 van het Burgerlijk Wetboek^[1] van toepassing.

Werden voor de verwerking goederen van derden aangewend en is de afscheiding van deze goederen onmogelijk of economisch niet verantwoord, dan bezwaart het pandrecht het nieuw totstandgekomen goed indien dit goed ^[1] het hoofdgoed is in de zin van artikel 3.57 van het Burgerlijk Wetboek^[1] of, desgevallend, indien dit goed de grootste waarde heeft. In dat geval heeft de derde op de pandhouder een vordering wegens verrijking zonder oorzaak.

(1)<W 2020-02-04/16, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

Art. 19. Onroerendmaking

De onroerendmaking van de bezwaarde goederen laat het recht van de pandhouder om bij voorrang uit de opbrengst van deze goederen te worden voldaan onverlet.

Art. 20. Vermenging

De vermenging van vervangbare goederen die volledig of gedeeltelijk met een pandrecht zijn bezwaard door een of meer pandgevers, laat het pandrecht onverlet.

Zijn er meerdere pandhouders, dan kunnen zij hun pandrecht op de vermengde goederen doen gelden in verhouding tot hun rechten.

Art. 21. Beschikking

Behoudens anders overeengekomen, kan de pandgever vrij over de bezwaarde goederen beschikken binnen een normale bedrijfsvoering.

Art. 22. Sanctie

Het beding op grond waarvan de bezwaarde goederen op eenvoudig verzoek van de pandhouder volledig of gedeeltelijk aan laatstgenoemde moeten worden afgegeven, wordt als niet geschreven beschouwd.

Indien de pandgever in ernstige mate aan zijn verplichtingen tekortschiet, kan de rechter op vordering van de pandhouder bevelen dat de bezwaarde goederen aan hem worden afgegeven of onder een gerechtelijk sekwester worden gesteld.

De bedrieglijke vervreemding of de bedrieglijke verplaatsing van de bezwaarde goederen is strafbaar met de straffen voorzien in artikel 491 van het Strafwetboek.

Art. 23. Overgang van pandrecht

De overdracht van de gewaarborgde schuldvordering heeft de overgang van het pandrecht tot gevolg.

Laatstgenoemde overgang is tegenwerpelijk aan derden door de registratie ervan in het pandregister of door de overdracht van het bezit van de bezwaarde goederen aan de overnemer.

De gewaarborgde schuldvordering mag gedeeltelijk worden overgedragen. In dat geval is de overgang van het pandrecht evenredig met de omvang van de overdracht van de schuldvordering.

[Art. 24.](#)Beschikking van verpande goederen

Het pandrecht volgt de bezwaarde goederen, in welke handen zij ook overgaan. De overnemer geldt als pandgever vanaf het ogenblik van de overdracht.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de pandgever overeenkomstig artikel 21 gerechtigd was tot beschikking over de bezwaarde goederen, indien de pandhouder had ingestemd met de beschikking of indien de verkrijger zich kan beroepen op artikel ^[1] 3.28 van het Burgerlijk Wetboek^[1].

(1)<W 2020-02-04/16, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Art. 25.](#)Derde-verkrijgers

De registratie in het pandregister sluit de toepassing van artikel ^[1] 3.28 van het Burgerlijk Wetboek^[1] uit ten aanzien van rechtverkrijgers onder bijzondere titel van de pandgever die handelen in het raam van hun bedrijf of beroep.

(1)<W 2020-02-04/16, art. 12, 006; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

[Afdeling 2.](#) - Publiciteit

[Art. 26.](#)Pandregister

^[1] De registratie van een pandrecht en van een eigendomsvoorbehoud gebeurt in het Nationaal Pandregister, pand-register genoemd, dat wordt bewaard bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën.^[1]

^[1] Het pandregister is een geïnformatiseerd systeem dat bestemd is voor het registreren en het raadplegen van pandrechten en eigendomsvoorbehouden, het wijzigen, vernieuwen, overdragen of verwijderen van de registratie van pandrechten of eigendomsvoorbehouden en het afstaan van rang van een geregistreerd pandrecht.^[1]

De Koning is bevoegd om de werking van het pandregister te regelen.

^[1] Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën^[1] is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en wordt belast met de uitvoering van de bepalingen van die wet.

^[1] De artikelen 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36 en 37 zijn van overeenkomstige toepassing op de registratie van het eigendomsvoorbehoud.^[1]

(1)<W 2016-12-25/12, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 27.](#)^[1] Authenticatie^[1]

^[1] Elke registratie, raadpleging, wijziging, vernieuwing, rangafstand of overdracht van een pand of verwijdering van geregistreerde panden vereist de authenticatie van de gebruiker van het pandregister.^[1]

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere regels inzake die ^[1] authenticatie^[1].

(1)<W 2016-12-25/12, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 28.](#)Kosten

De registratie, raadpleging, wijziging, ^[1] vernieuwing en verwijdering van gegevens, en de rangafstand of overdracht van een pand^[1] kunnen elk aanleiding geven tot de betaling van een retributie waarvan het bedrag door de Koning wordt bepaald.

De raadpleging van het pandregister is kosteloos voor de pandgever en voor de categorieën van personen of instellingen die de Koning heeft bepaald na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 29.](#)Registratie

^[1] § 1. ^[1] De pandhouder is krachtens de pandovereenkomst gerechtigd zijn pand te registreren door de in artikel 30 bedoelde gegevens zoals deze in het in artikel 4 bedoelde geschrift voorkomen, in overeenstemming met de nadere regels die de Koning heeft bepaald na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het pandregister in te voeren.

De pandhouder is tot schadevergoeding gehouden voor iedere schade ten gevolge van de ^[1] registratie^[1] van onjuiste gegevens.

De pandhouder brengt de pandgever schriftelijk op de hoogte van de registratie.

^[1] § 2. De verkoper is krachtens de overeenkomst waarin het beding van eigendomsvoorbehoud is opgenomen, gerechtigd dit eigendomsvoorbehoud te registreren door invoering in het pandregister van de in artikel 30 bedoelde gegevens zoals die in het in artikel 69 bedoelde geschrift voorkomen, conform de nadere regels die de

Koning bepaalt na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De verkoper is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van de registratie van onjuiste gegevens.
De verkoper brengt de koper schriftelijk op de hoogte van de registratie.¹

(1)<W 2016-12-25/12, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 30.¹ Te vermelden gegevens

§ 1. De registratie van het pandrecht vermeldt de volgende gegevens :

1° de identiteit van de pandhouder of van de vertegenwoordiger bedoeld in artikel 3 :

a) indien het een natuurlijk persoon betreft, zijn naam, zijn eerste voornaam of de eerste twee voornamen, het land, de postcode en de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats en, wanneer hij er een heeft, zijn ondernemingsnummer; bij gebreke van een ondernemingsnummer zijn rijksregisternummer, indien de gebruiker gemachtigd is dit nummer te gebruiken in het kader van dit hoofdstuk, en zijn geboortedatum;

b) indien het een rechtspersoon betreft, zijn naam, rechtsvorm, land, postcode en gemeente van zijn maatschappelijke zetel en, wanneer hij er een heeft, zijn ondernemingsnummer;

2° de identiteit van de pandgever :

de gegevens opgesomd in de bepaling onder 1°, a) of b), naargelang het geval;

3° in voorkomend geval, de identiteit van de lasthebber van de pandhouder of van de vertegenwoordiger bedoeld in artikel 3 :

de gegevens opgesomd in de bepaling onder 1°, a) of b), naargelang het geval;

4° de aanwijzing van de door het pandrecht bezwaarde goederen waarvoor registratie plaatsvindt;

5° de aanwijzing van de gewaarborgde schuldvorderingen waarvoor registratie plaatsvindt;

6° het maximale bedrag ten belope waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn en waarvoor registratie plaatsvindt;

7° de verklaring van de pandhouder, de vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 3 of hun lasthebber dat de pandhouder of vertegenwoordiger aansprakelijk is voor alle schade ten gevolge van de registratie van onjuiste gegevens.

§ 2. De registratie van het eigendomsvoorbehoud vermeldt de volgende gegevens :

1° de identiteit van de verkoper :

de gegevens opgesomd in § 1, 1°, a) of b), naargelang het geval;

2° de identiteit van de koper :

de gegevens opgesomd in § 1, 1°, a) of b), naargelang het geval;

3° in voorkomend geval de identiteit van de lasthebber van de verkoper :

de gegevens opgesomd in § 1, 1°, a) of b), naargelang het geval;

4° de aanwijzing van de verkochte goederen waarvoor registratie plaatsvindt;

5° de aanwijzing van de onbetaalde koopprijs waarvoor registratie plaatsvindt;

6° de verklaring van de verkoper of van diens lasthebber dat de verkoper aansprakelijk is voor alle schade ten gevolge van de registratie van onjuiste gegevens.¹

(1)<W 2016-12-25/12, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 31.¹ Raadplegen

§ 1. Met betrekking tot een geregistreerd pand kunnen de volgende gegevens worden geraadpleegd :

1° het registratienummer;

2° de identiteit van de pandhouder of de vertegenwoordiger bedoeld in artikel 3;

3° de identiteit van de pandgever;

4° in voorkomend geval, de identiteit van de lasthebber van de pandhouder of van de vertegenwoordiger bedoeld in artikel 3;

5° de aanwijzing van de door het pandrecht bezwaarde goederen waarvoor registratie heeft plaatsgevonden;

6° de aanwijzing van de gewaarborgde schuldvorderingen waarvoor registratie heeft plaatsgevonden;

7° het maximale bedrag ten belope waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn waarvoor registratie heeft plaatsgevonden;

8° de verklaring van de pandhouder, de vertegenwoordiger bedoeld in artikel 3 of hun lasthebber dat de pandhouder of vertegenwoordiger aansprakelijk is voor iedere schade ten gevolge van de registratie van onjuiste gegevens;

9° de datum van registratie.

§ 2. Met betrekking tot een geregistreerd eigendomsvoorbehoud kunnen de volgende gegevens worden geraadpleegd :

1° het registratienummer;

2° de identiteit van de verkoper;

3° de identiteit van de koper;

4° in voorkomend geval, de identiteit van de lasthebber van de verkoper;

5° de aanwijzing van de verkochte goederen waarvoor registratie heeft plaatsgevonden;

6° de aanwijzing van de onbetaalde koopprijs waarvoor registratie heeft plaatsgevonden;

7° de verklaring van de verkoper of diens lasthebber dat de verkoper aansprakelijk is voor alle schade ten gevolge van de registratie van onjuiste gegevens;

8° de datum van de registratie.¹

(1)<W 2016-12-25/12, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 32. Wijziging

In geval van wijziging van de pandovereenkomst of in geval van onjuiste gegevens is de pandhouder gerechtigd de geregistreerde gegevens te wijzigen, overeenkomstig de overeenkomst en de nadere regels die de Koning heeft bepaald na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In geval van een wijziging, geeft het register zowel de oorspronkelijke [1 registratie]1 als de wijziging weer. De pandhouder brengt schriftelijk de pandgever op de hoogte van de wijziging van de registratie.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 33. Onjuiste gegevens

De pandgever is gerechtigd om van de pandhouder de verwijdering of de wijziging te vorderen van onjuiste gegevens.

[1 ...]1

(1)<W 2016-12-25/12, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 34.[1 Toegang tot het register

"Eenieder heeft toegang tot het pandregister volgens de nadere regels die de Koning bepaalt.[1

(1)<W 2016-12-25/12, art. 16, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 35.[1 Termijn en vernieuwing]1

De registratie van het pandrecht vervalt na verloop van tien jaar. Vanaf dat tijdstip is het pandrecht niet meer raadpleegbaar in het pandregister.

Deze termijn is niettemin vatbaar voor herhaalde vernieuwing voor een nieuwe termijn van tien jaar.

De [1 vernieuwing]1 geschiedt door middel van een [1 registratie]1 in het register voorafgaand aan het verstrijken van de termijn van tien jaar en volgens de nadere regels die de Koning heeft bepaald na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

[1 Deze vernieuwing kan geheel of gedeeltelijk zijn, en kan in voorkomend geval gepaard gaan met een vermindering van het maximaal gewaarborgd bedrag en/of van de omvang van de in pand gegeven goederen.

De vernieuwing vermeldt het registratienummer van de te vernieuwen registratie.

De weergave van een vernieuwde registratie vermeldt eveneens de datum van de oorspronkelijke registratie.[1

De pandhouder brengt de pandgever schriftelijk op de hoogte van de [1 vernieuwing]1 van de registratie.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 36.[1 Gehele of gedeeltelijke verwijdering van de registratie

§ 1. De pandhouder moet in geval van betaling van de gewaarborgde schuld ervoor zorgen dat de registratie van het pandrecht wordt verwijderd.

Deze verplichting tot verwijdering geldt eveneens voor de verkoper die een eigendomsvoorbehoud heeft laten registreren, wanneer de koper de prijs van het verkochte goed heeft betaald.

Zo de pandhouder, bedoeld in het eerste lid, of de verkoper, bedoeld in het tweede lid, in gebreke blijft tot deze verwijdering over te gaan, kan de verwijdering in rechte gevorderd worden, onverminderd eventuele schadevergoeding.

§ 2. De pandhouder kan de registratie van het pandrecht gedeeltelijk verwijderen, dit zowel door de vermindering van het geregistreerde maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen gewaarborgd zijn als door verwijdering van een deel van de goederen waarop het pandrecht slaat en waarvoor registratie werd genomen.

De verkoper kan de registratie van het eigendomsvoorbehoud gedeeltelijk verwijderen door verwijdering van een deel van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft en waarvoor registratie werd genomen.

In geval van een gedeeltelijke verwijdering geeft het register bij raadpleging zowel de oorspronkelijke registratie als deze houdende de gedeeltelijke verwijdering weer.[1

(1)<W 2016-12-25/12, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 37. Overdracht van schuldvordering

De registratie van de overdracht van het pandrecht bij overdracht van de gewaarborgde schuldvordering gebeurt volgens door de Koning nader bepaalde regels, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tot dat tijdstip behoudt de registratie zijn uitwerking krachtens de [1 registratie]1 van de overdrager.

De registratie van de overdracht vermeldt de identiteit van de overnemer. [1 De identiteit van de overnemer wordt eveneens bij raadpleging weergegeven.]1

De registratie van de overdracht dient te gebeuren door de overdrager.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 38. Rangafstand

Een afstand van rang is slechts tegenwerpelijk aan derden door de registratie ervan volgens de nadere regels die de Koning heeft bepaald na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

[1] De registratie van de rangafstand gebeurt door diegene die zijn rang afstaat of zijn vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 3 of hun lasthebber.

De raadpleging van het pandregister met betrekking tot een geregistreerd pandrecht vermeldt in voorkomend geval een geregistreerde rangafstand.[1]

(1)<W 2016-12-25/12, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Afdeling 3 - Tegenwerpelijkheid door buitenbezitstelling van lichamelijke goederen

Art. 39. Inbezitstelling

Het pandrecht van een lichamelijk goed is eveneens tegenwerpelijk aan derden wanneer het goed in de feitelijke macht van de schuldeiser of van een overeengekomen derde wordt gesteld.

Art. 40. Bewijs

De pandovereenkomst kan worden bewezen door alle rechtsmiddelen.

Is de pandgever een consument [1] in de zin van artikel I.1, 2°, van boek I van het Wetboek van economisch recht[1], dan dient als bewijs van de overeenkomst een geschrift te worden opgesteld dat naargelang het geval voldoet aan het vereiste [2] van artikel 8.20 of artikel 8.21 van het Burgerlijk Wetboek[2].

(1)<W 2016-12-25/12, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

(2)<W 2019-04-13/28, art. 13,2°, 005; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

Art. 41. Gevolgen

Tot aan de uitwinning van het pand blijft de pandgever eigenaar van het pand, dat in handen van de pandhouder niets meer is dan een bewaargeving tot waarborg van zijn pandrecht.

Art. 42. Gebruiksrecht

De pandhouder is niet gerechtigd tot het gebruik van de bezwaarde goederen tenzij en voor zover dit noodzakelijk is voor hun behoud.

Art. 43. Verplichtingen van de pandhouder

De pandhouder dient voor verpande goederen als een goed pandhouder zorg te dragen.

De pandhouder is, volgens de regels gesteld in de titel "Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen", aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van het pand, die het gevolg zijn van zijn nalatigheid.

Door de pandhouder betaalde nuttige kosten tot behoud en tot onderhoud, met inbegrip van de door hem aan het goed verbonden lasten, moeten hem door de pandgever worden terugbetaald.

De pandgever is gerechtigd om op ieder ogenblik de goederen te inspecteren.

Art. 44. Segregatieplicht

Heeft het pandrecht betrekking op soortzaken, dan rust, behoudens andersluidende overeenkomst, op de pandhouder of op de overeengekomen derde de verplichting ze gescheiden te houden van soortgelijke zaken.

Als de goederen werden vermengd, moet de pandhouder bij de beëindiging van de pandovereenkomst aan de pandgever dezelfde hoeveelheid van soortgelijke zaken teruggeven.

Na beslag, faillissement of een andere situatie van samenloop die het vermogen van de pandhouder of de overeengekomen derde betreft, kan de pandgever zijn rechten uitoefenen op de afgescheiden goederen. Als de goederen werden vermengd, worden de op dat tijdstip voorhanden zijnde goederen geacht de verpande goederen te zijn ten belope van de verpande hoeveelheid. Als er meerdere pandgevers zijn, doen zij hun aanspraken op de vermengde goederen gelden in verhouding tot hun rechten.

Art. 45. Sanctie

Behalve indien de pandhouder of de overeengekomen derde in ernstige mate aan zijn verplichtingen verzuimt, kan de pandgever het pand niet terugvorderen voordat hij de schuld tot zekerheid waarvan het pand gegeven is ten volle betaald heeft, zowel wat de hoofdsom als de bijhorigheden betreft.

Afdeling 4 - Uitwinning

Art. 46. Pandgever consument

Indien de pandgever een consument is [1] in de zin van artikel I.1, 2° van boek I van het Wetboek van economisch recht[1], mag de pandhouder, bij niet-betaling, niet over het pand beschikken; maar hij kan door de rechter doen bevelen dat dit pand aan hem zal verblijven, in betaling en ten belope van de schuld, volgens een

schatting door deskundigen, of dat het pand in het openbaar of per onderhandse akte zal worden verkocht.

De pandhouder is niet gerechtigd om op te treden als koper bij een onderhandse verkoop.

Elk beding waarbij de pandhouder zou worden gemachtigd zich het pand toe te eigenen of erover te beschikken zonder inachtneming van de hiervoor bepaalde vormen, is nietig.

De artikelen 50 en 55 zijn van toepassing.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 47. Pandgever niet-consument

Indien de pandgever geen consument is ^[1] in de zin van artikel I.1, 2° van boek I van het Wetboek van economisch recht^[1], is de pandhouder, bij niet-betaling, gerechtigd om overeenkomstig de artikelen 48 tot 56 zijn pandrecht uit te oefenen door de verpande goederen geheel of gedeeltelijk te verkopen of te verhuren ter voldoening van de gewaarborgde schuldvordering.

Indien de schuldenaar tekortschiet, heeft de pandhouder het recht over het door het pandrecht bezwaarde goed te beschikken. Indien de pandgever of enige persoon die over het bezwaarde goed beschikt zich ertegen verzet, moet de pandhouder zich tot de rechter wenden overeenkomstig artikel 54.

De uitwinning dient te gebeuren te goeder trouw en op een economisch verantwoorde wijze.

De pandhouder kan zijn aansprakelijkheid in dit verband niet beperken of uitsluiten.

De bewijslast van een tekortkoming van de pandhouder berust bij de pandgever.

De partijen kunnen bij de totstandkoming van de pandovereenkomst of op een later tijdstip overeenkomen over de wijze van uitwinning.

^[2] Indien binnen de termijn voorzien in het eerste lid van artikel 48 of in voorkomend geval in artikel 49 de uitwinning niet wordt opgeschort overeenkomstig artikel 54 is de pandhouder gerechtigd een gerechtsdeurwaarder te gelasten om bezit te nemen van de verpande goederen en is de pandgever gehouden tot afgifte van de verpande goederen.^[2]

(1)<W 2016-12-25/12, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

(2)<W 2019-05-02/25, art. 162, 004; Inwerkingtreding : 31-05-2019>

Art. 48. Kennisgeving

De pandhouder die tot uitwinning wenst over te gaan, moet daarvan ten minste tien dagen vooraf ^[1] bij aangetekende zending met ontvangstbewijs of gerechtsdeurwaardersexploot^[1] kennisgeven aan de schuldenaar en in voorkomend geval aan de derde-pandgever.

De kennisgeving dient ook te worden gedaan ^[1] bij aangetekende zending^[1] aan de andere pandhouders en aan hen die op de bezwaarde goederen beslag hebben gelegd.

De kennisgeving maakt melding van het bedrag van de gewaarborgde schuldvordering op het tijdstip van deze kennisgeving, een omschrijving van de bezwaarde goederen, de voorgenomen wijze van uitwinning en het recht van de schuldenaar of de pandgever om de goederen te bevrijden door de betaling van de gewaarborgde schuldvordering.

^[1] Tegelijk met de kennisgeving aan de schuldenaar en de derde-pandgever kan de pandhouder, zonder toelating van de rechter, via een gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de verpande goederen.^[1]

(1)<W 2019-05-02/25, art. 163, 004; Inwerkingtreding : 31-05-2019>

Art. 49. Bederfbare goederen

De in artikel 48, eerste lid, bedoelde termijn voor de kennisgeving wordt beperkt tot drie dagen voor goederen die vatbaar zijn voor bederf of die onderhevig zijn aan snelle waardevermindering.

Art. 50. Betaling van de schuld

Tot op het tijdstip van de uitwinning is de pandgever of iedere belanghebbende derde gerechtigd de bevrijding van het pand te verkrijgen tegen betaling van de gewaarborgde schuldvordering en de reeds gemaakte uitwinningskosten.

Art. 51. Verkoop

De pandhouder kan een gerechtsdeurwaarder gelasten met de openbare of onderhandse verkoop of met de verhuur van de bezwaarde goederen.

Art. 52. Verkoop aan de pandhouder

De pandhouder is niet gerechtigd om op te treden als koper bij een onderhandse verkoop.

Art. 53. Toe-eigening door de pandhouder

Indien de schuldenaar in gebreke is te betalen, kan de pandgever toestemming geven voor de toe-eigening van de verpande goederen door de pandhouder.

Een dergelijke overeenkomst kan ook gesloten worden bij de totstandkoming van de pandovereenkomst of op een later tijdstip, wanneer de overeenkomst bepaalt dat de waarde van de goederen op de dag van de toe-eigening zal worden vastgesteld door een deskundige en, voor goederen die verhandeld worden op een markt, volgens de marktprijs.

Art. 54. Rechterlijke controle

[¹] Indien de pandgever geen consument is, kunnen de pandgever en in geval van een derde-pandgever, de schuldenaar van de gewaarborgde verbintenissen, zich binnen de toepasselijke termijn bepaald in de artikelen 48 en 49 tot de rechter wenden om zich te verzetten tegen de uitwinning.]¹

[¹] Ter beslechting van ieder ander geschil dat bij de uitwinning kan rijzen of indien de pandgever een consument is in de zin van artikel I, 1, 2°, van boek I van het Wetboek van economisch recht, kunnen de pandhouder, de pandgever en belanghebbende derden zich op ieder ogenblik tot de rechter wenden.]¹

De vordering schort de uitwinning van het pand op.

De zaak wordt ingeleid bij dagvaarding of bij verzoekschrift op tegenspraak overeenkomstig artikel 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

De rechter doet uitspraak bij voorrang boven alle zaken.

Hij doet bij voorraad uitspraak en zijn beschikking heeft dan ook geen gezag van gewijsde.

De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

Zij wordt onmiddellijk bij gerechtsbrief ter kennis gebracht aan de partijen. Deze kennisgeving doet de termijn lopen voor het cassatieberoep.

(1)<W 2019-05-02/25, art. 164, 004; Inwerkingtreding : 31-05-2019>

Art. 55. Verdeling

Het bedrag dat voortvloeit uit de uitwinning wordt toegerekend op de gewaarborgde schuldvordering en de redelijke kosten van uitwinning.

Zijn er meerdere pandhouders dan wordt de netto-opbrengst tussen hen verdeeld volgens hun rang overeenkomstig artikelen 57 en 58.

Het eventueel saldo komt toe aan de pandgever.

Art. 56. Rechterlijke controle a posteriori

Na de voltooiing van de uitwinning kan iedere belanghebbende partij zich tot de rechter wenden bij betwisting over de wijze van uitwinning of de aanwending van de opbrengst.

De vordering wordt ingesteld uiterlijk binnen [¹ een termijn van een maand]¹ vanaf de kennisgeving van het einde van de uitwinning door de pandhouder aan de in artikel 48, eerste en tweede lid, bedoelde personen.

De kennisgeving geschiedt bij een aangetekende zending.

[¹] De belanghebbenden aan wie geen kennis wordt gegeven in de zin van het tweede lid, stellen hun vordering uiterlijk in binnen een termijn van drie maanden vanaf het einde van de uitwinning.]¹

De zaak wordt ingeleid bij dagvaarding of bij verzoekschrift op tegenspraak overeenkomstig artikel 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Afdeling 5 - Rangconflicten

Art. 57. Anterioriteitsregel

[¹] Het pandrecht heeft voorrang op alle jongere rechten op de verpande goederen, onverminderd de artikelen 21 tot 26 van Titel XVIII van Boek III van dit Wetboek.]¹

Zijn er meerdere pandhouders, dan wordt hun rangorde bepaald naar de datum van de registratie of van de bezitsverrijking.

Pandhouders die op dezelfde dag hebben geregistreerd of het bezit hebben verkregen, staan in gelijke rang.

Indien de verpande goederen onroerend zijn geworden, wordt de rangorde tussen de pandhouder en een hypothecaire of een op de onroerende goederen bevoorrechte schuldeiser bepaald volgens de datum van de registratie en die van de inschrijving van de hypotheek of het voorrecht.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 25, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 58. Superprioriteit

Een pandrecht dat gebaseerd is op een retentierecht voor een schuldvordering tot behoud van de zaak gaat boven alle pandhouders.

Onder voorbehoud van het eerste lid, gaan de onbetaalde verkoper die zich de eigendom heeft voorbehouden, de bevoorrechte verkoper en het voorrecht van de onderaannemer voor op de pandhouders op deze goederen.

Afdeling 6 - Pandrecht op geldsom

Art. 59. Pandrecht op geldsom

Bestaat het pand uit een geldsom en heeft bij de pandhouder vermenging plaatsgevonden, dan geldt de pandhouder als eigenaar die bij de beëindiging van de pandovereenkomst gehouden is tot de restitutie aan de pandgever van een gelijk bedrag van dezelfde valuta.

Behoudens anders overeengekomen, is de pandhouder geen interest verschuldigd dan na zijn ingebrekestelling.

Komt de pandgever in verzuim, dan is de pandhouder gerechtigd tot schuldvergelijking over te gaan met de gewaarborgde schuldvordering en dient hij het saldo aan de pandgever te restitueren.

Afdeling 7 ^[1] - Pandrecht op schuldvorderingen^[1]

(1)<W 2016-12-25/12, art. 26, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 60. Bezitvereiste (" controle ")

De pandhouder verkrijgt het bezit van een in pand gegeven schuldvordering door het sluiten van de pandovereenkomst op voorwaarde dat hij bevoegd is tot kennisgeving van het pandrecht aan de schuldenaar van de verpande schuldvordering.

De verpanding kan slechts aan de schuldenaar van de in pand gegeven schuldvordering worden tegengeworpen nadat zij hem ter kennis werd gebracht of door hem is erkend.

^[1] De artikelen 3.28, § 2, 5.179, derde lid en 5 181, tweede en derde lid^[1] zijn van toepassing.

(1)<W 2022-04-28/25, art. 27, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2023>

Art. 61. Bewijs

De pandovereenkomst wordt bewezen door een geschrift dat de door het pandrecht bezwaarde schuldvorderingen en de gewaarborgde schuldvorderingen nauwkeurig aanduidt. De bepalingen uit afdeling 1 met betrekking tot de vermelding in het geschrift van het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen zijn gewaarborgd, zijn van toepassing.

Is de pandgever een consument ^[1] in de zin van artikel I.1, 2° van boek I van het Wetboek van economisch recht^[1], dan dient het geschrift als bewijs van de overeenkomst te voldoen aan de vereisten, naar gelang het geval, ^[2] van artikel 8.20 of artikel 8.21 van het Burgerlijk Wetboek^[2] en dient tevens nauwkeurig melding te worden gemaakt van het maximaal bedrag tot beloop waarvan de schuldvorderingen zijn gewaarborgd.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 27, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

(2)<W 2019-04-13/28, art. 13,3°, 005; Inwerkingtreding : 01-11-2020>

Art. 62. Fiduciaire overdracht tot zekerheid

Een overdracht van een schuldvordering tot zekerheid verleent aan de overnemer enkel een pandrecht ^[1] op de overgedragen schuldvordering en zulks ongeacht of deze overdracht beantwoordt aan het bepaalde in artikel 61, behoudens wanneer de overdrager een consument is in de zin van artikel I.1, 2° van boek I van het Wetboek economisch recht^[1].

(1)<W 2016-12-25/12, art. 28, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

Art. 63. Toekomstige schuldvorderingen

Het pandrecht kan gevestigd worden op één of meer toekomstige schuldvorderingen op voorwaarde dat zij bepaalbaar zijn. "

Art. 64. Beding om niet over te dragen of niet te verpanden

Een tussen de pandgever en de schuldenaar van de verpande schuldvordering gesloten overeenkomst waarbij de schuldvordering die de betaling van een geldsom tot voorwerp heeft niet vatbaar is voor overdracht of verpanding is niet tegenwerpelijk aan derden, behoudens indien deze zich hebben schuldig gemaakt aan derdemedeplichtigheid aan de schending van dit beding.

Art. 65. Voorwerp

Het pandrecht strekt zich uit tot de verpande schuldvordering in hoofdsom, interest en schadebeding en tot haar andere bijhorigheden.

Art. 66. Gedeeltelijke verpanding

Het pandrecht kan gevestigd worden op een gedeelte van een schuldvordering, behoudens indien deze ondeelbaar is. "

Art. 67. Inningsrecht pandhouder

Behoudens anders overeengekomen, is de pandhouder bevoegd om in en buiten rechte de nakoming te eisen van de verpande schuldvordering. De pandhouder kan daarbij alle nevenrechten van de schuldvordering uitoefenen.

De pandhouder verrekent de geïnde bedragen op de gewaarborgde schuldvordering wanneer die opeisbaar is en draagt het saldo af aan de pandgever.

Zijn er meerdere pandhouders, dan komt de in het eerste en tweede lid verleende bevoegdheid enkel toe aan de hoogst gerangschikte pandhouder.

In geval van gedwongen tenuitvoerlegging of bewarend beslag op de verpande schuldvordering, is de derde-schuldenaar gehouden te betalen in handen van de gerechtsdeurwaarder die handelt overeenkomstig de artikelen 1627 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Indien de gewaarborgde schuldvordering nog niet opeisbaar is, stort de pandhouder de geïnde bedragen op een daartoe geopende afgescheiden bankrekening onder de verplichting het saldo aan de pandgever af te dragen wanneer de gewaarborgde schuldvordering werd nagekomen.

[Art. 68.](#) *Schuldvordering tot levering van goederen*

Heeft de verpande schuldvordering de levering van goederen tot voorwerp en gaat de pandhouder tot invordering ervan over, dan komt het pandrecht op deze goederen te rusten.

[HOOFDSTUK 2.](#) - Eigendomsvoorbehoud

[Art. 69.](#) *Geschrift*

Roerende goederen, verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige betaling van de prijs, kunnen worden teruggevorderd wanneer de koper in gebreke blijft de koopprijs te betalen voor zover dit schriftelijk is opgesteld uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed.

Is de koper een consument ^[1] in de zin van artikel I.1, 2° van boek I van het Wetboek van economisch recht^[1], dan dient de instemming van de koper uit het geschrift te blijken.

Het terugvorderingsrecht krachtens een beding van eigendomsvoorbehoud kan worden uitgeoefend ongeacht de juridische aard van de overeenkomst waarin het is opgenomen.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 29, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 70.](#) *Zakelijke subrogatie, verwerking en vermenging.*

De artikelen 9, 18 ^[1], 20 en 23, lid 1^[1] zijn van toepassing.

(1)<W 2016-12-25/12, art. 30, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

[Art. 71.](#) *Onroerendmaking*

Zijn de verkochte goederen onroerend door incorporatie geworden, dan blijft het eigendomsvoorbehoud behouden op voorwaarde van registratie in het pandregister.

[Art. 72.](#) *Verrijkingsverbod*

De verkoper verrekent de waarde van het teruggevorderde goed met zijn schuldvordering. Overtreft deze waarde het bedrag van de schuldvordering dan is de verkoper tot afdracht aan de koper verplicht van het saldo.

[HOOFDSTUK 3.](#) - Retentierecht

[Art. 73.](#) *Begrip*

Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om de teruggave van een goed dat hem door zijn schuldenaar werd overhandigd of bestemd is voor zijn schuldenaar, op te schorten zolang zijn schuldvordering die verband houdt met dat goed niet is voldaan.

[Art. 74.](#) *Feitelijke macht*

Het retentierecht eindigt van zodra de schuldeiser de feitelijke macht over het goed vrijwillig prijsgeeft, tenzij de schuldeiser deze feitelijke macht herkrijgt krachtens dezelfde rechtsverhouding.

[Art. 75.](#) *Tegenwerpelijkheid*

Het retentierecht dat betrekking heeft op een roerend lichamelijk goed is tegenwerpelijk aan andere schuldeisers van de schuldenaar en aan derden die een recht op het goed hebben verkregen nadat de schuldeiser de feitelijke macht over het goed heeft verworven.

Het retentierecht dat betrekking heeft op een roerend lichamelijk goed is eveneens tegenwerpelijk aan derden met een ouder recht, op voorwaarde dat de schuldeiser bij de inontvangstneming van het goed mocht aannemen dat de schuldenaar bevoegd was om dit goed aan een retentierecht te onderwerpen.

[Art. 76.](#) *Pandrecht*

Het retentierecht geeft aanleiding tot een in artikel 1 bedoeld preferentieel recht van pandhouder.

13 APRIL 2019. - BURGERLIJK WETBOEK - BOEK 8 : " Bewijs "

[Boek 8.](#) - Bewijs

[Hoofdstuk 1.](#) Algemene bepalingen

[Afdeling 1.](#) Definities

Art. 8.1. Definities

Wordt verstaan onder:

1° geschrift: een geheel van alfabetische tekens of van enige andere verstaanbare tekens aangebracht op een drager die de mogelijkheid biedt toegang ertoe te hebben gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen en waarbij de integriteit ervan wordt beschermd, welke ook de drager en de transmissiemogelijkheden zijn;

2° handtekening: een teken of een opeenvolging van tekens, aangebracht met de hand, elektronisch of via ieder ander procedé, waarmee een persoon zich identificeert en waaruit zijn wilsuiting blijkt;

3° elektronische handtekening: een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG;

4° onderhandse akte: een geschrift dat rechtsgevolgen beoogt, dat door de partij(en) ondertekend wordt met de bedoeling om met de inhoud ervan in te stemmen, en dat geen authentieke akte is;

5° authentieke akte: een geschrift dat in de wettelijke vorm is verleden voor een openbare of ministerieel ambtenaar die de bevoegdheid en hoedanigheid heeft om te instrumenteren;

6° ondertekend geschrift: elke onderhandse of authentieke akte;

7° begin van bewijs door geschrift: elk geschrift dat uitgaat van degene die een rechtshandeling betwist of van degene die hij vertegenwoordigt, en waardoor de aangevoerde rechtshandeling waarschijnlijk wordt gemaakt;

8° getuigenis: een verklaring afgelegd door een derde onder de voorwaarden van de artikelen 915 en volgende en 961/1 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;

9° feitelijk vermoeden: een bewijsmiddel waarbij de rechter het bestaan van één of meer onbekende feiten afleidt uit het voorhanden zijn van één of meer bekende feiten;

10° bekentenis: een erkenning door een persoon of door haar bijzonder gevolmachtigde vertegenwoordiger van een feit dat rechtsgevolgen tegen hem kan hebben;

11° samengestelde bekentenis: een bekentenis die gepaard gaat met verduidelijkingen of voorbehouden die van aard zijn om de rechtsgevolgen ervan teniet te doen of te beperken;

12° eed: een plechtige verklaring van een partij voor een rechter waarbij zij de waarachtigheid van haar beweringen bevestigt;

13° toelaatbaarheid: de verenigbaarheid van het bewijs met de regels in dit boek die bepalen onder welke voorwaarden een bepaald bewijsmiddel kan uitmaken van een betwist feit;

14° bewijswaarde: de mate waarin een bewijselement de rechter overtuigt;

15° wettelijke bewijswaarde: de mate waarin een bewijsmiddel volgens de wet bewijs oplevert en de rechter en de partijen door dit bewijsmiddel gebonden zijn.

Afdeling 2. Aanvullend karakter van de bewijsregels

Art. 8.2. Algemene regel

Behoudens de in dit boek opgenomen definities en behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, zijn alle regels van dit boek van aanvullend recht.

Afdeling 3. Voorwerp van het bewijs

Art. 8.3. Algemene regel

Behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, moeten feiten of rechtshandelingen worden bewezen wanneer ze aangevoerd en betwist zijn.

Algemeen bekende feiten of ervaringsregels moeten niet bewezen worden.

Het recht, zelfs buitenlands, moet niet bewezen worden.

Afdeling 4. Bewijslast

Art. 8.4. Regels die de bewijslast bepalen

Hij die meent een ander in rechte te kunnen aanspreken, moet de rechtshandelingen of feiten bewijzen die daaraan ten grondslag liggen.

Hij die beweert bevrijd te zijn, moet de rechtshandelingen of feiten bewijzen die zijn bewering ondersteunen.

Alle partijen zijn gehouden om mee te werken aan de bewijsvoering.

In geval van twijfel wordt hij die de door hem beweerde rechtshandelingen of feiten moet bewijzen, in het ongelijk gesteld, tenzij de wet anders bepaalt.

De rechter kan, bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, in het licht van uitzonderlijke omstandigheden, bepalen wie de bewijslast draagt wanneer de toepassing van de in de vorige leden opgelegde regels kennelijk onredelijk zou zijn. De rechter kan slechts gebruik maken van deze mogelijkheid wanneer hij alle nuttige onderzoeksmaatregelen heeft bevolen en erover gewaakt heeft dat de partijen meewerken aan de bewijsvoering, zonder op die manier voldoende bewijs te verkrijgen.

Afdeling 5. Bewijsstandaard

Art. 8.5. Algemene regel - zeker bewijs

Behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, moet het bewijs geleverd worden met een redelijke mate

van zekerheid.

Art. 8.6. Bewijs door waarschijnlijkheid

Onverminderd de verplichting tot medewerking van alle partijen aan de bewijsvoering, kan hij die de bewijslast draagt van een negatief feit, genoeg nemen met het aantonen van de waarschijnlijkheid van dat feit.

Hetzelfde geldt voor positieve feiten waarvan het vanwege de aard zelf van het te bewijzen feit niet mogelijk of niet redelijk is om een zeker bewijs te verlangen.

Afdeling 6. Wettelijke vermoedens

Art. 8.7. Werking van de wettelijke vermoedens

Het wettelijk vermoeden dat een wet met bepaalde rechtshandelingen of feiten verbindt, wijzigt het voorwerp van het bewijs of stelt, in voorkomend geval, degene ten voordele van wie het bestaat, ervan vrij het bewijs ervan te leveren.

Het wettelijk vermoeden kan weerlegd worden, behalve:

1° wanneer de wet anders bepaalt;

2° wanneer dit vermoeden tot nietigheid van een rechtshandeling leidt;

3° wanneer dit vermoeden tot de onontvankelijkheid van een vordering in rechte leidt.

Hoofdstuk 2. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Art. 8.8. Vrij bewijsstelsel

Behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, kan het bewijs met alle bewijsmiddelen worden geleverd.

Art. 8.9. Gereguleerd bewijsstelsel

§ 1. De rechtshandeling met betrekking tot een som of een waarde die gelijk is aan of hoger is dan 3 500,00 euro, moet door de partijen worden bewezen door een ondertekend geschrift.

Dat bedrag kan worden aangepast bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad in het licht van de evolutie van de levenskosten of de sociale noden.

Het bewijs boven of tegen een ondertekend geschrift kan enkel worden geleverd door een ander ondertekend geschrift, zelfs indien de som of de waarde dat bedrag niet te boven gaat.

§ 2. Bij een vordering in rechte is de waarde die in rekening moet worden genomen deze van de rechtshandeling die ten grondslag ligt aan de vordering.

§ 3. Voor duurcontracten is de waarde die in rekening moet worden genomen, de totale waarde van de vergoedingen van de prestaties voor een maximale duur van één jaar.

§ 4. Wanneer de waardering van het voorwerp van de handeling onmogelijk is, omdat de waarde niet bepaald of bepaalbaar is tijdens het ontstaan van de rechtshandeling, mag het bewijs geleverd worden met alle bewijsmiddelen.

Afdeling 2. Uitzonderingen op het gereguleerde bewijsstelsel

Art. 8.10. Bewijs van eenzijdige rechtshandelingen

In afwijking van artikel 8.9 en onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald in de wet, kan het bewijs van een eenzijdige rechtshandeling met alle bewijsmiddelen worden geleverd.

De datum van de eenzijdige rechtshandeling wordt geregeld door artikel 8.22.

Het bewijs van een rechtshandeling houdende een eenzijdige verbintenis tot betalen waarbij een persoon zich tegenover een andere verbindt om hem een geldsom te betalen of hem een zekere hoeveelheid vervangbare zaken te leveren, is onderworpen aan artikel 8.21.

Art. 8.11. Bewijs door en tegen ondernemingen

§ 1. Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemingen, zoals omschreven in artikel 1.1, eerste lid van het Wetboek economisch recht worden geleverd door alle bewijsmiddelen, behalve in de uitzonderingen die vastgesteld zijn voor bijzondere gevallen.

De in het eerste lid opgelegde regel is niet van toepassing op de ondernemingen wanneer zij willen bewijzen tegen een partij die geen onderneming is. Partijen die geen onderneming zijn en die tegen een onderneming wensen te bewijzen, kunnen alle bewijsmiddelen gebruiken.

De in het eerste lid opgelegde regel is evenmin van toepassing op natuurlijke personen die een onderneming uitoefenen ter zake van het bewijs van rechtshandelingen die kennelijk vreemd zijn aan de onderneming.

§ 2. De boekhouding van een onderneming heeft slechts een wettelijke bewijswaarde tegen een andere onderneming indien de vermeldingen in de boekhouding van de onderscheiden partijen overeenstemmend zijn. In alle andere gevallen oordeelt de rechter vrij over de bewijswaarde van de boekhouding.

De boekhouding van een onderneming levert geen wettelijke bewijswaarde op tegen personen die geen onderneming zijn.

De boekhouding van een onderneming mag worden ingeroepen tegen deze onderneming. Deze boekhouding mag niet ten nadele van die onderneming worden gesplitst, behalve wanneer ze niet op regelmatige wijze gehouden is.

§ 3. De rechter kan op verzoek of ambtshalve in de loop van een geding overlegging bevelen van het geheel of van een gedeelte van de boekhouding van een onderneming betreffende het te onderzoeken geschil. De rechter kan daarbij maatregelen opleggen om de vertrouwelijkheid van de desbetreffende stukken te vrijwaren.

§ 4. Behoudens tegenbewijs, levert een door een onderneming aanvaarde of niet binnen een redelijke termijn betwiste factuur tegen deze onderneming bewijs op van de aangevoerde rechtshandeling.

Het gebrek aan betwisting van een factuur door een persoon die geen onderneming is, kan niet worden beschouwd als een aanvaarding van die factuur, behalve wanneer deze afwezigheid van betwisting een omstandig stilzwijgen uitmaakt. De uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van een factuur door een persoon die geen onderneming is, maakt een feitelijk vermoeden uit. Iedere overeenkomst die afwijkt van de regels in dit lid en afgesloten is voor het ontstaan van het geschil, is nietig.

Art. 8.12. Onmogelijkheid om te bewijzen

De in artikel 8.9 bedoelde regels lijden uitzondering in geval van materiële of morele onmogelijkheid zich een akte te verschaffen of indien het gebruikelijk is geen akte op te stellen.

Hetzelfde geldt wanneer de akte verloren is gegaan door overmacht.

Art. 8.13. Andere uitzonderingen

In afwijking van artikel 8.9, kan het ondertekend geschrift worden vervangen door een bekentenis, een beslissende eed of een begin van bewijs door geschrift voor zover dit laatste wordt aangevuld met een ander bewijsmiddel.

Art. 8.14. Bewijs door en tegen derden

Derden kunnen het bewijs van een rechtshandeling met alle bewijsmiddelen leveren.

Onverminderd artikel 8.22, kan een partij het bewijs van een rechtshandeling ten aanzien van derden leveren met alle bewijsmiddelen.

Hoofdstuk 3. Bewijsmiddelen

Afdeling 1. Bewijs door ondertekend geschrift

Onderafdeling 1. Authentieke akte

Art. 8.15. Drager van de authentieke akte

De authentieke akte mag op elke drager geplaatst worden, mits ze opgemaakt en bewaard wordt overeenkomstig de door de wet of de Koning, bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalde voorwaarden.

De notariële akten die in gedematerialiseerde vorm zijn verleden, worden evenwel opgemaakt en bewaard overeenkomstig de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt. De overeenkomstig dezelfde wet ingerichte Notariële Aktebank geldt als authentieke bron voor de akten die erin opgenomen zijn.

Onverminderd de in het tweede lid bedoelde voorwaarden is een gekwalificeerde elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 3, 12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG vereist voor de authentieke akten die door een openbare of ministeriële ambtenaar in gedematerialiseerde vorm zijn opgemaakt, verleden of betekend.

De hoedanigheid van de ondertekenaar dient steeds te kunnen worden gecontroleerd aan de hand van een bij wet bepaalde authentieke gegevensbank.

Art. 8.16. Onregelmatige authentieke akte

Een akte die, uit hoofde van onbevoegdheid of onbekwaamheid van de openbare of ministeriële ambtenaar of uit hoofde van een gebrek in de vorm, geen authentieke akte is, geldt als onderhandse akte indien zij door de partij of partijen ondertekend is.

Art. 8.17. Wettelijke bewijswaarde van de authentieke akte

Een authentieke akte levert tot betichting van valsheid een bewijs op van wat de openbare of ministeriële ambtenaar persoonlijk heeft verricht of vastgesteld, zonder dat het voor partijen mogelijk is om daarvan af te wijken. Iedere overeenkomst die afwijkt van deze regel is nietig.

In geval van betichting van valsheid kan de rechter de uitvoering van de akte schorsen.

Een authentieke akte levert een volledig bewijs op van de overeenkomst die erin is verrat tussen de partijen en ten aanzien van hun erfgenamen en rechtverkrijgenden.

Onderafdeling 2. Onderhandse akte

Art. 8.18. Wettelijke bewijswaarde van de onderhandse akte

Een onderhandse akte levert een bewijs op van de overeenkomst die erin is verrat tussen de ondertekenaars van de akte en ten aanzien van hun erfgenamen en rechtverkrijgenden.

Art. 8.19. Ontkenning van handschrift of handtekening

Tenzij de wet anders bepaalt, kan de partij tegen wie men zich erop beroept, haar handschrift of haar

handtekening evenwel ontkennen. De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een partij kunnen het handschrift of de handtekening van hun rechtsvoorganger eveneens ontkennen of verklaren dat zij dat handschrift of die handtekening niet kennen. In die gevallen moet de echtheid van het handschrift worden onderzocht, zulks overeenkomstig de artikelen 883 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 8.20. Vereist aantal originelen voor een onderhandse akte

De onderhandse akte die een wederkerig contract vaststelt, levert slechts een bewijs op indien zij opgemaakt is in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben.

In elk origineel moet vermeld worden hoeveel originelen zijn opgemaakt. Hij die het contract, zelfs gedeeltelijk, heeft uitgevoerd, kan het ontbreken van een voldoende aantal originelen of van de vermelding van het aantal ervan niet inroepen.

De vereiste van meervoudige originelen wordt geacht vervuld te zijn voor de contracten in elektronische vorm wanneer het geschrift is opgemaakt overeenkomstig artikel 8.1, 1°, en het procedé iedere partij de mogelijkheid biedt over een schriftelijk exemplaar te beschikken of toegang ertoe te hebben.

Wanneer een onderhandse akte nietig is wegens niet-naleving van de regels opgelegd in de eerste twee leden van dit artikel, komt zij in aanmerking als een begin van bewijs door geschrift indien zij voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 8.1, 7° van dit boek.

De regels opgelegd in de eerste twee leden zijn niet van toepassing op contracten afgesloten via briefwisseling, hetzij verstuurd via de post, hetzij elektronisch.

Art. 8.21. Rechtshandeling houdende een eenzijdige verbintenis tot betalen

Ongeacht de waarde van de rechtshandeling en zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen bepaald in de wet, levert de eenzijdige verbintenis om een geldsom te betalen of een zekere hoeveelheid vervangbare zaken te leveren enkel een bewijs op indien zij de handtekening bevat van de persoon die zich verbindt, alsmede de vermelding, door hemzelf geschreven, van de som of van de hoeveelheid voluit in letters uitgedrukt. Iedere overeenkomst die afwijkt van deze regel is nietig.

Art. 8.22. Vaste datum van de onderhandse akte

De onderhandse akte verkrijgt, ten aanzien van derden, geen vaste dagtekening dan:

1° van de dag waarop zij is geregistreerd, ofwel

2° van de dag waarop de hoofdinhoud ervan is vastgesteld in een authentieke akte, ofwel

3° van de dag waarop minstens één van de partijen de akte of de datum ervan niet langer kan wijzigen, onder meer ten gevolge van het overlijden van een van hen.

Onderafdeling 3. Onderhandse akte die mede wordt ondertekend door de advocaten van de partijen

Art. 8.23. Voorwaarden en wettelijke bewijswaarde van de onderhandse akte die mede wordt ondertekend door de advocaten van de partijen

De onderhandse akte die overeenkomstig de bepalingen van deze onderafdeling door de advocaten wordt medeondertekend levert een volledig bewijs op van het geschrift en van de handtekening van de bij de akte betrokken partijen, zowel onderling als tegenover hun erfgenamen of rechtverkrijgenden.

De akte wordt medeondertekend door de advocaten van alle partijen, waarbij elke partij met een onderscheiden belang door een andere advocaat moet worden bijgestaan. In voorkomend geval is de valsheidsprocedure in burgerlijke zaken van toepassing op die akte.

Door de akte mede te ondertekenen, verklaart de advocaat dat hij de partij of partijen die hij bijstaat, volledig heeft ingelicht over de rechtsgevolgen van die akte. Zulks wordt in de akte vermeld.

Behoudens als een bepaling uitdrukkelijk afwijkt van dit artikel, hoeft op de door de advocaten van alle partijen medeondertekende onderhandse akte geen enkele bij wet opgelegde handgeschreven vermelding te worden aangebracht.

Tenzij op de door de advocaten van alle partijen medeondertekende akte een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt aangebracht in de zin van artikel 3, 12° van de Verordening EU nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, wordt die akte opgemaakt in ten minste evenveel originele exemplaren als er partijen met een verschillend belang en ondertekenende advocaten zijn.

Onderafdeling 4. Andere geschriften

Art. 8.24. Vermelding van de betaling op een akte of het dubbel ervan

De vermelding van een betaling of van een andere reden van bevrijding die door de schuldeiser wordt aangebracht op een originele akte die steeds in zijn bezit is gebleven, geldt als weerlegbaar vermoeden van bevrijding van de schuldenaar.

Hetzelfde geldt voor de vermelding die op het dubbel van een akte wordt aangebracht, mits dit dubbel in handen van de schuldenaar is.

Onderafdeling 5. Afschriften

Art. 8.25. Juridisch statuut van het afschrift

Het afschrift dat gemaakt werd door middel van een gekwalificeerde elektronische archiveringsdienst conform boek XII, titel 2, van het Wetboek van economisch recht heeft dezelfde wettelijke bewijswaarde als het onderhandse geschrift waarvan ze, behoudens bewijs van het tegendeel, verondersteld wordt een getrouwe en duurzame kopie te zijn. De overlegging van het origineel wordt niet vereist.

[1] Het gewaarmerkt afschrift dat gemaakt werd overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt of overeenkomstig artikel 126 van de nieuwe gemeentewet heeft dezelfde wettelijke bewijswaarde als het geschrift waarvan het, tot betichting van valsheid, verondersteld wordt een getrouwe en duurzame kopie te zijn. De overlegging van het origineel wordt niet vereist.¹

Behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, vormt in alle andere gevallen het afschrift een feitelijk vermoeden of in voorkomend geval een begin van bewijs door geschrift wanneer de in artikel 8.1, 7° opgelegde voorwaarden vervuld zijn. Indien het origineel nog bestaat, kan de overlegging ervan altijd worden gevorderd.

(1)<W 2024-03-28/60, art. 44, 002; Inwerkingtreding : 08-04-2024>

Art. 8.26. Afschriften van authentieke akten

§ 1. De afschriften van de authentieke akten zijn onderworpen aan de volgende regels.

Wanneer de oorspronkelijke akte niet meer bestaat, leveren de afschriften bewijs op naar de volgende onderscheidingen:

1° de grossen of eerste uitgiften hebben dezelfde bewijswaarde als het origineel.

Hetzelfde geldt voor gedematerialiseerde afschriften van notariële akten die zijn verleden overeenkomstig artikel 13, eerste lid, van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en waarvan overeenkomstig artikel 18 van voormelde wet een afschrift bewaard wordt in de Notariële Aktebank.

Hetzelfde geldt eveneens voor afschriften die afgeleverd zijn door een rechter, overeenkomstig de artikelen 1372 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, in aanwezigheid van de partijen of na correcte oproeping ervan, of voor afschriften die afgeleverd zijn in tegenwoordigheid van de partijen en met hun wederzijdse toestemming;

2° de afschriften die, zonder dat een rechter optreedt of zonder toestemming van de partijen, en sinds het afgeven van de grossen of eerste uitgiften, volgens de minuut van de akte afgeleverd zijn door de notaris voor wie de akte is verleden, of door een van zijn opvolgers, of door openbare ambtenaren die in die hoedanigheid de minuten in bewaring hebben, kunnen, ingeval het origineel is verloren gegaan, bewijs opleveren, wanneer het oude afschriften zijn.

Zij worden als oude afschriften beschouwd, wanneer zij meer dan dertig jaar oud zijn.

Indien zij minder dan dertig jaar oud zijn, kunnen zij slechts dienen tot begin van bewijs door geschrift;

3° wanneer de afschriften van de minuut van de akte afgeleverd zijn door anderen dan de notaris voor wie de akte is verleden, of een van zijn opvolgers, of openbare of ministeriële ambtenaren die, in die hoedanigheid, de minuten in bewaring hebben, kunnen die afschriften, hoe oud zij ook zijn, slechts dienen tot begin van bewijs door geschrift;

4° afschriften van afschriften kunnen, naargelang van de omstandigheden, worden beschouwd als eenvoudige inlichtingen.

§ 2. De overschrijving van een akte in de openbare registers kan slechts dienen tot begin van bewijs door geschrift; en daartoe is zelfs vereist:

1° dat het vaststaat dat alle minuten van de notaris uit het jaar waarin de akte schijnt te zijn opgemaakt, verloren zijn, of dat men bewijst dat de minuut van die akte door een bijzonder voorval is verloren gegaan;

2° dat er een regelmatig gehouden repertorium van de notaris bestaat, waaruit blijkt dat de akte op dezelfde datum is opgemaakt.

Wanneer beide voorwaarden zijn vervuld, kan het bewijs van de inhoud van de akte geleverd worden met alle bewijsmiddelen. Als het bewijs door getuigen toelaatbaar is, is het noodzakelijk dat zij die bij de akte getuige zijn geweest, indien zij nog in leven zijn, gehoord worden.

Onderafdeling 6. Teruggave van de akte door de schuldeiser aan de schuldenaar

Art. 8.27. Vrijwillige teruggave van de akte door de schuldeiser aan de schuldenaar

De vrijwillige teruggave aan de schuldenaar van de onderhandse titel of de grosse van de titel houdende de schuld, doet, behoudens tegenbewijs, de bevrijding van de schuldenaar vermoeden.

Afdeling 2. Bewijs door getuigen

Art. 8.28. Toelaatbaarheid en bewijswaarde van getuigenissen

Getuigenissen zijn enkel toelaatbaar in de gevallen waarin de wet het bewijs met alle bewijsmiddelen toelaat. Hun bewijswaarde wordt overgelaten aan het oordeel van de rechter.

Afdeling 3. Bewijs door feitelijke vermoedens

Art. 8.29. Toelaatbaarheid en bewijswaarde van feitelijke vermoedens

Feitelijke vermoedens zijn enkel toelaatbaar in de gevallen waarin de wet het bewijs met alle bewijsmiddelen toelaat.

Hun bewijswaarde wordt overgelaten aan het oordeel van de rechter, die ze enkel zal aannemen indien zij op één of meer ernstige en precieze aanwijzingen berusten. Voor zover het vermoeden op meerdere aanwijzingen steunt, moeten ze met elkaar overeenstemmend zijn.

Afdeling 4. Bekentenis

Art. 8.30. Kenmerken van de bekentenis

De bekentenis kan gerechtelijk of buitengerechtelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend, al dan niet intentioneel zijn.

Art. 8.31. Buitengerechtelijke bekentenis

De zuiver mondelinge buitengerechtelijke bekentenis is enkel toelaatbaar in de gevallen waarin de wet het bewijs met alle bewijsmiddelen toelaat.

De buitengerechtelijke bekentenis kan voortvloeien uit het gedrag van een van de partijen, zoals de uitvoering van een contract. Dat gedrag kan met alle bewijsmiddelen worden aangetoond.

De buitengerechtelijke bekentenis heeft dezelfde wettelijke bewijswaarde als de gerechtelijke bekentenis.

Art. 8.32. Wettelijke bewijswaarde van de bekentenis

De bekentenis is onherroepelijk, behalve in geval van dwaling omtrent de feiten, of in geval van iedere andere nietigheidgrond.

Zij levert een bewijs op tegen hij die de bekentenis gedaan heeft, tenzij zij niet oprecht is.

De samengestelde bekentenis is onsplitsbaar, tenzij een van de onderdelen ervan vals, onwaarschijnlijk of in tegenspraak is met het andere onderdeel. In dat geval mag elk onderdeel worden ingeroepen, onafhankelijk van het andere.

Afdeling 5. Eed

Art. 8.33. Verschillende types eed

De eed kan, ter beslissing van het geding, door de ene partij aan de andere worden opgedragen om de beslissing van de zaak daarvan te doen afhangen. Hij kan ook door de rechter ambtshalve aan een van de partijen worden opgelegd.

Onderafdeling 1. Beslissende eed

Art. 8.34. Juridische regeling

De beslissende eed kan worden opgedragen omtrent alle geschillen, van welke aard ook, en in elke stand van het geding. De partij aan wie de eed is opgedragen en die weigert hem af te leggen of hem niet wil terugwijzen, of de partij aan wie de eed is teruggewezen en die weigert hem af te leggen, wordt betreffende haar bewering in het ongelijk gesteld.

Art. 8.35. Toepassingsgebied

Hij kan alleen worden opgedragen omtrent een feit waarbij de partij, aan wie men hem opdraagt, persoonlijk betrokken is. Hij mag door haar teruggewezen worden, tenzij de partij naar wie de eed wordt teruggewezen persoonlijk betrokken is bij het feit dat het voorwerp ervan uitmaakt.

Art. 8.36. Definitief karakter

De partij die de eed heeft opgedragen of teruggewezen, kan daarop niet meer terugkomen, wanneer de tegenpartij zich heeft bereid verklaard die eed af te leggen.

Art. 8.37. Wettelijke bewijswaarde

De eed levert alleen bewijs op ten voordele van hem die de eed heeft opgedragen en ten voordele van zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden, of tegen hen.

Wanneer de eed door een van de hoofdelijke schuldeisers is opgedragen aan de schuldenaar, bevrijdt hij de schuldenaar niet verder dan voor het aandeel van die schuldeiser.

De eed aan de hoofdschuldenaar opgedragen, bevrijdt eveneens de borgen.

De eed aan een van de hoofdelijke schuldenaars opgedragen, strekt ten voordele van de medeschuldenaars.

De eed aan de borg opgedragen, strekt ten voordele van de hoofdschuldenaar.

In de laatste twee gevallen strekt de eed van de hoofdelijke medeschuldenaar of van de borg alleen dan ten voordele van de overige medeschuldenaars of van de hoofdschuldenaar indien hij is opgedragen omtrent de hoofdschuld, en niet omtrent de hoofdelijkheid of de borgtocht.

Onderafdeling 2. Ambtshalve opgelegde eed

Art. 8.38. Bewijswaarde

De rechter kan ambtshalve aan een van de partijen de eed opleggen. Die eed kan niet aan de tegenpartij worden teruggewezen. De bewijswaarde ervan wordt overgelaten aan het oordeel van de rechter.

Art. 8.39. Toepassingsgebied

De rechter kan de eed, hetzij omtrent de eis, hetzij omtrent de exceptie die tegen de eis wordt opgeworpen, alleen dan ambtshalve opleggen, wanneer de eis of de exceptie niet volledig bewezen is of niet geheel van bewijs ontbloomt is."